DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ELETRÔNICO

CADERNO EXTRAJUDICIAL

DMPF-e Nº 49/2021

Divulgação: segunda-feira, 15 de março de 2021 **Publicação: terça-feira, 16 de março de 2021**

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Procurador-Geral da República

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Vice-Procurador-Geral da República

RENATO BRILL DE GOES
Vice-Procurador-Geral Eleitoral

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO
Secretária-Geral

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ELETRÔNICO

SAF/SUL QUADRA 04 LOTE 03
CEP: 70050-900 - Brasília/DF
Telefone: (61) 3105-5100
http://www.pgr.mpf.mp.br

SUMÁRIO

Página

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 1
Corregedoria do MPF 1
1ª Câmara de Coordenação e Revisão 2
3ª Câmara de Coordenação e Revisão 5
5ª Câmara de Coordenação e Revisão 11
Procuradoria Regional da República da 5ª Região 160
Procuradoria da República no Estado do Acre 161
Procuradoria da República no Estado do Amazonas 163
Procuradoria da República no Estado da Bahia 163
Procuradoria da República no Distrito Federal 166
Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo 167
Procuradoria da República no Estado de Goiás 167
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso 167
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul 168
Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais 170
Procuradoria da República no Estado do Paraíba 172
Procuradoria da República no Estado do Paraná 172
Procuradoria da República no Estado de Pernambuco 173
Procuradoria da República no Estado do Piauí 175
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro 178
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte 180
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul 181
Procuradoria da República no Estado de Rondônia 190
Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina 191
Procuradoria da República no Estado de São Paulo 192
Expediente 194

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

PORTARIA Nº 5, DE 10 DE MARÇO DE 2021

O PROCURADOR FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, no uso de suas atribuições decorrentes da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 75/93 relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão;

Considerando que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao Ministério Público Federal (MPF) a competência para instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos;

Considerando que a Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) regulamenta a instauração de procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público brasileiro; e

Considerando o teor do Despacho nº 25/2021 (PRR1ª-00003870/2021) e do Despacho nº 455/2021/PFDC (PGR-00077569/2021).

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhamento de Políticas Públicas, com a seguinte ementa: "Acompanhamento da questão da equidade de gênero no Ministério Público da União".

Art. 2º. Publique-se.

CARLOS ALBERTO VILHENA
Subprocurador-Geral da República
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão

CORREGEDORIA DO MPF

EDITAL Nº 5, DE 15 DE MARÇO DE 2021

Institui correição ordinária nos ofícios no estado da Paraíba e comunica horário de atendimento ao público.

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pelo art. 65, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, c/c o art. 3º, I, III, XXVI, e § 1º, da Resolução nº 100, de 3 de novembro de 2009, torna pública a realização de correição ordinária nos ofícios no estado da Paraíba.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/diarios-e-boletins/diario-eletronico-dmpf-e.

Documento eletrônico assinado digitalmente por GUILHERME RAFAEL ALVES VARGAS, em 15/03/2021 18:06:16.

CONSIDERANDO a natureza das atividades prestadas pelos Órgãos do Ministério Público Federal, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF);

CONSIDERANDO os propósitos delineados pelo planejamento estratégico da Instituição, especialmente a missão em promover a realização da justiça, a bem da sociedade e em defesa do estado democrático de direito e a seus valores traduzidos na autonomia institucional, o compromisso, a transparência, a ética, a independência funcional, a unidade, a iniciativa e a efetividade;

CONSIDERANDO a competência da Corregedora-Geral para, dentre outras atribuições: dirigir a Corregedoria do Ministério Público Federal; fiscalizar o cumprimento aos normativos que regem a carreira; realizar exclusivamente correição ordinária ou designar, dentre os Corregedores Auxiliares, aqueles que comporão a comissão de correição; fiscalizar o atendimento ao expediente forense, a participação dos atos judiciais, quando obrigatória a presença do Membro, ou sua assistência a outros, quando conveniente ao interesse do serviço;

CONSIDERANDO a função precípua da Corregedoria de orientar e fiscalizar as atividades funcionais dos Membros do Ministério Público Federal (art. 63, LC 75/93, e art. 1º da Resolução nº 100, de 3 de novembro de 2009);

CONSIDERANDO que o principal objetivo da correição ordinária consiste em verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC nº 75/93);

CONSIDERANDO a competência desta Corregedoria é o Órgão competente para adotar as providências institucionais quanto ao recebimento, análise e autuação de representação em face de Parquet Federal, bem como para registrar elogios direcionados à classe, sem prejuízo das atribuições conferidas às Salas de Atendimento ao Cidadão (SAC) em funcionamento em todas as Unidades da Instituição;

CONSIDERANDO a necessidade de manter vigentes as estratégias de enfrentamento à disseminação da COVID.

RESOLVE:

DETERMINAR a realização de correição ordinária nos ofícios da Procuradoria da República na Paraíba e nas Procuradorias da República nos municípios de Campina Grande, Guarabira, Monteiro, Patos e Sousa, no período de 12 a 16 de abril de 2021.

DESIGNAR os Procuradores Regionais da República Antônio Carlos de Vasconcellos Coelho Barreto Campello, Francisco Machado Teixeira e Rafael Ribeiro Nogueira Filho para, sob a presidência desta Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, compor a comissão de correição ordinária.

COMUNICAR a realização de atendimento ao público no dia 14 de abril de 2021, das 9 às 15 horas, horário oficial de Brasília, diretamente por esta signatária, por meio de ferramenta institucional e mediante horário previamente agendado com esta Corregedoria pelo endereço eletrônico CMPF-secretariaexecutiva@mpf.mp.br.

COMUNICAR que, em virtude da momentânea política de gestão institucional implementada pela Portaria PGR/MPU nº 60, de 12 de março de 2020, posteriormente alterada pelas Portarias PGR/MPU nº 67/2020 e nº 75/2020, em conjunto com a Portaria PGR/MPU Nº 76, de 19 de março de 2020, e das questões de saúde pública, a publicação de realização do atendimento ao público ficará restrita aos órgãos listados no art. 7° do Ato Ordinatório nº 17/2019. Será expedido ofício com todas as informações pertinentes e, se houver interessado, deverá manifestar-se dentro do prazo indicado.

Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico.

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS
Subprocuradora-Geral da República
Corregedora-Geral do Ministério Público Federal

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE COORDENAÇÃO

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um realizou-se a 1ª Sessão Ordinária de Coordenação da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do ano de 2021, com a presença dos Subprocuradores-Gerais da República Célia Regina Souza Delgado (Coordenadora), Lindôra Maria de Araújo (membro titular), Paulo Gustavo Gonet Branco (membro titular), Haroldo Ferraz da Nóbrega (membro suplente), Onofre de Faria Martins (membro suplente) e o Procurador Regional da República Alexandre Espinosa Bravo Barbosa (membro suplente). O colegiado da 1ª CCR discutiu e deliberou o seguinte:

1)	Processo nº:	1.00.001.000129/2020-12
	Relatora:	CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
	Assunto:	Coordenação. Procedimento de gestão administrativa. Remessa do Conselho Superior do MPF. Indicação do Procurador da República Alexandre Parreira Guimarães como representante titular do Ministério Público Federal perante o Conselho Estadual de Saúde do Estado do Amapá.
	Deliberação:	A 1ª CCR, à unanimidade dos membros titulares, aprovou a indicação do Procurador da República Alexandre Parreira Guimarães como representante do MPF perante o Conselho Estadual de Saúde do Estado do Amapá – CES/AP. Remeta-se o procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) para as providências necessárias.
2)	Processo nº:	1.00.000.001617/2021-20
	Relatora:	CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
	Assunto:	COORDENAÇÃO. PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO. EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA A AUTORIDADES (LC 75/93 ART. 8º, § 4º). RECUSA PELA 1ª CCR DE ENVIO DE OFÍCIO DIRIGIDO AO MINISTRO DA SAÚDE COM A SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM À

NOMEAÇÃO DA SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM PERNAMBUCO. PEDIDO DE AVOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA DADA AO ÓRGÃO DELEGATÁRIO PARA QUE O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ENCAMINHE O PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO ÓRGÃO REPRESENTADO. PELA NÃO RETRATAÇÃO DA DECISÃO, COM ENVIO DO FEITO AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.

Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos membros titulares, deliberou pelo desprovimento do recurso, COM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO anterior DA 1ª CCR E REMESSA DO FEITO AO pROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA HAJA VISTA O PEDIDO DE AVOCAÇÃO APRESENTADO PELO membro OFICIANTE.

3) Processo nº: 1.00.000.001035/2021-43

Relatora: LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Assunto: COORDENAÇÃO. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. LC 75/1993, ART. 8º, § 4º. SOLICITA ENVIO DE OFÍCIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO COM QUESTIONAMENTO ACERCA DA EVENTUAL INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA APURAR A POSSÍVEL PERDA DE VALIDADE DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19. POSSIBILIDADE DE ACESSO PELOS MEMBROS DO MPF AO CONTEÚDO DOS PROCESSOS INSTAURADOS PELO TCU (PLATAFORMA CONECTA). EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS TESTES DE COVID19 COM VENCIMENTO PRÓXIMO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. PELO ARQUIVAMENTO DO PEDIDO, COM CIÊNCIA AO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE.

Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos membros titulares, deliberou pelo não encaminhamento do ofício ao Tribunal de Contas da União uma vez que o órgão vem disponibilizando suas informações por meio de painel próprio e, consequentemente, pelo arquivamento do pedido. Por pertinência, encaminhe-se ao membro oficiante a resposta apresentada pelo Ministério da Saúde a respeito do tema.

4) Processo nº: 1.00.000.000443/2021-88

Relatora: LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Assunto: COORDENAÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. UNIÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. DISTRIBUIÇÃO DE TESTES RT-PCR CUJA VALIDADE EXPIRA EM DEZEMBRO DE 2020. RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 365/2020/1ª CCR/MPF. INFORMA PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DOS TESTES.

Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos membros titulares, deliberou pelo encaminhamento ao membro oficiante da resposta apresentada pelo Ministério da Saúde a respeito do tema.

5) Processo nº: 1.00.000.001029/2021-96

Relatora: LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Assunto: Trata-se do documento PR-BA-00000640/2021, que encaminha o Ofício n.°2/2021/PR-BA/14ºOTC, por meio do qual o Procurador da República oficiante na Procuradoria da República no Estado da Bahia solicita subsídios para elaboração de manifestação ao CNMP nos autos do Pedido de Providências nº 1.00992/2020-53, que trata de conflito negativo de atribuições entre o Ministério Público do Estado da Bahia e o Ministério Público Federal (PR/BA), acerca de irregularidades praticadas contra o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O referido expediente foi encaminhado pela 3ª Câmara que relatou que o seu Colegiado já sedimentou entendimento (Enunciado nº 13) no sentido de que "Não configura relação de consumo contrato de Financiamento Estudantil (FIES) firmado entre instituição financeira e estudante. De tal modo, refoge às atribuições desta 3ª CCR a revisão de procedimentos que envolvam a referida matéria". Ressaltou que tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual encaminhou o expediente à 1ª Câmara para as providências porventura cabíveis.

Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos membros titulares, deliberou pelo retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para que apresente os fundamentos de seu entendimento no sentido de que a atribuição in casu é do MP/BA.

6) Processo nº: 1.00.000.001030/2021-11
Relator: PAULO GUSTAVO GONET BRANCO
Assunto: COORDENAÇÃO. UNIÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. COVID-19. TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DA COVID-19. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS. RECEBIMENTO DO OFÍCIO Nº 5/2021/SGTES/GAB/SGTES/MS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA DIFUNDIR O TRATAMENTO PRECOCE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUER O ENVIO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA MANIFESTAÇÃO.
Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos membros titulares, deliberou pelo não encaminhamento do ofício ao Ministério da Saúde, uma vez que a questão é objeto de pedido cautelar incidental, nos autos da ADPF 756, perante o Supremo Tribunal Federal.

CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 1ª CCR

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE COORDENAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um realizou-se a 2ª Sessão Ordinária de Coordenação da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do ano de 2021, com a presença dos Subprocuradores-Gerais da República Célia Regina Souza Delgado (Coordenadora), Paulo Gustavo Gonet Branco (membro titular), Haroldo Ferraz da Nóbrega (membro suplente), Onofre de Faria Martins (membro suplente) e o Procurador Regional da República Alexandre Espinosa Bravo Barbosa (membro suplente). Ausente, justificadamente, a Subprocuradora-Geral da República Lindôra Maria de Araújo (membro titular). O colegiado da 1ª CCR discutiu e deliberou o seguinte:

1) Processo nº: 1.00.000.021580/2020-75
Relator: PAULO GUSTAVO GONET BRANCO
Assunto: COORDENAÇÃO. UNIÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. MOROSIDADE PARA AS COMPRAS DE BENS E INSUMOS VOLTADOS PARA EXECUÇÃO DE TUTELAS DE URGÊNCIA. O PROCURADOR OFICIANTE DA PRM SÃO JOÃO DE MERITI/NOVA IGUAÇU/DUQUE DE CAXIAS REQUER PROVIDÊNCIAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ENCAMINHE-SE O PROCEDIMENTO AO GT-SAÚDE PARA ANÁLISE DA TEMÁTICA SUSCITADA.
Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos membros titulares, deliberou pelo encaminhamento dos autos ao Grupo de Trabalho Saúde para análise da temática, nos termos do voto do relator, o Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco.

CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 1ª CCR

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE COORDENAÇÃO

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um realizou-se a 3ª Sessão Ordinária de Coordenação da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do ano de 2021, com a presença dos Subprocuradores-Gerais da República Célia Regina Souza Delgado (Coordenadora), Lindôra Maria de Araújo (membro titular), Paulo Gustavo Gonet Branco (membro titular), Haroldo Ferraz da Nóbrega (membro suplente), Onofre de Faria Martins (membro suplente) e o Procurador Regional da República Alexandre Espinosa Bravo Barbosa (membro suplente). O colegiado da 1ª CCR discutiu e deliberou o seguinte:

1) Processo nº: 1.00.000.003755/2021-43
Relatora: LINDORA MARIA ARAUJO
Assunto: Trata-se do Ofício nº 6/2012, de 9/2/2021, subscrito pela Liderança da Minoria da Câmara dos Deputados, que solicitou ao Ministério Público Federal providências referentes à redução de cerca de metade de leitos de UTI para tratar comorbidades decorrentes da Covid-19 por parte do Ministério da Saúde. A nova forma de financiamento dos leitos de UTI pela União foi normatizada por meio

da Portaria GM/MS Nº 373, publicada em edição extra do DOU, de 2 de março de 2021. Sendo assim, conclui-se que não há medidas a serem adotadas pelo MPF considerando que foi restabelecido o custeio pela União dos leitos destinados a pacientes com Covid-19 nos Estados. Voto pelo arquivamento, com ciência à Liderança da Minoria da Câmara dos Deputados.

Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos membros titulares, deliberou pelo arquivamento dos autos, com ciência à Liderança da Minoria da Câmara dos Deputados, nos termos do voto da relatora, a Subprocuradora-Geral da República Lindôra Maria Araújo.

CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 1ª CCR

3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

PAUTA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021

Dia: 24/03/2021
Hora: 15 horas
Local: Videoconferência

I - ORIENTAÇÕES

A 2ª Sessão Ordinária de Revisão de 2021 da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão comportará deliberações nas modalidades não presencial e presencial, nos termos da Instrução Normativa nº 04, de 19 de junho de 2017 da 3ª CCR.

A deliberação na modalidade não presencial será realizada entre as 12 horas do dia 19 de março e as 19 horas do dia 23 do mesmo mês. A modalidade presencial, por sua vez, será realizada por videoconferência a partir das 15 horas do dia 24 de março, encerrando-se no mesmo dia.

Os pedidos de sustentação oral ou de acompanhamento presencial do julgamento eventualmente formulado pela parte ou por advogado devidamente constituído deverão ser apresentados em até 2 (dois) dias úteis após a publicação da pauta, conforme dispõem os arts. 5º e 14 da referida Instrução Normativa. Os pedidos deverão ser encaminhados para o e-mail 3ccr-sessoes@mpf.mp.br

1)Procedimento:1.14.002.000301/2019-91 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL
Procurador Oficiante:ANA CAROLINA ALVES ARAUJO ROMAN
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
2)Procedimento:1.25.000.001906/2019-35 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA
Procurador Oficiante:RENITA CUNHA KRAVETZ
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
3)Procedimento:1.34.001.004089/2020-91 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO
Procurador Oficiante:KAREN LOUISE JEANETTE KAHN
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
4)Procedimento:1.17.000.002552/2020-51 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA
Procurador Oficiante:CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
5)Procedimento:1.34.021.000022/2021-21 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUNDIAI-SP
Procurador Oficiante:LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
6)Procedimento:1.11.000.000081/2021-41 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES
Procurador Oficiante:JULIA WANDERLEY VALE CADETE
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
7)Procedimento:1.15.000.000275/2020-17 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ
Procurador Oficiante:ILIA FREIRE FERNANDES BORGES BARBOSA
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
8)Procedimento:1.15.000.000277/2020-14 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ
Procurador Oficiante:ILIA FREIRE FERNANDES BORGES BARBOSA
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
9)Procedimento:1.15.003.000332/2018-13 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
Procurador Oficiante:ANA KARIZIA TAVORA TEIXEIRA NOGUEIRA
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
10)Procedimento:1.22.000.002697/2020-92 - Eletrônico

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS
Procurador Oficiante:LAENE PEVIDOR LANCA
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
11)Procedimento:1.25.007.000265/2020-75 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR
Procurador Oficiante:ADRIANO BARROS FERNANDES
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
12)Procedimento:1.29.012.000104/2020-63 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS
Procurador Oficiante:LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
13)Procedimento:1.29.012.000140/2019-93 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS
Procurador Oficiante:LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
14)Procedimento:1.34.001.004391/2020-40 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO
Procurador Oficiante:PATRICK MONTEMOR FERREIRA
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
15)Procedimento:1.34.015.000191/2016-82
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.J.DO R.PRETO/CATAND
Procurador Oficiante:ELEOVAN CESAR LIMA MASCARENHAS
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS
16)Procedimento:1.00.000.002528/2021-09 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
Procurador Oficiante:
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
17)Procedimento:1.15.000.000283/2020-63 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ
Procurador Oficiante:ILIA FREIRE FERNANDES BORGES BARBOSA
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
18)Procedimento:1.15.000.000287/2020-41 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ
Procurador Oficiante:ILIA FREIRE FERNANDES BORGES BARBOSA
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
19)Procedimento:1.21.000.001702/2019-43 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL
Procurador Oficiante:PEDRO PAULO GRUBITS GONCALVES DE OLIVEIRA
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
20)Procedimento:1.22.026.000088/2020-19 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG
Procurador Oficiante:WESLEY MIRANDA ALVES
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
21)Procedimento:1.30.001.006625/2013-11
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
Procurador Oficiante:JOSE GOMES RIBERTO SCHETTINO
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
22)Procedimento:1.34.001.004382/2020-59 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO
Procurador Oficiante:KAREN LOUISE JEANETTE KAHN
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
23)Procedimento:1.34.021.000148/2020-14 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUNDIAI-SP
Procurador Oficiante:LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
24)Procedimento:1.14.004.000038/2017-58
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B
Procurador Oficiante:CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
25)Procedimento:1.22.000.002004/2020-61 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS
Procurador Oficiante:FERNANDO DE ALMEIDA MARTINS
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
26)Procedimento:1.25.011.000125/2019-02 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARINGA-PR
Procurador Oficiante:
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

27)Procedimento:1.26.000.000908/2018-99 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO
Procurador Oficiante:MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
28)Procedimento:1.28.100.000002/2018-71 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM
Procurador Oficiante:DANIEL FONTENELE SAMPAIO CUNHA
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
29)Procedimento:1.34.003.000591/2017-16
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU/AVARE/BOTUCA
Procurador Oficiante:PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA MACHADO
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
30)Procedimento:1.34.004.000805/2020-31 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP
Procurador Oficiante:AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
31)Procedimento:1.34.009.000133/2019-81 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO
Procurador Oficiante:PATRICK MONTEMOR FERREIRA
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
32)Procedimento:1.22.013.000351/2020-19 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS
Procurador Oficiante:LAENE PEVIDOR LANCA
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
33)Procedimento:1.19.002.000011/2020-02 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
Procurador Oficiante:ANNE CAROLINE AGUIAR ANDRADE NEITZKE
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
34)Procedimento:1.33.000.001846/2020-12 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA
Procurador Oficiante:CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
35)Procedimento:1.27.000.000324/2020-09 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI
Procurador Oficiante:ALEXANDRE ASSUNCAO E SILVA
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
36)Procedimento:1.33.000.001691/2020-14 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA
Procurador Oficiante:CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
37)Procedimento:1.34.009.000333/2018-52 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP
Procurador Oficiante:TITO LIVIO SEABRA
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
38)Procedimento:1.34.029.000143/2015-54
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARATING/CRUZEIRO
Procurador Oficiante:FLAVIA RIGO NOBREGA
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
39)Procedimento:1.20.000.000521/2020-71 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT
Procurador Oficiante:FABRIZIO PREDEBON DA SILVA
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
40)Procedimento:1.29.012.000090/2020-88 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS
Procurador Oficiante:LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
41)Procedimento:1.29.012.000097/2020-08 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS
Procurador Oficiante:LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
42)Procedimento:1.29.016.000091/2020-92 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA-RS
Procurador Oficiante:HENRIQUE FELBER HECK
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
43)Procedimento:1.30.002.000291/2017-88
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
Procurador Oficiante:JOSE GOMES RIBERTO SCHETTINO

Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
44)Procedimento:1.30.015.000586/2020-19 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ
Procurador Oficiante:FABIO BRITO SANCHES
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
45)Procedimento:1.34.001.004734/2020-76 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO
Procurador Oficiante:LUIZ FERNANDO GASPAR COSTA
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
46)Procedimento:1.34.001.005547/2020-18 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
Procurador Oficiante:FABIO MORAES DE ARAGAO
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
47)Procedimento:1.34.004.000257/2020-40 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP
Procurador Oficiante:AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
48)Procedimento:1.34.006.000053/2009-83
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI
Procurador Oficiante:RODRIGO COSTA AZEVEDO
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
49)Procedimento:1.34.006.000258/2020-74 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI
Procurador Oficiante:GUILHERME ROCHA GOPFERT
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
50)Procedimento:1.34.007.000167/2020-29 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/TUPÃ/LINS
Procurador Oficiante:LUIZ ANTONIO PALACIO FILHO
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
51)Procedimento:1.34.014.000208/2020-98 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP
Procurador Oficiante:ANGELO AUGUSTO COSTA
Relator(a):Dr(a) LAFAYETE JOSUE PETTER
52)Procedimento:1.22.003.000670/2017-30 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT
Procurador Oficiante:FREDERICO SIQUEIRA FERREIRA
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
53)Procedimento:1.36.000.000380/2020-26 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS
Procurador Oficiante:FERNANDO ANTONIO DE ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
54)Procedimento:1.17.001.000145/2020-08 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE ITAPEMIRIM-ES
Procurador Oficiante:GABRIEL SILVEIRA DE QUEIROS CAMPOS
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
55)Procedimento:1.18.002.000179/2019-11 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G
Procurador Oficiante:NADIA SIMAS SOUZA
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
56)Procedimento:1.21.004.000215/2019-23 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS
Procurador Oficiante:SARAH TERESA CAVALCANTI DE BRITTO
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
57)Procedimento:1.20.000.000217/2019-90 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO
Procurador Oficiante:DENISE NUNES ROCHA MULLER SLHESSARENKO
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
58)Procedimento:1.21.005.000137/2014-42
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P. PORA/BELA VISTA
Procurador Oficiante:MARCELO JOSE DA SILVA
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
59)Procedimento:1.22.000.003049/2016-77
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS
Procurador Oficiante:ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
60)Procedimento:1.24.000.000501/2020-51 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA

Procurador Oficiante:BRUNO GALVAO PAIVA
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
61)Procedimento:1.25.008.000837/2020-14 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR
Procurador Oficiante:LAURA GONCALVES TESSLER
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
62)Procedimento:1.25.016.000039/2019-41 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR
Procurador Oficiante:DIOGO CASTOR DE MATTOS
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
63)Procedimento:1.29.012.000089/2020-53 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS
Procurador Oficiante:LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
64)Procedimento:1.29.012.000092/2020-77 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS
Procurador Oficiante:LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
65)Procedimento:1.30.006.000007/2018-14
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/TERESÓP
Procurador Oficiante:PAULO SERGIO FERREIRA FILHO
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
66)Procedimento:1.34.004.000870/2020-67 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP
Procurador Oficiante:AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA
67)Procedimento:1.33.005.000116/2020-54 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC
Procurador Oficiante:ERCIAS RODRIGUES DE SOUSA
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
68)Procedimento:1.34.001.004705/2020-12 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO
Procurador Oficiante:KAREN LOUISE JEANETTE KAHN
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
69)Procedimento:1.14.001.000184/2020-17 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA
Procurador Oficiante:
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
70)Procedimento:1.22.009.000287/2018-11 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GOV. VALADARES-MG
Procurador Oficiante:RAMON AMARAL MACHADO GONÇALVES
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
71)Procedimento:1.29.000.002541/2016-74
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL
Procurador Oficiante:SILVANA MOCELLIN
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
72)Procedimento:1.14.007.000188/2020-37 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA
Procurador Oficiante:ROBERTO D OLIVEIRA VIEIRA
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
73)Procedimento:1.15.000.000267/2020-71 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ
Procurador Oficiante:ILIA FREIRE FERNANDES BORGES BARBOSA
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
74)Procedimento:1.21.000.000420/2019-29 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL
Procurador Oficiante:PEDRO PAULO GRUBITS GONCALVES DE OLIVEIRA
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
75)Procedimento:1.25.000.003771/2020-86 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA
Procurador Oficiante:CRISTIANA KOLISKI TAGUCHI
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
76)Procedimento:1.29.012.000093/2020-11 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS
Procurador Oficiante:LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
77)Procedimento:1.29.012.000096/2020-55 - Eletrônico

Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS
Procurador Oficiante:LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
78)Procedimento:1.29.012.000101/2020-20 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS
Procurador Oficiante:LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
79)Procedimento:1.29.012.000102/2020-74 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS
Procurador Oficiante:LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
80)Procedimento:1.31.001.000541/2020-58 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO
Procurador Oficiante:LEONARDO GOMES LINS PASTL
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
81)Procedimento:1.34.021.000039/2017-00
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUNDIAI-SP
Procurador Oficiante:LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
82)Procedimento:1.34.040.000006/2021-18 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP
Procurador Oficiante:
Relator(a):Dr(a) VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
83)Procedimento:1.33.008.000034/2020-80 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE
Procurador Oficiante:ANDREI MATTIUZI BALVEDI
Pedido de vista:Dr(a) WALDIR ALVES
84)Procedimento:1.16.000.001771/2018-36 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL
Procurador Oficiante:PAULO JOSE ROCHA JUNIOR
Pedido de vista:Dr(a) WALDIR ALVES
85)Procedimento:1.17.000.000553/2019-28 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
Procurador Oficiante:
Pedido de vista:Dr(a) WALDIR ALVES
86)Procedimento:1.14.000.001167/2020-07 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA
Procurador Oficiante:EDSON ABDON PEIXOTO FILHO
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
87)Procedimento:1.29.016.000020/2019-56 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA-RS
Procurador Oficiante:HENRIQUE FELBER HECK
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
88)Procedimento:1.34.004.000329/2019-15 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP
Procurador Oficiante:AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
89)Procedimento:1.34.043.000606/2020-67 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP
Procurador Oficiante:DOUGLAS GUILHERME FERNANDES
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
90)Procedimento:1.16.000.000823/2020-71 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL
Procurador Oficiante:PAULO JOSE ROCHA JUNIOR
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
91)Procedimento:1.26.000.004429/2018-41 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO
Procurador Oficiante:ANDREA WALMSLEY SOARES CARNEIRO
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
92)Procedimento:1.26.002.000212/2020-67 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM
Procurador Oficiante:VICTOR MANOEL MARIZ
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
93)Procedimento:1.28.100.000126/2020-71 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORO-RN
Procurador Oficiante:EMANUEL DE MELO FERREIRA
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES

94)Procedimento:1.32.000.000436/2016-13
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA
Procurador Oficiante:OSWALDO POLL COSTA
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
95)Procedimento:1.33.000.001555/2019-91 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA
Procurador Oficiante:CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
96)Procedimento:1.34.001.000944/2021-76 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO
Procurador Oficiante:LUIZ FERNANDO GASPAR COSTA
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
97)Procedimento:1.34.001.003311/2020-39 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO
Procurador Oficiante:KAREN LOUISE JEANETTE KAHN
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
98)Procedimento:1.34.001.006483/2020-64 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO
Procurador Oficiante:KAREN LOUISE JEANETTE KAHN
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
99)Procedimento:1.34.006.000539/2020-27 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI
Procurador Oficiante:GUILHERME ROCHA GOPFERT
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
100)Procedimento:1.34.025.000052/2020-16 - Eletrônico
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SAO JOAO BOA VISTA-SP
Procurador Oficiante:DIEGO FAJARDO MARANHA LEAO DE SOUZA
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES
101)Procedimento:1.35.000.000014/2016-28
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA
Procurador Oficiante:GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO
Relator(a):Dr(a) WALDIR ALVES

5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2020

Às dez horas e quinze minutos do terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, o Colegiado da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, reuniu-se em Sessão Ordinária de Revisão, sob a Coordenação da Subprocuradora-Geral da República Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini. com a presença dos membros titulares Antônio Carlos Fonseca da Silva e José Adonis Callou de Araújo Sá, este por meio virtual. Participaram também, virtualmente, os Procuradores Regionais da República Claudio Dutra Fontella e Uendel Domingues Ugatti, membros suplentes. A Coordenadora trouxe a julgamento os seguintes feitos:

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARNAIBA-PI Nº. DPF/PHB/PI-0191/2017-INQ - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5511 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE COCAL/PI. SUPOSTO RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS SEM O EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO PÚBLICO OCUPADO. EM TESE, CARLOS ROGÉRIO COSTA DO LAGO, PROFISSIONAL DE SAÚDE, TERIA RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE COCAL/PI, O VALOR DE R$ 412.203,29 (QUATROCENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2009 A JULHO DE 2010, A DESPEITO DE MANTER, NO MESMO PERÍODO, VÍNCULO COM O MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA, EM POSSÍVEL ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS PÚBLICOS. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. FATOS APURADOS NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL Nº 3837-27.2017.4.01.4002, NA QUAL FORA PROFERIDA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O MERO DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PELOS MÉDICOS NÃO CONFIGURA CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, POIS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONSENTIU COM CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PARCIAL, DE MODO A ATRAÍ-LOS A PRESTAR OS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COCAL/PI. NÃO CONSTATAÇÃO DE CRIME. A PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA É OBJETO DOS AUTOS Nº JF/PI-0001434- 67.2012.4.01.4000, EM TRÂMITE PERANTE O TRF 1ª REGIÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA Nº. JF/CXS/MA-1005282-85.2020.4.01.3702-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5384 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. MUNICÍPIO DE CODÓ/MA. CONVÊNIOS NºS 048/2005, 006/2006 E 053/2008. CONSTRUÇÃO DE 376 CASAS POPULARES NA MUNICIPALIDADE. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INC. I, DO DL 201/67, CONSISTENTE NA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA MÁXIMA DE DOZE ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZESSEIS ANOS (ART. 109, II, DO CP). INVESTIGADO COM MAIS DE SETENTA ANOS, SITUAÇÃO QUE ACARRETA A REDUÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA METADE, NOS TERMOS DO ART. 115, DO CÓDIGO PENAL. FATOS OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2005 A 2008. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZ DE COMPROVAR A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NOS FATOS INVESTIGADOS, EVENTUALMENTE NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES A SEREM EFETIVADAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 3) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. JF/ES-5019938-32.2020.4.02.5001-*INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5383 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. IPL Nº 0510/2015. VITÓRIA/ES. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES PRATICADAS POR THIAGO ESTEVES DA ROCHA, EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), POR OCASIÃO DA CONCESSÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMOS A DIVERSAS EMPRESAS NA AGÊNCIA DE JUCUTUQUARA, SITUADA EM VITÓRIA/ES. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 313-A E 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. A DESPEITO DAS INVESTIGAÇÕES EMPREENDIDAS, NÃO FORAM ENCONTRADOS INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA, VISTO NÃO TER ATUADO DOLOSAMENTE O AGENTE PÚBLICO.EMBORA SE PUDESSE COGITARA RESPONSABILIZAÇÃO DO INVESTIGADO POR DANO AO ERÁRIO, AINDA QUE AGINDO CULPOSAMENTE (LEI Nº 8.429/92, ART. 11), OBSERVA-SE QUE OS FATOS OCORRERAM ENTRE SETEMBRO DE 2013 E MARÇO DE 2014, MOTIVO PELO QUAL SE RECONHECE QUE A PRETENSÃO PUNITIVA EM AIA RESTA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-MG Nº. JF/MNU-1002106-38.2020.4.01.3819-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5382 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. IPL Nº 1002106-38.2020.4.01.3819. MUNICÍPIO DE SERICITA/MG. MINISTÉRIO DAS CIDADES. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). POSSÍVEL OCORRÊNCIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL, SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA ENTÃO VEREADORA NO MUNICÍPIO DE SERICITA/MG, MARIA DA PAIXÃO GOMES, A QUAL, EM TESE, TERIA EXIGIDO VALORES DE FORMA INDEVIDA PARA QUE INTERESSADOS PUDESSEM SE INSCREVER NO PMCMV. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES A INDICAR QUE A VEREADORA SOLICITOU OU EXIGIU VALORES DE BENEFICIÁRIOS DO PMCMV, PORÉM, À ÉPOCA DOS FATOS, A REPRESENTADA NÃO EXERCIA FUNÇÃO NAS ENTIDADES ORGANIZADORAS RESPONSÁVEIS PELOS EMPREENDIMENTOS. A EVENTUAL EXPLORAÇÃO DO PRESTÍGIO POLÍTICO DO CARGO PARA ANGARIAR CONFIANÇA OU EXIGIR VANTAGENS, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA ESTABELECER VÍNCULO FUNCIONAL COM A UNIÃO OU COM A ENTIDADE ORGANIZADORA PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSENTE A CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NÃO SE VISLUMBRA CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MAS POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA PARTICULARES. PROMOVIDO O DECLÍNIO EM FAVOR DO MP/MG DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE JUSTIFIQUE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO CASO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 18/5ª CCR: TRATANDO-SE DE QUESTÃO RELACIONADA A INTERESSE ESTRITAMENTE MUNICIPAL OU ESTADUAL, NÃO COMPETE AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ADOTAR PROVIDÊNCIAS. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. JF/RR-INQ-0003216-18.2017.4.01.4200 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5380 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. IPL Nº 0285/2016. OPERAÇÃO LIBERTATEM. MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS Nº 66/2010, 224/2010, 231/2010, 152/2009, 145/2011 E 202/2011, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR, COM A APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. EM TESE, OS VALORES RECEBIDOS PELO ENTE TERIAM SIDO REPASSADOS A ALGUMAS EMPRESAS SEM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, QUE SÓ OCORRERIA EM MOMENTO POSTERIOR AO REPASSE, A FIM DE DAR AR DE LEGALIDADE AOS DESVIOS PERPETRADOS. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. AS PROVIDÊNCIAS NÃO FORAM CAPAZES DE DEMONSTRAR A MATERIALIDADE OU A AUTORIA DE QUALQUER CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. APÓS O TRANSCURSO DE NOVE ANOS DA DATA DOS FATOS, A MATERIALIDADE DOS CRIMES INVESTIGADOS NÃO ENCONTRA ROBUSTEZ APTA PARA EMBASAR O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO, EM ÂMBITO PENAL E CÍVEL, DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR: A ANTIGUIDADE DO FATO INVESTIGADO, O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS OU A INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA, ADEQUADAMENTE SOPESADOS NO CASO CONCRETO, JUSTIFICAM O ARQUIVAMENTO DA INVESTIGAÇÃO, SEM PREJUÍZO DE SUA REABERTURA DIANTE DE NOVOS ELEMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. JF/RR-0003214-48.2017.4.01.4200-INQ - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5390 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR. SUPOSTO DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS, BEM COMO DE CRIMES LICITATÓRIOS NO ÂMBITO DOS CONVITES NºS 004/2012 E 026/2012, BEM COM DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 017/2012; 006/2014; 006/2015 E 029/2015. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE DOS DELITOS EM APURAÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CONVITES NºS 004/2012 E 026/2012, TENDO EM VISTA O TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A OITO ANOS DESDE A CONCLUSÃO DOS CERTAMES. QUANTO ÀS DEMAIS LICITAÇÕES, NÃO SE EVIDENCIA ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE CONLUIO ENTRE OS AGENTES PÚBLICOS E AS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DOS REFERIDOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAMPOUCO A EXISTÊNCIA DE DESVIO DO DINHEIRO PÚBLICO OU DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR SERVIDORES. ADEMAIS, NÃO SE VISLUMBRAM OUTRAS DILIGÊNCIAS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA A APURAÇÃO DOS FATOS, UMA VEZ QUE OS REFERIDOS CERTAMES FORAM REALIZADOS NOS ANOS DE 2012 A 2015. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. NO TOCANTE AO ASPECTO CIVIL, O CASO JÁ É OBJETO DE APURAÇÃO NO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.32.000.000203/2018-74. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 7) PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO Nº. TRF3-5006625-42.2020.4.03.0000-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5385 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. RELATÓRIO Nº 201702036 DA CGU. MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. POSSÍVEL PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 DO CÓDIGO PENAL E 89, 90 E 93 DA LEI Nº 8.666/93, CONSISTENTE EM IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, QUE CULMINOU NA CONTRATAÇÃO, DIRETA E EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA CONSER ALIMENTOS LTDA. (PROCESSO Nº 3815/2017 - CONTRATO Nº 39/2017), BEM COMO NA OCORRÊNCIA DE SOBREPREÇO E RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE NO PREGÃO Nº 35/2017, VENCIDO PELA MESMA EMPRESA (PROCESSO Nº 4700/2017 - CONTRATO Nº 84/2017). IDENTIDADE DE PROCEDIMENTO. OBJETO DOS PRESENTES AUTOS JÁ ESTÁ SENDO DEVIDAMENTE INVESTIGADO PELA POLÍCIA FEDERAL DE CAMPINAS/SP, NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 0000330-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

57.2019.4.03.6128. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000481/2020-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5327 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). SUPOSTAS IRREGULARIDADES NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO WALDOMIRO GOMES, EM MANICORÉ/AM. CONTRATO Nº 468/2017. EM TESE, AS OBRAS TERIAM SIDO PARALISADAS POR AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DEVIDOS PELA UNIÃO. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. DOS ELEMENTOS COLHIDOS, RESTOU CONSTATADO QUE SE TRATA DE OBRA COMPLEXA, QUE FOI PARALISADA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E INDICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ENGENHARIA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. AUSENTES INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES QUE DEMANDEM A ATUAÇÃO DO MPF. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000927/2016-10 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5346 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM. TERMO DE COMPROMISSO 262/2012 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. OBRAS DE CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS DA ORLA DO MUNICÍPIO. POSSÍVEL SUPERFATURAMENTO DE ITENS DA PLANILHA QUE TERIAM SIDO EXECUTADOS A MENOR, OU NÃO EXECUTADOS. OBRA 100% EXECUTADA. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA ATESTA COMPATIBILIDADE COM AS MEDIÇÕES APRESENTADAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGULAR, MAS APRESENTA AS IRREGULARIDADES: 1) AUSÊNCIA DE DOCUMENTO RELATIVO À PROPRIEDADE DO IMÓVEL; 2) LICENÇA AMBIENTAL INCOMPATÍVEL COM A LOCALIZAÇÃO DA OBRA E DO TRECHO LICENCIADO; 2) SOBREPREÇO NO VALOR DE R$ 472.511,11 E 4) DÚVIDA SOBRE O PROJETO EFETIVAMENTE EXECUTADO, SE O ORIGINAL OU O PROJETO READEQUADO DA SEINFRA. MEDIDAS ADOTADAS PELO MUNICÍPIO PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES DESCRITAS NOS ITENS 1 E 2. FEITO EM CURSO HÁ MAIS DE 4 ANOS. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA, ATÉ O MOMENTO, DA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAIS DESVIOS. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A ANÁLISE DAS CONTAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO COM SUGESTÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.003367/2020-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5411 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAPRATICADO POR MARA DE AZEVEDO MARTINS, EMPREGADA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). EM TESE, A REPRESENTADA TERIA SE OMITIDO QUANTO À GUARDA DOS VOLUMES PRESENTES NA AGÊNCIA DOS CORREIOS EM 30/06/2017, OCASIÃO EM QUE FOI CONSTATADA DIFERENÇA A MENOR DO CAIXA RETAGUARDA, NO MONTANTE DE R$ 31.037,18 (TRINTA E UM MIL, TRINTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS). DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. ALÉM DE REALIZAR A GUARDA E CONFERÊNCIA DOS VALORES QUE ENTRAVAM E SAIAM DA AGÊNCIA, A ENTÃO FUNCIONÁRIA TAMBÉM CUMULAVA AS FUNÇÕES DE ATENDENTE, GERENTE, TESOUREIRA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE. NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE A EMPREGADA TENHA AGIDO COM DOLO, MÁ-FÉ, DESONESTIDADE OU DESLEALDADE. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE SER NECESSÁRIO ODOLO NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO PARA QUE SE CONFIGURE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.A EBCPROPÔS A AÇÃO JUDICIAL Nº 1016975-20.20204.4.01.3200 EM FACE DA EX-EMPREGADA, OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO ERÁRIO.NÃO SE VISLUMBRAM MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001358/2018-46 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5352 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA/BA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPERMERCADO PANIFICADORA E PAPELARIA T E E, PELO MUNICÍPIO DA SALINAS DA MARGARIDA/BA, NOS ANOS DE 2017 E 2018, COM APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. O MUNICÍPIO, EM TESE, TERIA FIRMADO DIVERSOS CONTRATOS COM A REFERIDA EMPRESA, CUJOS SÓCIOS SERIAM SOGROS DE LORENA FERNANDES PEDREIRA DOS SANTOS, FILHA DO ENTÃO PREFEITO WILSON RIBEIRO PEDREIRA E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. MUITO EMBORA TENHA SIDO CONFIRMADA A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES QUANTO ÀS RELAÇÕES FAMILIARES ENVOLVENDO A ALUDIDA EMPRESA, NÃO FORAM ENCONTRADOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DOS AJUSTES FIRMADOS, QUAIS SEJAM OS CONTRATOS Nº 031-2017, 042-2017 E 063-2017. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 12) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001449/2020-04 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5425 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 13ª REGIÃO (CREF13/BA). SERVIDOR. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PARA EXERCÍCIO NO CARGO DE AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. AIA. PRESCRIÇÃO. VÍNCULO EXISTENTE ENTRE O RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO E O PODER PÚBLICO ENCERRADO EM 2007. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL. MEDIDAS ADOTADAS PELA AUTARQUIA PARA APURAÇÃO DO CASO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001952/2019-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5347 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SERVIDOR. SUPOSTO ACÚMULO DE CARGOS NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (COREN/BA), CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA 5ª REGIÃO (CRESS/BA), CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 13ª REGIÃO (CREF13/BA) E CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 7ª REGIÃO (CRESS/RJ). NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS. VÍNCULOS JUNTO AO COREN/BA E CREFI13/BA EXTINTOS. EXERCÍCIO ATUAL DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO CRESS/BA E PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE LICITAÇÕES JUNTO AO CRESS/RJ. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou

pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 14) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002603/2016-71 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5257 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 122/2009. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL EM FACE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA DE TRANSPORTES. DENÚNCIA REJEITADA EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS POR MEIO DA NARRATIVA ACUSATÓRIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DA DATA DOS FATOS (2009) E 04 ANOS DE INVESTIGAÇÕES. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.004.000245/2020-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5303 – Ementa: ¿DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. COAF. RIF Nº 50060.3.57.4566. EMPRESA D M EVENTOS EIRELI ME. SUPOSTAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O FATURAMENTO ANUAL DECLARADO, NO PERÍODO ENTRE 06/04/2019 E 31/03/2020, SENDO QUE SEUS PRINCIPAIS REMETENTES DE RECURSOS SERIAM ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E QUE A EMPRESA ENVIARIA RECURSOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS SEM JUSTIFICATIVA APARENTE. MATÉRIA QUE REFOGE À ATRIBUIÇÃO DO MPF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE CRIMES EM DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO, DE SUAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. RELATÓRIO DE PESQUISA APRESENTADO PELA ASSPA REVELA QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS REPASSES DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS NO CASO, TAMPOUCO FORAM ENCONTRADOS VÍNCULOS ENTRE A SÓCIA DA EMPRESA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO AO MP/BA. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA Nº. 1.14.006.000269/2018-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5214 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CGU. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 37005. PREGÕES PRESENCIAIS Nº 019/2012, 020/2012 E 022/2012. POSSÍVEL RESTRIÇÃO À COMPETIVIDADE. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. E BASE MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. INQUÉRITO POLICIAL N º 0064/2015 (PRM-PAF- BA-00007145/2018) EM ANDAMENTO. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA Nº. 1.14.015.000115/2018-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5362 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECLÍNIO PARCIAL DE ATRIBUIÇÃO. MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS/BA. SUPOSTA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE SEM CONCURSO PÚBLICO. POSSÍVEL APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) POR MEIO DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRANHO À EDUCAÇÃO COM TAIS RECURSOS. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. QUANTO À CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE SEM CONCURSO PÚBLICO, O CERNE DA QUESTÃO CONSISTE NO DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. QUANTO A ESSE PONTO, FOI PROMOVIDO DECLÍNIO PARCIAL DE ATRIBUIÇÃO AO MP/BA, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ INTERESSE FEDERAL ENVOLVIDO OU PREJUÍZO A SERVIÇO OU BENS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 18/5ª CCR: TRATANDO-SE DE QUESTÃO RELACIONADA A INTERESSE ESTRITAMENTE MUNICIPAL OU ESTADUAL, NÃO COMPETE AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ADOTAR PROVIDÊNCIAS. NÃO CONSTATADO PAGAMENTO DE PESSOAL ESTRANHO À EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB. QUANTO A ESSE PONTO, FOI PROMOVIDO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, DADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 18) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA Nº. 1.14.015.000189/2017-87 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5165 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA/BA. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JP SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTUAL DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. SUPOSTA MALVERSAÇÃO CONSUBSTANCIADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE, EM TESE, NÃO TERIAM SIDO UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO SOBRE OS MESMOS FATOS. INQUÉRITO POLICIAL Nº 2020.0036756-DPF/BRA/BA. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.002502/2020-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5495 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES. PROGRAMA FINISA. SUPOSTO PREJUÍZO AO ERÁRIO TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA EDILIDADE TERIA CONTRATADO A EMPRESA TEFAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COM VALORES SUPERFATURADOS, UTILIZANDO RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. QUESTÃO QUE REFOGE A ATRIBUIÇÃO DO MPF. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO AO PATRIMÔNIO FEDERAL. QUANTO AOS INTERESSES DA CEF, O QUE SE EXIGE É A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FINANCIAMENTO NA FINALIDADE CONTRATADA, BEM ASSIM A ADIMPLÊNCIA DO TOMADOR DO CRÉDITO, O QUE SE VERIFICA NA PRESENTE HIPÓTESE, CONSOANTE ATESTADO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NO TOCANTE A EVENTUAIS SUPERFATURAMENTOS E FRAUDES EM LICITAÇÕES, SE OCORRENTES, ATINGIRÃO EXCLUSIVAMENTE O PATRIMÔNIO MUNICIPAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO AO MP ESTADUAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 20)

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000458/2020-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5450 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE JUSSARA/GO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. POSSÍVEL CONLUIO COM EMPRESA DENOMINADA AUTO PEÇAS E MECÂNICA JUSSARA LTDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ANÁLISE CONCLUSIVA DA DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL DEMONSTRA QUE 97,18% DAS MERCADORIAS DE SAÍDA ANALISADAS TIVERAM NOTAS FISCAIS DE ENTRADA CORRESPONDENTES, O RESTANTE CONTINHA IRREGULARIDADES COM VALORES IRRELEVANTES, O QUE ELIDE A POSSIBILIDADE DE VENDA FANTASMA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 21) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000331/2018-87 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5465 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CERES/GO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). SUPOSTAS IRREGULARIDADES ENVOLVENDO CÍVIA SOUSA DE OLIVEIRA LEAL, QUE, SUPOSTAMENTE, ENQUANTO FUNCIONÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), TERIA EXECUTADO TRANSAÇÕES SUSPEITAS CONTRA CLIENTES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, MODIFICANDO AS SENHAS DE CONTAS BANCÁRIAS E REALIZANDO SAQUES DE VALORES NELAS DEPOSITADOS, GERANDO AO ERÁRIO UM PREJUÍZO APURADO EM R$ 15.896,02 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS). DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. A REPRESENTADA FOI DENUNCIADA COMO INCURSA NAS PENAS DO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL E RESPONDE PELO CRIME DE PECULATO PERANTE O JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE URUAÇU/GO (AUTOS Nº 1968- 02.2016.4.01.3505 E Nº 0002211-09.2017.4.01.3505). EM SEDE ADMINISTRATIVA, CIVIA SOUSA DE OLIVEIRA LEAL FOI APENADA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR JUSTA CAUSA E IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, CORRESPONDENTE AO VALOR DO DANO. BAIXA REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. ORIENTAÇÃO Nº 3/5ª CCR: O COMBATE À CORRUPÇÃO PRIVILEGIARÁ OS CASOS EM QUE O PREJUÍZO AO ERÁRIO OU O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE, SEJA SUPERIOR A VINTE MIL REAIS, TENDO EM VISTA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA UTILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000476/2019-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5356 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS POR JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO E PELA PESSOA JURÍDICA DROGARIA CALDEIRA ARAÚJO LTDA ME, NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. EM TESE, AS REPRESENTADAS TERIAM DEIXADO DE APRESENTAR NOTAS FISCAIS, CUPONS FISCAIS E RECEITAS MÉDICAS, CONFORME AS NORMAS DE REGÊNCIA DO PROGRAMA. CONTAS JULGADAS IRREGULARES, CONFORME O ACÓRDÃO Nº 930/2019/TCU-SEGUNDA CÂMARA. CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DAS QUANTIAS REFERENTES AOS MEDICAMENTOS INDEVIDAMENTE DISPENSADOS E MULTAS CORRESPONDENTES AO MONTANTE DE R$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS). DILIGÊNCIAS EFETIVADAS PARA RECUPERAÇÃO DO DÉBITO APURADO. FATOS OCORRIDOS ENTRE OS DIAS 28/02/2014 E 02/04/2015. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM AIA. EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DOS FATOS NA SEARA CRIMINAL, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DE FATO TÍPICO PENAL NA ESPÉCIE, MORMENTE EM RELAÇÃO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA DA INVESTIGADA PENALMENTE IMPUTÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000729/2019-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5164 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS/GO. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DO PNHR, VINCULADAS AO PROJETO DE ASSENTAMENTO GERALDO GARCIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS/GO. OS VALORES TRANSFERIDOS, EM TESE, TERIAM SIDO APLICADOS IRREGULARMENTE. CONFORME A REPRESENTAÇÃO, FORAM PAGOS ITENS NÃO ENTREGUES, HOUVE FALTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E/OU APLICAÇÃO DE MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E CISTERNAS. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. SEGUNDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), AS UNIDADES HABITACIONAIS FORAM VISTORIADAS E ENTREGUES DE ACORDO COM O CONTRATO, NÃO SENDO REGISTRADA QUALQUER QUEIXA DOS BENEFICIÁRIOS. APENAS O REPRESENTANTE, JÂNIO BRUNO ALVES FERNANDES, SE NEGOU A CONSTRUIR A CISTERNA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, O QUE LEVOU AO DISTRATO CONTRATUAL COM A CEF, COM GLOSA DOS VALORES E RETORNO DOS RECURSOS AO ERÁRIO FEDERAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/JATAÍ-GO Nº. 1.18.003.000192/2018-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5498 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CGU. RELATÓRIO Nº 201701180. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE). MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO. IRREGULARIDADES DECORRENTES DE DEFICIÊNCIA DE GESTÃO. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 1.19.000.001422/2020-27 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5310 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). ANO DE 2011. MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. 1. SUPOSTA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. QUESTÃO JUDICIALIZAÇÃO: AÇÕES CIVIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0106847-91.2015.4.01.3700 (3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO) E Nº 0005295- 15.2017.4.01.3700 (6ªVARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO). AÇÃO PENAL Nº 1004011-18.2018.4.01.3700 (2ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO). 2. EVENTUAIS IRREGULARIDADES APONTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A) DIVERGÊNCIAS ENTRE O SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E O SALDO APURADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2010; B) AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA; C) DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA REALIZADA INDICADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E A DESPESA CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA. AIA. PRESCRIÇÃO. TÉRMINO DO MANDATO EM 2012. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CONFIGURAREM A PRÁTICA DE ILÍCITO

PENAL. LONGO LAPSO TEMPORAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. AGU OFICIADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 1.19.000.002596/2019-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5458 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA. NÃO IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II). RECURSOS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SERVIÇO HABILITADO. REPASSE FINANCEIRO DE CUSTEIO MENSAL INCORPORADO AO LIMITE FINANCEIRO ANUAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001235/2019-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5365 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC/MT). SUPOSTAS FRAUDES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS (MONTAGEM DE PROPOSTA COMERCIAL DE EMPRESAS QUE NEM ESTAVAM PARTICIPANDO DO CERTAME). DECLÍNIO AO MP/AM PROMOVIDO SOB O ARGUMENTO DE NÃO SER O SESC ÓRGÃO OU INSTITUIÇÃO SUJEITO À FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DE QUE O STF AINDA VEM DANDO APLICABILIDADE À SUA SÚMULA 516. A DESPEITO DO QUE INFORMA O REFERIDO ENUNCIADO E DE HAVER PRECEDENTES DESTA 5ª CCR EM SENTIDO CONTRÁRIO, ESTE COLEGIADO VEM FIRMANDO ENTENDIMENTO PELA ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA TRATAR DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO ÂMBITO DAS ENTIDADES DO SISTEMA S. POR FORÇA DA EQUIPARAÇÃO LEGALMENTE ESTATUÍDA, TAIS ENTIDADES NÃO PODERIAM SENÃO SE SUJEITAREM À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, VISTO QUE SUAS VERBAS SÃO HAURIDAS A PARTIR DE CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL FIXADAS PELA UNIÃO, RECOLHIDAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) E SUBMETEM-SE, VIA MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO, COM REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. 1. Trata-se de declínio de atribuição promovido por membro oficiante na Procuradoria da República em Mato Grosso, em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 2. O presente Inquérito Civil foi instaurado a partir de cópia do Acórdão 13383/2019-TCU-Primeira Câmara, para apurar supostas fraudes em processos licitatórios realizados no âmbito do Serviço Social do Comércio (SESC/MT) (montagem de proposta comercial de empresas que nem estavam participando do certame). 3. O Procurador da República atuante sustenta que o SESC não é órgão ou instituição sujeito à fiscalização do Ministério Público Federal e que o STF ainda vem dando aplicabilidade à sua súmula 516, citando para tanto, precedentes jurisprudenciais. 4. Remessa dos autos à 5ª CCR para exercício de sua atribuição revisional. 5. Não assiste razão ao membro oficiante. 6. A despeito do que informa o enunciado da súmula nº 516/STF e de haver precedentes desta 5ª CCR em sentido contrário, este colegiado vem firmando entendimento pela atribuição do Ministério Público Federal para tratar de eventuais irregularidades ocorridas no âmbito das entidades do Sistema S. Isto porque, por força da equiparação legalmente estatuída, tais entidades não poderiam senão se sujeitarem à competência da Justiça Federal, visto que suas verbas são hauridas a partir de contribuição parafiscal fixada pela União, recolhidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e submetem-se, via mandamento constitucional, à fiscalização do Tribunal de Contas da União. 7. Neste sentido, citam-se decisões nos seguintes procedimentos: 1.31.000.000924/2019-01, 1.14.000.002911/2018-68, 1.26.000.000056/2013-25, 1.33.000.001864/2013-75, 1.19.000.000164/2013-32. 8. Ainda, no mesmo sentido, destaca-se posicionamento defendido pela Procuradoria-Geral da República na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 396/GO), proposta pela Confederação Nacional do Transporte - CNT, datado de 07.08.2019. 9. Dessa forma, dissentindo das razões apontadas pela ilustre Procuradora da República oficiante, voto no sentido de que se reconheça a atribuição do Ministério Público Federal para proceder aos atos apuratórios., respeitada à independência funcional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS Nº. 1.21.001.000331/2018-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5194 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. CONTRATO Nº 24/2018 FIRMADO COM A EMPRESA BRAVOCAST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO DA METRAGEM DO SERVIÇO EXECUTADO E SUPERFATURAMENTO DE INSUMOS. INQUÉRITO POLICIAL Nº º 0156/2019 - DPF/DRS/MS INSTAURADO. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. PERÍCIA TÉCNICA CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM COMPROVAR AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATIVA IDÔNEA QUE POSSA APONTAR DE FORMA SEGURA OS FATOS NARRADOS NA REPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 29) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS Nº. 1.21.001.000335/2019-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5294 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS (FUNSAUD). PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 075/2019. OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE URGÊNCIA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S. M. ORTOTRAUMA DOURADOS LTDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. SUFICIÊNCIA DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA FUNSAUD. REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO NO MERCADO. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (E NÃO DE PESSOA FÍSICA) VISANDO GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE EQUIPE MÉDICA NECESSÁRIA PARA EXECUTAR UM SERVIÇO DE EXCELÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000420/2020-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5359 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BETIM/MG. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). POSSÍVEIS ILICITUDES NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019, DESTINADO A CREDENCIAR AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO EMPRESARIAL COM O INTUITO DE FRAUDAR A CONCORRÊNCIA DO CHAMAMENTO PÚBLICO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO CERTAME. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. AINDA QUE OS INTERESSADOS TENHAM APRESENTADO DOCUMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS DO EDITAL, É LEGÍTIMA A CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO, PROCEDIMENTO QUE FOI ADOTADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SEM INCORRER EM OFENSA AO CARÁTER COMPETITIVO.AS

DIRETORIAS DAS EMPRESAS REPRESENTADAS NÃO SÃO COMPOSTAS PELAS MESMAS PESSOAS E NÃO HÁ NENHUM INDÍCIO DE INGERÊNCIA DE UMA SOBRE AS OUTRAS OU VICE-VERSA, O QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DO ALUDIDO CONGLOMERADO EMPRESARIAL. EM QUE PESE O APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES E REALIZAÇÃO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS, NÃO FOI DETECTADA NENHUMA ILICITUDE NA SEARA CÍVEL OU CRIMINAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IPATINGA-MG Nº. 1.22.010.000031/2020-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 4248 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONDUTA DE EX-EMPREGADO PÚBLICO, DECORRENTE DA DIFERENÇA A MENOR DO NUMERÁRIO SOB SUA GUARDA NA IMPORTÂNCIA DE R$7.993,79, DETECTADA NO CAIXA DE ATENDIMENTO DA AGÊNCIA DE PERIQUITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAD INSTAURADO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA E IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PECUNIÁRIA. CONDUTA DE BAIXO POTENCIAL OFENSIVO (R$7.993,79). INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 3 DA 5ª CCR. PROVIDÊNCIAS RESSARCITÓRIAS JÁ ADOTADAS PELOS CORREIOS. INQUÉRITO POLICIAL REQUISITADO À POLÍCIA FEDERAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 32) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS-MG Nº. 1.22.011.000154/2019-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5339 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP 53123.011278/2018-10. SUPOSTA DIFERENÇA DE NUMERÁRIO NO VALOR DE R$ 58.610,09 CONSTATADA NA AGÊNCIA DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES/MG. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A DIFERENÇA APURADA TENHA SIDO GERADA EM FUNÇÃO DE APROPRIAÇÃO DO FUNCIONÁRIO OU DE OUTRA CONDUTA DOLOSA A ELE ATRIBUÍDA. CONSTATAÇÃO DE INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO DE CONDUTAS ÍMPROBAS E/OU CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA PUNIÇÃO DE DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA E ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À RECOMPOSIÇÃO DO DANO AO ERÁRIO, HAJA VISTA QUE A ECT JÁ AJUIZOU AÇÃO DE COBRANÇA EM DESFAVOR DO EX-EMPREGADO, DISTRIBUÍDA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE DIAMANTINA/MG SOB O Nº 0010449-83.2019.5.03.0085. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG Nº. 1.22.023.000088/2020-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5466 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. FEITO INSTAURADO DIANTE DE RECOMENDAÇÃO DO GABINETE INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO À EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, PARA ACOMPANHAMENTO E APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DAS VERBAS FEDERAIS DIRECIONADAS AO COMBATE DO COVID-19 NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS SOB ATRIBUIÇÃO DA PRM-TEÓFILO OTONI/MG. PROMOVIDO O ARQUIVAMENTO DO FEITO, SOB OS ARGUMENTOS DE QUE OS AUTOS POSSUEM OBJETO GENÉRICO E EXCESSIVAMENTE AMPLO, QUE IMPOSSIBILITA ATUAÇÃO RESOLUTIVA DO MPF, SENDO MAIS RAZOÁVEL QUE EVENTUAIS NOTÍCIAS DE IRREGULARIDADES SEJAM TRATADAS DE FORMA AUTÔNOMA, CADA UMA EM SEU PRÓPRIO PROCEDIMENTO. A TÍTULO DE EXEMPLO, TRAMITAM NA PRM-TEÓFILO OTONI/MG A NF Nº 1.22.023.000267/2020-78 E O IPL Nº 1002597-54.2020.4.01.3816, QUE APURAM IRREGULARIDADES ESPECÍFICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS POR MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A CIRCUNSCRIÇÃO DESTA PRM PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 34) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001311/2019-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5515 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. SUPOSTA FRAUDE EM LICITAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE FORAM ENCONTRADOS CADERNOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. QUE ESTARIAM, EM TESE, COM ASPECTO DE "MONTAGEM". CONVITE N° 15.010/2013. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. DO RIO SÃO VICENTE, ILHA DA CONCEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. O TCM IDENTIFICOU APENAS IRREGULARIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO INVESTIGADO. CONSTATAÇÃO POR AMOSTRAGEM QUE OS DOCUMENTOS APREENDIDOS ERAM IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES. LINHA INVESTIGATÓRIA PREJUDICADA PELO DECURSO DO TEMPO. FATOS OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2013 A 2015. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001522/2019-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5493 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. SUPOSTA FRAUDE EM LICITAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE FORAM ENCONTRADOS CADERNOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. QUE ESTARIAM, EM TESE, COM ASPECTO DE "MONTAGEM". PREGÃO PRESENCIAL Nº 144.010/2014. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. TCM IDENTIFICOU APENAS IRREGULARIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADO NO PERÍODO INVESTIGADO. CONSTATAÇÃO POR AMOSTRAGEM QUE OS DOCUMENTOS APREENDIDOS ERAM IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES. LINHA INVESTIGATÓRIA PREJUDICADA PELO DECURSO DO TEMPO. FATOS OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2013 A 2015. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 36) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB Nº. 1.24.001.000007/2018-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5302 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ARARA/PB. SUPOSTA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO ENTÃO GESTOR E CONFIRMADA PELA ATUAL GESTÃO REVELAM QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI DEVIDAMENTE ENTREGUE À PREFEITURA E QUE A OMISSÃO AINDA OBSERVADA NA PLATAFORMA DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) SE DEVE A PROBLEMAS TÉCNICOS QUE JÁ ESTÃO SENDO SOLUCIONADOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 37) PROCURADORIA DA REPÚBLICA

NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000177/2018-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5393 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. CONVÊNIO TC/PAC 0214/2009 (SIAFI Nº 657539) FIRMADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE CARACTERIZAR O CARÁTER FRAUDULENTO DA LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVA. EXECUÇÃO DE 69,5% DA OBRA. DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. PENDÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO DE R$ 10.460,67. CONDUTA DE BAIXA REPERCUSSÃO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 3/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 38) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.001798/2019-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5479 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFP). SUPOSTO RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA ESTARIA AO MESMO TEMPO LABORANDO COMO CUIDADORA DE IDOSOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO LOCAL NO QUAL SUPOSTAMENTE A INVESTIGADA ESTARIA TRABALHANDO. AO SER OPORTUNIZADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES ADICIONAIS, A NOTICIANTE MANTEVE-SE INERTE. DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELA UFPR INDICA A REGULARIDADE DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA. FALTA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS SUFICIENTES PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.003517/2017-82 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5219 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (ANP). CONSÓRCIO MALHAS NORDESTE SUDESTE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO, SEM LICITAÇÃO, DA EMPRESA TOYO ENGINEERING CORPORATION PARA CONSTRUÇÃO DO GASODUTO CAMPINAS-RIO E SUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE EM DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA PELA PETROBRAS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. CONFORME ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), NÃO HOUVE IRREGULARIDADE NA AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, POSICIONAMENTO QUE FOI CORROBORADO PELO PARECER Nº 284/2013 DA ASSESSORIA PERICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO HÁ INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. OS FATOS RELACIONADOS À DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO GASODUTO FORAM SUBMETIDOS AO JUDICIÁRIO, QUE SOLUCIONOU A LIDE E PERMITIU A CONSTRUÇÃO DE PARCELA DAS OBRAS DO GASODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS ILÍCITOS RELACIONADOS NA REPRESENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.013.000007/2019-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5197 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. TCU. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL TC 001.554/2014-0. FNDE/MEC. MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ/PR. SUPOSTA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS LIBERADOS MEDIANTE O CONVÊNIO Nº 668/1995 (SIAFI 133044), FIRMADO COM A EXTINTA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE/FAE. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ALCANÇADA PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 23, I, DA LEI 8429/92. TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO DO ENTÃO PREFEITO EM 2004. CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INC. VII, DO DL Nº 201/67. PENA MÁXIMA ESTABELECIDA DE TRÊS ANOS DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS (ART. 109, IV, DO CP). FATOS OCORRIDOS EM 1995. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DISPENSADAS AS MEDIDAS VISANDO AO RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO, EM ATENÇÃO AO ENUNCIADO Nº 8 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 41) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.002400/2020-40 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5220 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DO RECIFE-PE. NOTÍCIA DE AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE DADOS DIÁRIOS DE INTERNAMENTOS NOS LEITOS VINCULADOS AO PLANO DE CONTINGÊNCIA, EM PREJUÍZO AO NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO SOCIAL E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELA 1ª CCR. IRREGULARIDADES SANADAS. A PREFEITURA PASSOU A DIVULGAR DIARIAMENTE, NO SEU ENDEREÇO ELETRÔNICO, OS DADOS REFERENTES AOS LEITOS MUNICIPAIS DE UTI E ENFERMARIA PARA PACIENTES COM COVID-19, DISCRIMINANDO OS QUE ESTÃO EM FUNCIONAMENTO E OCUPADOS. CONSTATAÇÃO DE QUE A OMISSÃO INICIAL SE DEU PELA DIFICULDADE DE APROPRIAÇÃO DA INFORMAÇÃO PELA POPULAÇÃO, OPTANDO-SE POR CONCENTRAR OS DADOS NO PORTAL ELETRÔNICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A FIM DE EVITAR INTERPRETAÇÕES PREJUDICIAIS EM AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000361/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5454 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA COMBATE A EPIDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). NÃO COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "COSTA ASSISTENCIAL LTDA"PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS PARA OS HOSPITAIS INTERESTADUAIS, CONFORME PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. O QUE HOUVE FOI QUE OS VEÍCULOS DO GOVERNO DO ESTADO FORAM CEDIDOS A FIM DE PROMOVER A AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLÍCIA MILITAR E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESSENCIAIS E DIRETAS NO COMBATE E CONSCIENTIZAÇÃO DO CIDADÃO NO CONTROLE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000514/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5461 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 21ª REGIÃO. EVENTUAL FALTA DE TRANSPARÊNCIA .

IRREGULARIDADE SANADA. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ATUALIZADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000595/2019-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5076 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FNDE. MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PNATE/2009, CONSISTENTE NA FALTA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVA À LEGITIMIDADE DA PESSOA QUE TERIA APOSTO SUA ASSINATURA NO PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO NO DESRESPEITO À FORMALIDADE EXIGIDA PELO FNDE, NÃO SENDO APONTADOS, OUTROSSIM, INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DA VERBA PÚBLICA TRANSFERIDA. O SIMPLES NÃO FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO BUSCADA PELO FNDE NÃO CARACTERIZA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NEM IMPLICA EM DESVIO OU APROPRIAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS À MUNICIPALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN Nº. 1.28.200.000179/2018-40 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5239 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN. VENDA DESAUTORIZADA DE ÁGUA DOS POÇOS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) LOCALIZADOS NO PERÍMETRO IRRIGADO SABUGI. VISITA IN LOCU. IRREGULARIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN Nº. 1.28.300.000002/2020-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5413 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN. MINISTÉRIO DAS CIDADES. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV), NO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN. SUPOSTO RECEBIMENTO INDEVIDO DE IMÓVEL SEM, NO ENTANTO, PREENCHER OS REQUISITOS MÍNIMOS. A BENEFICIÁRIA DULCIMARCIA PINHEIRO FERNANDES, EM TESE, RESIDIRIA EM NATAL/RN, MESMO APÓS O RECEBIMENTO DO IMÓVEL NO ÂMBITO DO REFERIDO PROGRAMA HABITACIONAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. CONSTATADA A CONCRETA E ATUAL MORADIA DA INVESTIGADA NO IMÓVEL ANGARIADO. AS INFORMAÇÕES VOLTADAS À POSSÍVEL INCOMPATIBILIDADE DA RENDA FAMILIAR COM OS REQUISITOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NÃO FORAM CONFIRMADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES RELATADAS NA REPRESENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000750/2019-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5166 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS). SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PELO DOCENTE RENATO SOIBELMANN PROCIANOY, LOTADO NA FACULDADE DE MEDICINA (FAMED) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS). DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. FATOS INVESTIGADOS NO ÂMBITO DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 5003472- 82.2018.4.04.7100. FOI CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. FIRMADO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE REPRESENTADO, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, OBJETIVANDO A COMPOSIÇÃO NAS ESFERAS CRIMINAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA, COM O RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO E PAGAMENTO DE MULTA CIVIL. INSTAURADO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.29.000.003381/2020-67 PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, NO QUAL ESTÃO/SERÃO JUNTADOS OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.001.000124/2016-66 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 49) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001899/2020-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5300 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CONFEF). LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 01/202. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO OBJETO DO CERTAME E SUPOSTA FALTA DE SUA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO REFERIDO CONSELHO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. LICITAÇÃO SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA, QUE IMPEDIU O COMPARECIMENTO DE INTERESSADOS DE OUTRAS LOCALIDADES À RESPECTIVA SESSÃO PÚBLICA. GASTOS E DESPESAS DO CONSELHO SÃO CONTROLADOS PELA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS E ENVIADAS AO TCU, ALÉM DE SEREM DISPONIBILIZADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CONFEF. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003763/2019-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5322 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CP), CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP), BEM COMO DOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 90 E 96 DA LEI Nº 8.666/93. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM TRÂMITE PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS AS INVESTIGAÇÕES LEVADAS A EFEITO NA SEARA CRIMINAL. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.30.001.001783/2019-62, A FIM DE QUE SEJAM ACOMPANHADAS AS INVESTIGAÇÕES CONDUZIDAS PELO MPM E ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, CASO OS FATOS EVIDENCIEM ESSA NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 51) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.005345/2015-40 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5215 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. COMANDO MILITAR DA 1ª REGIÃO. PREGÃO Nº 016/2008. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO CONTRATO Nº 02/2009 CELEBRADO COM A EMPRESA TOESA SERVICE LTDA. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA MÉDICA DOMICILIAR E ACONSELHAMENTO POR TELEFONE. ANO DE

2008. AÇÃO PENAL MILITAR Nº 205-57.2015.7.01.0301 SENTENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ABSOVIÇÃO DOS RÉUS. AIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO APURADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.006.000263/2018-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5311 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS/RJ. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANO DE 2010. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTAS PRESTADAS E APROVADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 53) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000103/2018-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5363 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC). EVENTUAIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTES DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO PROJETO LICITADO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIO MATHIAS, COM A FINALIDADE DE LIBERAÇÃO DE VERBAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES POR ESTA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL AO PROJETO QUE SE SAGROU VENCEDOR NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. INSTAURADO O INQUÉRITO POLICIAL Nº 5017411-20.2018.404.7201, VISANDO À APURAÇÃO CRIMINAL DOS FATOS NOTICIADOS. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE QUE OS FATOS QUE MOTIVARAM A SUA INSTAURAÇÃO NÃO SE CONFIRMARAM, O QUE FOI DEFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE. PROMOVIDO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO INQUÉRITO CIVIL, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI CONSTATADA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL VENTILADA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 54) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000207/2019-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5153 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CRIMINAL (PIC). MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ/SC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). SUPOSTA APROPRIAÇÃO DE VALORES POR PARTE DE FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS EM CAMBORIÚ/SC, POR MEIO DE HIPOTÉTICA COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA PARA IMPRESSÃO DE CARTÃO DE CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF). DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. INSTAURADOS, NO ÂMBITO DOS CORREIOS, OS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES Nº 53157.020638/2019-68, 53157.020639/2019-11 E 53157.020637/2019-13. FORAM CELEBRADOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) COM OS REPRESENTADOS. NÃO CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, MÁ-FÉ NA CONDUTA DOS EMPREGADOS, PRÁTICA CRIMINOSA OU ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, VISTO QUE OS AGENTES PÚBLICOS NÃO SE APROPRIARAM DOS RECURSOS, QUE ERAM DESTINADOS DIRETAMENTE AO CAIXA DA AGÊNCIA DOS CORREIOS. A DESPEITO DA CONDUTA EM ANÁLISE ESTAR EM DESACORDO COM AS PRÁTICAS COMERCIAIS DOS CORREI

NÃO HÁ ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDIQUEM DOLO OU MÁ-FÉ POR PARTE DOS SERVIDORES. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE UMA DAS DENUNCIADAS VENDIA AOS CLIENTES DOS CORREIOS ENVELOPES DE PAPEL PARDO AO CUSTO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) A UNIDADE, SEM QUE ESTIVESSE CADASTRADO NO SISTEMA DOS CORREIOS PARA COMERCIALIZAÇÃO, DE MODO A SUGERIR QUE OS SERVIDORES EM QUESTÃO SE APROPRIAVAM DO NUMERÁRIO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO RECURSO. ARQUIVAMENTO MANTIDO PELO MEMBRO OFICIANTE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.003762/2020-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 56) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.004894/2016-39 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.007212/2020-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5321 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MINISTÉRIO DA CULTURA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA CANTILENA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. TOMADA DE CONTAS Nº 005.974/2019-4 (ACÓRDÃO Nº 9347/2020/TCU - PRIMEIRA CÂMARA). PROJETO PRONAC Nº 10-10633. REALIZAÇÃO DE 220 CONCERTOS DE MÚSICA ERUDITA E INSTRUMENTAL, BEM COMO PALESTRA SOBRE A HISTÓRIA DA MÚSICA, EM 22 CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO. POSSÍVEL OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. EVENTUAL AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRESCRITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 23, INCISO III, DA LEI 8.429/92. PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCERRADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME. ADOÇÃO DE MEDIDAS RESSARCITÓRIAS DISPENSADAS EM FACE DA EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCU (ENUNCIADO 8/5ª CCR). HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 58) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.004.000070/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5052 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AGÊNCIA CURUÇÁ/SP. INSTAURAÇÃO A PARTIR DE CÓPIA DO IP Nº 0003326-34.2017.4.03.618. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS INDEVIDAS DE CONTAS DE DIVERSOS CORRENTISTAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM FAVOR DE CONTAS TITULARIZADAS PELA EMPRESA BRUNA G SALGADO UTILIDADES ME E S&A ÓPTICA CIENTÍFICA LTDA. PREJUÍZO NO VALOR DE R$ 593.933,55. INQUÉRITO ADMINISTRTIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE APONTAR QUAIS FUNCIONÁRIOS EFETUARAM AS OPERAÇÕES. SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE SENHAS ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E RESPONSABILIDADE CIVIL SUBSIDIÁRIA ATINENTES AOS VALORES SUBTRAÍDOS EM FACE DOS EMPREGADOS LAERTE DOS SANTOS E THIAGO DE OLIVEIRA MENDONÇA, EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DO CARGO DE GERENTE GERAL À ÉPOCA DO FATO E DETENTOR DA SENHA PELA QUAL FORAM EXECUTADAS AS OPERAÇÕES.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 59) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP Nº. 1.34.017.000071/2019-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5469 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DO PREFEITO DE

ITÁPOLIS/SP, EDMIR ANTÔNIO GONÇALVES, QUE, EM TESE, TERIA PERMITIDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA JULIETA LYRA, SOB INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES. POSSÍVEL PRÁTICA DE DELITO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 201/67, ALÉM DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME O ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. FOI INSTAURADO NO ÂMBITO DO TRF 3ª REGIÃO O PROCEDIMENTO Nº 5029371-35.2019.4.03.0000, ARQUIVADO SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE PRÁTICA DE CRIME DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DO PREFEITO DE ITÁPOLIS, JÁ QUE O EMPRÉSTIMO FOI CONTRAÍDO PELA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, ENTIDADE PRIVADA, E QUE, APESAR DE ESTAR SOB INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO, NÃO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO DE FORMA REGULAR, COM A DEVIDA ANUÊNCIA DO GESTOR MUNICIPAL DO SUS, NO CASO, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NÃO OCASIONOU PREJUÍZO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 60) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRETOS-SP Nº. 1.34.035.000084/2020-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5426 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE COLINA/SP. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA PRINCIPAL E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, SITO A AV. ANTENOR JUNQUEIRA FRANCO, AV. PIO DE MELLO NOGUEIRA E RUA HENRIQUE PARO. SUPOSTA FRAUDE NA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. VERBAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 61) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.001027/2020-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5125 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE. FEITO INSTAURADO COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS GASTOS PÚBLICOS NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. EXPEDIU-SE RECOMENDAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL, QUE INSTOU A PREFEITURA A SANAR AS IRREGULARIDADES CONTIDAS EM SEU PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME APONTADO NA AVALIAÇÃO DO FÓRUM DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE SERGIPE (FOCCO/SE). O MUNICÍPIO PRONTAMENTE SE COMPROMETEU A SANAR AS INCORREÇÕES NO PRAZO ESTIPULADO, BEM COMO APONTOU AS PROVIDÊNCIAS JÁ ADOTADAS. O TCE/SE IMPLEMENTOU FIRME TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DOS PORTAIS DAS PREFEITURAS SERGIPANAS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECOMENDAÇÃO ACATADA. DESNECESSÁRIA A CONTINUIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRECEDENTES DA 5ª CCR: 1.35.000.001018/2016-23 E 1.35.000.001042/2016-6. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO Nº. 1.36.001.000143/2018-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 2787 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DEARAGUATINS/TO.SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº639441/2010, FIRMADO COM O FNDE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO VALOR DE R$ 950.000,00. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NO PLANO CRIMINAL, INSTAUROU-SE OINQUÉRITO POLICIAL Nº1146-84.2015.4.01.4301.AO FIM DA INVESTIGAÇÃO, O MPF OFERECEU DENÚNCIA POR CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE EM LICITAÇÕES, DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS E LAVAGEM DE DINHEIRO (PROCESSO Nº1001873-50.2020.4.01.4301).NO ÂMBITO CÍVEL,A ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA FOI VERIFICADA DURANTE A GESTÃO DE 2005-2008 E 2009-2012, TENDO O PRAZOPRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 23 DA LEI Nº8.429/92 TRANSCORRIDO. NO QUE TANGE À IRREGULARIDADE VERIFICADA NO CURSO DA GESTÃO DE 2013-2016, RELATIVA AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALORES DO CONVÊNIO FEDERAL, A QUESTÃO FOI JUDICIALIZADA COM O AJUIZAMENTO DAAÇÃO CÍVEL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVANº1002169-72.2020.4.01.4301. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. DPF/PE-00097/2014-IPL - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5487 – Ementa: DELIBERAÇÃO 5ª CCR - 977ª SESSÃO ORDINÁRIA - 07/12/2017 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE PERNAMBUCO - CRECI-PE. EX-PRESIDENTE. POSSÍVEL CRIME DE PECULATO. SUPOSTA VENDA FRAUDULENTA DE AUTOMÓVEL PERTENCENTE AO CRECI-PE E POSSÍVEL DESVIO DE RECURSOS POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO FRAUDULENTA E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA VENDA DO VEÍCULO FIAT UNO/2006. PREJUÍZO DE R$ 13.100,00. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 03 DA 5ª CCR. NÃO CABIMENTO. OFENSA SIGNIFICATIVA A PRINCÍPIOS OU A BENS DE NATUREZA IMATERIAL. NECESSIDADE DE MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS NO ÂMBITO CRIMINAL. PELO RETORNO DOS AUTOS. DILIGÊNCIAS APÓS O RETORNO PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE PERNAMBUCO. EX-PRESIDENTE. POSSÍVEL CRIME DO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO INVESTIGADO EM RELAÇÃO AO SUPOSTO CRIME DO ART. 312 DO CP. EM RELAÇÃO À SUPOSTA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA VENDA DO VEÍCULO, CONSTA QUE O VEÍCULO UNO MILLE 2006, PLACA DJP-4376 SOFREU UM SINISTRO QUE RESULTOU EM SUA PERDA TOTAL, TENDO A ENTIDADE RECEBIDO DA SEGURADORA VALOR INTEGRAL DO PRÊMIO. QUANTO AO POSSÍVEL DESVIO DE RECURSOS, CONSTA NOS AUTOS QUE A PERÍCIA NÃO FORMOU UMA CONVICÇÃO SOBRE A AUTORIA DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS RECIBOS DE PAGAMENTOS, CONFORME LAUDO PERICIAL CRIMINAL FEDERAL Nº 677/2019-SETEC/SR/PR/PE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CONDUTA DE BAIXA OFENSA PATRIMONIAL. PREJUÍZO NO VALOR DE R$ 13.100,00. APLICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES NºS 03 E 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 64) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. JF-AP-1003539-03.2020.4.01.3100-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4899 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ/AP. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL . SUPOSTAS IRREGULARIDADES: CAIXAS DO MEDICAMENTO CLOROQUINA ENCAMINHADAS À RESIDÊNCIA PARTICULAR DE MÉDICO, SEM

VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. MEDIDAS CAUTELARES VELADAS DECRETADAS. APÓS COLHEITA DE DEPOIMENTO, INFORMAÇÕES APONTAM QUE O MEDICAMENTO SERIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO REFERIDO MÉDICO COM A FINALIDADE DE EVITAR EXTRAVIO DA MERCADORIA, SENDO POSTERIORMENTE ENCAMINHADA AO ÓRGÃO DO GOVERNO. TODAVIA, DOCUMENTAÇÃO INDICA QUE FOI A PRÓPRIA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 DA SESA/AP QUEM RECEBEU E DEU DIRECIONAMENTO À MERCADORIA. ATÉ O MOMENTO, NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR O DELITO AVENTADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, RESSALVADA REABERTURA DO PROCEDIMENTO, EM CASO DE FATOS NOVOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. SR/DPF/PA-00533/2013-INQ - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5456 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITOS POLICIAIS. ART. 313-A E ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). SUPOSTA FRAUDE NA CONCESSÃO/SAQUE DE SEGUROS-DESEMPREGO. BENEFICIÁRIOS NÃO TERIAM SIDO AUTORES DAS RETIRADAS E OS DADOS CADASTRAIS DOS BENEFÍCIOS NÃO CONFEREM COM OS DELES. QUANTO AO CRIME DO ART. 171, § 3º, DO CP, NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE AUTORIA (AUSÊNCIA DE FILMAGENS DOS MOMENTOS DOS SAQUES) E NÃO HÁ LINHA INVESTIGATÓRIA MINIMAMENTE VIÁVEL NESTE SENTIDO. NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME DO ART. 313-A DO CP, NÃO HÁ INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DOLOSA DE FUNCIONÁRIO DA CEF NA FRAUDE. ANTIGUIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS, OCORRIDOS NOS ANOS DE 2009, 2013 E 2014. ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. SAQUES QUE SOMAM O VALOR DE R$ 20.979,50. NÃO HÁ PROPORCIONALIDADE, EFICIÊNCIA E UTILIDADE NO PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO E JUDIALIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.00.000.000316/2020-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5298 – Ementa: DELIBERADO NA SESSÃO 15 EM 21/05/2020 DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. CÓPIA DO INQUÉRITO POLICIAL Nº. 5001003-97.2019.4.03.6181. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP (ARQUIVAMENTO INDIRETO). OPERAÇÃO ABISMO. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LAVAGEM DE DINHEIRO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA ORIGINÁRIA OFERTADA PERANTE O TRF/5ª REGIÃO. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO AOS INVESTIGADOS SEM FORO. AUTOS REMETIDOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO. DECLÍNIO À SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. MANIFESTAÇÃO DO MPF ATUANTE EM SÃO PAULO PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM PARTE E REMESSA À SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA FEDERAL DAS RAZÕES INVOCADAS PELO MPF PARA O DESMEMBRAMENTO. CONEXÃO PROBATÓRIA, INSTRUMENTAL OU FORMAL EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA DO ART. 76, II, III, DO CP. A FINALIDADE DO JULGAMENTO CONJUNTO É EVITAR DECISÕES CONTRADITÓRIAS E APROVEITAR AS PROVAS PRODUZIDAS, AINDA QUE ALGUNS INVESTIGADOS RESIDAM EM OUTRA CIDADE OU QUE OS CRIMES TENHAM SIDO COMETIDOS TAMBÉM EM OUTRA LOCALIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, SE NECESSÁRIO, PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. ANÁLISE APÓS RETORNO EM RAZÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO E TENDO EM VISTA A INCIDÊNCIA DA CONEXÃO INSTRUMENTAL, O FEITO FOI REDISTRIBUÍDO AO 30º OFÍCIO CRIMINAL QUE JÁ ESTÁ ATUANDO REGULARMENTE NO FEITO Nº 5001003-97.2019.4.03.6181. RESSALTANDO QUE ESTE PROCEDIMENTO FOI ORIGINADO DE CÓPIA DO FEITO CITADO ANTERIORMENTE, A PROCURADORA DA REPÚBLICA OFICIANTE PROMOVEU O ARQUIVAMENTO DESTES AUTOS DIANTE DO PROSSEGUIMENTO DA APURAÇÃO DA MATÉRIA NO PRÓPRIO PROCESSO Nº 5001003-97.2019.4.03.6181. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DESTES AUTOS. MATÉRIA SENDO TRATADA NO PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP Nº. 1.34.043.000243/2014-11 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5139 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA/SP. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO ¿PROGRAMA SEGUNDO TEMPO¿ DO GOVERNO FEDERAL. CONVÊNIO Nº 740444/2010 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE. CONTAS PRESTADAS EM 2014 E APROVADAS PARCIALMENTE. EVENTUAL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, ORDENADOR DAS DESPESAS DO CONVÊNIO, E PELA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA. PRESCRIÇÃO. MANDATO ENCERRADO EM 04/01/2012. ART. 23, I, DA LEI 8429/92. EVENTUAL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE PELO EX-PREFEITO E ASSESSORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILÍCITO PENAL. ANTIGUIDADE DOS FATOS OCORRIDOS ENTRE 2011 E 2013. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 68) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001030/2015-99 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4992 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDEB. IGREJA NOVA/AL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DO RECURSO FEDERAL. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DIVERSAS IRREGULARIDADES DE INTERESSE ESTRITAMENTE LOCAL JÁ SENDO APRECIADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO ADQUIRIDOS COM VERBAS DO FUNDEB. MOROSIDADE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO. IRREGULARIDADE SANADA. ABERTO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES, DE ACORDO COM AS CARÊNCIAS, EM RAZÃO DAS DIVERSAS LICENÇAS MÉDICAS DE SERVIDORES. CONSTATADOS VÍCIOS ADMINISTRATIVOS. GESTOR MUNICIPAL FALECIDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/AMERICA Nº. 1.34.008.000142/2018-09 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5448 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA CGU. MUNICÍPIO DE COSMÓPOLÍS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARALISAÇÃO DA OBRA. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. IRREGULARIDADE SANADA. OBRA EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 70) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000258/2015-77 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA

FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5179 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE COARI/AM. EX-PREFEITOS. TERMO DE COMPROMISSO Nº 3735/2012, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), COM VIGÊNCIA ENTRE 01/06/2012 A 01/08/2014. COMPRA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS. POSSÍVEL OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTA NOS AUTOS QUE O PRAZO PARA PRESTAR CONTAS ENCERROU-SE EM 01/05/2017 E QUE OS MANDATOS DOS EX-PREFEITOS ENCERRARAM EM 2012 E 2015, PERÍODO DE VIGÊNCIA DO MENCIONADO TERMO. RECURSOS REPASSADOS NO ANO DE 2012. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA IMPUTAR SUPOSTA OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ATUAL GESTOR. FNDE ESTÁ ADOTANDO MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS E O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000324/2016-18 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5320 – Ementa: VOTO N° 15348/2019, SESSÃO N° 01, DE 06/02/2020 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE URUCARÁ - AM. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FACE DOS INVESTIGADOS POR FATOS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DA SUPOSTAMENTE DISSIMULADA ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA GFM SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ANÁLISE DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO REMANESCENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO FNDE PARA INFORMAÇÃO QUANDO DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS. HOMOLOGAÇÃO, COM SUGESTÃO AO MEMBRO OFICIANTE PARA QUE INSTAURE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO A FIM DE ACOMPANHAR A ANÁLISE DAS CONTAS JUNTO AO FNDE. DILIGÊNCIAS APÓS RETORNO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FACE DO INVESTIGADO (1014854-19.2020.40.01.3200). OBJETO CÍVEL EXAURIDO. PROVIDENCIADA CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS PARA ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO A FIM DE SE APURAR REPERCUSSÃO CRIMINAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 72) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000553/2017-01 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5422 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DE OFÍCIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) Nº 103.735/2010. POSSÍVEL ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. POSSÍVEL CRIME DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTA QUE A EX-SERVIDORA EXERCEU O CARGO DE SECRETÁRIA PARLAMENTAR EM TRÊS PERÍODOS ENTRE 2005 E 2009, TENDO SIDO EXONERADA EM 12/11/2009, ASSINANDO DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NAS TRÊS OCASIÕES. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ INFORMOU QUE A EX-SERVIDORA EXERCEU OS CARGOS DE ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL I E GERENTE SUBGRUPO ATIVIDADE PROJETO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL NOS PERÍODOS DE 1/6/2005 A 2/4/2007; 2/4/2007 A 7/5/2007; E 7/5/2007 A 31/12/2009. PRESCRIÇÃO. ART. 109, III DO CÓDIGO PENAL. FATOS OCORRIDOS NOS ANOS DE 2005, 2007 E 2008. PAD ARQUIVADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO PERANTE A CÂMARA DOS DEPUTADOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000345/2018-97 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4897 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM. LICITAÇÕES. POSSÍVEL SUPERFATURAMENTO. EVENTUAL ENVOLVIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. QUESTÕES CRIMINAIS TRATADAS EM AUTOS PRÓPRIOS (NF 1.13.000.000098/2018-40). CÂMARA DE VEREADORES. CPI COM ANDAMENTO SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL. MUNICÍPIO SENDO AUDITADO PELO TCE/AM. ANALISADO O RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO, PELO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE. ELE ENTENDEU SER UMA ¿EXACERBADA RETÓRICA POLÍTICA¿ SEM CORROBORAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO, DESVIOS OU EMPREGO DE VALORES PROVENIENTES DO FUNDEB. CONSTATADA PLENA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL POR REALIZAR AUDITORIAS NAS CONTAS MUNICIPAIS. MATÉRIA CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 74) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001633/2017-76 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5342 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. POSSÍVEL PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL EM FACE DE SERVIDORES. MINISTÉRIO DA SAÚDE DETECTOU IDENTIDADE ENTRE O TEOR DA REPRESENTAÇÃO E A MENSAGEM ELETRÔNICA RECEBIDA PELA OUVIDORIA. PROCESSO SIPAR Nº 25000.091837/2017-37. O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS CONSTATOU QUE A REPRESENTAÇÃO ENCAMINHADA À OUVIDORIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (COM CONTEÚDO SIMILAR À REPRESENTAÇÃO ENCAMINHADA AO MPF) TERIA PARTIDO DE UMA CONTA DE E-MAIL CRIADA EM NOME DE SERVIDOR DIVERSO DO AUTOR DA MENSAGEM, NOS TERMOS DA OCORRÊNCIA POLICIAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA QUE NÃO ENCONTROU INDÍCIOS DE MATERIALIDADE NOS FATOS REPRESENTADOS E QUE A REPRESENTAÇÃO GUARDOU IDENTIDADE COM A FRAUDE ELETRÔNICA APURADA NO PROCESSO SISPAR Nº 25000.091837/2017-37. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.003059/2017-91 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5178 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DE DESMEMBRAMENTO DO PIC Nº 1.16.000.001331/2017-06. AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA (ANCINE). DIRETOR. POSSÍVEL ATUAÇÃO PARA BENEFICIAR EMPRESA ESCARLATE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E EXPERIÊNCIAS CRIATIVAS LTDA. DA QUAL ERA SÓCIO. SUPOSTA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIRETOR DEIXOU OS QUADROS SOCIETÁRIOS DA EMPRESA EM EM 20/02/2017 E ASSUMIU A DIRETORIA DA ANCINE EM 17/05/2017. ANCINE ESCLARECEU QUE HOUVE UM EQUÍVOCO NO NOME DA EMPRESA EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIAS ENTRE AS BASES DE DADOS DA ANCINE QUE CONSTAVAM NO SISTEMA ANCINE DIGITAL E NO SISTEMA DE APOIO ÀS LEIS DE INCENTIVO À CULTURA (SALIC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A ENSEJAR OS FATOS ALEGADOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000053/2016-72 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5144 – Ementa: PROMOÇÃO

DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE COARI/AM. FNDE. PNATE. EXERCÍCIO DE 2008. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: PRESTAÇÃO DE CONTAS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. PARECER Nº1215/2017/DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN OPINOU PELA APROVAÇÃO PARCIAL COM RESSALVAS (PRM-TFF-AM-00003180/2020). INSTAURADA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº444/2017/FNDE (PRM-TFF-AM-00003182/2020). EVENTUAL PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREJUDICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 23, INCISO I, DA LEI Nº. 8.429/92. EX-PREFEITO DEIXOU O CARGO EM 2008. EM QUE PESE AS IMPROBIDADES APONTADAS, NÃO HÁ NOS AUTOS ATÉ O MOMENTO ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A INDICAR MATERIALIDADE DE CONDUTA CRIMINOSA. DE QUALQUER SORTE, DECORRERAM MAIS DE 12 ANOS DA ÉPOCA DOS FATOS, O QUE DIFICULTA NOVA LINHA INVESTIGATIVA POTENCIALMENTE IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº. 04 DA 5ª CCR. MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ESTÃO SENDO ADOTADAS PELO FNDE, NO BOJO DA RESPECTIVA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA Nº. 1.19.004.000224/2016-20 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5414 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BACABAL-MA. APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IRREGULARIDADES SANADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000165/2015-42 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5150 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. APURAR A IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS-DIA E RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTAS APRESENTADAS. IDENTIFICADAS IMPROPRIEDADES NAS INFORMAÇÕES, RAZÃO PELA QUAL O EX-GESTOR FOI NOTIFICADO A DEVOLVER OS RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II ¿ RESIDÊNCIA INCLUSIVA, TENDO EM VISTA QUE NÃO APRESENTOU O PLANO DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NO ART. 6º DA RESOLUÇÃO CIT Nº 3/2013. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPRODIDADE ADMINISTRATIVA E/OU DE ILÍCITO PENAL. ANTIGUIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS, QUE REMONTAM AO ANO DE 2013, E INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA. ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. MEDIDAS RESSARCITÓRIAS ADOTADAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 1.21.000.000370/2017-18 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5408 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.21.000.000746/2016-11. DISTRITO DE ANHANDU, CAMPO GRANDE/MS. PROJETO DE ASSENTAMENTO TRÊS CORAÇÕES. POSSÍVEL ALIENAÇÃO IRREGULAR DE LOTES. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUANTO ÀS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES, CONSTA QUE O INCRA, EM ATENDIMENTO ÁS REQUISIÇÕES DO MPF, TOMOU MEDIDAS A FIM DE VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS LOTES DO PA TRÊS CORAÇÕES, COM VISITAS IN LOCO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DA SUPOSTA VENDA ILEGAL DE LOTES NO PA TRÊS CORAÇÕES COM A PARTICIPAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. ANTIGUIDADE DOS FATOS. ANO DE 2007. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000262/2015-35 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5269 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FNDE. MUNICÍPIO DE COARI/AM. TERMO DE COMPROMISSO PAC 203208/2012. EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. VALOR PACTUADO R$507.798,14. 50% REPASSADO AO MUNICÍPIO, SENDO 30% EM JUNHO/2012 E 20% EM AGOSTO/2012. SITUAÇÃO NO SIMEC: OBRA CANCELADA. FNDE INFORMOU QUE AS CONTAS NÃO FORAM PRESTADAS E ACRESCENTOU QUE ¿FINALIZADOS OS PROCEDIMENTOS EM ÂMBITO INTERNO E CASO PERSISTA O DÉBITO¿, SERÃO TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS QUANTO À EVENTUAL PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE).¿ RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS, MANDATOS ENCERRADOS EM MARÇO/2014 (M.A.A.P.) E ABRIL DE 2015 (I.G.S.). EVENTUAL AIA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA. TRANSCORRIDOS MAIS DE SEIS ANOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 4/5ª CCR. MEDIDAS RESSARCITÓRIAS ADOTADAS PELO FNDE. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 81) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.002626/2012-80 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5252 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NAS OBRAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ¿ PMCMV NO BAIRRO BOM PASTOR (RESIDENCIAL BOM PASTOR). AS IRREGULARIDADES NOTICIADAS CONSISTEM EM VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO ATRIBUÍDOS À CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA. AÇÕES JUDICIAIS DEMANDADAS, TÃO SOMENTE, EM FACE DA CONSTRUTORA. PROCESSOS ENCERRADOS POR MEIO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS REPARADOS. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 82) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.14.000.001500/2017-74 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5276 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DE COMUNICAÇÃO DA RFB. RECEITA FEDERAL DO BRASIL/BA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSTAURADO PAD Nº. 16301.720015/2016-17. SUSPENSO. JUNTA MÉDICA ATESTOU INCAPACIDADE MENTAL DO SERVIDOR À ÉPOCA DO PROCESSO. TODAVIA, HÁ INFORMAÇÕES NA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE QUE O SERVIDOR VEIO A ÓBITO EM 30/06/2020 (RELATÓRIO Nº. 4669/2020/ASSPA). EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO, ATÉ O MOMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 83) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº.

1.23.001.000077/2015-12 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5478 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM FINS ELEITORAIS. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. PRESCRIÇÃO DE EVENTUAL AIA. CARGO DESOCUPADO EM 2014. BAIXA REPERCUSSÃO PATRIMONIAL (R$ 8.336,25). INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 3 DA 5ª CCR. MULTA APLICADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001969/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4909 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. APROPRIAÇÃO DE TERRENO DE FORMA INDEVIDA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCESSO Nº 0002087-85.2019.8.05.0150, EM TRAMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE LOCAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS E INTERESSES DA UNIÃO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB Nº. 1.24.004.000033/2017-89 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5449 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO FNDE. PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2013 E N. 007/2014. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. FATOS REMONTAM AOS ANOS DE 2013/2014. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. RESSARCIMENTO PROMOVIDO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 86) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002954/2017-62 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5316 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SERVIDORA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). 1) ALTERAÇÕES CADASTRAIS IRREGULARES QUE PODERIAM ESTAR INSERIDAS NUM ESQUEMA DE FRAUDE PERPETRADO POR ESTELIONATÁRIOS JUNTO À RFB PARA FINS DE OBTENÇÃO DE VANTAGENS INDEVIDAS, EM NOME DE CONTRIBUINTES CUJOS CADASTROS TENHAM SIDO MODIFICADOS; E 2) ERROS DE EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO DE CPF¿S NOS SISTEMAS DA RFB, EM DESCUMPRIMENTO AOS ATOS NORMATIVOS INTERNOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ARQUIVADO. QUNATO AOS FATOS DESCRITOS NO ITEM 1, NÃO FORAM VERIFICADOS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A INDICAR A PARTICIPAÇÃO DA INVESTIGADA NAS FRAUDES PRATICADAS PERANTE A RFB, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADES NO PADRÃO DO SEU ATENDIMENTO QUE SUGERISSEM O COMETIMENTO DE FRAUDE. NO QUE DIZ RESPEITO AS CONDUTAS DESCRITAS NO ITEM 2, ENTENDEU-SE PELA NÃO RESPONSABILIZAÇÃO DA SERVIDORA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ERRO ESCUSÁVEL, FATO COMUM, INCLUSIVE, QUANTO A OUTROS SERVIDORES DO ÓRGÃO, QUE EXECUTARIAM TAMBÉM CONDUTAS SIMILARES, EMBORA EQUIVOCADAS. MEDIDAS ADOTADAS PELA RFB PARA MINORAR AS CONSEQUÊNCIAS DOS ERROS DECTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU DE CRIME. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À DIVISÃO CRIMININAL DA PR/BA ÁRA FINS DE DISTRIBUIÇÃO E APURAÇÃO DOS EVENTUAIS DELITOS COMUNS PRATICADOS EM DESFAVOR DA RFB (ARTIGOS 171, § 3º, 299, DO CP E OUTROS). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 87) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000679/2016-41 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5196 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. IRREGULARIDADE SANADA. OBRAS CONCLUÍDAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE Nº. 1.26.002.000203/2014-28 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5531 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS NO SÍTIO MONDÉ E SÍTIO PACAS E DE UNIDADES DE SAÚDE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUESTÃO JUDICIALIZADA QUANTO ÀS IRREGULARIDADES APONTADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS. ACP Nº 0801676-98.2017.4.05.8302 E ACP Nº 0801884-82.2017.4.05.8302. NO QUE SE REFERE À CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NÃO FORAM VERIFICADAS IRREGULARIDADES, ENCONTRANDO-SE AS OBRAS CONCLUÍDAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 89) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO-BA Nº. 1.14.002.000142/2019-24 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5061 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOCENTES, DESVIO DE FUNÇÃO, GRATIFICAÇÕES INDEVIDAS, DENTRE OUTRAS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. ENTE MUNICIPAL RECHAÇOU AS ALEGAÇÕES E INFORMOU QUE INEXISTEM INCONSISTÊNCIAS NOS PAGAMENTOS REALIZADOS, EM ESPECIAL, COM RECURSOS FEDERAIS, ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO REQUISITADA. REPRESENTANTE NOTIFICADO DUAS VEZES PARA COMPLEMENTAR OS FATOS, MAS PERMANECEU INERTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 90) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.002.000237/2015-14 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5132 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR. EVENTUAL PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREJUDICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 23, INCISO I, DA LEI Nº. 8.429/92. EX-PREFEITO DEIXOU O CARGO EM DEZEMBRO DE 2012. NÃO HÁ NOS AUTOS, ATÉ O MOMENTO, ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR INDÍCIOS DE ILÍCITO PENAL. DECORRIDOS MAIS DE 08 ANOS DA ÉPOCA DOS FATOS, O QUE DIFICULTA NOVA LINHA INVESTIGATIVA POTENCIALMENTE IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04 DA 5ª CCR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A REABERTURA DO PROCEDIMENTO, EM CASO DE FATOS NOVOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 91)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IRECÊ-BA Nº. 1.14.012.000030/2015-21 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4985 – Ementa: SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 28 DELIBERADA NO DIA 05/09/2020 - 5ª CCR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CGU. MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES/BA. FUNASA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE AMPARASSE DESPESAS, TAIS COMO BOLETINS DE MEDIÇÃO, MEMÓRIAS DE CÁLCULO OU RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO; DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO; PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS; INFRAESTRUTURA INADEQUADA DE UNIDADE DE SAÚDE; MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO EFETUADA EXCLUSIVAMENTE PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRAPARTIDA AQUÉM DO PACTUADO; DENTRE OUTRAS. PREMATURIDADE . DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. POSSÍVEL PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL. DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO PARA "INVESTIGAR A POSSIBILIDADE DE ILICITUDE NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SILVA E MATOS CONSTRUÇÕES, CNPJ N° 09.658.698/0001-01 PELA PREFEITURA DE BARRA DO MENDES NA TP 001/2013." NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.(...) é de suma importância também a análise dos fatos à luz dos crimes capitulados na Lei nº. 8.666/93, considerando às irregularidades apontadas pela CGU, no tocante aos supostos direcionamentos/fraudes dos certames licitatórios.(...) Assim, voto pela não homologação da promoção de arquivamento,(...)". DILIGÊNCIAS APÓS RETORNO 1.Documentação coligida aos autos não aponta elementos probatórios suficientes a indicar fraude/direcionamento do processo licitatório. Como bem ressaltou o membro do parquet federal, a própria FUNASA refutou tais alegações. 2. Em que pese a morosidade na conclusão das obras, não foi possível comprovar a ocorrência de malversação ou irregularidades na aplicação das verbas públicas, até o momento. 3. De qualquer sorte, decorreram mais de 08 anos da época dos fatos o que dificulta nova linha investigativa potencialmente idônea, nos termos da Orientação nº. 04 da 5ª CCR. 4.Todavia, eventuais inconformidades encontradas na análise das prestações de contas podem ser objeto de nova representação junto a este parquet federal. 5. Pela homologação do arquivamento, ressalvando a reabertura em caso de fatos novos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA Nº. 1.14.014.000075/2019-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5354 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ARAMARI/BA. ANOS DE 2008 A 2011. TERMO DE COMPROMISSO 0251251-65/2008. CONVÊNIO 624446/2008. PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. CEF INFORMOU QUE O OBJETO FOI CONCLUÍDO, MAS QUE FOI INSTAURADA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL/TCE NA CGU, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (OFÍCIO Nº. 6089/2019/GIGOV/FS). HÁ INFORMAÇÕES NOS AUTOS DE QUE O MUNICÍPIO CUMPRIU COM OS OBJETIVOS PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO, QUE O OBJETO GEROU A FUNCIONALIDADE E O BENEFÍCIO SOCIAL ESPERADO. NÃO HÁ NOS AUTOS, POR ORA, ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES A INDICAR PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TODAVIA, EVENTUAIS INCONFORMIDADES ENCONTRADAS NA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PODEM SER OBJETO DE NOVA REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A REABERTURA DO PROCEDIMENTO, EM CASO DE FATOS NOVOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 93) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA Nº. 1.14.015.000133/2019-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5364 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE BOQUIRA/BA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DOCUMENTOS JUNTADOS. COMPROVADA A ALTERAÇÃO DA ROTA DO TRANSPORTE DEVIDO À MÁ CONDIÇÃO MOMENTÂNEA DA ESTRADA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ALÉM DO LIMITE ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE. SERVIÇOS EXECUTADOS. COLACIONADA A ¿CONFERÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS DIRETORES DAS ESCOLAS, BEM COMO OS BOLETINS DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.¿ NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES, ATO ÍMPROBO OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 94) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000382/2020-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5246 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). SUPOSTA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE TECNOLOGIA, ARQUITETURA, FERRAMENTAS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DE DEZ SISTEMAS. MEMBRO DA DIRETORIA DA EMPRESA PÚBLICA TERIA SIDO FUNCIONÁRIO DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO DA CONTRATADA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. FATOS EXAMINADOS PELO TCU. ACÓRDÃO Nª 1919/2020. ALEGADO CONFLITO DE INTERESSE DE MEMBRO DA DIRETORIA DA EMPRESA PÚBLICA AFASTADO. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL APENAS COM A REPACTUAÇÃO DE SEUS VALORES OU A SUA ANULAÇÃO. CONTRATO ANULADO PELO SERPRO. PAGAMENTOS RELATIVOS AO AJUSTE DE CONTAS DO CONTRATO SERÃO PREVIAMENTE EXAMINADOS PELA SEFTI/TCU (ITEM 9.7 DO ACÓRDÃO Nº 1919/2020). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 95) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002086/2019-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5117 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: OMISSÃO EM ACATAR PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. DOCUMENTAÇÃO APONTA QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 21070.000049/2001-06 TRANSCORREU DENTRO DOS DITAMES LEGAIS E OS PEDIDOS DE REVISÃO FORAM AVALIADOS PELA COMISSÃO COMPETENTE. NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR ABUSO DE PODER, TAMPOUCO PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DOS RESPONSÁVEIS PELO PAD. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002126/2017-50 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5168 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. DISTRITO FEDERAL. SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: EQUIPAMENTOS EM DESUSO; MÁ ALOCAÇÃO DE BENS, FRAUDES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. INSTAURADO PROCESSO Nº. 35.025/2015-E JUNTO AO TCDF. INICIALMENTE, O PROCESSO FOI INSTAURADO PARA APURAR SOMENTE OS EQUIPAMENTOS EM DESUSO EM GALPÕES NA SES/DF. EM SEGUIDA, VERIFICOU-SE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SENDO DEFLAGRADA A 3ª FASE DA OPERAÇÃO CHECKOUT NO ÂMBITO DO MPDFT (GAECO). AJUIZADA AÇÃO PENAL EM TRAMITE PERANTE A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, FRAUDE EM LICITAÇÃO, PECULATO, DENTRE OUTROS). NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. DÚVIDA ACERCA DA ORIGEM DA VERBA EMPREGADA E DE EVENTUAL PROTEÇÃO AO ERÁRIO FEDERAL, SENDO O CASO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades em alocação de bens e equipamentos em desuso na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Em seguida, identificou possíveis irregularidades em contratos celebrados com a respectiva Secretaria de Saúde envolvendo fraude/direcionamento em procedimentos licitatórios, sendo inclusive objeto de investigação perante o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (GAECO) na OPERAÇÃO CHECKOUT. Há informações nos autos de que foi instaurado Processo nº. 35.025/2015-E em trâmite no TCDF. Foi ajuizada ação penal perante a Vara Criminal de Brasília/DF (crimes de corrupção passiva, fraude em licitação, peculato, dentre outros). O Procurador da República oficiante informou que a fiscalização do TCDF identificou indícios de ilicitudes em licitações/contratações no âmbito da SES-DF, envolvendo os Contratos nº.s 195/2012, 263/2014, 249/2013. Aduz ainda que foi expedida Recomendação pelo MPDFT sobre a temática, referente à alocação dos mobiliários depositados em galpões da SES/DF e que "os fatos ora em exame foram praticados no âmbito do Governo do Distrito Federal, razão pela qual a atribuição para apreciá-los é do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, instituição, aliás, que, como visto, já vem atuando na matéria". Como se vê, o objeto de investigação dos presentes autos sofreu maior amplitude, abarcando os fatos relacionados aos indícios de ilicitudes em licitações/contratações no âmbito da SES-DF. Desse modo, convém que seja esclarecida, de forma mais detalhada e específica, quais são as partes, objetos e , em especial, a origem das verbas empregadas, atinentes aos contratos mencionados na promoção de arquivamento, a fim de melhor análise da matéria acerca de eventual atribuição federal. Além do mais, faz-se necessário esclarecer quais medidas serão adotadas para resguardar o ressarcimento do erário federal, caso fique constatada malversação/desvio de recursos públicos federais, no que tange aos contratos em tela. Apenas a título de elucidação, não foi possível localizar tais informações no Sistema Único, considerando que os autos não são eletrônicos. Ante o exposto, voto pela não homologação do declínio de atribuição, com retorno dos autos à PR de origem, para diligências complementares acima apontadas. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 97) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRETOS-SP Nº. 1.16.000.002813/2019-37 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5184 – Ementa: DELIBERAÇÃO DA 5ª CCR - SESSÃO Nº 23, DE 20/08/2020: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. INSTITUTO EDUCAR E CRESCER (IEC). APLICAÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO. CONVÊNIO Nº 139/2009. REALIZAÇÃO DA 13ª FESTA ITALIANA NO MUNICÍPIO DE BARRETOS. ACÓRDÃO TCU Nº 4768/2019. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA DO OBJETO. APRESENTAÇÃO DE APENAS UMA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDA POR "EMPRESA FANTASMA". CONTAS JULGADAS IRREGULARES. AIA PRESCRITA. ART. 23, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/92. PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA EM AGOSTO DE 2009, HÁ MAIS DE DEZ ANOS. NÃO REGISTRADAS EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO ÂMBITO PENAL. RETORNO DOS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 4 DA 5ª CCR. ANÁLISE APÓS RETORNO: DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. DENÚNCIA CRIMINAL AJUIZADA PELA PR/DF PERANTE A 15ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (FEITO Nº 1044666-25.2019.401.3400), QUE ABRANGE O CONVÊNIO OBJETO DE APURAÇÃO NESTES AUTOS. NÃO OBSTANTE A REFERIDA DENÚNCIA VERSE APENAS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE FATO DO IEC, A PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS ENVOLVIDOS ESTÁ SENDO INVESTIGADA EM DIVERSOS INQUÉRITOS POLICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 98) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.003900/2017-40 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4869 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (HUMAP). PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE). FNDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA). PROJETO CONSULTÓRIOS ITINERANTES DE ODONTOLOGIA E DE OFTALMOLOGIA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL CENTRAL, MÁ GESTÃO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. CGU E TCU NÃO LOCALIZARAM PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO ENVOLVENDO O TEMA EM ANÁLISE. HÁ INFORMAÇÕES DE QUE HOUVE EMPENHO POR PARTE DAS UNIVERSIDADES RESPONSÁVEIS, DOS GOVERNOS LOCAIS E DA SOCIEDADE CIVIL EM MANTER O PROJETO SEM CAUSAR DANO DIRETO AO ERÁRIO. RELATOS DE QUE AS DIFICULDADES APRESENTADAS VÊM SENDO SUPERADAS POR MEIO DA POSTERIOR ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIGENTE, VISANDO À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO EM ANDAMENTO. ATÉ O MOMENTO, NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR, DE FORMA INDIVIDUAL, OS RESPONSÁVEIS PELAS FALHAS INDICADAS, INCLUSIVE POR SE TRATAR DE PROGRAMA CUJA EXECUÇÃO SE PROTRAIU NO TEMPO. OUTROSSIM, OS FATOS REMONTAM AO ANO DE 2013 -2014, O QUE DIFICULTA NOVA LINHA INVESTIGATIVA POTENCIALMENTE IDÔNEA, COMO BEM RESSALTOU O MEMBRO DO PARQUET FEDERAL. INSTAURADO IC Nº. 1.21.000.000592/2015-79, TENDO POR OBJETO AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DE PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PELA EBSERH NO ÂMBITO DO HUMAP. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº. 04 DA 5ª CCR. (PRECEDENTE DESTA 5ª CCR- IC Nº. 1.16.000.002762/2015-10). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. NECESSIDADE DE OFICIAR A AGU, PARA ADOÇÃO DE EVENTUAL MEDIDA RESSARCITÓRIA. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO O CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº. 8 DA 5ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 99) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001801/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5059 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE GOIANÁPOLIS/GO. CONVÊNIO Nº 702335/2010. CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B - PROINFÂNCIA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: PARALISAÇÃO DA OBRA. MEDIDAS ADOTADAS. INSTAURADO PP Nº. 1.18.000.000273/2020-16, PARA APURAR SUPOSTA OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 702335/2010. INSTAURADO IC Nº. 1.18.000.001085/2017-18, PARA APURAR POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO Nº 702335/2010. ARQUIVAMENTO, COM HOMOLOGAÇÃO. AJUIZADA PELO FNDE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº. 1002100-52.2019.4.01.3500, VISANDO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FEDERAL. DETERMINADA REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS QUE ENTENDER CABÍVEIS EM RELAÇÃO A

EVENTUAL INTERESSE NA CONCLUSÃO DA OBRA. EXAURIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 100) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000037/2017-94 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5526 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ANÁPOLIS/GO. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MULHER NO ESTADO DE GOIÁS (ACDMG). PMCMV. POSSÍVEL ATRASO NAS OBRAS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. CONSTATADA A CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE 97,01% DA OBRA. CEF ATESTARÁ A GLOSA DEFINITIVA NOS ITENS NÃO EXECUTADOS. INFORMADA A ENTREGA DE 33 TERMOS DE HABITE-SE DE UM TOTAL DE 37 UNIDADES. FALTA A INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS E SERVIÇOS DE ACABAMENTO NOS OUTROS EMPREENDIMENTOS, POIS OCORRIDA A OCUPAÇÃO FORÇADA DOS IMÓVEIS. SEGUNDO O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE ¿O RESTANTE DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS SERÁ CONSIDERADO COMO GLOSA DEFINITIVA E NÃO INTERFERE NA FUNCIONALIDADE DO OBJETO PACTUADO.¿ QUESTÕES RELACIONADAS À REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS JUNTO AO ENTE MUNICIPAL, ASPECTOS BUROCRÁTICOS, DEPENDE DOS BENEFICIÁRIOS/PROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA Nº. 1.19.002.000139/2014-10 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5267 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. RESULTANTE DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NA AÇÃO DENOMINADA ¿DIA T¿, CONTENDO RELATÓRIO DA CGU. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB E DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014, DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER/MA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELO REPRESENTANTE. EXISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 014/2015 ¿ SIMP 3272-254/2015, INSTAURADO PARA ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O PARQUET ESTADUAL E A EDILIDADE VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAQUELE MUNICÍPIO. POSSÍVEIS FRAUDES NOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 007/2017 E Nº 08/2017, DESTINADOS A ALOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O TRANSPORTE ESCOLAR OBJETO DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 00028/2019-DPF/CAX, ORIGINADO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 1.19.002.000025/2019-84. SOLICITADAS INFORMAÇÕES AO FNDE ACERCA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNATE, EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014. CONTAS ¿AGUARDANDO ANÁLISE FINANCEIRA¿. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS. EVENTUAIS INCONFORMIDADES IDENTIFICADAS QUANDO DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PELO FNDE SERÃO OBJETO DE NOVA INVESTIGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 102) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA Nº. 1.19.002.000156/2019-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5275 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA. SUPOSTO FECHAMENTO, IRREGULAR, DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO POVOADO BANANALZINHO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. REPRESENTANTE DO POSTO DE SAÚDE INFORMOU QUE O LOCAL ¿MESMO DESATIVADO HÁ VÁRIOS MESES, ENCONTRA-SE EM PLENA ATIVIDADE PERANTE O SUS, MANTENDO-SE EM FUNCIONAMENTO E APTO A RECEBER OS RECURSOS QUE SÃO ENVIADOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.¿ REALIZADA CONSULTA JUNTO AO CNES: CONSTA QUE O POSTO DE SAÚDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO E, TAMBÉM, A DISPONIBILIDADE DOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO. ANEXADAS FOTOS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA OS Nº 004/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DE ¿MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS.¿ AUTUADAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS POR ATO DE IMPROBIDADE Nºs 1000247-52.2017.4.01.3702, 1000024-65.2018.4.01.3702, 1000246-67.2017.4.01.3702 E 1000248-37.2017.4.01.3702 EM DESFAVOR DO EX-PREFEITO. DETERMINADA A EXTRAÇÃO DE CÓPIAS COM O ENVIO À PF PARA INSTAURAÇÃO DE IPL. EM RELAÇÃO AO ASPECTO CÍVEL, QUESTÃO JUDICIALIZADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 103) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001133/2009-00 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5345 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ESTADO DO MATO GROSSO. EX-GOVERNADORES. OCUPANTES DE CARGOS ELETIVOS DE SENADOR OU DEPUTADO FEDERAL. BENEFÍCIO DE PENSÃO VITALÍCIA C/C SUBSÍDIO DO CARGO ATUAL. SUPOSTO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS SUPERIOR AO TETO CONSTITUCIONAL. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. INEXIGÍVEL A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DECISÃO PROFERIDA PELO STF EM RELAÇÃO AO ESTADO DO MATO GROSSO. OS VALORES FORAM RECEBIDOS DE BOA FÉ. ENTENDIMENTO TAMBÉM DO STJ. EXCEÇÃO ART. 37, § 10, ACUMULAÇÃO POSSÍVEL NO CASO DE CARGOS ELETIVOS. TETO OBSERVADO PARA CADA CARGO, NÃO CUMULATIVAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 104) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001497/2016-19 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5532 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL CGU. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL. SUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60829/2014. PROCESSO Nº 60829/2014. BOMBAS COSTAIS MANUAIS E NEBULIZADORES DE AEROSSOL A FRIO UBVACOPLÁVEL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: METODOLOGIA INCORRETA, SOBREPREÇO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. MEDIDA ADOTADA. REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO. O PROCESSO ORIGINALMENTE ANALISADO PELA CGU NÃO RESULTOU EM EFETIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. POSTERIORMENTE, EM OUTRO CERTAME, A SES-MT ADERIU À ATA DE PREÇOS DO PRÓPRIO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A REABERTURA EM CASO DE FATOS NOVOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 105) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS Nº. 1.21.001.000547/2019-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4936 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARAPORÃ - DOURADOS/MS. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). EXERCÍCIO DE 2018. SUPOSTO DESVIO DOS RECURSOS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DISCRIMINAÇÃO PRECISA DE CADA COMPRA REALIZADA E SUAS JUSTIFICATIVAS, JUNTADA DE COTAÇÕES REALIZADAS NO COMÉRCIO LOCAL E DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE CADA UM DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA A ESCOLA, COM

PREÇOS DENTRO DOS PRATICADOS NO MERCADO LOCAL. NECESSIDADE DE MAIORES INFORMAÇÕES ACERCA DE QUAIS MATERIAIS FALTARIAM PARA O BOM ANDAMENTO DAS AULAS, BEM COMO SOBRE A SUPOSTA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA. REPRESENTANTES QUE, EMBORA INITIMADOS PARA COMPLEMETAREM AS INFORMAÇÕES NOTICIADAS, QUEDARAM-SE INERTES. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA DIRETORA DA ESCOLA NO SENTIDO DE QUE AS ATAS DE REUNIÕES SEMPRE FICARAM DISPONÍVEIS PARA TODOS OS MEMBROS ASSINAREM, DE FORMA DE DIFICILMENTE SERIA POSSÍVEL SABER QUEM FALSIFICOU TAL ASSINATURA. EVENTUAL FALSIFICAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE DESVIO DE RECURSOS DO PDDE/2018, SOBRETUDO PELO FATO DE A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTAR DENTRO DA NORMALIDADE E SEM IRREGULARIDADES APARENTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 106) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P. PORA/BELA VISTA Nº. 1.21.005.000134/2017-51 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5463 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ (MS). EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SIAFI Nº 535379, PROCESSO Nº 54290.0002364/58, FIRMADO ENTRE O INCRA/MS E A AGESUL PARA A EDIFICAÇÃO DE OBRAS NOASSENTAMENTO ITAMARATI, EM PONTA PORÃ/MS. A PARTIR DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA DA CGU. RELATÓRIO Nº 208033/EXERCÍCIO 2007 E RELATÓRIO Nº 224929/EXERCÍCIO 2008.SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS. FATOS OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2009. MERAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO INCRA/MS PARA REGULARIZAÇÃO DO CONVÊNIO FRENTE À AGESUL. NÃO

PROVAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE PAGAMENTOS. RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DOS VALORES PERTINENTES. ANÁLISE NO ÂMBITO DO TCU. TC 029.367/2011-5. SATISFEITAS AS EXIGÊNCIAS DE ADEQUAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 107) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000069/2016-56 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5271 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PASSOS. DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA LEAL DE MELLO. EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO GENRO E FILHA DA DIRETORA DA ESCOLA. POSSÍVEL RECEBIMENTO DE DIÁRIAS SEM CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. JUNTADOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO AO MENOS FORMALMENTE. VALORES PERCEBIDOS SOMAM UM TOTAL DE R$9.620,00 QUE ATUALIZADO ATÉ 07/10/2020 GERA UM SUPOSTO PREJUÍZO DE APROXIMADAMENTE R$15.088,97. FATOS DE 2014. VISTORIA IN LOCO REALIZADA: ¿UMA PROFESSORA QUE TRABALHAVA NO LOCAL NA ÉPOCA SE LEMBRA DA ENTREGA DAS BOLAS.¿ EVENTUAL AIA PRESCRITA. FNDE INFORMOU QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015 FOI APROVADA PELO MUNICÍPIO. DIRETORA ALEGOU DESCONHECIMENTO DA PROIBIÇÃO DE CONTRATAR PARENTES E QUE REALIZAVA COMPRAS APÓS CONSULTA DE TRÊS ORÇAMENTOS. SEGUNDO O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE: ¿I - O SUPOSTO VÍNCULO DE TRABALHO, DA FILHA DA DIRETORA, PODERIA GERAR DÚVIDA QUANTO A EVENTUAL COMPATIBILIDADE HORÁRIOS; II - NÃO É INCOMUM QUE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, ESPECIALMENTE NO CAMPO DA EDUCAÇÃO, SEJAM IMPLEMENTADOS PELO GOVERNO FEDERAL SEM O DEVIDO PREPARO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS. III - FOI PRÁTICA ADOTADA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS QUE OS PROCESSOS SELETIVOS PARA ESCOLHA DOS MONITORES DO ENTÃO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FICASSE A CABO DE CADA ESCOLA, GERANDO MAIS ESTE ÔNUS À DIREÇÃO, QUE NEM SEMPRE DETÉM CONHECIMENTO DE TODAS AS REGRAS BUROCRÁTICAS A SEREM SEGUIDAS.¿ DOLO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS. APLICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 3 E 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.025.000024/2019-86 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5274 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUS. MUNICÍPIO DE ITACARAMBI/MG. MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATA. VEREADORES B.T.F.F. E F.J.A. POSSÍVEL MODIFICAÇÃO DE LISTA PRÉ-EXISTENTE, SUPOSTAMENTE VISANDO AUTOPROMOÇÃO. EVENTUAL USO INDEVIDO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OS VEREADORES MENCIONADOS AUXILIARAM NA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO NA ZONA URBANA E RURAL, NÃO TENDO QUALQUER ¿PRETERIÇÃO OU FAVORECIMENTO NA ELEIÇÃO DAS PESSOAS QUE FORAM ATENDIDAS.¿ REALIZADO 150 ATENDIMENTOS EM 2019, TENDO ADOTADO UM CADASTRO SIMPLIFICADO, SEM UTILIZAR O SISTEMA SUSFÁCIL/MG. COMPROMETIMENTO DO MUNICÍPIO EM SEGUIR ¿`AS NORMAS RELATIVAS ÀS DIRETRIZES E AOS DIREITOS BÁSICOS DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO¿, `ABSTENDO-SE DE REALIZAR QUALQUER ATO QUE ENSEJE PROMOÇÃO PESSOAL DE AGENTES PÚBLICOS E/OU VIOLE OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.¿ RECOMENDAÇÃO Nº 002/2020 EXPEDIDA PELO MPF E INTEGRALMENTE ACATADA PELO ENTE MUNICIPAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 109) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001084/2020-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5370 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NOTÍCIA DE FATO. MINISTÉRIO DA DEFESA. CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA (CENSIPAM). AQUISIÇÃO DE MICROSSATÉLITE SAR. QUESTÃO LEVANTADA NA REPRESENTAÇÃO: NECESSIDADE OU NÃO DE AQUISIÇÃO PARA MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS NA FLORESTA AMAZÔNICA; QUESTIONAMENTO QUANTO AO GASTO DE VERBAS FEDERAIS EM DESTINAÇÃO DESNECESSÁRIA. O DISTRITO FEDERAL NÃO É INSTITUIÇÃO UNIVERSAL PARA A INVESTIGAÇÃO DE TODAS AS IRREGULARIDADES, APONTADAS EM ÂMBITO NACIONAL, OCORRIDAS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS. REGRA: PREVENÇÃO, INAPLICABILIDADE DO ART. 93, II DO CDC. ATRIBUIÇÃO DA PR/PA PARA CONDUZIR O FEITO E ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. REMESSA DOS AUTOS À PR/PA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 110) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002910/2018-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5459 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. REPRESENTAÇÃO NOTICIANDO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO Nº 01-090517/6PMM-C-SEMED, CONSISTENTE NA NÃO REALIZAÇÃO DO PAGMAENTO À EMPRESA AGUILERA CONSTRUÇÕES E

EMPREENDIMENTOS EIRELLI, EM TEMPO HÁBIL, BEM COMO EVENTUAL PRÁTICA DE COAÇÃO EM FACE DO REPRESENTANTE PARA RESCISÃO DO CONTRATO, COM INTUITO DE QUE OUTRA EMPRESA ASSUMA A CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADES SANADAS. PAGAMENTOS EM ATRASO EFETIVADOS. RECONHECIMENTO, PELO REPRESENTANTE, DE QUE INTERPRETOU DE FORMA EQUIVOCADA AS CONDUTAS DO GESTOR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000112/2012-32 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5119 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. REQUERIMENTO DE PERMUTA REALIZADO PELA COOPERATIVA MISTA FLOR DO TAPAJÓS À CHEFIA DA RESEX TAPAJÓS-ARAPIUNS. REQUERENTES APRESENTARAM DOCUMENTOS EM QUE O INCRA RECONHECIA A POSSE DAS ÁREAS OBJETO DO PEDIDO DE PERMUTA, ENTRETANTO, TODOS SÃO DATADOS ENTRE 2000 E 2004, OU SEJA, APÓS A CRIAÇÃO DA REFERIDA RESEX, QUE OCORREU EM 1998. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO INCRA NO SENTIDO DE QUE TORNOU SEM EFEITO AS CERTIDÕES EMITIDAS E INSTAUROU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR AS CONDUTAS DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. REALIZADAS DILIGÊNCIAS A FIM DE VERIFICAR SE AS CERTIDÕES FORAM EMITIDAS POR ERRO OU MÁ-FÉ DOS SERVIDORES DO INCRA, ENTRETANTO, NÃO FOI POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA E/OU MATERIALIDADE DO CRIME. ANTIGUIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS, OCORRIDOS HÁ MAIS DE DEZESSEIS ANOS. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 112) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000205/2016-91 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4995 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA. REFORMA DE TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POSSÍVEL DESVIO DE FINALIDADE DE RECURSOS RECEBIDOS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO POR R.S.S.M E A.E.O.S. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FUNASA - INEXISTÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE VERBAS AO MUNICÍPIO NO ANO DE 2013. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE INFORMOU A APROVAÇÃO EM 2019 DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2013. DECURSO DE 7 ANOS PARA APRECIAÇÃO. REALIZADA INSPEÇÃO IN LOCO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SEGUNDO O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE ¿OS PRÓPRIOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NÃO IDENTIFICARAM QUALQUER DADO CONCRETO SOBRE O SUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE¿. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA CONTA BANCÁRIA ONDE FORAM RECEBIDOS OS RECURSOS. ENCERRAMENTO DO MANDATO/FUNÇÃO DOS REPRESENTADOS EM 2014. EVENTUAL AIA PRESCRITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000222/2015-47 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4997 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. FNDE. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA. EX GESTOR. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI CONSTÂNCIO. TC Nº PAC 2 04273/2013. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ÚLTIMA VISTORIA IN LOCO REALIZADA EM 11/02/2020. PERCENTUAL TOTAL DA OBRA ATÉ AQUELE MOMENTO CORRESPONDENTE A 71,54%. OBRA SENDO EXECUTADA. TERMO DE COMPROMISSO AINDA EM AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVADA A SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS EVIDÊNCIAS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 114) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.008.000224/2020-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4914 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/PA. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) EM FINALIDADES ESTRANHAS ÀS PREVISTAS NO DECRETO Nº 3.991/01. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. TODOS OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS PELO REPRESENTANTE INDICAM QUE, NÃO OBSTANTE A UTILIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO PARA FINS DIVERSOS DOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DO PROGRAMA, TAIS FINALIDADES TÊM POR NORTE O INTERESSE PÚBLICO, A EXEMPLO DO CARREGAMENTO DE LIXO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CONDUTA QUE EVETUALMENTE POSSA CONFIGURAR CRIME. DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DOS FATOS SOB O ASPECTO CÍVEL, EM CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 28 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 115) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000130/2019-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4911 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/PB. CONVÊNIO N. 656560/2009. CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CÂNDIDO DOS SANTOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA VINCULADA AO OBJETO DO CONVÊNIO PARA OUTRAS CONTAS DO MUNICÍPIO; RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. NÃO HÁ NOS AUTOS, ATÉ O MOMENTO, ELEMENTOS QUE INDIQUEM A OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO POR PARTE DOS INVESTIGADOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA, MAS PENDENTE DE ANÁLISE FINANCEIRA. QUANTO ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS IRREGULARES NO ANO DE 2011, EVENTUAL PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ENCONTRA-SE PREJUDICADA. PENA MÁXIMA PREVISTA NO DELITO ESTABELECIDO NO ART. 1º, III DO DECRETO LEI Nº 201/67 É DE 03 ANOS, PRESCREVENDO EM 08 ANOS. FATOS REMONTAM AO ANO DE 2011, OU SEJA, MAIS DE 09 ANOS DA ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. EM RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS IRREGULARES SUPOSTAMENTE OCORRIDAS NA GESTÃO DE G.S.S (ANO DE 2016), NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POR ORA. TODAVIA, EVENTUAIS INCONFORMIDADES ENCONTRADAS NA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PODEM SER OBJETO DE NOVA REPRESENTAÇÃO JUNTO A ESTE PARQUET FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A REABERTURA EM CASO DE FATOS NOVOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 116) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000161/2015-81 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5069 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO/PB. FUNDO DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014. LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VENCEDORA DO CERTAME TERIA ATUADO COMO "LARANJA" PARA A AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL LOCADO, APENAS PARA FIGURAR NA LICITAÇÃO E NO CONTRATO, SENDO O PAI DA GESTORA MUNICIPAL O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, PARA QUEM OS RECURSOS ERAM REPASSADOS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. NÃO SE LOGROU COMPROVAR QUE A REPRESENTADA TERIA EMPRESTADO SEU NOME PARA A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO, TAMPOUCO QUE O PAI DA PREFEITA SERIA O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO. ANÁLISE DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DA INVESTIGADA. NÃO FOI POSSÍVEL ESTABELECER LINHA DE INVESTIGAÇÃO QUE APONTASSE A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS NO SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS INFORMADO PELO REPRESENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ANTIGUIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS E AUSÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 117) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000166/2018-56 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4953 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA/PB. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS PARA VEÍCULOS QUE NÃO FUNCIONARIAM E "ALTO NÚMERO DE COMBUSTÍVEL" EM NOTAS FISCAIS REFERENTES A VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO MUNICÍPIO. INFORMADA A QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDA PARA A TOTALIDADE DE VEÍCULOS, INCLUSIVE INDICANDO A QUANTIDADE, OS VEÍCULOS, MARCA, PLACAS, TIPO DE COMBUSTÍVEL E A QUILOMETRAGEM/TEMPO UTILIZADA EM CADA MÊS DO ANO DE 2018. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DAS IRREGULARIDADES NOTICIADAS. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE LINHA INVESTIGATIVA VIÁVEL PARA A CONTINUIDADE DA APURAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 118) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000208/2015-14 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5001 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE CAIANA/PB. POSSÍVEIS PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2013. TC/PAC Nº 0377/2010 (SIAFI 666601). DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. FUNASA. REALIZADA FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA OBRA. EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA ATESTADA EM 68,49%. ANALISADOS OS DOCUMENTOS JUNTADOS (NOTA DE EMPENHO) CONSTATADO O EMPENHO DO VALOR CORRESPONDENTE A 69% DA PREVISÃO DE CUSTO. INICIADA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELA FUNASA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO, DESVIO, OU APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VERBAS FEDERAIS, ATÉ O PRESENTE MOMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000224/2017-61 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5453 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ¿OPERAÇÃO ANDAIME¿. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANA HELENA/PB. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11245.2870001/13001 (PROGRAMA REQUALIFICA UBS). SUPOSTAS FRAUDES. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME TERIA ASSUMIDO FICTAMENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEIXANDO A CARGO DE OUTRAS EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS A EXECUÇÃO DE FATO. PARTE DOS VALORES ORIUNDOS DOS CONTRATOS ASSINADOS COM O MUNICÍPIO TERIAM SIDO REPASSADOS A AGENTES PÚBLICOS COMO FORMA DE ¿ACERTO¿ PELA SUBCONTRATAÇÃO INDEVIDA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. FORMALIDADES EXIGIDAS PELA LEI Nº 8.666/93 FORAM, A PRINCÍPIO, ATENDIDAS DESDE A ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ATÉ A SUA ADJUDICAÇÃO. ANÁLISE DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DA EMPRESA CONTRATADA. NÃO ESTABELECIDA LINHA DE INVESTIGAÇÃO QUE APONTASSE A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS NO SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS NARRADO. VALORES LEVADOS EM ESPÉCIE PELO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA, IMPOSSIBILITANDO O RASTREAMENTO DOS RECURSOS E A OBTENÇÃO DE MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O REPASSE A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS SERVIÇOS NÃO TENHAM SIDO REALIZADOS, BEM COMO DE ELEMENTOS QUE APONTEM PARA EXISTÊNCIA DE SUPERFATURAMENTO OU DESVIO DE RECURSOS. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 120) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000240/2016-72 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4908 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL DE J. E. G. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. A PARTIR DE PESQUISA AO SISTEMA PJE, VERIFICOU-SE QUE EM FACE DO INVESTIGADO CONSTAM DUAS DECISÕES DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, UMA NO VALOR DE R$ 430.605,31 (PROCESSO0800151-27.2016.4.05.8202) E OUTRA NO VALOR DE R$ 229.790,00 (PROCESSO 0800306-64.2015.4.05.8202). IMÓVEIS LOCALIZADOS. FOI DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA 8ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA, PARA QUE PROCEDA BLOQUEIO DOS DOIS IMÓVEIS, COM A RESPECTIVA AVERBAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 121) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000351/2016-89 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5134 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA. HÁ INFORMAÇÕES NOS AUTOS DE QUE OS INVESTIGADOS SÃO FALECIDOS. DETERMINADA CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA-SECCIONAL DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE ENTENDER CABÍVEIS, VISANDO O RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 122) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000445/2017-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5392 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE IBIARA/PB. TERMO DE COMPROMISSO N.º 0180/2016(SIAFI 689269). CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO. EXECUÇÃO DA OBRA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. SUSPEITA LEVANTADA PELO REPRESENTANTE DE QUE A OBRA ESTÁ SENDO EXECUTADA, COM PROJETISTA

DA OBRA E O ATUAL PREFEITO, UTILIZANDO UMA EMPRESA DE FACHADA. REALIZADA VISITA IN LOCO PELO TÉCNICO DE SEGURANÇA E TRANSPORTES DO MPF. DOCUMENTOS JUNTADOS: DISPENSA Nº 008/2017 E OS DOCUMENTOS FINANCEIROS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS. ESCLARECIDO QUE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OPTOU PELA DISPENSA DE LICITAÇÃO, BASEADA PELO PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DA PREFEITURA E COM A AUTORIZAÇÃO DO GESTOR DO ENTE MUNICIPAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL: OBRA 100% EXECUTADA FISICAMENTE TENDO AS CONTAS SIDO APROVADAS. A EMPRESA VENCEDORA APRESENTOU OS DOCUMENTOS COMPROVANDO SUA EXISTÊNCIA (DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NOTAS FISCAIS DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA, RELAÇÃO DE TRABALHADORES FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO). CONSTATADO QUE OS TRABALHADORES FORAM CONTRATADOS PELA VENCEDORA DO CERTAME. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.015824/2015-14 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5420 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FOZ DO IGUAÇU/PR. MINISTÉRIO DO TURISMO. CONVÊNIO Nº 769541/2012. CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT) E UM QUIOSQUE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: OBRAS INACABADAS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. HÁ INFORMAÇÕES DE QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI APRESENTADA E QUE O CONTRATO FOI CONCLUÍDO (OFÍCIO Nº. 0395/2020/GEOTR). CONSTA AINDA QUE EM NOVO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FEITA POR SERVIDORES DO MPF, CONSTATOU-SE QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS (FLS. 574/584). NÃO HÁ ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR SOBREPREÇO/SUPERFATURAMENTO, ATÉ O MOMENTO. A MERA MOROSIDADE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVENTUAIS INCONFORMIDADES ENCONTRADAS NA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PODEM SER OBJETO DE NOVA REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO, POR ORA. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 124) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR Nº. 1.25.005.000340/2016-31 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5170 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. TCU. TOMADA DE CONTAS Nº 010.643/2010-9. MINISTÉRIO DO TURISMO. INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO E CULTURA(ORIGEM). CONVÊNIO 615513/2007. EVENTO "500 MILHAS DE LONDRINA - EDIÇÃO 2007". SUPOSTAS IRREGULARIDADES: AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE AS SUPOSTAS DESPESAS REALIZADAS E O REPASSE DOS RESPECTIVOS RECURSOS, INEXISTÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO, DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, AUSÊNCIA DE NÚMERO DE CONVÊNIO NA NOTA FISCAL, DENTRE OUTRAS. NÃO COMPROVAÇÃO REGULAR DOS RECURSOS. INSTAURADO INQUÉRITO POLICIAL Nº 5006072-92.2012.404.7001. EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREJUDICADA. TÉRMINO DO ÚLTIMO MANDATO EM 2010. PRAZO FINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/04/2013. INCIDÊNCIA DO ART. 23, III, DA LIA. DESNECESSÁRIO OFICIAR A AGU VISANDO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FEDERAL, CONSIDERANDO A FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EMANADA DE ACÓRDÃO DO TCU. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 125) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.013.000094/2018-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5525 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE TOMAZINA/PR. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO ATENDIMENTO MÉDICODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. O MUNICÍPIO INFORMOU QUE SÃO DISTRIBUÍDAS 30 FICHAS PARA O ATENDIMENTO, PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO, ENTRETANTO O ATENDIMENTO OCORRE ALÉM DO NÚMERO DE FICHAS. O PONTO BIOMÉTRICO JÁ FOI IMPLANTADO, EVITANDO COM ISSO PROBLEMAS NAS JORNADAS DOS MÉDICOS QUE CUMPREM A CARGA HORÁRIA DETERMINADA PELO PSF. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000705/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5391 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. INFRAERO. AEROPORTO DE RECIFE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: NEPOTISMO, CONTRATAÇÃO DOS AGENTES AEROPORTUÁRIOS (APAC). DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. INFRAERO RECHAÇOU OS FATOS ALEGADOS. HÁ INFORMAÇÕES NOS AUTOS DE QUE A ANAC EXIGE QUE O CANDIDATO POSSUA UM CURSO BÁSICO DE SEGURANÇA EM AVIAÇÃO CIVIL E UM CURSO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM AVIAÇÃO CIVIL PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE PROTEÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL. A BRAVSEC ATUA COMO TERCEIRIZADA NA INFRAERO PARA CONTRATAÇÃO DE TAIS AGENTES. NÃO HÁ NOS AUTOS, ATÉ O MOMENTO, ELEMENTOS PROBATÓRIOS A APONTAR PRÁTICA DE NEPOTISMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A INDICAR INGERÊNCIA DA INFRAERO SOBRE A SELEÇÃO DOS EMPREGADOS DA TERCEIRIZADA. REPRESENTANTE NOTIFICADO PARA COMPLEMENTAR OS FATOS, TODAVIA, PERMANECEU INERTE.AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 127) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/OURICURI Nº. 1.26.004.000018/2014-13 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5018 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNASA. MUNICÍPIO DE SERRITA/PE. CONVÊNIO SIAFI N. 708887. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO E ADJACÊNCIAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. DOCUMENTAÇÃO APONTA QUE A OBRA FOI CONCLUÍDA. OS ELEMENTOS COLIGIDOS NOS AUTOS LEVAM A CRER QUE A ALTERAÇÃO NO VALOR DO CONVÊNIO SE DEU POR QUESTÕES FORMAIS. NÃO HÁ ELEMENTOS PROBATÓRIOS, POR ORA, QUE APONTEM PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE/MALVERSAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI Nº. 1.27.005.000124/2018-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4870 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CURRAIS/PI. PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ODONEL DA COSTA ROSAL. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). EXERCÍCIO DE 2012. PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS. FATOS OBJETO DO INQUÉRITO POLICIAL 0470/2013-SR-DPF-PI. INVESTIGADA NÃO INDICIADA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 312, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 109, INCISO V, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. FATOS OCORRIDOS EM 2012. AIA PRESCRITA. ART. 23, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/92. OFÍCIO À AGU PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS RESSARCITÓRIAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 129) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000368/2015-26 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5467 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. TCU. ACÓRDÃO N.° 3559/2014-TCU-PLENÁRIO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE -UFRN. FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC. AVALIAR O RELACIONAMENTO ENTRE AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E AS SUAS FUNDAÇÕES DE APOIO. INSTAURADO PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. UFRN INFORMOU QUE FORAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS, VISANDO COIBIR A CONCESSÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS ACADÊMICOS A PESQUISADORES E O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM A MESMA FINALIDADE. DOCUMENTAÇÃO APONTA QUE A UFRN TEM CUMPRIDO AS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES ORIUNDAS DO MONITORAMENTO REALIZADO PELO TCU. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº. 04 DA 5ª CCR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 130) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000562/2019-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5528 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE (ALRN). SERVIDORAS F.C.B.S. EI.V.L. POSSÍVEL RECEBIMENTO INDEVIDO DOS RECURSOS REFERENTES AO BOLSA-FAMÍLIA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. SUPOSTO RECEBIMENTO SIMULTÂNEO COM A REMUNERAÇÃO REFERENTE AO CARGO COMISSIONADO DA ALRN. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO PROGRAMA REQUERIDO PELAS PRÓPRIAS SERVIDORAS. DEMONSTRADA BOA-FÉ (APARENTE). NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 3/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 131) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA D Nº. 1.29.024.000071/2017-17 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5141 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: ABANDONO DE CURSO DE DOUTORADO, COM LICENÇA REMUNERADA. ESTUDANTE NÃO CONCLUIU O CURSO. INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 23081.010128/2018-61, EM FASE DE DILIGÊNCIA. PREMATURIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, PARA A POSTERIOR ANÁLISE DOS FATOS, TANTO NO ÂMBITO CÍVEL, QUANTO NA ESFERA PENAL, ASSIM, QUE HOUVER A CONCLUSÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO. Em que pese o entendimento do Procurador da República atuante na origem, no que tange à ausência de dolo do investigado quanto à não conclusão do curso, faz-se necessária a adoção da seguinte providência. Considerando que não foi concluído o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para averiguar a conduta do representado, convém aguardar a sua conclusão, para análise, de forma mais profunda e detalhada, os motivos pelos quais o curso não foi concluído, bem como sobre a apropriação dos valores pagos, e não restituídos. Ante o exposto, voto pela homologação do arquivamento, ressalvando a instauração de procedimento de acompanhamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 132) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001560/2020-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5154 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. FIOCRUZ. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 (PROCESSO Nº 25389.100137/2019-03).SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. POSSÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO DO 1º COLOCADO DE FORMA EVENTUALMENTE ¿INJUSTA E IMPRECISA.¿ DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DOCUMENTOS JUNTADOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA FIOCRUZ. SOLICITADO À 1ª COLOCADA A PROPOSTA DE PREÇOS JUNTAMENTE COM A PLANILHA DE CUSTOS ADEQUADA AO SEU ÚLTIMO LANCE E A CÓPIA DA CLT UTILIZADA. ALEGADO PELA FIOCRUZ QUE NÃO HOUVE ENVIO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS E O DESCUMPRIMENTO DE DIVERSOS SUBITENS DO EDITAL. INFORMAÇÕES DA FIOCRUZ NO ¿MEMO Nº 12/2020 A PLANILHA HAVIA SIDO ANEXADA AO PROCESSO LICITATÓRIO, MAS QUE "OS VÍCIOS DE LEGALIDADE QUE DESCLASSIFICARAM A REPRESENTANTE ESTAVAM INSERIDOS NA 'PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA". SEGUNDO O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE ¿FOI EXPRESSAMENTE APRESENTADA NORMATIVA SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A RECUSA DA PROPOSTA, NOS EXATOS TERMOS DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.¿ A COMISSÃO CONSIDEROU OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DAS PROPOSTAS. CERTAME CONCLUÍDO E SERVIÇO SENDO EXECUTADO SATISFATORIAMENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FAVORECIMENTO OU TRATAMENTO DIFERENCIADO DE PESSOAS JURÍDICAS. NÃO CONSTATADAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 133) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT Nº. 1.30.001.004438/2017-19 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5135 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RECEITA FEDERAL. EX-AUDITOR FISCAL (J.R.C.N). SUPOSTAS IRREGULARIDADES: EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD Nº17276.000028/2010-90. PENALIDADE APLICADA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INSTAURADO OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DE N.º 17276.000091/2008-10, OBJETO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DE Nº 1743-53.2014.4.01.3601, EXTINTA COM FULCRO NA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO HÁ NOS AUTOS, ATÉ O MOMENTO, ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES A INDICAR PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL INSERIDA NO ROL DE ATRIBUIÇÃO DESTA 5ª CCR. NÃO FOI POSSÍVEL APONTAR DETERMINADO CRIME ESPECÍFICO QUE TENHA DADO CAUSA À EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. DE QUALQUER SORTE, DECORRERAM MAIS DE 12 ANOS DA ÉPOCA DOS FATOS, O QUE DIFICULTA NOVA LINHA INVESTIGATIVA POTENCIALMENTE IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº. 04 DA 5ª CCR. A ANÁLISE DO AFASTAMENTO DE EVENTUAL CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL É ATRIBUIÇÃO DA 2ª CCR, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

REVISIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. NECESSIDADE DE OFICIAR A AGU, PARA ADOÇÃO DE EVENTUAL MEDIDA RESSARCITÓRIA. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A REABERTURA DO PROCEDIMENTO, EM CASO DE FATOS NOVOS, E O CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº. 8 DA 5ª CCR. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 134) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000272/2020-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5452 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MARINHA DO BRASIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO NOTICIANTE PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SEU FILHO MENOR, CONFORME SENTENÇA PROLATADA NO FINAL DO ANO DE 2018. VALORES DESCONTADOS SERIAM SUPERIORES AO ESTIPULADO JUDICIALMENTE, BEM COMO NÃO TERIAM SIDO REPASSADOS PARA A CONTA DETERMINADA PELO JUÍZO. FALTA DE LEGITIMIDADE DO MPF PARA ATUAR NO FEITO. QUESTÕES RELACIONADAS A DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. RECURSO DO REPRESENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS FUNDAMENTOS. NARRATIVA DE SUPOSTO ASSÉDIO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO MPF NESTE MOMENTO, À MÍNGUA DE PROVAS DE MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. CÓPIAS ENCAMINHADAS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA CIÊNCIA E EVENTUAL DEFESA DO REPRESENTANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CASTRENSE, MORMENTE SUA LIBERDADE AMBULATORIAL E EVENTUAIS RETALIAÇÕES DE QUE SE DIZ VÍTIMA EM VIRTUDE DE AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM DESFAVOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 135) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000352/2013-65 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5282 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. COLÉGIO ESTADUAL ARMANDO GONÇALVES ¿ MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ. EX-DIRETORA. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PDDE - 2011, PDDE/PDE - 2009 E PDDE/PDE - 2011. AIA PRESCRITA. ART. 23, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/92 C/C ART. 57 DO DECRETO-LEI Nº 220/1975. SINDICÂNCIA INSTAURADA EM 21/11/2012 E RELATÓRIO FINAL (DECISÃO DE ARQUIVAMENTO) PROFERIDO EM 09/01/2019. SINDICÂNCIA INSTAURADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA E A DATA DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. EX-GESTORA AFASTADA DO CARGO EM COMISSÃO EM 18/02/2013. OFÍCIO À PROCURADORIA DO FNDE PARA ADOÇÃO DA PROVIDÊNCIAS RESSARCITÓRIAS. ANTIGUIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS E AUSÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 136) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.000935/2006-68 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5080 – Ementa: VOTO PROFERIDO NA 987ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 22.03.2018 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EMPRESA A. R. MENEGHELLI-NEFRON. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NÃO REALIZADOS. INSTITUTO CREDENCIADO AO SUS. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO PROCURADOR OFICIANTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARES EQUIPARADOS A AGENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS FATOS SOB A ÓTICA DA LEI Nº 8.429/92. (...) o entendimento consolidado por esta 5ª CCR é pela aplicabilidade da lei de improbidade administrativa em casos como os dos autos, uma vez que o conceito de agente público se estende aos médicos e administradores de entidade hospitalar privada que administram recursos públicos provindos do sistema único de saúde. Com tais considerações, voto pelo retorno dos autos para análise dos fatos sob a ótica da Lei 8.429/92. Distribuição aleatória caso o Procurador oficiante não deseje permanecer à frente dos autos. ANÁLISE APÓS RETORNO EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 23, INC. II, DA LEI 8.429/92, TENDO EM VISTA QUE O LAPSO PRESCRICIONAL AFETO AO CRIME DE ESTELIONATO COMETIDO CONTRA O ENTE PÚBLICO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL) É COM BASE NA PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO, OU SEJA, DE 12 ANOS (ART. 109, III, CP). IRREGULARIDADES PERPETRADAS NO PERÍODO DE 2003 A OUTUBRO DE 2006. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM BASE NOS MESMOS FATOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 137) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO Nº. 1.31.003.000048/2019-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5068 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE VILHENA/RO. HOSPITAL REGIONAL ADAMASTOR TEIXEIRA. POSSÍVEL ACÚMULO INDEVIDO DE FUNÇÕES/CARGOS, A PARTIR DO ANO DE 2019, PRATICADO, EM TESE, POR COORDENADORES, TUTORES E PRECEPTORES DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL, ENVOLVENDO RECURSOS DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. NÃO VERIFICADAS IRREGULARIDADES, NEM MESMO A EXISTÊNCIA CONCRETA DA SITUAÇÃO CORRESPONDENTE À NOTÍCIA QUE MOTIVOU A INSTAURAÇÃO DO PRESENTE FEITO. NÃO IDENTIFICADA A ALUDIDA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 138) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.33.008.000341/2017-65 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5116 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. SUPOSTA CORRUPÇÃO NO ÂMBITO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF). POSSÍVEL INTERMEDIAÇÃO DE EX-SENADORA DA REPÚBLICA PARA VIABILIZAR REDUÇÃO DE DÍVIDA FISCAL DE EMPRESA SEDIADA EM SANTA CATARINA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. NÃO OBTIDAS INFORMAÇÕES CAPAZES DE CONSUBSTANCIAR OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. REPRESENTANTE NÃO APRESENTOU PROVAS OU ELEMENTOS APTOS A CONSTITUIR INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DAS IRREGULARIDADES ALEGADAS, NÃO RELATOU NOMES DE CONSELHEIROS QUE SUPOSTAMENTE RECEBERAM ALGUM TIPO DE PROPINA E NEM DESCREVEU MINIMAMENTE COMO FOI OPERACIONALIZADO O TAL PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 139) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.001406/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4971 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO

PREPARATÓRIO. CÓPIA DO AGRAVO DE INSTUMENTO Nº 5002691-13.2019.4.03.0000. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA DA COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS. NOTÍCIA DE ILICITUDES SUPOSTAMENTE PRATICADAS POR AGENTES PÚBLICOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP), COM POSSÍVEL FAVORECIMENTO A CREDORES. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. CONFORMIDADE DOS ATOS PRATICADOS DURANTE O REGIME DE DIREÇÃO FISCAL COM A REGULAÇÃO APLICÁVEL AO MERCADO SECURITÁRIO. MEDIDAS TOMADAS PELA SUSEP PRECEDERAM DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, RESULTANDO EM PARECERES QUE FUNDAMENTADAMENTE RECHAÇARAM OS PONTOS LEVANTADOS PELO ACIONISTA CONTROLADOR DA MUTUAL, COMO O INDEFERIMENTO DA OPERAÇÃO COM A ZURICH SEGUROS E A TRANSFERÊNCIA DA CARTEIRA PARA A MAPFRE SEGUROS. CONFORMIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE PARECER DA CGU OPINANDO PELA INSTAURAÇÃO DO REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, TENDO EM VISTA O ESTADO ECONÔMICO FINANCEIRO PELO QUAL PASSAVA A COMPANHIA, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A REGULAÇÃO SECURITÁRIA APLICÁVEL. POSSIBILIDADE DE A MESMA PESSOA SER RESPONSÁVEL POR AMBOS OS PROCEDIMENTOS, DE DIREÇÃO FISCAL E DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONFORME PREVISTO NO ART. 25 DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 335 E NO ART. 2º DA CIRCULAR SUSEP Nº 478. NÃO VISLUMBRADO CONFLITO DE INTERESSES, UMA VEZ QUE A COMPETÊNCIA PARA DECISÃO DE DECRETAÇÃO DO REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE UMA SEGURADORA NÃO É DO DIRETOR FISCAL, MAS SIM DO CONSELHO DIRETOR DA SUSEP, APÓS ANALISAR AS MANIFESTAÇÕES DE DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA E OPORTUNIZAR AO ACIONISTA CONTROLADOR E EX-ADMINISTRADORES QUE REGULARIZEM A SITUAÇÃO DA SEGURADORA. ACRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ENCARREGADOS DE TRABALHAR NOS REGIMES DE DIREÇÃO FISCAL OU DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COMPANHIAS SOB INTERVENÇÃO DO REGULADOR É COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE TÉCNICA DAS OPERAÇÕES E ESTÁ PREVISTO NAS CIRCULARES SUSEP Nº 328/2006 E Nº 478/2013, SENDO OBSERVADO O REMUNERATÓRIO DETERMINADO PELA LEI Nº 8.852/94. QUANTO A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO CREDITÍCIA, VERIFICA-SE QUE A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL ESTÁ SE PROCESSANDO DENTRO DE TEMPO RAZOÁVEL PARA A COMPLEXIDADE DESTE TIPO DE PROCEDIMENTO. CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO NAVEGA ADVOGADOS FOI PRECEDIDA DE PROCEDIMENTO DE ESCOLHA, TENDO SIDO A MELHOR OFERTA DENTRE AS RECEBIDAS, CUJO SERVIÇO POSSUI VALOR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE E COMPLEXIDADE DE CAUSAS AS QUAIS ASSUMIU OBRIGAÇÃO DE CONDUZIR. EM TODOS OS PROCESSOS INSTAURADOS PELA SUSEP FOI OPORTUNIZADO AO ACIONISTA CONTROLADOR, NOS TERMOS DO REGULAMENTO APLICÁVEL, CONTESTAR OS ATOS PRATICADOS NO CURSO DA INTERVENÇÃO REGULATÓRIA. NÃO OBSTANTE DISCORDÂNCIA QUANTO AOS ASPECTOS MATERIAIS DO DECIDIDO, NÃO HOUVE VIOLAÇÃO FORMAL DO PROCESSO. PEDIDO DA SUSEP DE INCLUSÃO DO ACIONISTA CONTROLADOR NO SISTEMA DE PROCURADOS DA POLÍCIA FEDERAL MOTIVADO PELO ART. 37 DA LEI Nº 6.204/76. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA IMPUTAR RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS RESPONSÁVEIS PELO REFERIDO PEDIDO DE INCLUSÃO, TENDO EM VISTA QUE A MERA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA DO ALCANCE DO ART. 37 DA LEI Nº 6.204/73 NÃO SIGNIFICARIA DOLO DO AGENTE PÚBLICO APTO A REPRESENTAR SUA RESPONSABILIZAÇÃO NESSE ÂMBITO. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA SUSEP NO SENTIDO DE QUE A EX-LIQUIDANTE DA MUTUAL PROTOCOLOU NO MPF REPRESENTAÇÃO COM INÚMEROS INDÍCIOS DA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E HAVERES, QUE CULMINARAM COM UM PREJUÍZO PARA A MUTUAL, E AGORA PARA SEUS CREDORES, NA ORDEM DE R$ 55 MILHÕES. NEGATIVA DA SUSEP DE TRANSFORMAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAORDINÁRIA EM ORDINÁRIA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO APENAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTADOS, MAS TAMBÉM NO CURSO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONVOLAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 140) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.34.001.003371/2019-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5158 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE A PR/DF (SUSCITANTE) X PR/SP (SUSCITADA). COMITÊ GESTOR INTERMINISTERIAL. SEDE EM BRASÍLIA/DF. INDÍCIOS DE REALOCAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO ORÇAMENTO DA SAÚDE. FUNAD (2018). DECLÍNIO DA PR/SP À PR/DF EM RAZÃO DA SEDE DO COMITÊ ESTAR ESTABELECIDA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. O FATO DA SEDE DO ÓRGÃO ESTAR LOCALIZADA NO DISTRITO FEDERAL NÃO DESLOCA A APURAÇÃO PARA A PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL NÃO É INSTITUIÇÃO UNIVERSAL PARA A INVESTIGAÇÃO DE TODAS AS IRREGULARIDADES, APONTADAS EM ÂMBITO NACIONAL, OCORRIDAS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS. REGRA: PREVENÇÃO, INAPLICABILIDADE DO ART. 93, II DO CDC. ATRIBUIÇÃO DESTA 5ª CCR PARA DIRIMIR O PRESENTE CONFLITO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO (SUSCITADA) PARA CONDUZIR O FEITO E ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. REMESSA DOS AUTOS PR/SP. Trata-se de conflito de atribuição suscitado pela Procuradoria da República no Distrito Federal em face da Procuradoria da República em São Paulo/SP, nos autos de notícia de fato, instaurada a partir de cópia de peças extraídas do Agravo de Instrumento nº 0016133-39.2016.4.03.0000 (TRF 3ª Região), que apura a existência de indícios de realocação indevida de recursos do orçamento da saúde, em ações executadas pelo Ministério da Saúde, em relação ao financiamento do FUNAD (2018). A Procuradoria da República em São Paulo explicou que a ¿decisão de realocação dos recursos teria sido tomada pelo Comitê Gestor Interestadual instituído para promover a articulação e a integração de programas voltados à prevenção, à formação, à pesquisa, ao cuidado e à reinserção social de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativa, como estratégia de transversalidade.¿ Assim, considerou que o Comitê exerce suas atividades em Brasília/DF, sendo o local onde fora tomada a decisão de realocação dos recursos. Desse modo, Declinou o presente feito à Procuradoria da República do Distrito Federal destacando que ¿a atribuição territorial é inspirada pela acessibilidade e da vivacidade da hipótese e do conjunto probatório que lhe identifica, otimizando a instrução probatória/processual e prestigiando os princípios constitucionais da duração razoável do processo e dos meios que garantem a celeridade de sua tramitação.¿ O Procurador da República Distrito Federal, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuição, sob o fundamento de que ¿o fato da sede do Órgão estar situada em Brasília/DF, não tem o condão de atrair para a Procuradoria da República no Distrito Federal as apurações e procedimentos ministeriais de atos administrativos de abrangência nacional eventualmente praticados pelo referido comitê (bem como dos órgãos que lhe constituíram) pelo mero argumento de que teria funcionado na capital federal.¿ Ressalta, ainda, ¿imaginar que a PR/DF tenha monopólio quanto à investigação, sob o singelo argumento de que na Capital Federal situam-se as sedes da União, Departamentos, Secretarias, Autarquias, Fundações, Institutos, Centros, etc é ignorar a natureza FEDERAL, tanto da Justiça, quanto do MPF.¿ Assiste razão ao Procurador da República suscitante. Isto porque, o fato do Comitê Gestor Interministerial, localizar-se em Brasília/DF não desloca, por si só, a atribuição para a Procuradoria da República no Distrito Federal, já que ¿não é a localização da sede do ente investigado, nem o fato de a questão possuir efeitos de âmbito nacional que define o local do dano na legislação vigente.¿ O

Distrito Federal não é instituição universal para a investigação de todas as irregularidades, apontadas em âmbito nacional ocorridas em órgãos públicos federais. Inaplicabilidade do Art. 93, II do CDC. Regra: Prevenção. Atribuição desta 5ª CCR para dirimir o presente conflito. Do exposto, entende-se ser a atribuição da Procuradoria da República em São Paulo, ora suscitada, para conduzir o feito. Remessa dos autos à Procuradoria da República em São P - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 141) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.003900/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5039 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. TCU. TOMADA DE CONTAS N. 014.787/2018-0. ACÓRDÃO N. 4340/2020-TCU-SEGUNDA CÂMARA. MINISTÉRIO DA CULTURA. EMPRESA JOSÉ NEY MODESTO NASCIMENTO - ME. PRONAC N. 12-9147. LEI ROUANET. EDIÇÃO DO LIVRO "AMAZÔNIA - A NATUREZA EM DESTAQUE". SUPOSTA IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA . CONTAS JULGADAS IRREGULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS. VALOR IMPUGNADO NO MONTANTE DE R$ 302.771,07. PARTICULAR EQUIPARADO A AGENTE PÚBLICO. PRECEDENTES (PP Nº. 1.30.001.003911/2019-11, IC Nº. 1.29.002.000070/2015-69). POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 312, CP. RETORNO DOS AUTOS. Não obstante o posicionamento do membro oficiante, a 5ª CCR entende que o particular, ao receber dinheiro público para execução de um determinado programa ou convênio, investe-se na condição de agente público, para fins de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, nos termos do parágrafo único, do art.1º e art 2º da Lei nº 8.429/92. A referida lei não deixou de fora da submissão à Lei de Improbidade Administrativa a figura do particular que exerça ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública, in verbis: " Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior." Outrossim, apesar do Membro oficiante entender que não há indícios de prática de infração penal, considerando a reprovação integral da prestação de contas, convém analisar os fatos, de forma mais detalhada e específica, a fim de averiguar possível apropriação indébita de recursos públicos. No tocante ao possível enquadramento penal, acima sinalizado como peculato (CP, art.312), convém assinalar, em acréscimo, que os recursos federais foram repassados ao representado para atividades de fomento à cultura, ou que se insere, sem dúvida, no rol das atribuições do poder público, conforme previsão constitucional (CF, art. 215), e a teor das disposições da Lei nº 8.313/91, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o qual estabelece o incentivo a projetos culturais mediante a destinação de recursos públicos do Fundo Nacional de Cultura, para apoio e desenvolvimento de projetos dotados de conteúdo cultural (art. 4°). Atualmente, tais atividades encontram-se também delineadas no art. 3°, III e V, da Lei nº12.343, de 2010. A propósito, a alocação de recursos federais para promoção de ações culturais acha-se expressamente prevista no art. 6° do mesmo diploma legal. Estas circunstâncias conferem a qualidade de "funcionário público" ao dirigente do ente privado que firma convênio com o órgão público para a realização de atividades de fomento à cultura, nos termos da parte final do art. 327, §1°, do Código Penal, já que a essa entidade foram destinados recursos públicos federais para execução de atividade típica da Administração. Assim, considerando os elementos dos autos, voto pelo retorno dos autos para análise dos fatos à luz da Lei de Improbidade Administrativa, bem como quanto ao aspecto penal, respeitado o princípio da independência funcional - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a). 142) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.005412/2016-68 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5410 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SÃO PAULO. PRONAC 10-12619. EMPRESA DANÇAR MARKETING E PRODUÇÕES LTDA. PROJETO "NOITES CLÁSSICAS NO TEATRO WTC - WORLD TRADE CENTER". SUPOSTAS IRREGULARIDADES: DESVIO DE VERBAS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. PARECER DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA OPINANDO PELA REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EVENTUAL PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREJUDICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 23, INCISO III, DA LEI Nº. 8.429/92. APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS OCORREU NO DIA 02/02/2015, CONFORME INFORMAÇÕES DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. OMISSÃO QUANTO À ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NO ÂMBITO PENAL, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº. 04 DA 5ª CCR. NECESSIDADE DE OFICIAR A AGU PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS RESSARCITÓRIAS (ENUNCIADO Nº. 08 DA 5ª CCR). NÃO HOMOLOGAÇÃO. Não obstante o entendimento do Procurador da República oficiante, convém esclarecer se houve adoção de medidas no âmbito penal ou as razões da ausência de providências, nos termos do Enunciado nº. 04/5ªCCR: "A promoção de arquivamento de procedimento administrativo ou inquérito civil público deve registrar a existência de medidas no âmbito penal." Assim, voto pela não homologação da promoção de arquivamento, com retorno dos autos a Origem, para cumprimento dos Enunciados nº. 04 e 08 da 5ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.006298/2018-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5437 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. OPERAÇÃO LAVA JATO. GRUPO ODEBRECHT. EX-DEPUTADO FEDERAL (J.A.P.P) ANO DE 2010. CAMPANHA ELEITORAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO GRUPO ODEBRECHT AO EX-PARLAMENTAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS. HÁ INFORMAÇÕES DE QUE O EX-PARLAMENTAR DEIXOU O CARGO EM 2011. INCIDÊNCIA DO INCISO I, DO ART. 23, DA LEI Nº. 8.429/92. NO ÂMBITO CRIMINAL, FOI INSTAURADO IPL Nº. 0187/2017-11 (AUTOS Nº. 3000.2017.002569-4). QUANTO À EVENTUAL MATÉRIA DE ORDEM ELEITORAL, AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DESTA 5ª CCR. (PRECEDENTE IC Nº. 1.30.009.000082/2017-74). PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, QUANTO À ESFERA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, E PELA REMESSA DOS AUTOS AO VPGE, PARA FUNÇÃO REVISIONAL, SOB A ÓTICA DO DIREITO ELEITORAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento quanto à esfera de improbidade administrativa e pela remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Vice-procurador-geral Eleitoral, nos termos do voto do(a) relator(a). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI Nº. 1.34.006.000826/2016-51 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5464 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.MUNICÍPIO DE GUARAREMA/SP.SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE VIA-FÉRREA NO MUNICÍPIO DE GUARAREMA.REPRESENTANTE INFORMOUQUE A OBRA ESTAVA PARALISADA HÁ MAIS DE 1 ANO E ENVOLVIA UM VALOR ALTO DE RECURSOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS, VERIFICOU-SE QUE A MAJORAÇÃO DO VALOR INICIAL DA OBRA DEU-SEPELA INCLUSÃO, CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS, ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EACRÉSCIMO DOS VALORES PAGOS À EMPRESA CONTRATADA, EM OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS CONTRATUAIS.VERIFICOU-SE, AINDA, QUE AS ALTERAÇÕES DE QUANTITATIVOS E VALORES NÃO ULTRAPASSARAM O PERCENTUAL DE 25% DOS SERVIÇOS E VALORES INICIALMENTE AJUSTADOS, CONFORME REGRA PRESCRITA NO § 1º DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993.ADEMAIS, A OBRA FOI CONCLUÍDA E DEFINITIVAMENTE ENTREGUE EM ABRIL DE 2017 E ODNIT INFORMOU QUE NÃO HOUVE A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO TCU.NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NOTICIADAS. HOMOLOGAÇÃO DO

ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 145) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP Nº. 1.34.014.000297/2017-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5438 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. COMANDO DA AERONÁUTICA/SP. EMPRESA CARRARA. SUPOSTO USO IRREGULAR DE BENS PÚBLICOS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. FATOS NÃO COMPROVADOS. POR ORA, NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES A INDICAR QUE A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO TENHA SE UTILIZADO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E DE TRATORES DA CORPORAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº. 04 DA 5ª CCR. FALTA DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 146) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP Nº. 1.34.043.000097/2017-77 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5151 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIOS DE ITAPECERICA DA SERRA/SP, CARAPICUÍBA/SP, OSASCO/SP, COTIA/SP E EMBU DAS ARTES/SP. ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS COM BASE NO OFÍCIO-CIRCULAR Nº 4/2014/PGR/5ªCCR/MPF, RELATIVAS A MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DE HORÁRIO DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DETERMINAÇÕES ATENDIDAS PELOS MUNICÍPIOS. OBJETO EXAURIDO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 147) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP Nº. 1.34.043.000176/2020-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5060 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA., POR PARTE DE MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ÁREA DE ATUAÇÃO DA PRM/OSASCO/SP, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO PROINFÂNCIA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. FIRMADOS NOVE CONTRATOS COM O MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, DOIS CONTRATOS COM O MUNICÍPIO DE COTIA, CINCO CONTRATOS COM O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, TODOS COM DISTRATO AMIGÁVEL. QUANTO AO MUNICÍPIO DE OSASCO, FORAM FIRMADO OITO CONTRATOS, SENDO SETE COM DISTRATO AMIGÁVEL E UM COM OBRA A EXECUTAR. NÃO HOUVE REPASSE DE VALORES EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS FIRMADOS PELOS MUNICÍPIOS DE ITAPECERICA DA SERRA E DE COTIA. CONQUANTO OS MUNICÍPIOS DE CARAPICUÍBA E OSASCO TENHAM REALIZADO REPASSES À PESSOA JURÍDICA CONTRATADA, AS OBRAS FORAM PARCIALMENTE EXECUTADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 148) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000335/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5355 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NEGADO, EMPRESA TERCEIRIZADA NÃO RECOLHE FGTS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS, INSTALAÇÃO DE CONTEINERES COM VALORES 3 VEZES MAIORES, DENTRE OUTRAS. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. DECISÃO MANTIDA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR O CENÁRIO FÁTICO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. FATOS RECHAÇADOS PELA INSTITUIÇÃO. VASTA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. NÃO HÁ NOS AUTOS , ATÉ O MOMENTO, ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES A INDICAR O ALEGADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE, POR ORA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A REABERTURA DO PROCEDIMENTO, EM CASO DE FATOS NOVOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 149) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000997/2020-89 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5344 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS/SE. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO EMPREGO DE VERBAS PÚBLICAS NO COMBATE À COVID-19. PROCEDIMENTO AUTUADO COM O ESCOPO DE QUE AS DEFICIÊNCIAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOSSEM RESOLVIDAS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MPF. ADOTADAS ALGUMAS PROVIDÊNCIAS/ADEQUAÇÕES E EXARADO COMPROMETIMENTO DO MUNICÍPIO EM SANAR AS INCORREÇÕES COM O INTUITO DE REGULARIZAR O SITE. TCE/SE TEM ATUADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PORTAIS DAS PREFEITURAS SERGIPANAS. OBJETIVO ATINGIDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 150) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.00.000.016163/2017-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4964 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) Nº 27693.169.2793.1918, ELABORADO PELO COAF. INFORMAÇÕES SOBRE COMUNICAÇÕES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE QUE TRATA A LEI Nº 9.613/98, RELACIONADAS A MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR (EX-GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS), ALVO DO O RIF Nº 2395. TAMBÉM SÃO MENCIONADAS PESSOAS COM AS QUAIS SE RELACIONOU DIRETA OU INDIRETAMENTE. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA ANÁLISE DOS FATOS RELACIONADOS AOS ITENS 1.2 E 1.5 DO RIF, TENDO EM VISTA AS NOTÍCIAS DIVULGADAS NA MÍDIA NACIONAL QUANTO À EXISTÊNCIA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA COM O INVESTIGADO JOÃO ALVEZ DE QUEIROZ FILHO. NOTÍCIA IMPROCEDENTE QUANTO AO ITEM 1.3 DO RIF, UMA VEZ QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS VÍNCULOS SOCIETÁRIOS ENTRE O INVESTIGADO RENATO MENEZES DE CASTRO E O EX-GOVERNADOR. FATOS APONTADOS NO ITEM 1.4 DO RIF JÁ SÃO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DA ¿OPERAÇÃO CASH DELIVERY¿. NO QUE DIZ RESPEITO AO ITEM 1.1 DO RIF, OS RECURSOS QUE TRANSITARAM PELAS CONTAS DA ORGANIZAÇÕES VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS (OVG), À ÉPOCA PRESIDIDA POR VALÉRIA PERILLO, ADVIERAM DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NÃO HAVENDO INDICATIVOS DE CRIMES ANTECEDENTES DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. QUANTO AOS ITENS 1.5, 1.6 E 1.7 DO RIF, QUE TRATAM DE SAQUES REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DO EX-GOVERNADOR, TAMBÉM NÃO HÁ INDICATIVOS DE CRIMES ANTECEDENTES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

CLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS EM RELAÇÃO AOS ITENS 1.1, 1.5, 1.6 E 1.7. HOMOLOGAÇÃO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento e de declínio de atribuição para votar por sua homologação. -

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da promoção de arquivamento e de declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 151) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. 1.10.000.000088/2014-71 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4924 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE PESCA E AGRICULTURA NO ESTADO DO ACRE. INTERDIÇÃO DO PRÉDIO APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS. FALHAS ESTRUTURAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. GASTOS COM ALUGUEL DE SALAS PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS NO LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ DO FISCAL DA OBRA. FATOS OCORRERAM NO ANO DE 2009. ANTIGUIDADE. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ESTARIA PRESCRITA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 152) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 1.12.000.000505/2020-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4965 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO.NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI/AP. DOIS CAMINHÕES DO EXÉRCITO DESEMBARCARAM CESTAS BÁSICAS NA RESIDÊNCIA DO PREFEITO, NO ENTANTO AS CESTAS NÃO FORAM DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. O EXÉRCITO INFORMOU QUE O TRANSPORTE E ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ FOI RESULTADO DE AÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 214/2010. A PARTICIPAÇÃO DO COMANDO LIMITOU-SE À LOGÍSTICA NO TRANSPORTE DAS CESTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 153) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000028/2018-71 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5020 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS (FES/AM). APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS). SOBRA DE CAIXA DE 54% NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 154) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001284/2015-32 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5106 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA. MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM. SUPOSTA APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NO ÂMBITO PROJETO DE ASSENTAMENTO EXTRATIVISTA "PAE ONÇAS", EM MANICORÉ - AM. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. FATOS OCORRIDOS ENTRE 2006 E 2012. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREJUDICADA PELA PRESCRIÇÃO. APURATÓRIO CRIMINAL EM ANDAMENTO NO BOJO DO IPL Nº 00313/2016. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 155) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002678/2018-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5330 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE ITAMARATI/AM. CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBSS ¿ ELVIRA MARTINS DA SILVA, MONTE CARMELO, SANTO ANTÔNIO E MARIA DE LURDES. SUPOSTA INEXECUÇÃO DAS OBRAS. CONSOANTE O SISMOB, A CONSTRUÇÃO DAS UBSS ESTÁ COM EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA EQUILIBRADA, HAJA VISTA PROPORCIONALIDADE ENTRE O PERCENTUAL DE EXECUÇÃO E O VALOR PAGO. A UBS ELVIRA MARTINS DA SILVA ESTÁ CONCLUÍDA. CONTUDO, AS OBRAS ESTÃO EM CANCELAMENTO POR DIVERSOS MOTIVOS, DENTRE ELES A FALTA DE REPASSE DE RECURSOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A CONTRAPARTIDA PELA PREFEITURA DE ITAMARATI/AM QUE, APARENTEMENTE, NÃO DISPÕE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS. A PREFEITURA LOCAL VEM EFETIVANDO MEDIDAS PARA RETOMADA DAS OBRAS, PORÉM SEM ÊXITO. O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMOU QUE AGUARDA AS PROVIDÊNCIAS DA PREFEITURA LOCAL PARA QUE A OBRA SEJA RETOMADA E NOTIFICADO O RESPONSÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 156) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM Nº. 1.13.001.000064/2015-81 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5334 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PELO DSEI VALE DO JAVARI, EM 2014, E NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ¿FUNCIONÁRIOS FANTASMAS¿ NO ÂMBITO DO CONVÊNIO CELEBRADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA (SESAI) E A MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ PARA ATENDER A DEMANDA DO REFERIDO DSEI. IRREGULARIDADES AVENTADAS EM RAZÃO DE TER HAVIDO NO ANO DE 2014 TRÊS PERÍODOS DE DESABASTECIMENTO DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEL NA CIDADE, SEM QUE, TODAVIA, SE VERIFICASSE VARIAÇÃO NOS GASTOS DE COMBUSTÍVEL. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS. 1) A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEL PELAS IMPROPRIEDADES DETECTADAS PELO CONDISI DO DSEI/VJ FOI AFASTADA PELA INSTITUIÇÃO. 2) TODA A DOCUMENTAÇÃO ¿ PLANILHAS E CONTRATOS - FOI DEVIDAMENTE ENCAMINHADA AO MPF. 3) CERTAS INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS NO PAGAMENTO VIA TICKET CARD SE JUSTIFICAM EM RAZÃO DA PRECARIEDADE NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA CIDADE DE ATALAIA DO NORTE/AM. A MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ ESCLARECEU, QUANTO AOS "FUNCIONÁRIOS FANTASMAS", QUE OS CONTRATADOS ATUAVAM NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, ONDE SITUADO O DSEI ALTO RIO SOLIMÕES. FOI DESTACADO PELO COORDENADOR REGIONAL DA MISSÃO O HISTÓRICO DE MÚTUA COOPERAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS DSEIS VALE DO JAVARI E ALTO RIO SOLIMÕES, EM RAZÃO DA PROXIMIDADE ENTRE AS MUNICIPALIDADES DE TABATINGA/AM E ATALAIA DO NORTE/AM. FOI PONTUADO QUE OS FUNCIONÁRIOS ERAM CONTRATADOS NOS TERMOS DO ART. 62, I, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT), QUE FAZ REFERÊNCIA AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA E, POR ISSO MESMO, INCOMPATÍVEL COM A FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO. ADEMAIS, DOS SETE FUNCIONÁRIOS INDICADOS NA REPRESENTAÇÃO DO CONDISI, SEIS DELES FORAM DESLIGADOS DA MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ NOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E JULHO DE 2014 E DEIXARAM DE PRESTAR SERVIÇOS AO DSEI. APENAS UMA FUNCIONÁRIA PERMANECEU COM VÍNCULO E, COM RELAÇÃO A ELA, CONSTA DOS AUTOS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 157) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002569/2019-87 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a)

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5349 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE ARATUÍPE/BA. SUPOSTA PRÁTICA DE IRREGULARIDADES EM CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FEDERAIS, A EXEMPLO DO BOLSA-FAMÍLIA. SEGUNDO O REPRESENTANTE, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTARIAM INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOS PROGRAMAS SOCIAIS, UMA VEZ QUE NENHUM DOS FUNCIONÁRIOS PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE AS EVENTUAIS PERCEPÇÕES INDEVIDAS DE BENEFÍCIOS POR CIDADÃOS OU SERVIDORES DA PREFEITURA TENHAM SIDO UTILIZADAS COM PRÁTICA DE FAVORECIMENTO POLÍTICO OU MESMO ENVOLVIMENTO DE AGENTE PÚBLICO. ADEMAIS, O MUNICÍPIO ADOTOU PROVIDÊNCIAS, COM A INSTAURAÇÃO DE LEVANTAMENTO ADMINISTRATIVO, DETERMINAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E CANCELAMENTO DE BENEFÍCIOS. SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 158) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002791/2015-56 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4970 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNASA. CREA/BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 12/2013 PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 159) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000069/2012-24 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5211 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. INQUÉRITO CIVIL. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ILHEUS. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS E ACATADAS. 10 AÇÃO CIVIS PÚBLICAS PROPOSTAS. QUANTO AOS MUNICÍPIOS DE URUÇUCA, UNA, UBAITABA, ITUBERÁ, IGRAPIÚNA E CAIRU, AS RECOMENDAÇÕES FORAM ATENDIDAS, ENTRETANTO É NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DE QUESTÕES PONTUAIS DE INTERESSE LOCAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECEBO O PRESENTE DECLÍNIO COMO ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO PARCIAISE VOLO POR SUA HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento do declínio como arquivamento e declínio parciais, homologando-os, nos termos do voto do(a) relator(a). 160) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000702/2017-99 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4967 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA. FNDE. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EXERCÍCIOS DE 2013 E 2015. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. OS EXTRATOS E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DEMONSTRAM QUE OS RECURSOS FORAM APLICADOS NO PROGRAMA. NÃO HÁ INDÍCIOS DE FRAUDE NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. PARECER TÉCNICO DO MPF CONSTATOU UM SUPERFATURAMENTO NO VALOR DE R$ 5.880,75. BAIXA OFENSA PATRIMONIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. APLICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 3 E 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 161) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.004.000029/2019-29 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5086 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INFORMAÇÃO DE QUE MÉDICOS LIGADOS AO ¿PROGRAMA MAIS MÉDICOS¿DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INCLUÍDOS NA ATRIBUIÇÃO DA PRM-FEIRA DE SANTANA/BAPOSSUÍAM VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS INCOMPATÍVEIS COM O DISPOSTO NO EDITAL DO PROGRAMA.DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTATOU-SE QUE DENTRE OS MÉDICOS INVESTIGADOS, APENAS QUATRO CONTAVAM COM CARGA HORÁRIA EXCEDENTE A 60 HORAS, SÃO ELES:TACIO SANTOS ARGOLO,FELIPE JOAQUIM SILVA DE AZEVEDO,THAIS MARIA CAMPOS COSTA EYURI MELO NASCIMENTO.JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS. THAIS MARIA CAMPOS COSTA COMPROVOUQUE INICIOU SUAS ATIVIDADES DE PROFISSIONAL MÉDICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018, CONTUDO, COM A INSCRIÇÃO DO ¿PROGRAMA MAIS MÉDICOS¿, REQUEREU DESLIGAMENTO DA FUNÇÃO MENCIONADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018. FELIPE JOAQUIM AFIRMOU QUE PARTICIPOU DA ESCALA FIXA NA UPA24H, ATÉ O DIA 27/01/2019, E QUE MANTEVE SEU CADASTRO NA UNIDADE PARA EVENTUAIS PLANTÕES QUE SURGISSEM EM FINAIS DE SEMANA, NÃO HAVENDO INCOMPATIBILIDADE NA CARGA HORÁRIA DO MÉDICO COM O EDITAL DO PROGRAMA.TACIO SANTOS ARGOLO ESCLARECEUQUE CUMPRE APENAS 52 HORAS DE CARGA HORÁRIA COMO OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA, 40 HORAS DO ¿PROGRAMA MAIS MÉDICOS¿ SOMADAS A 12 HORAS EXERCIDAS NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS,E QUE,QUANTO AS 12 HORAS QUE EXTRAPOLARIAM O LIMITE,SOLICITOU O DESLIGAMENTO.YURI MELO NASCIMENTO INFORMOU QUE POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIOCOMO MÉDICO CLÍNICO COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, ULTRAPASSANDO, ENTÃO, O LIMITE DE 60 HORAS. OFICIADO, O HOSPITAL MUNICIPAL JULIETA SAMPAIO, SITUADO EMMACAJUBA/BA, INFOMROU QUEYURIDEIXOU DE FAZER PARTE DO QUADRO DE PLANTONISTAS DO MUNICÍPIO EM 19/05/2019.IRREGULARIDADES SANADAS. A CARGA HORÁRIA DE TODOS OS MÉDICOS INVESTIGADOSSE ENCONTRA COMPATÍVEL COM O EDITAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 162) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000391/2019-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5050 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0008288-80.2016.4.01.3307. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO FOI POSSÍVEL OBTER DADOS DE BENS ALÉM DOS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS. OBJETO EXAURIDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 163) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JEQUIE Nº. 1.14.008.000379/2018-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4920 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA. SUPOSTO DESVIO OU APROPRIAÇÃO

DE RECURSOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. INQUÉRITO POLICIAL Nº 0218/2018 EM ANDAMENTO. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no Sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 164) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JEQUIE Nº. 1.14.008.000442/2017-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5087 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS NORMASATINENTES AO PORTAL DATRANSPARÊNCIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.DESTACA-SE QUE TRAMITAO PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO Nº 1.14.008.000281/2016-55, QUE TEM POR OBJETIVO "ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DAS ACPS ORIGINADAS DO IC 1.14.008.000141/2015-04 E DOS TACS CELEBRADOS COM OS MUNICÍPIOS DA ATRIBUIÇÃO DESTA PRM, A FIM DE SE AVALIAR PERIODICAMENTE A ADEQUAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA PELOS REFERIDOS ENTES E OFICIAR AOS CELEBRANTES DO TAC INDAGANDO ACERCA DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS RESPECTIVAS". OBSERVA-SEQUE OS FATOS VERSADOS NA REPRESENTAÇÃO DIZEM RESPEITO AO OBJETO DA ACP 0004596-70.2016.4.01.3308. NESSE SENTIDO, TEM-SE NO CITADO PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO A SEDE ADEQUADA PARA CONCENTRAR A ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS AVENÇAS E O ANDAMENTO DAS AÇÕES DECORRENTES DO IC ORIGINÁRIO. PELAHOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 165) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 1.15.003.000458/2017-15 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4945 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUOCA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELA FUNASA. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. IPL ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. FATOS REMONTAM AO ANO DE 2007. BAIXA REPERCUSSÃO PATRIMONIAL (R$ 5.274,57). INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 3 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 166) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001624/2020-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5058 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DO ESPORTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A REMUNERAÇÃO RECEBIDA NO CARGO DE SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 2009 A 2011. PAD INSTAURADO. RECURSOS FINANCEIROS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. PENALIDADE APLICADA. SERVIDOR DESTITUIDO DO CARGO EM COMISSÃO EM 2011. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 167) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.000119/2017-86 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5188 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO FIRMADO COM OS CORREIOS PARA O SERVIÇO DE MENSAGERIA. CONTRATO Nº 0026/2014. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE SERVIDORES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. REPRESENTAÇÃO COM ILAÇÕES MAS SEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. ANTIGUIDADE DOS FATOS DIFICULTAM AINDA MAIS A APURAÇÃO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 168) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE ITAPEMIRIM-ES Nº. 1.17.001.000207/2014-25 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5078 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL ORIGINADO DE CÓPIA DO PP Nº 1.17.001.000270/2013-81. PNAE. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. EXERCÍCIO DE 2013. SUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DOCUMENTOS JUNTADOS. CONTAS APRESENTADAS E APROVADAS PARCIALMENTE COM RESSALVAS. APURADO O DÉBITO DE R$34.880,00. BLOQUEADO O REPASSE DE VERBAS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES PARA ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DO PNAE. COMPROVADO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO JUNTO AO FNDE NO VALOR DE R$56.090,68 EM 19/06/2019. IRREGULARIDADES SANADAS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PELO FNDE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 169) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES Nº. 1.17.003.000125/2017-11 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4877 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CONDUÇÃO DE POSSÍVEL ACORDO DE LENIÊNCIA EM FAVOR DO GRUPO EMPRESARIAL CONTROLADO POR "RMO". SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES "PRAÇA RICA" E "CASCALHO", QUE INVESTIGAM EXTRAÇÃO ILEGAL DE GRANITO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE O GRUPO EMPRESARIAL NÃO DEMONSTROU INTERESSE EM PROSSEGUIR COM AS TRATATIVAS DO ACORDO DE LENIÊNCIA. POSSÍVEIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INVESTIGADOS NO BOJO DO IC 1.17.003.000152/2017-86. EXTRAÇÃO ILEGAL DE GRANITO OBJETO DO IPL Nº 0500017-17.2017.4.02.5003. POSSÍVEIS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA OBJETO DAS AÇÕES PENAIS Nº 0500112-47.2017.4.02.5003, 0022241-06.2017.4.02.5003 E 0004702-90.2018.4.02.5003. ILÍCITOS AMBIENTAIS INVESTIGADOS NO PIC 1.17.003.000133/2017-50. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 170) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.18.003.000143/2015-96 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 171) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA Nº. 1.19.001.000298/2019-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5351 – Ementa: REMESSA DA 2ª CCR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA QUE RELATA SUPOSTO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO NO ÂMBITO DO IBAMA, CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS A AGENTES PÚBLICOS PARA ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. SEGUNDO O REPRESENTANTE, APÓS A APREENSÃO DE VEÍCULOS REALIZADA PELO IBAMA, ESTES SÃO LIBERADOS MEDIANTE O PAGAMENTO DE PROPINA AOS

FISCAIS E AO GERENTE REGIONAL, COM A INTERMEDIAÇÃO DE ADVOGADOS DOS ENVOLVIDOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSIDERANDO QUE O REPRESENTANTE NÃO APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO APTO A CORROBORAR AS SUAS ALEGAÇÕES, FOI REALIZADA A COLHEITA DE INFORMAÇÕES JUNTO À DIRETORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL A FIM DE INSTRUIR O FEITO. CONTUDO, NÃO RESTARAM EVIDENCIADOS ELEMENTOS CONSISTENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NARRADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 172) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000492/2015-80 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5416 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE. CONVÊNIO Nº 806102/2007. CONTRATO Nº 019/2012. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012. CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DAS OBRAS. INÍCIO SUPOSTAMENTE POSTERGADO EM RAZÃO DE IMPEDITIVOS OCASIONADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISTRATO CONTRATUAL REQUERIDO PELA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA, SOB A ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONTRATANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS PASSÍVEIS DE CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBRAS CONCLUÍDAS. A PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE INFORMOU QUE JÁ PROCEDEU A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE DECORRENTES DO CONVÊNIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 173) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 1.20.002.000143/2020-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5255 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA UFMT NO SISTEMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (AUXÍLIO PERMANÊNCIA). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE UMA ESTUDANTE RECEBEU INDEVIDAMENTE O BENEFÍCIO QUANTIFICADO EM R$20.800,00, DILUÍDOS EM 49 PARCELAS MENSAIS. IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES À ESTUDANTE. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MPF PARA APERFEIÇOAMENTO, PELA UFMT, DO FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE QUE OS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO FORAM INTEGRALMENTE ACATADOS. OBJETO EXAURIDO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 174) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P. PORA/BELA VISTA Nº. 1.21.005.000115/2018-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5207 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS. HOSPITAL REGIONAL E CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO DE MÉDICOS SEM ESPECIALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS QUE DEMADARIAM ESPECIALIZAÇÃO E PAGAMENTO DE SUPERSALÁRIOS A MÉDICOS COM SOBREPOSIÇÃO DE SALÁRIOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO HOMOLOGADA NO ÂMBITO DA 1ª CCR, NA 16ª SESSÃO, EM 30/09/20. INFORMAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA AFASTARAM A PRIMEIRA ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE, AFIRMANDO QUE QUALQUER MÉDICO INSCRITO NO CRM DE SUA JURISDIÇÃO PODERIA EXERCER TODA A MEDICINA. COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE SUPERSALÁRIOS, O INQUÉRITO CIVIL QUE TRAMITOU NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL FOI AINDA MAIS ABRANGENTE E RESULTOU EM ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE ESTÁ SENDO ACOMPANHADO POR MEIO DO PROCEDIMENTO Nº 09.2018.000002708-1. OBJETO EXAURIDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 175) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000999/2020-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5208 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES-ANTT. SUPOSTO FAVORECIMENTO DA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE AÇÕES FISCALIZATÓRIAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A OCORRÊNCIA DE "ABANDONO DO MERCADO". REPRESENTAÇÃO NOTICIANDO QUE TODOS OS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS EM FACE DA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA SÃO CONDUZIDOS COM MOROSIDADE EXCESSIVA, O QUE NÃO OCORRE COM OS PROCEDIMENTOS REFERENTES A OUTRAS EMPRESAS, QUE EMBORA CONDUZIDOS DE MODO LENTO, SÃO EFETIVAMENTE CONCLUÍDOS, COM A DEVIDA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTASSEM QUE A LENTIDÃO EXCESSIVA OCORRERIA, COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR NOS PROCESSOS INSTAURADOS EM DESFAVOR DA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES. QUESTÃO RELACIONADA À FALHA ESTRUTURAL NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTATIVOS PELA ANTT SEM INDÍCIOS DE FAVORECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 176) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001478/2015-29 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5236 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. COLETIVO DE EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES AFRO-BRASILEIROS DE BELO HORIZONTE (CEABRA/MG). CONVÊNIO Nº 748024/2010. IRREGULARIDADES CONSTATADAS NO ACORDÃO TCU Nº 2401/2015. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INQUÉRITO POLICIAL Nº 1024954-76.2020.4.01.3800. ANTIGUIDADE DOS FATOS. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ESTARIA PRESCRITA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 177) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS-MG Nº. 1.22.011.000170/2019-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4888 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA (CODEVASF). DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS). POSSÍVEL FALTA DE DESTINAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUPOSTA PARALISAÇÃO DE OBRAS LIGADAS À UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. REPRESENTANTE FOI OFICIADO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. REPRESENTANTE INFORMOU QUE OS VEÍCULOS DA CODEVASF NÃO ESTAVAM MAIS PARADOS NO PÁTIO DA COMPANHIA, TENDO SIDO REGULARIZADA A SITUAÇÃO. QUANTO À SUPOSTA FALTA DE DESTINAÇÃO DE VEÍCULOS DO DNOCS, O MPF DECLINOU DA ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, PELO FATO DA MENCIONADA ENTIDADE PÚBLICA SITUAR-SE NAQUELE MUNICÍPIO. EM RELAÇÃO À

SUPOSTA PARALISAÇÃO DAS OBRAS NO ÂMBITO DA UFVJM, CONSTA QUE A MATÉRIA FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.22.000.000288/2016-75, JÁ HOMOLOGADO PELA 5ª CCR, NA 970ª SESSÃO DO DIA 28/09/2017. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 178) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000528/2013-31 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5169 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE FARO/PA.RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 13584 - DENASUS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DESPESA DOSRECURSOSORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JULHO DE 2013. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.EM QUE PESE A AUDITORIA DO DENASUS TER CONSTATADO DANO AO ERÁRIO - TENDO EM VISTA OS RECURSOS SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO, OS RELATÓRIOS DO DENASUS NÃO APRESENTAM INDÍCIOS CLAROS DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS, LIMITANDO A JUSTIFICATIVA À "AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DESPESA".NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE DESVIO, APLICAÇÃO IRREGULAR OU MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO. ADEMAIS, EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JÁ ESTARIA PRESCRITA, TENDO EM VISTA QUE JÁ TRANSCORRERAM-SE MAIS DE 5 ANOS DESDE IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS (2013), BEM COMO NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE DESVIO DO RECURSOS PARA FINS DE AÇÃO PENAL.AUTOS ENCAMINHADOSÀAGU PARA MEDIDAS RESSARCITÓRIAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 179) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000055/2020-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5436 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA. EX-PREFEITO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NAAPLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO FNDE AO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400583, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 49 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E 19VENTILADORES DE PAREDE. EXERCÍCIO DE 2015. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.CONSTATOU-SE QUE O TERMO DE COMPROMISSO EM QUESTÃOFOI FIRMADOA PARTIR DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 16070006,PARA A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS EDUCACIONAIS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NO DECORRER DA EXECUÇÃO, A PARTIR DE SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA E AQUIESCÊNCIA DO FNDE, HOUVE MODIFICAÇÃO DO OBJETO PACTUADO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DAS ESCOLAS. NESSE SENTIDO, NÃO SE VISLUMBRA DESVIO DE FINALIDADE NO CUMPRIMENTO DO OBJETO PACTUADO, NA MEDIDA EM QUE A REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO FOI AUTORIZADA E ACOMPANHADA PELO FNDE.ADEMAIS, O CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL MANIFESTOU-SE PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS E ASSEVEROU QUE OS ITENS ADQUIRIDOS FORAM INCORPORADOS E TOMBADOS EM REGISTROS PRÓPRIOS NO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, BEM COMO QUE OS CONSELHEIROS INSPECIONARAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REGISTRARAM QUE O BENEFÍCIO ALCANÇADO COM A AÇÃO FOI A CLIMATIZAÇÃO DE 49 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL.NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 180) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.000.001826/2014-11 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4926 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PIC. CONSTRUTORA TMA LTDA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE MARIZÓPOLIS E PAULISTA, NO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O ANO DE 2012. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA PESSOA JURÍDICA. RELATÓRIO Nº 12842 DO COAF. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INQUÉRITO POLICIAL Nº 0067/2014, QUE APURAVA A SUSPEITA DE FRAUDE À LICITAÇÃO FOI ARQUIVADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O RELATÓRIO INICIAL DO COAF INDICA A TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DE DIVERSOS AGENTES PÚBLICOS, MAS NENHUM DELES VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS QUE PROMOVERAM OS CERTAMES. AUSÊNCIA DE UMA LINHA IDÔNEA DE INVESTIGAÇÃO. ANTIGUIDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 181) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000198/2015-17 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4918 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB. NÃO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2011. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. A RECEITA FEDERAL CONFIRMOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO. PREJUÍZO SUPORTADO PELO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 35/5ª CCR. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECEBO A PRESENTE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO E VOTO POR SUA HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuição, homologando-o, nos termos do voto do(a) relator(a). 182) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000223/2017-16 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 3644 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. FNDE. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. TOMADA DE PREÇOS N.05/2012. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CUSTEADA COM VERBAS DO FNDE, TRANSFERIDOS POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC Nº 2880/2012. ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO INSUFICIENTES PARA A CONSTATAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. PERÍCIA REALIZADA. OBRAS CONCLUÍDAS. UNIDADE ESCOLAR EM PLENO FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO OU DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 183) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000261/2015-15 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5063 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/PB. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS NOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015. SUPOSTO FAVORECIMENTO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE TERIA POR SÓCIO O GENITOR DO EX-PREFEITO. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. ANÁLISE EFETUADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU SOBREPREÇO DO PRODUTO ADQUIRIDO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 184) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000349/2017-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5374 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PDDE. CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FUNDAMENTAL DR. ERNESTO DE SOUSA DINIZ, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. EXERCÍCIO DE 2013. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. SERVIDORA EXONERADA EM 2014. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRESCRITA. ANTIGUIDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 185) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB Nº. 1.24.004.000054/2018-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5070 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PROFESSOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) - CAMPUS PRINCESA ISABEL. DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. INVESTIGADO REQUEREU A EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA NA DATA DE 16/10/2014, MESMO DIA DA POSSE NO IFPB E, QUATRO DIAS DEPOIS, SOLICITOU O CANCELAMENTO DO PEDIDO, NÃO COMUNICANDO A DESISTÊNCIA AO INSTITUTO FEDERAL. DOCENTE RESPONDEU A PROCESSO POR ABANDONO DE CARGO PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE CULMINOU COM A APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO, TODAVIA, APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO NÃO REASSUMIU AS SUAS FUNÇÕES. CONSTADADO QUE HOUVE O RECEBIMENTO DE SALÁRIOS PELO REPRESENTADO DURANTE PERÍODOS EM QUE NÃO TERIA COMPARECIDO AO TRABALHO NO IFPB. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO INSTITUTO FEDERAL NO SENTIDO DE QUE, APÓS A FINALIZAÇÃO DO PAD Nº 23381.001168.2015-95, O QUAL CULMINOU COM APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO AO DOCENTE, FOI DETERMINADA A DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALOR DECORRENTE DA INFRAÇÃO AO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, CUJO ADIMPLEMENTO ENCONTRA-SE EM CURSO COM RESPECTIVOS DESCONTOS MENSAIS EM CONTRACHEQUE. IRREGULARIDADE SANADA. NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, UMA VEZ QUE, QUANDO DA POSSE NO IFPB, O INVESTIGADO, DE FATO, NÃO POSSUÍA O VÍNCULO COM O ESTADO DA PARAÍBA. CONDUTA QUE SE REVESTE DE EXTREMA MÁ-FÉ, ENTRETANTO, É ATÍPICA NA ESFERA PENAL. ENVIO DE CÓPIAS AO TCE/PB E AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA CONHECIMENTO DOS FATOS E EVENTUAL RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS SEM A DEVIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA ESFERA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 186) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. 1.25.004.000293/2019-89 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5042 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO DO VALE DO RIBEIRA/GUARAQUEÇABA - AMVRG. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PORJOSÉ CARLOS PINHEIRO BECKER E DÉCIO JOSÉ VENTURA, NA CONDIÇÃO DE DIRIGENTES DA ALUDIDA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP).OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DESTINADOS EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DA AMVRG/PR E O MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA EVENTOS NA CAPACITAÇÃO DA ATIVIDADE DA BOVINOCULTURA LEITEIRA (QUEIJOS E IOGURTES), MONTANTE QUE FOI DISPENDIDO ENTRE O PERÍODO DE 14/12/2006 E 10/10/2007. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. FATOS APURADOS NO ÂMBITO DO TCU(ACÓRDÃO 3307/2019),OPORTUNIDADE EMQUE AS CONTAS FORAM JULGADAS IRREGULARES EHOUVE A CONDENAÇÃO DOS INVESTIGADOS AO RECOLHIMENTO DO DÉBITO ALI FIXADO. ÂMBITO PENAL. EVENTUAL PRÁTICA DE ATO DE PECULATO. FATOS QUE REMONTAM AOS DE 2006 E 2007. INVIABILIDADE DE EVENTUAL PERSECUÇÃO PENAL. RESSALTA-SE QUE NA DATA DOS FATOS AINDA NÃO VIGORAVA A LEI Nº 12.234/2010, QUE VEDOU A PRESCRIÇÃO POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA OU QUEIXA, OU SEJA, À ÉPOCAAINDA HAVIA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA APLICAÇÃO DA PENA EM CONCRETO ENTRE A DATA DOS FATOS E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, O QUE LEVA A UMA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DO CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL COM O PRESENTE MOMENTO, JÁ QUE EVENTUAL PERSECUÇÃO PENAL CERTAMENTE SERIA ATINGIDA PELO FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO.ÂMBITO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ADEQUADAS EMAU USO DOS RECURSOS PÚBLICOS.DESTACA-SE QUE EVENTUAL IMPROBIDADE SOMENTE ESTARIA CONFIGURADA NA HIPÓTESE DEATO DOLOSO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS, OU DE ATO DOLOSO OU CULPOSO DE DANO AO ERÁRIO, QUESTÕES QUE DEMANDAM ELEMENTOS PROBATÓRIOS, NÃO CONFIGURANDO A DECISÃO DE AUSÊNCIA DE CONTAS ADEQUADAS SUFICIENTE PARA TANTO. NÃO SE VISLUMBRAELEMENTOS QUE INDIQUEM PLAUSIBILIDADE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOTADAMENTE PELA ANTIGUIDADE DOS FATOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 187) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR Nº. 1.25.013.000053/2015-41 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5237 – Ementa: DELIBERADO NA 995ª SESSÃO, EM 17/05/18. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO ¿ PR. ATUAÇÃO PREVENTIVA QUANTO A APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA. CONFIRMAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ALGUNS DOS MUNICÍPIOS. IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DEVIDAMENTE APURADOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE COM AS RESPECTIVAS PROVIDÊNCIAS RESSARCITÓRIAS. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO NA PEÇA DE ARQUIVAMENTO QUANTO A REPERCUSSÃO DAS ALUDIDAS IRREGULARIDADES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETORNO DOS AUTOS PARA APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/92. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROVIDÊNCIAS APÓS O RETORNO (8ª SESSÃO, EM 14/03/19). OS FATOS NÃO FORAM ANALISADOS SOB A ÓTICA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 42/5ª CCR. RETORNO, COM REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, PARA ANÁLISE DOS FATOS NO ÂMBITO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIDÊNCIAS APÓS O RETORNO. IMPROBIDADE ANALISADA. PRESCRIÇÃO. PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DESDE O TÉRMINO DA PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL DAS FARMÁCIAS ANALISADAS. BAIXA OFENSA PATRIMONIAL. RESSARCIMENTO REALIZADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 188) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.013.000162/2018-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5285 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR. IRREGULARIDADESRELACIONADAS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2017, REALIZADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESTINADOS À APAE ¿ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E AJADAVI - ASSOCIAÇÃO JACAREZINHENSE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO E ATENDIMENTO AO DEFICIENTE VISUAL.SEGUNDO O REPRESENTANTE, O OBJETO ENTREGUE PELA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NÃO ATENDE À REFERÊNCIA EXIGIDA NO EDITAL DA LICITAÇÃO, POISOS VEÍCULOS SERIAM DE CARGA (E NÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS), O QUE GEROU DIFICULDADE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ACORDO FIRMADO COM O DETRAN PARA COMPRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PELO MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO A UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS. SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES. VERIFICA-SE QUE FOIATINGIDA A FINALIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONSISTENTE NO ADEQUADO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NÃO HAVENDO MAIS RAZÃO PARA A CONTINUIDADE DO FEITO.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 189) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.003757/2014-05 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5093 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. JUSTIÇA DO TRABALHO EM PERNAMBUCO. MAGISTRADO. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A RENDA. SUPOSTA ASSOCIAÇÃO COM ADVOGADO TRABALHISTA EM ESQUEMA DE OFERTA DE VANTAGENS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL EM FAVOR DA PRR/5ª REGIÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NAS VARAS DO TRABALHO DE IPOJUCA, CABO DE SANTO AGOSTINHO, JABOATÃO DOS GUARARAPES E PETROLINA AFASTARAM A ALEGAÇÃO DE CONLUIO ENTRE O MAGISTRADO E O ADVOGADO. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL CONCLUIU QUE A EVOLUÇÃO PATRIMONIAL É COMPATÍVEL COM OS SUBSÍDIOS PERCEBIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. PROCESSO CRIMINAL NO ÂMBITO DO TRF/5ª REGIÃO FOI ARQUIVADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 190) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PICOS-PI Nº. 1.27.001.000064/2020-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5372 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. FNDE. MUNICÍPIO DE FRONTEIRAS/PI. ORDEM DE SERVIÇO Nº 201900255 DECORRENTE DA FISCALIZAÇÃO DA CGU. CONSTATAÇÕES RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018 E PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MP/PI, DAS CONSTATAÇÕES DE CARÁTER LOCAL, REFERENTES À GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TAIS COMO, INEXISTÊNCIA DE REFEITÓRIO OU INSTALAÇÕES ADEQUADAS EM ALGUMAS ESCOLAS, NÚMERO DE NUTRICIONISTAS CONTRATADOS INFERIOR AO PARÂMETRO LEGAL PREVISTO PELO CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO, ETC.. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO À PRR DA 1ª REGIÃO QUANTO AO EXAME DOS FATOS SOB A PERSPECTIVA CRIMINAL. O OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO FICOU LIMITADO AS CONSTATAÇÕES 1 E 2 RELATIVAS À FALTA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ALGUNS ITENS DA MERENDA ESCOLAR, NO VALOR TOTAL DE R$ 11.160,09. BAIXA OFENSA PATRIMONIAL. APLICA-SE AO CASO A ORIENTAÇÃO Nº 3/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 191) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL - RS Nº. 1.29.007.000062/2019-04 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4956 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 5002658-37.201 8.4.04.7111/RS. FEITO ORIGINADO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIA DA NF 1.29.000.000485/2019-86, CUJO OBJETO ERA A APURAÇÃO DE POSSÍVEL IRREGUALRIDADE NA ATUAÇÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL COM CONDENAÇÃO CRIMINAL NA DPRF ELDORADO DO SUL, DECLINADO PARA A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS DADA A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM AATRIBUIÇÃO DE OFÍCIOS AFETAS À 7ª CCR, POR NÃO SEVISLUMBRAR ATUAÇÃO OMISSA/COMISSIVA DA CORREGEDORIA/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, ALÉM DE QUE A VERIFICAÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ÉATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SANTA CRUZ DO SUL, PROMOTOR NATURAL DA AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM QUESTÃO. SENTENÇA CUMPRIDA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DOS SERVIDORES CONDENADOS; SUSPENSÃO DOS SEUS DIREITOS POLÍTICOS E APLICAÇÃO DAS MULTAS CIVIS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 192) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS Nº. 1.29.011.000034/2017-58 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5377 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EXÉRCITO BRASILEIRO. 10º BATALHÃO LOGÍSTICO DE ALEGRETE/RS. DENÚNCIA ANÔNIMA. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL DO MILITAR RESPONSÁVEL PELO SETOR DE COMPRAS DO BATALHÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO E DECLINADO PARA A JUSTIÇA MILITAR. ALÉM DO SOLDO, O MILITAR TEM OUTRAS FONTES INFORMAIS DE RENDA, MANTENDO UM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS NA GARAGEM DE CASA. NÃO COMPROVAÇÃO DAIRREGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 193) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL - RS Nº. 1.29.020.000148/2016-16 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5094 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL/RS. CONTRATO DE REPASSE Nº 345.965-69/2010 (CONVÊNIO SIAFI 751583/2010). AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA PRAÇA PALERMO. SUPOSTO SOBREPREÇO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. O MUNICÍPIO EXCEDEU AS REFERÊNCIAS DA TABELA SINAPI NO VALOR DE R$ 7.485,50. BAIXA OFENSA PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 3/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 194) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA-RJ Nº. 1.30.004.000132/2017-63 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5301 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. POSSÍVEIS ILEGALIDADES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ. 1) O SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, POR DETERMINAÇÃO DO PREFEITO, UTILIZOU EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM TERRENO PARTICULAR; 2) POSSÍVEL FRAUDE EM LICITAÇÃO, POR FAVORECIMENTO, EM QUE SE CONSAGROU COMO VENCEDORA, EMPRESA DE TITULARIDADE DE OCUPANTE DE CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO QUE É AMIGO PESSOAL DO PREFEITO E DE SUA ESPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. QUESTÃO DE INTERESSE MERAMENTE LOCAL. CÓPIA DOS AUTOS ENCAMINHADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 3) PAGAMENTOS IRREGULARES NO HOSPITAL HÉLIOMONTEZANO DE OLIVEIRA. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A CONTINUIDADE

DAS INVESTIGAÇÕES. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO N° 4/5ªCCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. ORIENTAÇÃO N° 4/5ª CCR A ANTIGUIDADE DO FATO INVESTIGADO, O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIASINVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS OU A INEXISTÊNCIA DE LINHAINVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA, ADEQUADAMENTE SOPESADOS NO CASOCONCRETO, JUSTIFICAM O ARQUIVAMENTO DA INVESTIGAÇÃO, SEM PREJUÍZO DE SUAREABERTURA DIANTE DE NOVOS ELEMENTOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 195) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO Nº. 1.31.001.000214/2018-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 196) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.001848/2019-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5336 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA¿UFSC. SUPOSTO ASSÉDIO MORAL COMETIDO NO AMBIENTE DE TRABALHO POR SERVIDORAS OCUPANTES DE CARGO DE DIREÇÃO NA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E POR SETORES ESPECÍFICOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23080.050670/2019-48, QUE TRAMITOU NA UFSC POR PROVOCAÇÃO DO REPRESENTANTE, FOI PROFERIDA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS N° 5019774-46.2019.4.04.7200 (JEF-6ª VF DE FLORIANÓPOLIS), PROPOSTA PELO REPRESENTANTE EM FACE DA UNIÃO COM BASE NOS FATOS OBJETO DESTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, FOI PROFERIDA SENTENÇA REJEITANDO O PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 197) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL-SC Nº. 1.33.000.002168/2017-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4932 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM NOMEAÇÕES DE SERVIDORES PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. A MERA INDICAÇÃO DE PARLAMENTAR, DISSOCIADA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE ANORMALIDADE, NÃO PRESSUPÕE A ATUAÇÃO MINISTERIAL. ADEMAIS, NÃO HÁ NENHUMA IRREGULARIDADE NAS FICHAS FUNCIONAIS DOS INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 198) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.34.001.001322/2015-17 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4925 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA. ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (AMOVA). CONVÊNIO Nº 006/2009. (SINCOV 704415). PROJETO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO PARA PESCADORES. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. ACÓRDÃO TCU Nº 661/2015. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. FATOS OCORRERAM EM 2009. ANTIGUIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ESTARIA PRESCRITA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 199) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/AMERICA Nº. 1.34.001.002722/2020-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5353 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. INSS. EVENTUAL PRÁTICA DOS CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO - ART. 313-A, E ESTELIONATO AGRAVADO - ART.171, § 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR PARTE DA SERVIDORA DO INSS, ISABELA BONINI, E POSSIVELMENTE PELOS PROCURADORES DOS SEGURADOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. FORAM IDENTIFICADAS IRREGULARIDADES EM 06 BENEFÍCIOS, ASSISTENCIAIS E DE PENSÃO POR MORTE, CUJA CONCESSÃO SE DEU NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ARARAS/SP, COM ATUAÇÃO DA EX-SERVIDORA. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 35664.000222/2018-31. DESPACHO DECISÓRIO QUE OPINOU PELA PENA DE DEMISSÃO DA SERVIDORA. ÂMBITO CRIMINAL. NO TOCANTE AO DELITO DE ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, IDENTIFICA-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OS BENEFÍCIOS FORAM PERCEBIDOS NO ANO DE 2008, COM EXCEÇÃO DE UM, QUE SE INICIOU EM 2009. NESSE SENTIDO, LEVANDO-SE EM CONTA A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 3º DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL, O PRAZO DE PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO É DE 12 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. QUANTO AO FATO OCORRIDO EM 2009, OBSERVA-SE QUE, EMBORA AINDA NÃO ALCANÇADO O PRAZO PRESCRICIONAL HÁ QUE SE PERQUIRIR ACERCA DA UTILIDADE DO PROCESSO, CONSIDERANDO QUE OS FATOS DATAM, RESPECTIVAMENTE, DE 04/08/2009, 15/04/2008, E 17/08/2008, SENDO QUE, À ÉPOCA, APLICAVA-SE A REDAÇÃO DO ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, ANTERIOR À ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 12.234/2010. QUANTO AOS BENEFICIÁRIOS E PROCURADORES ENVOLVIDOS, NÃO SE LOGROU JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DO FEITO, SEJA PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO OU PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. ÂMBITO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PELO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DOS FATOS SOB A ÓTICA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a). 200) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.009276/2018-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5373 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RECEITA FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AFASTAMENTO JUDICIAL DO SIGILO BANCÁRIO. FATOS NÃO COMPROVADOS. PAD ARQUIVADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 201) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000342/2019-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4959 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE (NEMS/SE). REITERADO DESCUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES FEITAS PELA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SERGIPE (CGU/SE). DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DANO AO ERÁRIO. ACATAMENTO DE RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MPF. IRREGULARIDADE SANADA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 202) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. DPF/AM-00552/2016-INQ - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5265 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO COM ARQUIVAMENTO PARCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DO DELITO DE PECULATO (ART. 312, CP), EM RAZÃO DA NOTÍCIA DE DEZENOVE SAQUES FRAUDULENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 07/03/2016, NA CONTA BANCÁRIA

QUE ZILDA MACHADO DE MACEDO POSSUI NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUANTO À REPERCUSSÃO CÍVEL DOS FATOS, O EXPEDIENTE REMETIDO PELA CEF APONTOU NÃO TER SIDO POSSÍVEL IDENTIFICAR AGENTE PÚBLICO QUE TENHA ATUADO NOS SAQUES ALEGADAMENTE FRAUDULENTOS. CONSIDERANDO A ANTIGUIDADE DOS FATOS, QUE TRANSCORRERAM HÁ MAIS DE 4 ANOS, INCIDE O TEOR DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. ARQUIVAMENTO. NO MBITO PENAL, INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA CEF CONFIRMAM QUE NÃO HOUVE RESSARCIMENTO DOS VALORES À CORRENTISTA, EM RAZÃO DA NÃO CONSTATAÇÃO DE FRAUDE ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PREJUÍZO SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA VÍTIMA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PARA APURAÇÃO DOS FATOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da promoção de declínio com arquivamento parcial, nos termos do voto do(a) relator(a). 203) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. DPF/AM-00577/2017-INQ - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5230 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. SERVIDOR. CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE GESTÃO DE BOLSAS/SGB/CAPES. SUPOSTA APROPRIAÇÃO NO MONTANTE DE R$ 29.700,00, RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PARFOR/CAPES. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE PECULATO). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) Nº 23105.000059/2016-09. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EXISTÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.13.000.001553/2016-41 EM QUE APURA OS MESMOS FATOS DO PRESENTE IPL. INQUÉRITO CIVIL USADO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 100230-90.2018.4.01.3200 E AÇÃO PENAL Nº 0011065-97.2018.4.01.3200. QUESTÃO JUDICIALIZADA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 204) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. DPF/RN-00121/2018-IP - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5242 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA. SERVIDORES DO INCRA. SUPOSTA CONCESSÃO IRREGULAR DE LOTES. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL. FATOS EM APURAÇÃO NO INQUÉRITO CIVIL 1.28.000.001015/2016-24. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 205) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. JF-AM-1015472-61.2020.4.01.3200-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5244 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. ESTADO DO AMAZONAS. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL OU MALVERSAÇÃO DE VERBAS. FATOS REMONTAM AOS ANOS 2008-2013. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 206) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. JF/MS-0013283-64.2010.4.03.6000-APORD - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5291 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO, ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. RECUSA DE PROPOSIÇÃO DO ACORDO. CELEBRAÇÃO DO ACORDO INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da decisão do MPF de não propor Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 207) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-INQ-0507196-33.2016.4.02.5101 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5366 – Ementa: CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL Nº 0681/2016-1. 29º OFÍCIO DA PR/RJ X 44º OFÍCIO DA PR/RJ. POSSÍVEL COMETIMENTO DE CRIME DE PECULATO POR FUNCIONÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECLÍNIO DOS AUTOS AO NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO, COM FULCRO NO ART. 42, I, DA PORTARIA PR/RJ Nº 578/2014. CONFLITO SUSCITADO, COM BASE NO ART. 42, §1º, II, DA PORTARIA PR/RJ Nº 578/2014. ASSISTE RAZÃO AO SUSCITANTE. O NORMATIVO AFASTA DO NCC A APURAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 42, QUANDO PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE TÍPICA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFLITO CONHECIDO. VOTO PELA ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. ATRIBUIÇÃO DO 44º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado com o objetivo de investigar possível crime de peculato, tipificado no art. 312 do Código Penal, praticado, em tese, por CAETANO CAMARDELLA NETO e MÁRIO ROBERTO GOMES RAMALHO, então empregados da Caixa Econômica Federal (CEF). 2. De acordo com o relatório conclusivo da Processo de Apuração de Responsabilidade Disciplinar e Civil nº RJ.2592.2015.A.000377,CAETANO CAMARDELLA NETO, emconjunto com terceiros, teria se apropriado de recursos liberados por linhas de crédito comerciais no âmbito da Agência Caixa Comendador Soares, utilizando-se de documentação falsa e de pessoas físicas sem capacidade para pagamento. Além disso, o agente público teria, em tese, participado da movimentação de contas sem a anuência dos clientes da Agência Caixa Top Shopping. 3. Quanto a MÁRIO ROBERTO GOMES RAMALHO, que, em tese, teria realizado, na mesma Agência Caixa Comendador Soares, a homologação de renda de tomadores no Sistema SIRIC, a apuração, até o momento, não encontrou evidências de dolo no comportamento do investigado. Por outro lado, restou constatado que MÁRIO ROBERTO teria agido de maneira imprudente, permitindo que CAETANO executasse tarefas atribuídas a cargo gerencial. 4. O Procurador da República Paulo Gomes Ferreira Filho, em exercício no 44º Ofício da PR/RJ, promoveu declínio de atribuição em fa do Núcleo de Combate à Corrupção (NCC/PR/RJ), sob o fundamento de que, conforme o art. 42, I, da Portaria PR/RJ nº 578/2014, compete aos Ofícios de Combate à Corrupção exercer atribuição plena, cível e criminal, na repressão de condutas que se subsumam ao tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal. 5. Por sua vez, a Procuradora da República Andreia Pistono Vitalino, em exercício no 29º Ofício do Núcleo de Combate à Corrupção da PR/RJ, suscitou conflito negativo de atribuição, considerando que a mesma Portaria nº 578/2014, em seu art. 42, §1º, I, prevê que não será atribuição do NCC a atuação em feitos relacionados aos crimes previstos no rol constante do art. 42 quando envolverem fatos praticados por funcionários da Caixa Econômica Federal no exercício de atividade típica de instituição financeira, assim como em quaisquer fraudes em saques de valores depositados na Caixa Econômica Federal, com exceção daqueles que configurem corrupção passiva ou crimes previstos na Lei nº 8.666/93. 6. É o relatório. 7. Assiste razão à suscitante, considerando a atual redação da Portaria PR/RJ nº 578/2014, que, em seu art. 42, §1º, II, afasta do NCC a apuração dos crimes previstos no art. 42 da mesma portaria, quando praticados por funcionários da Caixa Econômica Federal no exercício de atividade típica de instituição financeira. A ver: - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 208) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI Nº. SR/PF/PI-00035/2019-IPL - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5284 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE GUADALUPE/PI. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. POSSÍVEL COBRANÇA INDEVIDA A UM PRESTADOR DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO, REPRESENTANTE LEGAL DA CONSTRUTORA & LOCADORA BELA VISTA LTDA-EPP. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTATADA AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NOS PAGAMENTOS À

CONSTRUTORA & LOCADORA BELA VISA LTDA-EPP, CONFORME ANÁLISE PERICIAL DA DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO MUNICÍPIO. DECISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 209) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL - RS Nº. 1.04.004.000086/2016-10 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5140 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SICONV Nº 734923/2010, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E A COMISSÃO GERAL DA FEIRA NACIONAL DO ARROZ E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL NO ANO DE 2010, TENDO POR OBJETO A REALIZAÇÃO DA "16ª FEIRA NACIONAL DO ARROZ", MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL/RS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NÃO NOS AUTOS INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS OU DE ILÍCITO PENAL. FATOS REMONTAM AO ANO DE 2010. ANTIGUIDADE DOS FATOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXIGÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 210) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000992/2016-37 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5396 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. TRE/AM. POSSÍVEL PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIME PREVISTO NO ARTIGO 299 DO CP POR PARTE DE SERVIDORES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. FATOS OCORRIDOS EM 2010. PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 23, I, DA LEI Nº 8.429/92. ADEMAIS, HOUVE REPARAÇÃO INTEGRAL DO PREJUÍZO (R$ 2.063,95). NO QUE SE REFERE À ESFERA PENAL, NÃO HÁ NOS AUTOS A DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO, INDISPENSÁVEL À PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 211) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001121/2017-11 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4960 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM PROL DO MP ESTADUAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO "ARENA DA AMAZÔNIA". SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DECISÃO DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar "supostas irregularidades caracterizadoras de crimes e relacionadas à construção do estádio Arena da Amazônia, especialmente por representantes das pessoas jurídicas Andrade Gutierrez e Odebrecht". 2. O declínio em prol do MP Estadual foi promovido na origem sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do IPL 4.318, exarou decisão fixando a competência da justiça estadual do Amazonas para o caso, e, consequentemente, acabou por fixar a competência também deste feito, ante a convergência dos fatos apurados em ambas investigações. 3. Adoto as razões expostas na promoção de declínio para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 212) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001284/2017-02 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5088 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DO AMAZONAS (AIEA). SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR), NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DESVIO DE RECURSOS. BAIXA REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 3 DA 5ª CCR. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO ÓRGÃO REPASSADOR DOS RECURSOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 213) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002300/2013-42 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5206 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO E CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES NO ÂMBITO DE ÓRGÃOS FEDERAIS AFETADOS PELA AÇÃO DA ORCRIM DESVELADA PELA OPERAÇÃO MARTELO. ERRO PROCEDIMENTAL. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE INQUÉRITO CIVIL E INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 214) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002263/2020-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5418 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELO CREA/BA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. AIA E AÇÃO PENAL AJUIZADAS. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO. IMPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O PRONUNCIAMENTO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE NOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 215) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002406/2017-32 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4896 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS POR TÉCNICO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÕES CADASTRAIS EFETUADAS EM DESACORDO COM NORMATIVOS DA RFB. APURAÇÃO EFETUADA POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTRAÇÃO DE CÓPIA DOS AUTOS PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL INFRAÇÃO PENAL PRATICADA POR PARTICULARES. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 216) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO-BA Nº. 1.14.002.000013/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5446 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE CAÉM/BA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PERMANENTE. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. MUNICÍPIO AFIRMOU QUE OS RECURSOS DO FUNDEB FORAM APLICADOS DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES EMANADAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE, COMO ÓRGÃO MINISTERIAL E O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA (TCM/BA). ADEMAIS, AFIRMA QUE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FOI EFETIVADA APÓS REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A ENSEJAR OS FATOS ALEGADOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 217) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.004.000286/2020-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4916 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PREFEITA DE BANZAÊ/BA. SUPOSTA PROMOÇÃO PESSOAL INDEVIDA POR DIVULGAR FOTOS DAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS, POR MEIO DE POSTAGENS

NAS SUAS REDES SOCIAIS. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS PARA DIVULGAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO DA GESTORA MUNICIPAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 218) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000165/2017-27 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5203 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.14.007.000144/2017-10, INSTAURADO PARA APURAR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS AMBIENTAIS PELO EMPREENDIMENTO PRIVADO CONDUZIDO PELA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO (EMBASA). PRESENTE PROCEDIMENTO FOI INSTAURADO PARA ACOMPANHAR A REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS VINCULADOS A OBRA DE REPRESAMENTO DO RIO CATOLÉ EM BARRA DO CHOÇA/BA (TERMO DE COMPROMISSO Nº 0394.941-94). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. TCU DETERMINOU A SUSTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, COM BASE EM ELEMENTOS APRESENTADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 3998-85.2017.4.01.3307. MEDIDAS CAUTELARES DO TCU FORAM ATENDIDAS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 219) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000404/2019-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4986 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA/BA. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SUPOSTA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE. EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DO SIGPC EM 2018 PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO DO PREFEITO À ÉPOCA DAS CONTAS. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE OU DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 220) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI Nº. 1.14.009.000315/2017-82 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5012 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE IBITIARA/BA. FUNDEB. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, BEM COMO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EM QUE PESE A CONSTATAÇÃO DE FALHAS CONTRATUAIS, NÃO SE VERIFICAM IRREGULARIDADES CARACTERIZADORAS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 221) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IRECÊ-BA Nº. 1.14.012.000046/2016-14 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5046 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA/BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO FNDE (TERMO DE COMPROMISSO PAC200368/2011) E PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES (CONVÊNIO N° 19846/2012). DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. OBRAS CONCLUÍDAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 222) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IRECÊ-BA Nº. 1.14.012.000090/2016-24 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4952 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OBRAS DO EMPREENDIMENTO NOVA ESPERANÇA. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. IPL ARQUIVADO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAR A CONCLUSÃO DAS OBRAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 223) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.000088/2012-23 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5147 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAUCAIA. EX-PREFEITO. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC II). TERMO DE COMPROMISSO Nº 222.719-60/2007, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO. POSSÍVEL PARALISAÇÃO DAS OBRAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INSTAUROU TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 009.311/2017-3. TCU RECONHECEU A FALTA DE CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO EM 4 LOCALIDADES INICIALMENTE PREVISTAS NO MENCIONADO TERMO DE COMPROMISSO. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) APONTOU NA NOTA TÉCNICA Nº 550/DIURB/DI/SFC/CGUPR SOBREPREÇO NA PLANILHA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO COM A CONSTRUTORA MARQUISE. GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (GIDUR-FO/CE) FICOU ENCARREGADA DE FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO, DISCORDOU DAS CONCLUSÕES DA CGU E ATESTOU A EXECUÇÃO DE 57,47% DO OBJETO DO ACORDO, CONFORME OFÍCIO Nº 037/2013/SR. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTATADA FALHA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO, EM RAZÃO DA FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA O TERMO DE COMPROMISSO. MUNICÍPIO INFORMOU QUE TOMOU PROVIDÊNCIAS PARA A OBTENÇÃO DA LICENÇA JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO Nº 0284/2016/GIGOV/FO. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 224) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 1.15.003.000213/2015-18 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4887 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DE DESMEMBRAMENTO DO PROCEDIMENTO Nº 1.15.003.000310/2013-49. MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE. RELATÓRIO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) CONSTATOU AS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES: (I) DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA NO MONTANTE DE R$ 8.679,86; (II) MEDICAMENTOS DESCARTADOS POR VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE; (III) PAGAMENTO INTEGRAL DAS NOTAS FISCAIS Nº 698 E N° 699 À EMPRESA DIOTEC COMÉRCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA. SEM A TOTALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS TEREM SIDO ENTREGUES; (IV) RECEBIMENTO DE IMPRESSORAS COM ESPECIFICAÇÃO INFERIOR À CONSTANTE NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2905.01/2012-SS; (V) NÃO ALCANCE PARCIAL DOS OBJETIVOS E EXECUÇÃO INADEQUADA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PELADA; (VI) EVIDÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO NO IMPORTE DE R$ 65.475,78 EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO TC PAC 0084/08 (SIAFI 649415); (VII) RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE EM PROCESSO

LICITATÓRIO REALIZADO PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE; E (VIII) RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2905.01/2012-SS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUANTO AO ITEM (I), CONSTA QUE OS RECURSOS UTILIZADOS EM UMA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DIFERENTE NÃO CONFIGUROU DESVIO DE FINALIDADE PÚBLICA. EM RELAÇÃO AO ITEM (II), MUNICÍPIO INFORMA QUE ADOTOU SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E QUE A IRREGULARIDADE NÃO MAIS PERSISTE. QUANTO AO ITEM (III), A PREFEITURA INFORMOU QUE TODOS OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES ANTES DO EFETIVO PAGAMENTO. COM RELAÇÃO AO ITEM (IV), CONSTA INFORMAÇÃO QUE OS ITENS ESPECIFICADOS NA LICITAÇÃO JÁ COMPÕEM O ACERVO MUNICIPAL, ESTANDO TOMBADOS SOB OS NºS 10715 E 10737. QUANTO AO ITEM (V), MUNICÍPIO INFORMOU QUE ESTÁ ADOTANDO MEDIDAS PARA A RESOLUÇÃO DA IRREGULARIDADE APONTADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). EM RELAÇÃO AO ITEM (VI), CONSTA QUE O MUNICÍPIO ESTÁ ADOTANDO PROVIDÊNCIAS PARA O SANEAMENTO DA IRREGULARIDADE. ADEMAIS, A FUNASA INFORMOU QUE O CONVÊNIO ENCONTRA-SE ADIMPLENTE. NOS ITENS (VII E VIII), O MUNICÍPIO DISCORDA DA POSIÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), ATRIBUINDO A "MERAS ILAÇÕES" DO ÓRGÃO (CGU) QUANTO A SUPOSTA "MONTAGEM DA LICITAÇÃO". ADEMAIS, SUSTENTA SUA IDONEIDADE NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 2905.01/2012-SS. FATOS ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. ART. 23, II DA LEI Nº 8.429/1992. FATOS OCORRIDOS EM FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO DO ART. 109, INCISO IV, PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 225) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002462/2019-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5186 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO AUTUADA COM BASE EM REPRESENTAÇÃO DEMONSTRANDO INCONFORMISMO COM A LINHA ADMINISTRATIVA ADOTADA PELA DIREÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A CONFIGURAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO OU INFRAÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 226) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT Nº. 1.20.004.000107/2016-45 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5223 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO NO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA CUMPRIDA POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SUS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS E ACATADAS PARA QUE SE PROMOVESSE A INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS QUE PERMITISSEM O CONTROLE SOCIAL DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 227) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.21.000.001940/2019-59 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5258 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SUPOSTOS PAGAMENTOS INDEVIDOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS A SERVIDORES DO ICMBIO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE INCÊNDIOS FLORESTAIS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE SERVIDORES AO EVENTO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO ICMBIO ATESTAM QUE OS VALORES REFERENTES ÀS AJUDAS DE CUSTO PAGAS AOS SERVIDORES QUE CANCELARAM A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FORAM DEVIDAMENTE DEVOLVIDOS AOS COFRES PÚBLICOS POR MEIO DE GRU. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 228) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUN DE SÃO JOÃO DEL REI/LAVRAS Nº. 1.22.014.000313/2016-61 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4885 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA LOCAÇÃO/CESSÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO INSS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. A CESSÃO DO IMÓVEL, À ÉPOCA, FOI REALIZADA DE FORMA REGULAR. ADEMAIS, O TERRENO FOI ALIENADO EM 20187, POR PREÇO JUSTO. PORTANTO, NÃO MAIS INTEGRA O PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 229) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-MG Nº. 1.22.020.000255/2016-97 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4902 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS/MG. SUPOSTO REGISTRO INDEVIDO DE EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IRREGULARIDADES CADASTRAIS SANADAS. NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM QUE OS CADASTROS TENHAM SIDO REALIZADOS DE FORMA DOLOSA. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 230) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000120/2013-50 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5397 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ACOMPANHAMENTO DA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ. PROCEDIMENTO INSTAURADO HÁ MAIS DE 7 ANOS. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS E ACATADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA, ANAPU, BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA O ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DA MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO XINGU E DE PORTO DE MOZ, QUE ATINGIRAM, RESPECTIVAMENTE, 93,02% E 93,32% DO CUMPRIMENTO DO TAG NO EXERCÍCIO DE 2017. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 231) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000087/2018-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4983 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS/PB. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA NÃO DISTRIBUIÇÃO DO RATEIO DAS SOBRAS DOS VALORES DESTINADOS AO MAGISTÉRIO MUNICIPAL NOS ANOS DE 2013 E 2014. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTA NOS AUTOS QUE NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR UMA EFETIVA SOBRA DE RECURSOS QUE JUSTIFICASSE EVENTUAL RATEIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE MALVERSAÇÃO OU DESVIO DE RECURSOS DO FUNDEB PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE OU

CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 232) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000407/2017-86 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5182 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ITAPORANGA/PB. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELA FUNASA. CONVÊNIO TC/PAC N. 1346/2008. RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 233) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB Nº. 1.24.003.000045/2020-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5097 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB. EXERCÍCIO DE 2011. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. COMPROVAÇÃO DE QUE, EMBORA OS RECURSOS SEJAM REPASSADOS POR ENTE FEDERAL, AS VERBAS PASSAM A INTEGRAR O ORÇAMENTO MUNICIPAL, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA EM NÍVEL LOCAL, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS). AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 234) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB Nº. 1.24.003.000119/2019-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5228 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DE DECLÍNIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MUNICÍPIO DE MÃE D¿ÁGUA/PB. EX-PREFEITO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO FALSA DE REGULARIDADE NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS COM O FIM DE CELEBRAR CONVÊNIO COM O ÓRGÃO FEDERAL. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO APRESENTADA AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO CONTRATO DE REPASSE Nº 1061855-33, CONTRATADO EM 28/12/2018. CONSTA INFORMAÇÃO NOS AUTOS QUE O MUNICÍPIO APRESENTOU DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE EM 11/12/2018 E VÁLIDA ATÉ 10/01/2019. NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VERIFICOU-SE QUE O MUNICÍPIO DE MÃE D¿ÁGUA NÃO CONSTA NA LISTA DOS MUNICÍPIOS COM PRECATÓRIOS VENCIDOS NOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 235) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB Nº. 1.24.004.000135/2017-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5023 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SUMÉ/PB. APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. ACATAMENTO DE RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MPF. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 00103/2019. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 236) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.005.000408/2020-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5325 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DOS RECURSOS. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES: TROCA DE MERCADORIAS POR OUTRAS NÃO DESCRITAS EM NOTAS FISCAIS; EXTRAVIOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR DIRETORAS DE ESCOLAS EM ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES A ELAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTA NOS AUTOS QUE OS RELATOS DO NOTICIANTE SÃO PERMEADOS DE JUÍZOS SUBJETIVOS, OS QUAIS NÃO COMPROVAM AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES LEVANTADAS. PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE DECIDIU PELO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 237) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR Nº. 1.25.005.000432/2016-11 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5218 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PORECATU/PR. SUPOSTO DESVIO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO COM VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS DESTINADO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS. EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS OU DE ILÍCITO PENAL. FATOS REMONTAM AOS ANOS DE 2011 E 2012. ANTIGUIDADE DOS FATOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXIGÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 238) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.013.000013/2017-61 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5259 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAMBARÁ/PR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ-INF NCIA PAC-2. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. AÇÃO Nº 000369-24.2018.8.16.0055, MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM FACE DA EMPRESA CASA ALTA CONSTRUÇÕES LTDA. CABE RESSALTAR QUE O EVENTUAL PREJUÍZO AO ERÁRIO FOI SUPORTADO PELOS COFRES MUNICIPAIS. O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL REGISTRA A OBRA COMO JÁ CONCLUÍDA. ISSO POSTO, NÃO HÁ MEDIDAS A SEREM EMPREENDIDAS ALÉM DAS JÁ PROVIDENCIADAS PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE OU DE ILÍCITO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 239) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.013.000094/2017-08 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5324 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ/PR. PROGRAMAS PROVAB E SAÚDE DA FAMÍLIA. MÉDICOS. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO Nº 16/2014/MPF/GAB/PRM/JAC. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IRREGULARIDADES SANADAS. CONSTADA EVOLUÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE QUATIGUÁ/PR E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE ELETRÔNICO DE JORNADA DOS FUNCIONÁRIOS E DIVULGAÇÃO EFETIVA À POPULAÇÃO.

ACATAMENTO DOS TERMOS RECOMENDADOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 240) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001238/2016-66 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4881 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIME POR AGENTE PÚBLICO VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA EM PERNAMBUCO, AO NÃO ATENDER REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA DPU. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. ADEMAIS, O NÃO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PELO INCRA NÃO IMPEDIU A DPU DE AJUIZAR A AÇÃO PERTINENTE PARA A QUAL SE FAZIAM AS REQUISIÇÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUANTO AO ASPECTO PENAL, CONFIGURA, EM TESE, O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. FATOS OCORRIDOS EM 2015. PRESCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 241) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.004094/2019-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5027 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. EMPRESA ODONTOS TÉCNICA E EQUIPAMENTO EIRELI. SÓCIO. CONVITE Nº 009/2019. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTODÔNTICOS PARA FORTALECER O ATENDIMENTO DA REDE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO SUS. POSSÍVEL FRAUDE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS DE FACHADA E/OU CONTROLADAS PELO MESMO GRUPO ECONÔMICO COM INTUITO DE CRIAR FALSO AMBIENTE DE COMPETITIVIDADE. POSSÍVEL PAGAMENTO DE PROPINA A SERVIDORES DA PREFEITURA DE ITAPISSUMA/PE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A ENSEJAR OS FATOS ALEGADOS. CONSTA QUE TODAS AS EMPRESAS APRESENTARAM SUAS PROPOSTAS DE PREÇO DE FORMA INDEPENDENTE E PARTICIPARAM DE SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONLUIO ENTRE AS EMPRESAS PARTICIPANTES. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 242) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. Nº. 1.26.005.000399/2020-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5090 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM PROL DO MP ESTADUAL. NOTÍCIA DE FATO. GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE A SERVIDORES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS. ATRIBUIÇÃO DO MP ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 243) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. 1.26.008.000114/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4915 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRASO DECORRENTE DE ENTRAVE ADMINISTRATIVO. DECISÃO CUMPRIDA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 244) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. 1.26.008.000225/2019-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4901 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. PETROBRAS. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 7002490229, LOTE C. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PETROBRAS ATESTAM A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INSTADO A SE MANIFESTAR ACERCA DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA ESTATAL, O REPRESENTANTE QUEDOU-SE INERTE. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO Nº 7002490229. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME LICITATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 245) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI Nº. 1.27.005.000179/2017-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4878 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL. INQUÉRITO CIVIL. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO FNDE. SUPOSTA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA. CONTINUIDADE DO FEITO PARA APURAÇÃO DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR (PNATE/2016). HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento parcial, nos termos do voto do(a) relator(a). 246) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000605/2019-82 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5399 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. FUNDEB. POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE CRIME DE RESPONSABILIDADE PRATICADO POR EX-GESTOR. EXERCÍCIO DE 2016. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO FNDE ATESTAM A REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS E QUE NÃO HÁ, NO ANO DE 2016. QUALQUER MALVERSAÇÃO NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ADEMAIS, NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE OU DE CRIME. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXIGÍVEIS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 247) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001549/2020-37 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5085 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. INSTAURADA EM RAZÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 116.2020.000163 ENCAMINHADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA COMARCA DE NATAL/RN. CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL COVID-19 Nº 02/2020 REALIZADO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE 30 LEITOS DE UTI NOS HOSPITAIS DOUTOR JOÃO MACHADO (20 LEITOS) E ALFREDO MESQUITA FILHO (10 LEITOS), COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICO-HOSPITALARES, FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, INSUMOS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS. PROMOVIDO O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0004715-12.2012.8.05.8400). EM COMPLEMENTAÇÃO A ESSE ACORDO, FOI INSTAURADO O PROCESSO Nº 0803604-76.2020.4.05.8400 PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 512/2020, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL COVID-19 Nº 02/2020. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada

nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 248) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS-RS Nº. 1.29.005.000346/2018-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5013 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE ¿ IFSUL. SUPOSTA PRÁTICA DE ASSÉDIO PERPETRADA POR DOCENTES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PENA DE CENSURA APLICADA PELA COMISSÃO DE ÉTICA E RECOMENDAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD INSTAURADO PARA APURAÇÃO DOS FATOS. POR SUA VEZ, A COMISSÃO PROCESSANTE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DA CONDUTA, RECOMENDANDO O NÃO INDICIAMENTO DO INVESTIGADO. RECOMENDAÇÃO ACATADA PELA AUTORIDADE MÁXIMA ADMINISTRATIVA. REPRIMENDA APLICADA SUFICIENTE PARA A REPROVABILIDADE DOS FATOS. ADEMAIS, OS FATOS REMONTAM AOS ANOS DE 2008 E 2013, O QUE INVIABILIZA EVENTUAL AÇÃO POR IMPROBIDADE, CONSIDERANDO-SE A PRESCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 249) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL - RS Nº. 1.29.020.000028/2015-20 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5357 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CERRO BRANCO/RS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. OBRA CONCLUÍDA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 250) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL - RS Nº. 1.29.020.000089/2017-59 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5398 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RELATÓRIO DA CGU. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE VERBA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS) DESTINADA À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL/RS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA DEMONSTRAM QUE AS IRREGULARIDADES FORAM SANADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE CARACTERIZEM A PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 251) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000002/2019-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5367 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/2017. SUPOSTA FRAUDE EM LICITAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EXPEDIDO OFÍCIO AO MUNICÍPIO PARA ESCLARECIMENTOS OS FATOS RELATADOS NOS AUTOS Nº 1.30.3015.000133/2019-41. MUNICÍPIO INFORMOU QUE A EMPRESA "A C F DA SILVA LTDA-ME" CONTEMPLADA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 402446 FOI INABILITADA DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 400663/2017, POR IRREGULARIDADE COM A DÍVIDA ATIVA ESTADUAL. CONSTATADA INEXISTÊNCIA DE ENVOLVIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS. RECURSO ORIGINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL DE MACAÉ/RJ (FONTE 100). AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 252) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000002/2016-09 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4976 – Ementa: DELIBERAÇÃO 5ª CCR - 26ª SESSÃO ORDINÁRIA - 22/08/2019 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ESCOLA MUNICIPAL KERMA MOREIRA FRANCO. EX-DIRETORA. PDDE EXERCÍCIO DE 2013 E PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014. SUPOSTO NÃO RECEBIMENTO DE VERBAS FEDERAIS. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS. PREJUÍZO NO VALOR DE R$ 40.000,00. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ªCCR POR ANTIGUIDADE DOS FATOS. NÃO CABIMENTO.MEDIDAS RESSARCITÓRIAS NÃO ADOTADAS. NECESSIDADE DE MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS NO MBITO CRIMINAL. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades na prestação de contas do PDDE 2013 e PDDE-Educação Integral de 2013 e 2014. Consta dos autos que a prestação de contas foi aprovada com ressalva em razão de suposto desvio de recursos federais no valor de R$ 40.000,00. A Procuradora da República decidiu pelo arquivamento do presente procedimento diante da antiguidade dos fatos.Desta feita, voto pela não homologação do arquivamento e pelo retorno dos autos à origem para continuidade das investigações no âmbito criminal. DELIBERAÇÃO 5ª CCR - SESSÃO ORDINÁRIA Nº 34 - 17/10/2019. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. 4º OFÍCIO X 5º OFÍCIO. AMBOS DA PR/RJ. ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA FRANCO. EX-DIRETORA. PDDE-EDUCAÇÃO. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS. 5ª CCR DELIBEROU PELO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM (5º OFÍCIO DA PR/RJ) PARA CONTINUIDADEDAS INVESTIGAÇÕES NO MBITO CRIMINAL EM CUMPRIMENTODO ENUNCIADO Nº 4/5ª CCR. AUTOS REDISTRIBUÍDOS AO 4º OFÍCIO DA PR/RJ EM RESPEITO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. NÃO CABIMENTO, CONFORME ART. 18, INCISO I, DA RESOLUÇÃO CSMPF Nº 87/2010. PREVENÇÃO DO 5º OFÍCIO DA PR/RJ. VOTO PELO CONHECIMENTO DO PRESENTE CONFLITO E PELA REMESSA DOS AUTOS AO 5º OFÍCIO (SUSCITADO) PARA CONDUÇÃO DO PRESENTE PROCEDIMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS QUE ENTENDER CABÍVEIS. Trata-se de conflito negativo de atribuição entre o 4º Ofício da PR/RJ e o5º Ofício da PR/RJ. O presente procedimento foi instaurado para apurar suposto não recebimento de verbas federais pela Escola Municipal Kerma Moreira Franco em decorrência de possíveis irregularidades na prestação de contas. A 5ª CCR ao receber os autos deliberou pelo retorno para fins decumprimento do Enunciado nº 04/5ª CCR, diante da ausência de investigações no âmbito criminal. Entretanto, a Procuradora da República titular do 5º Ofício da PR/RJ no Município de São João de Meriti determinou a redistribuição dos autos ao 4º Ofício em respeito ao princípio da independência funcional. O art. 18, inciso I da Resolução nº 87/2010 dispõe: Art. 18. Deixando a Câmara de Coordenação e Revisão ou a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de homologar a promoção de arquivamento, tomará uma das seguintes providências: I - converterá o julgamento em diligência para realização de atos imprescindíveis à sua decisão, especificando-os e remetendo, se for o caso, ao órgão competente para designar o membro do Ministério Público que irá atuar. (Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 06.04.2010) Assim, nesse caso não cabe a redistribuição dos autos ao 4º Ofício com base no princípio da independência funcional. Desta feita, voto pelo conhecimento do presente conflito e pela atribuição do 5º Ofício da Procuradoria da República no Município de São João de Meriti/RJ para condução das investigações. RETORNO APÓS DILIGÊNCIAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MEDIDAS ADOTADAS EM MBITO CRIMINAL. DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS. CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 253) PROCURADORIA DA REPÚBLICA

NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP Nº. 1.34.010.000548/2020-59 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4958 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM PROL DO MP ESTADUAL. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE MÍDIA PÚBLICA. PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM SITE OFICIAL. ATRIBUIÇÃO DO MP ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de representação na qual se narra que "assessorias de vários municípios, localizados em vários estados do Brasil, estariam sendo aliciadas para postarem conteúdos eletrônicos nos sites mantidos pelas prefeituras em troca de dinheiro". 2. O declínio foi promovido na origem sob o fundamento de que "eventuais ilicitudes envolvendo o uso dos equipamentos públicos municipais e ou a atuação de servidores públicos municipais em benefício de interesses privados e em prejuízo do município, seja mediante inserção fraudulenta de dados, seja devido à inobservância da legislação pertinente à cessão e ao uso do espaço público, no caso municipal, revelam possíveis danos aos interesses do município em tela e não trazem indícios de ofensa direta a interesses da União". 3. Adoto as razões expostas na promoção de declínio para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 254) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.34.010.000610/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5514 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM PROL DO MP ESTADUAL. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE MÍDIA PÚBLICA. PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM SITE OFICIAL. ATRIBUIÇÃO DO MP ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de representação na qual se narra que "assessorias de vários municípios, localizados em vários estados do Brasil, estariam sendo aliciadas para postarem conteúdos eletrônicos nos sites mantidos pelas prefeituras em troca de dinheiro". 2. O declínio foi promovido na origem sob o fundamento de que eventuais ilicitudes envolvendo o uso dos equipamentos públicos municipais e ou a atuação de servidores públicos municipais em benefício de interesses privados e em prejuízo do município, seja mediante inserção fraudulenta de dados, seja devido à inobservância da legislação pertinente à cessão e ao uso do espaço público, no caso municipal, revelam possíveis danos aos interesses do município em tela e não trazem indícios de ofensa direta a interesses da União. 3. Ante o exposto, voto pela homologação do declínio de atribuição em prol do MP Estadual. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 255) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SAO CARLOS-SP Nº. 1.34.023.000069/2020-93 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5326 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) E FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL (FAI-UFSCAR). POSSÍVEL ACUMULAÇÃO IRREGULAR DO CARGO DE PROFESSOR DA UFSCAR COM O CARGO DE DIRETOR DA FAI-UFSCAR. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. UFSCAR E A FAI-UFSCAR ADUZIRAM QUE OS CARGOS OCUPADOS PELO PROFESSOR JUNTO À UFSCAR E FAI-UFSCAR NÃO POSSUEM NATUREZA ADMINISTRATIVA, MAS INSTITUCIONAL, POLÍTICA, DE RELACIONAMENTO COM UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS. FAI-UFSCAR INFORMOU QUE O CARGO OCUPADO PELO PROFESSOR NÃO É REMUNERADO. NOVO OFÍCIO ENDEREÇADO À FAI-UFSCAR PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE AS MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO AOS ESTRITOS TERMOS DA LEI. CONSTA QUE O PROFESSOR SOLICITOU EM 24/08/2020 SUA EXONERAÇÃO DA FUNÇÃO DE DIRETOR INSTITUCIONAL DA FAI-UFSCAR, CUJO PLEITO FOI ACEITO EM 28/08/2020. IRREGULARIDADES SANADAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 256) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.001020/2020-89 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5328 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NOS GASTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DE VERBAS FEDERAIS DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA (COVID-19). DILIGÊNCIAS EFETUADAS. ACATAMENTO DE RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MPF. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA MUNICIPALIDADE. ACOMPANHAMENTO EFETUADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 257) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO Nº. 1.36.001.000289/2020-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4984 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE GOIATINS/TO. EX-PREFEITO. POSSÍVEL OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS, CONFORME DESPACHO Nº 823/2018 PROFERIDO POR CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, REFERENTE AO ANO DE 2016. DA ANÁLISE DOS AUTOS NÃO CONSTA ENVOLVIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO CAPAZ DE ENSEJAR A ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 258) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. DPF/SR-AL-00079/2019-INQ - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5389 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE MARAVILHA - AL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL, POR REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA SIMÕES E NASCIMENTO LTDA - EPP, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2018. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE SE TRATA DE ATRIBUIÇÃO ESTADUAL. IDENTIFICAÇÃO DE QUE OS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DA ALUDIDA PESSOA JURÍDICA SÃO ORIUNDOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 259) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-0003522-95.2017.4.01.3000-INQ - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5281 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL/AC. EX-PREFEITO. DIVERSAS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. FRAUDES LICITATÓRIAS. INSTAURADOS SEIS OUTROS INQUÉRITOS POLICIAIS AUTÔNOMOS A FIM DE APURAR OS FATOS. NOS PRESENTES AUTOS SE DESENVOLVERAM AS APURAÇÕES ACERCA DA POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENTRE SERVIDORES E PARTICULARES INVESTIGADOS. DILIGÊNCIAS. EVOLUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES AUTÔNOMAS. NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR UM NÚCLEO COMUM DE PESSOAS SUSPEITAS ENTRE OS FATOS AUTÔNOMOS POSSIVELMENTE DELITUOSOS, À EXCEÇÃO DO EX-PREFEITO ENVOLVIDO, EM TESE, EM TODOS OS EPISÓDIOS JÁ APURADOS NO ÂMBITO DOS DEMAIS INQUÉRITOS POLICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 260) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. JF/CE-0805996-16.2020.4.05.8100-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5386 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL.

ESTADO DO CEARÁ. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBICOS PARA AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES PULMONARES E KITS PARA TESTES RÁPIDOS PARA COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. POSSÍVEL DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE A DISPENSA DE LICITAÇÃO OCORREU DE FORMA REGULAR, COM OS PREÇOS CONTRATADOS COMPATÍVEIS COM OS PREÇOS DE MERCADO. COMPROVAÇÃO DE QUE OS RESPIRADORES FORAM ENTREGUES À SECRETARIA DE SAÚDE. IRREGULARIDADES NÃO CONFIRMADAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 261) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. JF/MOC-1006811-18.2020.4.01.3807-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5388 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO - MG. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 1º, VII, DO DECRETO-LEI Nº 201/67, POR PREFEITO AO, SUPOSTAMENTE, DEIXAR DE PRESTAR CONTAS RELATIVAS A APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE PARA CUSTEIO DE AÇÃO DO PROGRAMA PNAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE O INVESTIGADO FALECEU EM 14/02/2019. PERDA DE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 262) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. JF-PA-1024600-42.2020.4.01.3900-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5296 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. REPRESENTAÇÃO EM FACE DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ (CRA/PA). REPRESENTANTE TERIA SIDO AGREDIDA FÍSICA E MORALMENTE NA AUTARQUIA E O INVESTIGADO TERIA SIDO OMISSO EM NÃO PENALIZAR OS SUPOSTOS AGRESSORES. SUPOSTO CRIME DE PREVARICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTRA BENS OU SERVIÇOS DO CRA. CONSTATADO QUE AS SUPOSTAS LESÕES E INJÚRIAS DECORRERAM DE CONFLITO FAMILIAR. A REPRESENTANTE TERIA IDO AO CRA RESOLVER QUESTÕES PARTICULARES, RELACIONADAS A PENSÃO ALIMENTÍCIA, E NÃO AUTÁRQUICAS. O INVESTIGADO É EX-SOGRO E AVÔ DA FILHA DA REPRESENTANTE. AS SUPOSTAS AGRESSORAS, INCLUSIVE UMA DELAS FUNCIONÁRIA DA AUTARQUIA, SÃO PARENTES DO INVESTIGADO. EVENTUAIS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E INJÚRIA JÁ SÃO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 263) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-0005106-17.2013.4.02.5101-INQ - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 14458 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 03/2010 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA E A EMPRESA FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA. SUPOSTA SIMULAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/93. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSCORRIDOS DEZ ANOS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 264) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-5050900-29.2020.4.02.5101-*INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5227 – Ementa: 5ª CCR - VOTO DELIBERADO NA 995ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/05/2018 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. INSTAURADO POR REQUISIÇÃO MINISTERIAL. DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DO ART. 203 DO CP. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT Nº 3/2002 POR SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS AO TRABALHADOR. INQUÉRITO CIVIL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 003031.2013.01.000/8-2 QUE APURA ENVOLVIMENTO DO SERVIDOR EM HOMOLOGAÇÃO IRREGULAR DE TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0010466-70.2013.5.01.0058. INSTAURADO INQUÉRITO POLICIAL. EXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO DO 32º OFÍCIO CRIMINAL DA PR/RJ PARA A DIVISÃO CRIMINAL JUDICIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AO NCC DO 29º OFÍCIO DEVIDO AOS POSSÍVEIS INDÍCIOS DO CRIME DOS ARTS. 317 E 333 DO CP CONEXOS AOS CRIMES DO ART. 203 DO CP. CONFLITO CONHECIDO PELO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF QUE CONSTATOU POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTS. 317 E 333 DO CP E REMETEU OS AUTOS À 5ª CCR PARA FINS DE ANÁLISE DO ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO REALIZADO PELO 29º OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO 29º OFÍCIO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado por meio de requisição ministerial para apurar suposto crime do art. 203 do CP, devido a não observância das regras inseridas na Instrução Normativa nº 3/2012. 2. Consta que servidor da Delegacia Regional do Trabalho teria, em tese, homologado irregularmente o termo de rescisão de trabalho. Ademais, o Ministério Público do Trabalho arquivou o inquérito civil nº 003031.2013.01.000/8-2, que apurava o envolvimento do servidor, arquivamento esse fundamentado na situação de "desconstituição da empresa" e na "busca de soluções individuais pelos ex-empregados". 3. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Rio de Janeiro, com base em condutas apuradas no PAD nº 47696.000030/2013-21 e processo nº 46215.004796/2016-21 constatou outro fato envolvendo o servidor. Suposta exigência de vantagem indevida para fins de homologação do termo de rescisão, por meio de mensagem eletrônica encaminhada ao ex-trabalhador. 4. Sendo assim, o 32º Ofício Criminal da PR/RJ declinou de sua atribuição ao 29º Ofício do NCC da PR/RJ, diante dos possíveis indícios de crimes dos arts. 317 e 333 do CP. O CIMPF, por sua vez, conheceu do conflito, declarou a atribuição do 29º Ofício e remeteu os autos à 5ª CCR para análise do arquivamento implícito realizado pelo 29º Ofício. 5. Ocorre que, na promoção de conflito negativo de atribuição a suscitante alega a inexistência de indícios concretos da prática dos crimes dos arts. 317 e 333 do CP. Ademais, noticia que o valor exigido pelo servidor foi para fins de pagamento da homologação do termo, juntando, o denunciante, cópia de mensagem eletrônica. Assim, não se configura arquivamento implícito. 6. Desta feita voto pela remessa dos autos ao 29º Ofício do NCC para continuidade das investigações, diante da decisão do CIMPF por sua atribuição. ANÁLISE APÓS O RETORNO PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. SUPOSTO CRIME DO ART. 203 DO CÓDIGO PENAL EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONSTANTES NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT Nº 03/2002 POR SERVIDOR. AUTOS RETORNARAM AO 29º OFÍCIO DO NCC PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL CONCLUIU QUE RESTOU DEMONSTRADA A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 203 DO CP POR PARTE DE INDICIADA (PROPRIETÁRIA DA EMPRESA BUILDER) E QUE NÃO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR PARTE DO SERVIDOR PARA HOMOLOGAR OS TERMOS DE RESCISÃO DOS INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE QUANTO À PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTS. 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 265) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS Nº. JFRS/SMA-IANPP-5007057-68.2020.4.04.7102 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5530 – Ementa: AÇÃO PENAL. RECURSO DA PARTE DIANTE DA NEGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL QUANTO AO OFERECIMENTO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 313-A POR RECENSEADOR DO IBGE AO, SUPOSTAMENTE, REALIZAR INSERÇÕES DE DADOS FALSOS NOS FORMULÁRIOS DE CENSO RURAL NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PORTO LUCENA ¿ RS. INVIABILIDADE DE PROPOSISTURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 28-A DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (HC 191464. ARE 1171894. HC 186289). VOTO PELO INDEFERIMENTO DO RECURSO. Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de ¿DJSH¿ por possível prática do delito tipificado no art. 313-A do Código Penal ao, supostamente, deixar de desempenhar suas funções e inserir dados falsos em formulários de censo rural do IBGE no Município de Porto Lucena ¿ RS. Em 18/07/2020 o Juízo Federal de primeiro grau proferiu sentença condenado o réu à pena de 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e a 56 (cinquenta e seis) dias-multa. Interposto recurso de Apelação junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o MM. relator considerou que aos fatos caberia aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal, pelas seguintes razões: (...) O crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, tampouco há registros de reincidência ou de habitualidade do agente, o que seria um indicador de que não se dedica profissionalmente à atividade criminosa. Igualmente não há nenhuma das exclusões expressas nos incisos I a IV do art. 28-A do Estatuto Processual Penal. Ante o exposto, determino, de ofício, o retorno dos autos ao primeiro grau, com baixa na distribuição, para que as partes se manifestem a respeito da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. Para não passar in albis, é importante consignar que a aplicabilidade do instituto aos processos em andamento é situação excepcional e transitória e o retorno dos autos é meramente ato de saneamento do feito. Nada obstante, o me preliminar acima não substitui a prerrogativa do Ministério Público Federal para oferecimento ou não do acordo de não persecução a qualquer dos réus que integram a presente ação penal. Além disso, é importante registrar que contrasta com o contexto de investigações que ainda não tiveram a persecução penal inaugurada um eventual retardamento nas negociações. Assim, tenho como necessário que a questão seja solvida, observadas as peculiaridades do caso, com a maior brevidade possível no que se refere à aceitação ou não da proposta - se for o caso - pela defesa. Oferecido e aceito o acordo, o processo deverá ficar sobrestado em primeiro grau para os registros pertinentes e, posteriormente, se for caso, baixa definitiva em face da extinção da punibilidade. Em seguida, O Ministério Público Federal se manifestou pela inviabilidade da apresentação do referido ANPP, assim justificando: (...) - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo indeferimento do recurso, com prosseguimento da Ação Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 266) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.MARIA/SANTIAGO Nº. JFRS/SMA-IANPP-5007278-51.2020.4.04.7102 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5522 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 313-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PROPOSTA DO ACORDO. RECUSA DO MPF. RECURSO DA DEFESA. REMESSA DOS AUTOS À 5ª CCR. ART. 28-A, §14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP. ELEMENTOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL REITERADA. CELEBRAÇÃO DO ACORDO INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da decisão do MPF de não propor Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 267) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. JF-SOR-5004807-58.2020.4.03.6110-APORD - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5381 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AÇÃO PENAL. MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARCANJO - SP. POSSÍVEL PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 317 E 288 DO CÓDIGO PENAL POR PREFEITO E ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO DE UPA DO MUNICÍPIO AO, SUPOSTAMENTE, RECEBEREM VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DOS CARGOS OCUPADOS EM ASSOCIAÇÃO COM MAIS DE 03 PESSOAS. AÇÃO PENAL AJUIZADA A PARTIR DO DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS Nº 0007998-70.2017.403.6110. DECISÃO DO JUÍZO DECLAROU ILÍCITAS AS PROVAS ACOSTADAS À DENÚNCIA, UMA VEZ QUE PRODUZIDAS EM JUÍZO ESTADUAL, CONSIDERADO INCOMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O OFERECIMENTO DE NOVA DENÚNCIA APÓS EXCLUSÃO DAS PROVAS. NECESSIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA, TENDO EM VISTA O TRANSCURSO DE MAIS DE 07 ANOS DA DATA DOS FATOS (2008 - 2013). APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 268) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. JF/SP-5004675-16.2019.4.03.6181-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5293 – Ementa: ARTIGO 28 DO CPP. INQUÉRITO POLICIAL. EX-GERENTE DE SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL EM SÃO PAULO. SUPOSTA GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º, DA LEI Nº 7.492/86. PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE REQUEREU O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO ESTADUAL, POR ENTENDER QUE A CONDUTA CONFIGURARIA, EM TESE, CRIME DE PECULATO, E NÃO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO FEDERAL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. REMESSA DOS AUTOS À 5ª CCR PARA APRECIAR O DISSENSO. RAZÃO ASSISTE AO MAGISTRADO FEDERAL. DECLÍNIO PREMATURO. APARENTE PODER DE GESTÃO DE VALORES PELO INVESTIGADO. RETORNO DOS AUTOS À PR/SP PARA O APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo retorno dos autos à Procuradoria da República em São Paulo, para o prosseguimento das investigações, nos termos do voto do(a) relator(a). 269) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. SPF/RR-0030/2018-INQ - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5288 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA OU USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 297, 299 E 304 DO CPB). EVENTUALDUPLO REGISTRO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO DE INDÍGENAS RESIDENTES NA TERRA YANOMAMI, SUPOSTAMENTE ENSEJADO POR SERVIDORES DA FUNAI. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EQUÍVOCO POR PARTE DA FUNAI NA EMISSÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO INDÍGENAE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE INDÍGENA QUE JÁ POSSUÍA REGISTRO DE NASCIMENTO. DOCUMENTOS NÃO UTILIZADOS PARA O COMETIMENTO DE FRAUDES OU OBTENÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS OU SOCIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 270) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001065/2017-90 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4906 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/AL. EX-PREFEITO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS ESPORTIVAS. INEXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRAS. DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO OU APROPRIAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE CRIME OU ATO DE IMPROBIDADE. OBRAS AINDA ESTÃO EM PROCESSO INTERNO, NO FNDE, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS, CASO SEJA NECESSÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em

sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 271) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000219/2016-35 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5317 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL. BANCO DO NORDESTE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS AGRICULTORES. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA FINALIDADE DIVERSA DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUESTÃO CRIMINAL (INQUÉRITO POLICIAL N° 0004/2018) ARQUIVADA E HOMOLOGADA PELA 5ª CCR, TENDO EM VISTA A ANTIGUIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS (2006 E 2007) E A APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO N° 04/5ª CCR. MESMOS ARGUMENTOS APLICÁVEIS AOS PRESENTES AUTOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 272) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000490/2020-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4931 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA ANAC. PREFEITURA DE MAUÉS/AM. NOTÍCIA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFERIDO MUNICÍPIO NO TRAJETO MAUÉS - MANAUS - MAUÉS. A EMPRESA VENCEDORA DOS PREGÕES PRESENCIAIS 015/2017, 017/2018 E 033/2018 NÃO TERIA CERTIFICAÇÃO JUNTO À ANAC PARA REALIZAR O REFERIDO SERVIÇO. DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO QUE JUSTIFIQUEM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, ESPECIALMENTE PORQUE NÃO HOUVE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A UM DOS OFÍCIOS CRIMINAIS DA PR/AM, PARA APURAR EVENTUAL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 261 DO CP. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 273) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000494/2006-12 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4963 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 527 DA CGU. SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA. EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS. - CONVÊNIOS N. 034/2002 (SIAFI 465819) E N. 142/2001 (SIAFI 431781). CONTAS APROVADAS. - CONVÊNIO N. 143/2001 (SIAFI 431780) CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS. - CONVÊNIO N. 024/2004 (SIAFI 517752) FIRMADO PARA O APOIO A REMOÇÃO DE FAMÍLIAS OCUPANTES DE ÁREAS DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS E CIRCUNVIZINHAS. INSTAURADA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA Nº 52710.503833/2017-71. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 1274/2018 DA CGU. PREJUÍZO AO ERÁRIO NO VALOR DE R$ 31.118.436,93. TC 005.691/2019-2 PENDENTE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO TCU. APESAR DE DATAR DE 2004, AS OBRAS SÓ SE INICIARAM EM 2008 E RESTOU AMPLIADO ATÉ 2012. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. AGENTES PÚBLICOS, OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO, EXONERADOS EM 2009 E 2012. APLICAÇÃO DO ART. 23, I, DA LEI N. 8429/1992. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS INDICADOS COMO RESPONSÁVEIS PELO DANO AO ERÁRIO E QUE EMITIRAM LAUDOS RELATIVOS A MEDIÇÕES REALIZADAS NO QUADRO DO REFERIDO CONVÊNIO. INCIDÊNCIA DO ART 23, II DA LEI 8.429/1992 C/C ART 168, III DA LEI 1.762/19. AGENTES PARTICULARES INDICADOS COMO RESPONSÁVEIS PELO DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO AGENTE PÚBLICO COM O QUAL PRÁTICA O ATO DE IMPROBIDADE. SÚMULA Nº 634 DO STJ. QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS CRIMINAIS. FATOS ANTERIORES À 2010. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. QUANTO À GESTORA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 21/08/2009 A 02/10/2015, W.F.A., INSTAURADA NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 274) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000779/2008-15 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5341 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 057/2007 FIRMADO ENTRE A SUFRAMA E O CENTRO DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO AMAZONAS - CIEAM, PARA A REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANAUS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 2230- 67.2011.4.01.3200 EM TRÂMITE PERANTE A 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS. INSTAURADO NOVO PROCEDIMENTO PARA "APURAR AS IRREGULARIDADES PRATICADAS TANTO NA CONTRATAÇÃO QUANTO NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 01/2012 E SEUS ADITIVOS, TENDO POR BASE AS CONSTATAÇÕES DA CGU, DO TCU E DA CORREGEDORIA DA SUFRAMA, VISANDO ANALISAR A RESPONSABILIDADE CIVIL E/OU CRIMINAL DOS ENVOLVIDOS". HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 275) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001499/2016-34 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4943 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MANAUS - AM. ACOMPANHAMENTO DE EMPRÉSTIMO TOMADO PELO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID), NO BOJO DO PROJETO INTITULADO "MANAUS SERVICE DELIVERY AND FISCAL MANAGEMENT". DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PREFEITURA DENOTAM AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A INDICAR DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE VERBAS. RECURSOS DO EMPRÉSTIMO APLICADOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A COPA DO MUNDO DE 2014. ANÁLISE EM CURSO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. POSSIBILIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS APÓS CONCLUSÃO DA ANÁLISE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 276) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.000973/2016-73 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5103 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE - BA. SUPOSTA APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB. POSSÍVEL PERCEPÇÃO DE PROVENTOS POR AGENTES PÚBLICOS SEM O DEVIDO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES - "FUNCIONÁRIOS FANTASMAS ". DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PREFEITURA. COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE CONTRACHEQUES, FOLHAS DE PONTO E AFINS, DE QUE OS AGENTES PÚBLICOS CITADOS DESEMPENHAVAM SUAS FUNÇÕES. IRREGULARIDADES APONTADAS NA REPRESENTAÇÃO NÃO CONFIRMADAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 277) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002013/2010-52 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4891 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA. OBRAS DE MOBILIDADE URBANA E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA ARENA DA FONTE NOVA. FIFA. COPA DA CONFEDERAÇÕES 2013. COPA DO MUNDO DE 2014. CONTRATOSDE

REPASSE Nº 0339075-63/2010 E Nº 0336838-20/2010. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA CEF. ANÁLISE DO TCU. TC-037.767/2011-9. TC-015.484/2012-2. TC-003.694/2013-5. TC Nº 000.141/2013-5. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL N.º 006.180/2007. PREÇOS PRATICADOS NO CONTRATO Nº 146/2012 DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DOS ENVOLVIDOS. EVENTUAL AIA PRESCRITA. PERMANÊNCIA DO EMPREGADO PÚBLICO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER)NO CARGO ATÉ MARÇO DE 2015. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 278) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000638/2017-46 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4930 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE UNA/BA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NAS OBRAS DE 41 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DILIGÊNCIAS. APURADO QUE AS UNIDADES HABITACIONAIS FORAM INTEGRALMENTE CONSTRUÍDAS E DISPONIBILIZADAS PARA O ATENDIMENTO DE SUA FINALIDADE SOCIAL. APESAR DO ATRASO NA SUA EXECUÇÃO, AS OBRAS FORAM CONCLUÍDAS EXATAMENTE COM O MESMO VALOR ORIGINAL CONTRATADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 279) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.002.000019/2020-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5101 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS (R$100.000,00) ORIUNDOS DE PRECATÓRIO DO FUNDEF PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO PELA MUNICIPALIDADE. POSSÍVEL DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MUNICÍPIO. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS APONTARAM PARA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO, OU QUALQUER OUTRO DELITO. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE NO SENTIDO DE QUE O PREFEITO DO MUNICÍPIO TERIA TRANSGREDIDO DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, QUE CONDICIONA, NO ART. 42, III, A AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, O QUE NÃO TERIA OCORRIDO NO CASO ORA EM ANÁLISE. NECESSIDADE DE NOVOS ESCLARECIMENTOS DA PREFEITURA QUANTO A SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA À LEI MUNICIPAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 280) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA Nº. 1.14.006.000082/2014-03 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4871 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL E DECLÍNIO PARCIAL DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS-BA. PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS GLOBAL DO NORDESTE CONSTRUTORA - ME E EVERTON LUIS SANTANA DA SILVA -ME (GLOBAL CONSTRUÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES), CONSISTENTES EM REFORMAS E OBRAS INEXISTENTES/INACABADAS, BEM COMO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ANOS DE 2013 E 2014. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. RELATÓRIO Nº 201601486 DA CGU. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUANTO AOS PROCEDIMENTOSCC 056/2013,PP 057/2013,PP 067/2013, PP 069/2014, TP 071/2014 E PP 082/2014. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL.UTILIZAÇÃO DERECURSOS PRÓPRIOS DOS MUNICÍPIOS.RECURSOS ORDINÁRIOS, RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% E RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE -15%. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. QUANTO AO PREGÃO PRESENCIALPP 065/2013 PARA ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELA EMPRESA EVERTON LUIS SANTANA DA SILVA -ME (GLOBAL CONSTRUÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES). APLICAÇÃO DE VERBAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EMDOIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS (2990 E3356), NOS VALORES DE R$ 1.358,00 E R$ 388,00. CONDUTA DE BAIXA REPERCUSSÃO. ORIENTAÇÃO Nº 3. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO OU INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.DEMAIS PAGAMENTOS.EMPREENDIDOS COM RECURSOS MUNICIPAIS. POSSÍVEL SUPERFATURAMENTO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO MESMO CERTAME. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela promoção de arquivamento parcial e declínio parcial de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 281) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000615/2019-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4972 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EX-PREFEITO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO/BA. SUPOSTA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE RECURSOS DO FNDE. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ¿ PBA. EXERCÍCIOS 2013 E 2015. DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 282) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA Nº. 1.14.009.000176/2018-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5368 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SANTANA/BA. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2011 (LICITAÇÃO Nº 038/2011), OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO NO MEIO RURAL. ANOS DE 2011/2012. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. TÉRMINO DO MANDATO DO EX-GESTOR EM 2012. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NO DECRETO-LEI Nº 201/67. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. EXERCÍCIOS DE 2011/2012. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 283) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA Nº. 1.14.009.000553/2016-15 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5177 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS/BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. EXERCÍCIOS 2013 A 2016. SUSPEITA DE FRACIONAMENTO INDEVIDO E DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ANTIGUIDADE DOS FATOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 284) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IRECÊ-BA Nº. 1.14.012.000043/2016-81 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5100 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MUCUGÊ - BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE PARA REALIZAÇÃO DO

EVENTO "BRASIL RIDE 2015", NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 23335/2015. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONCLUSÃO DE PARECER DO MINISTÉRIO DO ESPORTE NO SENTIDO DE QUE OS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS DO CONVÊNIO FORAM ALCANÇADOS. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PENDENTE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. POSSIBILIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS APÓS CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 285) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IRECÊ-BA Nº. 1.14.012.000118/2016-23 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5253 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO QUILOMBO NOVO HORIZONTE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INQUÉRITO POLICIAL NO SENTIDO DE QUE INEXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE PRÁTICA CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAR FINALIZAÇÃO DAS OBRAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 286) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA Nº. 1.14.015.000187/2017-98 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5174 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA (BA). FUNDEB/FUNDEF. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ENVOLVENDO AS PESSOAS JURÍDICAS GRUTA DA LAPA LTDA., CNPJ Nº 02.268.356/0001-36, E COMERCIAL COMBUSTÍVEIS HANNA LTDA., CNPJ Nº 02.814.567/0001-27, PERÍODO DE 2013 A 2017. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS. INQUÉRITO POLICIAL Nº 2020.0031334-DPF/BRA/BA - EPOL EM ANDAMENTO. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 287) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001094/2020-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5279 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CÓPIA DA INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO. POSSÍVEL MALVERSAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PELA UNIÃO FEDERAL AO MUNICÍPIO DE PARAMOTI (CE) PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0050048-46.2020.8.06.0057 JULGADO IMPROCEDENTE. REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SUPERIOR AO PISO NACIONAL, NO ANO DE 2019. MONTANTE ENVIADO PELA UNIÃO É REPASSADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SEUS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE MALVERSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 288) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001596/2016-52 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5249 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE. POSSÍVEL SUBUTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES OU DESVIO DE FINALIDADE NO SEU USO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE AS IRREGULARIDADES ESTAVAM LIGADAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE QUE TAIS IMPROPRIEDADES, DE NATUREZA FORMAL, FORAM SANADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE RECURSOS, SUBUTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, OU QUAISQUER OUTRAS IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 289) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001846/2020-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4892 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. ESTADO DO CEARÁ. POSSÍVEL PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS AO, SUPOSTAMENTE, AUFERIREM VANTAGEM A PARTIR DE FRAUDE NA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SERVIDORES CIVIS E MILITARES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. JUSTIFICATIVAS DO PARQUET ESTADUAL PARA ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO SENTIDO DE QUE HAVERIA MAIOR FACILIDADE SE AS INVESTIGAÇÕES LIGADAS A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OCORRESSEM EM ÂMBITO FEDERAL, UMA VEZ QUE O APURATÓRIO CRIMINAL RELATIVO AOS FATOS - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E LAVAGEM DE CAPITAIS, É CONDUZIDO NA JUSTIÇA FEDERAL, O QUE FAVORECERIA O ACESSO ÀS PROVAS. ARGUMENTO DO MEMBRO OFICIANTE PARA O DECLÍNIO AMPARADA NA AUTONOMIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL, POIS O FATO DO APURATÓRIO CRIMINAL SER DE ATRIBUIÇÃO FEDERAL NÃO VINCULA A ATRIBUIÇÃO QUANTO AOS EFEITOS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES AO PARQUET FEDERAL. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS, NÃO HAVENDO NENHUMA CIRCUSTÂNCIA NOS AUTOS APTA A ATRAIR COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO QUE SE REFERE AOS EFEITOS NA LEI Nº 8.429/92. RECEBIMENTO DO DECLÍNIO COMO CONFLITO NEGATIVO. VOTO PELA ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PARA DIRIMIR O CONFLITO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento dos autos do Declínio como Conflito negativo e pela atribuição do MP/CE, remetendo-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). 290) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J. NORTE/IGUATU-CE Nº. 1.15.002.000210/2019-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5507 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ICÓ - CE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA COMUNIDADE PEDREGAL E NO CONJUNTO NH2, NO ÂMBITO DOS TERMOS DE CONVÊNIO Nº 6549/2013 E 5283/2013. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE AS OBRAS SE ENCONTRAM PARALISADAS, TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DE PRAZO DOS TERMOS QUE DERAM ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE QUE O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO É COMPATÍVEL COM OS VALORES REPASSADOS PELO FNDE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 291) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 1.15.003.000103/2019-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5055 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE. FNDE. PROGRAMA PROINFÂNCIA. EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 34114/2014, FIRMADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM SEIS SALAS, NA LOCALIDADE DE BOA VISTA. TERMO DE VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2019. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO FNDE. DESENVOLVIMENTODO MÓDULO DO SIMEC, PELADIRETORIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (DIRT), COM A FINALIDADEDE VIABILIZAR A EMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA AO GESTOR RESPONSÁVEL POR PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE. DESSA FORMA, PENDENTE DEAPRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 292) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/TAUÁ-CE Nº. 1.15.004.000015/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5428 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. POSSÍVEL DOAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA DO "CONJUNTO CASA NOVA, VIDA NOVA" DOPROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VEREADOR MUNICIPAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DESISTÊNCIADA INTENÇÃO DE DOAÇÃO DO TERRENO PELO VEREADOR, APÓS RESISTÊNCIA DA POPULAÇÃO LOCAL. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. BOATOS LOCAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILÍCITOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 293) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/TAUÁ-CE Nº. 1.15.004.000036/2019-93 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4882 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. AGÊNCIAS DO INSS NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/TAUÁ - CE. SUPOSTAS FRAUDES PRATICADAS EM AGÊNCIAS DO INSS COM A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, ADVOGADOS, BANCÁRIOS, DENTRE OUTROS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE HÁ PROCEDIMENTO (1.15.004.000066/2016-57) E INQUÉRITO POLICIAL (IPL 0414/2019-4) MAIS ANTIGOS TRAMITANDO ACERCA DO MESMO OBJETO. IDENTIDADE DE PROCEDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 294) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE Nº. 1.15.005.000014/2020-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5501 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ITAREMA (CE). MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SIAFI 611496 (CONTRATO DE REPASSE Nº 0244345-09/2007), FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS. OBJETO CONCLUÍDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA PELA CAIXA ECONÔMICA EM 02/12/2013 E APROVADA NO SIAFI EM 20/12/2013. AUSÊNCIA DE MALVERSAÇÃO. SALDO DE REPASSE NÃO UTILIZADO DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS.NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 295) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/QUIXADÁ Nº. 1.15.005.000020/2019-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5429 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RELATÓRIO DE AUDITORIA DO DENASUS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL FARMACÊUTICO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO QUE APURA OS MESMOS FATOS. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 296) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000206/2020-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5329 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO SIGILOSA EM FACE DE CONSULTOR BOLSISTA DA ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. ¿I) EXERCÍCIO INFORMAL DE ATOS DE CHEFIA NO ÂMBITO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - CGLOG/DLOG; II) REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO FAVORECIMENTO DA EMPRESA VTCLOG; III) PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL DE SERVIDORES LOTADOS NA CGLOG/DLOG, BEM COMO DE PESSOAS EXTERNAS À REPARTIÇÃO; IV) PRÁTICA DE DIFAMAÇÃO EM DESFAVOR DA COORDENADORA-GERAL DE LOGÍSTICA E DA CHEFIA DE DIVISÃO.¿ DILIGÊNCIAS. DEVIDA APURAÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSIGNADA EM NOTA TÉCNICA A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA, TAMPOUCO ATOS CONTRÁRIOS AOS DITAMES LEGAIS. TAMBÉM FOI INFORMADA A EXPEDIÇÃO DE NOTA DE RECOMENDAÇÃO À CGLOG, COM O FITO DE EVITAR E COMBATER A PRÁTICA DE CONDUTAS ABUSIVAS. NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE CRIME OU ATO DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 297) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000624/2020-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5315 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIAÇÃO CIVIL - ANAC. SUPOSTA PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL POR SUPERINTENDENTE DA AGÊNCIA EM FACE DO REPRESENTANTE, SERVIDOR DO ÓRGÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ANAC. IDENTIFICAÇÃO DE QUE O CASO ESTÁ LIGADO A UM ÚNICO FATO ESPECÍFICO, EM QUE HOUVE DISCORDÂNCIA ENTRE O REPRESENTANTE, DETENTOR DE CARGO EM COMISSÃO, E SEU SUPERIOR. A DIVERGÊNCIA TERIA QUEBRADO A CONFIANÇA ENTRE ELES, O QUE CULMINOU NA EXONERAÇÃO DO SUBORDINADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CARACTERIZAR PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 298)

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001981/2020-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5489 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11ª REGIÃO - CREFITO11 - EM FACE DO SEU EX-PRESIDENTE. EVENTUAL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE E CRIME PREVISTO NO ARTIGO 359-G, DO CP, DECORRENTE DE POSSÍVEL OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. O REPRESENTADO TERIA PUBLICADO PORTARIA INSTITUINDO O NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO A MENOS DE 180 DIAS DO FINAL DO SEU MANDATO ELETIVO, O QUE TERIA GERADO AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, VEDADO POR LEI. FATOS JÁ APURADOS NO BOJO DA NF 1.16.000.002379/2019-95, ARQUIVADA POR NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU ATO DE IMPROBIDADE. NÃO EVIDENCIADO DOLO NA CONDUTA, ALÉM DE QUE NÃO HOUVE SIGNIFICATIVO AUMENTO DE DESPESAS AO ÓRGÃO. RECURSO DO REPRESENTANTE. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA PELO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 299) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002641/2020-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5319 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. FORÇA AÉREA BRASILEIRA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS NO ÂMBITO DA FAB. 1) DESVIO DE FINALIDADE DA PORTARIA Nº1.471-T/AGU/2015. 2) DESCUMPRIMENTO DO ART. 3º DA LEI N° 8.433/92. 3) DESCUMPRIMENTO POR AGENTE PÚBLICO DO ART. 32 DA LEI Nº 12.527/2011. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES GENÉRICAS NA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS SUFICIENTES PARA ENSEJAR ABERTURA DE INVESTIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVAS INFORMAÇÕES NO RECURSO INTERPOSTO. POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DIANTE DE NOVOS DADOS CONCRETOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 300) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.003019/2019-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 301) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.000528/2019-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4933 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. NOTÍCIA ANÔNIMA. RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA VIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SUPOSTA FRAUDE EM LICITAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. O INVESTIGADO PARTICIPARIA DE LICITAÇÕES EM VÁRIAS PREFEITURAS DO ESTADO, MANIPULANDO AS EMPRESAS CONCORRENTES PARA PERDEREM AS LICITAÇÕES, A FIM DE OBTER ÊXITO NOS CERTAMES. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR REALIZADA PELA POLÍCIA FEDERAL. EFETUADAS TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA APURAR OS FATOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE CRIME OU ATO DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 302) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.000901/2018-86 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5287 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES). SERVIDORES A. C. B., L. F. L. F., G. R. DE A., E R. R. N.. CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE A FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES (FUCAM) E A PETROBRÁS, SEM QUE HOUVESSE TRAMITAÇÃO E A ANUÊNCIA DA UFES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADAS E DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 303) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000313/2020-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5022 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DE GOIÁS/GO.MINISTÉRIO DAS CIDADES. CEF. GESTÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO "RESIDENCIAL BOA ESPERANÇA II". SUPOSTAS IRREGULARIDADES. A PARTIR DE CÓPIA DE SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE IPORÁ/GO (PROCESSO Nº 0011953-47.2018.5.18.0181). "(...) DIVERSAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS EM TRÂMITE NESTA UNIDADE EM DESFAVOR DO INSTITUTO BADEN POWELL, O QUE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 747/2014 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, IMPEDE SUA ATUAÇÃO COMO ENTIDADE ORGANIZADORA NO ÂMBITO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS (...)". DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA CEF NO ÂMBITO DE SUA ATRIBUIÇÃO FISCALIZATÓRIA NO QUE TANGE À APLICAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS EESCLARECIMENTOSQUE O ANEXO I DA PORTARIA Nº 747/2014 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES "(...) TRATA DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DA ENTIDADE ANTES DA ASSINATURA DO TCP EM QUESTÃO, OU SEJA, A ENTIDADE ORGANIZADORA APRESENTAVA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DO EMPREENDIMENTO AS REGULARIDADES TRABALHISTAS PREVISTAS NA PORTARIA (ITEM 3.6.1), BEM COMO AS DEMAIS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO PERANTE O MINISTÉRIO DAS CIDADES. (...)". AUSÊNCIA DE INDÍCIOSDE CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 304) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000786/2019-93 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5102 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA/GO. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA ACOMPANHAR SE HOUVE OU NÃO A CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 656662/2009. DILIGÊNCIAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO FNDE. OBRA CONCLUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES QUE JUSTIFIQUEM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 305) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 1.19.000.000981/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5176 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE MONÇÃO/MA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, MALGRADO DEFINIDO PELO GOVERNO FEDERAL O PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 12,84%. DILIGÊNCIAS. CONSTATADO APENAS "O DESCOMPASSO ENTRE O ÍNDICE DE REAJUSTE ESTIPULADO PELA LEI E A REALIDADE DAS RECEITAS MUNICIPAIS", QUESTÃO INCLUSIVE OBJETO DE DISCUSSÃO EM ADI PELO STF. O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE CONSIDEROU QUE "A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO MUNICÍPIO DE

MONÇÃO/MA TRADUZ UMA REALIDADE NACIONAL E ESTÁ ALINHADA AO QUE RECOMENDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DEFINIDO PELO GOVERNO FEDERAL SEM PREJUÍZO ÀS DEMAIS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO DE QUE SE DEVA NEGOCIAR JUNTO À CATEGORIA LOCAL A FIM DE QUE SE CHEGUE A UM CONSENSO PRÁTICO MENOS PREJUDICIAL A AMBAS AS PARTES." AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 306) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 1.19.000.001551/2020-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5234 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA - MA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA FUNASA PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1061/2007. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. FATOS OCORRIDOS EM 2009. ÚLTIMO ANO NO MANDATO DO RESPONSÁVEL PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM 2012. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREJUDICADA PELA PRESCRIÇÃO. APURATÓRIO CRIMINAL PREJUDICADO DE TRANSCURSO DE MAIS DE 11 ANOS DA DATA DOS FATOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. MEDIDAS RESSARCITÓRIAS EM ANDAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 307) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA Nº. 1.19.001.000140/2019-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5034 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. REPRESENTAÇÃO. MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA CONTRATUAL POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PROFISSIONAIS CITADOS NA REPRESENTAÇÃO QUE NÃO PRESTAM MAIS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR PRAZO DETERMINADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 308) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA Nº. 1.19.005.000155/2019-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5378 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB. ANOS 2017 E 2018. REALIZAÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESVIO DE FINALIDADE. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FANTASMA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO TCU. IRREGULARIDADES SANADAS. RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES PELO MUNICÍPIO. ESCLARECIMENTO DOS FATOS. EMPRESA EXISTENTE E EM FUNCIONAMENTO. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO, EIS QUE ¿NÃO SE VERIFICOU NOS AUTOS A VONTADE DO GESTOR DE ATUAR CONTRARIAMENTE ÀS NORMAS E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANDO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E NEM A DO PARTICULAR EM SE BENEFICIAR ILEGALMENTE.¿ NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE IPL QUE APURA ESPECIFICAMENTE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CRIMES LICITATÓRIOS E DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADOS DA FISCALIZAÇÃO DO TCU. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 309) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000026/2020-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5348 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MT). FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA - MT). CONVÊNIO N. 0168/2011, FIRMADO PARA IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DE DIRETOR TÉCNICO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - SAAE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CÓPIA DOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS 80/2019 E 81/2019 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - 1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 0168/2011 PRORROGADA ATÉ O DIA 15/09/2020. SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO NA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, COM IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICA. IRREGULARIDADES SANADAS. SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM FUNCIONAMENTO. MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS OCORRIDOS NO DECORRER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONVÊNIO ESTÃO SENDO ADOTADAS PELA FUNASA. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. FATOS NOVOS APRESENTADOS. NOVAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (SAAE). FALHAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CORRIGIDAS APÓS O CONSERTO DAS BOMBAS. PAGAMENTO EFETUADO PELA AUTARQUIA. ADOTADAS MEDIDAS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS, BEM COMO PARA RESSARCIMENTODOS VALORESRETIRADOS DOS COFRES PÚBLICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DANIFICADAS DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANTIDAA DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 310) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000267/2020-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4942 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO - UFMT. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CANTINAS DOS CAMPUS DA UFMT, NO ÂMBITO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM IDÊNTICO OBJETO (1.20.004.000059/2020-71). IDENTIDADE DE PROCEDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 311) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001238/2019-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5041 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. INCRA-MT. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA.SUPOSTAS IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. RESGUARDADO INTERESSE PÚBLICO NA OBTENÇÃO DE PROPOSTA COM MENOR PREÇO PELA EMPRESAVENCEDORA DA LICITAÇÃO JM PJ-CONSTRUTORA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA COLOCADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 312) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001783/2018-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5476 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA CGU. 5º CICLO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO EM ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONCORRÊNCIA 001/2014, QUE TEVE POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UBS'S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DILIGÊNCIAS. DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE IPL PARA APURAR SUPOSTO CRIME DE PECULATO. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO, TENDO EM VISTA QUE AS UBS'S SANTA IZABEL E AURILIA CURVO FORAM CONCLUÍDAS E ESTÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO, A UBS CABO MICHEL ESTÁ EM CONSTRUÇÃO E FOI DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO QUE OS RECURSOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DA UBS OITO DE MARÇO FORAM DEVOLVIDOS PARA O ÓRGÃO COMPETENTE, SEM PREJUÍZO À UNIÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS EVENTUAIS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 313) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 1.20.002.000211/2019-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 3770 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. INCRA. POSSÍVEL FALTA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVO RENASCER, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL/MT. DESARQUIVAMENTO DA NOTÍCIA DE FATO CORRELATA NA QUAL SE DECIDIU PELA REGULARIDADE DO CONVÊNIO DA OBRA E ATUAÇÃO SATISFATÓRIA DO INCRA. POSSÍVEIS FATOS NOVOS CONSISTENTES NA FALTA DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 761752/2011, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DOS ASSENTAMENTOS OLGA BENÁRIO E RENASCER. DILIGÊNCIA REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS OU VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO/CULPA OU DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PENDENTE DE ANÁLISE. MALGRADO O ATRASO DA OBRA, TANTO O ÓRGÃO CONVENENTE QUANTO O CONCEDENTE VÊM ATUANDO DE FORMA ADEQUADA E DILIGENTE PARA A CONCLUSÃO DA OBRA, NÃO SENDO PAPEL DO MPF ATUAR COMO MERO SUPERVISOR DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 314) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT Nº. 1.20.005.000035/2016-26 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5519 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESCOAMENTO PLUVIAL DA BR-364, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 628/2015. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE E EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO À RISCO DIANTE DE ABANDONO DE VALA JUNTO ÀS VIAS PÚBLICAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONCLUSÃO DE PERÍCIA TÉCNICA DA ENGENHARIA CIVIL NO SENTIDO DE QUE NÃO FORAM OBSERVADOS INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS OU SUPERFATURAMENTO NAS OBRAS. NO QUE SE REFERE AO POSSÍVEL RISCO À POPULAÇÃO, O PARECER TÉCNICO INDICOU QUE HAVIA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VISANDO A ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 315) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.005.000125/2015-36 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5231 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SUPOSTA PERCEPÇÃO DA QUANTIA DE R$50.000,00 POR AUDITOR FISCAL DA RECEITA PARA REDUZIR VALOR DE MULTA DEVIDA POR CONTRIBUINTE (FISCALIZAÇÃO Nº 01301000/00112/2008). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PAD INSTAURADO, COM APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA OBJETO DE DEMANDA JUDICIAL (0013849-16.2015.401.3600). CONCLUSÃO DE RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 00354/2016 PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FATOS OCORRIDOS EM 2008. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREJUDICADA PELA PRESCRIÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO IDENTIFICADO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 316) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000398/2020-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4928 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG. APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À ÁREA DA SAÚDE. CONSTRUÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VENEZA. EVENTUAL TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS DA ÁREA DA SAÚDE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ANOS 2017 A 2019. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DA UPA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 317) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG Nº. 1.22.000.000968/2020-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4927 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. A PARTIR DE CÓPIA DOS ACÓRDÃOS Nº 341/2020-TCU-1ª CÂMARA E Nº 6718/2018-TCU-1ª CÂMARA, REFERENTES À TOMADA DE CONTAS ESPECIAL TC-029.667/2017-8. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL PAULO FREIRE DE MINAS GERAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº 239.152-89/2007 (SIAFI N. 615.414). SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 31/12/2010. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. FATOS OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2010. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 318) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001050/2020-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5226 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. REPRESENTAÇÃO EM FACE DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS (CREA-MG). SUPOSTAS IRREGULARIDADES QUE PODERIAM CONFIGURAR, EM TESE, ATO DE IMPROBIDADE. 1) FUNCIONÁRIA TERIA UTILIZADO APARELHO CELULAR DO CREA-MG PARA FAZER CAMPANHA POLÍTICA EM PROL DO REPRESENTADO; 2) REPRESENTADO E

OUTRO FUNCIONÁRIO TERIAM ADMINISTRADO EMPRESAS ENQUANTO OCUPAVAM SEUS CARGOS NO CONSELHO; 3) POSSÍVEL CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS IRREGULARES ENTRE O CREA-MG E ENTIDADES DE CLASSE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. CONSTATADO QUE A REPRESENTAÇÃO ANALISADA É EIVADA DE CARÁTER PESSOAL E POLÍTICO, EIS QUE REPRESENTANTE E REPRESENTADO DISPUTARAM O MESMO CARGO DE PRESIDENTE DO CREA-MG. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME OU ATO DE IMPROBIDADE. TAMBÉM NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE SUPOSTA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 319) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003602/2019-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5509 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE - MG E RIBEIRÃO DAS NEVES - MG. SUPOSTA ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE SANTA MARIA E NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO JOSÉ. POSSÍVEL INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE EXERCÍCIO CONCOMITANTE DOS CARGOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CARGOS OCUPADOS EM MOMENTOS DISTINTOS. IRREGULARIDADES NÃO CONFIRMADAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 320) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000161/2020-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5505 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE PLANURA - MG. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO A PUBLICIDADE DOS GASTOS RELATIVOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONFIRMAÇÃO DE OMISSÃO NA TRANSPARÊNCIA. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PARA CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE A RECOMENDAÇÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA, COM PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK ESPECÍFICO PARA ACESSAR RECEITAS, DESPESAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS REFERENTES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 321) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG Nº. 1.22.003.000100/2020-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5028 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA REGIDO PELO EDITAL N. 130/2019 DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA. EVENTUAIS INDÍCIOS DE FAVORECIMENTO A UMA DAS CANDIDATAS DO REFERIDO CERTAME. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE FAVORECIMENTO DA CANDIDATA OU DE QUALQUER OUTRA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 322) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-MG Nº. 1.22.020.000228/2019-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5251 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU - MG. SUPOSTA APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DESTINADOS PARA OBRAS DE CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1034851/06. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 323) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG Nº. 1.22.023.000201/2020-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4875 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ALMENARA - MG. RELATÓRIO DE AUDITORIA DO DENASUS Nº 16745. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS POR DROGARIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS A AQUISIÇÕES DE ALGUNS DOS MEDICAMENTOS DO PROGRAMA. INFORMAÇÕES SUGEREM FALHAS NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA GRAVE NA CONDUTA DOS GESTORES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. DROGARIA DESCREDENCIADA DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. PROVIDÊNCIAS RESSARCITÓRIAS EM ANDAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 324) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001306/2019-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5504 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE AJURU - PA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, NO ÂMBITO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 142.009/2014-PMLA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONTAS RELATIVAS AO PNAE COM STATUS DE ADIMPLENTE. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 325) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001653/2019-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5500 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. DESMEMBRAMENTO DO DOCUMENTO PR-PA-00036734/2019, ORIUNDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ NA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURÚ, NOTICIANDOPOSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS ENTRE OS ANOS DE 2009A 2016,COM APLICAÇÃO DE VERBAS DO FNDE/FUNDEB, NOMUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU (PA). DIVERGÊNCIA ENTRE OS OBJETOS CONSTANTES NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 142.002/2014-PMLA, REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA NA FOZ DO FURO IPIXUNA, COM RECURSOS DO FUNDEB) ENA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 144.013 / 2014 - PMLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS).NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS PARA ESCLARECIMENTOS QUANTO AO OBJETO DO PRESENTE APURATÓRIO E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. Considerando a divergência entre os objetos constantes na portaria de instauração ena promoção de arquivamento, voto pelo retorno dos autos para esclarecimentos e diligências necessárias. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a). 326) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000371/2017-78 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5233 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.

UÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS - PA. SUPOSTA UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE VEÍCULOS DO INCRA PELO PREFEITO E SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA DA MUNICIPALIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NA REPRESENTAÇÃO APÓS 4 ANOS DA DATA DOS FATOS E DE 3 ANOS DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 327) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000421/2020-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5424 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MUNICÍPIO DE PRAINHA (PA). PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE. CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 80.000,00. ANO DE 2013. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITA E EX-SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. AÇÃO DE IMPROBIDADE EM TRÂMITE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DECRIME PELA CONDUTA DE NÃO CONSTRUIR UMA OBRA.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 328) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000452/2019-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5175 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA CGU - 5º CICLO DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO EM ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. EXECUÇÃO DO PROGRAMA AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL RURAL FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO BANCO DA AMAZÔNIA. NÃO VISLUMBRADA NENHUMA ILEGALIDADE NA CONCESSÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO FNO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 329) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000889/2020-90 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5225 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE LUVAS, NO ÂMBITO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AO SUPOSTO SOBREPREÇO. O MONTANTE PAGO PELA PREFEITURA MUNICIPAL GUARDA RELAÇÃO COM A MÉDIA DE VALORES COTADOS NO CONTEXTO DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E NÃO FOGE À REALIDADE NACIONAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 330) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001006/2020-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5523 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO SITE DA CÂMARA. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECEBO O PRESENTE ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO E VOTO POR SUA HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento do arquivamento como declínio de atribuição, homologando-o, nos termos do voto do(a) relator(a). 331) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001399/2020-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5512 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR 320 PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE INTRA-OCULAR DESTINADOS À POPULAÇÃO DA MUNICIPALIDADE, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 339/2010. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONCLUSÃO A PARTIR DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE DESVIO, MALVERSAÇÃO DE RECURSOS, OU QUAISQUER OUTRAS IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 332) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001412/2020-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5431 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO INSTAURADA A PARTIR DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA DO GAECO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. POSSÍVEIS ACHADOS RELACIONADOS A EMPRESAS COM SÓCIOS EM COMUM QUE CONCORRERAM JUNTAS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 12/2013 E 21/2013 PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIAS. APURADO QUE NO ANO DE 2013, QUANDO AS EMPRESAS CONCORRERAM JUNTAS, NÃO POSSUÍAM SÓCIOS EM COMUM. FALTA DE OUTRA EVIDÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 333) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB Nº. 1.24.001.000087/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5043 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG). CONCESSÕES DE AFASTAMENTOS DESERVIDORES, PRINCIPALMENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÕES APURADAS DE FORMA TÉCNICA, POR JUNTA MÉDICA QUALIFICADA PARA O ATO. REGRASESTABELECIDAS PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARA A REVISÃO DESSAS CONCESSÕES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 334) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000021/2019-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5104 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. SUPOSTAS CONCESSÕES INDEVIDAS DE BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RELATÓRIO DA CGU NO SENTIDO DE QUE AS IRREGULARIDADES FORAM SANADAS, TENDO SIDO REGULARIZADO TODO O CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 335) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000188/2015-73 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4940 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DO CONVÊNIO SIAFI Nº 781531, PARA MELHORIA DE 36 UNIDADES HABITACIONAIS E UMA RECONSTRUÇÃO, COM O INTUITO DE

SE CONTROLAR A DOENÇA DE CHAGAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE LICITATÓRIA QUANTO AO PRIMEIRO CERTAME. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL EM FACE DOS ENVOLVIDOS (0000434-20.2015.4.05.8202). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REALIZAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM NOVA EMPRESA VENCEDORA. OBRAS EXECUTADAS NA ORDEM DE 90,89%. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 336) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000242/2015-81 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5033 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO/PB. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CARTA CONVITE Nº 03/2013, DEFLAGRADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MÃE NEGA. RECURSOS DO FUNDEB. DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. OBRA CONCLUÍDA E EM PLENO FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO, DESVIO OU APROPRIAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ANTIGUIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 337) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000341/2015-62 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4912 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UFCG-PO-PB - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS POMBAL - PB. CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR - CCTA. SERVIDOR. PROCESSO DE SINDICÂNCIA. CONTROLE DE FREQUÊNCIA. AUSÊNCIA DO AMBIENTE DE TRABALHO. FATOS OCORRIDOS ENTRE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E FEVEREIRO DE 2015. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO NAS LINHAS UTILIZADAS PELO SERVIDOR NA ÉPOCA. ÚNICA DILIGÊNCIA RAZOÁVEL CAPAZ DE ELUCIDAR A QUESTÃO EXCEDENDO O PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS A QUE AS OPERADORAS DE TELEFONIA ESTÃO OBRIGADAS A RESGUARDAR OS REGISTROS DE LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS EM QUESTÃO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. FATOS OCORRIDOS NOS ANOS DE 2014/2015. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 338) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.000450/2020-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5283 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. REPRESENTAÇÃO EFETUADA PELO INSTITUTO BRASIL TRANSPORTES EM FACE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM ¿ DER. EVENTUAL OMISSÃO DO DER/PR EM RELAÇÃO À INADIMPLÊNCIA DE CONCESSIONÁRIAS DE PEDÁGIOS. EXPEDIDA RECOMENDAÇÃO PELO MPF "PARA QUE FOSSEM SANADAS AS OMISSÕES VERIFICADAS QUANTO À NÃO FINALIZAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM DESFAVOR DAS CONTRATADAS". RECOMENDAÇÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA PELO DER. EXAURIMENTO DO OBJETO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO ACEITO PELO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE, TENDO EM VISTA QUE "NÃO FICOU CONSTATADO NENHUM DOLO NO ATRASO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUSTIFICADO PELA AUSÊNCIA DE SERVIDORES E OUTRAS DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS, QUE FORAM REMEDIADAS APÓS O ACATAMENTO DA RECOMENDAÇÃO". DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 339) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.003833/2019-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4872 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. A PARTIR DE ELEMENTOS COLHIDOS NO CURSO DA OPERAÇÃO INTEGRAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CÓDIGO PENAL) E DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, DA LEI 9.613/98) POR JOSÉRICHAFILHO, EX-SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO PARANÁ, ELIAS ABDO FILHO, SÓCIO DAS EMPRESAS IASIN E IACON, INVESTIGADAS NO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO NOS PEDÁGIOS DO PARANÁ, ARLETE VILELA RICHA, MÃE DO EX-SECRETÁRIO E DO EX-GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ E PELOS REPRESENTANTES DA EMPRESA MILLA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO, GERENCIADA DE FATO POR RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA, EX-FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO ESTADO DO PARANÁ. EVENTUAL AQUISIÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL ADQUIRIDO NO VALOR DE R$ 776.000,00, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC. ANO DE 2012.DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUEBRAS DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 340) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/TOLEDO-PR Nº. 1.25.002.000823/2016-66 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5358 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. DESMEMBRAMENTO DO IC Nº 1.25.002.000891/2014-63. EXECUÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. RELATÓRIOS DE AUDITORIA Nº 15670, 15459, 15462 E 17248.44 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS. INQUÉRITOS POLICIAIS N. 5009038-06.2018.4.04.7005 E 50006834-86.2018.4.04.7005 EM TRÂMITE.DROGARIA IRENICE LTDA. E ADMINISTRADORAS. FATOS SEMELHANTES APURADOS E ARQUIVADOS POR PRESCRIÇÃO DA AIA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCU NO ÂMBITO DANF Nº 1.25.002.001044/2020-64.ACESSO BLOQUEADO AO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL EM JUNHO DE 2014 E ATIVIDADES ENCERRADAS NO MESMO ANO. FARMÁCIA ARAGUAIA LTDA.ADMINISTRADORES EQUIPARADOS A AGENTES PÚBLICOSPARA APLICAÇÃO LIA. PRESCRIÇÃO. ACESSO BLOQUEADO AO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL EM JUNHO DE 2014.CESSADA A SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. DÉBITOS INTEGRALMENTE QUITADOS. RATIFICAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 341) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.003530/2020-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4941 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR. SUPOSTA APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS FEDERAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA MUNICIPALIDADE. POSSÍVEL AUSÊNCIA DE QUANTIDADE NECESSÁRIA DE LEITOS DE UTI, BEM COMO OMISSÃO NA TRANSPARÊNCIA QUANTO AOS GASTOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IRREGULARIDADE LIGADA A QUANTIDADE DE LEITOS DE UTI DESMEMBRADA EM NOVO PROCEDIMENTO VINCULADO À 1ª CCR. COMPROVAÇÃO DE QUE TANTO O ESTADO DO PARANÁ QUANTO O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU TEM MANTIDO SEUS RESPECTIVOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA ATUALIZADOS COM INFORMAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS ACERCA DO COMBATE À PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, CRIME OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta

data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 342) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR Nº. 1.25.005.000244/2016-93 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5122 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. HOSPITAL EVANGÉLICO DE LONDRINA. MINISTÉRIO DA SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS DO SUS EM FAVOR DO PLANO DE SAÚDE HOSPITALAR GERIDO PELO PRÓPRIO HOSPITAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM VERBAS DO SUS EM PACIENTES PARTICULARES ATENDIDOS PELO PLANO HOSPITALAR. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO DENASUS. PROCEDIMENTO UTILIZADO PELO HOSPITAL EVANGÉLICO ADEQUADO. COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COM RECURSOS PRÓPRIOS E SEU USO INDISTINTAMENTE PARA PACIENTES DO SUS E DE PLANOS DE SAÚDE / PARTICULARES. NO CASO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS, OBTER POSTERIOR RESSARCIMENTO DOS INSUMOS / MEDICAMENTOS UTILIZADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 343) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAVAI-PR Nº. 1.25.006.000517/2020-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4884 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - PR. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO A PUBLICIDADE DOS GASTOS RELATIVOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. COMPROVAÇÃO DE QUE HÁ, NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, LINK ESPECÍFICO PARA ACESSAR RECEITAS, DESPESAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS REFERENTES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 344) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA Nº. 1.25.015.000070/2019-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4893 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ANTÔNIO OLINTO - PR. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA POR MÉDICA DO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IRREGULARIDADE VINCULADA A POSSÍVEL FALHA QUANTO A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE AGENTE PÚBLICO ESTADUAL, O QUE SE CONSUBSTANCIA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL, ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ATRAIR COMPETÊNCIA FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 345) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.003016/2019-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5195 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. A PARTIR DE CÓPIAS ENCAMINHADAS PELO MPPE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E OFERTA/CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, MEDIANTE ABORDAGEM POR TELEFONE A APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO PELA3ª CCRE REMESSA À 5ª CCR PARA ANÁLISE DESUPOSTO VAZAMENTO DE DADOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NECESSÁRIO O RETORNO DOS AUTOS À PR DE ORIGEM PARA INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE À LUZ DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO POSSÍVEL VAZAMENTO DE DADOS DO INSS. VOTO PELO RETORNO PARA DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado,a partir de cópias encaminhadas pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco - MP-PE, para apurarpossível violação de dados pessoais e oferta/concessão de empréstimos consignados, mediante abordagem por telefone a aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme noticiando no Ofício nº 315/19-18ª PJ CON.Arquivado o feito pelai. procuradora oficiante, os autos foram enviados à3ª CCR para revisão, que proferiu o seguinte voto: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO. IMPROBIDADE. VAZAMENTO DE DADOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSEQUENTE OFERTA DE CARTÕES DE CRÉDITO OU CRÉDITO CONSIGNADO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. NECESSÁRIA APURAÇÃO DO SUPOSTO VAZAMENTO DE DADOS. MATÉRIA AFETA A OUTRA CÂMARA. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA À 5ª CCR. 1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado de ofício pela Procuradoria da República em Pernambuco a partir do recebimento do Ofício n. 315/19-18a PJCOM do Ministério Público do Estado de Pernambuco, para apurar suposto vazamento de dados de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), possibilitando a instituições financeiras acesso fácil aos aposentados e pensionistas para uma oferta massiva de empréstimos consignados e cartões de crédito. 2. Segundo consta dos autos, a SENACON (Secretaria Nacional do Consumidor) recebeu denúncias sobre suposto vazamento de dados de aposentados, a partir do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), para instituições financeiras, as quais teriam realizado abordagens telefônicas aos consumidores idosos no intuito de que adquirissem empréstimos ou cartões de crédito. Instado a se manifestar, o INSS informou que a Caixa Econômica Federal (CEF) estava inserida dentre instituições objeto de reclamação, porém negou tais práticas e afirmou ter sido citada pela autarquia somente pelo fato de ser a instituição responsável pela manutenção das contas de depósitos e recebimento de benefícios previdenciários. Nesse contexto, a SENACON apurou a situação e constatou a existência de ocorrências contra a CEF no que concerne aos problemas de publicidade abusiva e crédito consignado, instaurando processo administrativo (n. 08012.00149/2019-41) em desfavor da instituição a fim de apurar a questão. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a). 346) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/OURICURI Nº. 1.26.004.000010/2020-03 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5021 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO PARCIAL DE ATRIBUIÇÃO E ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE ARARIPINA/PE. DIVERSAS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES APONTADAS EM RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO REALIZADO PELA CGU, NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO EM ENTES FEDERATIVOS, 6º CICLO. DILIGÊNCIAS. 1) IRREGULARIDADES EM CONTRATAÇÕES COM RECURSOS DO FNDE (ORDEM DE SERVIÇO 201902345), EM CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES (ORDEM DE SERVIÇO 201902374) E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (ORDEM DE SERVIÇO 201902351). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS À MUNICIPALIDADE. IRREGULARIDADES FORMAIS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 2) IRREGULARIDADES REFERENTES ÀS ORDENS DE SERVIÇO 201902340 E 201902347. OBJETO DE INVESTIGAÇÃO EM OUTROS INQUÉRITO CIVIS. 3) IRREGULARIDADES REFERENTES ÀS ORDENS DE SERVIÇO 201900596, 201902344, 201902356, 201902359, 201902355, 201902358 E 201902353. AMPLITUDE DO OBJETO INVESTIGADO. DESMEMBRAMENTO DA APURAÇÃO. ATUADAS NOTÍCIAS DE FATO ESPECÍFICAS. 4) DEMAIS IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS (ORDENS DE SERVIÇO 20190236 E 201902375). HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à

unanimidade, deliberou pela homologação da promoção de declínio de atribuição parcial e de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 347) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. Nº. 1.26.005.000155/2018-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5030 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. DESMEMBRAMENTO DO IC N. 1.26.005.000218/2015-47. MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA (PE). MINISTÉRIO DA CIDADANIA. APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES.POSSÍVEL INTERRUPÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONTRATO DE REPASSE N. 776337/2012. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. OBRA CONCLUÍDA E EM PLENO FUNCIONAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA PELA CEF. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 348) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE Nº. 1.26.006.000044/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5260 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE GOIANA - PE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISTA ASFÁLTICA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PREFEITURA. COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM UTILIZADOS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 349) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000420/2018-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4880 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE NATAL - RN. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA BR-101. POSSÍVEL VANTAGEM INDEVIDA AUFERIDA PELA EMPRESA CONTRATADA QUANTO A EXTRAÇÃO DE AREIA PARA AS OBRAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE A EXTRAÇÃO DO MINERAL OCORREU DENTRO DOS LIMITES LEGAIS PERTINENTES. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO INDEVIDO À EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUAISQUER IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 350) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001496/2018-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 3918 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. NÃO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS DE SEUS SERVIDORES E EMPREGADOS. ATRASO DECORRENTE DA MIGRAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. SITUAÇÃO REGULARIZADA. REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO INSTITUÍDO E EM FUNCIONAMENTO. SITUAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL NOTICIANDO NÃO TER ENCONTRADO NENHUMA IMPROPRIEDADE QUE JUSTIFICASSE SUA ATUAÇÃO. 1. Não havendo verbas ou servidores federais envolvidos, é função do Ministério Público do Estado (MP/RN) a apuração dos fatos no âmbito cível da improbidade administrativa. Assim, DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES em favor do órgão do Ministério Público do Estado do RN. 2. Por outro lado, em relação a eventualprática de ilícito penal,a competência revisional é da 2ª CCR/MPF, para onde os autos devem ser encaminhados. Diante do exposto, voto pelo declínio de atribuição em favor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em relação ao número 1 e pelo encaminhamento dos autos à 2ª CCR para análise de eventual prática de crime. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo declínio de atribuição em relação ao item 1, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 351) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000650/2020-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5306 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARAACOMPANHAR AS APURAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR RELATIVAMENTE A UM SUPOSTO ABUSO DE PODER NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 116, NO SUBTRECHO GUAÍBA E TAPES/RS, QUE VEM SENDO REALIZADO PELO 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO EM LAGES/SC. SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARQUIVAMENTO DO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR POR NÃO VISLUMBRAR INDÍCIO DE CRIME MILITAR. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO EM LAGES/SC NO ÂMBITO DO MPM. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 352) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.001176/2018-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5496 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL TC 032.220/2013-8. ACÓRDÃO 929/2018-TCU-SEGUNDA CÂMARA. MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS (MMFDH). INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IDEST/RS). POSSÍVEL OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 750857/2010, ENTRE A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IDEST/RS), TENDO POR OBJETO A DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS OBTIDOS PELA PESQUISA CENSITÁRIA NACIONAL SOBRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA META INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIÃO LTDA. TERMO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 18/02/2012. CONTAS DO IDEST/RS JULGADAS IRREGULARES.DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IDEST/RS) TEM NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA E NÃO POSSUI QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP, CONFORME INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. EMPRESA META INSTITUTO DE PESQUISA DE OPINIÃO LTDATEM NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA. ATOS PRATICADOS POR SEUS DIRIGENTES NÃO ENQUADRADOS NA LEI Nº 8.429/92. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MEDIDAS RESSARCITÓRIAS ADOTADAS. CÓPIA DOS AUTOS ENCAMINHADA À AGU. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 353) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS-RS Nº. 1.29.005.000131/2020-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5430 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. IFSUL. PROCEDIMENTO INSTAURADO A PARTIR DE REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS JUDICIAIS, POR MEIO DO QUAL SE DISCUTE A OCUPAÇÃO DE VAGA DE DOCENTE DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES POR PROFESSORA SUBSTITUTA NÃO CONCURSADA, EM DETRIMENTO DA NOMEAÇÃO DE PROFESSORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO VIGENTE. REMESSA DOS AUTOS AO MPF PARA APURAR POSSÍVEL

IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA SUBSTITUTA, EM RAZÃO DE SUA RELAÇÃO DE PARENTESCO DE 1º GRAU COM A COORDENADORA DO CURSO DE EDIFICAÇÕES NO CAMPUS DE JAGUARÃO. DILIGÊNCIAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO IFSUL. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO COM BASE NA COMPROVAÇÃO DE QUE O PROCESSO SELETIVO QUE RESULTOU NA CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA SUBSTITUTA SEGUIU OS TRÂMITES LEGAIS NECESSÁRIOS, RESPEITADO O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA, SEM INDÍCIOS DE FAVORECIMENTO. AUSÊNCIA DE OUTRAS IRREGULARIDADES A SEREM APURADAS NO PRESENTE FEITO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ARQUIVAMENTO PELA AUTORA DA REFERIDA AÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO SOBRE A CONTINUIDADE DO VÍNCULO DA PROFESSORA NÃO CONCURSADA EM DETRIMENTO DE DEMAIS APROVADOS JÁ DISCUTIDA NO ÂMBITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 354) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS Nº. 1.29.012.000148/2019-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4876 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE GARIBALDI - RS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE FISCAIS AGROPECUÁRIOS CEDIDOS DO MUNICÍPIO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE CESSÃO DOS FISCAIS OBJETO DA ACP Nº 0014166-95.2016.401.3400. COMPROVAÇÃO DE QUE OS PROFISSIONAIS CEDIDOS FORAM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, A PARTIR DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 355) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LAJEADO-RS Nº. 1.29.014.000106/2020-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5462 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS (SUSCITANTE) E PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO (SUSCITADA). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO PARA PROPOSITURA APÓS SENTENÇA, NOS PROCESSOS PENAIS PENDENTES DE JULGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. QUANTO AO MOMENTO DE PROPOSITURA DO ANPP: EDCL NO AGRG NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.668.298/SP (REL. MIN. FELIX FISCHER, DJ 26.5.2020). NO CASO SUBMETIDO À REVISÃO DA 5ª CCR, EXAURIDA A JURISDIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, A ATRIBUIÇÃO PARA DELIBERAR SOBRE O OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL É DO PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO OFICIANTE NOS AUTOS. PRECEDENTE DA 5ª CCR (PROCESSO Nº 1.29.000.002373/2020-01, 21ª SESSÃO DE REVISÃO, DE 06/08/2020, RELATOR JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAÚJO SÁ, UNÂNIME). ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL OFICIANTE PARA CELEBRAÇÃO EVENTUAL DE ANPP. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR NO MESMO SENTIDO. DESSA FORMA, NO PRESENTE CASO, A ATRIBUIÇÃO É DO PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO OFICIANTE NOS AUTOS (SUSCITADO). Trata-se de conflito negativo de atribuição suscitado pela Procuradoria da República em Lajeado/RS em face da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. O cerne da controvérsia está relacionado à atribuição para celebração de acordo de não persecução penal, após sentença penal, nos processos penais tramitando no Tribunal Regional Federal. Consta que após a interposição de recurso de Apelação, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negando provimento ao apelo da defesa, inclusive dos embargos de declaração opostos, determinou, de ofício, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para exame do cabimento ou não do acordo de não persecução penal. Ademais, após ser intimado do impulso processual de baixa do feito à origem, o Procurador Regional da República aderiu ao entendimento da atribuição do Procurador da República que oficia no juízo a quo. Por sua vez, o Procurador da República oficiante no Município de Lajeado/RS suscitou o presente conflito, entendendo que compete ao membro do Ministério Público que oficia nos autos, em sede recursal, a análise do cabimento ou não do acordo de não persecução penal, devendo o caso ser submetido à apreciação da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. Argumenta o suscitante sobre a negativa de exercício de jurisdição na fase negocial prévia ao oferecimento do acordo de não persecução penal, cabendo ao Poder Judiciário analisar em momento posterior. Aduz ainda que: "...ainda que o Tribunal Regional Federal tenha determinado ex officio a remessa dos autos ao primeiro grau, ele não firmou a atribuição do órgão do Ministério Público Federal de primeiro grau, sobretudo porque o Poder Judiciário não pode definir atribuição para ato extrajudicial interna corporis do órgão acusatório, sem a devida provocação para tanto." - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 356) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.30.001.000069/2019-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5232 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA CASA CIVIL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA COTA PARLAMENTAR PELO MINISTRO DA CASA CIVIL ÔNIX LORENZONI PARA CUSTEAR CAMPANHA ELEITORAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MINISTÉRIO DA CASA CIVIL. IDENTIFICAÇÃO DE QUE HOUVE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DAS PASSAGENS AÉREAS, O QUE DENOTA AUSÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS NAS VIAGENS EXAMINADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NA REPRESENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 357) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001114/2018-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5387 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. POSSÍVEL ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS VINCULADOS À FIOCRUZ, À PREFEITURA DE NITERÓI E À PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS. DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO COM O AFASTAMENTO DO CARGO EFETIVO QUE A INVESTIGADA OCUPAVA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, TÃO LOGO NOTIFICADA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS TRÊS VÍNCULOS. A CUMULAÇÃO DOS DOIS CARGOS REMANESCENTES (FIOCRUZ E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI) FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO JUDICIÁRIO E CONSIDERADA LÍCITA. NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 358) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001568/2017-08 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4879 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ - RJ. SUPOSTA APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NO ÂMBITO DO PREGÃO Nº 21/2013. POSSÍVEL AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS POR PREÇOS SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ DOS AGENTES NA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. PROVIDÊNCIAS RESSARCITÓRIAS EM ANDAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 359) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº.

1.30.001.001780/2020-62 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5314 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UF-RJ. POSSÍVEL PRÁTICA DE DELITOS E/OU ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR SERVIDORA DA UF-RJ AO, SUPOSTAMENTE, DEIXAR DE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA UNIVERSIDADE POR RESIDIR NO ESTADO DE SÃO PAULO E INFRINGIR REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. COMPROVAÇÃO DE QUE A SERVIDORA DESEMPENHOU SUAS FUNÇÕES REGULARMENTE, NÃO HAVENDO QUALQUER ÓBICE QUANTO A SUA MORADIA EM ESTADO DIVERSO, UMA VEZ QUE A VIAGEM ENTRE A SUA RESIDÊNCIA (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) E SEU LOCAL DE TRABALHO (RIO DE JANEIRO) DURA MENOS DE CINCO HORAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CONFIRMAÇÃO DOS FATOS APONTADOS NA REPRESENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 360) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003030/2020-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4062 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SUSCITANTE) X MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SUSCITADO). REPRESENTAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO DA PETROBRÁS, QUE RELATA SOFRER PERSEGUIÇÕES PELO FATO DE TER NOTICIADO A OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE PECULATO E PREVARICAÇÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR SEUS SUPERIORES, NA PLATAFORMA P-53. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. REMESSA DOS AUTOS AO PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. 1) Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir do envio pelo MPRJ de diversas representações dirigidas àquele órgão, além da devolução da NF 1.30.001.002025/2020-03 originalmente instaurada pelo MPF/RJ e encaminhada ao MPRJ, por meio das quais o representante informou sofrer atos de represália pelo fato de ter noticiado a prática de crimes de peculato e prevaricação cometidos por seus superiores na Petrobrás. 2) A procuradora da República responsável pela NF 130.001.002025/2020-03 entendeu pelo declínio de atribuição em favor do MPRJ, haja vista que a Petrobrás é uma sociedade de economia mista. 3) Com a nova Notícia de Fato, distribuída por dependência ao Procurador titular da NF 2025/220-03, os autos foram encaminhados ao NCC da PRRJ, que suscitou o presente conflito negativo de atribuição, nos seguintes termos: "Pelo que se depreende dos autos, não houve modificação do quadro probatório que fez com que a NF 2025/2020 fosse declinada em favor do MPRJ. Na representação são narrados diversos fatos, inclusive já investigados pelas Polícias Civil e Federal e que, por ter auxiliado na apuração, segundo o noticiante, ele teria sofrido represálias na empresa, configurando os crimes dos arts.312 e 319 do CP. Quanto ao teor da notícia de fato, reitero a manifestação da procuradora da República nos autos da NF 1.30.001.002025/2020-03 que afastou a atribuição do MPF e competência da Justiça Federal para investigar os crimes apontados, com base no art.109, V da CR." 4) Razão assiste ao Procurador suscitante. A Petrobras é, de fato, uma sociedade de economia mista em que a União é acionista majoritária. Entretanto, esse fato, por si só, não atrai a atribuição do MPF para apurar os fatos. Este entendimento vem ao encontro do Enunciado nº29/5ª CCR, que atribui ao MPF a atuação em casos envolvendo sociedade de economia mista somente quando o prejuízo sofrido por dita sociedade tiver potencial repercussão no capital da União. (Precedente da 5ª CCR: NF - 1.34.033.000045/2020-15). 5) Configurado o conflito negativo de atribuição entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, voto pela remessa dos autos ao PGR para dirimir o conflito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). 361) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004455/2020-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5506 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SECRETARIA DE SAÚDE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO ÂMBITO DOS CONTRATOS Nº 007/2020 E 009/2020. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE FATOS QUE IMPLIQUEM ATRIBUIÇÃO FEDERAL. IDENTIFICAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATIVO AO PRESENTE OBJETO (0192852-48.2020.8.10.0001). HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 362) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA-RJ Nº. 1.30.004.000114/2015-10 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4944 – Ementa: VOTO Nº 11061/2019 - SESSÃO Nº 24, DE 08/08/2019 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ITAPERUNA - RJ. SUPOSTA PERCEPÇÃO DE PROPINA, POR SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA AUTORIZAR CONSTRUÇÃO IRREGULAR À MARGEM DA BR-356. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PEÇA DESPROVIDA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA JUSTIFICAR ARQUIVAMENTO QUANTO À POSSÍVEL PERCEPÇÃO DE PROPINA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS PARA FUNDADA E ESPECÍFICA APRECIAÇÃO DESTE FATO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO NA INVESTIGAÇÃO OU NOVO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DILIGÊNCIAS APÓS RETORNO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAR POSSÍVEL PERCEPÇÃO DE PROPINA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA 5ª CCR ACATADA. FUNDAMENTOS PARA PEDIDO DE ARQUIVAMENTO QUANTO A SUPOSTA ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) REPISADOS. COMPROVAÇÃO DE QUE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOMOU PROVIDÊNCIAS PARA CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 363) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RESENDE-RJ Nº. 1.30.008.000196/2020-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5250 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ. ACOMPANHAMENTO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS ENVIADOS PELO GOVERNO FEDERAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO TCU E MINISTÉRIO DA CASA CIVIL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUAISQUER IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 364) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000130/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4910 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO INSTAURADO A PARTIR DE NOTÍCIA SIGILOSA, NA QUAL SOLICITA A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA LEI Nº 13.871/2019, QUE ALTERA A "LEI MARIA DA PENHA" E DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO AGRESSOR PELO RESSARCIMENTO AO SUS DOS CUSTOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FORAM EXPEDIDOS OFÍCIOS ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA ATRIBUIÇÃO TERRITORIAL DA PRM DE MACAÉ/RJ, À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A EXISTÊNCIA DE ALGUM PROTOCOLO ADMINISTRATIVO PARA QUANTIFICAR OS CUSTOS DO TRATAMENTO E INFORMÁ-LOS AOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA COBRANÇA. O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE PROMOVEU O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, COM BASE NA FALTA DE INTERESSE FEDERAL, POR ENTENDER QUE CABE AOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. MATÉRIA NÃO AFETA ÀS ATRIBUIÇÕES DA 5ªCCR. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. REMESSA DOS AUTOS À 1ª CCR. Tratando-se de matéria afeta à 1ª CCR, voto pela remessa dos autos àquele Colegiado, em cumprimento ao artigo 2º da Resolução CSMPF nº 148, de 1º de Abril de 2014. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 365) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000271/2018-29 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4868 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ. PNAE/2017. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DOCUMENTOS JUNTADOS. O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE CONSIGNOU A EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS CONEXOS COM DEMAIS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À OPERAÇÃO INÓPIA, ABRANGENDO O ITEM 1.2 DO PARECER Nº 2263/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN1. OPERAÇÃO VOLTADA A FRAUDES EM LICITAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E QUE APROVEITAM O PRESENTE PROCEDIMENTO. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ITENS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. ATENDIDA A FINALIDADE DA APLICAÇÃO DAS VERBAS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESVIO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONSTATADAS FALHAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAS. DOLO NÃO COMPROVADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 366) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.000957/2020-86 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5433 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. COOPERATIVA DE TRABALHO AGRO-AMBIENTAL DE RONDÔNIA. POSSÍVEL OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DE CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O ENTÃO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF). ANO DE 2005. CONTAS JULGADAS IRREGULARES PELO TCU. EVENTUAL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. EVENTUAL APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ANTIGUIDADE DO FATO INVESTIGADO. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 367) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.000.001459/2014-11 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4874 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ESTADO DE RONDÔNIA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA PARA JOVENS E ADULTO DE RONDÔNIA (CONTRATO DE REPASSE Nº 0276702-18) E DA PENITENCIÁRIA DE PORTO VELHO (CONTRATO DE REPASSE Nº 0279129-72). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. OBRAS CONCLUÍDAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS QUANTOS AOS DOIS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUAISQUER IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 368) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000246/2018-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5167 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE INFORMÁTICA, QUE TERIA GERADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. O OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DEVIDOS À SOCIEDADE CATARINENSE, EM RAZÃO DA MÁ APLICAÇÃO DAS RENÚNCIAS FISCAIS CONCEDIDAS ÀS EMPRESAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO CIVIL QUE APURA POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE DOS ENVOLVIDOS. REMESSA DE CÓPIAS DOS AUTOS À ADVOCACIA DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS QUE ENTENDER CABÍVEIS QUANTO A EVENTUAL AÇÃO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 369) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.001549/2020-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5278 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT. ENCAMINHAMENTO PELO TRT DA 12ª REGIÃO DE CÓPIA DO ACÓRDÃO EXARADO NOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. VIOLAÇÃO DE REGRAS LICITATÓRIAS E OBRIGAÇÕES FISCAIS, PARAFISCAIS E TRABALHISTAS. O TRT REFORMOU DECISÃO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS CORREIOS PELA FALHA NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE EMPRESA CONTRATADA FRENTE AOS SEUS COLABORADORES. ANÁLISE DOS FATOS E DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. QUESTÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. MÁ FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, QUE PODE SER CENSURADA PELAS VIAS ORDINÁRIAS DE CONTROLE. CIÊNCIA DO TCU. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME OU ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE JUSTIFIQUEM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 370) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.004580/2020-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5524 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CREFITO/3ª REGIÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL E INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO COFFITO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOSE DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONSELHO AFASTARAM AS ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES APRESENTADAS PELA REPRESENTANTE.PROCESSO ELEITORAL ABERTO NO PRAZO ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO COFFITO Nº 519/2020 E EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 371) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.004733/2020-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5035 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, OCUPANTE DO CARGO DE PERITO MÉDICO FEDERAL. NOTÍCIA DE QUE O SERVIDOR RECEBERIA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE INCAPACIDADE LABORAL E, MESMO ASSIM, REPRESENTARIA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS FEDERAIS - ANMP E ATUARIA NO CARGO DE MÉDICO DO HOSPITAL EMÍLIO RIBAS EM SÃO PAULO. DILIGÊNCIAS. APURADO QUE O BENEFÍCIO RECEBIDO PELO INVESTIGADO REFERE-SE

AO AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES VINCULADAS AO RGPS COMO MÉDICO INFECTOLOGISTA DO HOSPITAL EMILIO RIBAS NA CONDIÇÃO DE AUTÔNOMO, BEM COMO QUE O MÉDICO EXERCEU A FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA ANMP SEM REMUNERAÇÃO E COM PRÉVIO LICENCIAMENTO DE SUAS FUNÇÕES DE MÉDICO PERITO FEDERAL. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO ANTE A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACUMULADO COM O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO SALUBRE E NÃO REMUNERADA. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO. POSSÍVEL EXERCÍCIO PELO INVESTIGADO TAMBÉM DA FUNÇÃO DE DELEGADO JUNTO AO CREMESP - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO IDENTIFICADA INCOMPATIBILIDADE COM O AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO PELO MÉDICO. RAZÕES DE RECURSO NÃO APTAS A INFIRMAR AS RAZÕES DO ARQUIVAMENTO, MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 372) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.006530/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5222 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NOTÍCIA DE FATO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME LICITATÓRIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DILIGÊNCIAS. NEGÓCIO REALIZADO NA MODALIDADE DE DOAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO, SEM A PARTICIPAÇÃO DE ENTES FEDERAIS OU EMPREGO DE VERBAS FEDERAIS. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 373) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.006646/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5009 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ACÓRDÃO DO TCU. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "TEATRO ITINERANTE PARA CAMINHONEIROS" (PRONAC 09-4528), CELEBRADO ENTRE O EXTINTO MINISTÉRIO DA CULTURA E "SOLUÇÃO CULTURAL CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA." EVENTUAL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS OCORREU EM 31.01.2012. PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM 31.01.2017, NOS TERMOS DO ARTIGO 23, INCISO III, DA LEI 8429/92. MEDIDAS ADOTADAS NO ÂMBITO PENAL QUANTO AO POSSÍVEL DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 374) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.34.004.001215/2016-40 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4939 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA. SUPOSTO VÍNCULO PESSOAL DE BANCA EXAMINADORA COM CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE DOCENTE NA UFOPA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES COLACIONADAS AOS AUTOS NÃO TRAZEM INDÍCIOS DE QUE HAVIA LIGAÇÃO PESSOAL ENTRE CANDIDATO E EXAMINADORES. IRREGULARIDADES NÃO CONFIRMADAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 375) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP Nº. 1.34.004.001354/2018-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5105 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. NOTÍCIA ANÔNIMA. PREFEITO DE CAMPINAS/SP TERIA SIDO CITADO EM LISTA DE POLÍTICOS QUE TERIAM RECEBIDO VANTAGEM INDEVIDA DA EMPRESA ODEBRECHT. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO ANTE A FALTA DE ELEMENTOS CAPAZES DE POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS QUE PERMITAM APURAR A POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. NOTÍCIA BASEADA APENAS EM REPORTAGENS ANTIGAS. EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL EM CURSO (OPERAÇÃO LAVA JATO), QUE APURA OS FATOS. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 376) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/TUPÃ/LINS Nº. 1.34.007.000354/2018-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5340 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO TUPÃ/SP. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CONVÊNIO Nº 1179/2009 (706929) CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. OBJETO DO CONVÊNIO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 377) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP Nº. 1.34.010.000581/2020-89 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5261 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE SALES OLIVEIRA - SP. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA QUE ESTARIA SENDO DIRECIONADO PARA LINK DE EMPRESA PRIVADA APÓS PAGAMENTO DE QUANTIAS EM DINHEIRO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INFORMAÇÃO RELACIONADA A LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 378) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. 1.34.030.000104/2018-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5036 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PONTALINDA/SP. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LUIZ ROBERTO PIRES RAMIRES -ME. AJUIZADA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. NÃO REGISTRADA A EXISTÊNCIA DE MEDIDAS NO ÂMBITO PENAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO 4/5ª CCR. Não registrada a existência de medidas no âmbito penal, voto pelo retorno dos autos à origem para cumprimento do Enunciado 4/5ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a). 379) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRETOS-SP Nº. 1.34.035.000082/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5423 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NOTÍCIA DE FATO.MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP. POSSÍVEL FRAUDE E IRREGULARIDADES NO PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2020 PROMOVIDO PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO/SP - SAEEB AMBIENTALE QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA VISANDO O CONTROLE, REGULAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE FORMA RESPONSÁVEL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES APRESENTADAS.AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. APENAS RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONSTITUEM FONTES DE RECURSOS A SEREM REPASSADOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRAOBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2020.FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em

sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 380) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000962/2020-40 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5471 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE CARIRA/SE. PROCEDIMENTO INSTAURADO COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS GASTOS PÚBLICOS NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MPF E ACATADA PELO MUNICÍPIO. IRREGULARIDADES SANADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 381) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000980/2020-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5513 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE MACAMBIRA - SE. VERIFICAÇÃO QUANTO A PUBLICIDADE DOS GASTOS RELATIVOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE OMISSÃO NA TRANSPARÊNCIA. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PARA CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. INFORMAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO DE COMPROMETEU A REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA RESPEITAR O DEVER DE TRANSPARÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 382) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000723/2019-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5435 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NOTÍCIA DE FATO. GUARAÍ/TO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). DILIGÊNCIAS. O OBJETO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO CONSISTE NA SUPOSTA DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO PELO MUNICÍPIO, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PERÍCIA NA OBRA DA UPA, COM A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA AVERIGUAR SEU ANDAMENTO. NÃO VERIFICADA A UTILIZAÇÃO DE VERBA FEDERAL NESTA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 383) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO Nº. 1.36.001.000154/2018-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4905 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA CGU. MUNICÍPIO DE ARAGUATINS/TO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO BOLSA FAMÍLIA, NO ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NA ATUAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUATINS. DILIGÊNCIAS. CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO DE DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. NÃO IDENTIFICADAS IRREGULARES GRAVES QUE JUSTIFIQUEM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANTIGUIDADE DOS FATOS. 2013. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 384) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM Nº. 1.13.001.000044/2017-72 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5290 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E PROCURADOR DA REPÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABATINGA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA NOMEAÇÃO E LOTAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIM CONSTANT/AM. EXECUÇÃO DE SERVIÇO LOCAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. REMESSA AO PGR. Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades na nomeação e lotação de professores da educação indígena no município de Benjamin Constant/AM relativamente ao concurso de 2016. O Ministério Público do Estado do Amazonas

romotoria de Justiça de Benjamim Constant declinou ao Ministério Público Federal sob o fundamento de que: ¿havendo discussão a respeito de direitos indígenas na presente Notícia de Fato, e atentando para as finalidades da FUNAI e os interesses direto da UNIÃO, bem como o fato de tratar sobre possível fraude praticada por servidor da FUNAI e Caciques indígenas, patente a atribuição do Ministério Público Federal para atuar no caso.¿ Por seu turno, o Procurador da República Oficiante suscitou conflito negativo de atribuições por entender que: ¿a mera circunstância de serem os supostos investigados servidores federais não atrai, isoladamente, a competência federal para o caso. Não há competência da Justiça Federal ratione personae por se tratar de servidores federais como autores de eventual crime. O art. 109, IV, da Constituição Federal exige, para a configuração da competência da Justiça Federal, que o delito seja cometido contra bens, serviço ou interesse da União, suas autarquias ou empresas públicas. Eventual participação de servidores da FUNAI em suposto esquema para fraudar um concurso público municipal, data venia, não atenta contra bens, interesses ou serviços da União, suas autarquias ou empresas públicas. Ao contrário, o interesse violado continua sendo municipal, consistente na lisura e idoneidade do certame para contratação de servidores públicos." O feito foi remetido à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão que homologou o arquivamento em relação à suposta preterição em nomeação de concurso e remeteu a este Colegiado a matéria referente ao conflito de atribuição decorrente supostas irregularidades na nomeação e lotação de professores da educação indígena. Vieram os autos a este Colegiado. Inicialmente, há de se examinar a atribuição dos entes federados com relação à educação. A Constituição Federal ao garantir a todos o direito à educação e à cultura (arts. 205 e 215), organizou o sistema de ensino em regime de colaboração entre todos os entes federados (art. 211). Por seu turno, a Lei nº 10.172, de 2001(Plano Nacional de Educação), estabeleceu que a educação deve ser uma atividade desenvolvida em cooperação pelos entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios e que as comunidades indígenas teriam uma educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue sob a responsabilidade dos Estados Federados, em conjunto com o Ministério da Educação, retirando da FUNAI essa incumbência executiva. Também, nos termos do artigo 8º da LDB, a educação deve ser organizada em regime de colaboração entre os Sistemas de Ensino (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). À União cabe a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas de ensino e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado e pela remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). 385) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000124/2015-56 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5126 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM. MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO, VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS, DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2005, 2007, 2008 E 2009. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA É INSUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OU CRIMINAL DOS ENTÃO GESTORES MUNICIPAIS. TRANSCORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DESDE A OCORRÊNCIA DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES E DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO REALIZADOS

PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, QUE LEVARAM À INSTAURAÇÃO DO PRESENTE APURATÓRIO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR: A ANTIGUIDADE DO FATO INVESTIGADO, O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS OU A INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA, ADEQUADAMENTE SOPESADOS NO CASO CONCRETO, JUSTIFICAM O ARQUIVAMENTO DA INVESTIGAÇÃO, SEM PREJUÍZO DE SUA REABERTURA DIANTE DE NOVOS ELEMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 386) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000199/2014-56 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5161 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO - 04 SALAS - NA COMUNIDADE BONFIM. ANO DE 2013. CONTRATO RESCINDIDO. NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS À EMPRESA. PROCESSO LICITATÓRIO RETOMADO. LONGO LAPSO TEMPORAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 387) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000580/2014-23 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5143 – Ementa: SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 880 DELIBERADA NO DIA 16/09/2015-5ª CCR. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF. APURAR POSSÍVEL IRREGULARIDADE CONSISTENTE EM CONFLITO DE INTERESSES DECORRENTES DA DESIGNAÇÃO DE ADVOGADOS VINCULADOS A ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA ATUANTES NA ÁREA TRIBUTÁRIA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS FATOS À LUZ DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DE ATUAÇÃO DE REPRESENTANTES DOS CONTRIBUINTES NO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, POR DESEMPENHAREM FUNÇÃO PÚBLICA CUMULATIVAMENTE COM EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. 2. OMISSÃO QUANTO À ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NO ÂMBITO PENAL, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº. 04 DA 5ª CCR. 3. VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS À PR DE ORIGEM PARA CONTINUIDADE NAS INVESTIGAÇÕES. (...) Assim, voto pela não homologação da promoção de arquivamento e pelo retorno dos autos à PR de origem para continuidade das investigações." DILIGÊNCIAS APÓS RETORNO 1.Após diversas diligências empreendidas, o Membro do Parquet Federal informou que"(...) Até o momento foram enviadas à Justiça 19 denúncias. A maioria delas ainda encontra-se em fase de instrução. Ao todo foram denunciadas 113 pessoas, sendo que algumas delas respondem a mais de uma ação. Entre os denunciados estão conselheiros do Carf, lobistas, servidores públicos (ativos e aposentados), advogados e empresários. O subscritor também encaminhou à Justiça ações civis públicas por improbidade administrativa em relação aos fatos apurados.(...) Após a deflagração da Operação Zelotes, houve significativas mudanças na estrutura de funcionamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. (...)Ademais, o Ministério da Fazenda adotou medidas de reestruturação, melhorias na governança e nos processos de trabalho implementadas pelo CARF. A reformulação na gestão do CARF teve por objetivo mitigar a existência de conflitos de interesses e aumentar a transparência dos julgamentos. (...)". 2. Esclareceu ainda o Procurador da República oficiante que " (...) o Ministério da Fazenda adotou medidas de reestruturação, melhorias na governança e nos processos de trabalho implementadas pelo CARF. A reformulação na gestão do CARF teve por objetivo mitigar a existência de conflitos de interesses e aumentar a transparência dos julgamentos. (...)Assim, constata-se que o Ministério da Fazenda procedeu a várias alterações no CARF, em virtude dos ilícitos penais e administrativos descortinados no âmbito da Operação Zelotes. (...)Reconheça-se, entretanto, as alterações promovidas na esfera infra legal pelo Ministério da Fazenda, que mitigaram os riscos e atenderam às sugestões promovidas pelo Procurador da República representante." 3. Considerando as novas informações trazidas aos autos, quanto às modificações internas adotadas pelo Ministério da Fazenda junto ao CARF, bem como as diversas denúncias e ações por ato de improbidade administrativa enviadas ao Judiciário, a medida que melhor se impõe é o arquivamento do feito. 4. Somadas tais ponderações, com o esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis e a antiguidade do feito, aplica-se, in casu, a Orientação nº. 04 da 5ª CCR. 5. Assim, voto pela homologação da promoção de arquivamento, ressalvando a reabertura do procedimento em caso de fatos novos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 388) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001239/2017-13 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5451 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ACORIZAL/MT. SUPOSTA OMISSÃO NA RESPOSTA ÀS DIVERSAS MENSAGENS ELETRÔNICAS ENCAMINHADAS PELA RECEITA FEDERAL AO ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO DA REFERIDA EDILIDADE, NEM AOS ENCAMINHADOS AO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA, AS QUAIS NOTIFICAVAM O MUNICÍPIO A ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO QUE VIABILIZE AUDITORIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DAQUELE ENTE PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA DE SERVIDOR PÚBLICO, MAS DE MERO INSUCESSO NA NOTIFICAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO PREFEITO OU DO GESTOR DO RPPS NÃO DEMONSTRADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 389) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000387/2015-66 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5460 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF). SERVIDORA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. CONCLUSÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PELO DESCUMPRIMENTO DE 1063 HORAS E 46 MINUTOS EM DECORRÊNCIA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS ÀS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PLASC E UNIMED. PREJUÍZO AO ERÁRIO NO VALOR DE R$ 69.358,73. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS À UNIVERSIDADE QUANTO ÀS OUTRAS ATIVIDADES EXERCIDAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 390) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000063/2014-37 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5200 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE UBERABA/MG. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCEDIMENTO INSTAURADO A PARTIR DE REPRESENTAÇÃO QUE NOTICIA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 11.840/2013, O QUE, EM TESE, TORNARIA IRREGULAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 010/2014, QUE CULMINOU NA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERIR O HOSPITAL REGIONAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DA NORMA NO ÂMBITO DE EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NO QUE TOCA A EVENTUAL IRREGULARIDADE NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 010/2014, CUMPRE ESCLARECER QUE O PRÓPRIO ENTE MUNICIPALRESCINDIU O AJUSTE CELEBRADO COM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL. A GESTÃO DO HOSPITAL REGIONAL ATUALMENTE ENCONTRA-SE AOS

CUIDADOS DE CONSELHO GESTOR, DO QUAL NÃO SE TEM NOTÍCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE QUE DEMANDE A ATUAÇÃO MINISTERIAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE ILÍCITO OU LESÃO AO ERÁRIO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 391) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002823/2014-23 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5160 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA. ESCOLA QUILOMBOLA SÃO JOSÉ DA POVOAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NOS ANOS DE 2013 E 2014. AIA. PRESCRIÇÃO. EX-SECRETÁRIOS MUNICIPAIS À ÉPOCA DEIXARAM O CARGO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA INDICAR A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA MERENDA ESCOLAR OU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. CONTAS PRESTADAS PELO MUNICÍPIUO EM ANÁLISE PELO TCM. MEDIDAS RESSARCITÓRIAS ADOTADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 392) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB Nº. 1.24.004.000145/2015-78 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5492 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNÍCIO DE GURJÃO/PB. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALBERTO VOLBAN BURITY, CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RIACHO DOS MOURÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS REVELAM QUE A UBS E A ACADEMIA FORAM CONCLUÍDAS E ESTÃO EM PLENO FUNCIONANDO. QUANTO À OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, O PARECER TÉCNICO CONCLUIU QUE O CONVÊNIO TEVE SUAEXECUÇÃO FÍSICA E OBJETOPACTUADO CUMPRIDOS. COM RELAÇÃO À EXECUÇÃO FINANCEIRA DESTA OBRA, A FUNASA CONSTATOU QUE O SALDO ORIUNDO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO FOI DEVOLVIDO E QUE, A PRINCÍPIO, NÃO HOUVE NENHUM PREJUÍZO AO ERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL APROVOU COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANTIGUIDADE DOS FATOS (OCORRIDOS HÁ MAIS DE DEZ ANOS) APONTA PARA O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 393) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001652/2015-94 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5127 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EXÉRCITO BRASILEIRO. PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DO EXÉRCITO DA 7ª REGIÃO MILITAR. POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELO COMANDANTE E SUBCOMANDANTE DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DO EXÉRCITO DA 7ª REGIÃO MILITAR, CONSISTENTE EM ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO CONTRA O SERVIDOR CIVIL ADEMIR PEREIRA RAMOS SEGUNDO. OS ILÍCITOS, EM TESE, TERIAM SE CONFIGURADO EM TRÊS EPISÓDIOS: 1. DETERMINAÇÃO PARA QUE O SERVIDOR CIVIL RETORNASSE À UNIDADE MILITAR, APÓS TER SAÍDO SEM MOSTRAR SUAS SACOLAS AO CORPO DA GUARDA. 2. TRANSMISSÃO DE ORIENTAÇÃO AOS MILITARES NO SENTIDO DE QUE ELES DEVERIAM ¿APERTAR¿ O SERVIDOR CIVIL. 3. DETERMINAÇÃO AO SUPERIOR IMEDIATO DO SERVIDOR PARA QUE REFIZESSE A AVALIAÇÃO DELE, REDUZINDO SUA NOTA. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. QUANTO À DETERMINAÇÃO DE RETORNO DO SERVIDOR PARA QUE APRESENTASSE AS SACOLAS AO CORPO DA GUARDA, TRATA-SE DE PROCEDIMENTO PREVISTO NO REGULAMENTO INTERNO DA UNIDADE E QUE ERA ADOTADO COM RELATIVA FREQUÊNCIA. NO TOCANTE AO SUPOSTO EPISÓDIO EM QUE O MAJOR TRIGUEIRO TERIA DETERMINADO AOS DEMAIS MILITARES QUE ¿APERTASSEM¿ O SERVIDOR CIVIL, O FATO NÃO FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. A RESPEITO DA REDUÇÃO DA NOTA DA AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR CIVIL, O REPRESENTADO ADUZIU QUE HOUVE CONTRADIÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO DADA, COM PONTUAÇÃO MÁXIMA EM TODOS OS QUESITOS, E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIDOR. CONSTATADA DIFICULDADE DE RELACIONAMENTO ENTRE OFICIAIS E O SERVIDOR CIVIL, PROVOCADA POR AÇÕES DE AMBAS AS PARTES, SEM QUE SE POSSA AFIRMAR DE FORMA INEQUÍVOCA QUE HOUVE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL OU PERSEGUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 394) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI Nº. 1.27.005.000001/2017-61 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5457 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CRISTIANO CASTRO/PI. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, REFERENTES A LICITAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E LAVAGENS DE VEÍCULOS OFICIAIS, NO EXERCÍCIO DE 2015. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE AJUSTE, COMBINAÇÃO OU ADOÇÃO DE QUALQUER OUTRO EXPEDIENTE COM O FIM DE FRAUDAR OU FRUSTRAR O CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. O FATO DE SÓ EXISTIR UM COMPETIDOR NOS TRÊS CERTAMES NÃO OS DESABONA OU DÁ A PECHA DE IRREGULARES. HOUVE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS CERTAMES PÚBLICOS EM VÁRIOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MALVERSAÇÃO, APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 395) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000735/2016-72 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5152 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. NATAL/RN. MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONSUBSTANCIADAS EM DESVIOS DE FUNÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E EVENTUAIS DESVIOS DE VALORES PAGOS A EMPRESAS TERCEIRIZADAS PARA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM RECURSOS DO SAMU. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. EMPREENDIDAS AS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS, NÃO FORAM CORROBORADAS AS IRREGULARIDADES APONTADAS. SOMENTE RESTOU CONSTATADO QUE A QUALIFICAÇÃO DE DETERMINADOS TERCEIRIZADOS NÃO CORRESPONDIA AO DISPOSTO NO TERMO CONTRATUAL, MOTIVO PELO QUAL FOI DETERMINADA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS À EMPRESA CONTRATADA PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES, QUE FORAM PRONTAMENTE SANADAS. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 396) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000989/2017-71 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5162 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC2). MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE / RN. SUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE NO USO DE MÁQUINAS DOADAS PELO

PROGRAMA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE ATESTADA PELA SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. FINALIDADE DE INTERESSE SOCIAL. SITUAÇÃO REGULAR DA PREFEITURA NO QUE SE REFERE AO ENVIO DE DECLARAÇÕES ANUAIS PREVISTAS NO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 397) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC Nº. 1.33.002.000352/2015-33 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5136 – Ementa: VOTO: 9586/2019, SESSÃO Nº 18 DO DIA 23/05/2019 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA CHÁCARA 264, NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ. OBRAS PARALISADAS. PROBLEMAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. A EMPRESA CONTRATADA INFORMOU QUE O EXCESSO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS E EVENTUAL FALTA DE RECURSOS DIFICULTARAM A CONCLUSÃO DAS OBRAS. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS FATOS À LUZ DA LEI Nº 8.429/92 E CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 4 DA 5ª CCR. Ante a ausência de informações acerca de eventual prática de ato ímprobo e/ou ilícito criminal, voto pelo retorno dos autos para análise dos fatos à luz da Lei nº 8.429/92 e cumprimento do Enunciado nº 4 da 5ª CCR. ANÁLISE APÓS RETORNO DILIGÊNCIAS REALIZADAS. COM AS OBRAS PARALISADAS E COM AS NEGOCIAÇÕES NÃO APRESENTANDO RESULTADO PARA RETOMADA DOS TRABALHOS, OCORREU O BLOQUEIO DOS RECURSOS. CONTUDO, NÃO SE VISLUMBROUELEMENTOS CONSISTENTES DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANO AO ERÁRIOOU ATENTADO CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. NÃOHÁ INDICATIVO DE QUE ALGUM SERVIDOR PÚBLICO TENHA COMETIDO CRIME DE CORRUPÇÃO LATO SENSU, OU QUE TENHA HAVIDO FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO OU SOBREPREÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 398) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC Nº. 1.33.010.000033/2017-91 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5163 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. RIF Nº 24635. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES SUSPEITAS ENVOLVENDO LEONIR BAGGIO, IVOR ANTÔNIO LORENSET E A EMPRESA PEZZAIOLI DO BRASIL LTDA. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO CONSTATAÇÃO DE CRIME DE COMPETÊNCIA FEDERAL EM RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS. DIVERSOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS E AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INSTAURADOS NA ESFERA ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 399) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP Nº. 1.34.004.000254/2015-49 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5497 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- CTE LEOPOLDINA /SP. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS POR EMPREGADO DOS CORREIOS. INQUÉRITO POLICIAL Nº 0007707-15.2014.4.03.6109 EM ANDAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 400) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP Nº. 1.34.012.000866/2010-28 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5412 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR (PNATE). EVENTUAIS IRREGULARIDADES RELACIONADAS A CONTRATAÇÕES REALIZADAS COM RECURSOS DO PNATE: 1. INEXISTÊNCIA DE REQUISIÇÃO INICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. 2. INEXISTÊNCIA DE PARECER JURÍDICO SOBRE MINUTA DE EDITAL. 3. FALTA DE PUBLICAÇÃO RESUMIDA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL E DE DISPENSA EMERGENCIAL NA IMPRENSA OFICIAL. 4. AUSÊNCIA DE TERMOS ADITIVOS REFERENTES AOS ADITAMENTOS REFERIDOS EM NOTAS FISCAIS. 5. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS REFERENTES A CONTRATOS EMERGENCIAIS. 6. INEXISTÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO QUANTO AO CONTRATO Nº 07/2004. 7. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES, NA MEDIDA EM QUE O ENTÃO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE JUQUIÁ/SP PRESIDIU A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E ATESTOU INDEVIDAMENTE DIVERSAS NOTAS FISCAIS. 8. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO. 9. NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO A DESPEITO DA MANUTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO PNATE, AS QUAIS PROVOCARAM LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. FATOS OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2004 E 2005. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM FACE DOS AGENTES PÚBLICOS REPRESENTADOS, TANTO EM ESFERA CRIMINAL QUANTO CÍVEL. O ATUAL GESTOR DO MUNICÍPIO ADOTOU AS MEDIDAS LEGAIS DE RESGUARDO AO ERÁRIO COM A APRESENTAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, A QUAL POSSIBILITOU A SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA DAQUELA ENTIDADE EM FACE DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 401) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARNAIBA-PI Nº. DPF/PHB/PI-00193/2014-INQ - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5421 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). MUNICÍPIO DE COCAL/PB. CONVÊNIO Nº 656808/2009. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO C (PROGRAMA PROINFÂNCIA). SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMPATÍVEL COM OS DISPÊNDIOS RECEBIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME CONSTATADO NO LAUDO REALIZADO PELA PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO À EVENTUAL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 92 DA LEI Nº 8.666/1993 (REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS), TENDO EM VISTA O TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 8 ANOS DESDE O ÚLTIMO PAGAMENTO EFETIVADO EM 14/09/2010 (ART. 109,

INC. IV, CP). NOTÍCIA DE FATO INSTAURADA PARA APURAR POSSÍVEL OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDUTA RELACIONADA AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PREFEITO. REMESSA DA NF À PRR PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE ENTENDER CABÍVEIS, EM RAZÃO DA PRERROGATIVA DE FORO DO INVESTIGADO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 402) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. SRPF-AP-00033/2019-INQ - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5517 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. CONVÊNIO Nº 850102/2017. CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA ORLA DA CIDADE. SUPOSTA FRAUDE/DIRECIONAMENTO E/OU SUPERFATURAMENTO NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EMPRESA VENCEDORA TERIA APRESENTADO VALOR IGUAL AO INDICADO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE SOBREPREÇO, FAVORECIMENTO, CONLUIO OU QUALQUER OUTRA FRAUDE NA LICITAÇÃO. LAUDOS DA POLÍCIA FEDERAL IDENTIFICARAM MONTANTE MENOR QUE O PREÇO DE REFERÊNCIA E NÃO CONSTATARAM QUALQUER ELEMENTO QUE APONTE PARA CONLUIO NA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, ASSIM COMO EXIGÊNCIAS EDITALÍSTICAS QUE POSSAM TER PREJUDICADO O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME, O QUE FOI CORROBORADO PELAS OITIVAS COLHIDAS. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 403) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. SRPF-AP-INQ-00243/2015 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5473 – Ementa: DELIBERAÇÃO DA 5ª CCR - 977ª SESSÃO, DE 07/12/2017: REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA CGU. MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB. EXERCÍCIO DE 2010. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INDÍCIOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DO ART. 312 DO CP. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. DILIGÊNCIAS PENDENTES DE REALIZAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. ANÁLISE APÓS RETORNO: DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. INFORMAÇÃO POLICIAL Nº 039/2020. NÃO OBSTANTE ALGUNS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AO TEMPO DOS FATOS NÃO SE RECORDEM OU NÃO SE TENHA OBTIDO CONTATO COM ELES, OUTROS EXPRESSAMENTE RECONHECERAM QUE OS AUTOMÓVEIS ESTAVAM À DISPOSIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA (TRANSCOOP). PARCOS ELEMENTOS APORTADOS AOS AUTOS APONTAM PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONTRATADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 312 DO CP OU DE OUTROS DELITOS QUE JUSTIFICASSEM O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ANTIGUIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS, QUE REMONTAM AO ANO DE 2010, E AUSÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 404) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG Nº. DPF-UDI-00638/2018-INQ - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5470 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2014 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, CAMPUS UBERLÂNDIA/MG (IFTM), PELOS ADMINISTRADORES DAS EMPRESAS LICITANTES RB DIGITAL EIRELI - EPP E RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI - ME. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 90 DA LEI 8.666/90. REALIZADAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA APURAÇÃO DOS FATOS. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO, TENDO EM VISTA QUE, APESAR DE APURADO QUE AS EMPRESAS FAZEM PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO, NÃO RESTOU COMPROVADO O FAVORECIMENTO DAS EMPRESAS PELA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES/"ROBÔS" PARA OFERTAREM PROPOSTAS NO PREGÃO OU, AINDA, EVENTUAL CONLUIO ENTRE O PREGOEIRO E O RESPONSÁVEL PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME. TAMBÉM NÃO VERIFICADO QUE A ATUAÇÃO DAS DUAS EMPRESAS TENHA CAUSADO DANO A ALGUM CONCORRENTE OU TUMULTUADO O PREGÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 405) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000129/2019-63 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5432 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PREFEITURA DE SANTOS/SP. POSSÍVEL SOBREPREÇO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). EXERCÍCIOS 2016 E 2017. DILIGÊNCIAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO FNDE. IRREGULARIDADES SANADAS. PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. OCORRÊNCIAS QUE NÃO EVIDENCIAM DANO AO ERÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 406) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000125/2016-81 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5148 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MARAÃ (AM). FNDE. EXECUÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO N. 203619/2012, PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS TIPOS B E C. ANOS DE 2012, 2013 E 2014. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. INQUÉRITO POLICIAL - SR/DPF/AM-0827/2016 EM ANDAMENTO. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO ANO DE 2012. PRESCRIÇÃO. TÉRMINO DO MANDATO DO EX-GESTOR D. S. A. EM 2012. QUANTO ÀS EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NOS ANOS DE 2013 E 2014. FALECIMENTO DO EX-PREFEITO MUNICIPAL C. L. DA S. EM 2016.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela outras deliberações, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 407) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000168/2015-86 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5235 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE TEFÉ - AM. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE CAIRARA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE HÁ ATRASO NAS OBRAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. POSSIBILIDADE DE PROVIDÊNCIAS DIANTE DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES APÓS CONCLUSÃO

DA ANÁLISE DE CONTAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 408) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001596/2016-15 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5149 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SERVIDOR. ABASTECIMENTOS IRREGULARES, COM SUPOSTO ENRIQUECIMENTO PESSOAL, DE VEÍCULOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PELO ENTÃO SERVIDOR S. E. R. B. NO BOJO DO CONTRATO Nº 135/2010, FIRMADO ENTRE O REFERIDO ÓRGÃO E A EMPRESA TICKET S/A. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. PROVIDÊNCIAS NA SEARA PENAL E NO ÂMBITO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ADOTADAS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 1035195-48.2020.4.01.3400. CÓPIA DA DENÚNCIA Nº 18667/2019 -MPF/PRDF/3º OF CCI. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 409) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.003182/2013-88 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5217 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. GARDEN TURISMO E EVENTOS LTDA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS POR GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO 25/2012, FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO MTE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RELATÓRIO DE AUDITORIA N. 201217054/2013 DA CGU.PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 46010.000736/2013-92 NO ÂMBITO DO MTE. PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DO FISCAL DO CONTRATO EM 2012 POR PROCEDER DE FORMA DESIDIOSA. PRESCRIÇÃO DA AIA. EVENTUAL PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NO ART. 312 DO CP. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. FATOS OCORRIDOS NO ANO DE 2012. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL EM CURSO NO TCU (TCE Nº 041.106/2018-0).HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 410) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA Nº. 1.19.002.000022/2017-89 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5146 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS (MA). APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 201602583 DA CGU. CONSTATAÇÃO 2.2.6: PAGAMENTOS EFETUADOS POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO NÃO EXECUTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA, NO VALOR DE R$ 2.162.909,00. ANOS DE 2015 E 2016. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. INQUÉRITO POLICIAL N. 0012/2019 DPF/CXA/MA EM ANDAMENTO. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 411) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000145/2016-43 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5248 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS - MG. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS ORIUNDOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. POSSÍVEL OBTENÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL SEM O EFETIVO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIOS DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NA REPRESENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 412) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG Nº. 1.22.003.001112/2015-20 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5205 – Ementa: CONFLITO POSITIVO DE ATRIBUIÇÃO. PRM DE ITUIUTABA/MG (SUSCITANTE) X PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITURAMA (SUSCITADO). INQUÉRITO CIVIL. PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE. IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. INVESTIGAÇÕES JÁ DEFLAGRADAS PELA PROMOTORIA DE ITURAMA, NOS AUTOS DO IC Nº MPMG 034415.000122-2. PROMOVIDO O CONFLITO POSITIVO A FIM DE QUE SEJA FIXADA A ATRIBUIÇÃO DA SUSCITANTE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS APURAÇÕES REFERENTES AOS CERTAMES EM QUE O MODO DE REPASSE OCORREU NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO. INTERESSE DA UNIÃO. VERBAS DO SUS. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 16/5ª CCR. EM HAVENDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO, INCLUSIVE FUNDO A FUNDO, A FISCALIZAÇÃO FEDERAL ATRAI A ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE. REMESSA DOS AUTOS AO PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. Configurado o conflito de atribuição entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, voto pela remessa dos autos ao PGR para dirimir o conflito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). 413) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000861/2012-80 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4886 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BREVES - PA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES PRATICADAS POR PREFEITO DA MUNICIPALIDADE AO, SUPOSTAMENTE, DIRECIONAR LICITAÇÃO INSTAURADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 002/2011. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE HOUVE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, E EM RAZÃO DO MESMO OBJETO, EM FACE DO INVESTIGADO. IDENTIFICAÇÃO DE QUE HÁ, TAMBÉM SOBRE O MESMO OBJETO E SOB ATRIBUIÇÃO DA REFERIDA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, INQUÉRITO CIVIL EM ANDAMENTO. IRREGULARIDADES COM INVESTIGAÇÃO AVANÇADA NO MP-PA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 414) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000255/2016-31 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5247 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO SÍTIO TAMBOR. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRIMEIRA LICITAÇÃO INSTAURADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS (TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013) OBJETO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA EM FACE DOS RESPONSÁVEIS. CONTINUIDADE DAS OBRAS A PARTIR DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2016. 66,24% DAS OBRAS CONCLUÍDOS. ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAR REGULARIDADE DAS OBRAS E CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE

CONTAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 415) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB Nº. 1.24.004.000064/2016-59 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5508 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO - PB. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. SUGESTÃO DE ATUAÇÃO PREVENTIVA. ANÁLISE QUANTO A EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO PROGRAMA FEDERAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA AOS 27 MUNICÍPIOS LIGADOS À ATRIBUIÇÃO DA PRM NO SENTIDO DE ADVERTI-LOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE DIANTE DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES. IDENTIFICAÇÃO DE 04 INVESTIGADOS QUE, SUPOSTAMENTE, NÃO TERIAM O PERFIL DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. COMPROVAÇÃO DE QUE APENAS UM DELES RECEBERA O BENEFÍCIO INDEVIDAMENTE. BENEFÍCIO CANCELADO E EFETUADA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$188,00 À UNIÃO. IRREGULARIDADES SANADAS. OBJETO EXAURIDO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 416) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.002433/2016-11 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5427 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ORIGINÁRIO DE NOTÍCIA DE FATO FORMULADA PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT). SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DOMICILIÁRIA CDD ITAIPU. ANOS DE 2015 E 2016. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA GERÊNCIA JURÍDICA DA EBCT. CUNHO PREVENTIVO. ACOMPANHAR A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DO EBCT PARA IMPLEMENTAR O REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO (REP) EM SUAS UNIDADES. EXISTÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL N. 001547.2014.10.000-9 (SIGILOSO, COM STATUS ATIVO, QUE TRAMITA DESDE 02.09.2014 EM BRASÍLIA/DF, PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO) E DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 000495.2004.10.000-4 (AUTUADO ORIGINALMENTE EM 28.10.2004 E QUE AINDA ESTÁ TRAMITANDO EM BRASÍLIA/DF, TAMBÉM PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO).HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. CUNHO REPRESSIVO. EVENTUAL PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DAS HORAS TRABALHADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DO CDD ITAIPU, BEM COMO NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FINS PARTICULARES. ANÁLISE DOS REGISTROS MANUAIS. INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES/PR, SOB O Nº. 53107.023981/2019-50, BEM COMO, INSTAURADO O NUP 53107.003500/2020-23 (PROCESSO DISCIPLINAR). CONCLUSÃO PELA INOCORRÊNCIA DE ILÍCITOS. MERAS FALHAS NÃO DOLOSAS NO REGISTRO DO PONTO. TREINAMENTO ADEQUADO DA EQUIPE. QUANTO AO USO INDEVIDO DOS VEÍCULOS FUNCIONAIS PELOS EMPREGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUAL RELACIONADO AO TEMA AUTORIZA O USO DO VEÍCULO FUNCIONAL NO PERÍODO DE ALMOÇO PELO FUNCIONÁRIO ESTATAL EM DADAS CIRCUNSTÂNCIAS.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 417) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001318/2014-50 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5173 – Ementa: SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 842 DELIBERADA NO DIA 05/11/2014- 5ª CCR. MUNICÍPIOS DE POMBOS/PE. GESTÃO 2009/2012. APURAR SUPOSTO PAGAMENTO À EMPRESA SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, SEM PREVISÃO CONTRATUAL E SEM A CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DA VERBA EMPREGADA. RETORNO DOS AUTOS PARA DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. "Não obstante as diligências adotadas pelo Procurador oficiante, cabe ressaltar que geralmente a origem da verba empregada em caso como este é proveniente do Ministério do Turismo, como não consta dos autos a origem dos recursos para a realização da "festa do abacaxi", faz-se necessário o retorno dos autos para que seja esclarecida a procedência de tais recursos. Assim, voto pelo retorno dos autos à Unidade originária para diligências complementares." DILIGÊNCIAS APÓS RETORNO 1. O Ministério do Turismo informou que havia celebrado os convênios nº 703810/2009, 718114/2009 e 703838/2009 com o Município de Pombos, no ano de 2009, e com vigência variando entre 2009 e 2010. 2. No que diz respeito aos convênios celebrados em 2009, foi instaurado ICP nº 1.26.000.003509/2015-37, para apurar a prática de ilícitos na execução dos convênios nº 703810 e 703838/2009. 3. Em relação ao convênio nº 718114/2009, verifica-se que foi firmado para locação de equipamentos e contratações de apresentações artísticas para realização do Festival do Abacaxi, naquele ano. 4. Não há nos autos, até o momento, elementos probatórios a indicar que as apresentações não se realizaram, tampouco que os shows foram contratados por valor superior ao de mercado, no tocante ao convênio nº 718114/2009. Considerando que não foram produzidas evidências de desvio de recursos públicos, que decorreram mais de 11 anos da época dos fatos e que as diligências razoavelmente exigíveis foram esgotadas, aplica-se, in casu, a Orientação nº. 04 da 5ª CCR. De qualquer sorte, eventual pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa encontra-se prejudicada, nos termos do art. 23, inciso I, da LIA. 5. Outrossim, constataram-se que as irregularidades que deram causa a este procedimento, ocorridas no ano de 2012, não envolviam recursos públicos federais, já tendo o MP/PE tomado conhecimento dos fatos desde o ano de 2014. 6. Assim, voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 418) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. Nº. 1.26.005.000209/2015-56 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5529 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SERTÂNIA (PE). MINISTÉRIO DA SAÚDE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0282413-36 - SIAFI 642832 E PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRAS DE DOIS POSTOS DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO MELO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIO DA BARRA). EX-PREFEITA (GESTÃO 2009 - 2012). SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. IRREGULARIDADES SANADAS. OBRAS FINALIZADAS E EM FUNCIONAMENTO SEM PENDÊNCIAS. EVENTUAL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTE DA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO BOLETIM DE AVALIAÇÃO N. 3. PRESCRIÇÃO. BOLETIM EM QUESTÃO DATADO DE 15/06/2012. VÍNCULO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO SEU PREENCHIMENTO ENCERROU-SE EM 31/12/2012.TÉRMINO DO MANDATO DA EX-GESTORA EM 2012. CÓPIA DOS AUTOS ENCAMINHADA À DPF EM CARUARU/PE PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAR A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 419) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC Nº. 1.33.002.000059/2014-95 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5499 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS/SC. FUNASA. UTILIZAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. EDITAL Nº 03/2013. EMPRESA ITAJUÍ ENGENHARIA DE OBRAS VENCEDORA DO CERTAME. INFORMAÇÕES DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E

SANEAMENTO (CASAN). EXISTÊNCIA DE ALGUMAS IRREGULARIDADES. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DE CORONEL FREITAS ESTÁ APTO A FUNCIONAR. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃODA EMPREITEIRA ITAJUÍ PARA A REGULARIZAÇÃO DOS PROBLEMAS OBSERVADOS. INQUÉRITO POLICIAL Nº 0078/2015-DPF/XAP/SC (AUTOS ELETRÔNICOS Nº 5001293-68.2015.4.04.7202). NÃO COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRUSTRAÇÃO À COMPETITIVIDADE E DE AJUSTE ILÍCITO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA. OPERAÇÃO "ÁGUA DE PRATA" INVESTIGAÇÃO DEFRAUDES, SUPERFATURAMENTOS, DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS E LAVAGEM DE DINHEIRO, ENVOLVENDO OBRAS DE SANEAMENTO COM RECURSOS DA FUNASA NA REGIÃO DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. OUTRAS INVESTIGAÇÕES, CONDUZIDAS POR MEIO DE ICS, PICS E IPLS EM DIVERSAS PRMS DO ESTADO,NÃO LOGRARAM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE CRIMESEDE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 420) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC Nº. 1.33.012.000174/2016-11 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5137 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC. POSSÍVEL DIRECIONAMENTO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 073/2012. EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO. NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ANTIGUIDADE DOS FATOS. 2012. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 421) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001666/2014-52 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5180 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE NATAL/RN. CONTRATOS DE REPASSES NºS 0222.918-74, 0253.762-56 E 0224.967-34, FIRMADOS COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTA INFORMAÇÃO DE QUE O CONTRATO Nº 0224.967-34 ENCONTRA-SE ENCERRADO, COM APROVAÇÃO DAS CONTAS PELA CAIXA E PELO SIAFI. QUANTO AO CONTRATO Nº 0253.762-56, A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL FOI APROVADA E DEVIDAMENTE HOMOLOGADA NO SIAFI EM 29/04/2020. EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 0222.918-74, A CAIXA INFORMOU QUE AINDA ENCONTRA-SE EM EXECUÇÃO, COM EVOLUÇÃO CORRESPONDENTE A 91,71% DO VALOR DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 422) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. 1.32.000.000495/2016-83 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5224 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BONFIM/RR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SIAFI Nº 403071, CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EMBORA SE TENHA CONSTATADO FALHAS ADMINISTRATIVAS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO, NÃO HÁ INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS QUE CARACTERIZEM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU ILÍCITO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 423) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. 1.34.001.002045/2016-41 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5198 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. TCU (ACÓRDÃO Nº 1824/2016). ASSOCIAÇÃO CRIA BRASIL DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO EM 2009. AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DE EVENTUAL AIA. ANTIGUIDADE DOS FATOS APURADOS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AGU. COBRANÇA EXECUTIVA DE DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 424) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.003741/2016-74 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5181 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DE CÓPIAS DA SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA Nº 16302.000165/2011-88, INSTAURADA NO ÂMBITO DA CORREGEDORIA-GERAL DA RECEITA FEDERAL - ESCRITÓRIO DE CORREGEDORIA DA 8ª REGIÃO FISCAL EM FACE DE SERVIDORA PÚBLICA DA RECEITA FEDERAL. SINDICÂNCIA INSTAURADA EM DECORRÊNCIA DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E DADOS OBTIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0012593-74.2010.403.6181 DA 5ª VARA CRIMINAL. SUPOSTA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INDEVIDA. POSSÍVEIS INDÍCIOS DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA RECEITA FEDERAL EM 2016, O QUAL ENCONTRA-SE SEM CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO, CONFORME APURADO NA SINDICÂNCIA. CONSTA NOS AUTOS QUE A SERVIDORA E SEU FILHO NÃO RECEBERAM VALORES A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 425) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. DPF/AM-00263/2013-INQ - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5403 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS REFERENTES A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, O QUE CARACTERIZA, EM TESE, A PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 92 DA LEI Nº 8.666/1993 E NO ARTIGO 1º, INCISO III, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NARRADAS. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA. ANTIGUIDADE DOS FATOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXIGÍVEIS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 426) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. DPF/AM-01250/2015-INQ - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5439 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO (CONVÊNIO Nº 1886/2009). DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FESTA DE RÉVEILLON PROMOVIDA NO DIA 31/12/2009 PELA EMPRESA DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSCORRIDOS MAIS 10 DE ANOS DESDE A OCORRÊNCIA DO EVENTO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. PRESCRIÇÃO DE EVENTUAL AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 109, III, DO CP. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 427)

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. DPF/AM-08240.013506/2018-03-VPI/DELEAQ - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5304 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. INSS. VERIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DE INFORMAÇÃO Nº 08240.013506/2018-03. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO TRABALHADOR (NIT) FRAUDULENTO EM NOME DE BENEFICIÁRIO (SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL). DECLARANTE ALEGA QUE DESCOBRIU QUE POSSUÍA DOIS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO DO TRABALHADOR REGISTRADOS EM SEU NOME, QUANDO COMPARECEU À AGÊNCIA DO INSS PARA TRATAR DE SUA APOSENTADORIA. POSSÍVEL CRIME PREVIDENCIÁRIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INSS INFORMOU QUE O BENEFICIÁRIO NÃO POSSUI DOIS NIT¿S, MAS SIM UM NIT E UM PIS, CONFORME OFÍCIO Nº 03.501/460/2019. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO NIT INFORMADO PELO DECLARANTE COMO SENDO FALSO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 428) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000204/2016-29 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5442 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. SUPOSTASIRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB: 1)UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS; E 2) SERVIDORES REMUNERADOS COM RECURSOS DO FUNDEB ACUMULANDO, DE FORMA ILÍCITA, CARGOS PÚBLICOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUANTO AOACÚMULO DE CARGOS, APREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DEMONSTROU QUE ESTÁ ENVIDANDO ESFORÇOSPARA SANAR TAL IRREGULARIDADE. NO QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, O BANCO DO BRASIL INFORMOU QUE O VALOR INVESTIGADONÃO DIZ RESPEITO ATARIFAS BANCÁRIAS, MAS A UMA TRANSFERÊNCIA PARAOUTRA CONTA DO MUNICÍPIO (FOPAG), A QUAL É DESTINADA AO PAGAMENTO DEFUNCIONÁRIOS, REALIZADA EM 20/02/2013. ÂMBITO CÍVEL.EVENTUAL AÇÃO POR ATO DEIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENCONTRA ÓBICE NA PRESCRIÇÃO,UMA VEZ QUE O PREFEITO À ÉPOCA NÃO FOI REELEITO. ÂMBITO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO PELO PROCURADOR OFICIANTE COM BASE NA PRESCRIÇÃO PERSPECTIVA/VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 438 STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES, REDISTRIBUINDO-SE O FEITO, SE FOR O CASO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a). 429) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. 1.03.000.002079/2017-01 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5440 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CERQUILHO/SP. DIVERSAS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017, QUE ESTÃO SENDO APURADOS NO INQUÉRITO POLICIAL Nº 000032875.2018.4.03.000 DE ATRIBUIÇÃO DA PRR/3ª REGIÃO, CONSISTENTES NA: A) COMPRA DE MEDICAMENTOS SEM LICITAÇÃO; B) COMPRA COM DESÍDIA E DE FORMA ANTIECONÔMICA DE MEDICAMENTOS QUE SÃO PRODUZIDOS E FORNECIDOS PELA FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR; C) AUMENTO CONSIDERÁVEL NOS GASTOS COM MEDICAMENTOS NO ANO DE 2017, EM COMPARAÇÃO COM O DESPENDIDO NO ANO DE 2016; D) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SEM LICITAÇÃO E) IRREGULARIDADES DETECTADAS PELO TCE EM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONVÊNIO FIRMADO EM 05/07/2013); E) DESMEMBRAMENTO DO OBJETO CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O CARNAVAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IPL ARQUIVADO. AFASTADOS OS INDÍCIOS DE CRIME. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADOS. CÓPIA DOS AUTOS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, QUANTO AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONSISTENTES EM: PRESTAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE À SANTA CASA DE CERQUILHO E UTILIZAÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS COMO FORMA DE PROMOÇÃO DE EMPRESA, DO QUAL O PREFEITO SERIA SÓCIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE QUESTÕES DE INTERESSE LOCAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 430) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000136/2017-42 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5183 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DEMARAÃ/AM.SUPOSTO EXTRAVIODE DOCUMENTOS RELATIVOS AO TC/PAC Nº 0381/2010, PACTUADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, PARA A EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. 1) CUMPRE RESSALTAR, INICIALMENTE, QUE EVENTUAIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADOS PELO EX-GESTOR,DILMAR SANTOS ÁVILA (RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA 1ª E 2ª PARCELAS), JÁ FORAM ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO, UMA VEZ QUE SEU MANDATO SE ENCERROU EM 31/12/2012. ALÉM DISSO, A FUNASA INFORMOU QUE AS CONTAS RELATIVAS ÀS DUAS PRIMEIRAS PARCELAS FORAM DEVIDAMENTE PRESTADAS E APROVADAS. 2) NO QUE DIZ RESPEITO À 3ª PARCELA,NÃO RESTOU DEMONSTRADA A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE O PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA FOI DE APENAS 70%.OCORRE QUE A 3ª PARCELA FOI REPASSADA DURANTE O MANDATO DE CÍCERO LOPES DA SILVA, QUE FALECEU EM 2016. 3) QUANTO À OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À 3ª PARCELA, CUJO PRAZO SE ENCERROU NA GESTÃO DE LUIZ MAGNO PRAIANO MORAES, NÃO SE APUROU ELEMENTOS SUFICIENTES PARA IMPUTAR-LHE A RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DEDILIGÊNCIASINVESTIGATÓRIAS POTENCIALMENTE IDÔNEAS. 4) ADEMAIS,A FUNASA ESTÁ ADOTANDO AS MEDIDAS DE SUA ATRIBUIÇÃO PARA ASSEGURAR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 431) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000346/2015-41 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5444 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INVESTIGAR DE FORMA PREVENTIVA A ATUAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONTRATOS NOS MUNICÍPIOS DE ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. APESAR DAS DIVERSAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NÃO FORAM PRODUZIDAS PROVAS DE ESQUEMA DE DESVIO DE RECURSOS. OBJETO EXAURIDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 432) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JEQUIE Nº. 1.14.008.000179/2015-79 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5441 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. APURAR A ATUAÇÃO DE LUCIANO LUZ MOREIRA COMO ¿FALSO MÉDICO¿ NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, JITAÚNA, CRAVOLÂNDIA E IBIRATAIA. DESCOBRIU-SE QUE É FALSO O SEU DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO PELA UNIVERSIDAD TECNICA PRIVADA COSMOS, DE COCHABAMBA, NA BOLÍVIA. INQUÉRITO

POLICIAL EM ANDAMENTO (2019.0003927-DPF/VDC/BA). REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no Sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 433) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000159/2017-65 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5409 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FNDE. UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONVÊNIO Nº 700001/2008. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS. IMPROPRIED

S FORMAIS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 434) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000386/2014-63 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5417 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE TROMBAS/GO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONVÊNIO Nº 0116/10. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR-AGEHAB DE QUE AS OBRAS ENCONTRAVAM-SE CONCLUÍDAS E ENTREGUES PELO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VISTORIA E REGISTRO FOTOGRÁFICO. A PREFEITURA MUNICIPAL INFORMOU QUE AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DO CONJUNTO HABITACIONAL ENCONTRAM-SE CONCLUÍDAS (ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA). OBJETO EXAURIDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 435) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA Nº. 1.19.004.000166/2017-15 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5405 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDEB. MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA. IRREGULARIDADES NA REFORMA DE ESCOLAS. EXERCÍCIO DE 2017. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL FOI AUTUADA E ENCAMINHADA À PRR 1ª REGIÃO. O MUNICÍPIO JUNTOU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS. AS CONTAS DO FUNDEB DE 2017 AINDA NÃO FORAM ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DEPOIMENTOS COLHIDOS DOS MORADORES PRÓXIMOS A UNIDADE DE ENSINO CONFIRMAM QUE A REFORMA FOI REALIZADA E QUE A ESCOLA ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 436) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT Nº. 1.20.004.000215/2016-18 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5172 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO O CONVÊNIO SIAFI Nº 628493, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT E O MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PARA A "CONSTRUÇÃO DE MELHORAMENTOS NA RODOVIA FEDERAL BR 158/MT, NA TRAVESSIA URBANA DE ÁGUA BOA (SEGMENTO KM 564,43 - 569,93, EXTENSÃO 5,50 KM)", EM 02/07/2008.INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO (IPL Nº 0061/2016/DPF/BRG). REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no Sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 437) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P. PORA/BELA VISTA Nº. 1.21.005.000243/2014-26 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5477 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA/MS. DENASUS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO EMPREGO DE VERBAS DO SUS EM RELAÇÃO A: 1- COMPRAS DE MEDICAMENTOS SEM A MENÇÃO DAS MARCAS NA DOCUMENTAÇÃO DE CONTROLE MANTIDA JUNTO AO ÓRGÃO MUNICIPAL COMPETENTE E TAMBÉM NAS NOTAS FISCAIS EXPEDIDAS PELAS EMPRESAS FORNECEDORAS (CONSTATAÇÃO Nº 196535). 2- FRAGILIDADE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ENTRADA, SAÍDA E ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (CONSTATAÇÃO Nº 195926). NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU ILÍCITO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA NOS AUTOS DE QUE A CONDUTA TENHA SIDO PRATICADA A FIM DE LESAR O ERÁRIO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL TAMBÉM ATUOU EM RELAÇÃO AOS FATOS, MAS EM PERSPECTIVA REGULARIZADORA, TENDO ADOTADO MEDIDAS EFICAZES PARA MELHORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO E, EM GERAL, FORTALECER OS MECANISMOS DE AUDITORIA INTERNO NOS INSUMOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 438) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000219/2017-22 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5270 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA APURAR A REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O HOSPITAL DR. HÉLIO ANGOTTI E A AGES ASSESSORIA PARA GESTÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE LTDA, ENTIDADE FILANTRÓPICA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPOSTA AOS QUESITOS PELA ASSESSORIA PERICIAL INCONCLUSIVA, POSTO QUE ¿OS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS E A AUSÊNCIA DE BANCO DE DADOS SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE NÃO PERMITEM UM PARECER CONCLUSIVO SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA RELAÇÃO CONTRATUAL EXAMINADA¿. SALÁRIO MÉDIO ATUAL PARA GERENTE MÉDICO NO BRASIL DE R$ 14.783,27. MONTANTE PAGO A TÍTULO DE CONSULTORIA NA HIPÓTESE DE R$ 8.300,00, NÃO SE AFIGURANDO DESTOANTE DO MERCADO. EM CONSULTA AOS BANCOS DE DADOS DISPONÍVEIS, VERIFICOU-SE QUE A EMPRESA SE ENCONTRA BAIXADA DESDE 10/5/2019. OBJETO DO PRESENTE FEITO EXAURIDO. HOMOLOGAÇÃO DO

ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 439) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000010/2017-49 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5185 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONSTA NA REPRESENTAÇÃO QUE O MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ RECEBIA CERCA DE R$ 8.500,00 MENSAIS PARA INVESTIMENTO NA OFERTA DE SERVIÇOS E PROGRAMAS COMPLEMENTARES ÀS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO OU NO PBF, PORÉM RETINHA OS REFERIDOS VALORES EM CONTA, BEM COMO QUE PARTE EXPRESSIVA DAS VERBAS ACUMULAS FORAM GASTAS ABRUPTAMENTE NO ANO ELEITORALE COM DESVIO DE SUA DESTINAÇÃO LEGAL. CONSTA TAMBÉMQUEFORAM REALIZADAS DESPESAS COM ITENS DE SAÚDE, PAGAS COM VERBAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. INTERESSE DA UNIÃO. REPASSE DE FORMA AUTOMÁTICA, FUNDO A FUNDO. VERBAS NÃO SE INCORPORAM AO MUNICÍPIO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1.Aindicação de desvio de recursos públicos federais repassados a município por força de convênios e, também, por repasses "fundo a fundo"para realização de programas mantidos ou desenvolvidos pela união revela o interesse do ente federal, atraindo a competência da justiça federal e a atribuição do Ministério Público Federal para a promoção de responsabilidade. 2.Declínio de atribuição. Não homologação. Retorno dos autos para prosseguimento das investigações. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 440) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GOV. VALADARES-MG Nº. 1.22.009.000242/2016-76 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5193 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG. CONTRATO DE REPASSE Nº 805781 (SIAFI). SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. CONTRATO FINALIZADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 441) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000711/2016-62 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5445 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.UFPB. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. BOLSISTA DO CAPES. ESTÁGIO REMUNERADO NA PESSOA JURÍDICA FÁBIO CARVALHO E CIA-ME. CONFORME PORTARIA CONJUNTA CAPES/CNPq Nº 1 DE 15/07/2010, OS BOLSISTAS PARA RECEBEREM COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE OUTRAS FONTES DEVEM CUMPRIR ALGUNS REQUISITOS, ENTRE ELES, A AUTORIZAÇÃO DO ORIENTADOR. BAIXA OFENSA PATRIMONIAL. MONTANTE RECEBIDODE R$ 12.000,00.CÓPIA ENCAMINHADA À AGU PARA AS PROVIDÊNCIAS RESSARCITÓRIAS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 3/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 442) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000231/2015-09 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5272 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB. FEITO INSTAURADO PARA APURAR DIVERSAS IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM LICITAÇÕES REALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO AS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO, PARA AS QUAIS HÁ APORTE DE RECURSOS FEDERAIS DERIVADOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E DE PROGRAMAS DO FNDE, TAIS COMO O PNATE. OS FATOS ESTÃO SENDO INVESTIGADOS NO INQUÉRITO POLICIAL Nº 0200/2015 (0000005-19.2015.4.05.8202), ATUALMENTE EM TRÂMITE NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE PATOS NA PARAÍBA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A ANOTAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO INQUÉRITO POLICIAL, PARA QUE, APÓS A CONCLUSÃO DA APURAÇÃO CRIMINAL, IGUALMENTE SEJA FORMADA A CONVICÇÃO NO ÂMBITO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES 5ª CCR: INQUÉRITO CIVIL Nº 1.16.000.002543/2015-31; PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.16.000.002095/2016-56. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 443) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC Nº. 1.33.010.000068/2017-20 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5191 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. LOTEAMENTO FREI LENCY II, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. MAU FUNCIONAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AÇÃO CÍVEL RELATIVA À CORREÇÃO DOS PROBLEMAS FOI DECLINADA AO JUÍZO ESTADUAL. NÃO FICOU COMPROVADO CONLUIO NA CONTRATAÇÃO DA CONSTRUTORA OU DESVIO DE VERBA PÚBLICA. O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO FOI EXONERADO EM 2012. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ESTARIA PRESCRITA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 444) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.000098/2017-16 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5472 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FEITO INSTAURADO A PARTIR DE REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL IPIRANGA-SP, NOTICIANDO A PRÁTICA DE EVENTUAIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, APURADOS NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E CIVIL Nº SP.06572016.C.000119. SUPOSTA CONCESSÃO DE CRÉDITO A 45 TOMADORES (PESSOAS JURÍDICAS) QUE APRESENTAVAM INDÍCIOS DE FRAUDE DOCUMENTAL (FATURAMENTO E ENDEREÇO) EM AVALIAÇÕES DE RISCO DE CRÉDITO, ALÉM DE NÃO TER SUBMETIDO AO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DA AGÊNCIA OPERAÇÕES QUE NECESSITAVAM DE APROVAÇÃO. A ANÁLISE FEITA PELA CEF DE CADA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO IRREGULAR, EMBORA TENHA SIDO ACOMPANHADA DA INDICAÇÃO DAS IRREGULARIDADES FORMAIS E DO DESCUMPRIMENTO DE NORMAS PELO INVESTIGADOS, NÃO COMPROVA QUE O AGENTE AGIU POR DOLO, COM O INTUITO DE SE ENRIQUECER OU DE CAUSAR DANO À CEF. FATOS ARQUIVADOS NA SEARA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVAS DE BENEFÍCIO PATRIMONIAL AUFERIDO PELO REPRESENTADO. DEMISSÃO DO INVESTIGADO. COBRANÇA PELA CEF DO VALOR DE R$ 5.035.243,87. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 445) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/TUPÃ/LINS Nº. 1.34.007.000090/2018-72 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5209 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. MUNICÍPIO DE GETULINA-SP. PROCEDIMENTO INSTAURADO A PARTIR DO DESMEMBRAMENTO DO IC Nº 1.34.007.000193/2015-90 PARA INVESTIGAR SE 58 PESSOAS RECEBREAM INDEVIDAMENTE BENEFÍCIOS FINANCEIROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MPF. ACATAMENTO. CANCELAMENTO DOS BENEFÍCIOS

CONSTATADOS COMO IRREGULARES. DETERMINAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE DUAS NOTÍCIAS DE FATO CRIMINAIS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 446) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/TUPÃ/LINS Nº. 1.34.007.000095/2018-03 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5171 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. APURAR O RECEBIMENTO INDEVIDO DEBENEFÍCIOS FINANCEIROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIAPOR 11PESSOAS QUE, SUPOSTAMENTE, POSSUIRIAMRENDA FAMILIAR MENSAL PER CAPTA QUE DESCARACTERIZADA SUA SITUAÇÃO DE POBREZA OU DE EXTREMA POBREZA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.PROJETO RAIO X BOLSA FAMÍLIA. DAS 11PESSOAS INVESTIGADAS:8 TIVERAM SEUS BENEFÍCIOS CANCELADOS, 1TEVE SEU BENEFÍCIO SUSPENSOE 2 CONTINUAM RECEBENDOSEUS BENEFÍCIOS POR SE ADEQUAREM AO PROGRAMA.SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 447) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000840/2013-97 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4977 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. DISTRITO SANITÁRIO INDÍGENA DO TOCANTINS - DSEI/TO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2012). DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. IPL ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. FATOS REMONTAM AO ANO DE 2012. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 448) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. SRPF-AP-00226/2018-INQ - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4993 – Ementa: DELIBERADO NA SESSÃO 38 DE 5/12/2019. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL ORIGINADO DO DESMEMBRAMENTO DO IPL 009/2016. TENENTE CORONEL DO EXÉRCITO SUPOSTA ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGO FEDERAL COM O DE MÉDICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAPÁ (SESA). DILIGÊNCIAS EFETUADAS. COMPROVADO QUE O REPRESENTADO NÃO PRESTAVA SERVIÇO NO ESTADO DO AMAPÁ. EXCEÇÃO RELATADA: FOI PAGO UM VALOR NO MÊS DE JULHO DE 2016 EM DECORRÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA. VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À EVENTUAL RESSARCIMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE RECEBIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROVIDÊNCIA APÓS O RETORNO. FICOU COMPROVADO QUE O VALOR FOI DESEMBOLSADO PELO ESTADO DO AMAPÁ. CÓPIA DOS AUTOS FOI ENCAMINHADA À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. DE QUALQUER MODO, O DANO AO ERÁRIO É NO VALOR DE R$ 9.000,00. BAIXA OFENSA PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 3/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 449) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001652/2019-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5494 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. PNAE. ANOS DE 2013 A 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35.003-2013 ¿ SEMED. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM ASPECTO DE MONTAGEM, AUSÊNCIA DE ASSINATURA, FALTA DE ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, DENTRE OUTRAS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. ATÉ O MOMENTO, NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES A INDICAR OS FATOS ALEGADOS. OUTROSSIM, HÁ INFORMAÇÕES DE QUE AS CONTAS ENCONTRAM-SE COM STATUS DE ADIMPLENTE NO SIGPC, EM RELAÇÃO AO PNAE, EXERCÍCIOS 2013 A 2015. DECORRIDOS QUASE 07 ANOS DA ÉPOCA DOS FATOS, O QUE DIFICULTA NOVA LINHA INVESTIGATIVA POTENCIALMENTE IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº. 04 DA 5ª CCR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A REABERTURA EM CASO DE FATOS NOVOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 450) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IRECÊ-BA Nº. 1.14.012.000270/2020-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5488 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE CAIXAS D¿ÁGUA DISTRIBUÍDAS PELO DNOCS, O QUE OCORRERIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. REPRESENTAÇÃO INSTRUÍDA APENAS COM FOTO DE UMA CAIXA D¿ÁGUA DO DNOCS, COM AS INSCRIÇÕES ¿DOAÇÃO GOVERNO FEDERAL¿ E ¿VENDA PROIBIDA¿. REPRESENTANTE INFORMOU NÃO DISPOR DE OUTROS ELEMENTOS A SEREM APRESENTADOS. AGENTE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRM/IRECÊ/BA COMPARECEU AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL MENCIONADO, NÃO ENCONTRANDO QUALQUER MATERIAL COMPATÍVEL COM O DESCRITO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 451) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.10.000.000462/2019-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5486 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ENVIRA/AM. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS N 10293.720007/2017-11. POSSÍVEL SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. AJUIZADA DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 337-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AIA PRESCRITA. ART. 23, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. MANDATO ENCERRADO EM 2012, SEM REELEIÇÃO. NOTÍCIA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PESSOAS QUE NÃO COMPUNHAM OS QUADROS DE SERVIDORES NEM ERAM REMUNERADAS DE OUTRA FORMA PELO MUNICÍPIO (ITEM 80 DO RELATÓRIO FISCAL). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O INÍCIO DE NOVA INVESTIGAÇÃO. NÃO FORNECIDO DETALHAMENTO MÍNIMO A APONTAR, POR EXEMPLO, QUE OS BENEFICIÁRIOS NÃO PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA. ANTIGUIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS, QUE REMONTAM AO ANO DE 2012. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 452) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 1.19.000.002101/2019-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5483 – Ementa: VOTO PROFERIDO NA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21.05.2020 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). GESTORA DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRINHO - SÃO BENTO/MA. SUPOSTA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). PRESCRIÇÃO DE EVENTUAL AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TÉRMINO DO MANDATO DA EX-GESTORA EM 2012. FORTES INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.

CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DO CRIME DE PECULATO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PARA ANÁLISE DOS FATOS NO ÂMBITO CRIMINAL. Em que pese o Procurador oficiante entender ser atípica a conduta da Ex-Gestora do Caixa Escolar, esta Câmara é firme no sentido de que além da investigada responder por ato de improbidade administrativa por ser equipada a agente público, também poderá ser indiciada criminalmente, em razão da omissão no dever de prestar contas da regular aplicação dos recursos públicos transferidos pelo FNDE. Isto porque, apesar de tal conduta não configurar crime de responsabilidade previsto no art. 1º do Decreto-Lei no 201/67, já que o sujeito ativo nesse caso será sempre o prefeito municipal ou seu o substituto, vislumbro na presente hipótese veementes indícios de malversação de recursos públicos, o que poderá caracterizar, em tese, a prática do crime de peculato e deverá ser melhor investigado no intuito de afastar a existência ou não de dolo da Ex-Gestora, bem como de aferir qual o montante recebido e se já foram adotadas as medidas ressarcitórias dos danos eventualmente causados ao erário. Ante o exposto, voto pela não homologação do arquivamento e retorno dos autos à origem para análise dos fatos no âmbito criminal. Distribuição aleatória, caso não deseje permanecer à sua frente o Procurador oficiante. ANÁLISE APÓS RETORNO REEXAME DOS FATOS SOB A ÓTICA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS RECURSOS NÃO FORAM APLICADOS NA ESCOLA OU QUE TAIS RECURSOS FORAM DESVIADOS OU APROPRIADOS PELO ENTÃO GESTOR. LINHA INVESTIGATÓRIA PREJUDICADA PELO DECURSO DO TEMPO. FATOS OCORRIDOS NOS ANOS DE 2011 E 2012. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 453) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.001241/2018-03 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5419 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. TRE/TO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: INTERMEDIAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES. AJUIZADA AÇÃO PENAL SOB O N. 0008396-69.2018.4.01.4300, EM FACE DO IRMÃO DO SERVIDOR PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 168-A, 299 E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SERVIDOR INVESTIGADO NÃO DENUNCIADO NAQUELA PERSECUÇÃO PENAL. PREMATURIDADE. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. Não obstante o entendimento do Procurador da República oficiante, faz-se necessário esclarecer os seguintes pontos. Há informações nos autos de que o irmão do servidor público federal foi denunciado mediante ação penal nº. 0008396-69.2018.4.01.4300 pela prática dos crimes tipificados no art. 168-A, 299 e 304, do CP e que o ora servidor público federal (G.J.O.C) não foi denunciado por estes fatos. Todavia, não restou esclarecido se foi aberta alguma investigação, em desfavor do referido servidor, para apurar eventual prática de crime inserido no rol da Lei de Licitação, tais como, fraude/direcionamento no certame público, considerando que G.J.O.C era membro da Comissão Permanente de Licitação do órgão ao tempo da licitação que resultou na contratação da pessoa jurídica SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. É de suma importância averiguar, junto ao TRE/TO, se foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, em desfavor de G.J.O.C, para melhor análise dos fatos no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, além de aferir possível interrupção do prazo prescricional, nos termos do Art. 142, § 3º , da Lei nº 8.112/90. Assim, voto pela não homologação da promoção de arquivamento, com retorno dos autos a Origem, para diligências complementares acima apontadas. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 454) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000563/2019-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5480 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO VENTO/RN. APLICAÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO. CONTRATO DE REPASSE Nº 01027073-00. CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA (PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE). SUPOSTAS IRREGULARIDADES. 1) PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TERIA SIDO FRAUDADO, UMA VEZ QUE APENAS UMA EMPRESA MANIFESTOU INTERESSE NA EXECUÇÃO DA OBRA, TENDO HAVIDO DIRECIONAMENTO PARA QUE A MESMA FOSSE VENCEDORA DA LICITAÇÃO; 2) EXECUÇÃO DA OBRA NÃO TERIA SIDO FEITA PELA EMPRESA CONTRATADA, MAS POR PESSOAS INDICADAS PELA PREFEITURA, CABENDO À REFERIDA EMPRESA APENAS A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, COMO FORMA DE DEMONSTRAR SUA REGULARIDADE; 3) O OBJETO TERIA SIDO SUPERFATURADO; E 4) O MATERIAL EMPREGADO NA OBRA SERIA DE BAIXÍSSIMA QUALIDADE. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ANÁLISE DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CERTAME DEVIDAMENTE DIVULGADO, TENDO INCLUSIVE ALGUMAS EMPRESAS RETIRADO O EDITAL DA LICITAÇÃO. VISTORIA REALIZADA PELA CGU. CONSTATADO DANO AO ERÁRIO DECORRENTE QUE PARCELAS DA OBRA FEITAS EM METRAGENS MENORES DO QUE O PREVISTO, INCONFORMIDADES POSTERIORMENTE SANADAS PELO MUNICÍPIO. CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DA OBRA ATESTADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). CONTAS APROVADAS. AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE ILÍCITO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 455) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.007274/2020-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5335 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ORIGINADO DA TOMADA DE CONTAS N. 006.427/2019-7 (ACÓRDÃO N. 10847/2020¿TCU¿2ªCÂMARA). LEI ROUANET. PRONAC Nº 08-6676. SOLUÇÃO CULTURAL CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA-ME. SUPOSTA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS OCORRIDO EM 29-11-2011. OCORRIDA CONDENAÇÃO PELO TCU. EVENTUAL AIA PRESCRITA. ASPECTOS CRIMINAIS ABRANGIDOS PELA AÇÃO PENAL Nº 0001071-40.2016.403.6181 ¿ OPERAÇÃO BOCA LIVRE. MEDIDAS RESSARCITÓRIAS - EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO DO TCU (ENUNCIADO 8/5ª CCR). HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 456) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003890/2020-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5455 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA Nº 52453 ¿ COAF. SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º DA LEI Nº 9.163/98, ENTRE OS ANOS DE 2014 A 2020, POR MEIO DA EMPRESA CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI. PESSOA JURÍDICA TERIA RECEBIDO QUANTIAS DE DIVERSOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO INVESTIGADO. ELEMENTOS REUNIDOS PELO COAF NÃO INDICAM QUE A EMPRESA TENHA RECEBIDO VERBA PÚBLICA FEDERAL, ESTANDO EVIDENTE O RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. SUPOSTAS INFRAÇÕES ANTECEDENTES AOS POSSÍVEIS ATOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS APONTADOS PELO COAF SERIAM FRAUDES EM CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL E ESTADUAL, NÃO SENDO APONTADO, A PRINCÍPIO, NENHUM INDÍCIO DE PRÁTICA DE INFRAÇÕES ANTECEDENTES DA JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV, DA CF/88. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 457) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.003687/2017-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5307 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.

OPERAÇÃO INTEGRAÇÃO. ECONORTE E OUTROS. CONCESSÃO E EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE PEDÁGIO DE RODOVIAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO PARANÁ. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: SUPERFATURAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS CONCESSIONÁRIAS, ADULTERAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS FINANCEIRAS, FRAUDE EM CONTRATOS, DENTRE OUTRAS. PIC ORIGINALMENTE AUTUADO SOB Nº 1.25.013.000.115/2015-15 (APÓS DIGITALIZAÇÃO, A NUMERAÇÃO ATUAL SE TORNOU Nº 1.25.000.003687/2017-67). DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. MEDIDAS ADOTADAS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES REALIZADAS. DIVERSAS DENÚNCIAS AJUIZADAS (Nº 5013339-11.2018.4.04.7000, 5003165-06.2019.4.04.7000, 5018296-55.2018.4.04.7000, 5003155-59.2019.4.04.7000, 5002349-24.2019.4.04.7000, 5018296-55.2018.4.04.7000, 5007661-78.2019.4.04.7000 E 5007643-57.2019.4.04.7000). HÁ INFORMAÇÃO NA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE QUE FORAM PROPOSTAS ACP¿S. DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS, PARA A INVESTIGAÇÃO DE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS, TAIS COMO, AS DAS EMPRESAS NOTEIRAS UTILIZADAS PELAS CONCESSIONÁRIAS PARA A GERAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. INSTAURADOS PIC Nº 1.25.000.000941/2020-71; PIC Nº 1.25.000.001293/2020-70; PIC Nº 1.25.000.003518/2020-22. EXAURIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 458) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. 1.32.000.000886/2019-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5305 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA ¿ CREA/RR. COMISSÃO DE ÉTICA. SUPOSTA MOROSIDADE EM APURAÇÃO DE DENÚNCIA CONTRA O ENGENHEIRO I.B.M. OCASIONANDO SUA PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA. CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS ¿ CEECGM. INEXISTÊNCIA DO NORMAS QUE ESTABELEÇAM O PRAZO A SER CUMPRIDO PARA QUE AS DENÚNCIAS SEJAM APURADAS. FALHAS ADMINISTRATIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO. MANDATOS DOS EX-GESTORES, RESPONSÁVEIS PELA ASTEC, ENCERRARAM-SE HÁ MAIS DE CINCO ANOS. EVENTUAL AIA PRESCRITA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 459) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.16.000.001290/2018-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5280 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PROCURADOR FEDERAL S.A.S.S. SUPOSTO RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. POSSÍVEL RESIDÊNCIA FORA DO BRASIL SENDO REMUNERADO E SEM PRESTAR TRABALHO E SEM ESTAR DE LICENÇA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AGU. PAD Nº 00404.001494/2018-34 INSTAURADO. PROCURADOR FEDERAL DEMITIDO CONFORME PORTARIA Nº 235/2019 (DOU DE 22/04/2019). MEDIDAS RESSARCITÓRIAS A CARGO DA AGU. PAD DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO Nº 00404.002077/2018-17, REFERENTE AS FALTAS NÃO JUSTIFICADAS, NO MONTANTE DE R$196.654,25. COMPROVADA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO MAIS GRAVOSA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS. DETERMINADA A AUTUAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO PARA APURAÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 460) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.000755/2020-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5221 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PERÍODO DAS MOVIMENTAÇÕES: ENTRE 20/11/2018 E 06/11/2019. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS ENVOLVENDO R.J.S E SEU CÔNJUGE R.B.A. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATÉ O MOMENTO, NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES A INDICAR PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO QUE TENHA COMO DELITO ANTECEDENTE CRIME FEDERAL. NÃO FORAM OBTIDOS, POR ORA, ELEMENTOS MÍNIMOS QUE POSSIBILITEM A DEFINIÇÃO DE UMA LINHA INVESTIGATIVA PARA APURAR POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSALTA-SE QUE O COAF TAMBÉM ENCAMINHOU AO MPE/BA O REFERIDO RELATÓRIO. TODAVIA, NADA IMPEDE QUE A INVESTIGAÇÃO SEJA RETOMADA, CASO SURJAM NOVOS INDÍCIOS QUE CORROBOREM OS FATOS REPRESENTADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A REABERTURA DO PROCEDIMENTO, EM CASO DE FATOS NOVOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 461) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000435/2019-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5245 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. DENÚNCIA ANÔNIMA. COORDENADOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) EM MINAÇU/GO. SUPOSTA APROPRIAÇÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E AJUDA DE CUSTO CONFERIDOS A INDÍGENAS. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO REPRESENTANTE PARA FORNECIMENTO DE MAIS DETALHES ACERCA DOS FATOS. REPRESENTAÇÃO DO MPF À CORREGEDORIA-GERAL DA FUNAI. INSTAURADO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) PARA APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NOTICIADAS. NECESSIDADE DE AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PAD. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. ENUNCIADO Nº 27 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 462) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 1.19.000.001596/2020-90 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5212 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. TCU. PROCESSO TC 014.075/2015-6. ACÓRDÃO 9402/2020-TCU. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO MARANHÃO (OCEMA). CONVÊNIO 49/2001. PROMOVER, DESENVOLVER E FOMENTAR O COOPERATIVISMO NO ESTADO DO MARANHÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: EXECUÇÃO DAS VERBAS. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. NO ÂMBITO PENAL, FOI INSTAURADO IPL Nº. AUTOS Nº 0004168-13.2015.4.01.3700 (IPL 132/2003-SR/DPF/MA). NA ESFERA CÍVEL, HÁ INFORMAÇÕES NOS AUTOS DE QUE FOI INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.19.000.000537/2003-01. ARQUIVADO, COM HOMOLOGAÇÃO. DE QUALQUER SORTE, EVENTUAL PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENCONTRA-SE PREJUDICADA. MAIS DE 05 ANOS DO TÉRMINO DO CARGO. INCIDÊNCIA DO ART. 23, INCISO I, DA LIA. DESNECESSÁRIO OFICIAR A AGU VISANDO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FEDERAL, CONSIDERANDO A FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EMANADA DE ACÓRDÃO DO TCU. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 463) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.002768/2019-46 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5273 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSÍVEL MOROSIDADE NO

CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. CITADOS SEIS PROCESSOS COM EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APURADO O CUMPRIMENTO DE TRÊS E CONSTATADA A INEXISTÊNCIA DOS OUTRO TRÊS NÚMEROS MENCIONADOS NA REPRESENTAÇÃO. NÃO VISLUMBRADO INDÍCIOS DE DOLO/ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 464) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001292/2020-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5187 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. SECRETÁRIA PARLAMENTAR DE GABINETE DE DEPUTADO FEDERAL. POSSÍVEL FUNCIONÁRIA ¿FANTASMA¿. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INVESTIGADA EXERCE O CARGO EM COMISSÃO DESDE 07/02/2019, LOTADA NA PROJEÇÃO ESTADUAL DO DEPUTADO FEDERAL, SITUADA NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. FREQUÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PARLAMENTAR QUE ENCAMINHA, MENSALMENTE, POR MEIO ELETRÔNICO, O CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DO SEU GABINETE (ART. 9º DO ATO DA MESA Nº 72/1997). FREQUÊNCIA DA SERVIDORA ATESTADA INTEGRALMENTE DURANTE TODO O PERÍODO LABORADO NA CASA LEGISLATIVA, NÃO HAVENDO REGISTRO DE FALTAS INJUSTIFICADAS OU LICENÇAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 465) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000137/2020-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5192 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. PREGÃO ELETRÔNICO ¿ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 4/2018. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. PREGOEIRA E COORDENADORA-GERAL DE LICITAÇÕES DA CENTRAL DE COMPRAS TERIA FAVORECIDO A EMPRESA CONTRATADA, FRUSTRANDO O CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. MANIFESTAÇÕES DO TCU, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NO SITE COMPRASNET DEMONSTRAM QUE O CERTAME EM ANÁLISE SEGUIU OS PARÂMETROS LEGAIS. ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO DISCRIMINA, DE FORMA DETALHADA, TODAS AS FASES DA LICITAÇÃO, DESDE A ABERTURA ATÉ À APRESENTAÇÃO DOS RECURSOS, O QUE DENOTA TRANSPARÊNCIA E ZELO NA CONDUÇÃO DO CERTAME. EMPRESAS INABILITADAS POR NÃO TEREM ATENDIDO ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS EXIGIDAS PARA PROSSEGUIREM NA DISPUTA, TENDO A PREGOEIRA ATUADO DE FORMA TÉCNICA E OBJETIVA. ALTERAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA EMPRESA CONTRATADA AO LONGO DO PREGÃO, AO CONTRÁRIO DO QUE SUGERE A REPRESENTAÇÃO, NADA TEVE A VER COM O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E NÃO FOI DETERMINANTE PARA QUE SE SAGRASSE VENCEDORA. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS PELA EMPRESA SÃO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS E SERVEM AO ESCOPO DE COMPROVAR A SUA EXPERIÊNCIA EM SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O OBJETO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU DE CRIME. RECURSO DO REPRESENTANTE. INEXISTÊNCIA DE FATOS APTOS A ALTERAR O POSICIONAMENTO PROFERIDO NA DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 466) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PICOS-PI Nº. 1.27.001.000037/2020-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5159 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MINISTÉRIO DO TURISMO. MUNICÍPIO DE VALENÇA/PI. FUNDAÇÃO JOAQUIM DE MORAES RÊGO E FUNDAÇÃO CULTURAL RAUL ALENCAR (CONVÊNIO SIAFI Nº 633557). FESTA DE FOLGUEDOS VALENCIANO. CONTRATAÇÃO DE BANDAS. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. SUPOSTA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. EXERCÍCIO DE 2008. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS REPROVADA. MOTIVO: REALIZAÇÃO DO EVENTO EM DATA DIVERGENTE DA DATA CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO APROVADO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. EVENTO PREVISTO PARA 30 DE JUNHO DE 2008 E REALIZADO EM 03 E 05 DE JULHO DO MESMO ANO. EXISTÊNCIA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTAS APRESENTADAS EM 14/06/2013. EVENTUAL AIA PRESCRITA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 467) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.001049/2020-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5081 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. MPF X MP/SE. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CELETISTAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DECLINOU AO MPF, POR ENTENDER QUE HÁ INTERESSE FEDERAL. PARQUET FEDERAL SUSCITA O CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O ENTE MUNICIPAL JÁ QUITOU SEUS DÉBITOS COM O FGTS, MEDIANTE O ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS PERANTE O MPT. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº.35 DA 5ª CCR. INTERESSE LOCAL. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PARA DIRIMIR CONFLITO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECENTE ENTENDIMENTO DO E. CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (NF Nº. 1.14.004.001567/2018-50). ENVIO DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PARA APRECIAÇÃO DO PRESENTE CONFLITO. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de declínio de atribuição do Ministério Público do Estado de Sergipe, instaurada para apurar suposta ausência de depósitos de FGTS de servidores municipais celetistas do Município de Barra dos Coqueiros. Em apertada síntese, o Ministério Público do Estado de Sergipe declinou suas atribuições, por entender que a verba relacionada ao litígio em questão é de interesse de empresa pública federal (Caixa Econômica Federal), inclusive no que pertine às infrações aplicáveis aos empregadores pelo não recolhimento dos depósitos fundiários (art. 23 da Lei n. 8.306/90), razão pela qual a atribuição para atuar no feito é do Parquet Federal.(fl.s 170 ss) Por sua vez, o Ministério Público Federal suscitou o presente conflito negativo de atribuição, sob o seguinte argumento:(fl.s213ss) "(...) Da análise dos documentos que informam os autos, é possível inferir que o Município de Barra dos Coqueiros já quitou seus débitos com o FGTS, por meio do adimplemento das obrigações ajustadas perante o MPT no bojo dos processos 0001539-40.2013.5.20.0009 e 0001860-28.2015.5.20.0002.No caso em tela, entendo ser aplicável o Enunciado nº 35 da 5ª CCR/MPF (...) Por consequência, a atribuição para atuar na defesa dos interesses supostamente violados será do Ministério Público do Estado. Considerando que os autos foram remetidos, com a devida homologação pelo Conselho Superior do MPE, suscito o presente conflito negativo de atribuição e determino a remessa dos autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (...)". Vieram os autos a esta 5ªCCR. Considerando as informações trazidas aos autos de que o ente municipal efetuou a quitação de débitos do FGTS, mediante o adimplemento das obrigações ajustadas perante o MPT, aplica-se, ao caso, o Enunciado nº. 35 da 5ª CCR. Como se observa, o caso é de conflito negativo de atribuição

entre órgão do Ministério Público Federal e órgão de Ministério Público Estadual, sendo, por sua vez, atribuição do Procurador-Geral da República dirimir o presente conflito , conforme entendimento recente do E. Conselho Institucional do Ministério Público Federal (NF Nº. 1.14.004.001567/2018-50). Assim, enseja-se atuação do Excelentíssimo Procurador-Geral da República. À consideração de Sua Excelência. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). 468) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG Nº. 1.22.023.000066/2020-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5156 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE ALMENARA-MG. PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DIFERENÇA ENTRE VALOR LEGAL ESTIPULADO E O EFETIVAMENTE PAGO NO ANO DE 2019. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MUNICÍPIO. CONSTATADO EQUÍVOCO NO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2019. MUNICÍPIO ESTÁ ADOTANDO AS PROVIDÊNCIAS PARA O PAGAMENTO CORRIGIDO DOS RESPECTIVOS SERVIDORES. CORREÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020 JÁ REALIZADA. EVENTUAL LESÃO POR OMISSÃO OU MOROSIDADE DO ENTE MUNICIPAL PARA REGULARIZAÇÃO DOS RESSARCIMENTOS, TRATA-SE DE DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO REPRESENTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 469) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000246/2019-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5155 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES -RJ. CONTRATO DE REPASSE N.º 0129.859-98/2001 (SIAFI 446943). URBANIZAÇÃO DE ÁREAS HABITADAS POR PESSOAS DE BAIXA RENDA. OBJETO: SUPOSTA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO REPASSADOS EM 11/02/2004. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. TCE - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA. TÉRMINO DO MANDATO DA EX-PREFEITA L.F.F.F. EM 2008. EVENTUAL AIA PRESCRITA. PRAZO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/04/2004. FATO TÍPICO OCORRIDO HÁ MAIS DE 16 ANOS. PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA. QUANTO AO EX-PREFEITO R.L. MANDATO ENCERRADO EM 2016. A 3ª PARCELA DO REPASSE FOI RECEBIDA INTEGRALMENTE NA GESTÃO DA ANTECESSORA L.F.F.F. HÁ MAIS DE CINCO ANOS DE ELE TORNAR-SE PREFEITO. SEGUNDO A PROCURADORA DA REPÚBLICA OFICIANTE, HOUVE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS ATÉ 31/12/2001, PERÍODO EM QUE L.F.F.F. ERA A GESTORA MUNICIPAL, PORTANTO, NÃO HAVIA MAIS PREVISÕES FINANCEIRAS. CONSTADA A IMPOSSIBILIDADE DO EX-PREFEITO R.E. PROSSEGUIR COM AS OBRAS. DOLO NÃO EVIDENCIADO. EVENTUAL MEDIDA RESSARCITÓRIA A CARGO DO TCU. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 470) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004220/2019-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5114 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EXÉRCITO BRASILEIRO. SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADOS POR MILITARES LOTADOS NA 1ª REGIÃO MILITAR À ÉPOCA DOS FATOS. A REPRESENTANTE ALEGA QUE TERIA SOFRIDO ASSÉDIO SEXUAL PELO TENENTE CORONEL C.R.M., ENQUANTO EXERCIA SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, E SIDO VÍTIMA DE IRREGULARIDADES NA SUA EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO EX OFFICIO POR CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR PROMOVIDO PELO MPM EM RAZÃO DAS CONTRADIÇÕES VERIFICADAS NAS VERSÕES APRESENTADAS PELA REPRESENTANTE E PELAS TESTEMUNHAS, ALÉM DA AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO DEVIDO À INEXISTÊNCIA DE OUTRA LINHA DE INVESTIGAÇÃO SENÃO A JÁ EXAUSTIVAMENTE ADOTADA PELO ÓRGÃO CASTRENSE E AO LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DESDE O SUPOSTO FATO. QUANTO À EXCLUSÃO DA REPRESENTANTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO, A MATÉRIA JÁ SE ENCONTRA JUDICIALIZADA NO PROCESSO Nº 5036145-68.2018.4.02.5101, EM TRÂMITE NO JUÍZO DA 17ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. HOMOLOGAÇÃO. ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO JULGADO DESTA 5ª CCR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO VERGASTADA POR AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA EXPRESSA A RESPEITO DO RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PROLATADA NA ORIGEM. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS QUANTO A ESSE PONTO E DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ATACADA, EM RAZÃO DE JÁ TER SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5036145-68.2018.4.02.5101, QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO ASSÉDIO SEXUAL E A ILEGALIDADE DO LICENCIAMENTO DA REPRESENTANTE DO SERVIÇO ATIVO DO EXÉRCITO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA, SANANDO A OMISSÃO APONTADA, ESCLARECER QUE, COMO MUITO BEM ASSEVERADO PELO PROCURADOR OFICIANTE, NAQUELE MOMENTO, NÃO HAVIA QUALQUER ELEMENTO NOVO QUE JUSTIFICASSE ALTERAR OS FUNDAMENTOS E AS CONCLUSÕES DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. QUANTO AOS NOVOS FATOS, ORA ADUZIDOS SOBRE A SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO SUPRACITADO, DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS À PROCURADORIA DE ORIGEM PARA QUE SEJA VERIFICADO SE AS INFORMAÇÕES ORA APRESENTADAS PELA DEFESA AUTORIZAM A REABERTURA DO FEITO E A CONSEQUENTE REAPRECIAÇÃO DO CASO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa, no qual requer "sejam esclarecidas as razões e fundamentos da ausência de referência no voto e homologação ao recurso interposto, tempestivamente em 06.04.2020, assim como pugna pela reconsideração da decisão proferida por esse Órgão, vez que foi proferida sentença de mérito nos autos do processo no 5036145- 68.2018.4.02.5101 pelo MM. Juízo da 17a Vara Federal do Rio de Janeiro, que reconheceu a existência do assédio sexual e a ilegalidade do licenciamento da mesma do serviço ativo do Exército, conforme documentos em anexo". Assiste razão à embargante quanto à omissão na decisão atacada, no que se refere à falta de referência expressa ao recurso anteriormente interposto pela defesa. Nesse ponto, acolho os embargos de declaração a fim de, sanando a omissão apontada, esclarecer que, como muito bem asseverado pelo Procurador oficiante, não havia, naquele momento, qualquer elemento novo que justificasse alterar os fundamentos e as conclusões da decisão de arquivamento do feito. No que se refere aos fatos novos, ora aduzidos sobre a sentença de mérito proferida nos autos do processo no 5036145- 68.2018.4.02.5101, que reconheceu a existência do assédio sexual e a ilegalidade do licenciamento da representante do serviço ativo do Exército, determino o retorno dos autos à Procuradoria de origem para que seja verificado se as informações ora apresentadas pela defesa autorizam a reabertura do feito e a consequente reapreciação do caso. Assim, voto pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e retorno dos autos à origem para apreciação dos fatos novos trazidos aos autos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo acolhimento dos embargos e pelo retorno dos autos à origem, nos termos do voto do(a) relator(a). 471) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT Nº. 1.20.004.000314/2019-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5079 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO

CASCALHEIRA/MT. ESCOLA MUNICIPAL DONA ANTONIETA MELGES CAMARGO. OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA. LICITAÇÃO Nº 21/2014. EVENTUAL IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1006625/2013. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MUNICÍPIO E PELA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA. OBRA COM 90% CONSTRUÍDA. OBRA PARALISADA EM RAZÃO DE INCONFORMIDADES QUE DEVERIAM SER SANADAS. MUNICÍPIO REALIZANDO OBRA DE REFORMA GERAL COM O OBJETIVO DE REGULARIZAR AS INCONFORMIDADES. FNDE COMUNICADO. MUNICÍPIO ORIENTADO A RESCINDIR O CONTRATO E FIRMAR NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA, JÁ EM FASE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. EMPRESA RECEBEU, TÃO SOMENTE, PELO SERVIÇO EXECUTADO. VALOR REMANESCENTE AINDA NÃO REPASSADO AO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DANO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 472) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000309/2019-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4987 – Ementa: SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 01 DELIBERADA NO DIA 06/02/2020 - 5ª CCR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE MANAUS/AM.- TC N. 012.369/2018-7 E TC 012.375/2018-7. OBRAS RELATIVAS ÀS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA MANAUS E JORGE TEIXEIRA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: (I) POTENCIAL SOBREPREÇO DECORRENTE DE FALHAS NA FORMAÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA; (II) PREVISÃO DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SEM A APRESENTAÇÃO DAS GARANTIAS CONTRATUAIS; (III) AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DE ATOS DO PREGOEIRO NA ATA DO PREGÃO; E (IV) AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE REAJUSTE DE PREÇO NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/PRE/2017. TOMADAS DE CONTAS EM TRÂMITE NO TCU NÃO FINALIZADAS. FALHAS GRAVES DETECTADAS. FORTES DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. PREMATURIDADE. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DILIGÊNCIAS APÓS RETORNO 1. Em apertada síntese, esta 5ª CCR entendeu pelo retorno dos autos à Origem por entender prematuro o arquivamento do feito, em razão dos seguintes pontos: 1) não conclusão da TC n.012.375/2018-7/TCU; 2) necessidade de averiguar junto à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. (AmGT), se foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, para apurar as condutas dos envolvidos; 3) se houve a adoção por parte da AmGT de alguma medida proposta no Acórdão nº00819/2019/TCU, a fim de mitigar o risco a que se expõe a Administração com esse tipo de contratação, bem como se houve revisão do modelo de contratação. 2. Após realização de diligências, A AMGT informou que "cumpriu-se a determinação da Corte de Contas quanto à realização de estudo de impacto financeiro e orçamentário com vistas à inclusão, no modelo de contratação em que se preveja o adiantamento de pagamentos, de garantias mais abrangentes para mitigação do risco de inadimplemento do fornecedor." 3. Alegou que orientou os empregados sobre a forma de execução adequada de pesquisas de preços, bem como para que os Pregoeiros, "não deixassem de registrar, no Comprasnet, todas as ações que levassem a modificação de propostas por parte dos fornecedores. Asseverou que fez e faz constar em seus contratos, cláusula de reajuste nos moldes da orientação da Corte de Contas." 4. A Amazonas GT asseverou ainda que não instaurou procedimento administrativo interno, considerando que o TCU entendeu que a conduta dos empregados é escusável, e que optou por reforçar, internamente, as orientações pertinentes, realizando reuniões/treinamentos específicos. 5. Quanto à conclusão da obra, a Amazonas GT esclareceu que foram concluídas. (PRM-AM-00040718/2020). 6. Por ora, não se verifica junto aos autos elementos probatórios coligidos indícios de prática de ato de improbidade administrativa por parte dos envolvidos, por não se verificar o elemento subjetivo má/fé. 7. Fora expedido o Ofício nº430/2019/4º OF/PR-AM ao TCU/AM para que informe ao MPF o resultado final dos processos TC n. 012.369/2018-7 e TC 012.375/2018-7, caso se confirme alguma irregularidade. 8. Pela homologação do arquivamento, ressalvando a reabertura em caso de fatos novos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 473) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/JATAÍ-GO Nº. 1.18.003.000080/2020-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4946 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU/GO. FNDE. CONVÊNIO Nº 830335/2007. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. DOCUMENTAÇÃO APONTA QUE A OBRA DA REFERIDA ESCOLA FOI CONCLUÍDA E A INSTITUIÇÃO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO (OFÍCIO Nº. 12127/2020CGEST/DIGAP-FNDE). PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA, MAS PENDENTE DE ANÁLISE TÉCNICA. TODAVIA, EVENTUAIS INCONFORMIDADES ENCONTRADAS NA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PODEM SER OBJETO DE NOVA REPRESENTAÇÃO JUNTO A ESTE PARQUET FEDERAL. A AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº. N° 5056132.38.2019.8.09.018, EM TRAMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL, TEM POR OBJETO EVENTUAL DANO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE APORTE ADICIONAL DE RECURSOS PARA A CONCLUSÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A REABERTURA EM CASO DE FATOS NOVOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 474) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001877/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4929 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. NOMEAÇÃO DE DEPUTADO FEDERAL (E. N. B.) AO CARGO DE EMBAIXADOR BRASILEIRO JUNTO AO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: NOMEAÇÕES DE CHEFES DE MISSÃO DIPLOMÁTICA PERMANENTE, SEM QUALIFICAÇÃO DIPLOMÁTICA. MANIFESTAÇÃO DA 1ª CCR NÃO CONHECENDO DO ARQUIVAMENTO. QUESTÃO JUDICIALIZADA NO ÂMBITO CÍVEL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 13 DA 5ª CCR. AJUIZADA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1021444-28.2019.4.01.3400. HÁ INFORMAÇÕES DE QUE HOUVE DESISTÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO PARLAMENTAR, COM A INDICAÇÃO DE OUTRA PESSOA. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 475) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP Nº. 1.34.010.000576/2020-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4935 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP. POSSÍVEIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTES DO SUPOSTO ABANDONO DE BENS MÓVEIS ENCONTRADOS NO ALMOXARIFADO E DO DESCARTE IRREGULAR DE MEDICAMENTOS NO MESMO LOCAL. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. NÃO OBSTANTE HAJA MENÇÃO À POSSIBILIDADE DE QUE PARTE DOS MEDICAMENTOS DESCARTADOS - COM VALIDADE ENTRE 2005 E 2008 - TENHA SIDO FORNECIDA AO MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAL FATO NÃO ESTÁ RELACIONADO AO NÃO USO E/OU NÃO DISTRIBUIÇÃO DOS FÁRMACOS ANTES DE SUA DATA DE VALIDADE, O QUE OCORREU HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR QUAIS DOS MEDICAMENTOS E EM QUE QUANTIDADE FORAM EFETIVAMENTE FORNECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NÃO FORAM ADEQUADAMENTE UTILIZADOS ANTES DE 2008. QUESTÃO RELACIONADA AO DESCARTE IRREGULAR DE MEDICAMENTOS EM PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO EM

ÁREA URBANA, COM POTENCIAL RISCO AMBIENTAL LOCAL, O QUE ATRAI A ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DEMAIS BENS ENCONTRADOS NO ALMOXARIFADO SÃO DE USO COTIDIANO E COMUM DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SEM QUALQUER INDICAÇÃO DE USO DE VERBA FEDERAL PARA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 476) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001946/2019-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4998 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. CODEVASF. FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO. TCU. TC CNº. 025.755/ 2013-7. ACÓRDÃOS N. 318/2019 E 2113/2019. CONVÊNIO N. 0.00.07.0048/2000. PROJETO DE RESTAURAÇÃO VEGETAL PARA O PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. EVENTUAL PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRESCRITA. TÉRMINO DO MANDATO DE SUPERINTENDENTE EXECUTIVA EM 28/06/2013. INCIDÊNCIA DO ART. 23, INC. I, DA LEI Nº. 8.429/92. OMISSÃO QUANTO À ADOÇÃO DE MEDIDAS NO ÂMBITO PENAL. PELO RETORNO DOS AUTOS, PARA CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº. 04 DA 5ª CCR. DILIGÊNCIAS APÓS RETORNO 1. O Procurador da República oficiante informou que não há nos autos, até o momento, elementos probatórios a indicar de forma clara a ocorrência dolosa de desvio/malversação de recursos públicos, o que impossibilita também o enquadramento no tipo penal de peculato. 2. De qualquer sorte, decorreram mais de 12 anos da época dos fatos, o que dificulta nova linha investigativa potencialmente idônea, nos termos da Orientação nº. 04 da 5ª CCR. 3. Desnecessário oficiar à AGU, considerando a força de título executivo de acórdão emanado do TCU. 4. Assim, voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 477) PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Nº. 1.00.000.017001/2020-90 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5077 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO PARCIAL REFERENTE AO IPL Nº 29/2019. INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 0016/2020-SR/PF/PE. SUPOSTO ESQUEMA DE ¿RACHADINHA¿. POSSÍVEL CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CP. INDÍCIO DE PECULATO, EM CONCURSO DE PESSOAS, COM EVENTUAL ENVOLVIMENTO DE DEPUTADO ESTADUAL R.C.D.P. SUSPEITA DE QUE AS CONTRATAÇÕES E A DIVISÃO DOS VENCIMENTOS SEJAM PROCESSADAS EM SEU GABINETE. OCORRIDO O DESENTRANHAMENTO DAS PEÇAS E INSTAURAÇÃO DE NOVA PEÇA INVESTIGATIVA. MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO APURADO NO REFERIDO INQUÉRITO POLICIAL. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO PARCIAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição parcial, nos termos do voto do(a) relator(a). 478) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000072/2020-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4999 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RECLAMAÇÃO EM FACE DO JUIZ FEDERAL MÁRCIO SOLTER POR AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DE APURAÇÃO DISCIPLINAR DOS SERVIDORES DA 06ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI/RJ. POSSÍVEL NÃO ABERTURA DE CONCLUSÃO NO PROCESSO Nº 0001423-76.2012.4.02.5110, APÓS JUNTADA DE PETIÇÃO, EM 10/07/2019. EVENTUAL IRREGULARIDADE FUNCIONAL. OMISSÃO NA APURAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. A CORREGEDORIA REGIONAL DE JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO, EM APRECIAÇÃO AO CASO, DECIDIU: APESAR DA JUNTADA DA PETIÇÃO DO RECLAMANTE EM 16/07/2019, NÃO FOI REALIZADA A IMEDIATA CONCLUSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DATADA DE 07/07/2019 (¿) OUTROSSIM, APÓS EXAURIDAS AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS NA DECISÃO JUDICIAL, FORAM CONCLUSOS OS AUTOS AO MAGISTRADO E, ENTÃO, FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, DE FORMA QUE EVENTUAL IRREGULAR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PETIÇÕES DE F. 528 E 542 PELO MAGISTRADO, APÓS A CONCLUSÃO, JÁ NÃO SERIA IMPUTÁVEL AOS SERVIDORES. (¿) VERIFICO QUE OS REQUERIMENTOS PERPETRADOS PELO ADVOGADO DO RÉU, DR. THOR LINCOLN NUNES GRUNEWALD, NO QUE TANGE OS SEUS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FORAM APRECIADOS PELO JUÍZO, RAZÃO PELA QUAL ASSISTE RAZÃO AO REQUERENTE À FL. 550. POR CONSEGUINTE, TORNO SEM EFEITO A SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA¿. O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE, ESCLARECE QUE ¿AS RAZÕES PELAS QUAIS PETIÇÕES DESSE JAEZ PODEM VIR A SER IGNORADAS JÁ FORAM DESCORTINADAS: O ATO DE CONCLUSÃO AO JUIZ NÃO É ARTESANAL, MAS CALIBRADO POR UM SOFTWARE QUE IMPEDE A CONCLUSÃO ENQUANTO OUTROS ATOS RESTEM PENDENTES, OMITINDO-SE NA ANÁLISE DA RAZOABILIDADE E DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS LATERAIS QUE POSSAM JUSTIFICAR A QUEBRA DA LÓGICA POR TRÁS DO SISTEMA. PETIÇÕES DE FEITOS QUE O SISTEMA NÃO CONSIDERAM URGENTES SERÃO TRATADAS SEMPRE DESSA FORMA. EM RELAÇÃO A ISSO NADA PODEM FAZER O MAGISTRADO E O SERVIDOR JUDICIÁRIO QUE LHE ASSISTE. O REPRESENTANTE, À FL. 541 DA AÇÃO JUDICIAL, ENTÃO REITERA SUA IRRESIGNAÇÃO E PEDE QUE O MAGISTRADO PROMOVA A RESPONSABILIZAÇÃO LEGAL DO SERVIDOR IMPLICADO.¿ PELO ENTENDIMENTO EXARADO, AINDA, PELA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL ¿NÃO SE VERIFICA, I

ASU, ATUAÇÃO NEGLIGENTE DO MAGISTRADO NA APURAÇÃO DISCIPLINAR DOS SERVIDORES DE SUA UNIDADE, NOTADAMENTE PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR PELOS SERVIDORES.¿ INÉRCIA DO MAGISTRADO. MERAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 479) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.003780/2020-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5082 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ORIGINADO A PARTIR DE COMUNICAÇÃO, PELA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO DA JUSTIÇA FEDERAL (CAPITAL), DA AUTUAÇÃO DO PAD Nº 03/2020 PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL ATO ÍMPROBO. TÉCNICA JUDICIÁRIA. SUPOSTA ¿APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES REFERENTES A DÍVIDA PRÉ-EXISTENTE COM A JUSTIÇA FEDERAL, QUE ERAM MENSALMENTE DESCONTADOS DE SUA FOLHA DE PAGAMENTO.¿ POSSÍVEL DESÍDIA AO IGNORAR COMUNICAÇÕES OFICIAIS EM SEU E-MAIL PARTICULAR DURANTE PERÍODO DE LICENÇA REMUNERADA.¿ DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. A SERVIDORA ESTAVA RESSARCINDO O ERÁRIO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA, DEVIDO A RECEBIMENTO EQUIVOCADO DE REMUNERAÇÃO. ESTE RECEBIMENTO NÃO CHEGARA A GERAR QUALQUER RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR. A QUESTÃO QUE ENVOLVE O PRESENTE PROCEDIMENTO OCORREU DEVIDO TER SIDO CONCEDIDA LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE MOMENTO EM QUE OS VALORES DEIXARAM DE SER DEVOLVIDOS AO ERÁRIO. FORAM ENVIADAS MENSAGENS AO E-MAIL PESSOAL DA SERVIDORA QUE NÃO FORAM RESPONDIDOS. O QUE GEROU A INDICAÇÃO DE QUE A TÉCNICA JUDICIÁRIA TERIA APROPRIADO-SE DOS VALORES.

MANIFESTADO O INTERESSE DA SERVIDORA EM VOLTAR AO TRABALHO, VIA TELETRABALHO INTERNACIONAL. CARACTERIZADA A BOA-FÉ. NO PAD Nº 03/2020, A TÉCNICA JUDICIÁRIA FOI INDICIADA PELA INFRAÇÃO AOS DEVERES DE SER LEAL ÀS INSTITUIÇÕES A QUE SERVIR E DE MANTER CONDUTA COMPATÍVEL COM A MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 116, II E IX DA LEI 8.112/90). ISTO PORQUE A COMISSÃO DO PAD ENTENDEU TER SIDO CARACTERIZADO DESCASO POR ELA LER E NÃO RESPONDER AOS E-MAILS (DESÍDIA). APLICADA A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS QUESTÕES, INCLUSIVE, POSSÍVEL PECULATO, LICENÇA AUTORIZADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO JUSTIÇA FEDERAL. PORTANTO, O ÓRGÃO TINHA CONHECIMENTO QUE OS VALORES SÓ SERIAM DEVOLVIDOS COM O RETORNO EFETIVO DA TÉCNICA JUDICIÁRIA AO TRABALHO. ¿VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO ESTAVA SUSPENSO, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE.¿ PROMOVIDO O ARQUIVAMENTO, NOVO DOCUMENTO FORA JUNTADO. A PROCURADORA OFICIANTE DEPREENDEU QUE ¿A SERVIDORA FOI APENADA COM A SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 30 DIAS POR INFRAÇÃO AO ART. 16, II E IX, DA LEI 8.112/90 QUE FOI CONVERTIDA EM MULTA DE 50% POR DIA DA REMUNERAÇÃO DA TÉCNICA JUDICIÁRIA.¿ PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS. VALORES SENDO RESSARCIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 480) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.005730/2020-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4895 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). SUPOSTA VIOLAÇÃO DO SIGILIGO BANCÁRIO DO REPRESENTANTE. INVESTIGAÇÕES ARQUIVADAS PELO BACEN EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTARQUIA FEDERAL INGRESSOU COM REPRESENTAÇÃO CONTRA O NOTICIANTE, BUSCANDO SUA CONDENAÇÃO POR CRIME DE CALÚNIA. INVESTIGAÇÕES SOBRE OS MESMOS FATOS NAS NF¿s Nº 1.34.001.003632/2006-85 E Nº 1.34.001.007334/2012-11, PORÉM COM TIPIFICAÇÕES DIFERENTES, AMBAS ARQUIVADAS POR FALTA DE VEROSSIMILHANÇA. EVENTUAL PRÁTICA DO CRIME DO ART. 325, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO III, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. FATO DELITUOSO TERIA OCORRIDO NO ANO DE 2000, HÁ MAIS DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 481) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ-SE Nº. 1.22.000.003646/2019-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4900 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. OFÍCIO ÚNICO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ/SE X 12º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS. ACÓRDÃO Nº 10243/2019 - TCU/1ª CÂMARA. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 742.131/2010, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO (MTur) E A INTEGRAÇÃO DO PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO (IPDN), PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÃO PEDRO DE MURIBECA", NO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONTAS JULGADAS IRREGULARES EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS DECLARADOS. ATRIBUIÇÃO PARA EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU AÇÃO PENAL. LOCAL DO DANO. ART. 2º DA LEI Nº 7.347/85. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO E PAGAMENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE GURINHATÃ/MG, ONDE ESTÁ SITUADA A SEDE DA IPDN. ATRIBUIÇÃO DO 12º OFÍCIO DA PR/MG, ORA SUSCITADO. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos federais repassados por meio do convênio nº 742.131/210, firmado entre o Ministério do Turismo (MTur) e a Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional (IPDN), cujo objeto era a realização do evento "São Pedro de Muribeca", no Município de Muribeca/SE, no período de 25/06/2010 a 20/11/2010. 2. O feito teve início a partir do encaminhamento do Acórdão nº 10243/2019 - TCU/1ª Câmara, que julgou irregulares as contas as contas de Gilson Santos Silva - ME, Classe A Produções e Eventos LTDA., Wirton Geraldo Damasceno de Araújo e IPDN, sendo estes últimos responsáveis pela contratação dos demais com vistas à realização do evento. 3. As irregularidades que ensejaram a reprovação das contas foram: a) Contratação de artistas, por inexigibilidade de licitação, em afronta ao art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93; e b) Ausência de documentos relativos à comprovação dos pagamentos declarados. 4. O Procurador da República titular do 12º Ofício da Procuradoria da República em Minas Gerais declinou de sua atribuição em favor da Procuradoria da República no Município de Propriá/SE, por entender que o local do dano seria o Município de Muribeca/SE, onde foi realizado o evento. 5. O membro oficiante na Procuradoria da República no Município de Propriá/SE, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuição, sob os seguintes fundamentos: "(...) Após análise dos autos, verificou-se que, embora o evento custeado com recursos do Convênio Siconv nº 742.131/2010 tenha ocorrido no município de Muribeca/SE, não há, de fato, indícios de que os atos ímprobos apurados neste procedimento preparatório tenham se dado naquele município. À vista disso, se extrai dos autos do procedimento que a suposta dispensa ilegal de licitação ocorreu no estado de Minas Gerais, vide documentos apresentados pela IPDN, assinados pelo então presidente Wirton Geraldo Damaceno de Araújo. Ademais, as contratações efetuadas pela IPND com as demais empresas investigadas também ocorreram no estado de Minas Gerais, no município de Gurinhatã, conforme constam dos contratos presentes nos autos do procedimento administrativo. Outrossim, verifica-se que a Agência Bancária da Caixa Econômica Federal de titularidade da IPDN (agência 0125-2), responsável pelo recebimento dos recursos do Ministério do Turismo, do mesmo modo está localizada no estado de Minas Gerais, mais precisamente no município de Ituiutaba/MG. Sendo assim, tem-se que O PROVÁVEL ATO DE IMPROBIDADE E O SUPOSTO CRIME FORAM PRATICADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEJA NA SEDE DA IPDN, LOCAL EM QUE A DISPENSA ILEGAL FOI REALIZADA - PARA O ATO DE IMPROBIDADE E CRIME DE INEXIGIBILIDADE ILEGAL DE LICITAÇÃO - SEJA PARA O PECULATO-DESVIO - RELATIVO AO PAGAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO, TAMBÉM CONSUMADO EM MINAS GERAIS. (...)." (original com destaques) 6. Com razão o suscitante. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 482) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS Nº. 1.21.001.000738/2020-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4894 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS. FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA (FUNSAU-NA). GESTORA DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA. PROCESSO N. 058/2020 (DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 53 /2020). SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. LOCAÇÃO INICIADA COM RECURSOS DESTINADOS AO COVID-19 UMA VEZ QUE AS VERBAS DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA CHEGOU SOMENTE EM 08/07/2020. DIANTE DESTA INFORMAÇÃO O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE REQUISITOU DOCUMENTOS FEZ A RESPECTIVA ANÁLISE E PROMOVEU O PRESENTE DECLÍNIO POR ENTENDER QUE APARENTEMENTE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DO ENVOLVIMENTO DIRETO DE VERBAS PROVENIENTES DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,

deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 483) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000108/2018-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4898 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SEDUC. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA. CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PADRE EURICO. EX-COORDENADOR. PDDE- QUALIDADE. ANO 2015. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. REPRESENTADO NOTIFICADO. ELE QUEDOU-SE INERTE. CONSULTADO O SiGPC. CONTAS PDDE QUALIDADE DE 2015 APROVADAS E SITUAÇÃO ADIMPLENTE PERANTE O FNDE. CONTAS PRESTADAS EXTEMPORANEAMENTE. DOLO NÃO COMPROVADO. MERA IRREGULARIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 484) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA Nº. 1.25.008.000733/2020-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 4961 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. MUNICÍPIO DE IMBITUVA/SP. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. 1) MÉDICOS E DENTISTAS TRABALHARIAM SEM CONTROLE DE CARGA HORÁRIA, EM HORÁRIO REDUZIDO; E 2) POSSÍVEL ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGO/FUNÇÃO POR MÉDICO, NOS ANOS DE 2015 A 2016, COM CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA. DECLÍNIO PROMOVIDO PELA PROCURADORA DA REPÚBLICA OFICIANTE SOB O FUNDAMENDO DE NÃO SE VERIFICA LESÃO DIRETA À UNIÃO, UMA VEZ QUE A QUESTÃO, DE MODO GERAL, DIZ RESPEITO A FALHA NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE JORNADA PELO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO. ATUAÇÃO DESTE COLEGIADO NO CONTROLE DA JORNADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS. RECURSOS ORIUNDOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DA 5ª CCR (1.28.200.000113/2018-50; 1.31.000.002156/2014-15; 1.23.000.002782/2014-75). ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Notícia de Fato autuada para apurar supostas irregularidades praticadas por médicos e dentistas do Município de Imbituva/SP, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), que trabalhariam sem controle de carga horária e em horário reduzido, bem como possível acumulação indevida de cargos públicos pelo médico Diego de Borba Damásio, nos anos de 2015 a 2016, com consequente descumprimento de carga horária. 2. Os fatos acima descritos foram noticiados no bojo na ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº 5006945-58.2018.4.04.7009, ajuizada em face de Roberto Doglia de Oliveira, médico concursado de Imbituva/SP, uma vez que acumulou irregularmente cargos públicos e descumpriu sua jornada de trabalho no referido município. Nos autos da referida ação, destacou o Parquet Federal: "(...) O réu alega, e algumas testemunhas afirmaram, que médicos e dentistas não cumpriam a carga horária de trabalho em Imbituva. A não existência de efetivo controle de jornada motivou o MPF, nos autos do Procedimento Administrativo nº 1.25.008.000261/2014-39 (arquivado), a expedir, no início de 2015, a Recomendação nº 01/2015 ao Município de Imbituva e outros municípios de região, para que providenciassem a instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência dos servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, de modo especial médicos e odontólogos. O Município de Imbituva, à época, comunicou o acatamento da Recomendação (v. anexos). (...) Não se ignora que inexistia um controle de ponto efetivo em Imbituva; mas, a partir da atuação do MPF o controle passou a ocorrer, de modo que a falta de monitoramento eficiente da jornada de médicos e dentistas acabou quando implantado o ponto eletrônico, em 2015. A falta de controle efetivo de jornada de trabalho porém não significava autorização para que médicos e dentistas trabalhassem em horário reduzido, e/ou acumulassem ilicitamente cargos/funções públicas, motivo pelo qual o MPF informa que extrairá cópia de peças dos autos para instaurar investigação quanto ao noticiado fato, bem como relativamente ao médico Diego de Borba Damásio, haja vista a informação de que esse ocupou cargos/funções públicas em situação idêntica à do réu Roberto Doglia de Oliveira (Evento 126 - VIDEO11)." (original com destaques) 3. A Procuradora da República oficiante declinou de sua atribuição em favor do Ministério Público Estadual sob os seguintes fundamentos: - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 485) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP Nº. 1.34.014.000303/2019-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 3006 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. IFSP. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 486) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001327/2019-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 3407 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NOTÍCIA DE FATO. SESI E SENAI. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITAGEM E EMISSÃO DE PARECER DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DAS ENTIDADES QUE INTEGRAM O SISTEMA FIEGMG. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DECLÍNIO FUNDAMENTADO NA SÚMULA 516 DO STF E EM PRECEDENTES DESTA CÂMARA. MUDANÇA NO ENTENDIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA TRATAR DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM ENTIDADES DO SISTEMA S, VISTO QUE SUAS VERBAS SÃO HAURIDAS A PARTIR DE CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL ESTATUÍDA PELA UNIÃO FEDERAL, RECOLHIDAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) E SUBMETEM-SE, VIA MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NÃO ASSISTE RAZÃO AO MEMBRO OFICIANTE. VOTO, NO MÉRITO, PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 487) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. DPF/AM-00806/2016-INQ - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5277 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. ESTADO DO AMAZONAS. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM. TERMO DE COMPROMISSO Nº 039/2009 (SIAFI 652320). CONTRATO Nº. 105/2009. REALIZAR OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO DE ORLA, COMBATE A EROSÕES E CONTENÇÕES DE TALUDES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA, DISPENSA LICITATÓRIA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. NÃO FOI POSSÍVEL INDIVIDUALIZAR/IDENTIFICAR O AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL POR CONFECCIONAR A PLANILHA DE CUSTO E PREÇOS. NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES INDICAR DOLO/MÁ-FÉ POR PARTE DA EX-SECRETÁRIA. DE QUALQUER SORTE, DECORRERAM MAIS DE 10 ANOS DA ÉPOCA DOS FATOS, O QUE DIFICULTA NOVA LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE EXIGÍVEL. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº. 04 DA 5ª CCR. INSTAURADO INQUÉRITO CIVIL Nº. 1.13.000.001680/2010-55, COM ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO POR ESTA 5ª CCR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 488) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. JF/PI-INQ-1023835-62.2020.4.01.4000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5266 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. 9º

OFÍCIO X 2º OFÍCIO, AMBOS DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 319 DO CÓDIGO PENAL, EM DECORRÊNCIA DOS FATOS REGISTRADOS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA DO DENASUS Nº 14766, QUE CONCLUIU PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ/EBSERH, QUE NÃO VIABILIZARAM O PLANO OPERACIONAL ASSISTENCIAL PACTUADO NO REFERIDO CONTRATO. IPL INSTAURADO A PARTIR DE OFÍCIO ORIUNDO DA PRDC, QUE ENCAMINHOU CÓPIA DO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.27.000.000905/2013-11 (INSTAURADO PELA PORTARIA IC 22/2013 GABPRDC/PRPI E ASSINADA PELO TITULAR DO 2º OFÍCIO), QUE CULMINOU COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0014183-14.2015.4.01.4000, ATUALMENTE DISTRIBUÍDA AO TITULAR DO 2º OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 5º, DA PORTARIA PR/PI Nº 46/2011, QUE DISPÕE QUE "A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO VINCULA O PROCURADOR DA REPÚBLICA A QUEM COUBER PARA TODAS AS PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DELA DECORRENTES, INCLUSIVE INQUÉRITO POLICIAL". PREVENÇÃO DO MEMBRO DO 2º OFÍCIO PARA ATUAR NO IPL, UMA VEZ QUE PRIMEIRO CONHECEU DOS FATOS. ATRIBUIÇÃO DO 2º OFÍCIO DA PR/PI, ORA SUSCITADO, PARA PROSSEGUIR NO FEITO. 1. Trata-se de conflito negativo de atribuição entre o 9º Ofício e o 2º Ofício, ambos da Procuradoria da República no Estado do Piauí. 2. O presente Inquérito Policial foi instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos nos artigos 312 e 319 do Código Penal, em razão do descumprimento do contrato firmado entre o Sistema Único de Saúde e o Hospital Universitário do Piauí/EBSERH, que não viabilizaram o Plano Operacional Assistencial pactuado no referido contrato, conforme concluiu o Relatório de Auditoria do DENASUS nº 14766. 3. A investigação teve início a partir do ofício nº 34/2015, oriundo da PRDC, que encaminhou cópia do Inquérito Civil nº 1.27.000.000905/2013-11 (instaurado pela Portaria IC 22/2013 GABPRDC/PRPI, assinada pelo titular do 2º Ofício). Em 2015 o referido inquérito civil foi finalizado com o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0014183-14.2015.4.01.4000, que atualmente está distribuída para o 2º Ofício. 4. Em vista disso, o membro titular do 9º Ofício solicitou a redistribuição do IPL, mediante compensação, para o titular do 2º Ofício que, por sua vez, não reconheceu a prevenção para atuar no feito, por entender que: "(...) Todavia, embora diga respeito aos mesmos fatos, a aludida ação tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer pelo Hospital Universitário, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares ¿ EBSERH e pela Fundação Municipal de Saúde, em decorrência da grave situação estrutural e operacional do Hospital Universitário ¿ HU, com foco na atuação relacionada aos direitos do cidadão, sem abrangência quanto à eventuais atos na esfera penal. Dessa forma, forçoso concluir que a investigação do presente inquérito policial não apresenta identidade de objeto, tendo em vista que se referem a atuação em searas distintas." 5. Após o retorno dos autos ao 9º Ofício, o membro titular suscitou o presente conflito negativo de atribuição, sob os seguintes fundamentos: - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 489) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. JF/CE-0806593-53.2018.4.05.8100-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5474 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EX-PREFEITO DE AQUIRAZ/CE. APLICAÇÃO DE VERBAS ORIUNDAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS POR MEIO DE LICITAÇÕES FRAUDULENTAS, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PERTENCENTE A VEREADOR E AMIGO DO EX-GESTOR, O QUAL ALEGADAMENTE SABIA E COORDENAVA O ¿ESQUEMA DE FRAUDES¿, COM O FORNECIMENTO ILEGAL DE MERENDA ESOLAR E MATERIAIS PELA REFERIDA EMPRESA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), EXERCÍCIOS DE 2012, 2013, 2014 E 2015, APROVADAS. NÃO COLHIDOS ELEMENTOS QUE INDIQUEM A PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93. FALECIMENTO DO INVESTIGADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 490) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. JF-PA-1007873-08.2020.4.01.3900-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5213 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. DESMEMBRAMENTO DA OPERAÇÃO HIDRA DE LERNA. INSS. CRIME CAPITULADO NO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PELO SERVIDOR R.S.G. ARQUIVAMENTO DO FEITO PELO PROCURADOR OFICIANTE COM BASE NA PRESCRIÇÃO PERSPECTIVA/VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 438 STJ. (PRECEDENTE - JF/VCQ/BA-INQ-1001164-87.2020.4.01.3307). FORTES INDÍCIOS DE ILICITUDES. ACP Nº. 1001176-05.2019.4.01.3900 AJUIZADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de inserção de dados falsos em sistema de informação do INSS (art. 313-A do Código Penal), pelo servidor R.DA S.G., em benefícios de amparo social ao idoso, cujos titulares, A. M.F. (NB 88/141.741.119-5), A. F. M. (NB 88/537.954.921-3), P.R. P.(NB 88/142.165.793-4), T. C. R. (NB 88/142.542.989-8),e J. M. R. (NB 88/537.954.921-3) são pessoas fictas. Em apertada síntese, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito nos seguintes termos: "(...)Não há nos autos circunstâncias, alusivas à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, que possam importar na fixação da eventual pena em patamar no qual a pretensão punitiva não estaria prescrita. (..) Apenas em exercício de cogitação, caso se aplique pena de 4 anos e a prática diária forense evidencia condenações acima deste patamar raramente para o crime do art. 313-Ado Código Penal " aplicar-se-ia prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV do Código Penal), compossível prescrição em 2014, 2015 e 2017. Ponderando o tempo de processamento no Judiciário (afinal, serão necessárias intimações, prazos para defesa, testemunhas, manifestações, recursos), há que se concluir que,em que pese, hoje, o crime não estar prescrito, ao tempo de futura prolação de sentença, ou execução (após o necessário trânsito em julgado) não haverá mais interesse processual. (...)O arquivamento do Inquérito Policial não impede que haja medidas administrativas e judiciais para restituição dos valores, na esfera cível. Para tanto, deve atuar a AGU. Pelos motivos expostos ao norte, determina-se o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial. (...)" Em que pese os argumentos do Procurador da República oficiante, não merece prosperar a alegação de ocorrência da prescrição, com fundamento em pena de caráter hipotético, senão vejamos. Esta Câmara não admite o encerramento de investigações com base na prescrição em perspectiva, virtual ou antecipada. Aplicação da Súmula 438 do STJ: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal." Da atenta leitura dos autos, observa-se que as supostas inserções de dados falsos se deram em 2006, 2007 e 2009, quando da habilitação e da concessão dos benefícios. O crime de inserção de dados falsos em sistema de informação do INSS (art. 313-Ado Código Penal) possui pena máxima em abstrato de 12 anos, prescrevendo em 16 anos, ou seja, somente no ano de 2025. Ressalta-se ainda que foi ajuizada ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº. 1001176-05.2019.4.01.3900 movida pelo INSS, em desfavor do ora investigado, além de outras demandas judiciais em trâmite, o que aponta no mínimo para fortes ilicitudes. Assim, voto pela não homologação da promoção de arquivamento, com retorno dos autos à Origem para a continuidade das investigações, redistribuindo-se o feito, se for o caso, em respeito ao princípio da independência funcional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 491) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. JF-RO-1004243-23.2020.4.01.4100-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5091 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL ORIGINADO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 1.31.000.000195/2015-5. MUNICÍPIO DE MACHADINHO D¿OESTE/RO. INCRA DE

ARIQUEMES/RO. SERVIDORES. CONCESSÃO DE UM LOTE DE TERRA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO BELO HORIZONTE. POSSÍVEL RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. EVENTUAL CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. SUPOSTO COMETIMENTO DOS CRIME TIPIFICADOS NOS ART. 317 E 333 DO CP. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. SEGUNDO O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE, A NF REFERENCIADA ACIMA, ¿NARRA DE MANEIRA IMPRECISA E GENÉRICA A SUPOSTA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA OCUPAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO BELO HORIZONTE.¿ DOCUMENTOS JUNTADOS. O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA EM RONDÔNIA, CONSIDERANDO ENTRE OUTRAS RAZÕES, ¿AS OCUPAÇÕES IRREGULARES NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS; OS CONFLITOS EXISTENTES NAS ÁREAS DOS RESPECTIVOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS, EM RAZÃO DE RECONCENTRAÇÃO DE LOTES E DE FAMÍLIAS QUE NÃO APRESENTAM O PERFIL DE CLIENTE DE REFORMA AGRÁRIA; A NECESSIDADE DE SANEAR A REGULARIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS SELECIONADOS E HOMOLOGADOS POR ESTA AUTARQUIA COMPATIBILIZANDO A SITUAÇÃO DE CAMPO COM A BASE DO SISTEMA OPERACIONAL DO INCRA, BEM COMO PROCEDER OS DEVIDOS ENCAMINHAMENTOS DOS CASOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES IDENTIFICADAS NO CAMPO,¿ CONSTITUIU GRUPO DE TRABALHO - PA BELO HORIZONTE. REALIZADA INQUIRIÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GT ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (SINDICÂNCIAS/DISCIPLINARES) QUE TENHAM RELAÇÃO COM OS FATOS INVESTIGADOS. FATOS APURADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 492) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARNAIBA-PI Nº. DPF/PHB/PI-00120/2017-INQ - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA – Nº do Voto Vencedor: 5404 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL ORIGINADO DO DESMEMBRAMENTO DO IPL Nº 93/2011-DPF/PHB/PI. MUNICÍPIO DE COCAL/PI. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. SUPOSTA ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGO PÚBLICO. EXERCÍCIO DE 2010. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. MUNICÍPIO ALEGOU A IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES. DOCUMENTOS EXTRAVIADOS NA GESTÃO ANTERIOR. REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 388/2013. DA DENÚNCIA OCORRIDA DO PROCESSO ORIGINÁRIO QUE RESULTOU EM SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO DOS PROFISSIONAIS ABRANGIDOS NAQUELES AUTOS, INFERE-SE "O CONSENTIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COM O CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONLUIO OU DOLO. CRIME NÃO CONFIGURADO.¿ FATOS MUITO SEMELHANTES AOS TRATADOS NO PRESENTE PROCEDIMENTO, POSSIVELMENTE OCORRIDOS EM 2010. EVENTUAL AIA PRESCRITA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS. DOLO NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 4/5ªCCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 493) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000753/2019-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5210 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. ELEIÇÕES DE 2018. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL, PELO PDT. ELEIÇÕES GERAIS DE 2018, NO ESTADO DO MATO GROSSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. POSSÍVEL CORRUPÇÃO ELEITORAL. MATÉRIA NÃO AFETA À 5ª CCR. REMESSA DOS AUTOS AO VICE-PROCURADOR-GERAL ELEITORAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos ao Vice-Procurador Eleitoral, nos termos do voto do(a) relator(a). 494) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000021/2018-91 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5145 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PARALIZAÇÃO DA OBRA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IRREGULARIDADES SANADAS. SISMOB INDICA A CONCLUSÃO DA OBRA. VISTORIA IN LOCO REALIZADA POR SERVIDOR DA PRM CONFIRMOU A INFORMAÇÃO SOBRE A FINALIZAÇÃO DA UNINADE DE SAÚDE INDICANDO, INCLUSIVE, QUE A UBS JÁ ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 495) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS Nº. 1.29.012.000186/2017-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4904 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES/RS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONCRESUL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ASFALTAMENTO DAS VIAS MUNICIPAIS. DILIGÊNCIAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ¿A RAZÃO PELA QUAL GERALMENTE A EMPRESA CONCRESUL VENCIA AS LICITAÇÕES ERA O FATO DE POSSUIR USINA DE ASFALTAMENTO NA REGIÃO, SITUAÇÃO ESSA QUE OCASIONA UM CUSTO MUITO ELEVADO PARA OUTRAS EMPRESAS PARTICIPAREM DO CERTAME, JÁ QUE ESTAS NECESSITARIAM TERCEIRIZAR PARA A PRÓPRIA CONCRESUL A ATIVIDADE DE USINAGEM DO ASFALTO.¿ NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO NOS REFERIDOS CONTRATOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 496) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.002133/2018-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 3396 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PETROBRAS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONTRATO Nº 567.2.004.02-3 CELEBRADO ENTRE A PETROBRAS E A EMPRESA SETAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES S/A. INTERLIGAÇÃO DE DUTOS E TUBULAÇÕES ENTRE OS CAMPOS DE CANGOÁ E PEROÁ. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DANO AO ERÁRIO. FATOS ANALISADOS PELO TCU REMONTAM AO ANO DE 2002. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. Atento ao que consta dos autos, voto pela homologação da promoção de arquivamento, acolhendo como razões de decidir os fundamentos invocados pelo membro oficiante. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 497) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.015.000160/2019-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5124 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ/SC. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPOSTA FRAUDE À LICITAÇÃO PARA A COMPRA DE SOFTWARE DE SAÚDE PÚBLICA, COM EVENTUAL DIRECIONAMENTO DO CERTAME À EMPRESA CELK SISTEMAS LTDA (CNPJ nº 03.434.978/0001- 50). DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. CONFORME A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS, O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TRANSCORREU NORMALMENTE, SEM QUE SE VISLUMBRE DIRECIONAMENTO À EMPRESA ESPECÍFICA. AINDA QUE APENAS DUAS EMPRESAS TENHAM APRESENTADO ORÇAMENTO, TAL OCORRÊNCIA FOI JUSTIFICADA PELA MUNICIPALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 498)

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.001561/2020-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4966 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE INDÍGENA. NÃO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MPF. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RESPOSTAS ENCAMINHADAS. DECURSO DO PRAZO SEM RESPOSTA FOI JUSTIFICADO PELO MOMENTO DE TRANSIÇÃO DA GESTÃO. DOLO NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 499) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000746/2019-68 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5190 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DOCENTE LOTADA NA FACULDADE DE MEDICINA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NO ÂMBITO CÍVEL FOI FIRMADO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA, INCLUSIVE, COM CLÁUSULA REGULANDO O RESSARCIMENTO. PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DO TAC FOI INSTAURADO. AÇÃO PENAL PROPOSTA COM OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 500) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.001290/2018-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5516 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE UNA/BA. EX-PREFEITO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NAS OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA C, BAIRRO MARCEL GANEM, EM UNA/BA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.O EX-GESTOR INFORMOU QUE A REFERIDA OBRA ENCONTRA-SE CONCLUÍDA EQUE, APÓS O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA À EMPRESA CONTRATADA, SOLICITOU A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A VISTORIA FINAL.A CEF, POR SUA VEZ,ESCLARECEU QUE A EXECUÇÃO DA OBRA ESTÁ FINALIZADA DESDE 17/03/2020, TENDO CONSTATADOA ADEQUAÇÃO ENTRE O REALIZADO E O OBJETO CONTRATADO.ADEMAIS, O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONSIGNOUQUE OS ITENS DO INVESTIMENTO ALCANÇARAM 100% DA META E ANEXA FOTOS QUE PROVAM A EXECUÇÃO DAS OBRAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 501) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000765/2018-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5510 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS - IFTO. SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADOS PELOS SERVIDORES PAULO CÉSAR DE SOUSA PATRÍCIO, ALBANO DIAS PEREIRA FILHO E LILISSANNE MARCELLY DE SOUSA NO IFTO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL/TO.REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA NARRA QUE OS ALUDIDOS SERVIDORES UTILIZARAM-SE DA FUNÇÃO PÚBLICA PARAVIAJAR TODOS OS MESES POR INTERESSES PESSOAIS, NOMEARAM SUBSTITUTOS FIXOS PARA FAVORECE-LOS,USUFRUÍRAM DE DIÁRIAS E PASSAGENS, RECEBERAM COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES,BEM COMO QUE PAULO PATRÍCIO, NA CONDIÇÃO DE GERENTE DE ENSINO, NÃO REALIZOU NENHUMA REUNIÃO COM O CORPO DOCENTE EM 2017 E NÃO EXECUTOU NENHUM PROJETO DURANTE SEU MANDATO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. VERIFICOU-SE QUE TODAS AS VIAGENS REALIZADAS PELOS SERVIDORES DO IFTO INSERIDAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL FORAM DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. QUANTO A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DAS REFERIDAS VIAGENS, TRATA-SE DE MÉRITO ADMINISTRATIVO A SER DISCUTIDO NO ÂMBITO DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. RESSALTA-SE QUEAS QUESTÕES QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DAS FUNÇÕES, PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES OU QUALQUER INEFICIÊNCIA QUANTO A ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM SEU CARGO TAMBÉM TRATA-SE DE MÉRITO ADMINISTRATIVO A SER ACOMPANHADO PELACHEFIA IMEDIATA. ADEMAIS, A NOTÍCIA DE FATO NÃO VEIO ACOMPANHADA DE ELEMENTOS EFETIVOS QUE COMPROVAM IRREGULARIDADES QUE JUSTIFIQUEM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NÃO COMPROVAÇÃO DEIRREGULARIDADES.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 502) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO-BA Nº. 1.14.002.000085/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5490 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE/BA. FEITO INSTAURADO A PARTIR DE DESMEMBRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 0068/2016¿DPF/JZO/BA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. SUPOSTO SOBREPREÇO NA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PREVIA VALOR UNITÁRIO DE R$ 6.200,00, PARA APARELHO DE MODELO SEMELHANTE (RICOH MP 2001), COM IDÊNTICAS ESPECIFICAÇÕES, TENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OPTADO PELO MENOR VALOR APRESENTADO. EM COMPARATIVO REALIZADO A PARTIR DE BUSCA NO GOOGLE, FOI POSSÍVEL ENCONTRAR O MESMO MODELO DE IMPRESSORA, NOS DIAS ATUAIS, PELO VALOR DE R$ 3.450,00, VALOR ESTE ABAIXO DO PROPOSTO NA ÉPOCA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 3/5ª CCR NO CASO EM APREÇO. POSSÍVEL PREJUÍZO DE PEQUENA MONTA. VALOR TOTAL PAGO FOI DE R$ 15.390,00 E EVENTUAL SOBREPREÇO, CASO COMPROVADO, TOTALIZARIA VALOR MUITO INFERIOR A ESTE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 503) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000596/2019-66 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5434 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS/GO.SUPOSTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS/GO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2012.TAIS FATOS, APURADOS NO PROCESSO TCM Nº 5266/2013, FORAM IMPUTADOS À EX-GESTORA DO FUNDO, GILDELENE RODRIGUES DA LUZ, QUE DEIXOU DE REALIZAR O DEVIDO EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DOS TRIBUTOS EM QUESTÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.A RECEITA FEDERAL DO BRASIL INFORMOU QUE "NÃO HÁ REGISTRO DE PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO OU EM CURSO NO TOCANTE AO CONTRIBUINTE [...] EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2012" E, AINDA, QUE "NÃO HÁ INTERESSE EM ABERTURA DE AÇÃO FISCAL [...] UMA VEZ QUE O PERÍODO FOI ATINGIDO PELA DECADÊNCIA".VERIFICOU-SE, AINDA, QUE GILDELENE OCUPOU O CARGO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE GESTORA DAQUELA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ATÉ MEADOS DO ANO DE 2012, RETORNANDO AO CARGO DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL. AIAPRESCRITA (LEI Nº 8.429/92,ART. 23, INCISOI).EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DOS FATOS NA SEARA CRIMINAL, IMPÕE-SE RECONHECER QUE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DA RECEITA FEDERALEM INSTAURAR A AÇÃO FISCAL E, POR CONSEGUINTE, CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, IMPEDE A PERSECUÇÃO

PENAL DO FATO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 504) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001798/2020-46 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5443 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. COREN/MG. REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. SUPOSTO MAU USO DE RECURSOS PELO CONSELHO DURANTE A PANDEMIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS EPI'S ADQUIRIDOS.VERBA UTILIZADA DECORRENTE DOS VALORES DAS ANUIDADESE EM PROL DOS PROFISSIONAIS SOB SUA FISCALIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 505) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000499/2019-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5401 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO QUE NOTICIA QUE A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS NÃO VEM PAGANDO AS DIÁRIAS DOS MOTORISTAS NAS VIAGENS A SERVIÇO. O NOTICIANTE NÃO TROUXE NA REPRESENTAÇÃO NENHUMA INFORMAÇÃO OU DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE A ATUAÇÃO DO MPF. QUANTO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, EM TESE, A VERBA É ORIUNDA DO PRÓPRIO ESTADO. NESSE SENTIDO, A APURAÇÃO DO FEITO SE INSERE NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DO PARQUET ESTADUAL, VEZ QUE TRATAM-SE DE VERBAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Adoto as razões expostas na promoção de declínio de atribuição para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 506) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA Nº. 1.14.015.000163/2020-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5415 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. FNDE. MUNICÍPIO DE CÔCOS/BA. 1) SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. QUESTÃO LIGADA À REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO LOCAL, NÃO SENDO A HIPÓTESE DE ATUAÇÃO DO MPF. RECURSO APRESENTADO PELO REPRESENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELO PROCURADOR OFICIANTE SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, A ATRAIR O INTERESSE FEDERAL QUE JUSTIFICA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DE QUALQUER ATO ILÍCITO COMETIDO COM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DA REFERIDA POLÍTICA PÚBLICA E DE QUE NA AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 1002913-85.2019.4.01.3304 A PRÓPRIA UNIÃO AO SER INTIMADA, NÃO MANIFESTOU INTERESSE EM PARTICIPAR DO PROCESSO. ADEMAIS, A QUESTÃO JÁ É OBJETO DE INQUÉRITO CIVIL ESPECÍFICO. CONCORDÂNCIA COM O PROCURADOR OFICIANTE. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 2) POSSÍVEL DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS, SUPOSTAMENTE REFERENTES AO PNATE, NO MÊS 11/2019 E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NOS DIAS 07 E 08/11 DE 2019, EM DETRIMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA MUNICIPALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELO PROCURADOR OFICIANTE QUANTO AO RECURSO APRESENTADO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO CONSTAM MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS QUE POSSAM TER FAVORECIDO O ATUAL PREFEITO. CONCORDÂNCIA COM O PROCURADOR OFICIANTE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Voto pela homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público do Estado da Bahia e pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição e do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 507) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000169/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5376 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EMPREGADO PÚBLICO. CONDUTAS CONTRÁRIAS AOS ATOS NORMATIVOS DA CAIXAQUE COLOCARAM EM RISCO CONTRATOS DA EMPRESA PÚBLICA. PAD INSTAURADO. PENA DE DEMISSÃO APLICADA. PROVIDÊNCIAS RESSARCITÓRIAS TOMADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROBIDADE NÃO COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 508) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001777/2018-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5338 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT. SUPOSTA PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL EM DESFAVOR DE EMPREGADO, CONFIGURADO, EM TESE, POR MEIO DE SUCESSIVAS MUDANÇAS DE LOTAÇÕES E AMEAÇAS DIVERSAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. INÉRCIA DO REPRESENTANTE QUANTO AOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS SOLICITADOS PELO MPF PARA APURAÇÃO DOS FATOS NOTICIADOS. PRODUZIDA PROVA DOCUMENTAL, A PARTIR DA JUNTADA AOS AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE FORAM REQUISITADOS AOS CORREIOS. TODAS AS TRANSFERÊNCIAS OCORRIDAS A PARTIR DO ANO DE 2017 OCORRERAM POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 509) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.14.000.001602/2020-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5375 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. REPRESENTAÇÃO, COM BASE EM MATÉRIA JORNALÍSTICA, QUESTIONA A CONDUTA DO MINISTRO DA CASA CIVIL, SR. WALTER BRAGA NETO, QUE TERIA AUTORIZADO A AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR A DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE NOMEAÇÃO DE SUA FILHA AO CARGO COMISSIONADO DE GERÊNCIA DE ANÁLISE SETORIAL E CONTRATUALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NOMEAÇÃO NÃO EFETIVADA. PERDA DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. RECURSO SEM FATOS NOVOS SOBRE O REFERIDO OBJETO, DEMAIS ALEGAÇÕES AFASTADAS DE PLANO PELO PROCURADOR. RECURSO IMPROVIDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 510) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003821/2018-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5337 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO). FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO¿FURJ (PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO). CONTAS DE 2009 NÃO APROVADAS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA A DEVIDA APURAÇÃO DE EVENTUAL

RESPONSABILIDADE POR OCORRÊNCIA DE DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL A FIM DE OBTER O RESPECTIVO RESSARCIMENTO, TENDO POR BASE A AFERIÇÃO DE FATOS, A QUANTIFICAÇÃO DO DANO E A IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS, SENDO ABERTOS 20 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. OS PROCESSOS RESIDUAIS FORAM REMETIDOS À SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE/CGU, PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA, COM POSTERIOR ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), PARA JULGAMENTO. O CONTROLE EXERCIDO PELA UNIRIO E PELO TCU MOSTRARAM-SE RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS À CONDUTA OMISSIVA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO-FURJ. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 511) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI Nº. 1.27.002.000365/2019-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5286 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.MUNICÍPIO DE URUÇUÍ/PI. REPRESENTAÇÃO APÓCRIFA.NOTÍCIADE QUE, DURANTE AS ELEIÇÕES DE 2018, A VEREADORA BERENICE SANTOS RECEBEU DO DNOCS 2500 METROS DE TUBOS DE 50MM, CAIXAS DE 1500ML, E ENCAMINHOU AO LOTEAMENTO PARTICULAR "NOVA AMÉRICA", PERTENCENTE AO EMPRESÁRIO LUIZ EROTIDES, E QUE, EM AGOSTO DE 2019, TERIA REALIZADO O MESMO PROCEDIMENTO.DILIGÊNCIAS REALIZADAS.NÃO SE COMPROVOU AS IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS HIDRÁULICOS, TENDO EM VISTA QUE O DNOCS INFORMOU QUE A REFERIDA VEREADORA PROCUROU A COORDENADORIA DO ÓRGÃOE SOLICITOU O CITADO MATERIAL, DEVIDO À GRANDE NECESSIDADE DE OFERTA DE ÁGUA À POPULAÇÃO RESIDENTE NA LOCALIDADE NOVA AMÉRICA, E QUE TODO O MATERIAL FOI DESTINADO PARA APARELHAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS.OUTROSSIM, INFORMOU QUE, COMO CONSTA EMTERMO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, RECONHECIDO EM CARTÓRIO, MARCELA SILVA ALENCAR DOOU UMA ÁREA DE 20X40 M² PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR, TORNANDO A ÁREA PÚBLICA, SALIENTANDO QUE ESSE POÇO FOI PERFURADO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ (IDEP). ALÉM DISSO,CONSTA EM TERMOS DE DOAÇÃO ANEXADOS AOS AUTOS, BEM COMO EM RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DE ENTREGA, QUE OS REFERIDOS MATERIAIS HIDRÁULICOS FORAM DESTINADOS PARA O FIM ADEQUADO, OU SEJA, PARA A APRONA (ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE NOVA AMÉRICA), VISANDO EQUIPAR POÇOS TUBULARES NA COMUNIDADE RURAL.NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NARRADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 512) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002071/2019-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5238 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FNDE. MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PANATE E PDDE FORAM ANALISADAS E APROVADAS. NO CASO DO PNAE, A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI APROVADA COM RESSALVAS, ENTRETANTO O FNDE INFORMOU QUE AS IMPROPRIEDADES ENCONTRADAS NÃO EVIDENCIARAM PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 513) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001070/2018-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5308 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. MUNICÍPIO DE CAJUEIRO/AL. CONVÊNIO N° 693/2008. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO EVENTO INTITULADO ¿ARRAIAL FORRÓ DO CAJU¿. ACÓRDÃO Nº 5459/2018¿TCU. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA AVENÇA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANDATO DO EX-GESTOR FINDO EM 2012. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. LONGO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. ADEMAIS, ESTARIA PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. DELITO CUJA PENA MÁXIMA É DE 5 ANOS, COM PRESCRIÇÃO EM 12 ANOS. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RSL VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS OCORREU EM 20 DE JUNHO DE 2008. QUANTO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, O ACÓRDÃO DO TCU POSSUI FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 514) PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Nº. 1.00.000.017771/2020-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5295 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL X MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL/RS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO PRESIDENTE DO INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL GENÉTICO DO INSTITUTO PARA ORGANISMOS DA INICIATIVA PRIVADA, POR MEIO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O FUNDO LATINO AMERICANO DE ARROZ DE RIEGO - ASSOCIADO AO CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UMA AUTARQUIA ESTADUAL E UMA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PARA DIRIMIR O PRESENTE CONFLITO. Trata-se de Conflito de Atribuição entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. O feito foi instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas pelo Presidente do Instituto Rio grandense do Arroz - IRGA, Sr. Guinter Frantz, em razão da entrega de material genético do Instituto, dentre os quais o híbrido QM 1010, para organismos da iniciativa privada (atendendo interesses particulares), por meio de acordo de cooperação com o FLAR (Fundo Latino Americano de Arroz de Riego - associado ao Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT). O MPE/RS promoveu o declínio de atribuição ao MPF, sob o argumento de que "(...) tratando-se de matéria cuja análise extrapola as fronteiras geográficas do Estado do Rio Grande do Sul, impõe-se o deslocamento da atribuição. Assim, nos termos do art. 109, II, da Constituição Federal, porque de um lado estão envolvidos organismos internacionais, compete à Justiça Federal processar e julgar eventual ação decorrente dos fatos aqui investigados". O Procurador da República da PR/RS, por sua vez, suscitou o presente conflito alegando que "(...) Com relação ao convênio firmado entre uma autarquia estadual (IRGA) e uma organização internacional, não se verifica qualquer interesse da União, ou mesmo do Estado Brasileiro/República Federativa do Brasil, para atrair a competência da Justiça Federal, conforme prevê (taxativamente) o Art. 109, I, II e III da CF/88. Trata-se de questão exclusivamente afeta ao interesse do Estado do Rio Grande do Sul/autarquia estadual". Com razão o Membro do Parquet Federal. Deveras, o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) é uma autarquia administrativa do Estado do Rio Grande do Sul, subordinada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que possui independência administrativa, financeira e orçamentária. Possui sede em Porto Alegre/RS e é mantido pelo pagamento da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO). Pois bem. O convênio em tela foi firmado pelo Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio do IRGA e um fundo internacional que reúne

diversas organizações com o objetivo de desenvolver a cultura do arroz. Os recursos repassados são, exclusivamente, do Estado do RS/IRGA (taxa CDO - Contribuição do Desenvolvimento da Orizicultura), sem qualquer aporte de recurso federal. Ademais, segundo relatou o representante, o convênio já foi auditado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE/RS. Nesse sentido, em nenhuma hipótese o fato em exame se enquadra, seja no inciso II, seja no inciso III, do artigo 109 da CF. Não estamos diante de causa fundada em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional (inciso III); e tampouco estamos diante de causa entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no país (inciso II). De fato, analisa-se estritamente um acordo firmado pelo Estado do RS, por meio de autarquia estadual e uma organização/fundo internacional. O rol do artigo 109 da CF é taxativo, ou seja, não admite ampliação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado e pela remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). 515) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001239/2018-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5309 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO-FNDE. MUNICÍPIO DE PORTEL/PA. PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA¿PDDE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS AO CONSELHO DA EEEM PAULINO DE BRITO NO ANO DE 2017. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE OU ILÍCITO CRIMINAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 516) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.013.000021/2018-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5189 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVILINSTAURADO A PARTIR DE DETERMINAÇÃO ORIGINADA DO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.25.013.000010/2016-47, COM INTUITO DE TORNAR EFETIVA A APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA CIRCUNSCRIÇÃO DE JACAREZINHO/PR.NO ÂMBITO DO MENCIONADO EXPEDIENTE FOI CONSTATADO QUE, QUANTO À IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS À EMPRESA RESPONSÁVEL PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, O ENTE MUNICIPAL DEMONSTRAVA TENTATIVAS DE SE EXIMIRDE IMPOR AS SANÇÕES CABÍVEIS, APESAR DE EXISTIR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA TANTO. O MPF EXPEDIU ARECOMENDAÇÃO Nº 03/2018 AOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE JACAREZINHO.OS MUNICÍPIOS INFORMARAM O ACATAMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONSTANTES DA REFERIDA RECOMENDAÇÃO, COM EXCEÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA/PR, QUE NÃO RESPONDEU AO OFÍCIO, EMBORA ESTEJA CIENTE E EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, AS MEDIDAS CABÍVEIS SERÃO ADOTADAS.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 517) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.26.005.000342/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5099 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. GOVERNO DE MINAS GERAIS. REPRESENTAÇÃO NARRA SUPOSTA IRREGULARIDADE NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO QUAL CONSTARIA QUE A REPRESENTANTE TERIA RECEBIDO "ABSURDOS DE DINHEIRO PELO MEC", ENTRE 2014 E 2016. DILIGÊNCIAS. APURADOS OS VALORES PRECISOS RECEBIDOS PELA REPRESENTANTE QUANDO ATUOU NA CONDIÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO EVENTUAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, COMO APLICADORA DE PROVA, DURANTE O PERÍODO ALEGADO. R$ 120,01 NOS ANOS DE 2014 E 2015, E R$ 60,01 EM 2016. EQUIVOCADA COMPREENSÃO DA CONSULTA EFETUADA PELA REPRESENTANTE AO CITADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 518) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000079/2018-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5056 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. MUNICÍPIO DE LAGOA/PB. CONTRATO DE REPASSE Nº 0309336-85/2009 (SIAFI 723845). PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. VISTORIA REALIZADA EM 16/09/2019. OBRA 100% CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 519) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000017/2018-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5040 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/MG.REPRESENTANTE ALEGA POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL DO CREA-MG (CER), QUE FOI INSTITUÍDA PARA A CONDUÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS NOVOS DIRIGENTES DA ENTIDADE. APONTA QUE, À LUZ DA ANÁLISE DO MATERIAL RELATIVO A CONVOCAÇÕES, LISTAS DE PRESENÇA E ATAS DA REFERIDA COMISSÃO, VERIFICOU DIVERSAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES ELENCADAS PELO REPRESENTANTE FORAM REFUTADAS UMA A UMA.DEVERAS,NÃO HÁ ELEMENTOS APTOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE POSSÍVEL CONDUTA IRREGULAR DOSMEMBROS DA COMISSÃO. RESSALTA-SE QUEO REPRESENTANTE TEVE ACESSO AOS DOCUMENTOS DEINTERESSE, O QUE LHE PERMITIU ESPECIFICAR AS DÚVIDAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO ÓRGÃO ELEITORAL. ADEMAIS, NÃO SE VERIFICOUIRREGULARIDADES INERENTES ÀS REUNIÕES PROMOVIDAS PELACER.QUANTO ÀSIRREGULARIDADES VERIFICADAS NO PROCESSO ELEITORAL, APUROU-SE QUE OSECRETÁRIO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORALDESEMPENHOUPAPEL PREPONDERANTE NAS DECISÕES QUE REDUNDARAM EM IRREGULARIDADES NO PROCESSO ELEITORAL NO CREA-MG DE 2017, EM ESPECIAL O PROCEDIMENTO DE FRANQUEAR A INSTITUIÇÕES OUTRAS A APRESENTAÇÃO DE LISTAGEM PARA MESAS RECEPTORAS FACULTATIVAS. CONTUDO, NÃO SE CONSTATOU DOLO OU MÁ-FÉ QUE PUDESSEM CARACTERIZAR UM SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU RESPONSABILIDADE CRIMINAL DECORRENTE DOS ATOS PERPETRADOS.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 520) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.003193/2019-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5051 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. DESDOBRAMENTOS DA OPERAÇÃO CHECK OUT. A INVESTIGAÇÃO AGUARDA A FINALIZAÇÃO DE ACORDO DE LENIÊNCIA COM AS EMPRESAS ENVOLVIDAS. O PRESENTE PROCEDIMENTO BUSCOU TÃO SOMENTE PRESERVAR O SIGILO DA DISCUSSÃO DO REFERIDO ACORDO, TENDO EM VISTA UM EQUÍVOCO NA AUTUAÇÃO. OBJETO EXAURIDO. NOVO PROCEDIMENTO AUTUADO E CONEXO COM O IC 1.34.001.002426/2019-72. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos

termos do voto do(a) relator(a). 521) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG Nº. 1.22.023.000162/2019-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5049 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE FELISBURGO/MG. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BOLSA FAMÍLIA E CRIANÇA FELIZ E DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 34/2017. SUPOSTO DIRECIONAMENTO E IRREGULARIDADE NA ENTREGA DO MATERIAL ADQUIRIDO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PARTE DOS RECURSOS UTILIZADOS FORAM DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. NOTAS DE EMPENHOS FORAM JUNTADAS, ASSIM COMO OS DOCUMENTOS ASSINADOS PELOS RESPONSÁVEIS DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO COMPROVANDO A AQUISIÇÃO E ENTREGA DO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 522) PROCURA

IA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001877/2019-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4969 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ANVISA. SUPOSTA FALHA NA FISCALIZAÇÃO. VENDA IRREGULAR DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR MEIO DO SITE MERCADO LIVRE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE UM CASO CONCRETO A SER APURADO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA ANVISA AFASTAM AS ALEGAÇÕES DE SUPOSTA OMISSÃO OU FALHA NA FISCALIZAÇÃO. A AGÊNCIA INFORMOU QUE AS FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO MERCADO LIVRE COLABORAM COM AS AÇÕES SANITÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 523) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT Nº. 1.20.005.000284/2019-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4948 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DOM AQUINO (MT). ENCAMINHADO PELA 1ª CCR, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IRREGULARIDADES SANADAS. IMPLEMENTAÇÃO EFETIVA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 524) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001927/2020-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4955 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS (HUPES). REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA NOTICIANDO ATENDIMENTO DEFICITÁRIO DE PROFISSIONAIS, CONTRATAÇÕES IRREGULARES E OMISSÃO DE GESTORES. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. INFORMAÇÕES VAGAS. AUSÊNCIA DE LASTRO INDICIÁRIO DA EXISTÊNCIA DE ILÍCITO PENAL E PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E/OU DANO AO ERÁRIO. EXTRAÇÃO DE CÓPIA E ENVIO AO NÚCLEO DE TUTELA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 525) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ-RS Nº. 1.29.001.000006/2018-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4919 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CONJUNTO HABITACIONAL RESIDENCIAL MINUANO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA MUDANÇA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. O MUNICÍPIO INFORMOU QUE NÃO HÁ RECURSOS FEDERAIS ENVOLVIDOS, O QUE FOI CONFIRMADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AS PROVIDÊNCIAS JÁ FORAM TOMADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INCLUSIVE COM A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SENDO DESNECESSÁRIO DECLINAR DA ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 526) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.003191/2020-40 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4889 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. DENÚNCIA ANÔNIMA. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. LASTREADA, TÃO SOMENTE, NO FATO DO COORDENADOR SER ALVO DE INVESTIGAÇÕES POR FATOS ALHEIOS. NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 527) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000722/2020-29 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4980 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NOTÍCIA DE FATO. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ/PB. SUPOSTOS ACORDOS POLÍTICOS EM TROCA DE VOTOS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. 1) POSSÍVEL PRÁTICA DE ABUSO DE PODER POLÍTICO NAS ELEIÇÕES DE 2020. CÓPIAS DOS AUTOS JÁ REMETIDAS DIRETAMENTE AO PROMOTOR DE JUSTIÇA ELEITORAL. 2) SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM DESVIO DE FINALIDADE. RECURSOS DA MUNICIPALIDADE. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL JÁ HOMOLOGADO PELA PROCURADORIA GERAL ELEITORAL. 3) SUPOSTO CRIME DE RESPONSABILIDADE. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO PROMOVIDO PELO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NA PARAÍBA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. REMESSA DA 2ª CCR PARA A 5ª CCR. CRIME COMUM SUPOSTAMENTE PRATICADO POR PREFEITO EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ/PB. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 528) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.000079/2020-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4669 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SEST/SENAT. UNIDADE OPERACIONAL A/Nº23, EM FORTALEZA/CE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONCORRÊNCIA Nº 0021/2019. SEGUNDO O REPRESENTANTE, A EMPRESA DE NOME LIBRA, QUE PARTICIPOU DA LICITAÇÃO, TERIA FALSIFICADO O CATÁLOGO POR NÃO TER A GARANTIA DO FABRICANTE, QUE ERA EXIGÊNCIA DO EDITAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. A REFERIDA UNIDADE OPERACIONAL APUROU OS SUPOSTOS INDÍCIOS DE FRAUDE NOTICIADOS, ENTRETANTO FICOU COMPROVADO QUE A EMPRESA LIBRA DE FATO FABRICA OS ITENS OFERTADOS NA LICITAÇÃO E QUE OS CATÁLOGOS FORAM DESENVOLVIDOS POR ELA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 529) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.JOSE DOS

CAMPOS -SP Nº. 1.34.014.000266/2019-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 3779 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADOS POR MILITARES DO COMANDO DA 12ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE AEROMÓVEL, ORGANIZAÇÃO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO COM SEDE EM CAÇAPAVA/SP. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ILICITUDES. IPM INSTAURADO PARA APURAR OS FATOS TRAZIDOS AOS AUTOS E, POSTERIORMENTE, ARQUIVADO POR NÃO RESTAREM COMPROVADAS NENHUMA DAS IRREGULARIDADES ALEGADAS PELO REPRESENTANTE. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 530) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.001669/2018-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 3295 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SEBRAE/SE. SUPOSTO NEPOTISMO NA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA. IRREGULARIDADE RELACIONADA À GESTÃO DA ENTIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. RECEBO A PRESENTE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO PARA VOTAR POR SUA HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuição, homologando-o, nos termos do voto do(a) relator(a). 531) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001038/2019-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 3294 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NOTÍCIA DE FATO. SEBRAE/BA. SUPOSTO FAVORECIMENTO DE PARENTES SEM QUALIFICAÇÃO, O QUE CONFIGURARIA A PRÁTICA DE NEPOTISMO. PROBLEMAS RELACIONADOS À GESTÃO DA ENTIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 532) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001264/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 3293 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NOTÍCIA DE FATO. SEBRAE/CE. IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS. DECLÍNIO FUNDAMENTADO NA SÚMULA 516 DO STF. MUDANÇA NO ENTENDIMENTO DA 5ª CCR. AS ENTIDADES DO SISTEMA S SÃO PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO QUE ATUAM EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE INTERESSE COLETIVO. SÃO SUBVENCIONADAS POR RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS E SUJEITAS AO CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO; ART.83 DO DECRETO-LEI 200/1967 E ART. 5º, V DA LEI Nº 8.443/92). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 16/5ª CCR. INTERESSE FEDERAL CONFIGURADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. RETORNO DOS AUTOS PARA CONTINUIDADE DA APURAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 533) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA Nº. JF/CXS/MA-1004379-50.2020.4.01.3702-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5299 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS/MA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO FNDE, ENTRE ANOS DE 2013 A 2015. NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS DAS QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIETA CASTELO, PADRE ANTONIO FERRAZ E NA CRECHE TIA ANÁLIA, TODAS NO ÂMBITO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 3745/2013. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. 1) QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIETA CASTELO E PADRE ANTONIO FERRAZ. QUANTO A ESSAS OBRAS, NÃO FOI POSSÍVEL ELUCIDAR A MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. NÃO SE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO FÍSICO-FINANCEIRO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ADEMAIS, VERIFICOU-SE QUE O REFERIDO TERMO DE COMPROMISSO SE ENCONTRA VIGENTE, COM PRAZO DE FINALIZAÇÃO PREVISTO PARA A DATA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. 2) QUADRA ESCOLAR DA CRECHE TIA ANÁLIA ARAÚJO. NESSE CASO, VERIFICOU-SE INDÍCIOS DE UM DESEQUILÍBRIO FÍSICO-FINANCEIRO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 1º, INCISO I E/OU II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67, NO TOCANTE AOS RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE À MUNICIPALIDADE. 3) PELA HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ARQUIVAMENTO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO ÀS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA EXECUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR DA CRECHE TIA ANÁLIA ARAÚJO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 534) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. JF-AM-1010108-11.2020.4.01.3200-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4710 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO Nº 3064/2006, FIRMADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ACP POR IMPROBIDADE E AÇÃO PENAL AJUIZADAS EM FACE DO EX-PREFEITO. NÃO OBSTANTE, A FUNASA ACOLHEU AS DEFESAS APRESENTADAS E APROVOU AS CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS. TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO, A FUNASA REPASSOU A ÚLTIMA PARCELA DE RECURSOS PARA A CONCLUSÃO DA OBRA PARA A GESTÃO SUCESSORA. NESSE PONTO, AINDA QUE TENHAM SIDO CONSTATADAS FALHAS NA EXECUÇÃO, NÃO HÁ INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 535) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. JF-AL-0000120-90.2018.4.05.8001-INQ - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5361 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL. SUPOSTO DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL, APÓS HAVER RECEBIDO O MONTANTE DE R$ 31.890.000,00, NO DIA 13/12/2016, ORIUNDO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0001606-58.2015.4.01.3400, TERIA MOVIMENTADO E APLICADO O MONTANTE NOS ÚLTIMOS DIAS DO MANDATO DO EX-GESTOR JARBAS PEREIRA RICARDO. CONSTATOU-SE GRANDE QUANTIDADE DE EVENTOS DELITUOSOS. FOI DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PRÓPRIOS PARA A APURAÇÃO DAS DENÚNCIAS RELACIONADAS A CADA UM DOS EVENTOS CRIMINOSOS RELATADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL OU, CONFORME O CASO, PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES QUE SE MOSTRAREM PERTINENTES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 536) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA Nº. DPF/PS/BA-0093/2014-INQ - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5502 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO/BA. RECURSOS DO FUNDO DE AÇÕES

ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO (FAEC). PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2007. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DOS ANTIGOS GESTORES NOS ARQUIVOS DA PREFEITURA INVIABILIZARAM INCLUSIVE A INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS PELO TCU. ANTIGUIDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 537) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. JF-AM-1001432-74.2020.4.01.3200-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5360 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO EM 26/09/2012, PARA INVESTIGAÇÃO COMPLEMENTAR À "OPERAÇÃO VORAX" (IPL Nº 413-2004 - SR/DPF/AM). SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE OTAVIO RAMAN NEVES NO DESVIO DE RECURSOS QUE DEVERIAM TER SIDO EMPREGADOS NA REFORMA DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE COARI/AM. INDÍCIOS DE QUE OTAVIO PARTICIPOU DE ESQUEMA CRIMINOSO COM O ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COARI/AM, MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO, PARA VIABILIZAR UM PAGAMENTO DE R$ 889.564,63 EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, POR OBRA NÃO REALIZADA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DAS CONDUTAS INVESTIGADAS. AS DECLARAÇÕES COLHIDAS NOS INTERROGATÓRIOS NÃO ACRESCENTARAM INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A INVESTIGAÇÃO. FATOS PRATICADOS HÁ CERCA DE 13 ANOS. NÃO SE VISLUMBRA UTILIDADE E EFETIVIDADE NA INVESTIGAÇÃO, EM RAZÃO DO LONGO LAPSO TEMPORAL JÁ TRANSCORRIDO DESDE A ÉPOCA DOS FATOS, MORMENTE PORQUE NÃO HÁ DILIGÊNCIAS IDÔNEAS QUE JUSTIFIQUEM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 538) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-5064934-09.2020.4.02.5101-*INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5379 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) E PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PFN). SERVIDORES TERIAM VIOLADO O SIGILO DE DADOS DE TERCEIROS. PAD`S INSTAURADOS NO ÂMBITO DO SERPRO E DA PFN. IDENTIDADE DE OBJETO COM O IPL Nº 1268/2009-1. QUANTO AOS ACESSOS OCORRIDOS NOS ANOS DE 2008 E 2009, 0 INDICIADO JÁ CONTA COM MAIS DE 70 ANOS, APLICANDO-SE AO CASO A REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, TORNANDO INÓCUA A PRETENSÃO PUNITIVA. AÇÃO DE IMPROBIDADE PROPOSTA RELATIVA A TODOS OS PERÍODOS MENCIONADOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 539) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO Nº. JFA/TO-1003729-49.2020.4.01.4301-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4863 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA SELEÇÃO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CONFORME A APURAÇÃO, O EX-PREFEITO E O EX-SECRETÁRIO DIRECIONARAM A DISTRIBUIÇÃO DE CASAS COM INTUITO ELEITORAL, O QUE CONFIGURARIA, EM TESE, O CRIME DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO ELEITORAL, COMBINADO COM O ARTIGO 1º, INCISOS II E IV DO DECRETO LEI Nº 201/67. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PREVALECE PARA OS CRIMES COMUNS CONEXOS (RECLAMAÇÃO 34805/DF, 2ª TURMA, 01/09/2020. STF). PRECEDENTE DESTA CÂMARA (PR/SP-3000.2018.001808-0, DELIBERADO NA 38ª SESSÃO, EM 5.12.2019). ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 540) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. JF-SOR-5006929-78.2019.4.03.6110-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5503 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. CORREIOS. EMPREGADA PÚBLICA. SUPOSTO PECULATO. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES INSTAURADOS. AGÊNCIA DE TAPIRAÍ/SP. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. MORTE DA INVESTIGADA EM 13/10/19. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 541) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. JF-AM-1007016-25.2020.4.01.3200-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 3458 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 325, § 1º, I E 197, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE APONTEM PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES. FATOS NARRADOS OCORRERAM HÁ MAIS DE 6 ANOS. ANTIGUIDADE DOS FATOS E INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 542) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001547/2014-22 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5098 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 29/2013 (SIAFI 674825), FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E O ESTADO DO AMAZONAS. EXERCÍCIO DE 2013. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU MATERIALIDADE DELITIVAS. ADEMAIS, EVENTUAL AÇÃO POR IMPROBIDADE RESTARIA PREJUDICADA PELA PRESCRIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O MANDATO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO, RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS RECURSOS, ENCERROU-SE EM 28/07/2015. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 543) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000189/2015-18 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5083 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO/PB. CONVÊNIO TC/PAC Nº 613/14 (SIAFI 679661), FIRMADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. SUPOSTA PARALISAÇÃO DA OBRA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNASA INFORMOU QUE A OBRA ESTÁ EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE 50,27%, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE 24/10/2018. CONVÊNIO PRORROGADO ATÉ DIA 31/12/2020, COM PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA 01/03/2021. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAR A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 544) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ Nº. 1.30.002.000002/2018-21 - Relatado por:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4981 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. CESSÃO ANTECIPADA DE CRÉDITOS MILIONÁRIOS DE ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPRESENTAÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS AJUIZADAS ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A CEF PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL (AUTOS NºS 0104001-71.2017.4.02.5101 E 0112845-10.2017.4.02.5101. EM RELAÇÃO AOS AUTOS Nº 0104001-71.2017.4.02.5101 FOI FIRMADO DOIS CONTRATOS DE NºS 0180.01.5543.80 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016.018.000035-5-PR) E 0180.01.5543.82 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016.018.000035-5-PR, QUE APONTAM AS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES: (I) VIOLAÇÃO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 5º, § 4º, DA RESOLUÇÃO Nº 43/2001 DO SENADO FEDERAL E PELA LEI MUNICIPAL Nº 8673/2015, QUANTO À PROIBIÇÃO DE SUPERAR O LIMITE DO MANDATO, A SABER, O MÁXIMO DE 10% DO EQUIVALENTE ÀS RECEITAS A RECEBER. (II) AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONSIDERANDO-SE QUE AS EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS, COMO A CEF, SE SUJEITAM AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS COM ATUAÇÃO NO RAMO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 173, § 1º, II, CR/1988); (III) AUSÊNCIA DE COTAÇÃO DE PREÇOS NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO NO ÂMBITO DA MUNICIPALIDADE; (IV) COMPROMETIMENTO ILEGAL DAS PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS E NÃO APENAS DOS ROYALTIES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO E A CEF. QUANTO AO ITEM (I), NÃO FOI DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO DO REFERIDO LIMITE. CONSTA QUE A CEF NÃO RECEBEU QUANTIA SUPERIOR AO LIMITE DE 10% ANUAL IMPOSTO PELA RESOLUÇÃO Nº 43/2001. EM RELAÇÃO AO ITEM (II), CONSTA QUE O MUNICÍPIO FIRMOU OS CONTRATOS RESPALDADO NO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. QUANTO AOS ITENS (III) E (IV), NÃO FOI DEMONSTRADO NOS AUTOS OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERESSADAS NA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS AO MUNICÍPIO E QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE COTAÇÃO DE PREÇOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 545) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000254/2016-01 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5025 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AQUISIÇÃO DO TERRENO RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. SUPOSTO SUPERFATURAMENTO NA COMPRA DE TERRENOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA CAIXA APONTAM QUE O VALOR PAGO DE R$ 36,00/M2 SE MOSTROU INFERIOR AO DE AVALIAÇÃO (R$ 79,04M2), CONFORME PARECER TÉCNICO APRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 546) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001095/2014-89 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4903 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUFRAMA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO DE RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS, PERTINENTES À LEI DE INFORMÁTICA DA ZONA FRANCA DE MANAUS (LEI Nº 8.387/1991), CONSUBSTANCIADAS NA DEFICIÊNCIA DO CONTROLE QUANTO ÀS CONTRAPARTIDAS DE INVESTIMENTO E NA OMISSÃO DE PENALIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. FATOS OCORRIDOS EM 2014. PAD INSTAURADO À ÉPOCA PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGENTES PÚBLICOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. EM QUE PESE A CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NÃO HÁ RAZÃO SUFICIENTE PARA AJUIZAR AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADEMAIS, FORAM ADOTADAS MEDIDAS PARA REGULARIZAR E CONTROLAR DE FORMA EFICAZ A CONCESSÃO DE RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS, AS QUAIS ENCONTRAM-SE VIGENTES. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 547) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.003756/2020-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5343 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSTAURADO A PARTIR DE REQUERIMENTO DE DEFENSORES PÚBLICOS. INTENÇÃO DE INICIAR TRATATIVAS PARA NEGOCIAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, CONFORME ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM FACE DE DENUNCIADA PELA FORÇA-TAREFA LAVA JATO CURITIBA. JUNTADA DE TERMO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), NOS TERMOS DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NO ART. 18 DA RESOLUÇÃO Nº 181 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL Nº 5030173-60.2016.4.04.7000 (CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO) EM TRAMITAÇÃO NA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA 4ª REGIÃO DEU PROVIMENTO, POR MAIORIA, A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE DECIDIU PELA NÃO CELEBRAÇÃO DO ANPP TENDO EM VISTA O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 28-A DO CPP. AUTOS Nº 5026670-89.2020.4.04.7000. VOTO PELO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo prosseguimento da persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 548) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001305/2019-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5485 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. TOMADA DE PREÇOS Nº 142.002/2014-PMLA. CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA NA FOZ DO FURO IPIXUNA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO PNAE OU FUNDEB. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EM RELAÇÃO AO PNAE, EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015, AS CONTAS ENCONTRA-SE COM STATUS DE ADIMPLENTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC). QUANTO AO FUNDEB, CONSTA INFORMAÇÃO DE QUE TRAMITOU NA PR/PA O INQUÉRITO CIVIL Nº 1.23.000.000502/2015-75, QUE APUROU NOTÍCIAS DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU NO EXERCÍCIO DE 2014, ARQUIVADO POR FALTA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO GESTOR. ANTIGUIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS. ANOS DE 2013 A 2015. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 549) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001304/2019-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5481 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU. APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO FNDE. SUPOSTAS IRREGULARIDADE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (TOMADA DE PREÇOS Nº 142.011/2014). DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO

COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. IRREGULARIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS. FATOS REMONTAM AO ANO DE 2014. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 550) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.002393/2020-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5484 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. INSTAURADO A PARTIR DE CÓPIA DA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA Nº 0011722-41.2018.4.02.5001. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). EDITAL Nº 03, CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2013 - EBSERH/HUCAM-UFES, FISIOTERAPEUTA. SUPOSTO FAVORECIMENTO DE CANDIDATOS. POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CANDIDATA AJUIZOU AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM BASE EM RELATOS DE OUTROS CANDIDATOS, SEM PROVAR A IMPERTINÊNCIA/ILEGALIDADE DE SUA ALEGADA ELIMINAÇÃO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 551) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.002548/2020-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5482 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. EMPRESA AD'S SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI. REPRESENTANTE LEGAL. PREGÃO ELETRÔNICO BACEN/DEMAP Nº 66/2017. SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E UM CONTRATO E SEUS ADITIVOS FALSOS. BACEN SOLICITOU PERÍCIA EM DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE FALSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2019. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA CONCLUIU QUE OS LANÇAMENTOS QUESTIONADOS SÃO CONSIDERADOS INSUFICIENTES PARA FORNECER QUALQUER SUPORTE ÀS HIPÓTESES DE QUE OS GRAFISMOS E OS PADRÕES FORAM OU NÃO UTILIZADOS PELA MESMA PESSOA, CONFORME LAUDO PERICIAL Nº 131/2020. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE. FALTA JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 552) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS-RS Nº. 1.29.005.000228/2019-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5447 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. COOPERATIVA HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (COOHRREIOS). PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONSTRUÇÃO DE 238 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO XXV DE JULHO, EM PELOTAS/RS. RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FDS). SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS FEDERAIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) INFORMOU QUE A EVOLUÇÃO ACUMULADA DE EXECUÇÃO É DE 40,58% (EM 06/01/2020), E PELO CRONOGRAMA VIGENTE, A PREVISÃO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS É EM 24/07/2020. CONSTA QUE O CONTROLE DO DISPÊNDIO DOS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS AO EMPREENDIMENTO, SE VINCULA À EVOLUÇÃO DA OBRA, COM SUA LIBERAÇÃO CONDICIONADA À FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A ENSEJAR OS FATOS ALEGADOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 553) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000168/2018-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5406 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSTAURADO PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527/2011) E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009. IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM SETE MUNICÍPIOS AFETOS À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUCURUÍ (TUCURUÍ, BREU BRANCO, JACUNDÁ, PACAJÁ, NOVO REPARTIMENTO, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA). INQUÉRITO CIVIL Nº 1.23.007.000023/2013-27. EM CONSULTA AO SITE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ (TCM/PA) VERIFICOU QUE OS MUNICÍPIOS BREU BRANCO, NOVO REPARTIMENTO, PACAJÁ E GOIANÉSIA DO PARÁ ESTAVAM EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE GESTÕES (TAGS). PROSSEGUIMENTO DAS APURAÇÕES EM RELAÇÃO AOS MUNICÍPIOS TAILÂNDIA, TUCURUÍ E JACUNDÁ. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA IMPLEMENTOU AS INFORMAÇÕES DEVIDAS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL. MUNICÍPIOS DE TUCURUÍ E JACUNDÁ NÃO DEMONSTRARAM A CORREÇÃO INTEGRAL DAS IRREGULARIDADES. CUMPRIMENTO DOS ARTS. 48, §1º, II E III E 48-A DA LC Nº 101/2000 PELOS MUNICÍPIOS NÃO COMPETE À UNIÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DA 5ª CCR (PROCESSO Nº 1.26.002.000305/2015-24, 933ª SESSÃO DE REVISÃO, DE 10/11/2016, RELATOR FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO, UNÂNIME). DECISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ NOS MUNICÍPIOS DE TUCURUÍ E JACUNDÁ. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 554) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002887/2020-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5402 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS POR SERVIDORES DO MINISTÉRIO DO TURISMO NA FORMULAÇÃO E CONDUÇÃO DE 43 CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO E A ENTIDADE PREMIUM AVANÇA BRASIL. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS TRAZIDOS AOS AUTOS (IPL 188/2013). DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 555) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARATING/CRUZEIRO Nº. 1.34.029.000044/2020-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5400 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP. POSSÍVEL MALVERSAÇÃO DE RECURSOS ADVINDOS DA UNIÃO E DESTINADOS À EDIFICAÇÃO DE PORTAL DE ACESSO À CIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONTRATO DE REPASSE FIRMADO NO ANO DE 2005. ENCERRAMENTO DO MANDATO ELETIVO EM DEZEMBRO DE 2012. PRESCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 556) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001420/2020-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5407 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. INSTAURADA A PARTIR DE DESMEMBRAMENTOS SUCESSIVOS DAS NOTÍCIAS DE FATO NºS 1.24.000.001208/2020-19 E 1.24.000.001300/2020-71. MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. EX-PREFEITO. CONVITE Nº 24/2005 E CONVITE Nº 42/2005. RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. POSSÍVEL FRAUDE EM LICITAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ITEM 5.6 DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA DO GAECO IDENTIFICOU 34 EMPRESAS SUSPEITAS, CONFORME EXISTÊNCIA DE SÓCIO EM COMUM. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANDATO ENCERRADO EM 2008. HOMOLOGAÇÃO. -

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 557) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000246/2020-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5323 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS (CISRUN). SUPOSTA IRREGULARIDADE EM PAGAMENTO POR SERVIÇO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU DESVIO DE RECURSOS. BAIXA REPERCUSSÃO PATRIMONIAL (R$ 350,00). INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 3 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 558) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.00.000.014454/2020-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5395 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS EM RAZÃO DE EVENTUAL PRÁTICA DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. A CONTRATAÇÃO DE MANEIRA ANTECIPADA IMPLICA EM ILÍCITO PENAL. PPE 1.24.000.000992/2018-15 INSTAURADO PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL PRÁTICA DE IRREGULARIDADES NO USO DE RECURSOS ANTES DO PERÍODO LEGALMENTE PERMITIDO (ART. 30-A DA LEI N.º 9.504/97 E ART. 22, CAPUT, DA LC N.º 64/90). A REALIZAÇÃO DE GASTOS DE NATUREZA ELEITORAL ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA CARACTERIZA, EM TESE, O CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. PORÉM, NÃO HOUVE O ENVOLVIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 559) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001272/2018-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5318 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS (CRF/MG). PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 16/2016. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CRF/MG. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. ANÁLISE EFETUADA PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 560) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/JATAÍ-GO Nº. 1.18.003.000075/2020-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5229 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE ITARUMÃ/GO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SEGURADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). EXERCÍCIO DE 2013. EVENTUAL ATO DE IMPROBIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO FISCAL OU CRÉDITO CONSTITUÍDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO VERDE/GO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO INVIABILIZA O OFERECIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE. SÚMULA 24/STF. FALTA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 561) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 1.19.000.001521/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5262 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO EXTINTO MINISTÉRIO DA CULTURA À ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS DO MARANHÃO (ACONERUQ). EXERCÍCIO DE 2009. PRESCRIÇÃO. MEDIDAS RESSARCITÓRIAS ADOTADAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 562) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000582/2020-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5241 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. UFPB. DESVIO DE DE FUNÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY. QUESTÃO JUDICIALIZADA. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. IRREGULARIDADE SANADA. PRESCRIÇÃO DE EVENTUAL AIA. TRANSCORRIDOS MAIS DE 15 ANOS DA DATA DO FATO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 563) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000007/2019-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5240 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SERVIDOR DO INSS. FALTA DE URBANIDADE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO INSS. SERVIDOR AFASTADO POR PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 564) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.006132/2020-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5204 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. INSTAURADA A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREMESP), DE CÓPIA DOS AUTOS DA SINDICÂNCIA Nº 199.902/2017. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 15 E 16 DA LEI Nº 12.871/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL) POR PARTE DE GESTORES DO PROGRAMA. SUPOSTO CRIME DE PREVARICAÇÃO. AUTOS ENCAMINHADO À 2ª CCR PARA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. ENTRETANTO, A 2ª CCR DECIDIU PELA REMESSA DOS AUTOS À 5ª CCR PARA ATUAR NO FEITO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SITE DO GOVERNO FEDERAL DEDICADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (QUANTO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO) AUTORIZA O MÉDICO INTERCAMBISTA A EXERCER A MEDICINA E ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI Nº 12.871/2013. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 565) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J. NORTE/IGUATU-CE Nº. 1.15.002.000455/2020-89 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5256 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE. REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR VEREADOR, TENDO COMO OBJETO A APURAÇÃO DE PRECARIEDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DA CIDADE, ESPECIFICAMENTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS INADEQUADOS E INSEGUROS. MATÉRIA QUE REFOGE À ATRIBUIÇÃO DO MPF. DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À GARANTIA DA SEGURANÇA DOS VEÍCULOS E AO RESPEITO ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE TR NSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 40 DA 5ª CCR/MPF. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MP/CE. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 566) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.J.DO R.PRETO/CATAND Nº. 1.34.015.000331/2020-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5254 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUVAS DE LÁTEX DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO COMBATE À PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONTRATO RESCINDIDO PELA PREFEITURA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO TOTAL DO OBJETO. APLICAÇÃO DE MULTA E DE PENALIDADE À EMPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NO MBITO PENAL NÃO FOI INSTAURADO INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS APONTANDO PARA A PRÁTICA DE INFRAÇÃO, JÁ QUE A EMPRESA CONTRATADA SEQUER OBTEVE PROVEITO ECONÔMICO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 567) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.004384/2019-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5201 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR). SUPOSTO ASSÉDIO MORAL PRATICADO POR DOCENTE DO CURSO ARQUITETURA E URBANISMO CONTRA ALUNOS. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. FATOS APURADOS NO ÂMBITO DA UFPR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 568) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002786/2020-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5131 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. INSTAURADA A PARTIR DE ENVIO DE CÓPIA INTEGRAL AO NÚCLEO CRIMINAL DA PR/DF, DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº1048362-35.2020.4.01.3400 EM FACE DA DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA FEDERAL. SUPOSTO CANCELAMENTO DE PENSÃO TEMPORÁRIA PELO SERVIÇO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA POLÍCIA FEDERAL. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSÍVEIS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), CONFORME ACÓRDÃO Nº 7972/2017. EM RAZÃO DISSO, A DIVISÃO DE ESTUDOS, LEGISLAÇÃO E PARECERES (DELP) DA POLÍCIA FEDERAL SUGERIU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO A BENEFICIÁRIA. ESSE PARECER FOI ACOLHIDO PELA COORDENADORA-GERAL DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA FEDERAL. DECISÃO QUE RESULTOU NA IMPETRAÇÃO DO MENCIONADO MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DA 7ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE OU CRIME EM RELAÇÃO AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. FATOS ATÍPICOS. INEXISTÊNCIA DE DOLO DA BENEFICIÁRIA DE INDUZIR EM ERRO A POLÍCIA FEDERAL COM A FINALIDADE DE CONTINUAR A RECEBER UM BENEFÍCIO SUPOSTAMENTE INDEVIDO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 569) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. 1.32.000.000434/2020-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5111 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS GLP, MATERIAL DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. EMPRESA MAX ROYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNAI INFORMOU QUE A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA APRESENTOU A MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS DO GRUPO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 570) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001064/2020-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5138 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - INTO. SUPOSTA PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL E DE ATIVIDADE PRIVADA LUCRATIVA NO MBITO DO INTO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA A VERIFICAÇÃO DOS FATOS CONCLUIU PELA INOCORRÊNCIA DE ASSÉDIO MORAL E PELA FALTA DE PROVA DE ATIVIDADE PARALELA DESENVOLVIDA PELAS INVESTIGADAS. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 571) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002567/2020-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5084 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. INSTAURADA PARA APURAR O QUESTIONAMENTO DA APLICABILIDADE E DA REGULAMENTAÇÃO DO ART. 30 DA LEI Nº 8.666/1993, NO QUE TANGE À EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL A EMPRESAS NOVAS, PARTICIPANTES DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS. NOTICIANTE ALEGA DIFICULDADE DE PARTICIPAÇÃO DE PEQUENAS EMPRESAS EM LICITAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS. REPRESENTANTE SOLICITA QUE O MPF INTERVENHA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) A MANUTENÇÃO DO POSICIONAMENTO JURÍDICO ANTERIOR VIGENTE QUANTO AO ART. 30 DA LEI DE LICITAÇÃO; QUE O MPF SUGIRA ALTERAÇÕES AO PL 6814 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES) NO SENTIDO DE RESGUARDAR A PARTICIPAÇÃO DE NOVAS PEQUENAS EMPRESAS LIMITANDO OS VALORES DE PARCELAS DE OBRAS A MENOS DE 10 MILHÕES DE REAIS; E QUE O MPF INTERFIRA JUNTO A AGU PARA REVER O SEU POSICIONAMENTO SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF EM APRECIAR A QUESTÃO SUSCITADA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO BUSCA UMA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL AO ART. 30 DA LEI Nº 8.666/1993. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PERANTE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENCAMINHADA CÓPIA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS QUE ENTENDER CABÍVEIS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 572) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001444/2020-27 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5128 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA IRREGULARIDADE RELACIONADA À EMPRESA MEGA DISTRIBUIDORA HOSP LTDA, QUE POSSUI COMO SÓCIO O AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE CONLUIO ENTRE O SÓCIO DA EMPRESA E O SERVIDOR DA UFRPE NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS CUSTEADOS COM RECURSOS FEDERAIS. PORÉM, O RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA APONTA PARA UMA POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO DE FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) NA CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA MEGA DISTRIBUIDORA HOSP LTDA, EM FACE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA

PARAÍBA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 573) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000260/2020-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5024 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2019. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA COM SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 90 DA LEI 8.666/93 OU IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. A CONDUTA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO É CONSENTÂNEA COM ORIENTAÇÃO DO TCU. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 574) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000150/2020-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5096 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ/PI. FUNASA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NAS OBRAS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR, COM INSTALAÇÃO DE CAIXA D¿ÁGUA EM PROPRIEDADE PARTICULAR. TERMO DE COMPROMISSO Nº 0402/2014. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL EM ANDAMENTO. PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO PRORROGADO ATÉ 29/06/2021, EM QUE O MUNICÍPIO COMPROMETEU-SE A REGULARIZAR A PROPRIEDADE OU DOMÍNIO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 575) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LAJEADO-RS Nº. 1.29.014.000093/2020-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5048 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS (SUSCITANTE) E PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO (SUSCITADA). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO PARA PROPOSITURA APÓS SENTENÇA, NOS PROCESSOS PENAIS PENDENTES DE JULGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. QUANTO AO MOMENTO DE PROPOSITURA DO ANPP: EDCL NO AGRG NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.668.298/SP (REL. MIN. FELIX FISCHER, DJ 26.5.2020). NO CASO SUBMETIDO À REVISÃO DA 5ª CCR, EXAURIDA A JURISDIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, A ATRIBUIÇÃO PARA DELIBERAR SOBRE O OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL É DO PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO OFICIANTE NOS AUTOS. PRECEDENTE DA 5ª CCR (PROCESSO Nº 1.29.000.002373/2020-01, 21ª SESSÃO DE REVISÃO, DE 06/08/2020, RELATOR JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAÚJO SÁ, UNÂNIME). ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL OFICIANTE PARA CELEBRAÇÃO EVENTUAL DE ANPP. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR NO MESMO SENTIDO. DESSA FORMA, NO PRESENTE CASO, A ATRIBUIÇÃO É DO PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO OFICIANTE NOS AUTOS (SUSCITADO). Trata-se de conflito negativo de atribuição suscitado pela Procuradoria da República em Lajeado/RS em face da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. O cerne da controvérsia está relacionado à atribuição para celebração de acordo de não persecução penal, após sentença penal, nos processos penais tramitando no Tribunal Regional Federal. Consta que após a interposição de recurso de Apelação, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negando provimento ao apelo da defesa, inclusive dos embargos de declaração opostos, determinou, de ofício, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para exame do cabimento ou não do acordo de não persecução penal. Ademais, após ser intimado do impulso processual de baixa do feito à origem, o Procurador Regional da República aderiu ao entendimento da atribuição do Procurador da República que oficia no juízo a quo. Por sua vez, o Procurador da República oficiante no Município de Lajeado/RS suscitou o presente conflito, entendendo que compete ao membro do Ministério Público que oficia nos autos, em sede recursal, a análise do cabimento ou não do acordo de não persecução penal, devendo o caso ser submetido à apreciação da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. Argumenta o suscitante sobre a negativa de exercício de jurisdição na fase negocial prévia ao oferecimento do acordo de não persecução penal, cabendo ao Poder Judiciário analisar em momento posterior. Aduz ainda que: "...ainda que o Tribunal Regional Federal tenha determinado ex officio a remessa dos autos ao primeiro grau, ele não firmou a atribuição do órgão do Ministério Público Federal de primeiro grau, sobretudo porque o Poder Judiciário não pode definir atribuição para ato extrajudicial interna corporis do órgão acusatório, sem a devida provocação para tanto." Razão assiste ao Procurador da República suscitante, uma vez que exaurida a jurisdição em primeira instância, a atribuição para deliberar sobre o oferecimento de ANPP é do Procurador Regional da República oficiante nos autos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 576) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001677/2019-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5016 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CREF DA 13ª REGIÃO - CREF13/BA. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO PROFISSIONAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSIDERANDO-SE O ENTENDIMENTO DO STF DE QUE OS CONSELHOS PROFISSIONAIS NÃO INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO HÁ FALAR EM INCOMPATIBILIDADE NA ACUMULAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E A OCUPAÇÃO DE CARGO NESSAS ENTIDADES PROFISSIONAIS. INEXISTÊNCIAS DE ATOS DE IMPROBIDADE OU DE ILÍCITO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 577) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.004.000292/2020-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5002 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 (PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 13.979/2020). DILIGÊNCIAS EFETUADAS. IRREGULARIDADE SANADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 578) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.002939/2019-37 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4934 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO INSS. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. ATRASO DECORRENTE DE TRÂMITE ADMINISTRATIVO. DECISÃO CUMPRIDA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 579) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.00.000.014188/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4989 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO DO PSOL. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONSISTENTE EM PUBLICAÇÃO NA INTERNET EM PÁGINA OFICIAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ¿ SECOM. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO PELO PROCURADOR OFICIANTE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE DOLO DO SERVIDOR DA SECOM. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 580) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000318/2020-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4979 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONSISTENTES NO ATRASO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. OBRAS RELATIVAS ÀS UBS MÉDICE E COHAB ENCONTRAM-SE CONCLUÍDAS. QUANTO ÀS DEMAIS, TENDO EM VISTA O LAPSO DECORRIDO DESDE A ASSINATURA DOS CONTRATOS (2013), TORNOU-SE INVIÁVEL A CONCLUSÃO DAS OBRAS PELOS VALORES CONTRATUALMENTE PREVISTOS. RESCISÃO DOS CONTRATOS E REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 581) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000642/2019-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4950 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS/TO (SEMUS). SUPOSTA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES EM SITE SOBRE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO SUS. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTÁRIA IMPOSTAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. MUNICÍPIO INFORMOU QUE DISPÕE DE AMBIENTE VIRTUAL PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO DA SEMUS Nº 2455/2019/SEMUS/GAB/DEXFMS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 582) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.004.000059/2020-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4949 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. INSTAURADO A PARTIR DO DESMEMBRAMENTO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 1.20.000.000267/2020-19. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO (UFMT) - CAMPUS BARRA DO GARÇAS, RONDONÓPOLIS E CUIABÁ. CONCORRÊNCIA Nº 01/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CANTINAS. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. REITOR DA UFMT DECIDIU PELA ANULAÇÃO INTEGRAL DO CERTAME, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UFMT. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 583) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000676/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4890 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. INSTAURADO A PARTIR DO ARQUIVAMENTO DO IPL Nº 71/2014/TO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS. PREGÃO Nº 06/2010. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "LIMPS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA". PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 297, 299 E 304. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO FOI CONSTATADA EM 2010. IPL QUE DEU CAUSA AO PRESENTE PROCEDIMENTO É DE 2014. ANTIGUIDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 584) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.003512/2018-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4883 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO DE 2015. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NARRADAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE ILÍCITO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 585) PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Nº. 1.00.000.015830/2020-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5107 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (Nº 21.2015-GAECO). INSTAURADO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. APURAR POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM ATUAÇÃO NO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. POSSÍVEIS INDÍCIOS DE DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS E CRIMES LICITATÓRIOS PRATICADOS COM O INTUITO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 299 DA LEI Nº 9.504/1997). SUPOSTA CONEXÃO ENTRE CRIMES ELEITORAIS E CRIMES COMUNS. MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL DE MANAUS DECIDIU PELO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM FACE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS CRIMES APONTADOS (COMUNS E ELEITORAIS). AUTOS ENCAMINHADOS À 2ª CCR PARA HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO, CONFORME ART. 84, §2º DA PORTARIA Nº 1, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL. PORÉM, A 2ª CCR REMETEU OS AUTOS À 5ª CCR EM RAZÃO DOS SUPOSTOS DESVIOS DE RECURSOS E CRIMES LICITATÓRIOS. CONSTA NOS AUTOS INFORMAÇÃO DE QUE O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO (GAECO) NÃO FINALIZOU AS INVESTIGAÇÕES (PENDÊNCIA EM RELAÇÃO À ANÁLISE DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA Nº 39836.7.6270.9147). ADEMAIS, O GAECO NÃO INDICOU ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR OS SUPOSTOS DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS E CRIMES LICITATÓRIOS PARA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DA 5ª CÂMARA DE CO

ENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA HOMOLOGAR DECISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NÃO CONHECIMENTO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS AO GABINETE DO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO AMAZONAS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ART. 84, § 2º DA PORTARIA Nº 1, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019: ¿Art. 84. No caso de Procedimento Preparatório Eleitoral e Procedimento Investigatório Criminal, se houver declínio de atribuição a qualquer outro ramo do Ministério Público que não seja o Eleitoral, deverá o membro do Ministério Público Eleitoral submeter sua decisão à revisão, exceto se a ausência de atribuição estiver fundada em orientação ou enunciado emanado da Procuradoria-Geral Eleitoral. Parágrafo único. Ao Procedimento Preparatório Eleitoral aplica-se o disposto no art. 67, incisos I e II. §2º. O Procedimento Investigatório Criminal deverá ser remetido à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos casos de declínio promovido na Procuradoria Regional Eleitoral e por Promotor Eleitoral.¿ Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do declínio de atribuição e retorno dos autos ao gabinete do Procurador Regional Eleitoral da

Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Amazonas para prosseguimento do feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do declínio e pela remessa dos autos ao gabinete do Procurador Regional Eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, nos termos do voto do(a) relator(a). 586) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003892/2020-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5263 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO REQUERENDO A CASSAÇÃO DO MANDATO E SUSPENSÃO DO FORO PRIVILEGIADO DA DEPUTADA FLORDELIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS QUE APONTEM PARA A PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NA SEARA PENAL, OS FATOS NARRADOS NÃO TÊM RELAÇÃO COM SUA ATUAÇÃO PARLAMENTAR, TAMPOUCO SE RELACIONAM COM AS ATRIBUIÇÕES DE COMBATE À CORRUPÇÃO. AS AUTORIDADES COMPETENTES PARA PROSSEGUIR EM POSSÍVEL CASSAÇÃO DO MANDATO JÁ FORAM NOTICIADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 587) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001445/2020-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 4103 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. 2º OFÍCIO DA PR/GO (OFÍCIO VINCULADO À 1ª CCR) X 15º OFÍCIO DO NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO DA PR/GO (OFÍCIO VINCULADO À 5ª CCR). SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS. SUPOSTA RECUSA EM FORNECER DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À INSTRUÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.18.000.003676/2016-31 REQUISITADOS PELO MPF. POSSÍVEL CRIME DO ART. 10 DA LEI Nº 7.347/1985. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE. CONFLITO ENTRE OFÍCIOS VINCULADOS A CÂMARAS DISTINTAS. NÃO CONHECIMENTO DO FEITO PELA 5ª CCR. REMESSA DOS AUTOS AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (CIMPF) PARA APRECIAÇÃO. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível descumprimento de requisição do Ministério Público Federal pela Secretaria da Economia do Estado de Goiás, em fornecer dados técnicos indispensáveis à instrução do Inquérito Civil nº 1.18.000.003676/2016-31. O 15º Ofício do Núcleo de Combate à Corrupção da PR/GO encaminhou os autos ao 2º Ofício da PR/GO (suscitante) para apurar as supostas irregularidades, por meio do Memorando nº 261/2020. Consta dos autos que o 15º Ofício da PR/GO (suscitado), por meio do Ofício nº 5452/2019/PR/GO, informou que a recusa em fornecer os referidos dados requisitados pelo MPF caracterizaria crime do art. 10 da Lei nº 7.347/1985, bem como improbidade administrativa. Tendo em vista trata-se de conflito entre ofícios vinculados a Câmaras distintas, falece a esta Câmara atribuição para dirimi-lo. Assim, voto pelo não conhecimento do presente conflito e pela remessa dos autos ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal (CIMPF) para apreciação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do conflito no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 588) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. Nº. JF/PE-0809453-38.2020.4.05.8300-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5243 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM PROL DO MP ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO USO INDEVIDO DOS DADOS DE ENFERMEIRA PARA INTEGRAR FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ /PE, NO ANO DE 2010. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. VERBAS ORIUNDAS DA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 589) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. JF-AM-1007303-85.2020.4.01.3200-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5264 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CRIME DE RESPONSABILIDADE NA UTILIZAÇÃO DE VERBA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. OS FATOS SÃO OBJETO DA AÇÃO Nº 0013572-65.2017.4.01.32, QUE TRAMITA NA 2ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 590) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARINGA-PR Nº. JF/PR/MGA-5002171-81.2015.4.04.7011-CRFP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 4823 – Ementa: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ENCAMINHAMENTO DA 2ª CCR. SUPOSTO CRIME DE PECULATO (ART. 312, § 1º, CP). RÉU CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AÇÃO PENAL ENCONTRA-SE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECUSA DO MEMBRO OFICIANTE EM OFERECER O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, SOB OS FUNDAMENTOS DE QUE NÃO TERIA HAVIDO CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA DO RÉU, BEM COMO PELA IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE QUANDO JÁ PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. REMESSA DOS AUTOS À 5ª CCR. RAZÃO ASSISTE AO MEMBRO OFICIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE QUANDO JÁ PROFERIDA SENTENÇA. O INVESTIGADO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 28-A, CAPUT DO CPP. ANPP INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da decisão do MPF de não propor Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 591) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002679/2019-86 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. Outras Deliberações: 1) PP 1.32.000.000053/2019-80- A Coordenadora da Câmara deu conhecimento ao Colegiado de decisão do Conselho Institucional do MPF proferida em recurso em face da decisão da 5ª CCR proferida na 3ª Sessão Ordinária, em 20.02.2020. Relator: Dr Antônio Carlos Fonseca da Silva. Trata-se de recurso interposto contra decisão da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão que homologou a promoção de arquivamento do procedimento Preparatório nº 1.32.000.000053.2019-80, instaurado para apurar eventuais atos de improbidade atribuídos a servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em Roraima, supostamente envolvidos em esquema de corrupção investigado pela Polícia Federal na Operação "Salmo 96:12", resultando em desmatamento ilegal, com a instauração de procedimento de acompanhamento. Após a realização de diligências, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender que as supostas irregularidades estão sendo apuradas pelo IBAMA no PAD nº 2001.015956/2018-69, e a Controladoria-Geral da União - CGU/RR instaurou processo de acompanhamento, devendo os referidos entes públicos comunicar eventuais ilicitudes ao MPF ao final do processo administrativo disciplinar, não havendo elementos concretos e específicos para subsidiar a continuidade do presente procedimento preparatório - fls. 525/528. Esta 5ª CCR homologou o arquivamento com a determinação de que seja instaurado procedimento de acompanhamento para posterior exame dos fatos assim que houver a conclusão do processo administrativo disciplinar instaurado pelo IBAMA - fls. 531/532. O Procurador da República oficiante em seu recurso argumenta que a instauração de procedimento de acompanhamento contraria o princípio da eficiência, pois já está sendo realizado pela CGU/RR, não há fato específico de maior gravidade que justifique a providência nem omissão de outros órgãos, e em razão do dever dos entes de comunicar eventuais ilícitos ao MPF ao finalizar o processo disciplinar - fls. 534/538. Decisão do CIMPF: "Prosseguindo, a deliberação de 13.05.2020, o Conselho, à unanimidade, nos termos voto da então Relatora Exma. Conselheira Darcy Santana Vitobello e confirmado pelo atual Relator, por sucessão de distribuição, Exmo. Conselheiro Juliano

Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, deu provimento ao recurso para reformar a decisão da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão." - A Câmara tomou ciência da decisão.

Não havendo nada mais a ser decidido, a Coordenadora, às onze horas e quarenta e cinco minutos, deu por encerrada a sessão e foi por mim, Clarissa Castro Wermelinger, mat. 14226, lavrada a ata, assinada pelos presentes abaixo indicados.

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Subprocurador-Geral da República
Coordenadora

ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA
Subprocurador-Geral da República
Membro Titular

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Subprocurador-Geral da República
Membro Titular

CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procurador Regional da República
Membro Suplente

UENDEL DOMINGUES UGATTI
Procurador Regional da República
Membro Suplente

ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2020

Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e seis de novembro de 2020, no edifício-sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, iniciou-se a Sessão Ordinária de Revisão da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, sob a Coordenação da Subprocuradora-Geral da República Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini, com a presença do membro titular Antônio Carlos Fonseca da Silva e José Adonis Callou de Araújo de Sá, este por meio virtual. Participaram, também, o Procuradores Regionais da República Uendel Domingues Ugatti e Claudio Dutra Fontella, membros suplentes. O Colegiado apreciou os seguintes feitos:

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA Nº. DPF-BAR/BA-00225/2017-IPL - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5874 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA. SERVIDOR. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO ADULTERADO PARA CONTINUIDADE DA LICENÇA PARA ACOMPANHAR SUA ESPOSA QUE À ÉPOCA ENCONTRAVA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GOIÂNIA. ANO DE 2014. AUSÊNCIA D3E DOLO. ADULTERAÇÃO PROMOVIDA PELA ESPOSA. DESCONHECIMENTO POR PARTE DO FUNCIONÁRIO. APÓS CIÊNCIA DA SITUAÇÃO FOI FEITO RELATO DA VERDADE POR TELEFONE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONCLUÍDO COM APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO CONTRATO POR 10 DIAS. INDICIAMENTO DA ESPOSA PELA AUTORIDADE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE VONTADE DE ENGANAR POR PARTE DO INVESTIGADO E DE SUA ESPOSA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DO DANO JURÍDICO OU NATURALÍSTICO CAUSADO OU TENTADO. SINGULAR SITUAÇÃO DE SAÚDE VIVENCIADA PELA PACIENTE. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE FRAGILIZADA. PUNIÇÃO PENAL EXTRAPOLARIA A SUFICIENTE PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS EM JOGO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. Nº. DPF/CRU/PE-00102/2017-IPL - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5939 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 01701/2010 DA CGU. POSSÍVEL PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 1º DO DL 201/67, CONSISTENTE NA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 2009/2010. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 1º, III OU IV, DO DL 201/67. PENA MÁXIMA DE 3 ANOS DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS (ART. 109, IV, DO CP). FATOS OCORRIDOS 2009. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE NO TOCANTE AO DELITO DO ART. 1º, I E II, DO DL 201/67. ANTIGUIDADE DOS FATOS E ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 3) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 1.12.000.000707/2020-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5965 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. PROCEDIMENTO INSTAURADO A FIM DE APURAR A REPERCUSSÃO CIVIL DOS FATOS INVESTIGADOS NO ÂMBITO DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 1000114-59.2020.4.01.3102. POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR REPRESENTANTE DA EMPRESA J S LTDA, O QUAL EXERCIA O MÚNUS PÚBLICO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL EM EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DESTA 5ª CCR, OS PRECEDENTES QUE, NA ESFERA PENAL, NEGAM A EQUIPARAÇÃO DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL À FIGURA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO NÃO IMPEDEM A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE EM ESFERA CÍVEL. OCORRE QUE, APÓS A EXECUÇÃO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS, RESTARAM AUSENTES ELEMENTOS SUBJETIVOS QUE INDIQUEM A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE ATENTE CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000051/2019-46 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5685 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). POSSÍVEIS ILÍCITOS

DECORRENTES DE OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM PELO FNDE, POR OCASIÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 6829/2012, QUE OBJETIVAVA A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. NÃO HOUVE NOTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE ACORDO COM O FNDE, A NOTIFICAÇÃO OCORRERÁ SOMENTE APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MÓDULO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SEM DATA PREVISTA PARA TANTO. NÃO CONSTATADOS INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS AO ENTE MUNICIPAL, PORQUANTO NÃO HOUVE AINDA A APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.003051/2019-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5687 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ELETROBRÁS - AMAZONAS GT. PREGÃO Nº 104/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DA HIDRELÉTRICA DE BALBINA. REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA NOTICIANDO POSSÍVIES IRREGULARIDADES PERPETRADAS PELA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME COMO: AUSÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ESPECÍFICO PARA O TIPO DE SERVIÇO E DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO; ENDEREÇO NO RECIFE/PE E FALTA DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000011/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5749 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIAL DE TEFÉ/AM E A EMPRESA A. LITAIFF CHAVES. OS CONTRATOS GIRAM EM TORNO DE R$ 8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE REAIS), APESAR DO CADASTRO DA EMPRESA JUNTO À RECEITA FEDERAL ESTIMAR CAPITAL SOCIAL DE APENAS R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). EVENTUAL FAVORECIMENTO DA EMPRESA REPRESENTADA EM RAZÃO DE APARENTE PARENTESCO QUE ENVOLVE JANSEN LITTAIF MORIZ, QUE ATUA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. NO TOCANTE AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, AS FORMALIDADES LEGAIS FORAM SEGUIDAS E NÃO HÁ INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO. QUANTO À EXECUÇÃO DOS CONTRATOS, VERIFICOU-SE QUE FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS INERENTES À REALIZAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS. AUSENTES INDÍCIOS DE QUE OS PRODUTOS ADQUIRIDOS NÃO TENHAM SIDO ENTREGUES E/OU SUPERFATURAMENTO DE COMPRAS. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 7) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000030/2017-49 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5972 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DE CÓPIA DO IPL Nº 0467/2016. MUNICÍPIO DE TEFÉ. EX-PREFEITO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2014. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRESCRIÇÃO. ART. 23, INCISO I DA LEI Nº 8.429/1992. MANDATO ENCERRADO ANTECIPADAMENTE EM SETEMBRO DE 2014 POR DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL (PROCESSO Nº 71141.2012.6.04.0009). HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000074/2014-26 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5945 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2013. ANO DE 2013. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA DISPENSA DE LICITAÇÃO. NÃO EXPOSIÇÃO DE FORMA OBJETIVA DOS MOTIVOS ADOTADOS PARA A DISPENSA . NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE FAVORECIMENTO DA CONTRATADA. MATERIAL EFETIVAMENTE ENTREGUE. ANTIGUIDADE DOS FATOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVIES. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.001182/2018-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5883 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FNDE. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PEJA/2015. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSTITUTO CENSO, NO ANO DE 2015. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MEC E FNDE NÃO APONTARAM FALHA ESPECÍFICA NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA OU ATÉ MESMO EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE SE ENQUADREM EM ALGUM ATO ÍMPROBO OU TIPO PENAL, TÃO POUCO FOI APONTADA ATUAÇÃO DOLOSA DE ALGUM AGENTE PÚBLICO. ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS AGUARDAM ANÁLISE NO ÂMBITO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (CGAPC), COM VISTAS À EMISSÃO DE PARECER CONCLUSIVO. FALECIMENTO DO EX-GESTOR, UM DOS PRINCIPAIS ENVOLVIDOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.002.000066/2013-61 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5993 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE QUEIMADAS. 1) SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS) REPASSADOS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS POVOADOS DE LAGOINHA, PEDROLÂNDIA, GREGÓRIO, ESPANTA GADO, ALECRIM E CEL. JOÃO BORGES, BEM COMO DO CENTRO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, QUE CULMINARAM NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRESCRITA (ART. 23, I, DA LEI 8429/92). MANDATO DO ENTÃO GESTOR ENCERRADO EM 2012, SEM REGISTRO DE REELEIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO PARA APURAÇÃO CRIMINAL. 2) ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS POVOADOS ESPANTA GADO, ALECRIM E CEL. JOÃO BORGES, BEM COMO DO CENTRO DE SAÚDE DE QUEIMADAS NA GESTÃO DE 2013 A 2016. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ACÓRDÃO DO TCU REDUNDOU NA CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE DO EX-PREFEITO (MANDATO 2009-2012). QUANTO À GESTÃO DO SEU SUCESSOR NÃO FOI IMPOSTA QUALQUER SANÇÃO. PROCESSOS LICITATÓRIOS E DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS NÃO INDICAM QUALQUER VÍCIO

NAS CONTRATAÇÕES. OBRAS CONCLUÍDAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO-BA Nº. 1.14.002.000072/2019-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5885 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE UMBURANAS/BA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS NO TERMO DE DOAÇÃO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONCERNENTE A UM CAMINHÃO CISTERNA, PLACA FCA 8972. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME PASSÍVEL DE PERSECUÇÃO JUDICIAL. IRREGULARIDADE SEM REPERCUSSÃO SOCIAL OU FINANCEIRA E QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DE SANÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO INSTRUMENTO PACTUADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 12) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO-BA Nº. 1.14.002.000095/2016-76 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5985 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA/BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 1. LICITAÇÕES E CONTRATOS CELEBRADOS COM AS EMPRESAS AJ. TRANSPORTE LTDA, MB SOUZA CONSTRUÇÕES, ASJ PROVEDOR DE INTERNET E CADEIRAS E CIA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. AÇÃO POPULAR Nº 0005201-34.2016.4.01.3302 EM TRÂMITE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO SENTIDO DE POSSUIR INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE. 2. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE DESVIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NO PAGAMENTO DO REFERIDO ABONO. ALEGAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO TCM-BA Nº 1346/2016 E LEI MUNICIPAL Nº 157/2009. MEDIDA ADOTADA EM 2016, ANTERIOR À ATUAL POSIÇÃO DO MPF NO SENTIDO DE QUE AS VERBAS NÃO DEVEM SER UTILIZADAS PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO OU A OUTROS SERVIDORES. 3. QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO HOMOLOGADO PELA 5ª CCR NA 946ª SESSÃO ORDINÁRIA. 4. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO-BA Nº. 1.14.002.000187/2018-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5752 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 E CONTRATO Nº 033/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MA MULT ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA: 1) SUPERFATURAMENTO DO CONTRATO E SEU ADITIVO, 2) VÍNCULO ENTRE A EMPRESA CONTRATADA E O ENTÃO PREFEITO E 3) ROTAS Nº 8 E 16 DUPLICADAS, COM IDÊNTICO TRAJETO E PAGAMENTO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. MANIFESTAÇÃO DO TCM NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE SINALIZEM A EXISTÊNCIA DE SOBREPREÇO NO VALOR CONTRATADO E QUE OS ADITIVOS FEITOS PELO MUNICÍPIO NÃO MACULAM O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, HAJA VISTA O PERMISSIVO LEGAL CONTIDO NO ART. 65, § 1° DA LEI Nº 8.666/93. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO OU CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA QUE TENHA PARTICIPADO DE CAMPANHA ELEITORAL OU REALIZADO DOAÇÕES, EX VI DO ART. 9 DA LEI Nº 8.666/93. CONSTATAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE PARTICIPAÇÃO, DE MODO A DIRECIONAR O OBJETO DO CERTAME OU FAVORECER UM DOS PARTICIPANTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IDENTIDADE ENTRE AS ROTAS Nº 08 E 16, TENDO EM VISTA QUE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ESTAS POSSUEM ITINERÁRIOS DIFERENTES, ESPECIFICAMENTE NA PASSAGEM PELA FAZENDA AROEIRA, O QUE ELEVA EM 10 KM O PERCURSO CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 14) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA Nº. 1.14.003.000424/2016-79 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5777 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA. REPRESENTAÇÃO QUE SE LIMITOU AO ENVIO DE CÓPIA DA AÇÃO POPULAR Nº 2803-14.2016.4.01.3303, AJUIZADA EM FACE DO PREFEITO E DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL, SOB FUNDAMENTO DE QUE O MUNICÍPIO TERIA GASTO MAIS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO QUE OS MUNICÍPIOS DE COTEGIPE E TABOCAS DO BREJO VELHO/BA.SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CONTRATO Nº 161/2014. FRAGILIDADE DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONCLUSÃO DE ANÁLISE PERICIAL PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SOBREPREÇO. AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA Nº. 1.14.006.000266/2018-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5723 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CGU. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 37005. MUNICÍPIO DE RODELAS/BA. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. SUPOSTO PAGAMENTO ANTECIPADO À EMPRESA BEZERRA E SILVA LTDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU ILÍCITO PENAL. OBRA CONCLUÍDA. INAUGURAÇÃO EM 22/02/2016. CONTAS APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.000591/2020-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5879 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE. CONVÊNIO Nº 1490.11.06.01.14 E ADITIVOS, CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO DESAFIO NOVA VIDA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SEXO FEMININO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS MESMOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS REVELAM QUE TAL CONTRATO TEVE VIGÊNCIA DE DOZE MESES, PRORROGADA ATÉ 22/09/2016; QUE A ÚLTIMA FATURA FOI PAGA EM SETEMBRO DE 2016 E QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI FINALIZADA. CONTRATO ENCERRADO SEM PENDÊNCIAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o

colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 1.15.003.000597/2017-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5792 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MARCO - CE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA FUNASA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 1214/2008 (SIAFI 644783). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME ATÉ O ARQUIVAMENTO DESTES AUTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PENDENTE DE ANÁLISE PELA FUNASA. OFÍCIO EXPEDIDO AO ÓRGÃO PARA QUE ENVIE AO MPF O RESULTADO DA ANÁLISE DAS CONTAS TÃO LOGO ESTA SEJA FINALIZADA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 18) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA Nº. 1.16.000.001946/2017-24 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5968 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MANSIDÃO/BA. MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSÍVEIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO/BA. SUPOSTO ATRASO E/OU PARALISAÇÃO DAS OBRAS. EVENTUAL MALVERSAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. EMBORA TENHA OCORRIDO ATRASO NAS OBRAS EM VIRTUDE DO ROMPIMENTO DO PRIMEIRO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NÃO FICOU CARACTERIZADO NENHUM ILÍCITO NA EXECUÇÃO DO OBJETO. UNIDADE DE SAÚDE CONCLUÍDA E APTA A SER UTILIZADA PELA POPULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002394/2008-81 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5778 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO INSTAURADA A PARTIR DE OFÍCIO DO TCU SOBRE EXISTÊNCIA DO ACÓRDÃO Nº 1545/2020-TCU- PLENÁRIO. APENSAMENTO AO IC Nº 1.16.000.002394/2008-81 ARQUIVADO DESDE 2013. 1. ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE ITENS DO ACÓRDÃO TCU 544/2008/PLENÁRIO. MONITORAMENTO DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES EXARADAS EM AUDITORIA OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. 2. POSSÍVEL MALVERSAÇÃO DE VERBAS REPASSADAS MEDIANTE CONVÊNIOS À FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES TRATADAS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.16.000.001563/2008-65. 3. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 20) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.003218/2019-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5684 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SUPOSTO USO ELEITORAL DE PATRIMÔNIO PÚBLICO A FIM DE OBTER O APOIO MÍNIMO DE ELEITORES PARA CRIAÇÃO DO PARTIDO ALIANÇA PELO BRASIL. AUTOS REMETIDOS À PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL (PGE) POR SE TRATAR DE QUESTÃO DE ÂMBITO NACIONAL AFETA A DIREITO ELEITORAL. DEVOLUÇÃO DO PROCEDIMENTO À PR/DF PARA ANÁLISE DA QUESTÃO PATRIMONIAL, AO MESMO TEMPO EM QUE FOI INSTAURADA NOTÍCIA DE FATO NO ÂMBITO DA PGE PARA APURAÇÃO DAS QUESTÕES AFETAS À JUSTIÇA ELEITORAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. EM QUE PESE A MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA NO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO SER CAPAZ DE DESPERTAR SUSPEITAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE FORAM UTILIZADAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, TAMPOUCO QUE HÁ QUALQUER OUTRO BEM/DINHEIRO PÚBLICO ENVOLVIDO NA COLETA DE APOIO PARA A CRIAÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO ALIANÇA PELO BRASIL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 21) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.003139/2020-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5865 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA NOTICIANDO SUPOSTO REPASSE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE BENEFICIÁRIO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA INSTITUIÇÕES FINACEIRAS. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO LOCAL OU DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA EM QUE PROCESSADO O PEDIDO DE BENEFÍCIO OU DE ESPECIFICAÇÕES QUANTO ÀS INSTITUIÇÕES FINACEIRAS QUE CONTATARAM O NOTIFICANTE. NEGATIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) QUANTO AO REPASSE DE QUAISQUER INFORMAÇÕES CADASTRAIS. MEDIDAS ADOTADAS PELA AUTARQUIA PARA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA Nº. 1.19.005.000168/2017-02 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5878 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE/MA. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA (CODEVASF). CONTRATO Nº 0.00.08.0056/00. READEQUAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RETOMADA DAS OBRAS PELA EMPRESA CONTRATADA, COM ALGUMAS ETAPAS JÁ CONCLUÍDAS. PENDENTE APENAS A DÚVIDA QUANTO AO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ÚLTIMAS ETAPAS, COM PRAZO PARA SUA FINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, LESÃO AO ERÁRIO OU MESMO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA ACOMPANHAR A OBRA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 1.21.000.001529/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5876 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. SERVIDOR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS PELO INVESTIGADO, QUE TERIA REPRODUZIDO O LAYOUT DO SITE DE NOTÍCIAS CAMPO GRANDE NEWS. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO INDICAM QUAIS SERIAM AS NOTÍCIAS FALSAS DISSEMINADAS OU MESMO O ENDEREÇO ELETRÔNICO RELACIONADO À REFERIDA PÁGINA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESSENCIAIS PARA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO E CONSEQUENTE APURAÇÃO DOS FATOS. 1. A atuação ministerial deve ser subsidiada com a existência de indícios mínimos

de irregularidades, sob pena de comprometer a atuação do Parquet com o dispêndio de recursos, materiais e tempo em investigações sem projeção de resultados úteis. 2. O Representante não oferece concretude suficiente que justifique o prosseguimento do feito. 3. Promoção de arquivamento homologada. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 1.21.000.001618/2019-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5864 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 20ª REGIÃO. EX-PRESIDENTE. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EX-ESTAGIÁRIO SEM A OBSSERVÂNCIA DA ORDEM DE APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO, SENDO CHAMADO O 6º COLOCADO, ANTES DOS CLASSIFICADOS ENTRE O 2º E 5º LUGARES. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE AMIZADE FORA DO AMBIENTE DE TRABALHO. DECISÃO RESPALDADA EM PARECER DE ASSESSOR JURÍDICO. APURAÇÃO DA POSSÍVEL NULIDADE DO VÍNCULO MANTIDO ENTRE O SERVIDOR E O CONSELHO PELO 1º OFÍCIO DA PR/MS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000181/2020-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5683 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE IBIRACATU/MG. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA). SUPOSTO COMETIMENTO DO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, INCISO VII, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. POSSÍVEL OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 149918-23/2002, FIRMADO ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO DE IBIRACATU/MG. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. CONTRATO DE REPASSE COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2012. CONSIDERANDO QUE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CESSOU EM ABRIL/2012 E O CRIME EM APREÇO PRESCREVE EM OITO ANOS, A PUNIBILIDADE DO DELITO SE ENCONTRA EXTINTA DESDE 04/04/2020. FRISE-SE QUE O CONHECIMENTO DAS IRREGULARIDADES PELO ÓRGÃO MINISTERIAL OCORREU SOMENTE OCORREU EM 13/07/2020, COM A AUTUAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO. NÃO SE VERIFICA A POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS APURAÇÕES NO CAMPO CÍVEL. EM RELAÇÃO AO EX-PREFEITO ORIVALDO ALVES DE OLIVEIRA (GESTÃO 2001/2008), OPEROU-SE A PRESCRIÇÃO DE EVENTUAL PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO ÍMPROBO, TENDO EM VISTA QUE TRANSCORRERAM MAIS DE CINCO ANOS DESDE O FIM DA SUA GESTÃO COMO PREFEITO. JÁ NO TOCANTE AO EX-PREFEITO JOEL FERREIRA LIMA, SUA GESTÃO OCORREU SOMENTE A PARTIR DE 2009, ANOS DEPOIS DOS REPASSES DOS RECURSOS FEDERAIS E SUA CORRELATA UTILIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO, NÃO HAVENDO EVIDÊNCIA DE QUE TENHA AGIDO COM MÁ-FÉ NA OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.22.013.000304/2019-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5750 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG. SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS EM OBRAS PÚBLICAS E POSSÍVEL IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E CARTA DE HABITE-SE PARA OS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DA CONSTRUTORA BRZ EMPREENDIMENTOS, QUE ESTARIA SE UTILIZANDO DE SUBSÍDIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO FEDERAL, "MINHA CASA, MINHA VIDA", PARA PROMOVER A CONSTRUÇÃO E FINANCIAMENTO DE SEUS RESPECTIVOS IMÓVEIS. NARRA AINDA A REPRESENTANTE, QUE NÃO ESTÁ CONSEGUINDO OBTER O ALVARÁ DE LICENÇA E A CARTA DE HABITE-SE, MESMO QUE SEUS EMPREENDIMENTOS PREENCHAM TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI ORDINÁRIA Nº 4.890/2010 (CÓDIGO DE OBRAS DESTA CIDADE). NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. LAUDO Nº 1014/2020/SPPEA. IDENTIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS PONTUAIS NOS PROCESSO DE CONCESSÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E CARTAS DE HABITE-SE, PORÉM, AS DIVERGÊNCIAS CONSTATADAS ESTÃO DENTRO DA SEARA DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARGUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS (CONTRÁRIOS AO LAUDO) NÃO ALTERAM AS CONCLUSÕES ENTABULADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ACATADA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002368/2018-90 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5758 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). SUPERINTENDENTE. SUPOSTA SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA QUANTO DA SOLICITAÇÃO DO DESEMBARGO DO "PORTO DO JACIRO" POR UMA COMISSÃO DO PDS VIROLA JATOBÁ. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO DO IBMA DE DESEMBARGO TEMPORÁRIO, ATÉ 01/12/2017, PODENDO O DESEMBARGO SER RESTABELECIDO ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DAS ATIVIDADES, PELOS ENTES FEDERAIS EM CONJUNTO COM A COPAF. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02018.000569/2020-63 (NO IBMA) EM ANDAMENTO. SUGESTÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. No entanto, considerandoa existência do processo administrativo nº 02018.000569/2020-63, em trâmiteno IBAMA, para a apuração disciplinar em face do servidor, sugiro a instauração de procedimento de acompanhamento.- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000084/2013-44 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5702 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA. 1. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). EXERCÍCIO 2010. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARECER PELA NÃO APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA DO FNDE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A CONCLUSÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO. 1. PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR Nº 4622/2012. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MODELO VOLARE, MARCA MARCOPOLO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 1002056-91.2019.4.01.3901 AJUIZADA PELO MUNICÍPIO. APROVAÇÃO DOS REQUERIMENTOS, DO FNDE E DO MPF, PARA ATUAREM COMO LITISCONSORTES DO AUTOR E CUSTUS LEGIS, NO CURSO DO PROCESSO. 2. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 29) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000368/2016-63 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5813 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.

REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA, APRESENTADA NO ANO DE 2016, RELATANDO DIVERSAS IRREGULARIDADES NA PLICAÇÃO DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO XINGU (PDRS-XINGU). DILIGÊNCIAS EFETUADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE INDIVIDUALIZAR CADA POSSÍVEL IRREGULARIDADE. REESTRUTURAÇÃO DO PDRS-X EM ANDAMENTO. INFORMAÇÃO DA CGU DA IMPRATICABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COM VISTAS A ATENDER O MPF, NESTE MOMENTO. ANTIGUIDADE DO FATO. ESGOTAMENTOD AS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000438/2020-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5762 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE PILAR/PB. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. TERMO DE COMPROMISSO Nº 0074/2012. SUPOSTA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. A GESTÃO ATUAL DO MUNICÍPIO INFORMOU QUE NÃO HOUVE TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL, O QUE DIFICULTOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIA À PRESTAÇÃO DE CONTAS. A AUSÊNCIA DESSA TRANSIÇÃO ENSEJOU O INGRESSO DE AÇÃO POR IMPROBIDADE EM FACE DA EX-PREFEITA. ADEMAIS, HOUVE O RESSARCIMENTO DOS VALORES REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0074/2012, O QUE DEMONSTRA A BOA-FÉ DA ATUAL GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000049/2015-40 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5935 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. DENASUS. MUNICÍPIO DE PIANCÓ/PB. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 14321. CONSTATAÇÕES Nºs 334727, 334736 E 334738. ANO 2014. HOSPITAL WENCESLAU LOPES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO DENASUS. I - CONSTATAÇÃO Nº 334727: AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIANCÓ/PB, NO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL WENCESLAU LOPES/PIANCÓ-PB; RECOMENDAÇÃO: OBSERVAR O ART. 36, INCISOS I E II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, NO QUE CONCERNE AOS RECURSOS APLICADOS VISANDO AS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ADSTRITA, ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO CIT Nº 5, DE 19 DE JUNHO de 2013. II - CONSTATAÇÃO Nº 334736: OS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APRESENTAM IMPROPRIEDADES; RECOMENDAÇÃO: OBSERVAR O ESTABELECIDO NOS ART. 60 E 63 DA LEI Nº 4.320/64, QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE ASSINATURA E DATA NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA, COMO TAMBÉM OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 74, §2º DO DECRETO LEI Nº 200/98, QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. III - CONSTATAÇÃO Nº 334738. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO E DE CONTRATO REFERENTE A DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 58049-X DO BLMAC/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RECOMENDAÇÃO: OBSERVAR O DISPOSTO NO DECRETO Nº 1.651/1995, ART. 11 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEDAP Nº 205/1998, ITEM 321, QUANTO À APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ÀS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE MATERIAIS HOSPITALARES PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO ENTE MUNICIPAL. OCORRIDOS EM GESTÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR MAIORES ESCLARECIMENTOS. AFIRMAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DA RESPECTIVAS IRREGULARIDADES EM SEU GOVERNO. AUSÊNCIA DE LINHA INVESTIGATIVA VIÁVEL. FATOS ANTIGOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 32) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Nº. 1.24.002.000322/2014-55 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5751 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. CONVÊNIO Nº 680887 (TC 192/2013), CELEBRADO COM O ANTIGO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, POR INTERMÉDIO DO DNOCS. CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RIACHO DOS NOGUEIRAS, BONFIM E PINHÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTARQUIA CONCEDENTE REVELAM QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO AINDA NÃO FOI APRESENTADA, BEM COMO EVENTUAL VISTORIA QUE PODERIA CONFIRMAR A OCORRÊNCIA DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTARIA INVIABILIZADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO OU OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CARACTERIZADOS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.24.005.000056/2018-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5722 – Ementa: DELIBERAÇÃO 25ª SESSÃO ORDINÁRIA - 03/09/2020 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. EXÉRCITO BRASILEIRO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA. LICITAÇÃO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA CITEL- COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL EIRELLI. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO PELA 2 ª CCR REFERENTE A EVENTUAIS CRIMES TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A POSSÍVEIS CRIMES LICITATÓRIOS. RETORNO PARA COMPLEMENTAÇÃO. A promoção de arquivamento relata que a representação inicial noticiava que a empresa CITEL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL EIRELI, vencedora do certame, utilizava-se de privilégios (a partir de supostas manobras fiscais) conferidos a empresas de pequeno porte que não condiziam com a verdade. Apontava também que haveria suspeitas de que grupo familiar administraria várias empresas do ramo de confecções de roupa, utilizando-se da capacidade produtiva em conjunto para concorrer em licitações, na qualidade de EPP. Tais irregularidades poderiam configurar a prática de crimes licitatórios, que não foram abordados na promoção de arquivamento. Há que se averiguar, ainda, a eventual ocorrência da prática de ato de improbidade administrativa. Assim, voto pelo retorno dos autos à Origem para complementação da promoção de arquivamento. ANÁLISE APÓS RETORNO APURAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL ESGOTADAS. HOMOLOGAÇÃO PELA 2ª CCR. POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO Nº 31/2018/PRDF. ATRIBUIÇÃO DE UM DOS OFÍCIOS QUE ATUAM NA ÁREA DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONSUMIDOR E ORDEM ECONÔMICA. EXTRAÇÃO DE CÓPIA E ENVIO AO NUCIVE PARA AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS OFÍCIOS QUE ATUAM NA ÁREA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 34) PROCURADORIA DA

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR Nº. 1.25.008.000961/2020-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5715 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. A PARTIR DE INFORMAÇÕES DO TCU. ACÓRDÃO 8240/2020-TCU-SEGUNDA CÂMARA. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC). MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS/PR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA PELA SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA, EM DESFAVOR DE ARTE PUBLICAÇÕES E GRAVAÇÕES LTDA., A. L. DE S. F. E L. F. G. EM RAZÃO DE EVENTUAL OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS CAPTADOS POR FORÇA DO PROJETO CULTURAL PRONAC 07-11410, COM AMPARO NA LEI N. 8.313/1991 (LEI ROUANET), PARA EDIÇÃO DE LIVRO SOBRE TRADIÇÕES E COSTUMES DO MUNICÍPIO. AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO PERÍODO DE 04/06/2008 A 31/12/2012, COM PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS RECURSOS DE 31/07/2009 A 31/12/2012, E PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 30/01/2013. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL TC 018.660/2019-3 NO ÂMBITO DO TCU. CONDENAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS À REPARAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AIA. INSTAURADA NF CRIMINAL (1.25.008.001034/2020-79). HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000152/2019-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5468 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). POSSÍVEL OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS QUANTO AOS RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) AO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO MATA/PE, POR OCASIÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 8649/2015, VOLTADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS. NO ANO DE 2018, APÓS NOTIFICAÇÃO POR OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, O MUNICÍPIO ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS, POR MEIO DE FORMULAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FACE DO EX-PREFEITO ETTORE LA BANCA, QUE FALECEU NO ANO DE 2019. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM SEARA CRIMINAL PELA MORTE DO AGENTE, DE ACORDO COM O ART. 107, I, DO CÓDIGO PENAL. IMPRATICÁVEL A RESPONSABILIZAÇÃO DO FALECIDO QUANTO ÀS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8429/92, EXCETO EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO POSSÍVEL DANO. OS RECURSOS PERMANECEM DISPONÍVEIS NA CONTA DO ENTE MUNICIPAL E DEVEM SER RESTITUÍDOS AO COFRE CREDOR. COMPETE AO FNDE ADOTAR AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA A ELISÃO DO DANO AO ERÁRIO. REMESSA DE CÓPIA DO PRESENTE APURATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 36) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000333/2019-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5776 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. ONG AÇÃO PELA CIDADANIA. TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA FIRMADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ/BA. EXECUÇÃO DAS OBRAS EM PERCENTUAIS SIGNIFICATIVAMENTE MENORES DO QUE OS CORRESPONDENTES AOS RECURSOS REPASSADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL Nº 2020.0049947 EM ANDAMENTO. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 37) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. 1.26.008.000223/2020-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5877 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. CÓPIA DO IPL Nº 0809210-94.2020.4.05.8300. SUPOSTA OMISSÃO EM GFIPS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A EMPREGADOS COM A FINALIDADE DE NÃO RECOLHER AS DEVIDAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO ANO-CALENDÁRIO 2012. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 23, I, DA LEI 8429/92. TÉRMINO DO MANDATO DO ENTÃO GESTOR EM 2012. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EXARADA NA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0800360- 49.2019.4.05.8312. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 38) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001159/2018-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5887 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS (SEMARH). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NO CERTAME E POSSÍVEL FAVORECIMENTO DE EMPRESAS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE, NA FASE RECURSAL, HABILITOU DOIS DOS CONSÓRCIOS RECORRENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CONDUTA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE OFENSA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DE FAVORECIMENTO DE EMPRESAS. DECISÕES ADMINISTRATIVAS FORAM PAUTADAS EM INTERPRETAÇÕES JURÍDICAS, TENDO POR FUNDAMENTO NORMA LEGAL, EDITALÍCIA, DOUTRINA E ENTENDIMENTO DE ÓRGÃO DE CONTROLE DE CONTAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN Nº. 1.28.200.000144/2012-15 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5889 – Ementa: VOTO PROFERIDO NA 803ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 30.04.2014 TCU. TOMADA DE CONTAS Nº 002.575/2011-6. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SINTÉTICA Nº 71/2011. MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 20/2010. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO SANADA A PRINCIPAL IRREGULARIDADE (SUPERFATURAMENTO). ENTRETANTO AS DEMAIS IRREGULARIDADES TAMBÉM PODEM ENSEJAR PREJUÍZO DIRETO OU INDIRETO AO ERÁRIO FEDERAL, OU ATOS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE APURAR AS DEMAIS IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TCU À LUZ DA LEI Nº 8.429/92 E DA LEI Nº 8.666/93.

VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS À PR DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ANÁLISE APÓS RETORNO PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. TCU. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 71/2011. PROCESSO TC Nº 002.575/2011-6. MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN. CONCORRÊNCIA Nº 20/2010-SEMARH (CONTRATO 39/2010) CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE OITICICA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS POR SERVIDORES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E NA EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO. EVENTUAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRESCRITA (ARTIGO 23, INCISO II, DA LEI 8429/92). DECURSO DO PRAZO DE SETE ANOS DESDE A REALIZAÇÃO DO CERTAME. ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO NA ESFERA CRIMINAL (IPL N° 0437/2011-4-SR/DSF/RN), EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. REMESSA DE CÓPIA DOS À AGU PARA PROVIDÊNCIAS ATINENTES AO EVENTUAL RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.002723/2020-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5859 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO MENCIONA: EVENTUAIS FRAUDES FINANCEIRAS EM QUE AFIRMA SER VÍTIMA NAS INSTÂNCIAS CIVIL, CRIMINAL E TRABALHISTA. NARRATIVA VAGA E GENÉRICA. REPRESENTANTE NOTIFICADO DUAS VEZES PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS. TODAVIA, NÃO HOUVE DETALHAMENTO, TAMPOUCO ELEMENTOS OBJETIVOS E APTOS A INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E FATOS ESPECÍFICOS. FATOS NÃO DELIMITADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RESSALVANDO A REABERTURA DO PROCEDIMENTO, EM CASO DE FATOS NOVOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 41) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL - RS Nº. 1.29.007.000184/2018-10 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5815 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. TCU. ACÓRDÃO Nº 3567/201 8-TCU- PRIMEIRA CÂMARA. CONVÊNIO Nº 701629/2008 (SIAF: 638241). RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO À ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE DE PICADA DAS VASSOURAS/RS, ATUAL ASSOCIAÇÃO E QUILOMBOLA DE PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE PICADAS DAS VASSOURAS PARA APOIAR O PROJETO "CAPACITAR 70 LIDERANÇAS DE COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS". OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AIA. PRESCRIÇÃO. TÉRMINO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 10/2009. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 8/5ª CCR.AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ÂMBITO PENAL. VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 4/5ªCCR. Não obstante os argumentos apresentados na presente promoção de arquivamento, considerando a possível repercussão penal dos atos examinados, necessária é a manifestação quanto às providências porventura adotadas nessa seara, ou quanto aos motivos pelos quais não houve tal atuação. Nesse sentido, o Enunciado de nº 4 da 5ª CCR/MPF: "A promoção de arquivamento de procedimento administrativo ou inquérito civil público deve registrar a existência ou não de medidas no âmbito penal. "Assim, voto pelo retorno dos autos para as diligências complementares. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a). 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.DO LIVRAMENTO-RS Nº. 1.29.009.000073/2018-85 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5681 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. AVERIGUAR AS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PELA PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, ANTE A IMINÊNCIA DA RETOMADA DO ANO LETIVO, COM VISTAS A ATENDER A DEMANDA PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CUJA EXECUÇÃO ENCONTRA-SE SUSPENSA POR FORÇA DA DECISÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DA 4ª REGIÃO, NO BOJO DO MS Nº 5067115-08.2017.4.04.0000. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. QUESTÃO SOLUCIONADA NOS ANOS DE 2018 E 2018. REALIZADOS OS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 02/2019 (ATENDIMENTO DAS LINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) E Nº 05/2018 (ATENDIMENTO DAS LINHAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS). ENCAMINHADAS AS CÓPIAS DOS RESPECTIVOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.017.000178/2018-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5775 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIÃO. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. CONVÊNIO SENASP/MJ N.º 145/2008, FIRMADO PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, COM O MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO E OUTRAS MEDIDAS DE SEGURANÇA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. ESTÁ EM CURSO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE DO COMOVENTE, A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.000091/2020-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5748 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADOS PELA CANDIDATA V.P.F.B. NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0607328-65.2018.6.19.0000 DO TRE/RJ. INQUÉRITO POLICIAL ELEITORAL EM ANDAMENTO. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001262/2019-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 6006 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 0022/2010 (PREGÃO 022/2010), FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA DEFESA (COMITÊ OPERACIONAL - CPO-RIO 2011) E A EMPRESA QUICK DELIVERY ENTREGAS RÁPIDAS DE ENCOMENDAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS 5Oº JOGOS MUNDIAIS MILITARES, OCORRIDOS EM 2011. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. IPM Nº 95-49.2015.7.01.0401 EM ANDAMENTO PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003746/2019-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do

Voto Vencedor: 5821 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTA ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS POR OCUPANTE DE CARGO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE E NO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA. POSSÍVEIS DESCUMPRIMENTO DAS JORNADAS DE TRABALHO E PREENCHIMENTO IRREGULAR DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. NÃO VERIFICADOS SOBREPOSIÇÃO DE CARGAS HORÁRIAS E REGISTROS DE FALTAS CONTINUADAS QUE INVIABILIZEM A OCUPAÇÃO CUMULATIVA DOS DOIS CARGOS PÚBLICOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003855/2019-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5946 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA CONCESSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA AO ESTACIONAMENTO PARK SERRA X ESTACIONAMENTO EIRELLI PELA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO EM TERRENO POSSIVELMENTE PERTENCENTE À UNIÃO. INQUÉRITO POLICIAL N º 2020.0045822 EM ANDAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004611/2020-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5882 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 35301.000723/2015-93. POSSÍVEL ABANDONO DE CARGO POR SERVIDOR PÚBLICO, EM RAZÃO DE GOZO ININTERRUPTO DE LICENÇA DURANTE MAIS DE VINTE E UM ANOS, BEM COMO REGISTRO DE ATIVIDADE LABORAL NO PERÍODO DA LICENÇA, INCLUSIVE COM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA PARA QUALQUER QUE SEJA O CRIME PERPETRADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, JÁ QUE SE TRATOU DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, QUE NÃO AFETOU DE FORMA EXPRESSIVA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NÃO CAUSOU DANOS A TERCEIROS. SANÇÃO APLICADA AO SERVIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 49) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/TERESÓP Nº. 1.30.006.000216/2016-04 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5779 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 113/2009/SICONV/730586, ORIGINALMENTE APURADA NO IC Nº 1.30.006.000115/2020-30. DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.012.000142/2007-28 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 6007 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RELATÓRIO DO DENASUS. HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTROLE INTERNO NA MOVIMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E POSSÍVEL ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. PAD ARQUIVADO. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 23, INC. II, DA LEI 8.429/92, C/C ART. 142, INC. I, DA LEI 8.112/90. FATOS REMONTAM AO ANO 2011 E 2012. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PREJUDICADA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DIRETA DOS DANOS SUPORTADOS. ADEMAIS, NÃO RESTOU COMPROVADO O DOLO, A MÁ-FÉ OU A DESONESTIDADE DOS ENVOLVIDOS. INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO OBJETIVANDO APURAR INDÍCIOS DE ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PELO SERVIDOR A.S.B., NO PERÍODO DE 2017 ATÉ A PRESENTE DATA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 51) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.001078/2019-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5741 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SOCIEDADE AMIGOS DO XADREZ - SAX. SUPOSTAS IRREGULARIDADESNOS PROJETOS"VIVA JOVENS ETNIAS DE RONDÔNIA", "IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DAS ETNIAS DE RONDÔNIA" E "ALIMENTAÇÃO PARA UMA BOA EDUCAÇÃO AO CIDADÃO", POR MEIO DO USO DO NOME E DA IMAGEM DOS INDÍGENAS PARA OBTENÇÃO DE VALORES, COM A CELEBRAÇÃODE CONVÊNIOS COM PESSOAS NÃO INDÍGENAS PELA SOCIEDADE AMIGOS DO XADREZ, A PRETEXTO DE AJUDÁ-LOS.DILIGÊNCIAS REALIZADAS. VERIFICOU-SE QUE OS FATOS RELATIVOS ÀS PROPOSTAS Nº 037917 E Nº 40347 ("VIVA JOVENS ETNIAS DE RONDÔNIA" E "IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DAS ETNIAS DE RONDÔNIA") DATAM DE 2014, SENDO INEVITÁVEL O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃOEM RELAÇÃO A POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADO POR PAULO ANDRÉ ROQUE LOPES MAGALHÃES ENQUANTO COORDENADOR E EXECUTOR DOSPROJETOS DA SAX (ENTIDADE PRIVADA QUE RECEBE BENEFÍCIO DE ÓRGÃO PÚBLICO - ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8429/92). ADEMAIS, NÃO RESTOU COMPROVADOSE OS ALUDIDOS CONVÊNIOS FORAM EFETIVAMENTE FIRMADOS E SE A SAX RECEBEU OS VALORES PLEITEADOS. OFICIADA, A FUNAI APRESENTOU RESPOSTA INCONCLUSIVA.COM RELAÇÃO AO PROJETO Nº14.800 ("ALIMENTAÇÃO PARA UMA BOA EDUCAÇÃO AO CIDADÃO"), NÃO OBSTANTE FOSSE HIPÓTESE DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM RAZÃO DE O CONVÊNIO TER SIDO FIRMADO COM A FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, NÃO FORAM CONSTATADAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO ALUDIDO PROJETO, CELEBRADO EM 24/10/2015.A FUNDAÇÃO BANCO DO BRASILINFORMOU QUE O REFERIDO PROJETO APRESENTOU "EXECUÇÃO REGULAR, COM PLENO CUMPRIMENTO DO OBJETO", NÃO SENDO IDENTIFICADOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES QUE JUSTIFIQUEMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.000.001791/2018-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5703 – Ementa: VOTO PROFERIDO NA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA - 01/10/2020 PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. INQUÉRITO CIVIL. TCU. ACÓRDÃO Nº 185/2018- TCU-PLENÁRIO. DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI NO ESTADO DE RONDÔNIA. CONTRATO Nº 08/2014- SENAI/RO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO ELÉTRICA EMERGENCIAL DA ESCOLA MARECHAL RONDON, SITUADA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. IRREGULARIDADES: 1) FRAGILIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 2) AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE FUNDO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DA ENTIDADE; 3) SIMULAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, COM EMPRESAS QUE APRESENTAVAM VÍNCULO ENTRE SI; 4) SOBREPREÇO NOS SERVIÇOS

CONTRATADOS. SÚMULA 516 DO STF. SISTEMA S. ENTIDADE PARESTATAL. ENTIDADE PARESTATAL.A DESPEITO DO QUE INFORMA O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 516/STF, ESTA 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, NO ÂMBITO DOS AUTOS DE Nº 1.26.000.000056/2013-25, FIRMOU O ENTENDIMENTO PELA ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA TRATAR DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO ÂMBITO DE ENTIDADES DO SISTEMA S. POR FORÇA DEEQUIPARAÇÃO INSTITUÍDA EM LEI, TAIS ENTIDADES NÃO PODERIAM SENÃO SE SUJEITAR À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, VISTO QUE SUAS VERBAS SÃO HAURIDAS A PARTIR DE CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL ESTATUÍDA PELA UNIÃO FEDERAL, RECOLHIDAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) E SUBMETEM-SE, VIA MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, À FISCALIZAÇÃO DO TCU. PRECEDENTE: 1.14.000.002911/2018-83. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO, COM REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. ANÁLISE APÓS RETORNO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO OU RECURSO AO CONSELHO INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REMESSA AO CIMPF. 1. Retornaram os autos a este Colegiado com requerimento de reforma da decisão, sob os argumentos de que: primeiro, o entendimento sumulado da Suprema Corte permanece em vigência, e segundo, porque não há entendimento ou orientação firmado de maneira sólida pela 5ª CCR no sentido exposto na decisão ora enfrentada. 2. A 5ª CCR mantém os fundamentos expostos no voto anterior de que a despeito do que informa o enunciado da súmula nº 516/STF e de haver precedentes desta 5ª CCR em sentido contrário, este colegiado vem firmando entendimento pela atribuição do Ministério Público Federal para tratar de eventuais irregularidades ocorridas no âmbito das entidades do Sistema S. Isto porque, por força da equiparação legalmente estatuída, tais entidades não poderiam senão se sujeitarem à competência da Justiça Federal, visto que suas verbas são hauridas a partir de contribuição parafiscal fixada pela União, recolhidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e submetem-se, via mandamento constitucional, à fiscalização do Tribunal de Contas da União. 3. Neste sentido, citam-se decisões nos seguintes procedimentos: 1.31.000.000924/2019-01, 1.14.000.002911/2018-68, 1.26.000.000056/2013-25, 1.33.000.001864/2013-75, 1.19.000.000164/2013-32. 4. Ainda, no mesmo sentido, destaca-se posi

namento defendido pela Procuradoria-Geral da República na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 396/GO), proposta pela Confederação Nacional do Transporte - CNT, datado de 07.08.2019. 5. Dessa forma, dissentindo das razões apontadas pelo ilustre Procurador da República oficiante, mantenho a decisão original no sentido de que se reconheça a atribuição do Ministério Público Federal para proceder aos atos apuratórios. 7. Remessa dos autos ao Conselho Institucional do Ministério Público. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da decisão original, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 53) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.001178/2019-42 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5886 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EVENTUAL PRÁTICA DE DELITOS DE CARTEL NO ÂMBITO DE CONTRATOS CELEBRADOS COM A EMPRESA DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A. IDENTIDADE DE PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE PIC Nº .34.001.001142/2018-88, COM O MESMO OBJETO, NO QUAL JÁ HOUVE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO RECEBIDA COMO COMUNICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 31. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À PR DE ORIGEM. Tendo em vista a existência de outro procedimento com o mesmo objeto, recebo a Promoção de Arquivamento a título de comunicação, em cumprimento ao Enunciado nº 31 que dispõe: "O arquivamento de procedimento preparatório, inquérito civil ou investigação criminal, com base na existência de outro procedimento de idêntica natureza, para a apuração dos mesmos fatos, prescinde de homologação da 5ª CCR, bastando o registro no Sistema Único para fins de cientificação." (Deliberado na Reunião nº 877 de 1º/09/2015 da 5ª CCR). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da promoção de arquivamento a título de comunicação, nos termos do voto do(a) relator(a). 54) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU/AVARE/BOTUCA Nº. 1.34.003.000104/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5757 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE BOFETE/SP. TERMO DE COMPROMISSO Nº 164/2010 FIRMADO COM O ENTÃO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E ESTRADAS PELO MUNICÍPIO. SUPOSTO SUPERFATURAMENTO NA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PARÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBRA CONCLUÍDA. TÉRMINO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 27/03/2012. SITUAÇÃO NO SISTEMA SIAFI COMO ADIMPLENTE. CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO, ELABORADO PELO CAEX, PELA IMPOSSIBILIDADE DE SE QUANTIFICAR A EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE PREÇOS, EMBORA NÃO SE TENHA VERIFICADO SOBREPREÇOS MAIORES DO QUE 10%, DENTRO DO PARÂMETROS ACEITÁVEIS PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE BENEFICIAMENTO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PELA ADOÇÃO DE EVENTUAIS MEDIDAS RESSARCITÓRIAS CASO APURADO POSSÍVEL VALOR A SER RESTITUÍDO PELO MUNICÍPIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/AMERICA Nº. 1.34.008.000112/2019-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5871 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PORTAL DO MUNICÍPIO SOBRE OS RECURSOS REPASSADOS NO ANO DE 2018 POR MEIO DO FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL (FADENP). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IRREGULARIDADE SANADA. INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 56) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000299/2017-35 - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5812 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CONVÊNIO Nº 736289 CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE RODEIO COMPLETO DE TACIBA - OS TROPEIROS E O MINISTÉRIO DO TURISMO. REALIZAÇÃO DA 1ª CAVALGADA FEST SHOW DE INDIANA/SP. ANO DE 2010. CONTAS REPROVADAS, PELO TCU, EM RELAÇÃO À LOCAÇÃO DE TELÃO, ILUMINAÇÃO PARA PALCO, LOCAÇÃO DE PALCO E DE TENDAS, GERADOR E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, NO VALOR DE R$ 33.075,00. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES NÃO COMPROVADOS. FALHAS ADMINISTRTIVAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU LOCUPLETAÇÃO DO DINHEIRO REPASSADO. AIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 8/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.J.DO R.PRETO/CATAND Nº. 1.34.010.000596/2020-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5724 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL/SP. SUPOSTAS PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM SITE OFICIAL COM LINK DIRECIONANDO O USUÁRIO AO SITE DA EMPRESA PODECOMPARAR.COM.BR. SITE ELETRÔNICO

PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. SUPOSTO PREJUÍZO À MUNICIPALIDADE DECORRENTE DE EVENTUAL USO INDEVIDO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS OU ATUAÇÃO DE SERVIDORES EM BENEFÍCIO DE INTERESSES PRIVADOS. DANOS AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 58) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.J.DO R.PRETO/CATAND Nº. 1.34.015.000132/2020-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5908 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA/SP. APLICAÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE. CONVÊNIO Nº 700367/2011. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL. CONTAS NÃO APROVADAS. INEXECUÇÃO DO OBJETO. MUNICÍPIO INTIMADO PARA EFETUAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO. RECOLHIMENTO REALIZADO PELA EDILIDADE INSUFICIENTE PARA QUITAR A TOTALIDADE DO DÉBITO APURADO. INSTAURADA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TCU, QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE JULGAMENTO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O RESSARCIMENTO TOTAL DO VALOR DEVIDO PELO MUNICÍPIO. OBJETO EXAURIDO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 59) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000064/2018-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5753 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS (CREA/TO). SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADOS PELO EX-PRESIDENTE E O ENTÃO GESTOR FINANCEIRO. PAGAMENTOS INDEVIDOS DE VERBAS RESCISÓRIAS QUANDO DA DISPENSA DE SERVIDORES NO ANO DE 2014. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DO INFORMATIVO TST 136, QUE PREVÊ A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS VERBAS RESCISÓRIAS A OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. A LEI 9.649/98, EM SEU ART. 58, § 3º, DETERMINA QUE OS EMPREGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS SÃO REGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. ATUALMENTE, NO ÂMBITO DO STF, ENCONTRAM-SE PENDENTES, PARA JULGAMENTO CONJUNTO, AÇÕES QUE DISCUTEM A APLICAÇÃO DE REGIME DE CONTRATAÇÃO CELETISTA POR TAIS CONSELHOS. EM VIRTUDE DA QUESTÃO POSSUIR PONTOS AINDA PENDENTES DE DISCUSSÃO PELA SUPREMA CORTE E POSICIONAMENTOS DIVERSOS SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA CONTRATAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE INFORMATIVO DO TST, TENDO EM VISTA QUE ESTE FOI DATADO DO ANO DE 2016 E OS FATOS EM APURAÇÃO REMONTAM AO ANO DE 2012 A 2014. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 60) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. DPF/AM-00857/2017-INQ - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5899 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM. CONTRATO Nº 005/2013. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA COSTA MACEDO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, I DO DECRETO-LEI 201/67. DECORRIDOS TRÊS ANOS DO INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES, NÃO SOBREVEIO NOTÍCIA CONCRETA DE NENHUM ATO QUE CONFIGURE CRIME. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROBLEMA QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS, LIBERAÇÃO DE VALORES A MAIOR PARA A EMPRESA, RETIRADA DOS VALORES DA CONTA VINCULADA, ETC. O VALOR LIBERADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE CORRESPONDE A EXATAMENTE 80% DO TOTAL, QUE É O PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA DECLARADO NO SISMOB, NÃO CONTESTADO POR NENHUM ÓRGÃO ATÉ O MOMENTO E CONDIZENTE COM AS FOTOS. A OBRA TEVE ANDAMENTO NA ATUAL GESTÃO, O QUE INCLUSIVE INVIABILIZARIA UMA DILIGÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAR E QUANTIFICAR OS PROBLEMAS ESTRUTURAIS DEIXADOS PELA GESTÃO ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 61) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. DPF/SR-AL-00042/2013-INQ - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5902 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. SUPOSTOS SAQUES EM ESPÉCIE, ENTRE OS ANOS DE 2003 E 2008, DA CONTA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA/AL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 1º, I E II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67, E ART. 1º, CAPUT, DA LEI Nº 12.683/2012. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. LONGO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA. EM QUE PESE TENHAM SIDO COMPROVADOS SAQUES EM ESPÉCIE DE CONTAS MUNICIPAIS, NÃO FOI POSSÍVEL COMPROVAR QUE OS SAQUES FORAM SEGUIDOS DE DESVIO DE RECURSOS, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, OU MESMO DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE PÚBLICA DIVERSA DA PREVISTA EM LEI. EVENTUAL AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. MANDATO DO GESTOR FINDO EM 2008. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. JF-AP-0007653-70.2018.4.01.3100-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5870 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. DESDOBRAMENTOS DA OPERAÇÃO MÃOS LIMPAS. EX-SECRETÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ (SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ABRIL/2004 A MARÇO/2005 E SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, DE ABRIL/2005 A ABRIL/2010). POSSÍVEIS CRIMES DE PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. ANTIGUIDADE DOS FATOS. EVENTUAIS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ESTARIAM PRESCRITOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. JF/PR/CUR-5044417-52.2020.4.04.7000-IANPP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 6013 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUTO JUDICIAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 171, §3º, DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS¿IDOSO). RECUSA DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO. INSURGÊNCIA DA ACUSADA. REMESSA DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PELO JUÍZO FEDERAL NOS TERMOS DO ART. 28-A, §14 DO CPP. RAZÃO ASSISTE AO MEMBRO OFICIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE QUANDO JÁ PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ANPP INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal decorrente de ação penal em que os réus Débora, Marins e Lina, entre os dias 30.07.2010 e 16.12.2013, em Curitiba-PR, de maneira deliberada e consciente, agindo em conjunto e em conluio com o denunciado

Sergio, obtiveram, para si vantagem ilícita em prejuízo do INSS, o qual fora induzido e mantido em erro, conforme abaixo descrito: 1) LINA VIEIRA DE CARVALHO recebeu indevidamente o benefício assistencial (LOAS ¿ idoso) nº 88-541.528.505-5, entre 30.07.2010 e 16.12.2013, o que ocasionou um prejuízo de R$ 27.641,852 ao INSS. Tal benefício foi concedido mediante fraude, haja vista que LINA declarou que era separada de seu cônjuge, Joaquim Ventura de Carvalho, e que estava doente e não conseguia trabalhar, quando, em verdade, ela permanece casada e seu marido recebe aposentadoria por tempo de contribuição, caracterizando renda per capita superior ao limite legal exigido para a concessão do benefício em questão. A intermediária do requerimento de tal benefício junto ao INSS foi DÉBORA PIMENTEL OLIVEIRA, que contou com a ajuda de seu marido, MARINS BATISTA DE OLIVEIRA. O benefício foi concedido pelo servidor do INSS, SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, que recebia R$ 600,00 de DÉBORA, ou um salário-mínimo de MARINS, para deferir cada benefício que sabia fraudulento. Por sua vez, LINA pagou a MARINS cinco parcelas do seu benefício, após a respectiva concessão. Houve sentença condenatória, inclusive com recurso de apelação interposto em 2019. Foi aberta vista ao Ministério Público Federal para manifestar-se acerca do interesse em propor Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, instituto introduzido no direito brasileiro pela Lei nº 13.964/2019, tendo o Procurador da República oficiante se posicionado pelo descabimento da celebração do acordo. Por meio da Defensoria Pública, a acusada LINA VIEIRA DE CARVALHO, inconformada com a decisão de não proposição de acordo de não persecução penal se insurgiu contra a referida decisão do MPF, razão pela qual o MM. Juízo Federal, com fulcro no art. 28-A, § 14, do CPP, encaminhou os autos a esta Câmara. Salienta-se que os réus Débora e Marins não apresentaram recurso e o réu Sérgio faleceu no curso do processo. Alega a defesa que: ¿Com o devido respeito, parece bem tranquilo afirmar que o novel instituto se trata de regra de natureza mista, com conteúdo de direito processual e de direito material, sobretudo porque trata de aplicação de penas e extinção de punibilidade. O instituto evita o processamento ou a continuidade do trâmite de uma ação penal e todos os prejuízos materiais e imateriais que dela decorrem, permite a aplicação de uma sanção menos gravosa ao agente, não gera antecedentes criminais, versa sobre extinção da punibilidade (art. 28, §132), reforçando, novamente sua natureza mista e justificando a sua retroatividade. Este entendimento foi aplicado pelo MPF, exemplificativamente, na ação penal nº 50132984120184047001, da 5ª VF de Londrina, em que o ANPP foi efetivamente oferecido (evento 65) inclusive após a sentença condenatória. Então, não interessa se já houve condenação em primeiro grau, sendo lei favorável ao réu ela pode inclusive desconstituir a coisa julgada, podendo ser oferecido ANPP após o trân - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da decisão do MPF de não propor Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 64) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-5053026-86.2019.4.02.5101-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5918 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. CENTRO DE REFERÊNCIA À DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA - CRDR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL.POSSÍVEL DESVIO DE RECURSOS NO ÂMBITO DO TERMO DE PARCERIA Nº1/2006, FIRMADO COMO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. O ACÓRDÃO Nº6214/2014 DOTCU APONTOUDEFICIÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO, SALIENTANDO QUE MESMO A PARTE EXECUTADA SE DEU EM DESCONFORMIDADE COM O PLANO PACTUADO. POR TAIS RAZÕES, O TCU JULGOU IRREGULARES AS CONTAS E CONDENOU O CRDRE SEUPRESIDENTEÀ DEVOLUÇÃO DOS VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE MULTA.SOB A ÓTICA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, OS FATOS FORAM APURADOS NA NOTÍCIA DE FATO Nº1.30.001.004818/2014-19.DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EM ÂMBITO CRIMINAL, A INVESTIGAÇÃO NÃOREUNIUELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE CONFIRMEM O DESVIO DOS RECURSOS, SEJA DO PONTO DE VISTA DA MATERIALIDADE CRIMINOSA, SEJA DO PONTO DE VISTA DA AUTORIA. SEQUER SE DEMONSTROU QUAIS ERAM AS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA Nº1/2006. FATOS ANTIGOS (ESTIMA-SE QUE O SUPOSTO DESVIO SE DEU ENTRE A DATA DO REPASSE, EM 12/12/2006, E A DATA PREVISTA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, 4/2/2008). AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POTENCIALMENTEIDÔNEAS.ORIENTAÇÃO Nº 04 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-5077117-12.2020.4.02.5101-*INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5898 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. FEITO INSTAURADO A PARTIR DO DESMEMBRAMENTO DA OPERAÇÃO MORIARTY. A OPERAÇÃO MORIARTY TINHA COMO OBJETO APURAR A ESTRUTURA CRIMINOSA ENVOLVENDO ADVOGADAS QUE CONSTRANGIAM SEUS CLIENTES MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A CONTRATAREM SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, APÓS INDUZIDOS A ACREDITAR EXISTIR INVESTIGAÇÕES CONTRA ELES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, POLÍCIA FEDERAL E POLÍCIA CIVIL, LEVANDO-LHES A EFETUAREM PAGAMENTOS A PRETEXTO DE INFLUENCIAR DECISÕES TOMADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. NO DECORRER DE SEIS ANOS, NÃO HOUVE QUALQUER AVANÇO NAS INVESTIGAÇÕES. O DECURSO DO TEMPO DIFICULTA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS E INVIABILIZA EVENTUAL AÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. Orientação nº 4/5ª CCR: A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua reabertura diante de novos elementos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. PRM/JAL-3427.2016.000077-5-INQ - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5689 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE RUBINEIA/SP. POSSÍVEL PRÁTICA DE DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 89, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93, C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO EM TESE POR APARECIDO GOULART, THIAGO ROBERTO APARECIDO MARCELINO FERRAREZI E MARCEL LEANDRO SAMPAIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. FATOS OCORRIDOS EM 2008. PRESCRIÇÃO QUANTO À PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO ACUSADO APARECIDO GOULART, TENDO EM VISTA QUE O ACUSADO POSSUI MAIS DE 70 ANOS E O PRAZO PRESCRICIONAL É REDUZIDO PELA METADE (6 ANOS). DENÚNCIA OFERECIDA AOS DEMAIS ACUSADOS PARA CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA Nº. 1.00.000.003176/2018-03 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5858 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA. REPRESENTAÇÃO NOTICIANDO QUE EXISTEM PESSOAS QUE RECEBEM DINHEIRO NA BOCA DO CAIXA DA PREFEITURA, AS QUAIS NÃO POSSUEM NENHUM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AFIRMA AINDA QUE HÁ ARTIFÍCIO DESSAS PESSOAS EM ASSINAR UMA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA, DANDO A IMPRESSÃO QUE ESTÃO LEGALMENTE CONTRATADAS, DE MODO QUE NÃO CONSTAM DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM OFICIALMENTE PARA A PREFEITURA. GENERALIDADE E IMPRECISÃO DA NARRAÇÃO DOS FATOS. FATOS DATADOS DO ANO DE 2009. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM APREÇO, HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE AS PESSOAS REFERIDAS PELO DENUNCIANTE EFETIVAMENTE TRABALHARAM, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. SUPOSTO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O INSS E PARA O IMPOSTO DE RENDA, COM O DEVIDO RECOLHIMENTO AOS ÓRGÃOS ARRECADADORES. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA, TIPIFICADO NO ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL. COMUNICAÇÃO À RECEITA FEDERAL PARA CIÊNCIA DOS FATOS E PARA QUE, NO CASO DE EVENTUAL CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CAUSADOS PELA OCORRÊNCIA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL, INFORME A PR/BA, OCASIÃO EM QUE PODERÁ SER INSTAURADO PROCEDIMENTO PARA APURAR OS FATOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 68) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000576/2017-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5783 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PIRANHAS/AL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PAC 2 Nº 3184/2012. CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR. OBRA INACABADA. EXECUÇÃO FÍSICA COMPATÍVEL COM OS RECURSOS LIBERADOS. REPACTUAÇÃO DEFERIDA. PREVISÃO DE TÉRMINO DA OBRA EM 30/12/2020. NÃO HÁ INDÍCIOS DE DESVIO OU MALVERSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001371/2018-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5804 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES QUANTO À UTILIZAÇÃO DE VERBAS REPASSADAS À MUNICIPALIDADE PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APESAR DE PRECÁRIA, A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SAMU COMPROVOU-SE POR MEIO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (LIVROS DE OCORRÊNCIAS DA RECEPÇÃO DA EMERGÊNCIA E LIVRO DE OCORRÊNCIA DO SERVIÇO DE RESGATE 192). HOUVE MÁ GESTÃO ADMINISTRATIVA ADVINDA DE MANDATOS ANTERIORES E, POR MOTIVOS BUROCRÁTICOS, NÃO HOUVE A REATIVAÇÃO DO SERVIÇO, CESSANDO O REPASSE DE RECURSOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 70) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000116/2013-48 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 6000 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAÃ/AM. MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM. EXERCÍCIO DE 2012. SUPOSTA NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSIÇÃO DE MANDATOS, COM DIVERSOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO ENCONTRADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL APÓS O INÍCIO DA GESTÃO DO REPRESENTANTE. POSSÍVEL OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS AO MUNICÍPIO PELO FNS, POR MEIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE-SIOPS, IRREGULARIDADE QUE ENSEJOU A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO CAUC, BEM COMO A SUSPENSÃO DE NOVOS REPASSES. PRESCRIÇÃO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANDATO DO EX-PREFEITO E EXERCÍCIO DOS CARGOS DE SECRETÁRIO DE SAÚDE E TESOUREIRO DO FMS ENCERRADOS EM 2012. FATOS INVESTIGADOS NO IPL Nº 902/2013, QUE ENSEJARAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº 0000571- 36.2019.4.01.3202. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO COM RESSALVA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS VISANDO AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001118/2020-66 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5696 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU).NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE SOBRE GASTOS PÚBLICOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE - CONSÓRCIO NORDESTE, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 002/2020. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. TERMO DE COOPERAÇÃOFIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA (FESP) E O CONSÓRCIO NORDESTE,PARA O COMPARTILHAMENTO DO USO DO APLICATIVO/FERRAMENTA "MONITORA COVID", COM O OBJETIVO DE FOMENTAR AÇÕES DESTINADAS AO COMBATE E CONTROLE DA REFERIDA DOENÇA.VERIFICOU-SE QUENÃO HOUVE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOSPARA A EXECUÇÃO/CONTRAPRESTAÇÃO DO ATO DE COOPERAÇÃO, TENDO ACGU INFORMADO QUENÃO HAVERIAINTERESSE FEDERAL NA ESPÉCIE. DE TODO MODO, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA TAMBÉM FOI DESTINATÁRIO DA NOTA TÉCNICA DA CGU QUE ORIGINOU ESTE PROCEDIMENTO, DE FORMA QUE, AO SEU CRITÉRIO, PODERÁ AVALIAR EVENTUAIS IRREGULARIDADESQUE ENVOLVEM OS INTERESSES NÃO FEDERAIS, INCLUSIVE DE ÍNDOLE FORMAL, SENDO DESNECESSÁRIA A REMESSA DE CÓPIA DO EXPEDIENTE AO ÓRGÃO MINISTERIAL ESTADUAL. PELAHOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 72) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA Nº. 1.14.003.000149/2016-93 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5845 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA ACOMPANHAR O RECEBIMENTO E O DESTINO DE RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF RECEBIDOS PELA MUNICIPALIDADE REFERENTES A DIFERENÇAS PRETÉRITAS DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DE 1998 A 2003. RECOMENDAÇÃO N° 48/2016 EXPEDIDA, INSTANDO O MUNICÍPIO A APLICAR OS RECURSOS EXCLUSIVAMENTE NA EDUCAÇÃO, SEM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM TAIS RECURSOS. ACATAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JEQUIE Nº. 1.14.008.000038/2017-18 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5897 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. POSSÍVEL DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS ATINENTES AO PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA VINCULADA POR AGENTES MUNICIPAIS, MAS APENAS PELA PRÓPRIA CEF, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA E DISPOSTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMPREENDIMENTO FOI DEVIDAMENTE CONCLUÍDO AINDA NO ANO DE 2009. SUPOSTA NÃO ENTREGA DE IMÓVEL À BENEFICÁRIA JÁ CONTEMPLADA PELO PROGRAMA MINHA CASA

MINHA VIDA. QUESTÃO COM CARÁTER INDIVIDUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM FACE DA REPRESENTANTE, CONSIDERANDO APARENTE TROCA INDEVIDA DA SUA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 74) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JEQUIE Nº. 1.14.008.000072/2017-92 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5851 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2154/2011, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS ESCOLARES.A EMPRESA CONTRATADA, CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA., FORMULOU RERESENTAÇÃO E INFORMOUQUEA PREFEITURA DE JEQUIÉ NÃO REALIZOU OSPAGAMENTOS EM SEU FAVOR.DILIGÊNCIAS REALIZADAS.CONSTATOU-SE QUE O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ SUSPENDEU OS PAGAMENTOSEM FAVOR DA EMPRESA CONTRATADA E, POSTERIORMENTE, REALIZOUNOVO CERTAME PARA A CONCLUSÃO DA OBRA, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O QUE, ALÉM DE CERTIFICADO POR PARECER FIRMADO POR ENGENHEIRO CIVIL, FOI CHANCELADO PORFISCALIZAÇÃO DO FNDE. ADEMAIS, EM CONSULTAAO SIMEC VERIFICOU-SE QUE A OBRA SE ENCONTRA REGULARMENTE EM EXECUÇÃO, COM PERCENTUAL ATUAL DE 59,54% DE CONCLUSÃO, HAVENDO APRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO PARA 30/05/2021.REGISTRE-SE, AINDA, QUE A CGU REALIZOU AÇÃO DE CONTROLE NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E, EM ANÁLISE DO TERMO DE COMPROMISSO, NÃO DETECTOUIRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO OU CRIME.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI Nº. 1.14.009.000256/2015-81 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5987 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PARAAPURAR A RESPONSABILIDADE DA TRANSCOPS - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS E ESPECIAIS, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A ALUDIDAPESSOA JURÍDICA FOICONSTITUÍDA COM O PROPÓSITO DE FRAUDARPROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS (CONCORRÊNCIA Nº 001/2009).DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTATOU-SE QUEESTE FEITO DEU ORIGEM A DUAS DEMANDAS JUDICIAIS PERANTE A VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUANAMBI: (I) A AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA (PROC. Nº 4490-42.2015.4.01.3309); E (II) MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO (PROC. Nº 5659.30.2016.4.01.3309). NA SEARA CRIMINAL,OS FATOS FORAM APURADOSNO IPL-147/2012, SENDO POSTERIORMENTEOFERTADA DENÚNCIA E INSTAURADA A NF 1.14.009.000199/2019-63, QUE RESULTOU NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (1008220- 05.2019.4.01.3309), ACERCA DOS MESMOS FATOS OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.009.000480/2016-53 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5978 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS/BA.SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2013, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.DE ACORDO COM A REPRESENTAÇÃO, UMA DAS EMPRESAS VENCEDORAS DA LICITAÇÃO, ANTÔNIO CARLOS CHAVES SOUTO - ME, PERTENCE À FAMÍLIA DA GESTORA DOS SERVIÇOS DE BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO,O QUE DEIXAMARGEM A UM SUPOSTO CASO DE FAVORECIMENTO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO E DO CONTRATO FIRMADO,NÃO FORAM CONSTATADAS AS SUSPEITAS DE FAVORECIMENTO INDEVIDO, TAMPOUCO FORAM OBSERVADOS INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTOS. AO REVÉS, OBSERVOU-SE REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, RATIFICADO, INCLUSIVE, PORPARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DEIRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.000151/2020-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5970 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS À APLICAÇÃO DA LEI DO FUNDEB. NÃO HÁ INDÍCIOS DE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS, MAS DE DEFICIÊNCIAS NA GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J. NORTE/IGUATU-CE Nº. 1.15.002.000246/2019-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4819 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE. MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE. CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO. SUPOSTAS INCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA, FALHAS DE ENGENHARIA E/OU DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRESCRITA. O EX-PREFEITO E O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DEIXARAM O CARGO EM 2013. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO CRIMINAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001485/2019-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5734 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FORÇA-TAREFA GREENFIELD. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE ATOS DE RETALIAÇÃO PELA PETROBRAS CONTRA A J&F INVESTIMENTOS S.A.. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO FORAM CONSTATADOS ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE RETALIAÇÃO OU OUTRO ILÍCITO. OS PROBLEMAS DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL ENTRE AS EMPRESAS TEM ORIGEM EM FATOS DIVERSOS E PRÉVIOS AO ACORDO DE LENIÊNCIA. A RESCISÃO CONTRATUAL FOI APRECIADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA DA PETROBRAS EM 01/06/2017, QUATRO DIAS ANTES DA ASSINATURA DO ACORDO DE LENIÊNCIA ENTRE O MPF E A J&F, QUE SÓ FOI DIVULGADO EM 24/08/2017. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.003306/2016-78 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 6003 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA EDWIGES. CONVÊNIO Nº 764/2008. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO

PROJETO "FESTA-CANÇÃO NOVA NO CORAÇÃO DO BRASIL". SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AVENÇA. O CONVÊNIO TAMBÉM É OBJETO DO PIC Nº 1.16.000.000210/2016-58, NO QUAL SE INVESTIGAM IRREGULARIDADES EM CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO COM DIVERSAS INSTITUIÇÕES, ENVOLVENDO RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR VINCULADA AO EX-SENADOR G. A. OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EVENTUALMENTE COMETIDOS PELO ENTÃO CONGRESSISTA, RELACIONADOS AO CONVÊNIO N. 764/2008 E OUTROS, SÃO INVESTIGADOS NO INQUÉRITO POLICIAL Nº 1052/2015¿DPF/DF. PRESCRIÇÃO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANDATO DO EX-SENADOR FINDO EM JANEIRO DE 2015. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ARTIGO 23, III, DA LEI Nº 8.429/92, EM RELAÇÃO AOS PARTICULARES. PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2008. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO COM RESSALVA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS VISANDO AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 81) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.002870/2018-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5801 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO¿FNDE. MUNICÍPIO DE ITAGUARI/GO. TERMO DE COMPROMISSO PAC 06562/2013. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA. 1) POSSÍVEL BURLA À COMPETITIVIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 2) SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DA OBRA. ANÁLISE PERICIAL REALIZADA PELA 5ª CCR. O ANALISTA PERICIAL AFIRMOU QUE A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA INSERIDA PELA PREFEITURA NO EDITAL É UMA CÓPIA DO PADRÃO UTILIZADO PELO FNDE À ÉPOCA. SE RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE OCORREU, TAL SE DEU AO PADRÃO UTILIZADO PELO FNDE, NÃO SENDO ATRIBUÍVEL AOS RESPONSÁVEIS PELA LICITAÇÃO NO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO CRIME PREVISTO NO ART. 90 DA LEI 8.666/93. NÃO CONSTATAÇÃO DE SOBREPREÇO NA PLANILHA DO CONTRATO. VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA ERAM INFERIORES AOS VALORES PARADIGMA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 82) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G Nº. 1.18.002.000079/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5891 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FEITO INSTAURADO COM O OBJETIVO DE MONITORAR A DESTINAÇÃO DOS INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE/GO PARA AS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19. APURAÇÃO CRIMINAL DOS REPASSES FUNDO A FUNDO FAF (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). POSSÍVEIS INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO. VALOR DE PEQUENA MONTA: R$ 14.254,47. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 3/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 83) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G Nº. 1.18.002.000094/2020-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5991 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASINSTAURADO COM O OBJETIVO DE MONITORAR A DESTINAÇÃO DOS INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE POSSE/GO PARA AS AÇÕES DE COMBATE À COVID19.DILIGÊNCIAS REALIZADAS.VERIFICOU-SE QUE, EMBORA TENHAM SIDO APONTADOS INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTOS EM DUAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE POSSE/GO, ESSE VALOR SOMA A QUANTIA DE R$ 575,00.BAIXA REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO N° 03 DA 5ª CCR.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.003.000142/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5710 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DECORRUPÇÃO PASSIVA EATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAPOR PARTE DA EX-SERVIDORADO INCRA,JANETE ROSEMBERG BASTOS, EM RAZÃO DEINDÍCIOS DE REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS INDEVIDAS, COM RECEBIMENTO DE PROPINA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. FATOSAPURADOS NO ÂMBITO DO INQUÉRITO POLICIALNº 023/2018-SR/PF/GO, O QUAL RESTOU ARQUIVADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 1.19.000.001778/2020-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5969 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE BREJO/MA. COVID-19. SUPOSTAS AQUISIÇÕES SEM LICITAÇÃO, SEM TRANSPARÊNCIA E SEM OBSERVÂNCIA DE TODOS OS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL 13.979/2020, QUE DISCIPLINA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR FORÇA DA PANDEMIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE UM FATO ESPECÍFICO PARA APURAÇÃO. CONSULTA AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO REVELOU A EXISTÊNCIA DE ESPAÇO PRÓPRIO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA BANDEMIA, COM DOCUMENTOS, LICITAÇÃO, CONTRATO, RECURSOS RECEBIDOS E DESPESAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 86) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.006.000108/2016-70 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5726 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PROJETO RAIO-X BOLSA FAMÍLIA. MUNICÍPIOS DE ATRIBUIÇÃO DA EXTINTA PRM DE JUÍNA/MT. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS E ACATADAS. APENAS UM MUNICÍPIO NÃO ENCAMINHOU AS INFORMAÇÕES, ENTRETANTO A CGU JUNTAMENTE COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REALIZARAM CRUZAMENTO DE DADOS BLOQUEANDO OS BENEFÍCIOS IRREGULARES. EXAURIMENTO DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 87) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS Nº. 1.21.001.000375/2020-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5735 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. MÉDICO APESAR DE HAVER APRESENTADO ATESTADOS AO HU-UFGD CONTINUOU PRESTANDO SERVIÇO EM OUTRO HOSPITAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO HÁ INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO DOS ATESTADOS.

RELATÓRIO APRESENTADO POR MÉDICO PSIQUIATRA JUSTIFICARAM OS AFASTAMENTOS. CONTRATO DE TRABALHO COM O HU FOI RESCINDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.000.002901/2012-65 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 6012 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. MUNICÍPIO DE UBÁ/MG. CONVÊNIO SIAFI Nº 704708 FIRMADO ENTRE O CUSTEIO DE DESPESAS RELACIONADAS À PROMOÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES COM FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE ARTISTAS PARA A CONSECUÇÃO DE SHOWS. LONGO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. TRANSCORRIDO MAIS DE 10 ANOS DO EVENTO, SERIA IMPOSSÍVEL AFERIR ADEQUAÇÃO NOS PREÇOS DOS ARTISTAS EM COMPARAÇÃO COM OUTROS POR ELES MESMOS, EM OUTRAS LOCALIDADES. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO MUNICÍPIO DE UBÁ, NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO. CONSTATAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 89) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000182/2018-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5850 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FNDE. MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE/MG. CONVÊNIO Nº 88291/2014. CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA. INCONFORMIDADES CADASTRADAS NO SIMEC. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. OBRA COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO EM 30/06/2021. O FNDE INFORMOU QUE AS INCONFORMIDADES SÃO DE MENOR GRAVIDADE E PODEM SER CORRIGIDAS ATÉ O FINAL DA OBRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 90) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000313/2018-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 6009 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. HOSPITAL DR. ARMANDO XAVIER VIEIRA. MUNICÍPIO DE GUARANI/MG. CONVÊNIO Nº 1.478/2010. AQUISIÇÃO DE ¿APARELHO DE RAIO-X PARA MAMOGRAFIA DIGITAL E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA MAMOGRAFIA¿, QUE SERIAM UTILIZADOS PELA ENTIDADE CONVENENTE, COMO MEDIDA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. OS EQUIPAMENTOS FORAM ADQUIRIDOS, MAS SUPOSTAMENTE NÃO FORAM EFETIVAMENTE UTILIZADOS, CAUSANDO PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS E À POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SUS. PRESCRIÇÃO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ARTIGO 23, III, DA LEI Nº 8.429/92. CONVÊNIO FIRMADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS SE DEU EM 2/12/2013. APLICAÇÃO DE PENALIDADES CÍVEIS COMO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA, RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA EM ANDAMENTO, A CARGO DO ENTE CONCEDENTE. IPL Nº 0234/2019-4- DPF/JFA/MG INSTAURADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000200/2013-52 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5929 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE TAPIRA/MG. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 37ª ETAPA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE SORTEIOS PÚBLICOS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MPF E ACATADA PELO MUNICÍPIO. IRREGULARIDADES SANADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GOV. VALADARES-MG Nº. 1.22.009.000173/2019-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5333 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. FEITO INSTAURADO DE OFÍCIO A PARTIR DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA¿RIF N° 41619.7.52.6762, ENCAMINHADO PELA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. SUPOSTAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. A MAIORIA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS COMUNICADAS OCORRERAM NO PERÍODO DE 2017 A 2019, NÃO HAVENDO INFORMAÇÕES CLARAS QUE APONTEM LIAME ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES MENCIONADAS E EVENTUAIS PRÁTICAS DE CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALTA-SE QUE O PRESENTE RIF N° 41619.7.52.6762 FOI ENCAMINHADA À PRM NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG SOB O FUNDAMENTO DE QUE ALGUMAS PESSOAS CITADAS NO RELATÓRIO FORAM INVESTIGADAS NA DENOMINADA¿OPERAÇÃO MAR DE LAMA¿, INVESTIGAÇÃO REFERENTE A CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, TAIS COMO DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS, FRAUDES EM LICITAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. OS FATOS OBJETO DA ¿OPERAÇÃO MAR DE LAMA¿ OCORRERAM NO ANO DE 2013/2014, ANTES DO PERÍODO RELACIONADO AOS FATOS OBJETO DO RELATÓRIO, E TEVE POR OBJETO APURAR DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS PROVENIENTES DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. CÓPIA DO PRESENTE PROCEDIMENTO JUNTADO À NF N° 1.22.009.000123/2020-08, CONSISTENTE NO RIF N° 20512, PARA QUE SEJA REALIZADA ANÁLISE CONJUNTA DE AMBOS OS RELATÓRIOS ENCAMINHADOS PELA UIF. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 93) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG Nº. 1.22.012.000048/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5894 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE ARCOS/MG. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PRONAF, TENDO EM VISTA QUE A EMATER ESTARIA EMITINDO FRAUDULENTAMENTE ALGUMAS DECLARAÇÕES DE APTIDÃO AO PRONAF (DAPS), DE MODO A BENEFICIAR ALGUNS PRODUTORES RURAIS EM DETRIMENTO DE OUTROS. SUPOSTAS ILEGALIDADES NAS CHAMADAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DO PNAE, EMISSÃO DE DAPS DE PESSOAS JURÍDICAS SEM A CONSTITUIÇÃO FORMAL DESTAS E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR VALORES SUPERIORES AOS DE MERCADO, DENTRE OUTROS FATOS. O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO¿MAPA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, ADOTOU AS MEDIDAS CABÍVEIS DIANTE DOS FATOS, SUSPENDENDO PREVENTIVAMENTE TAIS DAPS (QUE POSTERIORMENTE PERDERAM VALIDADE) E BLOQUEANDO OS CNPJS DOS REFERIDOS CONSELHOS, OU SEJA, IMPEDINDO-OS DE EMITIR NOVAS DAPS. AS DEMAIS QUESTÕES REFERIDAS PELO REPRESENTANTE POSSUEM CARÁTER GENÉRICO, NÃO SENDO VIÁVEL O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 94) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-MG Nº. 1.22.020.000134/2016-45 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5802 – Ementa: PROMOÇÃO DE

ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA/MG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 355/2010¿TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2010. CONTRATO DE REPASSE Nº 0306396-52/2009. SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONSISTENTES NA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE SIMONÉSIA/MG NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NÃO HOUVE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA NOS SERVIÇOS MENCIONADOS, TENDO OCORRIDO EXECUÇÃO PARALELA DE DUAS OBRAS, UMA DA EMPRESA CONTRATADA (PROZUL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA), CONSISTENTE NOS SERVIÇOS MENCIONADOS, E OUTRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, OS QUAIS ATUARAM NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 95) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001230/2020-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5780 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. ANP. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO PARA OUTRA PROCURADORIA NO ÂMBITO DO MPF PRESCINDE DE HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do declínio, nos termos do voto do(a) relator(a). 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001629/2019-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5855 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO APUROU IRREGULARIDADES EMDIVERSOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. TAIS PROCEDIMENTOS FORAM DESMEMBRADOS EM VÁRIAS NOTÍCIAS DE FATO, SENDO OBJETO DO PRESENTE INQUÉRITO CIVIL ACHAMADA PÚBLICA N° 45.001/2013,DESTINADA ÀAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR - FNDE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.O TCM CONSTATOU ALGUMAS IRREGULARIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS, TAIS COMO AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE ALGUNS DOCUMENTOS EFALTA DE ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO. POR SUA VEZ, OS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DIGITALIZADOS E ENCAMINHADOS PELO MPE APARENTAM REGULARIDADE, INCLUSIVE POR AMOSTRAGEM VERIFICOU-SE ALGUMAS CERTIDÕES ELETRÔNICAS E EDITAIS PUBLICADOS E O RESULTADO PARA ESTES FOI QUE OS DOCUMENTOS ERAM IDÔNEOS. ADEMAIS, AS CONTAS ENCONTRAM-SE COM STATUS DE ADIMPLENTE NOSISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. QUANTO A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, TENDO EM VISTA O LAPSO TEMPORAL DA REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS (2013 A 2015) E O INÍCIO DA APURAÇÃO NO FINAL DE ABRIL DE 2019, QUANDO DO ENVIO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, TORNOU-SE INVIÁVEL O LEVANTAMENTO DEINDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, SENDO APLICÁVEL A ORIENTAÇÃO Nº 04 DA 5ª CCR.NA ESFERA PENAL, POR SUA VEZ, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPERCUSSÃO PENAL.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 97) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001646/2019-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5910 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS E EDUCATIVOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONVITE Nº 141006/2014. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS. NENHUMA IRREGULARIDADE FOI ENCONTRADA NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ANTIGUIDADE DOS FATOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 98) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001648/2019-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5893 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDEB. CONVITE Nº 14.009/2013. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE CORPORAL INFANTIL DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL CANTINHO FELIZ. POSSÍVEIS INDÍCIOS DE FRAUDE EM CADERNOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, EXERCÍCIO DE 2015, QUE ESTARIAM, EM TESE, COM ASPECTO DE ¿MONTAGEM¿. OS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DIGITALIZADOS E ENCAMINHADOS PELO MPE APARENTAM REGULARIDADE, INCLUSIVE POR AMOSTRAGEM VERIFICOU-SE ALGUMAS CERTIDÕES ELETRÔNICAS E EDITAIS PUBLICADOS E O RESULTADO PARA ESTES FOI QUE OS DOCUMENTOS ERAM IDÔNEOS. EM DILIGÊNCIA INTERNA JUNTO AO SETOR DE PESQUISA, VERIFICOU-SE A OCORRÊNCIA DE POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE AS DIVERSAS EMPRESAS, REPRESENTANTES, CONTADORES, MEMBROS DA CPL, SECRETÁRIO MUNICIPAL SOLICITANTE DA LICITAÇÃO E PREFEITO. O RESULTADO DESCRITO FOI QUE ¿NÃO FORAM ENCONTRADOS LICITAÇÕES EM COMUM¿. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 99) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000118/2012-10 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5551 – Ementa: VOTO EXTENSO (COPIAR ÍNTEGRA) DELIBERADO NA 920ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 5ª CCR, DE 17-08-2016 FUNDEB. EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. CONTAS PENDENTES DE ANÁLISE. EXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE PARECER TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS APONTANDO GRAVES IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO, A EXEMPLO DE DESVIOS, APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E AUSÊNCIA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. VOTO PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Observo que a promoção de arquivamento, não engloba, em sua totalidade, os fatos objeto da investigação. Além da representação, acostada às fls. 03, que narra suposta aprovação da prestação de contas sem a participação dos Conselheiros do FUNDEB, aportou aos autos o Ofício nº 345/2014 ¿ MP/PJSGA, por meio do qual o Ministério Público do Estado do Pará convidou o Ministério Público Federal para participar da ¿1ª REUNIÃO PARA DEBATER A EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA¿. Juntamente com o referido documento, foram juntados termos de inspeções realizadas pelo Parquet Estadual em diversas escolas do município, os quais, contém descrição e registros fotográficos da situação extremamente grave em que se encontram as unidades fiscalizadas (fls. 41-58). Na análise dos autos, constatou-se ainda, que a representação que originou o presente procedimento, também ocasionou a instauração de inquérito policial para a apuração dos crimes dos artigos 315 do CP e 1º, III, do Decreto-Lei 201/67, supostamente praticados pelo Secretário Municipal de Educação de São Geraldo do Araguaia. Não há, como se vê, a necessidade de aguardar a finalização do exame das contas e, pela documentação acostada aos autos, vê-se que, persistem graves indícios de improbidade e de crime, na aplicação dos recursos do FUNDEB, que são de atribuição do Ministério

Público Federal nessas duas searas. Com essas considerações, voto pela não homologação do arquivamento, com o retorno dos autos à origem para novo exame dos fatos. Distribuição aleatória. DILIGÊNCIAS APÓS RETORNO DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 FORAM PRESTADAS E JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012 AINDA NÃO TEVE DECISÃO MERITÓRIA. QUANTO ÀS ESCOLAS CONSTRUÍDAS DE FORMA PRECÁRIA, O MPE DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA FIRMOU TAC COM A PREFEITURA DE SÃO GERALDO A FIM DE SANAR TAIS IRREGULARIDADES, ALÉM DE TER AJUIZADO 4 AÇÕES CIVIS PÚBLICAS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS. INFORMAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL NOTICIA QUE OUTRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTÃO SENDO ACOMPANHADAS E APRESENTAM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Após o retorno dos autos à Origem, o Procurador Oficiante promoveu o arquivamento do feito sob os seguintes argumentos, que acolho: ¿Analisando os autos, diante do objeto do presente Inquérito Civil, o qual consiste na apuração de suposta ausência de prestação de contas pela prefeitura de São Geraldo do Araguaia dos recursos provenientes do FUNDEB, verifica-se que as contas relativas ao exercício financeiro de 2011 foram prestadas e julgadas aprovadas com ressalvas. Quanto ao exercício de 2012, ainda não foi proferida decisão meritória. Os pequenos atrasos na entrega constituem falhas formais que podem ser relevadas pelo Plenário do TCM/PA (fls. 140/141). Analisando, ainda, os autos, em relação as escolas construídas de forma precárias, verifica-se que o MPE de São Geraldo do Araguaia firmou TAC com a Prefeitura de São Geraldo a fim de sanar tais irregularidades, além de ter ajuizado 4 (quatro) ações civis públicas com o objetivo de estruturar as escolas municipais. Outras escolas da rede municipal de ensino estão sendo acompanhadas e apresentam bom estado de conservação, segundo informação do parquet estadual. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 100) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/TOLEDO-PR Nº. 1.25.002.000052/2018-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 6005 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CGU Nº 201700884. FNDE. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. IMPROPRIEDADES FORMAIS QUE NÃO CAUSARAM PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARINGA-PR Nº. 1.25.006.000299/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5799 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONDUTA DE EMPREGADO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA PARA NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA CARGOS DENTRO DA ESTRUTURA DOS CORREIOS POR RAZÕES AFETIVAS, POLÍTICAS OU RELIGIOSAS E NÃO TÉCNICAS. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS EM VIRTUDE DE QUESTÕES PARTICULARES. FATOS APURADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL OU IRREGULARIDADES NA CONDUTA DO EMPREGADO. POSSÍVEL ANIMOSIDADE ENTRE O REPRESENTANTE E O REPRESENTADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 102) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR Nº. 1.25.016.000051/2018-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5694 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DECONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA BF CONSULTORIA, ASSESSORIA E FINANCIAMENTO LTDA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. O REPRESENTANTE NARRA DE FORMA GENÉRICA DIVERSAS IRREGULARIDADES QUE NÃO ENCONTRAM AMPAROFÁTICO. VERIFICOU-SEQUE, DIFERENTEMENTE DO QUE FORA DENUNCIADO, A EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO Nº 150/2014 FOI A EMPRESA RAIZ CONSULTORIA HÍDRICA E AMBIENTAL LTDA - EPP, O QUALCOMPROVOU A CORRETA EXECUÇÃO DO CONTRATO QUE FORMALIZOUCOM O MUNICÍPIO. ADEMAIS,A ALEGAÇÃO DE FAVORECIMENTO POR PARTE DO GESTOR PÚBLICO COMA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO NÃO ENCONTRA RESPALDO, VISTO QUE TAL EMPRESA OFERECEU O MELHOR PREÇO NAS SITUAÇÕES EM QUE FOI VITORIOSA.POR FIM, VERIFICOU-SE QUE AS EMPRESASENVOLVIDAS, BEM COMO O MUNICÍPIO DE APUCARANA E, TAMBÉM, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, APONTARAM TODAS AS NOTAS FISCAIS E RECIBOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE NAS CONTAS PRESTADAS QUANTO AOS CONTRATOS EXECUTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 103) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000088/2018-25 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 6002 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO. FEITO INSTAURADO A PARTIR DE CÓPIA DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0501463-50.2017.4.05.8308. SUPOSTA PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL POR DOCENTE EM FACE DE ALUNA. NO BOJO DOS REFERIDOS AUTOS JUDICIAIS, A UNIVASF FOI CONDENADA EM DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 20.000,00 PELA PRÁTICA DE CONDUTAS ABUSIVAS E AFRONTOSAS EM FACE DE ALUNA, CONSTATANDO O ASSÉDIO MORAL. PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO POR 30 DIAS APLICADA E DEVIDAMENTE CUMPRIDA. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA, NO BOJO DA QUAL FOI OBTIDO O RESSARCIMENTO INTEGRAL DO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO DO DOCENTE. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS À REPROVAÇÃO DA CONDUTA E DESESTÍMULO À PRÁTICA DE NOVOS ATOS INCOMPATÍVEIS COM O CARGO OCUPADO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POR MEIO DA NOTA Nº 00019/2019/GAB/PFUNIVAS/PGF/AGU, A PROCURADORIA FEDERAL MANIFESTOU-SE CONTRÁRIA AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE, POIS ENTENDEU QUE A CONDUTA PRATICADA PELO DOCENTE NÃO CONFIGURARIA ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A CONDUTA DO DOCENTE CONFIGURE O DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL, VISTO QUE, NA INSTRUÇÃO DA AÇÃO Nº 0501463-50.2017.4.05.8308, NÃO HÁ QUAISQUER ELEMENTOS QUE APONTEM QUE A CONDUTA DO SERVIDOR PÚBLICO DIRIGIDA À ALUNA FOI PRATICADA COM O INTUITO DE OBTER VANTAGEM O AVORECIMENTO DE CUNHO SEXUAL, PREVALECENDO-SE DO CARGO DE PROFESSOR. A COMISSÃO DISCIPLINAR TAMBÉM RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE ASSÉDIO SEXUAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 104) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE Nº. 1.26.003.000004/2018-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5756 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE.SUPOSTAS IRREGULARIDADES REFERENTES AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA, EM DECORRÊNCIA DE

COBRANÇAS PECUNIÁRIAS INDEVIDAS. NARRA O REPRESENTANTE QUE O MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA ESTARIA COBRANDO PELO USO DE DOIS ÔNIBUS PÚBLICOS, PROVENIENTES DO CONVÊNIO COM O FNDE - PNATE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIAPARA AS FACULDADES LOCALIZADAS EM SERRA TALHADA/PE. NARRA, AINDA, QUE PELO USO DOS REFERIDOS SERVIÇOS PÚBLICOS, COBRARIAVALORES MENSAIS DECADA ALUNO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS PRESTADOS NOS AUTOS, NÃO SE IDENTIFICOU INDÍCIO DE CRIME OU DE ATO ÍMPROBO, HAJA VISTA QUE O VALOR COBRADO CORRESPONDIA AO ALUGUEL DE ÔNIBUS PRIVADOS PARA COMPLEMENTAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CUSTÓDIA A SERRA TALHADA. CONSTA, AINDA, INFORMAÇÃO DEQUE A PREFEITURA ADQUIRIU NOVOS ÔNIBUS, SUFICIENTES PARA TRANSPORTAR TODOS OS ALUNOS GRATUITAMENTE.NÃO COMPROVAÇÃO DEIRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 105) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARNAIBA-PI Nº. 1.27.003.000061/2020-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5860 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTA DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DO SEGMENTO DA BR-402/PI, COMPREENDIDO ENTRE O BALÃO DO IFPI E A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, EM ESPECIAL A EXECUÇÃO COM MATERIAL DE BAIXA QUALIDADE. O DNIT INFORMOU QUE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORAM CONTRATADOS SOB A ÉGIDE DO SICRO II, QUE PREVIA O SERVIÇO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA FRIA, METODOLOGIA MAIS SUSCETÍVEL À DESAGREGAÇÃO EM CASO DE CHUVAS, TAL QUAL AS VERIFICADAS NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE, PORQUANTO O SERVIÇO ADOTOU METODOLOGIA VIGENTE POR OCASIÃO DE SUA CONTRATAÇÃO (MASSA ASFÁLTICA FRIA). HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 106) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.MARIA/SANTIAGO Nº. 1.29.008.000358/2018-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5979 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM.SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PERPETRADOS POR PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS. REPRESENTAÇÃO ANÔNIMARELATA QUE O DOCENTEUSARIA MÃO DE OBRA DE ACADÊMICOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, BEM COMOMAQUINÁRIOS E INSUMOS CUSTEADOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ALUDIDO DEPARTAMENTO OU DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIAPARA AUFERIR RECURSOS FINANCEIROS INDEVIDOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA UFSM, VISLUMBROU-SE A INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÕES E/OU DENÚNCIAS ACERCA DOS FATOS NARRADOS E SOUBE-SE QUE A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS ADVINDOS DE PROJETOS E EXPERIMENTOS NÃO SERIA CONTEMPLADA NO RECOLHIMENTO FEITO POREMPRESA TERCEIRIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DA COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO DO EDUCANDÁRIO, NÃO HAVENDO REGRAMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESTINO DOSRESÍDUOS PRODUZIDOS. TODAVIA, O EDUCANDÁRIO AVISOU QUE ESTARIA EM ANDAMENTO PROJETO DESTINADO A RESOLVER A PROBLEMÁTICA DE EVENTUAIS DESVIOS DESSES REFUGOS, BEM COMO PARA GERENCIAR O APROVEITAMENTO DAS POSSÍVEIS SOBRAS.NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NARRADAS.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 107) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003134/2019-04 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4821 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. FEITO INSTAURADO A PARTIR DE OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O QUAL ENCAMINHOU CÓPIA DO INQUÉRITO CIVIL Nº 2018.00669077, PARA AVERIGUAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DE AVENÇA ENTRE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. REPORTA O MP-RJ QUE, NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/003674/2017, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO, PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DO DOMÍNIO ÚTIL DE IMÓVEIS NO BAIRRO DE JACAREPAGUÁ, DE PROPRIEDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO FORMALIZOU-SE PELA COMPENSAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, PELA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS - A VENCER, DE RESPONSABILIDADE DA CEF, ATÉ O ATINGIMENTO DOS VALORES DE VENDA REFERENDADOS. ENTENDEU O PARQUET ESTADUAL QUE A LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 PROSCREVE ESTA ESPÉCIE DE OPERAÇÃO NEGOCIAL, UMA VEZ QUE A RENÚNCIA DE RECEITA DEVERIA VIR ACOMPANHADA DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO EXERCÍCIO EM QUE DEVA INICIAR SUA VIGÊNCIA E NOS DOIS SEGUINTES, ATENDER AO DISPOSTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, BEM COMO A OBSERVÂNCIA DOS DEMAIS NORMAS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE ATRIBUÍDA À CEF, OU MESMO INDÍCIOS DE PREJUÍZO PATRIMONIAL ADVINDO DO CONTRATO EM QUESTÃO. A CÓPIA DO INQUÉRITO CIVIL Nº 2018.00669077, EM TRÂMITE NO MP-RJ, FOI ENCAMINHADA AO MPF EXCLUSIVAMENTE PELA PRESENÇA DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA TEVE COMO CONTRAPARTIDA OS VALORES OBTIDOS POR LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL E PUBLICADO EM EDITAL. OS VALORES TAMBÉM FORAM OBJETO DE ANÁLISE TÉCNICA PELO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA NO COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL E AOS ILÍCITOS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA¿GAESF. QUANTO À QUESTÃO DA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS DO ISS, EFETIVADA PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FAVOR DA CEF, PROSSEGUE SENDO INVESTIGADA NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº 2018.00669077, TITULARIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003966/2020-56 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5803 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UM NÚMERO MENOR DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DO QUE O PREVISTO CONTRATUALMENTE ENTRE O MINISTÉRIO DA FAZENDA E ¿EMPRESAS DE VIGILÂNCIA¿. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A ENSEJAR A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. O REPRESENTANTE NÃO INDICA A RELAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS REFERIDOS E OS FATOS. NÃO HÁ INDICAÇÃO DE QUALQUER EVENTO DETERMINADO OU AO MENOS DETERMINÁVEL, COMO UM PROCESSO LICITATÓRIO OU A CONTRATAÇÃO DE DETERMINADA EMPRESA EM DETERMINADO PERÍODO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 109)

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/TERESÓP Nº. 1.30.006.000326/2017-49 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5847 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. FATOS JÁ ESTÃO SENDO APURADOS NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL 1.30.006.000341/2017-97. ANOTAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, PARA QUE, APÓS A CONCLUSÃO DA APURAÇÃO CRIMINAL, IGUALMENTE SEJA FORMADA A CONVICÇÃO NO ÂMBITO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES 5ª CCR: INQUÉRITO CIVIL Nº 1.16.000.002543/2015-31; PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.16.000.002095/2016-56. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 110) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC Nº. 1.33.002.000432/2017-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5856 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. POSSÍVEIS FRAUDES EM LICITAÇÕES E/OU DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS ENVOLVENDO ¿EMPRESAS DE FACHADA¿ DE J.W. E SEUS FAMILIARES E OUTRAS EMPRESAS QUE ATUEM EM CONLUIO NESSES ILÍCITOS, CUJA SUSPEITA ORIGINOU-SE EM INFORMAÇÕES OBTIDAS NA OPERAÇÃO MANOBRA DE OSLER. FATOS APURADOS NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL N° 1.33.002.000276/2017-28, QUE GEROU O IPL 5007458-63.2017.4.04.7202 (FATOS CRIMINAIS COMO PECULATO, FRAUDES À LICITAÇÃO, ENTRE OUTROS). AUTUAÇÃO DE NOVO INQUÉRITO CIVIL, EXCLUSIVAMENTE PARA APURAÇÃO DOS ILÍCITOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.006802/2019-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5854 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 5ª REGIÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA DIRETORIA INTERVENTORA DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 5ª REGIÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. 1)RETIRADA DE DOCUMENTOS ÀS 5H DA MANHÃ. O CONSELHOINFORMOU QUE: "NÃO HÁ QUALQUER INFORMAÇÃO ACERCA DO SUPOSTO EVENTO. HÁ TODAVIA, O INQUÉRITO POLICIAL IPL 2510/2017-1 SR/PF/SP RELATIVO À SUBTRAÇÃO DE HD'S DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS". 2)EM RELAÇÃO ÀS SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM VIAGEM PARA A X JORNADA PANAMERICANA DE TECNOLOGIA MÉDICA, OCORRIDA NA REPÚBLICA DOMINICANA (OBJETO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 020.927/2019-3), INFORMOUQUE REFERIDO PROCEDIMENTO FOI INSTAURADO EM FACE DO CONTER (CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA), NÃO HAVENDOQUALQUER RELAÇÃO COM OS FATOS AQUI APURADOS.3) EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE JETONS, DIÁRIAS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO, O CONSELHOPRESTOU INFORMAÇÕES AO MPF, SENDO EXPEDIDA A RECOMENDAÇÃO Nº 34 DE 06 DE JULHO DE 2020, PARA QUETAIS INFORMAÇÕESSEJAMDIVULGADAS À SOCIEDADE POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.527/11. ACATAMENTO DA RECOMENDAÇÃO. 4) ADEMAIS, QUANTO AO PAGAMENTO DOS JETONS, DIÁRIAS E AUXILIOS-REPRESENTAÇÃO - SE EFETIVAMENTE OS FATOS ENSEJADORES (REUNIÕES, VIAGENS ETC.) DO PAGAMENTO OCORRERAM -, NÃO SE VISLUMBRA POSSÍVEIS IRREGULARIDADES, UMA VEZ QUEOS VALORES CONSTANTES NÃO SÃO EXORBITANTES, BEM COMO QUE TAIS INFORMAÇÕES FORAM DISPONIBILIZADAS NO PRESENTE INQUÉRITO CIVIL, ALGUMAS REGISTRADAS CONTABILMENTE (LIVRO RAZÃO), E POSTERIORMENTE, APÓS RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CONSELHO PROFISSIONAL EM TELA.SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 112) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.006849/2018-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5712 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVILINSTAURADO COM BASE NO ENCAMINHAMENTO DO PROCEDIMENTO PPIC Nº 42.0695.0000422/2017-0, DESTINADO AAPURAÇÃO DE EVENTUAL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE PELO PARLAMENTAR JOÃO PAULO CUNHA, O QUAL, CONFORME DELATADO POR COLABORADORES DA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, TERIA RECEBIDO, A TÍTULO DE DOAÇÃO ELEITORAL NÃO CONTABILIZADA, A QUANTIA DE R$ 50.000,00, NO ANO DE 2010.O MP/SP, TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA FORÇA-TAREFA NO MPF PARA INVESTIGAR AS DELAÇÕES DO GRUPO ODEBRECHT, DECLINOU DO FEITO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTATOU-SE QUE JOÃO PAULO CUNHA EXERCEU MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL ATÉ 29 DE SETEMBRO DE 2015, DE SORTE QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 23, I, DA N.º 8.429/92, A POSSIBILIDADE DE MANEJAR EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ENCONTRA-SE PRESCRITA. ALÉM DISSO, CONFORME INCISO III DO MESMO ARTIGO, AS CONTAS DA ELEIÇÃO DE 2010 TAMBÉM JÁ FORAM PRESTADAS HÁ MAIS DE 5 ANOS, O QUE TAMBÉM IMPEDE A OBTENÇÃO DE UM PROVIMENTO ÚTIL DECORRENTE DESTA INVESTIGAÇÃO.PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000011/2018-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5866 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PALMAS/TO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO PECUNIÁRIO AOS AGENTES DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. O MUNICÍPIO INFORMOU QUE DESISTIU DE IMPLEMENTAR O AUXÍLIO. PERDA DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 114) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000307/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5744 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE PALMAS/TO. SUPOSTAS IRREGULARIDADESOCORRIDAS NA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018, QUE TINHA POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, EM PALMAS/TO.DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTATOU-SE QUE, NA REPRESENTAÇÃO QUE DEU INÍCIO A ESTE PROCEDIMENTO, OS CONTRATOS 25, 26 E 27/2018 FORAM ASSINADOS RESPECTIVAMENTE EM 01, 02 E 09/10/2018 E PUBLICADOS NOS DIÁRIOS OFICIAISDE 17/10/2018, 18/10/2018 E 23/10/2018. COMPULSANDO OS REFERIDOS DIÁRIOS OFICIAIS, VERIFICOU-SE QUE A DENÚNCIA NÃO SE REFERIA AOS CONTRATOS DA ESCOLA BEATRIZ RODRIGUES E SIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS COM A EMPRESA GARCIA COMERCIAL LTDA. EPP, CUJOS DADOS BATEM EXATAMENTE COM OS OFERTADOS PELO REPRESENTANTE. NESSE SENTIDO, OS CONTRATOS SÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO

PRESENCIALNº 12/2017 DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO. EM ANÁLISE À DOCUMENTAÇÃO JUNTADA, NÃO SE VERIFICOU A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER VERBA FEDERAL NESSES CONTRATOS, OBJETOS DA NOTÍCIA DE FATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Adoto as razões expostas na promoção de declínio de atribuiçãopara votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 115) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA Nº. DPF/CAX-00055/2012-INQ - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5717 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIMON. APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. SUPOSTO CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93). DILIGÊNCIAS EFETUADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TRANSCORRIDOS MAIS DE 08 (OITO) ANOS DESDE A OCORRÊNCIA DOS EVENTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 116) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.00.000.019722/2020-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5952 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR CONDENADO A CRIME DE RECEPTAÇÃO, ALEGANDO SUPOSTAS IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. FATOS NARRADOS JÁ FORAM OBJETO DOS AUTOS Nº JF/MG-0012257-45.2017.4.01.3800 - EXPEN E TRF1/DF- 0030933-92.2017.4.01.0000-RVC, QUE CONSISTEM, RESPECTIVAMENTE, EM EXECUÇÃO DA PENA E REVISÃO CRIMINAL, A QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 117) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000160/2014-23 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5880 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FNDE. MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA/AL. POSSÍVEL DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS E POSSÍVEIS CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE (ART. 107, I, CP). AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE Nº 0802294-71.2020.4.05.8000 CONTRA O ESPÓLIO DO ENTÃO GESTOR, NA QUAL O MPF FUNCIONA COMO CUSTOS LEGIS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 118) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 1.12.000.000499/2019-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5611 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO/PA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO FNDE AO CAIXA ESCOLAR MARIA IVONE MENEZES NOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014, VINCULADOS AO PROGRAMA PDDE, ÉPOCA EM QUE MARIA DIONE DA SILVA COSTA SERIA A GESTORA DOS RECURSOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EM QUE PESE CONSTAR NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE HOUVE A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA EX-GESTORA, VERIFICA-SE QUE A CONDUTA DA REPRESENTADA FOI ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE SUA EXONERAÇÃO EM 14/04/2015. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002097/2020-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5554 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BOCA DO ACRE. EXCESSIVOS LAPSOS TEMPORAIS DECORRIDOS PARA A AVERBAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS E PARA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR QUE FOI PROPOSITAL A MORA PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 120) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002948/2020-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5714 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. PREFEITURA DE PARINTINS. SUPOSTO DESVIO DE VERBAS FEDERAIS E CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS FANTASMAS. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR ATUAÇÃO DO MPF. RECURSO INTERPOSTO. IMPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O PRONUNCIAMENTO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE NOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 121) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000261/2015-91 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5958 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE COARI/AM. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO USO DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, NO MBITO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 203209. EXERCÍCIO DE 2012. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, EVENTUAL AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RESTARIA PREJUDICADA PELA PRESCRIÇÃO. QUANTO À ESFERA CRIMINAL, A DESPEITO DOS INDÍCIOS DE MATERIALIDADE DOS CRIMES PREVISTOS PELO ART. 1º, INC. I E III, DO DL Nº 201/67, AS PROVAS COLHIDAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À AUTORIA DELITIVA. ANTIGUIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 122) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001061/2017-08 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5555 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. IPHAN. AGENTE PÚBLICO. EMPRESA STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (ANTIGA DESENVIX, VINCULADA À ENGEVIX). POSSÍVEL REDUÇÃO ILÍCITA DE PENALIDADES OU CONDICIONANTES IMPOSTAS PELO IPHAN EM TROCA DA UTILIZAÇÃO PELA EMPRESA DESENVIX DOS SERVIÇOS DE DUAS GRÁFICAS INDICADAS POR SUPERINTENDENTE DO IPHAN. POSSÍVEL CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE IPL Nº 0645/2017 EM ANDAMENTO. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS

CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001377/2020-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5625 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. INSTAURADA A PARTIR DA REMESSA DO RIF Nº 50575.3.57.4566. SUPOSTA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS INCOMPATÍVEIS COM O FATURAMENTO DAS EMPRESAS "N A EMPREENDIMENTOS EIRELI", "DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA LUZIA LTDA." E DA PESSOA FÍSICA "ARÃO DANTAS DOS SANTOS". PERÍODO DE 25/05/2019 E 19/05/2020. POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO DECORRENTE DE QUALQUER ILÍCITO CRIMINAL OU ATO DE IMPROBIDADE ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DAS REFERIDAS EMPRESAS DURANTE O PERÍODO MENCIONADO NO RIF. CONSTA NOS AUTOS QUE A PESSOA JURÍDICA "ARÃO DANTAS DOS SANTOS" FOI ALVO DE INVESTIGAÇÃO RELATIVA A ESQUEMA CRIMINOSO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DE REMANSO E QUE ESTÁ RELACIONADO À ATRIBUIÇÃO ESTADUAL, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, POR MEIO DA OPERAÇÃO "CARRO FANTASMA". AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE ILÍCITO CRIMINAL OU CÍVEL JUSTIFICADOR DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 124) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001644/2020-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5742 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INSTAURADO PARA CUMPRIR FORMALIDADES E COLHER INFORMAÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) COM RÉUS DA AÇÃO PENAL Nº 0035500-92.2019.401.3300. FORMALIZADO O ANPP E HOMOLOGADO EM JUÍZO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 125) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000245/2017-32 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5827 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE WANCESLAU GUIMARÃES/BA. EX-PREFEITA. CONTRATO DE REPASSE Nº 0263880-96 (SIAFI 642926), FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) INFORMOU DA INEXISTÊNCIA DE TOMADA DE CONTAS INSTAURADA, QUE O REFERIDO CONTRATO ENCONTRA-SE COM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA E TEVE VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2016. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE APONTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). PRESCRIÇÃO. ART. 23, INCISO I DA LEI Nº 8.429/1992. MANDATO ENCERRADO EM 2012. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA Nº. 1.14.003.000023/2013-76 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5949 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FNDE. MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO EDUCACIONAL TARCILO VIEIRA DE MELO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EM QUE PESE A CONSTATAÇÃO DE FALHAS ADMINISTRATIVAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE ATO DOLOSO, O QUE AFASTA A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. ADEMAIS, EVENTUAL AÇÃO POR IMPROBIDADE RESTARIA PREJUDICADA PELA PRESCRIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE OS FATOS REMONTAM AO ANO DE 2012, ÚLTIMO ANO DE MANDATO DA GESTORA RESPONSÁVEL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 127) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.004.000374/2017-09 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5973 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO Nº 596.0.83448/2010 PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FEIRA DE SANTANA. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA. CONTRATO DE REPASSE Nº 0222.614-04/2007 (SIAFI 621914), FIRMADO COM A UNIÃO, POR MEIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). OBRAS DE URBANIZAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO E REDE COLETORA NO ENTORNO DA LAGOA GRANDE (ETAPA 3B). POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) INFORMOU QUE AS OBRAS ESTAVAM PARALISADAS E SOLICITOU À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER) UM POSICIONAMENTO SOBRE O PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO E RETOMADA DOS SERVIÇOS. CONDER INFORMOU QUE AS OBRAS ESTÃO EM ANDAMENTO COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO PARA SETEMBRO DE 2021. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. DETERMINADA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0222.614-04/2017 (SIAFI 621914). ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.000629/2020-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5953 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 011/2019 E CONTRATO DE RATEIO Nº 006/2019. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE ATESTAM QUE NÃO HOUVE PARTICIPAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS MENCIONADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. INTERESSE LOCAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 129) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 1.15.003.000081/2018-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5663 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE HIDROL NDIA. FNDE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 657141/2009 (SIAFI 656967), OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DENOMINADA BET NIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA EM 21/01/2019, ESTANDO PENDENTE A ANÁLISE PELO FNDE. PORÉM, NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 130) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002098/2007-07 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5795 – Ementa: DELIBERAÇÃO 5ª CCR - 705ª SESSÃO ORDINÁRIA - 01/04/2013 VOTO PROFERIDO NA SESSÃO DO

DIA 10/09/2012 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT (R$ 24.486.000,00). REPASSE À SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - EX-GESTOR. PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR (PLANFOR). CONVÊNIO MTE/SEFOR/N.º5/1999 E SEU TERMO ADITIVO Nº 1/1999. SUPOSTA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE DIVERSAS INSTITUIÇÕES. EXISTÊNCIA DE AÇÕES POPULARES. ACP PROPOSTA PELO MPF. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS TOMADAS DE CONTAS INSTAURADAS PELO TCU. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM ÂMBITO CRIMINAL. RETORNO PARA APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 4. Apesar de toda instrução do presente procedimento administrativo, necessária a manifestação quanto ao aspecto criminal em obediências ao Enunciado nº 4 que assim dispõe: "A promoção de arquivamento de procedimento administrativo ou inquérito civil público deve registrar a existência ou não de medidas no âmbito penal". ANÁLISE APÓS O RETORNO PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO Nº 1.16.000.001917/2020-68 COM O MESMO OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO (ARQUIVADO DESDE 2013). DETERMINADO O APENSAMENTO DA REFERIDA NOTÍCIA DE FATO AO PRESENTE INQUÉRITO CIVIL PARA ANÁLISE CONJUNTA DE SEUS OBJETOS. SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL (SETER/DF). EX-GESTOR. PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR (PLANFOR). CONVÊNIO MTE/SEFOR/Nº 5/1999 E SEU TERMO ADITIVO Nº 1/1999, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT). POSSÍVEIS PREJUÍZOS AO ERÁRIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INICIADA A COBRANÇA EXECUTIVA DE TODOS OS VALORES EM TODOS OS PROCESSOS JÁ ENCERRADOS E NOS QUAIS OS INVESTIGADOS FORAM CONDENADOS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE REVISÃO DA COBRANÇA RELATIVA AO PROCESSO TC Nº 003.097/2001-0, OBJETO DA MENCIONADA NOTÍCIA DE FATO, CONFORME ACÓRDÃO Nº 1615/2020-TCU-PLENÁRIO. MEDIDAS EXECUTIVAS RELATIVAS AO ACÓRDÃO Nº 1.467/2007-TCU-PLENÁRIO ESTÃO A CARGO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.16.000.002098/2007-07 E SEU APENSO (NOTÍCIA DE FATO Nº 1.16.000.001917/2020-68). HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 131) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 1.16.000.002613/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5691 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL PRATICADA POR DIRIGENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. NF Nº 1.21.000.001001/2020-48 EM ANDAMENTO PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 31/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 132) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002757/2020-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5679 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). SERVIDORES. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TC 010.610/2020-0 E TC 036.427/2019-05. SUPOSTA ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS IRREGULARES PARA INFLUENCIAR NA TRAMITAÇÃO DOS FEITOS, BEM COMO NEGAR O DIREITO DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL AO SERVIDOR PARA FINS DE READAPTAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO Nº 5047612-36.2020.4.04.7100. CONSTA QUE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELO SERVIDOR NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A AVALIAÇÃO PERICIAL PARA EFEITO DE READAPTAÇÃO/REABILITAÇÃO, SOB O PONTO DE VISTA MÉDICO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PREVARICAÇÃO OU ATOS DE IMPROBIDADE POR PARTE DOS SERVIDORES DO TCU. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 133) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002872/2017-43 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5533 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES REFERENTES AO CONVÊNIO SIAFI N° 703944, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E O INSTITUTO DE PESQUISA E AÇÃO MODULAR - IPAM, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O EVENTO BRASÍLIA MULTISPORT - DESAFIO NO CERRADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCU. DISPENSADA MEDIDAS RESSARCITÓRIAS EM ATENÇÃO AO ENUNCIADO Nº 8 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 134) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.003050/2020-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5814 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL. NOTÍCIA DE FATO. FEITO REMETIDO PELA 1ª CCR. DESMEMBRAMENTO DO FEITO Nº1.16.000.002767/2020-18. SUPOSTA DESÍDIA DOMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM RELAÇÃO ÀS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS PELO REPRESENTANTE EM FACE DAS POSTAGENS DA SECOM.ARQUIVAMENTO PARCIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DE MEMBRO DO MPF. ATRIBUIÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO PARCIAL. REMESSA AO PGR.1. Trata-se de Notícia de Fato decorrente do desmembramento da procedimento 1.16.000.002767/2020-18 que investiga a 1) a postagens ofensivas da SECOM dirigidas ao humorista Marcelo Adnet; e 2) à suposta desídia deste Ministério Público Federal em relação às manifestações apresentadas pelo mesmo representante em face das postagens da SECOM. 2. Vieram os autos a este Colegiado para análise do arquivamento parcial com relação ao item 2, já que o Membro Oficiante entendeu que falece atribuição para o conhecimento e adoção de providências, uma vez que a investigação de suposta de prática de improbidade administrativa e crime de prevaricação por membro do Ministério Público Federal é atribuição do Procurador-Geral da República, na forma da Lei Complementar nº 75/93. 3. Com relação as investigações relativas às postagens ofensivas da SECOM dirigidas ao humorista Marcelo Adnet as averiguações continuam no feito original.4. Homologação do arquivamento parcial. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 135) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001865/2017-50 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5701 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 5ª REGIÃO (CRECI/GO). SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTA NOS AUTOS QUE A AUTARQUIA CONTRATOU EMPREGADOS DE FORMA DIRETA, SEM REALIZAÇÃO PRÉVIA DE CONCURSO PÚBLICO. POSTERIORMENTE, CRECI/GO DISPENSOU OS EMPREGADOS CONTRATADOS DIRETAMENTE E REALIZOU CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS. CRECI/GO INFORMOU QUE O REFERIDO CONCURSO PÚBLICO FOI FINALIZADO E OS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS FORAM CONTRATADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. IRREGULARIDADES SANADAS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DE MÁ-FÉ (DOLO). INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 136) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G Nº. 1.18.002.000099/2020-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5976 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO. MUNICÍPIO DE TERESINA DE GOIÁS/GO. AÇÕES DE COMBATE À COVID-19. AUTUAÇÃO PARA MONITORAMENTO DA DESTINAÇÃO DOS INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS REPASSADOS AO ENTE MUNICIPAL. DEFINIÇÃO DE ATUAÇÃO DO MPF/GO E MP/GO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2020, DE 06/06/20201, QUE ESTABELECEU DIRETRIZES OBJETIVAS DE ATUAÇÃO DE CADA ÓRGÃO, EM RELAÇÃO AOS RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, NO ÂMBITO DO SUS (COVID-19). DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. PROCEDIMENTO LIMITADO À APURAÇÃO NA SEARA CRIMINAL DE EVENTUAL DESVIO DE FAF NO MONTANTE DE R$15.095,08. REALIZADA ANÁLISE PERICIAL DA SPPEA/MPF. LAUDO TÉCNICO Nº 1219/2020. CONSTATADO INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO EM ALGUMAS AQUISIÇÕES NO IMPORTE TOTAL DE R$5.419,39. AUMENTO DA DEMANDA. ESCASSEZ DE DETERMINADOS PRODUTOS, PRINCIPALMENTE, INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES, LEVOU AO AUMENTO DE PREÇOS, EM FUNÇÃO DA PANDEMIA. LEI DA PROCURA E OFERTA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 3/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 137) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/JATAÍ-GO Nº. 1.18.003.000073/2018-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5550 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO. RELATÓRIO DA CGU. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES RELATIVAS À AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA, NO PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE MERENDA, DA INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA AO MUNICÍPIO PARA QUE OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS QUE ENVOLVAM REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS DA UNIÃO SEJAM EFETIVADOS NA MODALIDADE PREGÃO. RECOMENDAÇÃO ACATADA PELA MUNICIPALIDADE. INEXISTÊNCIAS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 138) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA Nº. 1.19.004.000205/2014-31 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5545 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PERITORÓ/MA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. OBRAS EM FASE FINAL DE EXECUÇÃO. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 139) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001635/2016-51 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5816 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSS. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO PELA ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS, BEM COMO EM RAZÃO DO POSSÍVEL NÃO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS POR MÉDICO PERITO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO INSS ATESTAM A LICITUDE DA ACUMULAÇÃO DOS CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. CUMPRIMENTO REGULAR DA CARGA HORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 140) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT Nº. 1.20.001.000044/2015-76 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5622 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO/MT. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA CGU. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. FATOS REMONTAM AOS ANOS 2013/2014. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 141) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT Nº. 1.20.004.000330/2020-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5637 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SUPOSTO RECEBIMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL POR PESSOAS VINCULADAS A VEREADOR DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. AS INVESTIGADAS ENQUADRAM-SE NOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO GOVERNO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 142) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS Nº. 1.21.004.000006/2019-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5920 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO EM VIRTUDE DO ARQUIVAMENTO DOS INQUÉRITOS CIVIS NºS 1.21.004.000056/2016-14 E 1.21.004.000022/2012-04. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ/MS. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS DO PDDE REPASSADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE CORUMBÁ. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÃO CONSTANTE DA CI Nº 1001/2019, EM QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESCREVEU O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC) É COMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DESCRITO PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE. QUANTO A FORMA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A SECRETARIA MUNICIPAL INFORMOU QUE REALIZA A VERIFICAÇÃO, SOLICITANDO EVENTUAL CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS DAS UNIDADES EXECUTORAS (ESCOLAS). INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE RECURSOS. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº 10 DE 18 DE ABRIL DE 201 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P. PORA/BELA VISTA Nº. 1.21.005.000082/2014-71 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5548 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PARANHOS/MS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE BENS E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO NO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COM RECURSOS DESTINADOS AO CRAS. EXERCÍCIOS DE 2006 E 2007. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRESCRIÇÃO. ADEMAIS, NÃO HÁ NOS AUTOS LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO FEITO. ANTIGUIDADE DOS FATOS

INVIABILIZAM A COLHEITA DE NOVAS PROVAS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000415/2015-55 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 3522 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 021.294/2010-0. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2009. GESTÃO DA PESQUISA DE CONTEÚDO DE MUSEOGRAFIA PARA A EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO MEMORIAL DE ANISTIA POLÍTICA NO BRASIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. FATOS APURADOS POR MEIO DE INQUÉRITO POLICIAL JÁ ARQUIVADO. ANTIGUIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 145) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003392/2017-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5678 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS (CRF/MG). SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA FINS ELEITORAIS NO ÂMBITO DO CRF/MG PELA ANTIGA GESTÃO (2016/2017). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS A PARTIR DOS ELEMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. ANTIGA GESTÃO NÃO LOGROU ÊXITO NO PLEITO PARA DIRETORIA DA GESTÃO 2017/2018. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A NOVA GESTÃO TENHA PRODUZIDO/INSTAURADO PROCEDIMENTO OU APURAÇÃO PRELIMINAR ACERCA DESSES FATOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 146) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000170/2020-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5828 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO PARA APURAR A EFETIVA FINALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OBRA LOCALIZADA NA RUA GUARUÁ, PARQUE GUARUÁ, JUIZ DE FORA/MG, CONSISTENTE EM UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B - EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTA INFORMAÇÃO QUE A OBRA SEGUE EM EXECUÇÃO, TENDO O TERMO DE COMPROMISSO VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2021. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) NÃO RELATOU INCONFORMIDADE CADASTRADA NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC). INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 147) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-MG Nº. 1.22.020.000296/2018-45 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5759 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO IRREGULAR NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO TT-091/2008, FIRMADO ENTRE O DNIT E O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA BR-474. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. IC Nº 1.22.000.002069/2010-35 EM ANDAMENTO PARA A APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS TRAZIDOS AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRESENTE FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 148) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000005/2014-86 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5888 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELA FUNASA. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AJUIZADA CAUTELAR DE PROTESTO PARA INTERROMPER O CURSO DA PRESCRIÇÃO. TOMADA DE CONTAS AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO TCU. CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 27 DA 5ª CCR. PA DE ACOMPANHAMENTO INSTAURADO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 149) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000433/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5963 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FNDE. MUNICÍPIO DE BELTERRA. EX-PREFEITA. EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL. CONVÊNIO Nº 9373/2013. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. SUPOSTA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. JUNTADO COMPROVANTE DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO AO BB E AS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA AS EMPRESAS MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA E MARCOPOLO S/A. CINCO ÔNIBUS. COMPROVADA A AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E A INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DOLO. FATOS ANTIGOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 150) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/TOLEDO-PR Nº. 1.25.002.000053/2018-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 6001 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 201700884-CGU. SUPOSTAS IRREGULARIDADES ENVOLVENDO O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). A) UTILIZAÇÃO EM LICITAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SEM JUSTIFICATIVAS OU COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO NA FORMA ELETRÔNICA. B) INADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA DO CONSAMU E DA BASE DESCENTRALIZADA DE SANTA TEREZA DO OESTE/PR. C) AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE ¿ CNES DOS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS. D) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONSAMU. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTATANDO O SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES NOTICIADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 151) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR Nº. 1.25.005.000456/2015-90 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5943 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNASA. MINISTÉRIO DA SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS- GACEN. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDORES FEDERAIS CEDIDOS AO ENTE MUNICIPAL DE LONDRINA-PR; AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO EM CARÁTER PERMANENTE DE ATIVIDADES DE CONTROLE DE

COMBATE E DE ENDEMIAS; JORNADA DE TRABALHO DE 06 HORAS, DENTRE OUTRAS. VASTAS DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO IDENTIFICADA. NÃO HÁ NOS AUTOS, POR ORA, ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDIQUEM PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS. COMO BEM AVENTADO PELO PROCURADOR DA REPÚBLICA ATUANTE, AO SE ANALISAR AS RESPOSTAS APRESENTADAS PELOS SETORES DE GESTÃO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA E DONE/SEGAD/PR, DENOTA-SE HAVER UMA COMPREENSÃO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS DE QUE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS SE ENCONTRAVAM CORRETOS. RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS Nº 01/2020 E Nº 02/2020 EXPEDIDAS ORIENTANDO QUE, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE GACEN, OS SERVIDORES FEDERAIS CEDIDOS DEVEM DESEMPENHAR AS SUAS ATIVIDADES NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A FIM DE EVITAR DESVIO DE FUNÇÃO E/OU DANO AO ERÁRIO. ACATAMENTO. QUESTÃO FOI JUDICIALIZADA PELO SINDPREVS POR MEIO DA AÇÃO DECLARATÓRIA Nº 0056602-50.2020.8.16.0014 PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. MPF MANIFESTOU-SE INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO COMO ASSISTENTE. EVENTUAL RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO, ENCONTRA-SE SENDO TRATADA INTERNAMENTE MEDIANTE PROCESSO SIPAR Nº 25000.081064/2017-81 NA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM FASE INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 152) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.26.000.000039/2019-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5849 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EMPRESA PÚBLICA VALEC. SUPOSTO RECEBIMENTO INDEVIDO POR EMPREGADO DE REMUNERAÇÃO SEM A DEVIDA CONTRAPARTIDA LABORAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. SEGUNDO INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA VALEC, OS VALORES REFERENTES AO PERÍODO NÃO TRABALHADO FORAM DEVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 153) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.003383/2016-81 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5593 – Ementa: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. INQUÉRITO CIVIL. POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NA OMISSÃO DO ACORDANTE QUANDO, DE MANEIRA CONSCIENTE, VOLUNTÁRIA E INJUSTIFICADA, DEIXOU REITERADAMENTE DE ATENDER REQUISIÇÕES MINISTERIAIS QUE LHE FORAM DIRIGIDAS NOS AUTOS DO IC Nº 1.26.000.001382/2013-50. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. A CONDUTA AMOLDA-SE AO ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92, O QUE CARACTERIZA ATO DE IMPROBIDADE QUE MALFERE OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM ESPECIAL OS DA LEGALIDADE, EFICIÊNCIA E LEALDADE ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. ARGUMENTOS DO MEMBRO OFICIANTE PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL NO SENTIDO DE QUE O ACORDO POSSIBILITA A RESOLUÇÃO CONSENSUAL, CÉLERE E ASSERTIVA DO LITÍGIO NA ESFERA CÍVEL E OBTÉM RESULTADO PRÁTICO SEMELHANTE ÀQUELE OBTIDO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE UMA ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSISTE RAZÃO AO MEMBRO OFICIANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL APLICÁVEL AO CASO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 17, §1º DA LEI Nº 8.429/92. PRESSUPOSTOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO PRESENTES - BAIXA LESIVIDADE E PAGAMENTO DE MULTA QUANTIFICADA EM R$ 10.667,20. MEDIDA EXTRAJUDICIAL SUFICIENTE PARA REPREENSÃO DA CONDUTA DO AGENTE. HOMOLOGAÇÃO. Adoto as razões expostas no Acordo de Não Persecução Cível para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação de Acordo de não Persecução Cível, nos termos do voto do(a) relator(a). 154) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000168/2020-03 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5711 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PREFEITURA DE PETROLINA/PE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. EFETUADA COTAÇÃO DE PREÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO. HOMOLOGAÇÃO - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 155) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000334/2019-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5913 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE CURAÇÁ - BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PELA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL "AÇÃO PELA CIDADANIA", NO BOJO DE DOIS TERMOS DE COOPERAÇÃO E PARCERIA (TCP) FIRMADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO (IPL 2020.0047185). REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 156) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001051/2017-79 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5624 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALEXANDRE DE LIMA. EX-COORDENADORA. ANO DE 2016. PROGRAMAS PDDE E PDDE ESTRUTURAL. POSSÍVEL OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. SUPOSTA CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO OU A FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DISPENSA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA, CONFORME ANÁLISE DE INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC). QUANTO À SUPOSTA CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO, CONSTA NOS AUTOS UM PREJUÍZO NO VALOR DE R$ 7.880,00, RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). CONDUTA DE BAIXA OFENSA PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 03/5ª CCR. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0804581-05.2019.4.05.8400, NO QUAL FICOU NÃO SÓ RECONHECIDO O ATO ILÍCITO MAS TAMBÉM FOI ACORDADA A RESTITUIÇÃO, EM FAVOR DO FNDE, DO VALOR DE R$ 1.500,00 E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROL DA CASA DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DURVAL PAIVA DURANTE 6 MESES, À RAZÃO DE 7 HORAS SEMANAIS. CONSTA TAMBÉM O ACORDO DE NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 157) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA D Nº. 1.29.024.000064/2018-04 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 6004 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MUNICÍPIO DE DERRUBADAS/RS. SUPOSTAS OMISSÕES E/OU FALHAS NA FISCALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 01/2015 E EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA POR ENGENHEIROS DA CAIXA E FISCAIS DO MUNUCÍPIO. DILIGÊNCIA REALIZADAS. AÇÃO PENAL COM OBJETO MAIS AMPLO PROPOSTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO DOS FISCAIS. EMPRESA APRESENTOU LAUDOS FALSOS. AUSÊNCIA DE TESTES LABORATORIAIS PARA VERIFICAR SE O MATERIAL UTILIZADO CUMPRIA OS REQUISITOS TÉCNICOS PREVISTOS NO MEMORIAL DESCRITIVO. FISCAIS NÃO POSSUIAM CONDIÇOES TÉCNICAS PARA AVERIGUAR O MATERIAL SEM A ANÁLISE LABORATORIAL. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 158) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.000128/2012-11 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5944 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ (HFA). CONCORRÊNCIA Nº 002/2009. EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO E DE SEUS SUBSOLOS 1 E 2 DO BLOCO DA UNIDADE DE PACIENTES INTERNADOS (UPI). RELATÓRIO DE DEMANDA ESPECIAL DA CGU Nº 00190.010225/2011-45. 1) FALHAS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS REFERENTES ÀS OBRAS CONTRATADAS POR MEIO DO CERTAME (CONSTATAÇÃO 2.1.1.4); 2) ATRASOS NA EXECUÇÃO DA OBRA OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2010, RESULTANDO EM PREJUÍZOS DE R$ 45.590,73 (CONSTATAÇÃO 2.1.1.6); E 3) EDIÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE BDI MAIOR AO CONSTRATADO NA CONCORRÊNCIA, RESULTANDO EM SOBREPREÇO DE R$ 193.317,77 E SUPERFATURAMENTO DE R$ 173.177,40 (CONSTATAÇÃO 2.1.1.9). INSTAURAÇÃO DE PAD PELA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES PELA CGU. REALIZAÇÃO DE AUDITORIA PELO DENASUS. CONSTATAÇÕES REFERENTES AOS ITENS 1 E 2 ATRIBUÍDAS À FALTA DE PLANEJAMENTO E À BAIXA QUALIDADE DO PROJETO BÁSICO DESENVOLVIDO PARA O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MOTIVOS QUE IMPACTARAM DIRETAMENTE NO RITMO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ACATADAS AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS QUANTO AOS ITENS 2 E 3. ADOTADAS AS MEDIDAS PARA O RESSARCIMENTO DAS GLOSAS PROPOSTAS. AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 159) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA-RJ Nº. 1.30.004.000179/2020-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5825 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO (RPA). SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO Nº 1.30.004.000168/2020-42 DECLINADA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (EM SETEMBRO DE 2020), A QUAL APURA OS MESMOS FATOS DO PRESENTE PROCEDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 160) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/TERESÓP Nº. 1.30.019.000138/2012-67 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5835 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSS. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DE SERVIDORES, CONSISTENTE NA ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE ESTARIAM, INJUSTIFICADAMENTE, ACARRETANDO NA SOBRECARGA DE RESPONSABILIDADES DO SETOR DE PERÍCIA MÉDICA DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM TERESÓPOLIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAD 35330.004649/2012-94 INSTAURADO. NÃO RESTOU DEMONSTRADO NENHUM TIPO DE PERSEGUIÇÃO À REPRESENTANTE. NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE APONTEM A PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 161) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.000049/2020-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5919 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO. SUPOSTO FAVORECIMENTO POR SERVIDORES DO INCRA EM FAVOR DE TERCEIRO, COLABORANDO PARA QUE ESTE ANEXASSE DIVERSAS ÁREAS À SUA PROPRIEDADE NA LINHA 3 DO ASSENTAMENTO FLOR DO AMAZONAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO HÁ QUALQUER ATO DE CONCES

DE USO OU TÍTULO DE PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO DE PARTICULAR. ADEMAIS, TAIS ÁREAS FORAM, INCLUSIVE, OBJETO DO PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Nº 7059557-45.2016.8.22.0001. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME . HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 162) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.008478/2019-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5796 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO (CEAGESP). EMPRESA PÚBLICA FEDERAL SOB A FORMA DE SOCIEDADE ANÔNIMA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019. CONTRATAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES: (1) INDEVIDA CONTRATAÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA ARMADA; (2) EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO QUE SEJA ENGENHEIRO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV; E (3) EXIGÊNCIA INDEVIDA DE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO PROFISSIONAL EM VIGOR EM SEU RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE PARA FINS DE HABILITAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUANTO AO ITEM (1), O MPF REQUISITOU ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. A ADMINISTRAÇÃO DA CEAGESP APÓS REAVALIAR AS QUESTÕES LEVANTADAS PELO MPF, DECIDIU PELA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. QUANTO AO ITEM (2), A CEAGESP INFORMOU QUE SE TRATA DE EXIGÊNCIA PREVISTA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017. EM RELAÇÃO AO ITEM (3), RESTOU AFASTADA PELA CEAGESP APÓS IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADA PELO NOTICIANTE, ACATADA PELA PREGOEIRA DO CERTAME, COM A SUPRESSÃO DO EDITAL O SUBITEM F.5.2 DO ITEM 5.2.3. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 163) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI Nº. 1.34.006.000842/2018-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do

Voto Vencedor: 5659 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. TCU. TOMADA DE CONTAS Nº 033.169/2014-4. ACÓRDÃO Nº 2317/2017. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES INSTRUMENTOS: 1) CONVÊNIOS Nº 723821/2009 E 739378/2010 (MINISTÉRIO DO TURISMO); 2) CONVÊNIOS Nº 707114/2009 E 748103/2010 (SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL/SEPPIR); 3) CONVÊNIO Nº 743306/2010 (MTE) E; 4) CONTRATO DE REPASSE Nº 723200/2009 (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS SUPOSTAS IRREGULARIDADES REFERENTES AOS CONVÊNIOS DOS ITENS 1, 2 E 3. MEDIDAS RESSARCITÓRIAS ADOTADAS. NO QUE SE REFERE AO ITEM 4 (CONTRATO DE REPASSE), NÃO HOUVE, DE FATO, O REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 164) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACATUBA-SP Nº. 1.34.011.000246/2017-75 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5737 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO PARA APURAR IRREGULARIDADES DESCRITAS NO ACÓRDÃO Nº 1464/2017-TCU. TC Nº 001.306/2015-3 INSTAURADA PELO MINISTÉRIO DO TURISMO EM FACE DO EX-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO CRIA BRASIL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES - CRIA BRASIL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 024/2009. REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL ARAÇATUBA". POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONDENAÇÃO DO DIRIGENTE E DA ASSOCIAÇÃO CRIA BRASIL AO PAGAMENTO DA MULTA DE R$ 25.000,00 EM RAZÃO DA OMISSÃO DE COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À EXECUÇÃO FÍSICA DAS METAS/AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TURISMO. EM RELAÇÃO AO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE, CONSTA INFORMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, CONFORME ART. 23, INCISO III DA LEI Nº 8.429/1992. CONTAS PRESTADAS EM 02/04/2010. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 165) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000052/2017-24 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5950 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO, POR PARTE DO GOVERNO DO TOCANTINS, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). EXERCÍCIOS 2014 E 2015. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. FALHAS MERAMENTE ADMINISTRATIVAS. NÃO HÁ NOS AUTOS QUAISQUER ELEMENTOS QUE APONTEM PARA A PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE ILÍCITO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 166) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000358/2017-81 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5974 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DO ACÓRDÃO Nº 1439/2017-TCU. ESTADO DE TOCANTINS (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL). CONVÊNIO Nº 311/2009/SPM/PR (SICONV 730422/2009), FIRMADO COM A UNIÃO (SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES). AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE DEFESA DA MULHER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2010. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MCM - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., VENCEDORA NO CERTAME. SUPOSTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM VALOR SUPERIOR A 26% EM RELAÇÃO A TABELA FIPE. SUPOSTO CRIME DO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 109, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA AIA. ART. 23, INCISO II DA LEI Nº 8.429/1992 C/C ART. 142, §2º DA LEI Nº 8.112/1990. ANTIGUIDADE DOS FATOS. ANO DE 2010. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 167) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.001111/2016-09 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5948 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS (CRF/TO) QUANTO À CONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE PESSOAL, TERMO ADITIVO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E NA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DA ENTIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. NÃO HÁ NOS AUTOS QUAISQUER INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 168) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS Nº. 81192.000034/98-18 - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5841 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PORTO DE RIO GRANDE. CONTRATO DE RE-RATIFICAÇÃO Nº 038/91, QUE TEVE SEU OBJETO AMPLIADO PARA INCLUIR AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS MOLHES (CONTRATO Nº 18/2001/MT). POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº 038/91. SUPOSTO SUPERFATURAMENTO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. TCU APLICOU A MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00 AOS ANTIGOS SUBSECRETÁRIOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (ACÓRDÃO Nº 244/99-TCU), EM RAZÃO DE CELEBRAREM OS TERMOS ADITIVOS 7º, 11º E 13º AO CONTRATO Nº 038/91, ACARRETANDO ACRÉSCIMOS AOS VALORES CONTRATUAIS SUPERIORES A 50%. LAUDOS PERICIAIS PRODUZIDOS NO ÂMBITO DO MPF NÃO LOGRARAM DETECTAR POSSÍVEIS SUPERFATURAMENTOS NO QUE TANGE AO CONTRATO Nº 018/2001/MT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AJUIZADAS EM 2003 AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS NºS 2003.71.01.004601-4/RS E 2003.71.01.004602-6/RS, TENDO POR OBJETO AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS MOLHES. ANTIGUIDADE DOS FATOS. ANOS DE 1991 A 2001. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 169) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. DPF/AM-INQ-00198/2016 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5789 – Ementa: VOTO 1293/2020 - SESSÃONº 7 DO DIA 19/03/2020 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DEPARINTINS/AM. EX-GESTOR. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISO III, DO DECRETO-LEI N° 201/67, COM MALVERSAÇÃO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. EXERCÍCIOS DE 2009, 2011 E 2012. PRESCRIÇÃO VERIFICADAQUANTO AOS FATOS PRATICADOS NOS ANOS DE 2009 E 2010(ART. 109, INCISO IV, CP). QUANTO ÀS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES PRATICADAS EM 2012, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE CONFIRMEM APRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PELO RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANÁLISE APÓS RETORNO ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EM QUE PESE CONSTAR NO DESPACHO INICIAL DE ARQUIVAMETO: "O PRESENTE PROCEDIMENTO FOI INSTAURADO PARA FINS DE APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICAS PELO PREFEITO DE PARINTINS/AM, SOBRETUDO NOS ANOS DE 2009, 2011, E 2012, FAZENDO, PARA TANTO, REFERÊNCIAS EXPRESSAS AOS PROCESSOS TCE Nº 2448/2010, 10036/2012 E 10270/2013,

OS QUAIS APONTAM AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES (...)", O PROCURADOR OFICIANTE ESCLARECEU QUE NÃO HÁIRREGULARIDADES RELATIVAS AOANO DE 2012 A SEREM APURADAS NO PRESENTE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AOPROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 170) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA Nº. DPF/CAX-0229/2015-IPL - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5688 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE TIMBIRAS (MA). FNDE. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 1º, I E/OU II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. EXERCÍCIO DE 2004. EX-PREFEITO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES.TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 007.688/2013-0. ACÓRDÃO 1892/2014 - TCU - 2ª CÂMARA. CONDENAÇÃO DO EX-GESTOR, AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO MONTANTE (R$ 330.750,00) MAIS PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R$ 30.000,00.NO ÂMBITO CÍVEL,FATOS APURADOS NO BOJO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.19.002.000086/2009-70. PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 2009.37.02.000867-8, EM TRAMITE NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAXIAS/MA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. FATOS OCORRIDOS NO ANO DE 2004. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 171) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE Nº. SR/PF/CE-00660/2012-INQ - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5975 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS). SUPOSTAS IRREGULARIDADES DETECTADAS NORELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 00190.024902/2011-11 DA CGU, RELACIONADAS A POSSÍVEL SOBREPREÇO E SUPERFATURAMENTO NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS ORIUNDOS DO (DNOCS), NO CONTRATO Nº PGE 46/2002, REFERENTE ÀS OBRAS DO PERÍMETRO IRRIGADO BAIXO ACARAÚ - 2ª ETAPA.DILIGÊNCIAS REALIZADAS. APUROU-SE QUE,QUANTO AO POSSÍVEL SOBREPREÇO DE 10% NO CONTRATO, COM O CONSEQUENTE SUPERFATURAMENTO OCORRIDO ENTRE OS ANOS DE 2008 A 2010, OS VALORES INDICARIAM SOBREPREÇO DE 2% (TUBOS DE FERRO) E 1,89% (OUTROS ITENS VERIFICADOS).CONTUDO, AO SE CONSIDERAR O VALOR TOTAL DA OBRA/SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO SE CONSTATOUO SUPERFATURAMENTO.O GESTOR, À ÉPOCA DOS FATOS, ASSINOUO 2º,3º, 4º E 5º ADITIVOS, OS QUAIS APENAS TERIAM REDUZIDO E READEQUADO OS VALORES, SEGUINDO AS AÇÕES PERPETRADAS POR SEUS ANTECESSORES. ADEMAIS,CONFORME O ART. 23 DA LEI Nº. 8.429/92, EVENTUAL AÇÃO POR ATO ÍMPROBO ENCONTRA ÓBICE NA PRESCRIÇÃO, HAJA VISTA TEREM SE PASSADO MAIS DE 5 ANOS DO FIM DA GESTÃO DE ELIAS FERNANDES NETO, DIRETOR DO DNOCS À ÉPOCA DOS FATOS. POR FIM,TENDO EM VISTA OS MAIS DE 16 ANOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, OS MAIS DE 10 ANOS DO DESEMBOLSO DO DINHEIRO E OS MAIS DE 7 ANOS DO INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES, FALTAM PROVAS QUE ENSEJEM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.A ANTIGUIDADE DOS FATOS DIFICULTA GRADATIVAMENTE A OBTENÇÃO DE EVIDÊNCIAS.ORIENTAÇÃO Nº 04, DA 5ª CCR.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 172) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000065/2016-05 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5947 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). PROGRAMA TD PROJOVEM. MUNICÍPIO DE COARI/AM. ANO DE 2014. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS REPASSADOS NA GESTÃO DO EX-PREFEITO IGSON MONTEIRO DA SILVA. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCERRADO NA GESTÃO DO EX-PREFEITO RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO MAGALHÃES. ENTRE ELES, DOIS EX-PREFEITOS ASSUMIRAM O CARGO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA IMPUTAR A OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS A QUALQUER UM DELES. ANTIGUIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA PARA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ILÍCITO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 173) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000075/2014-71 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5997 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE TEFÉ - AM. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 15/2013, COM OBJETO VINCULADO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE HOUVE O REGULAR FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, REVELANDO-SE AUSENTES INDÍCIOS DE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 174) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.006.000010/2017-09 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5896 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BANZAÊ/BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA LOCADORA CONCEIÇÃO E COSTA LTDA, VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010. SUPOSTO FAVORECIMENTO DA EMPRESA NA LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2010. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010 TERIA SIDO FRAUDADO E O CONTRATO Nº 277/2010, POSTERIORMENTE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BANZAÊ/BA E A EMPRESA INVESTIGADA, TERIA SIDO PRORROGADO POR DUAS VEZES. DENTRE OUTRAS IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANDATO FINDO EM 2012. CÓPIA DOS AUTOS ENCAMINHADA AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL PARA APURAÇÃO DA POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISO VII, DO DECRETO-LEI 201/67. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 175) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JEQUIE Nº. 1.14.008.000212/2017-22 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5915 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - BA. RELATÓRIO DE AUDITORIA DO DENASUS Nº 16722. SUPOSTAS IRREGULARIDADES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR, PRATICADAS PELA EMPRESA "FARMÁCIA RUI BARBOSA". 1) FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO LIVRO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO QUANTO AO ESTOQUE EM 13/12/2013. 2) DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DE SUA DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE. 3) REGISTRO DE VENDAS EM NOME DE PESSOA FALECIDA. 4) FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DE CUPONS VINCULADOS ÀS RESPECTIVAS RECEITAS MÉDICAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. QUANTO AOS ITENS 1 E 2, ANÁLISE MAIS MINUCIOSA DOS

ARQUIVOS DO SISTEMA FORNECIDOS PELO ESTABELECIMENTO INDICA QUE NÃO HOUVE SIMULAÇÃO DE VENDAS, CONFORME O INICIALMENTE AVENTADO NO RELATÓRIO DE AUDITORIA, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DESVIO DE RECURSOS DO PROGRAMA. NO QUE SE REFERE AO ITEM 3, O VALOR RELATIVO AOS SUPOSTOS REGISTROS É DE R$111,78, NÃO SENDO POSSÍVEL VINCULAR A ALGUM ATENDENTE FARMACÊUTICO DOLO APTO A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. DEMAIS CONSTATAÇÕES REVELAM FALTA DE ATENDIMENTO A EXIGÊNCIAS FORMAIS, ATOS IGUALMENTE INAPTOS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 176) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002874/2017-32 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5932 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DO TURISMO (MTUR). CONVÊNIO N. 439/2009 (SIAFI Nº 703664), CELEBRADO COM O INSTITUTO ZABILIN DE ARTE E CULTURA, PARA PROMOÇÃO DO EVENTO "FESTIVAL DE MÚSICA PAMPA E CERRADO", NO VALOR DE R$ 350.000,00, COM VIGÊNCIA ENTRE 12/06/2009 A 26/08/2009. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MTUR. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS (PARECER FINANCEIRO Nº 1394/2017).CONVÊNIOINCLUÍDO NA INADIMPLÊNCIA SIAFI E ENCAMINHADO PARA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.INSTAURADO O PROCESSO TC Nº 024.631/2020 NO ÂMBITO DO TCU. PENDENTE DE ANÁLISE. ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO PARA FINS DE MONITORAMENTO DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO TC Nº 024.631 / 2020-5, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 177) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.002934/2017-42 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5916 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - GO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CORREDOR PREFERENCIAL NA AVENIDA T-7 DE GOIÂNIA. POSSÍVEL PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DAS OBRAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. OBRAS EM ANDAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA, QUANTO A EVENTUAL ATRASO NAS OBRAS, APURADA PELA VIA ADMINISTRATIVA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES DE NATUREZA FORMAL, INAPTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 178) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA Nº. 1.19.002.000111/2013-00 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5791 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES VINCULADAS AO INCRA NO ASSENTAMENTO ENGENHO D'ÁGUA NO POVOADO DE BREJINHO EM CAXIAS - MA. 1) POSSÍVEL CONFLITO AGRÁRIO. 2) SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO DO INCRA EM COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE TERRAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ITEM 1 VINCULADO A ATRIBUIÇÃO DA 1ª CCR, UMA VEZ QUE SE TRATA DE POSSÍVEL CONFLITO AGRÁRIO. NO QUE SE REFERE AO ITEM 2, CONSTA INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE HOUVE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL (Nº 3953-31.2015.4.01.3702) EM FACE DE DUAS PESSOAS, UM AGENTE PÚBLICO DO INCRA, OUTRO REPRESENTANTE DE ASSOCIAÇÃO. PERSECUÇÃO CÍVEL PREJUDICADA PELA INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA, HAJA VISTA A ANTIGUIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS (ANTERIORES A 2009). APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ITEM 2, COM ENVIO DOS AUTOS À 1ª CCR, CONSIDERANDO SUA ATRIBUIÇÃO PARA APRECIAR ARQUIVAMENTO DOS FATOS LIGADOS AO ITEM 1 (POSSÍVEL CONFLITO AGRÁRIO). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 179) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-MG Nº. 1.22.000.000212/2013-05 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5846 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO-MG. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR. INSTALAÇÕES DE FOSSAS SÉPTICAS NAS CASAS POPULARES. SUPOSTA SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PELOS GESTORES DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIAS. ANTIGUIDADE DOS FATOS. 2011. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 180) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-MG Nº. 1.22.020.000082/2018-79 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5769 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BARÃO DE MONTE ALTO/MG. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DILIGÊNCIAS. OBRA CONCLUÍDA. ATRASO JUSTIFICADO. EMPRESA CONTRATADA DESCUMPRIU A AVENÇA, O QUE MOTIVOU SUA RESCISÃO E A REALIZAÇÃO DE UM SEGUNDO CERTAME PÚBLICO. MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMOU QUE NÃO DETECTOU IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 181) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-MG Nº. 1.22.020.000200/2016-87 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5809 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ORIGINADO DA "OPERAÇÃO TYRANNOS". MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES/MG. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: CONCESSÕES INDEVIDAS A BENEFICIÁRIOS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. SEGUNDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA POR ESSES BENEFICIÁRIOS É LEGÍTIMA E TODO O PROCESSO DE HABILITAÇÃO FOI REALIZADO DE FORMA REGULAMENTAR (OFÍCIO Nº. 204/2019 SR LESTE DE MINAS). EVENTUAL NEGOCIAÇÃO POSTERIOR DO IMÓVEL DEVE SER RESOLVIDA NO ÂMBITO CÍVEL (ENUNCIADO Nº. 82 DA 2ª CCR). DETERMINADO ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS À PR EM MINAS GERAIS, PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, QUANTO À INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DEFINIDA PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PNHR NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS FINALIDADES E CONDIÇÕES DO PROGRAMA. ATÉ O MOMENTO, NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, TAMPOUCO DE CRIME, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CONCESSÕES DAS MORADIAS AOS INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 182) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.024.000157/2015-39 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5926 –

Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. MUNICÍPIOS DE ATRIBUIÇÃO DA PRM DE VIÇOSA. DESMEMBRAMENTO DO FEITO E INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS CIVIS AUTÔNOMOS. TAC FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE DIOGO VASCONCELOS/MG. PORTAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO ANTA E VIÇOSA FORAM REGULARIZADOS. EXAURIMENTO DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 183) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000438/2016-11 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5996 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. SUPOSTA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), NO ÂMBITO DA ESCOLA EEFM "PROFESSORA ONEIDE DE SOUZA TAVARES", DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS. ÚLTIMO ANO NO CARGO DO RESPONSÁVEL PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM 2012. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREJUDICADA PELA PRESCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 184) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002782/2014-75 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5986 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MARAPANIM - PA. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA CGU Nº 39028. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1) DESCUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 2) DEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS. 3) IMPROPRIEDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. 4) AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CARGA HORÁRIA NOS CONTRATOS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 5) UNIDADES DE SAÚDE EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. 6) INEXISTÊNCIA DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ANÁLISE DOS AUTOS DENOTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO OU APROPRIAÇÃO DE RECURSOS, TRATANDO-SE DE IRREGULARIDADES DE NATUREZA FORMAL. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO AO MUNICÍPIO PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 185) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR Nº. 1.25.008.000501/2019-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5921 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO, CELEBRAÇÃO E CUMPRIMENTO DE EVENTUAL ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, PROPOSTO POR NELVA GRANDO. EMPRESA BRF S.A. OPERAÇÃO "TRAPAÇA". AÇÕES PENAIS EM CURSO. ARGUMENTOS DO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE PELO NÃO CABIMENTO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA NO SENTIDO DE QUE NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE PROVAS DE CORROBORAÇÃO SOBRE TEMAS RELEVANTES, INEXISTINDO FATOS INÉDITOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO INDICAÇÃO DE PROVAS OU ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO SUFICIENTES PARA O ACORDO DE COLABORAÇÃO, CONFORME PRECEITUA A LEI N° 12.850/2013. RECURSO APRESENTADO SEM DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APTOS A ESCLARECER AS DECLARAÇÕES ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 186) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN Nº. 1.28.300.000138/2017-44 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5736 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES/RN. SUPOSTA MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS ORIUNDOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS). DILIGÊNCIAS. VERIFICADO QUE GRANDE PARTE DOS RECURSOS AFETOS AO PROGRAMA FORAM DEVIDAMENTE UTILIZADOS PARA OS FINS A QUE SE DESTINAM, RESTANDO APENAS O ESCLARECIMENTO QUANTO À DESTINAÇÃO DE R$ 4.391,54, QUANTIA ESTA INTEGRALMENTE RESTITUÍDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME OU ATO DE IMPROBIDADE. EVENTUAL PREJUÍZO AO ERÁRIO DE PEQUENA MONTA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 3/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 187) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN Nº. 1.28.300.000193/2017-34 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5720 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SEVERIANO MELO (RN). TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 09179/2014, FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. ANÁLISE DA CGU. EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA. REGULARIDADE. 98.86% DA OBRA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIOS OU MALVERSAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME.APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. FATOS OCORRIDOS NO ANO DE 2014.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 188) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO Nº. 1.29.004.000374/2018-59 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5931 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO (RS). PROGRAMA DE TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA (LATIN), IMPLEMENTADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. EVENTUAIS COBRANÇAS INDEVIDAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INQUÉRITO POLICIAL Nº 5006353-54.2017.404.7104 EM ANDAMENTO. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no Sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 189) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.30.001.003230/2016-00 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5990 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS. APURAÇÃO E TUTELA DOS INTERESSES DE ACIONISTAS DA PETROBRAS, EM RAZÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS FINANCEIROS CAUSADOS PELA DIMINUIÇÃO DE PREÇOS DAS AÇÕES DA EMPRESA ESTATAL LISTADAS EM BOLSA DE VALORES, EM DECORRÊNCIA DOS ATOS ILÍCITOS DEFLAGRADOS POR MEIO DA OPERAÇÃO LAVA-JATO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ACORDO DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS FIRMADO ENTRE

FORÇA TAREFA E PETROBRAS PARA QUE FOSSEM REVERTIDOS 50% DOS VALORES RECUPERADOS NO BRASIL PARA RESSARCIMENTO DE POTENCIAIS PREJUÍZOS AOS ACIONISTAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ACORDO, JÁ HOMOLOGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TORNANDO SEM EFICÁCIA O ACORDO FIRMADO COM ESTA FORÇA TAREFA. DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 568 NO SENTIDO DO AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA ACIONISTAS MINORITÁRIOS. PERDA DO OBJETO DOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 190) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.000.001294/2015-50 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5868 – Ementa: DELIBERADO NA SESSÃO 912, EM 18/05/2016. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE RONDÔNIA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. POSSÍVEL RECUSA NO FORNECIMENTO DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONDUTA ILÍCITA. VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS FATOS SOB A PERSPECTIVA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIDÊNCIAS APÓS O RETORNO DOS AUTOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INABILIDADE DOS EMPREGADOS DA AUTARQUIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO. EVENTUAL PREJUÍZO SERIA NO VALOR APROXIMADO DE R$ 6.000,00. BAIXA OFENSA PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 3/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 191) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LAGES-SC Nº. 1.33.003.000001/2018-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5892 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC. ORDEM DE SERVIÇO Nº 201701250. FISCALIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. NOTÍCIA DE QUE NÃO CONSTAVAM NOS RELATÓRIOS DE ENTRADA DE MATERIAIS, REGISTROS DE ITENS PAGOS PARA A EMPRESA ISAMED NO VALOR DE R$ 64.634,72 (SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). DENÚNCIAS FORAM DEVIDAMENTE APURADAS, TANTO EM SEDE ADMINISTRATIVA (CONSOANTE O RELATÓRIO Nº 201701365 ELABORADO PELA CGU), QUANTO EM SEDE POLICIAL (IPL Nº 5001287-50.2018.4.04.7204), SENDO QUE ESTÁ TRAMITANDO AÇÃO PENAL Nº 5016392-33.2019.4.04.7204. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 192) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-*APE-5063478-58.2019.4.02.5101 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5110 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL POR FUNCIONÁRIO DA ECT AO, SUPOSTAMENTE, APROPRIAR-SE DE APARELHO CELULAR, AVALIADO ENTRE R$629,00 E R$1.620,00, EM RAZÃO DA SUA FUNÇÃO PÚBLICA. AÇÃO PENAL AJUIZADA. SUGESTÃO DO MAGISTRADO QUANTO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PROCESSO NÃO ACATADA PELO MEMBRO DO MPF. TRATATIVA PARA EVENTUAL ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL FRACASSADA, CONSIDERANDO A RECUSA DO INVESTIGADO QUANTO A CONFISSÃO DOS FATOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO MPF, FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INDEFERIDO PELO JUÍZO FEDERAL, SOB AS JUSTIFICATIVAS DE QUE O CASO É DE GRAVIDADE COMPATÍVEL COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS DESPENALIZADORAS, TAIS COMO SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO OU ANPP, MAS NÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL. PROBIDADE DA COISA PÚBLICA COMO BEM JURÍDICO TUTELADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PROCESSO ADEQUADA AO CASO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RETORNO DOS AUTOS PARA CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS DO SURSIS, DE ACORDO COM O ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95. Trata-se de Ação Penal datada de 16/09/2020 e ajuizada em face de ¿ESB¿, por possível prática do delito tipificado no art. 312 do Código Penal ao, supostamente, apropriar-se de aparelho celular da marca ASUS (modelo ZE520KL) de que teve a posse em razão do seu cargo de auxiliar operacional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, agência localizada no Rio de Janeiro - RJ (CTE Benfica). Em 24/10/2019, o magistrado federal sugeriu às partes a aplicação do instituto da Suspensão Condicional do Processo, com base no art. 89 da Lei nº 9.099/95: (...) 9. Sem prejuízo, considerando que: (a) conforme pesquisa disponível na internet, a res furtiva (celular ASUS modelo ZE520KL) tem valor de mercado entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais); e (b) segundo o auto de prisão em flagrante, o denunciado teria sido abordado "no pórtico de saída da unidade postal" ou "no portal de detector de metais da área operacional do CTE BENFICA" (IPL 5062551-92.2019.4.02.5101, evento 1, AP- INQPOL1, p. 1 e 3), intime-se o MPF para se manifestar sobre a possibilidade de oferecimento de suspensão condicional do processo, considerando as causas de redução da pena previstas no art. 14, II (tentativa) e 155, § 2o, do CP (furto de pequeno valor, por analogia in bonam partem). (...) O membro do MPF manifestou-se pela impossibilidade de oferecimento de suspensão condicional do processo, pois reputou ausentes os requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, uma vez que considera o caso como crime consumado, além de discordar quanto à aplicação analógica do art. 155, parágrafo segundo do CP: (...) Trata-se, o caso em exame, de crime consumado. Conforme denúncia, EMERSON SOUZA BUNN foi preso em flagrante com o objeto do crime escondido no interior de suas calças. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o peculato-furto se consuma no momento da subtração ou apropriação indevida do bem, aproveitando-se o agente de sua qualidade de funcionário público, independente de sua posse. (Precedentes: AgRg no AREsp 1341836 / RNAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0204086-2. Relator Ministro JORGE MUSSI) (...) De outro giro, entende o MPF não ser cabível a aplicação analógica do parágrafo segundo do artigo 155 do Código Penal ao caso em exame. A hipótese aqui não é de crime contra o patrimônio mas sim crime praticado contra a administração pública. É requisito para aplicação analógica que as hipóteses sejam semelhantes, para que a solução de uma seja utilizada em outra. O peculato tem como vítima a Administração Pública e visa a proteger precipuamente a legalidade, a moralidade e a probidade administrativa, bens tutelado diversos daqueles tutelados pela tipificação do crime de furto. (...) - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo oferecimento da Suspensão Condicional do Processo, nos termos do voto do(a) relator(a). 193) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001645/2019-28 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5956 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CONVITE Nº 141.006/2014 - PMLA - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS E EDUCATIVOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - BRASIL CARINHOSO - FNDE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSULTA AO SIGPC. SITUAÇÃO ADIMPLENTE. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 194) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. JF-AM-1016320-82.2019.4.01.3200-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI – Nº do Voto Vencedor: 5875 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. DSEI - MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES. REPRESENTAÇÃO, APRESENTADA EM 2014, NOTICIANDO SUPOSTOS PAGAMENTOS INDEVIDOS DE DIÁRIAS A ZUNEIDE CARVALHO PANDURA, LIBERATO CARVALHO

PANDURO , JUCINEI GOMES MARINHO, JOSÉ FERREIRA COELHO, JOSÉ ALDEMAR MARQUES DE FREITAS e ANTONIO ALVES DOS SANTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME OU IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES PREJUDICADA PELO LONGO LAPSO TEMPORAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. FATOS COMUNICADOS À CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 195) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.001577/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5822 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP EM ARREMATAÇÕES FEITAS, AS QUAIS ESTARIAM EM DESACORDO COM NORMATIVOS DE PREVENÇÃO A CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DILIGÊNCIAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO E PELA JUCESP. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS ARREMATAÇÕES REALIZADAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO IDENTIFICADO DESCUMPRIMENTO DOS REFERIDOS NORMATIVOS. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS POR AMBOS OS ÓRGÃOS QUE EVIDENCIAM MEDIDAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ARREMATAÇÕES E DOS LEILOEIROS DELAS PARTICIPANTES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 196) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.000257/2020-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5954 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTA PRÁTICA, EM TESE, DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA CANDIDATA SARA FERNANDA GIROMINI NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0607030-73.2018.6.19.0000 - TRE/RJ. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INQUÉRITO POLICIAL ELEITORAL Nº 007030-73.2018.6.19.0000 INSTAURADO PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 197) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.001681/2020-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5830 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO A PARTIR DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5025885-75.2019.4.03.6100, PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019, ORGANIZADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). POSSÍVEL NÃO APRESENTAÇÃO PELA EMPRESA SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA., VENCEDORA DO CERTAME, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: (1) ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; (2) MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIOS OU BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (BDI), DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO ITEM 3.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL; E (3) VALORES FORMULADOS NA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS. A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O ITEM Nº 01 DO LOTE Nº 01 DO EDITAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. QUANTO AO ITEM (1), INSS INFORMOU QUE OS ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA SÃO APTOS A PREENCHER TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. EM RELAÇÃO AO ITEM (2), O INSS ANEXOU CÓPIA DO ARQUIVO EM QUE CONSTA O REFERIDO DOCUMENTO (ETIQUETA PR-SP-00024153/2020, ANEXO 0429224). QUANTO AO ITEM (3), FOI DETERMINADA PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAR A INFORMAÇÃO PRESTADA PELO INSS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), ORIGINANDO O PROCESSO TC Nº 022.670/2020-3, ACÓRDÃO Nº 8185/2020. EQUIPE TÉCNICA DO TCU INFORMOU QUE O ERRO NA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS DA EMPRESA NÃO SUJEITA A UNIDADE JURISDICIONADA (INSS) À OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 198) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/OURICURI Nº. 1.26.004.000179/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5829 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE. EX-PREFEITOS. CONVÊNIO Nº 1129/2004 (SIAFI 515546), PROCESSO Nº 25100.0022897/2004-67, FIRMADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES: (1) NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIOS DE 2007, 2009 E 2010; (2) SUPERFATURAMENTO NA ORDEM DE 31,5% DO TOTAL DO OBJETO PACTUADO (MONTANTE DE R$ 656.767,81); E (3) PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRESCRIÇÃO. ART. 23, INCISO I DA LEI Nº 8.429/1992. MANDATO ENCERRADO EM 2008. EM RELAÇÃO AO SUPOSTO SUPERFATURAMENTO, CONSTA INFORMAÇÃO QUE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTÁ PRESCRITA, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. EX-PREFEITA CONTA COM MAIS DE 70 ANOS DE IDADE (DATA DE NASCIMENTO 10/7/1936). QUANTO AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONCLUI-SE QUE TAIS FATOS CONSISTEM EM MERA IRREGULARIDADES DE ORDEM FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DOLO DO EX-PREFEITO. OBRA CONCLUÍDA COM O PERCENTUAL DE EXECUÇÃO CORRESPONDENTE A 100%, CONFORME PARECER Nº 14/2016. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 199) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC Nº. 1.33.002.000486/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5826 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. INSTAURADO APÓS O RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÃO REGISTRADA PELA SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS). REITOR. SUPOSTOS ATOS OFENSIVOS CONTRA A HONRA, O DECORO E A DIGNIDADE DA FUNÇÃO EM FACE DE MINISTROS DO STF E PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DA CONTA PESSOAL DO TWITTER PARA ATAQUES AOS PODERES DA REPÚBLICA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ENCAMINHADA CÓPIA INTEGRAL DESTE PROCEDIMENTO À COMISSÃO DE ÉTICA DA UFFS PARA CIÊNCIA E ADOÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS. EM RELAÇÃO AOS SUPOSTOS INDÍCIOS DE CRIME, FOI DETERMINADO O ENCAMINHAMENTO (PELO EXMO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) DE CÓPIA INTEGRAL DO DESPACHO INICIAL E DA REPRESENTAÇÃO AO RELATOR DO CASO NO STF, EXMO. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (INQ 4781 - QUE TEM POR OBJETO INVESTIGAR A EXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS FRAUDULENTAS (FAKE NEWS), DENUNCIAÇÕES CALUNIOSAS E AMEAÇAS CONTRA A CORTE, SEUS MINISTROS E FAMILIARES). REITOR ESCLARECEU QUE AS POSTAGENS EM REDES SOCIAIS SÃO PESSOAIS, DE CARÁTER PARTICULAR, E NÃO GUARDAM NENHUMA RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES FUNCIONAIS NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UFFS. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO, ELEMENTO IMPRESCINDÍVEL A CONFIGURAR ATO DE IMPROBIDADE, MESMO QUE POR EQUIPARAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 2ª DA LEI Nº 8.429/1992. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 200)

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000084/2018-86 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5798 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CONQUISTA/MG. EX-PREFEITO. CONVÊNIO Nº 1566/2011, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR. SUPOSTA AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRUÇÃO. POSSÍVEL DESVIO DE RECURSOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IRREGULARIDADES SANADAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 201) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000049/2018-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5839 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA REAL CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA PELA SESAU/TO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MOBILIÁRIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS HOSPITAIS GERENCIADOS PELO ESTADO DO TOCANTINS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. IPL Nº 0251/2015 EM ANDAMENTO PARA A APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS TRAZIDOS AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRESENTE FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 202) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000772/2018-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5824 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO PARA APURAR POSSÍVEIS REDIRECIONAMENTOS DE PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM HOSPITAL PARTICULAR PELOS MÉDICOS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTA QUE AS CIRURGIAS NÃO FORAM REALIZADAS POR FALTA DE MATERIAL NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. DEFICIÊNCIA DE PLANEJAMENTO DO GESTOR PÚBLICO. PACIENTES RELATAM QUE NÃO OCORREU REDIRECIONAMENTO DE PACIENTES DO SUS E QUE INEXISTE CONDUTA OMISSIVA DOS MÉDICOS EM RELAÇÃO AOS SEUS TRATAMENTOS. AÇÃO Nº 0008441-79.2015.827.2729 PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 10058-73.2015.4.01.4300 PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM ATUAÇÃO CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS COM O OBJETIVO DE NORMALIZAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NO ESTADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 203) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.J.DO R.PRETO/CATAND Nº. 1.34.015.000299/2020-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5838 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 045/2018, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE MIRASSOL E A ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PREFEITURA E DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS ATESTAM QUE OS PAGAMENTOS REALIZADOS FORAM EFETUADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 204) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.02.002.000026/2017-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5833 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UFRJ. POSSÍVEIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU DE CRIMES EM AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, REALIZADAS NO MBITO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (HUCFF). EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. INFORMAÇÕES E VASTA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS NÃO VISLUMBRAM INDÍCIOS DAS IRREGULARIDADES NARRADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROPOSITURA DE AIA. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 205) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 1.19.000.002088/2018-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5690 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR/MA. SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS POR PARTE DO ATUAL PREFEITO NA GESTÃO DE VERBAS PARLAMENTARES DESTINADAS PELO DEPUTADO FEDERAL HILDO ROCHA À ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NARRADAS. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PREFEITURA E DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS ATESTAM A REGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 206) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.002389/2020-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5699 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL INSTAURADA COM BASE EM REPRESENTAÇÃO ALEGANDO QUE UM GRUPO DE EMPRESAS VEM FRAUDANDO PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EM TODO O PAÍS. IMPUTAÇÃO DE FATOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR ATUAÇÃO DO MPF. CÓPIA DA NOTÍCIA ENVIADA AO MP ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 207) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 1.12.000.001589/2018-24 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5676 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 01226/2011, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE/MEC). CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA CAPIBERIBE. POSSÍVEL OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. OBRA CONCLUÍDA, CONFORME CONSULTA AO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC). MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NA GESTÃO DE SEU ATUAL PREFEITO, INFORMOU ESTAR IMPOSSIBILITADO DE PRESTAR AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DEIXADOS PELOS EX-PREFEITOS, RAZÃO PELA QUAL AJUIZOU A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0000008-54.2019.4.01.3101 PARA RESPONSABILIZAR OS EX-PREFEITOS PELA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFERIDO PROCESSO FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, TENDO HAVIDO O INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. MANDATO DO ÚLTIMO EX-PREFEITO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS RECURSOS OCORREU EM 5/10/2013. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE PREVISTO

NO ART. 11, INCISO VI, DA LEI Nº 8.429/1992, TAMPOUCO CRIME TIPIFICADO NO ART. 1º, INCISO VII DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 208) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001272/2018-28 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5697 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE-RN. APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SOBREPREÇO OU DESVIO DAS VERBAS. FATOS REMONTAM AO ANO DE 2013. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 209) PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Nº. 1.00.000.019050/2020-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5797 – Ementa: 1. Trata-se de conflito negativo de atribuição entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, para apurar suposto recebimento indevido de gratificações por dois empregados celetistas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO. 2. O conflito foi suscitado pelo membro do 1º Ofício de Atos Administrativos, Consumidor e Ordem Econômica, da Procuradoria da República no DF, perante o Procurador-Geral da República. 3. Os autos foram encaminhados à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão em cumprimento do Enunciado PGR nº 15, constante da Portaria PGR/MPF nº 732/2017: "O conflito de atribuições entre Ministério Público Federal e Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido quando o declínio no órgão federal for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, considerando tratar-se de ato complexo". 4. A 1ª Câmara de Coordenação e Revisão resolveu encaminhar os autos a esta 5ª CCR, por decisão monocrática da Relatora, 5. Contudo, entendo ser da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão a atribuição para apreciar o conflito de atribuição. Ao estabelecer a repartição de atribuições entre as Câmaras de Coordenação e Revisão, a Resolução CSMPF nº 148/2014 incumbiu a 1ª Câmara da Coordenação e Revisão dos feitos relacionados à fiscalização dos atos administrativos e a 5ª Câmara daqueles relativos aos atos de improbidade administrativa, bem como aos crimes contra a Administração Pública. O controle da atuação administrativa, na área temática da 1ª Câmara da Coordenação e Revisão, é conduzido sob uma perspectiva preventiva e corretiva, em defesa do patrimônio público e social e do adequado funcionamento da Administração. 6. Não há relato concreto de ato de improbidade nos autos, trata-se de mera fiscalização da regularidade da condução da gestão administrativa do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO, especificamente quanto ao suposto recebimento indevido de gratificações por dois empregados celetistas, matéria de atribuição da 1ª CCR. 7. Cabe ressaltar que a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, em decisão tomada em sua 823ª Sessão Ordinária, de 18 de junho de 2014, entendeu que a temática de atuação do Grupo de Trabalho Conselhos de Fiscalização Profissional, que envolve questões decorrentes da eventual aplicação do regime jurídico estatutário aos Conselhos Profissionais, não está inserida nas atribuições da 5ª CCR, razão pela qual remeteu os autos a 1ª CCR, aonde foi vinculado o "GT Conselhos de Fiscalização Profissional". 8. Assim, voto pelo retorno dos autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para deliberação colegiada sobre a matéria. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do conflito no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 210) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.002539/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5661 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS MÚSICOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS POR SEU ATUAL PRESIDENTE, CONCERNENTES A AMEAÇAS SOFRIDAS POR INTERVENTORES ATUANTES NO CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E À APROVAÇÃO FRAUDULENTA NO EXAME DE ORDEM PARA MÚSICOS PROFISSIONAIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. FATOS OCORRIDOS EM 2016. ANTIGUIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 211) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000220/2020-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5626 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. INSTAURADO A PARTIR DO DESMEMBRAMENTO DO PROCEDIMENTO Nº 1.23.005.000330/2019-13. ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA. POSSÍVEIS CONDIÇÕES PRECÁRIAS EM RELAÇÃO À ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS. PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO E REITERADO DE QUE AS INADEQUAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MÁ QUALIDADE DA MERENDA ESCOLAR E PROBLEMAS ESTRUTURAIS SÃO IRREGULARIDADES DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL OU ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSAS A BENS, DIREITOS, SERVIÇOS E INTERESSES DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ COM ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 212) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.000913/2020-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5586 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA/PR. DELEGADO ADJUNTO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS Nº 5028850-49.2018.4.04.7000. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 319 E 330 TODOS DO CÓDIGO PENAL. 2ª CCR HOMOLOGOU O ARQUIVAMENTO REFERENTE AO SUPOSTO CRIME DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO Nº 61/2ª CCR. REMESSA DOS AUTOS À 5ª CCR PARA ANÁLISE DO SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 319 DO CÓDIGO PENAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO "PARA SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL". CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 513/2020-DRF/CTA/GABINETE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 213) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001332/2019-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5642 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM PROL DO MP ESTADUAL. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL. APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES A SERVIDORES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DAS VERBAS. QUESTÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DO MP ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 214) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000581/2020-28 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5653 – Ementa:

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PREFEITURA DE PARINTINS/AM. APURAR POSSÍVEL SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AÇÃO PENAL AUTUADA SOB Nº 1018857-17.2020.4.01.3200 E DISTRIBUÍDA À 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS. QUANTO À REPERCUSSÃO CÍVEL, TENDO EM VISTA QUE O MANDATO DO PREFEITO ENCERROU-SE EM 2012, EVENTUAL AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RESTARIA PREJUDICADA PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 23, I, DA LEI Nº 8.429/92. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 215) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.11.001.000317/2019-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5623 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PR/DF (SUSCITANTE) X PRM ARAPIRACA/AL (SUSCITADA). PROCEDIMENTO INSTAURADO PELA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 61418-94.2016.4.01.3400 QUE TRAMITOU NA 20ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL PARA APURAR POSSÍVEL LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AJUIZADAS PELO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL E EVENTUAL EXISTÊNCIA DE ILÍCITOS EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO. PRM/ARAPIRACA DECIDIU PELO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DA PR/DF. PR/DF SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO EM RAZÃO DE EVENTUAL CONLUIO ENTRE O EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL E OS ADVOGADOS QUE SUBSCREVERAM TODAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM NOME DO REFERIDO MUNICÍPIO EM JUÍZOS DIVERSOS. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL (SUSCITADA) PARA CONDUÇÃO DO PRESENTE PROCEDIMENTO. Trata-se de conflito negativo de atribuição suscitado pela Procuradoria da República do Distrito Federal em face da Procuradoria da República no Município de Arapiraca/AL. O Procurador da República em Arapiraca/AL decidiu pelo declínio de atribuição em favor da PR/DF sob os seguintes argumentos: (1) suposta existência de crime de uso de documento falso perante a 20ª vara federal da seção judiciária do distrito federal quando da propositura da referida ação; e (2) existência de outras investigações em curso na PR/DF envolvendo possíveis fatos semelhantes (Inquéritos Policiais nºs DPF/DF-1196/2019-INQ, DPF/DF-1295/2018-INQ, DPF/DF-1192/2018-INQ, DP

F-0805/2018-INQ, DPF/DF-0551/2018-INQ E DPF/DF-0464/2018-INQ). Por sua vez, o Procurador da República do Distrito Federal alega que a cópia integral dos autos do Cumprimento de Sentença nº 61418-94.2016.4.01.3400 foi encaminhada à PRM/Arapiraca em razão de suspeitas suscitadas pela Advocacia da União de que o Município de Poço das Trincheiras estaria propondo ações em duplicidade em diversos foros para execução individual da Ação Coletiva nº 1999.61.00.050616-0, referente ao valor mínimo nacional por aluno para cálculos do FUNDEB, com a finalidade de obter indevidamente recursos a maior em detrimento da União. Argumenta o suscitante que durante as apurações realizadas pela suscitada, as suspeitas de múltiplas ações ajuizadas em nome do Município de Poço das Trincheiras com o mesmo objeto foram confirmadas pela atual gestão. Ademais, alega que as ações foram subscritas por causídicos diversos e que a falsidade da procuração juntada pelo causídico Bruno Romero nos autos do Processo nº 61418-94.2016.4.01.3400 não foi suficientemente demonstrada. Quanto à eventual semelhança do objeto com os Inquéritos Policiais nºs DPF/DF-1196/2019-INQ, DPF/DF-1295/2018-INQ, DPF/DF-1192/2018-INQ, DPF/DF-0805/2018-INQ, DPF/DF-0551/2018-INQ E DPF/DF-0464/2018-INQ, consta que estas investigações criminais têm por objeto apenas o suposto uso de procurações falsas, subscritas em nome de outros municípios, inexistindo, a priori, provas de eventual participação das respectivas autoridades municipais. Diante do exposto, adoto as razões do ora suscitante para votar pela atribuição da SUSCITADA, Procuradoria da República no Município de Arapiraca/AL para condução das investigações. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 216) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G Nº. 1.18.002.000126/2019-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5613 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIÁS/GO. SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS REPASSADOS PELA SUDECO, POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO 734045/2010, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONVÊNIO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 217) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000327/2020-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5580 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EX-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA. APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELO FNDE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 218) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.002309/2019-62 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5585 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) DE APARECIDA DE GOIÂNIA. UNIDADE INSERIDA NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO SUS. POSSÍVEL AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA REFERIDA UNIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, CONFORME ESCLARECIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. CONSTA NOS AUTOS QUE CASO O MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NÃO UTILIZE O VALOR DE R$ 70.000,00 (INCENTIVO FINANCEIRO) REPASSADO PARA CUSTEIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, SERÁ OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA, CONFORME ASSEVEROU O ÓRGÃO REPASSADOR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 219) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001310/2019-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5552 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB. EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE DELITIVA QUE APONTEM PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES. FATOS NARRADOS OCORRERAM HÁ MAIS DE 6 ANOS. ANTIGUIDADE DOS FATOS E INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 220) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001261/2019-29 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5673 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. EX-CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL

NAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). NÃO APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL À JUSTIÇA ELEITORAL. ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, UMA VEZ SE TRATA DE PARTICULAR QUE RECEBEU RECURSOS PARA FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E QUE NÃO HÁ PRESENÇA CONCOMITANTE DE AGENTE PÚBLICO NO FATO. NÃO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. PARTICULAR EQUIPARADO À AGENTE PÚBLICO PARA OS FINS DA LEI Nº 8.429/92. ENTENDIMENTO DA 5ª CCR. ARQUIVAMENTO CABÍVEL EM RAZÃO DA BAIXA REPERCUSSÃO PATRIMONIAL DO DANO. REPRESENTADO RECEBEU O TOTAL DE R$ 4.056,40. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO AO ASPECTO CÍVEL COM BASE NA ORIENTAÇÃO Nº 3 DA 5ª CCR. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR PARA ANÁLISE DA PROMOÇÃO DEDECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ASPECTO CRIMINAL (POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DO ART. 354-A DO CÓDIGO ELEITORAL), POR SE TRATAR DE MATÉRIA AFETA ÀQUELE COLEGIADO. Trata-se de Notícia de Fato autuada a partir de cópia da prestação de contas nº 0601223-45.2018.6.20.000, relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), destinados à campanha eleitoral do pleito de 2018, por parte do então candidato ao cargo de Deputado Federal Francisco Alberto do Nascimento. Não tendo o candidato apresentado à Justiça Eleitoral a prestação contábil alusiva à sua candidatura, ainda que devidamente intimado, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte julgou as contas como não prestadas, nos termos do art. 77, IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito quanto ao aspecto cível, sob o fundamento de que o representado ¿é tão somente um particular que recebeu recursos para o financiamento de sua campanha eleitoral, e, como se sabe, para a caracterização de atos de improbidade administrativa é necessária a presença concomitante de algum agente público no fato¿. Não obstante as razões do membro oficiante, esta 5ª CCR entende que nestes casos o particular equipara-se à agente público para fins de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, parágrafo único, c/c art. 2º, da Lei nº 8.429/92. A referida responsabilização independe de atuação conjunta de qualquer agente público. Superada essa questão, verifica-se que o arquivamento do feito é cabível em razão da baixa repercussão patrimonial do dano, uma vez que o representado recebeu recursos FEFC do Diretório Estadual do PSOL no importe de R$ 4.056,40 (quatro mil, cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Assim, com base na Orientação nº 3 da 5ª CCR, voto pela homologação do arquivamento. Quanto ao declínio de atribuição em relação ao aspecto criminal (possível prática do crime do art. 354-A do Código Eleitoral), determino a remessa dos autos à 2ª CCR, por se tratar de matéria afeta àquele Colegiado. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 221) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.25.000.003530/2017-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5675 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS ATOS DE CORRUPÇÃO ENVOLVENDO O EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. REPRESENTAÇÃO MENCIONANDO REPORTAGEM EXIBIDA PELA TV GLOBO SP NO FINAL DO MANDATO DO ENTÃO PRESIDENTE, MOSTRANDO "PILHAS DE DÓLARES"(TRILHÕES DE DÓLARES)" NO INTERIOR DE UM GALPÃO E, EM SEGUIDA, LULA TERIA APARECIDO NO ESPAÇO RESERVADO AO HORÁRIO POLÍTICO FAZENDO ALEGAÇÕES DE QUE "TERIA DINHEIRO PARA PAGAR A DÍVIDA EXTERNA E AINDA SOBRARIA MUITO". DENUNCIANTE ALEGA TER SE SENTIDO ENGANADO AO DESCOBRIR QUE A DÍVIDA EXTERNA FOI APENAS RENEGOCIADA E NÃO PAGA PELO EX-PRESIDENTE, TECENDO QUESTIONAMENTOS SOBRE A REAL DESTINAÇÃO DOS "TRILHÕES DE DÓLARES". DENÚNCIA TAMBÉM SE REFERIU A PROGRAMA EXIBIDO PELA REDE TV SP NO QUAL FOI EXIBIDO VÍDEO MOSTRANDO A EXTENSA FAZENDA E INÚMERAS CABEÇAS DE GADO PERTENCENTES AO EX-PRESIDENTE. FALTA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF PARA ANÁLISE DA QUESTÃO RELATIVA À RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA DO PAÍS, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ACERCA DO POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO REPRESENTADO, COMO A AQUISIÇÃO DE BENS NO DECORRER DE SEU MANDATO, SÃO FATOS DIVERSOS QUE ESTÃO SENDO INVESTIGADOS NO ÂMBITO DA "OPERAÇÃO LAVA JATO". AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 222) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. JF-RO-1005919-06.2020.4.01.4100-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5754 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. INSTAURADO PARA APURAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL) E FRAUDES LICITATÓRIAS (ARTS. 89, 90 E 93 DA LEI Nº 8.666/1993), ORIGINADOS DOS FATOS NARRADOS NO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.31.000.000813/2011-39. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) E FUNDAÇÃO RIO MADEIRA (RIOMAR). CONVÊNIO FIRMADO NO CAMPUS DE PORTO VELHO/RO. CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO UNIVERSITÁRIO DA UNIR. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESCRIÇÃO. FATOS OCORRIDOS EM 2010. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1006201-78.2019.4.01.410 EM CURSO NA 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ANTIGUIDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 223) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. DPF/AM-00054/2014-INQ - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5719 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. INSTAURADO A PARTIR DA PEÇA DE INFORMAÇÃO Nº 1.13.000.000785/2013-30 PARA APURAR VERACIDADE DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ENTREGUE PELA EMPRESA G. FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. DURANTE A FASE DE HABILITAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88820/217/2012, REALIZADO PELO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 93 DA LEI Nº 8.666/1993 (IMPEDIR, PERTURBAR OU FRAUDAR A REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO). DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRESCRIÇÃO, CONFORME ART. 109, INCISO V DO CÓDIGO PENAL. FATOS OCORRIDOS EM 2012. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 224) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI Nº. JF/FLR-1002097-09.2020.4.01.4003-IPL - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5700 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS (2005-2008). APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNAS. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DO ART. 1º, INCISO VII, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. TRANSCORRIDOS MAIS DE 11 (ONZE) ANOS DESDE A OCORRÊNCIA DO FATO. TCE INSTAURADA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 225) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. JF/PE-0814680-14.2017.4.05.8300-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA – Nº do Voto Vencedor: 5549 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO

POLICIAL. MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO/PE. EX-PREFEITA. RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. ANO DE 2010. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS. POSSÍVEL DESVIO DE RECURSOS FEDERAIS. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 1º, IV DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INSTAURADA A TC Nº 031.345/2015-8. CONDENAÇÃO DA EX-PREFEITA AO PAGAMENTO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DA TOTALIDADE DOS RECURSOS, CONFORME ACÓRDÃO TCU Nº 1.631/2017-2ª CÂMARA. APÓS PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, O TCU REDUZIU O DÉBITO PARA O MONTANTE DE R$ 34.693,45, REDUZINDO TAMBÉM A MULTA COMINADA PARA R$ 7.000,00, CONFORME ACÓRDÃO Nº1933/2019-2ª CÂMARA. EX-PREFEITA APRESENTOU AO TCU NOVOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NO VALOR DE R$ 9.985,06 EM CONSONÂNCIA COM AS FINALIDADES DOS MENCIONADOS PROGRAMAS. CONSTA QUE O DÉBITO INICIAL FOI REDUZIDO PARA R$ 24.708,39. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE EVENTUAL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATOS OCORRIDOS EM 2010. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 226) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/OURICURI Nº. JF/PE-0824530-24.2019.4.05.8300-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5904 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/PE. FNDE. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DO PNATE. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DESCRITOS NOS ART. 1º, III, IV, E XIV DO DECRETO-LEI N. 2001/67, ART. 93 DA LEI N. 8.666/1998 E ART. 312 DO CÓDIGO PENAL (CP). EX-PREFEITO. CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.SUPOSTAS IRREGULARIDADES SERIAM AS SEGUINTES: 1) QUANTO ÀS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA N. 39035 DA CGU, ESPECIFICAMENTE NOS ITENS 2.2.7 (AS PESQUISAS DE PREÇOS UTILIZADAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO NÃO FORAM JUNTADAS AOS AUTOS DO PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2013) E 2.2.9 (PRORROGAÇÃO DE CONTRATO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUADA SEM COMPROVAÇÃO DA OBTENÇÃO DE PREÇOS E CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS PARA A ADMINISTRAÇÃO). EVENTUAIS IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO (PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2013 E CONCORRÊNCIA N. 002/2010) E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DEDIRECIONAMENTO, FRAUDE OU QUALQUER OUTRA IRREGULARIDADE APTA A MACULAR OS DOIS CERTAMES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESVIO DE DINHEIRO POR PARTE DO EX-PREFEITO OU DE NENHUM OUTRO SERVIDOR MUNICIPAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE SOBREPREÇO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 2)QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DESACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA AO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/PE, EM FEVEREIRO DE 2014, A FIM DE QUE ADEQUASSE A FROTA DE TRANSPORTES ÀS NORMAS DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO (CTB) E ÀS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO AO ACATAMENTO DA RECOMENDAÇÃO. NECESSÁRIO O RETORNO DOS AUTOS À PR DE ORIGEM PARA DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação, quanto ao item 1. E, quanto ao item 2, voto pelo retorno dos autos à PR de origem para diligências complementares, no sentido de verificar as providências adotadas pela municipalidade, quanto à recomendação expedida pelo MPF, para adequação da prestação do serviço de transporte escolar aos ditames legais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da promoção de arquivamento em relação ao item 1 e pela conversão em diligência em relação ao item 2, nos termos do voto do(a) relator(a). 227) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. JF-PA-1007250-41.2020.4.01.3900-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5957 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 168 DO CÓDIGO PENAL POR SÓCIOS DA "LOTERIA BARCARENA PREMIADA LTDAS" AO, SUPOSTAMENTE, APROPRIAREM-SE DE VALORES DEVIDOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSÍVEL OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO DIA 25/09/2015. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ARGUMENTOS DO MEMBRO OFICIANTE PARA ARQUIVAMENTO NO SENTIDO DE QUE O TIPO PENAL ADEQUADO AO CASO É O DE PECULATO-APROPRIAÇÃO, NÃO TENDO OCORRIDO DOLO NA CONDUTA DOS INVESTIGADOS, UMA VEZ QUE UM ASSALTO À LOTÉRICA EM 30/04/2015 PREJUDICOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS, DADO A BAIXA DO NUMERÁRIO E A CONSEQUENTE COBRANÇA DE JUROS PELA EMPRESA PÚBLICA. ADUZIU TAMBÉM QUE O CASO SE AMOLDARIA MAIS A UM MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO RECENTE DA 2ª CCR. JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELO DOUTO MAGISTRADO FEDERAL NO SENTIDO DE QUE NÃO HOUVE APURAÇÃO SUFICIENTE PARA DESCARTAR O ELEMENTO "DOLO", SENDO PREMATURO O ARQUIVAMENTO. RAZÕES AO PARQUET FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO NA CONDUTA DOS AGENTES. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER RESOLVIDO NO CAMPO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, UMA VEZ QUE O MOTIVO DO ATRASO, CONFORME O RELATADO PELA AUTORIDADE POLICIAL, FOI CIRCUNSTÂNCIA TOTALMENTE ALHEIA À VONTADE DOS AGENTES (ASSALTO À LOTÉRICA). HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 228) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. JF-RO-IP-1006589-44.2020.4.01.4100 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5959 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 333 DO CÓDIGO PENAL DIANTE DA SUPOSTA INTERFERÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM LEVANTAMENTO REALIZADO NA PREFEITURA QUANTO A OBRAS CUSTEADAS COM RECURSOS FEDERAIS NA SITUAÇÃO DE "PARALISADAS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS FORAM VAGOS E GENÉRICOS, REVELANDO-SE INSUFICIENTES PARA QUE FOSSEM IDENTIFICADOS ELEMENTOS DE AUTORIA OU MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS SUFICIENTES PARA PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 229) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000067/2020-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5906 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NOTÍCIA DE FATO. ENTIDADE DO SISTEMA "S". SEBRAE-TO.EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE REGIONAL METROPOLITANA E CENTRO EMPRESARIAL DO SEBRAE/TO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PELA EMPRESA CONSTRUMAX SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SEBRAE-TO.FONTE DE RECEITA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS ERAM DERECURSOS PRÓPRIOS, PREVISTOS E APROVADOS NO PLANO E ORÇAMENTO DO SEBRAE EM 2019. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 230) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG Nº. 1.22.003.000275/2020-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5781 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU. POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADO POR DIRETOR DA UNIVERSIDADE AO, SUPOSTAMENTE, DESVIAR DE FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IDENTIFICAÇÃO DE QUE OCORRERAM 03 (TRÊS) DESVIOS DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES, NÃO TENDO SIDO CONSTATADO DOLO NA CONDUTA DOS GESTORES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 231) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB Nº. 1.24.001.000014/2020-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5763 – Ementa: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CABECEIRAS - PB. SUPOSTA DECLARAÇÃO FALSA, POR PREFEITO DA MUNICIPALIDADE, QUANTO À REGULARIDADE DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DOS ESPORTES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. COMPROVAÇÃO DE QUE O PREFEITO EMITIU DECLARAÇÃO FALSA, ATENTANDO CONTRA PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARGUMENTOS DO MEMBRO OFICIANTE PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL NO SENTIDO DE QUE O INTERESSE PÚBLICO É ATENDIDO NO AJUSTE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL E MAIS EFICAZ PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. RAZÃO AO MEMBRO OFICIANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL APLICÁVEL AO CASO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 17, §1º DA LEI Nº 8.429/92. PRESSUPOSTO PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO PRESENTE - FORNECIMENTO DE BEM A ÓRGÃO PÚBLICO, NO VALOR DE R$5.000,00 (METADE DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO). MEDIDA EXTRAJUDICIAL SUFICIENTE, EM ÂMBITO CÍVEL, PARA REPREENSÃO DA CONDUTA DO AGENTE. QUESTÃO CRIMINAL APURADA NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do Acordo de não Persecução Cível, nos termos do voto do(a) relator(a). 232) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000446/2015-59 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5844 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFPOA). PROFESSORA E COORDENADORA-GERAL DO PLANO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PARFOR). SUPOSTAS OFENSAS E AMEAÇAS A PROFESSORES DA INSTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO NÃO APLICOU PUNIÇÃO À REPRESENTADA POR CONSIDERAR QUE AS DISCUSSÕES SE DERAM NUM MOMENTO DE GRANDE ANGUSTIA NO SETOR POR PROBLEMA DE ORÇAMENTO, SUGERINDO APENAS O ACOMPANHAMENTO DOS ENVOLVIDOS POR PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIRETORIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA. EVENTUAIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA FULMINADOS PELA PRESCRIÇÃO. OFENSAS OCORRIDAS EM JANEIRO DE 2015, HÁ MAIS DE CINCO ANOS. FATOS OBJETO DA AÇÃO PENAL Nº 0002293-47.2016.4.01.3902 -JEF ADJ - 2ª SANTARÉM. INVESTIGADA DENUNCIADA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 147 DO CP. DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 233) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004652/2020-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5765 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EX-SERVIDOR. DEMISSÃO. IMPORTAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE MERCADORIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E ATUAÇÃO IRREGULAR NO DESPACHO ADUANEIRO. 1) DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO CÍVEL QUANTO AO POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 2) SUPOSTA FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESCRIÇÃO. 3) SUPOSTO PECULATO. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO COM BASE NA PENA HIPOTETICAMENTE CALCULADA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 438 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1) Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de processo administrativo disciplinar da Receita Federal, por meio do qual se apurou a conduta de ex-servidor, que teria promovido a importação de mercadoria (lancha) por meio de Declaração de Importação (DI) com ocultação do real adquirente do bem (ele próprio), além de não ter se declarado impedido de atuar no despacho aduaneiro, "fiscalizando" de maneira indevida os dados referentes à importação. O PAD culminou com a demissão do investigado. 2) O arquivamento do feito foi promovido no âmbito penal e determinada a instauração de Notícia de Fato cível, para prosseguimento quanto à improbidade. 3) Com efeito, a pretensão punitiva pela prática de falsidade ideológica em documento particular, diante da prestação de informações falsas na DI, encontra-se prescrita, nos termos dos artigos 299; 107, IV, e 109, IV, do CP. 4) Quanto ao suposto peculato, em razão da apropriação indevida da mercadoria decorrente da atuação irregular do investigado no despacho aduaneiro, a Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento, por entender que "qualquer esforço de prosseguir nas investigações ou de propor, desde logo, ação penal, seria inútil, diante do disposto no artigo 110, § 2º, do Código Penal (revogado pela Lei no12.234, de 5 de maio de 2010, mas que subsiste aplicável para crimes praticados antes de sua vigência), já que, passados mais de doze anos desde a data dos fatos, eventual pena aplicada deveria superar o patamar de oito anos - o que representaria quatro vezes a pena mínima cominada e não se vislumbra possível no caso." 5) Não obstante a argumentação deduzida, esta Câmara entende que descabe a declaração de extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva com base na pena hipoteticamente calculada. A prescrição por pena em perspectiva acha-se rechaçada, também, no enunciado n° 438 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."). Precedentes da 5ª CCR (JF-PA-1007873-08.2020.4.01.3900-IPL - Sessão 30 de 03.11.2020). 6) Ante o exposto, retornem os autos à origem para a devida persecução penal, respeitada a independência funcional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 234) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORO-RN Nº. 1.28.100.000076/2020-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5782 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - RN. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CULTURA MULHERES DE MAIO", NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 733126/2010. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. ÚLTIMO ANO NO CARGO DO RESPONSÁVEL PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM 2012. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREJUDICADA PELA PRESCRIÇÃO. MEDIDAS RESSARCITÓRIAS ADOTADAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta

data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 235) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.002771/2018-03 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5820 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. EX-SERVIDOR DO INSS. CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. "OPERAÇÃO CHACRINHA". QUADRILHA QUE FRAUDAVA A AUTARQUIA NA APS PORTO ALEGRE - CENTRO. QUESTÃO JUDICIALIZADA NO ÂMBITO PENAL E CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 236) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.004.000242/2020-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5988 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ARACI/BA. SUPOSTO ATRASO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMÍLIAS DE ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.CUMPRE REGISTRAR, INICIALMENTE,QUE A RESOLUÇÃO FNDE Nº 02/2020 AUTORIZOU, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A DISTRIBUIÇÃO, PELAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA OCASIONADA PELA PANDEMIA. POR OUTRO LADO, NÃO SE CONSTATOUMOROSIDADE DO MUNICÍPIO DE ARACIEM REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO, VEZ QUEO ENTE MUNICIPALADOTOU MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR, NO CONTEXTO PANDÊMICO, A DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A QUAL FOI INICIADA EM 20/07/2020, CONSOANTE CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO EMITIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 237) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000643/2020-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5964 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES (PE). MINISTÉRIO DA SAÚDE. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE VERBAS PÚBLICAS E NO FUNCIONAMENTO DE PSF'S DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. 1) EVENTUAL DESVIO/MÁ APLICAÇÃO DE VERBAS DESTINADAS À REESTRUTURAÇÃO DOS PSFS DO LOTEAMENTO BOA FÉ, CANAFISTULA E SANTA IRACEMA, CONSIDERANDO-SE O ESTADO DE PRECARIEDADE DE TAIS INSTALAÇÕES. VERBAS RECEBIDAS PELA EDILIDADE NO TÉRMINO DE 2019. APLICAÇÃO DE VERBASNÃO OCORRIDA EM RAZÃO DOS ATRASOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA NO CURSO DA PANDEMIA DA COVID-19. 2) POSSÍVEL NÃO CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO E O ACÚMULO ILEGAL DE FUNÇÕES A CARGO DO MÉDICO A.K.R.H. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROFISSIONAL MANTÉM DOIS VÍNCULOS PÚBLICOS COM A PREFEITURA DE BUENOS AIRES, SENDO UM PARA ATUAÇÃO EM PSF E OUTRO ENQUANTO MÉDICO PLANTONISTA, O QUE SE COADUNA COM O PERMISSIVO LEGAL. NO CASO CONCRETO, MERO ATRASO NA CONSECUÇÃO DE OBJETIVOS PACTUADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR INTERMÉDIO DOS REPASSES FUNDO A FUNDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA.EVENTUAL CONDUTA IRREGULAR POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER DIRIMIDA SOB O CRIVO DO DIREITO À SAÚDE E DA TUTELA COLETIVA. EXTRAÇÃO DECÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS PARA AUTUAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO VINCULADA AOS OFÍCIOS ESPECIALIZADOS EM TUTELA COLETIVA.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 238) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000628/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5793 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - ESMPU. SUPOSTA PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL POR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ESMPU EM FACE DE AGENTE DE SEGURANÇA, ORA REPRESENTADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELAS PARTES INDICA QUE HOUVE DISCORDÂNCIA ENTRE SUPERIORES HIERÁRQUICOS E SUBORDINADO, NÃO SE REVELANDO PRESENTE CONDUTA MANIFESTAMENTE ILEGAL QUE VIESSE A FERIR DIGNIDADE E/OU INTEGRIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 239) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM Nº. 1.13.001.000125/2020-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5718 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM. FNDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 2014. PREFEITO MUNICIPAL (GESTÃO 2013/2016 - 2017/2020). SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL N. 039.990/2019-2 NO ÂMBITO DO TCU. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. QUESTÃO JUDICIALIZADA. AJUIZADA,PELO FNDE,AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA O PREFEITO DE ATALAIA DO NORTE/AM (Nº 1000712-07.2020.4.01.3201 EM TRÂMITE PERANTE A VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA). ATUAÇÃO DO MPF NA CONDIÇÃO DE INTERVENIENTE. INSTAURADA NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL N. 1.13.001.000173/2020-66. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 240) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.003039/2018-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5911 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES SOCIAIS, EDUCATIVAS E CULTURAIS - CASEC. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS PARA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA N° 04/2008. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. ÚLTIMO ANO PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS EM 2009. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREJUDICADA PELA PRESCRIÇÃO. MEDIDAS RESSARCITÓRIAS DISPENSADAS, CONSIDERANDO EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCU (ACÓRDÃO Nº 13.392/2018). HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 241) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000283/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5917 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONSUBSTANCIADAS NA AUSÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CAIXA DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE AFRÂNIO - PE, COM PREJUÍZO AO ERÁRIO QUANTIFICADO EM R$5.585,89. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE

DEMISSÃO AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO CAIXA. PENALIDADE APLICADA EM RAZÃO DA OMISSÃO DO AGENTE EM REGISTRAR, DE FORMA IMEDIATA E EM SISTEMA PRÓPRIO, A FALTA DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A FALTA DE NUMERÁRIO OCORREU POR DESVIO OU APROPRIAÇÃO DE VERBAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 242) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001122/2017-66 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5823 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE APUÍ/AM. EX-PREFEITO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS POR MEIO DO CONTRATO Nº 0324694-31/2010/MDA/CAIXA (CONVÊNIO SICONV Nº 734165), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO. DEVIDA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR MEIO DE REGULAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NÃO AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS. CERTAME FRACASSADO. VALORES NÃO UTILIZADOS RESTITUÍDOS À UNIÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE OU ILÍCITO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 243) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/TOLEDO-PR Nº. 1.25.002.001589/2012-61 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5999 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0346980-13/2012. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA SEM RESSALVAS. IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS TÉCNICAS, IRREGULARIDADES DE NATUREZA FORMAL SANÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MUNICÍPIO PARA PROVIDÊNCIAS DE CONTINUIDADE QUANTO A PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS PASSEIOS PÚBLICOS DA EDILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 244) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/TAUÁ-CE Nº. 1.15.004.000161/2013-16 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5768 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PERÍODO DE 2007 A 2010. DISPENSA INDEVIDA DA LICITAÇÃO Nº 001/2007 E SUAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. FATO APURADO SIMULTANEAMENTE PELO MP ESTADUAL, QUE CULMINOU NA PROPOSITURA DE AÇÃO DE IMPROBIDADE, ATUALMENTE EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 245) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.009.000190/2013-67 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5772 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ABAÍRA - BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009 NA MUNICIPALIDADE. 1) POSSÍVEL APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB. 2) SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO DO TCM/BA Nº 871/10 NO SENTIDO DE QUE HOUVE A REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB, SEM QUAISQUER INDÍCIOS DE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS. IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, O QUE LEVA À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RELACIONADA À SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OBJETO EXAURIDO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 246) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.003.000417/2016-44 - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5767 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL (CREA-RS). SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DA UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS), MAIS ESPECIFICAMENTE DE SEU LABORATÓRIO DE RESISTÊNCIA E REAÇÃO AO FOGO, PARA A PROMOÇÃO DE CURSOS PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. REALIZADAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. ANTIGUIDADE DOS FATOS NOTICIADOS EM 2016. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME LICITATÓRIO OU ATO DE IMPROBIDADE. INEXISTÊNCIA DE LINHA INVESTIGATÓRIA POTENCIALMENTE IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 247) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000334/2018-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5704 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. A PARTIR DE CÓPIA INTEGRAL DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DO PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 26217/2018, ENCAMINHADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO,REFERENTE AO RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA, EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2017 E 2018. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA (PE). PNATE. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.SUPOSTAS IRREGULARIDADES. EVENTUAL SUPERFATURAMENTO, SOBREPREÇO E SUBCONTRATAÇÃO IRREGULAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 121/2013. CONCORRÊNCIA N.º 001/2013. VENCEDORA DO CERTAME SOCIEDADE EMPRESÁRIABIUM EMPREENDIMENTOS DE EDIFICAÇÕES LTDA. - EP. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. TCE/PE. AUDITORIA ESPECIAL TCE-PE N. 1820444-2. QUANTO AO VALOR APURADO DECORRENTE DE SUPERFATURAMENTO, NÃO COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS DE DOLO, SEJA DE IMPROBIDADE, SEJA CRIMINOSO, NA CONDUTA DOS AGENTES ENVOLVIDOS. QUANTO À CONDUTA DOS AGENTES IMPUTADOS. PRÁTICA DE ERROSMERAMENTE ADMINISTRATIVOSDURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO E PASSÍVEIS DE CORREÇÃO AO LONGO DO TEMPO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONLUIO ENTRE OS AGENTES PÚBLICOS. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO PRÓPRIO TCE TANTO PARA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO QUANTO PARACORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 248) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000216/2020-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 6010 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL-CREMERS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DO CONSELHO. REPRESENTAÇÃO

NOTICIANDO QUE O PRESIDENTE DO CREMERS DETERMINAVA A AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DO VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA À ÉPOCA. ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE, PREJUÍZO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS REGENTES DA ATIVIDADE ESTATAL. A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURAS DIGITALIZADAS DOS GESTORES DO CREMERS PARA A CONFIRMAÇÃO DE PEDIDOS DE EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS NÃO CRIOU DESPESA FICTA, DE FORMA A FRAUDAR O ERÁRIO, REVESTINDO-SE EM FORMALIDADE ENCAMINHADA À AGÊNCIA EMISSORA DO BILHETE AÉREO, PRÁTICA SUPERADA COM A ULTERIOR CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS NO ANO DE 2019. NÃO SE VERIFICA NENHUM DOCUMENTO APTO A DEMONSTRAR QUE TENHA HAVIDO EMPENHO/LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PELO CREMERS SEM QUE HOUVESSE A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (REALIZAÇÃO DE VIAGENS INSTITUCIONAIS). SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS ADOTADAS: EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RESPONSÁVEL PELOS TRÂMITES IRREGULARES E ADOÇÃO DE NOVA METODOLOGIA PARA A EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS, ATRAVÉS DA SUPRESSÃO DE ETAPA MERAMENTE FORMAIS DE AUTORIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO COM REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR PARA ANÁLISE DA MATÉRIA NO ÂMBITO DE SUA ATRIBUIÇÃO (SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, PREVISTO NO ART. 297 DO CÓDIGO PENAL). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 249) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000559/2020-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5914 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - CRF. POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU CRIME PRATICADO POR CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE DROGAS E MEDICAMENTOS DO CRF AO, SUPOSTAMENTE, DEIXAR DE EXIGIR DAS FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EMITIDA PELO CRF. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE PÚBLICO EXIGIA DAS FARMÁCIAS UM DOCUMENTO SIMILAR, EMITIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TAL CONDUTA DO SERVIDOR PÚBLICO, EMBORA SEJA CONTRÁRIA ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CRF, NÃO É APTA A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 250) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000733/2018-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5884 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE MUANÁ/PA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 19/01/2018 A 30/03/2018, COM RECURSOS DO FUNDEB E DO PETI. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES. RECURSOS DO PETI NEM CHEGARAM A SER GASTOS NA CONTRATAÇÃO EM COMENTO. VERBAS DO FUNDEB AGUARDAM JULGAMENTO PELO TCM. INEXISTÊNCIA DE OUTRA LINHA INVESTIGATÓRIA IDÔNEA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 251) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001322/2020-66 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5739 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE). POSSÍVEL ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE SANITARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SES/PE) E NA UNIVERSIDADE. DILIGÊNCIAS. ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITOU NA UFPE. NÃO COMPROVADA A ATUAÇÃO DOLOSA DA INVESTIGADA DIRECIONADA A ACUMULAR ILEGALMENTE OS CARGOS PÚBLICOS. DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VÍNCULO ESTADUAL ASSIM QUE NOTIFICADA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 252) PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Nº. 1.00.000.019856/2020-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 6099 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. PRM/PGN-PA(SUSCITANTE) X MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (SUSCITADO). SUPOSTA OMISSÃO, NEGLIGÊNCIA E CONIVÊNCIA POR PARTES DE GESTORES DA SEDUC DIANTE DAS INADIMPLÊNCIAS DE ESCOLAS SITUADAS EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORDESTE III (POLO PARAGOMINAS), AS QUAIS TERIAM RESULTADO NA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. REMESSA DOS AUTOS AO PGR PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. Trata-se de Notícia de fato instaurada para apurar suposta omissão, negligência e conivência por partede gestores da SEDUC diante das inadimplências de escolas situadas em municípios da Região Nordeste III (Polo Paragominas), as quais teriam resultado na impossibilidade de recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no ano de 2020. O Ministério Público do Estado do Pará - 2ª Promotoria de Justiça de Paragominas promoveu o declínio de atribuição para o Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Município de Paragominas/PA (PRM-PGN-PA), com o fundamentode que "Trata-se, em tese, de má aplicação ou improbidade de verbas federais em escolas estaduais em Paragominas. Logo, declino da atribuição para o MPF em Paragominas (...)". Discordância do MP Federal, que suscitou o presente conflito negativo de atribuição, por considerar que "(...) o seu objeto não possui relação imediata com nenhuma apropriação ou malversação de verbas federais destinadas ao serviço de educação. A rigor, a comunicação versa sobre possíveis atos de negligência ou mesmo de conivência por parte de gestores da Secretaria de Estado de Educação do Pará - SEDUC, diante de irregularidades que teriam sido perpetradas por servidores de escolas estaduais em diversos municípios deste ente federado. Nesse sentido, a parte representante foi bastante clara ao solicitar ao MP "que apure supostos indícios de omissão, negligência e conivência dos gestores da SEDUC diante das inadimplências das escolas, nos municípios da Região Nordeste III (Polo Paragominas), e que resultaram na suspensão do pagamento dos repasses do PDDE, bem como intervenha à promoção da regularização das escolas". Conclui-se, portanto, que a potencial irregularidade suscitada não consistiria na malversação de valores da União ou na ausência de prestação de contas referentes a recursos federais, mas na omissão dos gestores da SEDUC diante de falhas ou de ilicitudes cometidas por dirigentes locais de cada unidade de ensino. (...) A propósito, é necessário frisar que a intervenção caberia ao Ministério Público Federal somente se a representação tivessepor objeto direto eventual ilicitude na utilização de recursos públicos federais. Neste caso, a comunicação trata de um contexto mais abrangente, relativo ao suposto quadro de omissão verificado no âmbito da SEDUC, cujos gestores não estariam adotando as providências necessárias em face dos dirigentes locais de unidades ensino. Essa omissão na esfera da SEDUC permite queescolas em diferentes municípios do Estado permanecessem em situação irregular. Por consequência, centenas de unidades educacionais estariam impedidas de receber recursos federais provenientes do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, gerando, assim, enormes prejuízos ao sistema de ensino. Trata-se, portanto, de hipótese bem diversa daquela verificada quando o FNDE encaminha ao Ministério Público Federal documentação referenteàs irregularidades constatadas na aplicação dos

recursos do PDDE por município ou unidade específica de ensino. Aqui a ilicitude estaria caracterizada por atos omissivos de agentes públicos estaduais, integrantes do quadro da SEDUC, diante de irregularidades perpetradas por outros servidores públicos estaduais, nas respectivas escolas situadas em diferentes municípios do Estado do Pará. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). 253) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001145/2020-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5998 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL, EM NATAL - RN. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS POR CAPITÃO DE MAR E GUERRA. 1) UTILIZAÇÃO DE MILITARES SUBORDINADOS PARA SERVIÇOS PARTICULARES. 2) PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL, ABUSO DE AUTORIDADE, MAUS TRATOS, VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR MILITARES COLACIONADAS AOS AUTOS INDICAM COMPORTAMENTO FUNCIONAL EXEMPLAR DO REPRESENTADO, SEM QUAISQUER INDICATIVOS DAS IRREGULARIDADES MENCIONADAS PELO REPRESENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS APONTADOS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 254) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAU-SP Nº. 1.34.022.000007/2020-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5961 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS (SP). EVENTUAL MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO MUNICÍPIO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES, CONFORMERELATÓRIO DE INTERVENÇÃO NA GESTÃO DA SANTA CASA:(I)DISCREPÂNCIA ENTRE OS HONORÁRIOS MÉDICOS NEGOCIADOS ENTRE AS ESPECIALIDADES; (II) AUSÊNCIA DE COTAÇÕES PRÉVIAS ÀS CONTRATAÇÕES;(III) UMA TROCA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ENTRE A FARMÁCIA DO HOSPITAL E UMA FARMÁCIA PARTICULAR; (IV) RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO; (V) PAGAMENTO DE ¿AJUDA DE CUSTO / TRANSPORTE¿ SEM EQUIPARAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIOS RESIDENTES NO MESMO MUNICÍPIO; E (VI) DIFERENÇA ENTRE ORÇAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NO CASO, O VALOR CONTRATADO FOI DE R$ 1.200,00, ENQUANTO A OUTRA PROPOSTA, DO PROFISSIONAL QUE COSTUMEIRAMENTE REALIZAVA OS SERVIÇOS, FOI DE R$ 8.385,00. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MUNICÍPIO E PELA SANTA CASA. NÃO INDICAÇÃODA ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS ENVOLVIDOS. NECESSIDADE DE AUDITORIA.FATOS NOTICIADOS NÃO EVIDENCIAM, A PRINCÍPIO, PROBLEMAS SISTÊMICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 255) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J. NORTE/IGUATU-CE Nº. 1.15.002.000033/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5960 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MUNICÍPIO DE ACOPIARA (CE). PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO PELOPREGÃO PRESENCIALNº 2020.01.09.02. ATENDIDAS TODAS AS PRERROGATIVAS LEGAIS. FASES REGULARES NO EDITAL EEM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02. AUSENTES INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 256) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004152/2020-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5923 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. SUPOSTO PAGAMENTO IRREGULAR DE SALÁRIO A SERVIDOR DO INPI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES DO INPI INDICAM QUE NÃO HOUVE QUALQUER PAGAMENTO INDEVIDO AO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS NO RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NA REPRESENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 257) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO-BA Nº. 1.14.002.000039/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5995 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CAÉM - BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF PARA PAGAMENTO À EMPRESA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TÉCNICA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 158/17. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES COLACIONADAS AOS AUTOS DEMONSTRA REGULARIDADE TANTO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO NO PAGAMENTO À EMPRESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM SUPERFATURAMENTO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NA REPRESENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 258) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000463/2020-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5912 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA NO RIO GRANDE DO NORTE - PPS/RN. SUPOSTA APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SEDE DA AGREMIAÇÃO POLÍTICA, UMA VEZ QUE UM DE SEUS FILIADOS SERIA O LOCADOR DO IMÓVEL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL QUANTO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PELO FILIADO AO SEU PARTIDO. VALOR DO ALUGUEL COMPATÍVEL COM OS VALORES DE MERCADO DA REGIÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES APTAS A CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 259) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001644/2019-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5818 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. CHAMADA PÚBLICA Nº 146.001/2014. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. PNAE. DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPROBIDADE OU ILÍCITO PENAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. ANTIGUIDADE DO FATO INVESTIGADO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 260) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001651/2019-

85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5955 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 144.002/2014 - PMLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSULTA AO SIGPC. SITUAÇÃO ADIMPLENTE. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 261) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001392/2019-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5800 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN). DEPARTAMENTO DE ANATOMIA E MORFOLOGIA. SERVIDORA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO TRABALHO. SUPOSTO DESVIO DE FUNÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À 1ª CCR. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. 1º CCR DESPROVEU O RECURSO E HOMOLOGOU O ARQUIVAMENTO. REMESSA DOS AUTOS À 5ª CCR PARA ANÁLISE DO SUPOSTO DESVIO DE FUNÇÃO DA SERVIDORA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. UFRN INFORMOU QUE SE TRATA DE REALOCAÇÃO DA SERVIDORA APÓS OS TRÂMITES INTERNOS DA UNIVERSIDADE E COM VISTAS A SANAR A ALTA DEMANDA DO SETOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LESÃO AO ERÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 262) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. Nº. 1.26.005.000482/2020-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5992 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 319 DO CÓDIGO PENAL POR GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSS EM GARANHUNS - PE AO, SUPOSTAMENTE, DEIXAR DE CANCELAR/SUSPENDER BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM INDÍCIOS DE FRAUDE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE TENHA OCORRIDO DOLO NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO, CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PREVARICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 263) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001753/2019-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5922 – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE INHANGAPI - PA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS NA ESCOLA ANITO MENDES, NO ÂMBITO DA TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PREFEITURA. COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM EMPREGADOS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 264) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.001183/2017-29 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5773 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS/TO E PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC/TO. SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO RELATIVOS AO PLEITO ELEITORAL DE 2016. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO Nº 823/2019/SPPEA NO SENTIDO DE QUE NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELOS DIRETÓRIOS ESTADUAIS DO PROS/TO E PTC/TO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 265) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO Nº. 1.31.001.000094/2018-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5905 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS Nº 2017001010024192, INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CACOAL - 1ª TITULARIDADE. MUNICÍPIO DE CACOAL/RO. SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS DE NEPOTISMO PERPETRADOS NO ÂMBITO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI - VILHENA, COM SEDE EM CACOAL/RO. RECOMENDAÇÃO Nº 01/2019/1º OFÍCIO/PRM-JPR EXPEDIDA. ACATADA. AS PROVIDÊNCIAS RECOMENDADASFORAM TODAS ADOTADAS POR PARTE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI/VILHENA.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 266) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR Nº. 1.25.005.000398/2020-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5738 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ACÓRDÃO DO TCU. ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE DO PARANÁ (AMEN). POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 0277/2010 (SICONV 732967) FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA A PROMOÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA - EDIÇÃO 2010. DILIGÊNCIAS. EVENTUAL ATO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 21/09/2010. APLICAÇÃO DO ARTIGO 23, III, DA LEI Nº 8.429/92. SUPOSTO ILÍCITO PENAL. ANÁLISE INTEGRAL DA TOMADA DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO OU APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 267) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001344/2018-86 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5764 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO REPASSE, AO INSS, DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS

CONTRACHEQUE DE SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INQUÉRITO POLICIAL Nº 386/2019 EM ANDAMENTO. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30/5ª CCR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS CÍVEIS APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, RECOMENDANDO-SE A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÚPLICE REPERCUSSÃO NO SISTEMA ÚNICO, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM RELAÇÃO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO ÂMBITO CRIMINAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, recomendando-se a anotação da existência da dúplice repercussão no Sistema Único, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação à improbidade administrativa quando do encerramento das investigações no âmbito criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). 268) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.008.000183/2020-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5766 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO (SUSCITANTE) X PRM CABO DE SANTO AGOSTINHO/PALMARES

(SUSCITADO). POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NOS PROCESSOS DE COMPRA. SEST/SENAT. RAZÃO ASSISTE AO SUSCITANTE. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A TRAMITAÇÃO DO FEITO NO 2º OFÍCIO DA PRM CABO DE SANTO AGOSTINHO/PALMARES. RETORNO DOS AUTOS AO 2º OFÍCIO DA PRM CABO DE SANTO AGOSTINHO/PALMARES, PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 1) Trata-se de Notícia de Fato distribuída inicialmente para o 2º Ofício da PRM Cabo de Santo Agostinho/Palmares, para apurar possíveis irregularidades nos processos de compra realizados pelo Conselho Regional de Pernambuco do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SEST/SENAT. 2) Consta que, atuando em substituição, a titular do 1º Ofício da PRM Cabo de SantoAgostinho/Palmares promoveu o declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual, por entender ausente ofensa à bens ou interesses da União. No entanto, o declínio não foi homologado pela 5ª CCR, que determinou o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. 3) Na sequência, novamente em substituição no 2º Ofício, a Procuradora da República titular do 1º Ofício determinou a redistribuição do feito, a fim de preservar sua independência funcional, e os autos foram redistribuídos ao 1º Ofício da Procuradoria da República em Pernambuco. 4) O Procurador da República titular do 1º Ofício da Procuradoria da República em Pernambuco suscitou o presente conflito negativo de atribuição em face da PRM Cabo de Santo Agostinho/Palmares, nos seguintes termos: "Analisando os autos, verifico, no entanto, não haver, salvo melhor juízo, razão para a redistribuição dos presentes autos à Procuradoria da República em Pernambuco. Com efeito, tendo a aludida notícia de fato sido distribuída ao 2º ofício da PRM Cabo de Santo Agostinho/Palmares, o fato de o declínio de atribuição elaborado pela titular do 1º ofício, que atuava em substituição, não ter sido homologado, tem como consequência natural o retorno destes autos ao próprio 2º ofício, cuja titular, por óbvio, não pode alegar ofensa à sua independência funcional, vez que não foi de sua autoria o declínio de atribuição não homologado. Nesse contexto, e sendo certo que a substituição no âmbito da PRM Cabo de Santo Agostinho/Palmares se dá ordinariamente entre o 1º e 2º ofícios e, apenas em caso de impedimento de ambos, entre os ofícios integrantes da Procuradoria da República em Pernambuco, não existindo qualquer óbice à tramitação do feito no 2º ofício da PRM Cabo de Santo Agostinho/Palmares, não há razão para redistribuição desta NF ao 1º ofício da PRPE." 5) Os autos foram encaminhados à 5ª CCR, para a análise do presente conflito negativo de atribuição. 6) É o relatório. 7) Razão assiste ao Procurador da República suscitante. Com efeito, em princípio, não há justificativa para a redistribuição do presente procedimento à PR/PE, tendo em vista que, como explicitado, inexiste impedimento aparente para a tramitação no 2º ofício da PRM Cabo de Santo Agostinho/Palmares, pois o declínio de atribuição não foi promovido por sua titular e, portanto, não há ofensa à independência funcional. 8) Ante o exposto, voto pelo retorno dos autos ao 2º ofício da PRM Cabo de Santo Agostinho/Palmares, para o prosseguimento das investigações. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 269) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.006667/2020-24 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5686 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MUNICÍPIO DE BARBACENA (MG). LICITAÇÕES E CONTRATOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. EVENTUAIS ILEGALIDADES PRATICADAS PELAS EMPRESAS F71, BEYTECH E SL NOBREGA, NA OBTENÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, EM PREJUÍZO DE CONCORRENTES. APENSADOS A ESTE FEITO OS AUTOS DA NF Nº 1.34.001.007140/2020-17 QUE TRATA DOS MESMOS FATOS. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. REPRESENTAÇÃO NÃO CONTÉM FATO CERTO E DETERMINADO, APENAS INDICAPOSSÍVEIS FRAUDES EM LICITAÇÕES E/OU CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE DETERMINADAS EMPRESAS, APROVEITANDO-SE DA URGÊNCIA IMPOSTA AOS ENTES FEDERADOS PARA A AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES E/OU OUTROS INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O TRATAMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDOS COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) INTERNADOS EM SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 270) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.002503/2019-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 5692 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA/GO. SUPOSTA IRREGULARIDADE CONCERNENTE AO CANCELAMENTO DA PORTARIA Nº 2939 E CONSEQUENTE NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR REPASSADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ¿ FNS, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DE GOIÂNIA, A QUAL ENCONTRA-SE INSERIDA NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO SUS. DILIGÊNCIAS. IRREGULARIDADE SANADA. DEVIDAMENTE EFETUADA A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 271) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.003019/2019-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 4991 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE A PR/DF (SUSCITANTE) E A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL (SUSCITADA), REMETIDO A ESTA 5ª CCR PELA PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATAS (DEM). PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. EMPRESAS NÃO TINHAM CAPACIDADE DE PRESTAR OS SERVIÇOS. POSSÍVEL MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. EVENTUAL ATO ÍMPROBO. SEARA CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. SIMPLES MEIO PARA O DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DA UNIÃO, AO QUE TUDO INDICA, EM BENEFÍCIO PRÓPRIO/TERCEIROS. INVESTIGAÇÃO DE NATUREZA CÍVEL (EVENTUAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) E CRIMINAL (POSSÍVEL PECULATO) DE ATRIBUIÇÃO DA PR/DF (SUSCITANTE). A FUNÇÃO ELEITORAL EXERCIDA NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO RAMO AUTÔNOMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO A JUSTIFICAR A ATRIBUIÇÃO DA PGR, NOS TERMOS DO ART. 26, VII, DA LC 75/93. NO CASO CONCRETO, ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR PARA DIRIMIR O CONFLITO, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE O VICE-PROCURADOR GERAL ELEITORAL INFORMOU QUE NO ÂMBITO ELEITORAL AGUARDO O JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.0000. REMESSA À PR/DF (SUSCITANTE) PARA CONDUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. Trata-se de conflito negativo de atribuição suscitado pela Procuradoria da República no Distrito Federal (suscitante) em face da Procuradoria Regional Eleitoral (suscitada), remetidos pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral, para apreciação quanto ao conflito referente a eventual ato ímprobo e possível cometimento de crime: Decisão nº 15/20-GABVPGE DO VICE-PROCURADOR Geral eleitoral, Dr. Renato Brill de Góes NOTÍCIA DE FATO. IRREGULARIDADE DERIVADA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATAS ¿ DEM. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE. MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 5ª CCR. ATRIBUIÇÃO CRIMINAL. 2ª CCR. REMESSA. DESPACHO Trata-se de Notícia de Fato instaurada na Procuradoria da República no Distrito Federal, a partir do recebimento de ofício oriundo desta Procuradoria-Geral Eleitoral que encaminhou informações sobre notícia de irregularidades cíveis e criminais identificadas no âmbito do Processo de Prestação de Contas nº 250-05.2015.6.0000, do Diretório Nacional do partido Democratas ¿ DEM - Nacional, que tramita no Tribunal Superior Eleitoral, referente ao exercício financeiro de 2014. Destacou o Procurador da República oficiante que a documentação acostada ao ofício traz a informação da unidade técnica do TSE, na qual consta que a agremiação contratou junto a fornecedores em relação aos quais, após pesquisa na base de dados da Receita

Federal e na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), não foi possível certificar a capacidade operacional para a execução dos serviços. Assim, apontou que, ao analisar o procedimento, verificou o enquadramento da conduta na prática do crime eleitoral previsto no art. 350 do Código Eleitoral e que a competência para processar e julgar eventual ação penal decorrente desse feito é da Justiça Eleitoral, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, colacionada no Declínio de Atribuição nº 730/2019/GAB/PRDF. Diante disso, declinou da atribuição à Procuradoria Regional Eleitoral do Distrito Federal, ¿tendo em vista deter atribuição para aquilatar como medidas cabíveis no caso¿. O Procurador Regional Eleitoral proferiu a seguinte decisão: Considerando tratar-se notícia de irregulares que ensejam eventual apuração de crime comum ou de improbidade administrativa, sendo em ambos a competência da Justiça Federal, e que não é afeta à Procuradoria Regional Eleitoral do Distrito Federal, promovo a devolução da Notícia de Fato nº 1.16.000.003019/2019-19 para adoção das providências cabíveis no âmbito da PR/DF. (Grifo Nosso) Com o retorno do expediente à Procuradoria da República n - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). 272) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000484/2016-59 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5786 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DELÁBREA/AM. PREFEITO. SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSARAM LESÃO AO ERÁRIO DEVIDO AOABANDONO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DEESCOLA NA COMUNIDADE RAMAL DO REMANSINHO, NA ZONA RURAL DE LÁBREA/AM, CUSTEADA COM RECURSOS DO FNDE.DILIGÊNCIAS REALIZADAS.VERIFICOU-SE QUE FOI INSTAURADA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVANº 1018847-70.2020.40.01.3200JUNTO À 9ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, EM DESFAVORDO PREFEITO DE LÁBREA/AM, GEAN CAMPOS DE BARROS,E DA EMPREYT EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. QUANTO À REPERCUSSÃO PENAL DOS FATOS, CONSIDERANDO QUE GEAN CAMPOS DE BARROS É PREFEITO MUNICIPAL DE LÁBREA/AM E QUE OS ATOS INVESTIGADOS FORAM PRATICADOS POR ELE NO CURSO DO EXERCÍCIO DO MANDATO,OS AUTOS FORAMREMETIDOS À PRR1. QUESTÃO JUDICIALIZADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 273) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000663/2016-49 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5909 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FNDE. MUNICÍPIO DE BARRO PRETO/BA. PROINFÂNCIA. CONSTRUÇÃO DE CRECHE. CONVÊNIO Nº 657170/2009. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. INFORMAÇÃO NO SIMEC DEQUE A OBRA FOI 100% CONCLUÍDA. AÇÃO DE IMPROBIDADE PROPOSTA PELO MUNICÍPO, TENDO EM VISTA IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. MPF REQUEREU O INGRESSO NA AÇÃO. NÃO HÁ INDÍCIOS DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 274) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.000937/2017-18 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 4820 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FEITO INSTAURADO APÓS A REMESSA DE DOCUMENTOS, INCLUSIVE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL SE APUROU A CONDUTA DE DOCENTE. PAD INSTAURADO A PARTIR DE REPRESENTAÇÃO EM QUE A GENITORA DE UMA ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE NARRA, DENTRE OUTRAS IRREGULARIDADES, QUE O DOCENTE REPRESENTADO SUPOSTAMENTE SE VALEU DO CARGO E INFLUÊNCIA PARA MANTER RELACIONAMENTO AMOROSO COM SUA FILHA EM TROCA DE BOLSA-ESTÁGIO. A COMISSÃO DE PAD RECOMENDOU O ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO ACUSADO, EIS QUE NÃO CORRESPONDE À INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES FUNCIONAIS ESTABELECIDOS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADEMAIS, EVENTUAL MANEJO DE AÇÃO POR IMPROBIDADE ENCONTRARIA ÓBICE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 275) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR Nº. 1.25.005.000223/2017-59 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5089 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO (CBC). SUPOSTAS IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TCU NO PROCESSO TC Nº 023.738/2015-4, ENVOLVENDO AAPLICAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA LEI Nº 9.615/1998, ALTERADA PELA LEI Nº 10.264/2001 (LEI AGNELO/PIVA), NOS ANOS DE 2013 A 2015.DILIGÊNCIAS REALIZADAS. 1) POSSÍVEL PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS, NÃO FORNECIDOS OU NÃO REALIZADOS. AS EMPRESAS CONTRATADAS, "PRÁXIS CONSULTORIA E INFORMAÇÃO DESPORTIVA" E "SPORT TRAINING CONSULTORIA E EVENTOS"COMPROVARAM, POR MEIO DE DOCUMENTOS,QUE FORAM PRESTADAS ASCONSULTORIAS JURÍDICAS À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO. 2) LICITAÇÃO SUPOSTAMENTE DIRIGIDA OU MONTADA. OS INDÍCIOS QUE PAIRAVAM SOBRE AS EMPRESAS CONSISTIAM NA SUSPEITA DE QUE O CONTRATO JÁ SE ENCONTRAVA ASSINADO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 004/2013. CONTUDO, OS CONTRATOS SÓ FORAMASSINADOS APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. ADEMAIS, NÃO SE CONSTATARAM INDÍCIOS DE ILEGALIDADE NOPROCEDIMENTOLICITATÓRIOEM QUESTÃO. 3) POR FIM, OBSERVOU-SE QUE HOUVE APLICAÇÃO DE MULTA AO PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO, JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS, EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 5º, INCISO II, ANEXO H, DA IN- COB Nº 1/2013, PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS EMPRESAS CONVIDADAS A PARTICIPAR DO EDITAL Nº 001/2013 (MODALIDADE CONVITE - TIPO MENOR PREÇO) ATUARIAM NO RAMO PERTINENTE AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. TAL FATO, NO ENTANTO, GEROU O DESMEMBRAMENTO DO PRESENTE FEITO VISANDO A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA APURAR EVENTUAL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 276) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000036/2012-17 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5989 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PARA APURAR A CORRETA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SIAFI Nº 671542, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IÇARA/SC E O MINISTÉRIO DA CULTURA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA,ENVOLVENDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS.DILIGÊNCIAS REALIZADAS.CONSTATOU-SE QUEO OBJETO DO CONVÊNIO FOI EXECUTADO E A PRAÇA DE ESPORTES APRESENTA FUNCIONALIDADE ADEQUADA PARA USO DA POPULAÇÃO.POR OUTRO LADO, NÃO SE VISLUMBROUINDÍCIOS DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS OU SUPERFATURAMENTO NA OBRA REALIZADA, SENDO QUEO DECURSO DOTEMPO, PROVOCADO PELA DEMORA NA REALIZAÇÃO DAANÁLISE PERICIAL (QUASE 5 ANOS), FULMINOUA UTILIDADE DA CONTINUIDADE DA PRESENTE INVESTIGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. CÓPIA DOS AUTOS

ENVIADA À AGU PARA QUE PROMOVA O RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS VALORES DEVIDOS À UNIÃO.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 277) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000668/2017-16 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5774 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 19ª REGIÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO. SUPOSTA PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL. APURAÇÃO DOS FATOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPOSTOS PAGAMENTOS INDEVIDOS DE DIÁRIAS E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO. SUPOSTOS PAGAMENTOS INDEVIDOS E IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO AO ESCRITÓRIO DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA, NAS COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE COMBUSTÍVEL E PAGAMENTO DE ÁGUA. FOI PROVIDENCIADA A REMESSA DE CÓPIA À SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL. A POLÍCIA FEDERAL INFORMOU QUE A DOCUMENTAÇÃO FOI APENSADA AO IPL 2020.0061640-SR/PF/PB. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 278) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.001068/2017-66 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5895 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA FALTA DE IMPULSO E ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA CORREGEDORIA DO IBAMA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 02026.000924/2013-76 INSTAURADO EM FACE DOS SERVIDORES A.F. E E.B.A. EM TRÂMITE DESDE O ANO DE 2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ARQUIVADO COM A ABSOLVIÇÃO DOS REPRESENTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 279) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000264/2017-71 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5872 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE TRAIPU/AL. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. TP Nº 02/2015. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PERCENTUAL DE EXECUÇÃO COMPATÍVEL COM O VALOR ATÉ AGORA REPASSADO. A ÚLTIMA PARCELA DA OBRA SÓ SERÁ LIBERADA APÓS A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 280) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.000.003288/2012-01 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5787 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. SUPOSTAS IRREGULARIDADES QUANTO À APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS REPASSADOS PELO CONVÊNIO Nº639052, CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ÁREA RURAL. A CONSTRUTORA BRB LTDA. TERIA ABANDONADO A OBRA INCONCLUSA.DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTATOU-SE A PROPOSITURA DAAÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA PROCURADORIA FEDERAL DA AGU EM FACE DO PREFEITO DE FORMOSO/MG,LUIZ CARLOS DA SILVA, DA CONSTRUTORA BRB LTDA. E OUTROS, TENDO COMO CAUSAS DE PEDIR REMOTAS JUSTAMENTE AS IRREGULARIDADES DO CONVÊNIO EM APREÇO. O MPF REQUEREU SEU INGRESSO NA LIDE,NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE ATIVO. QUESTÃO CÍVEL JUDICIALIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À REPERCUSSÃO PENAL DOS FATOS. PELO RETORNO DOS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 04 DA 5ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a). 281) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.001175/2013-35 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5788 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.INQUÉRITO CIVIL.UNIÃO AMAZÔNICA CIVIL DE TÊNIS - UACTM. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS PELAUACTM, APROVADOS PELO MINISTÉRIO DO ESPORTE. NARRA A REPRESENTAÇÃO QUE AUACTM FOI CONSTITUÍDA MEDIANTE O USO DE ASSINATURAS FALSAS E QUE OS SUSPEITOS DA REALIZAÇÃO DAS FRAUDES SÃO OS REPRESENTANTES DAENTIDADE EM TORNEIOS, EVENTUALMENTE NA CONDIÇÃO DE PRESIDENTES DA UNIÃO AMAZÔNICA.DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DESTACA-SE, INICIALMENTE, QUE O PRESENTE PROCEDIMENTO TEVE SEGUIMENTO PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS PROJETO RELATIVOS AOS PROCESSOS Nº 58701.002329/2010-78 E Nº 58701.002314/2010/18 PROPOSTOS PELA UACTM.CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO AO ESPORTE, O PROCESSO Nº 58701.002314/2010-18 TEVE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CUMPRIMENTO DO OBJETO E DE ASPECTO FINANCEIRO AVALIADOS E APROVADOS. POR SUA VEZ, O PROCESSO Nº 58701.002329/2010-78 TEVE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CUMPRIMENTO DO OBJETO AVALIADA E PARCIALMENTE APROVADA, ESTANDOPENDENTE A ANÁLISE DOS ASPECTOS FINANCEIROS. NO ENTANTO, CONSTATOU-SE QUEO TERMO DE COMPROMISSO SE INICIOU EM 25/7/2012 E ACABOU EM 30/9/2013, TENDOA PRESTAÇÃO DE CONTAS SIDOAPRESENTADA EM 3/2/2014. NESSE SENTIDO, A AÇÃO CÍVEL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENCONTRA ÓBICE NA PRESCRIÇÃO(ART. 23, INCISO I, DA LEI 8.429/1992). ADEMAIS, NÃO FORAM REUNIDOSELEMENTOSQUE PERMITAM AO ENQUADRAMENTO PENAL DOS FATOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 282) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSU-RN Nº. 1.28.400.000083/2017-44 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5852 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA/RN. SUPOSTASIRREGULARIDADES NA EXECUÇÃODO CONTRATO DE REPASSE Nº 1.014.287-99 (SIAFI 800663), CELEBRADO COMO MINISTÉRIO DO TURISMO, POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ANO DE 2013, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA.NARRA A REPRESENTAÇÃOQUEA EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA, E. CLEMENTINO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA. - ME, TERIA EXECUTADO PARTE DO SERVIÇO EM DESCONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO, RECEBENDOPAGAMENTOS COMO SE HOUVESSE REALIZADO A EXECUÇÃO NOS MOLDES ORIGINALMENTE PREVISTOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.CONSTATARAM-SE ALGUMASIRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO, AS QUAIS, CONTUDO, NÃO FORAM GRAVES O SUFICIENTE A PONTO DE CONFIGURAR UM TIPO PENAL OU UM ATO ÍMPROBO.A PRIMEIRA EMPRESA CONTRATADA,E. CLEMENTINO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA. - ME, EXECUTOU ALGUNS ITENS EM DESCONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO, O QUE MOTIVOU A CEF A BLOQUEAR A AUTORIZAÇÃO

DE NOVOS PAGAMENTOS NO ÂMBITO DO CONTRATO DE REPASSE ENQUANTO AS PENDÊNCIAS DE ENGENHARIA NÃO FOSSEM SANADAS. POSTERIORMENTE, TAL EMPRESA REGULARIZOU AS PENDÊNCIAS E, APÓS A APROVAÇÃO DAS READEQUAÇÕES, A NOVA CONSTRUTORA CONTRATADA FINALIZOU A EXECUÇÃO FÍSICA DA PRAÇA COM FUNCIONALIDADE. ADEMAIS, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUSTOS, NÃO HÁ COMOAFIRMAR QUE ALGUM AGENTE PÚBLICO OU PARTICULAR TENHA AGIDO COM O DOLO NECESSÁRIO À CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À EXECUÇÃO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. DIANTE DESSES ELEMENTOS E TENDO EM CONTA A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1.014.287-99,NÃO HÁ RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A CONTINUIDADE DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 283) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000400/2017-32 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5853 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.PROCESSO TCU-TC Nº 008/597/2016-2. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2009, PROMOVIDA COM O FIM DE EXECUTAR O PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL "LUZ PARA TODOS" NO ESTADO DE ALAGOAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS.VERIFICOU-SE QUE OS RESPONSÁVEIS PELO TRÂMITE DA FASE LICITATÓRIA FORAM MICHELINE GALVÃO CAVALCANTI (PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO), MÁRIO WALTER DE GUSMÃO CERQUEIRA (MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO) E ERIVALDO DE OLIVEIRA (COORDENADOR PLPT RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO). EM SEQUÊNCIA, PEDRO CARLOS HOSKEN VIEIRA (DIRETOR FINANCEIRO DA CEAL) E FLÁVIO DECAT DE MOURA (DIRETOR-PRESIDENTE DA CEAL) FORAM OS REPRESENTANTES DA CEAL NA FASE DE CELEBRAÇÃO DOS RESPECTIVOS CONTRATOS QUE, DE ACORDO COM OS TERMOS ADITIVOS, PERDURARAM ATÉ 30/12/2011. SEGUNDO INFORMAÇÃO PRESTADA PELO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIACABE EXCLUSIVAMENTE ÀS DISTRIBUIDORAS, NO CASO EM QUESTÃO, A CEAL, A PRESTAÇÃO DE CONTAS ÀS LICITAÇÕES REALIZADAS.AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENCONTRA ÓBICE NA PRESCRIÇÃO. OS FATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS OCORRERAM ENTRE 2009 E 2011,SENDO APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES DO ART. 23, INCISOII, DA LEI Nº 8.429/92 C/C ART. 142, §2º, DA LEI Nº 8.112/90. SOB A ÓTICA CRIMINAL, NOTA-SE QUE O INDÍCIO DE FRAUDE APONTADO PELO TCU CONSISTIU NO FATO DE QUE APENAS UMA EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA AOS ITENS LICITADOS, COM DESCONTOS PRÓXIMOS A ZERO, O QUE, EM TESE, CONFIGURARIA O CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO, PREVISTO NO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93, CUJA PENA É DE RECLUSÃO, DE 2A 4ANOS. DE ACORDO COM A PENA MÁXIMA PREVISTA, PRESCREVE EM 08 ANOS, CONTADOS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS (ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL), MOTIVO PELO QUAL CONSIDERO PREJUDICADAS EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 284) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.009185/2017-21 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5907 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INFORMAÇÕES DA DELAÇÃO PREMIADA DE LÚCIO BOLONHA FUNARO, NO ÂMBITO DA LAVA JATO, DÃO CONTA DE RECEBIMENTO INDEVIDO DE VERBAS PARA CAMPANHA DE GRABRIEL CHALITA, PARA PREFEITO DA CIDADE DE SÃO PAULO, NO ANO DE 2012. O INVESTIGADO ESTAVA LICENCIADO DO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL, QUE TERMINOU EM 2014. EVENTUAL AÇÃO DE IMPROBIDADE ESTARIA PRESCRITA. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PELA REMESSA AO VICE-PGE PARA A FUNÇÃO REVISIONAL, SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO ELEITORAL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou homologação do arquivamento quanto à improbidade e pela remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral, nos termos do voto do(a) relator(a). 285) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000815/2017-94 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5867 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE URUÇUCA/BA. INCRA. TERMO DE COMPROMISSO Nº 02/2013. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. MÁ EXECUÇÃO DA OBRA. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NÃO REVELA A PRÁTICA DE CRIME. AÇÃO DE IMPROBIDADE PROPOSTA PELO MUNICÍPIO CONTRA A EX-GESTORA. NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE PROPOSTAS POR ENTE NÃO FEDERAL, O MPF DEVE INGRESSAR NO POLO ATIVO. RETORNO DOS AUTOS PARA O CUMPRIMENTO DOS ENUNCIADOS 24 E 25 DESTA 5ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a). 286) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.001316/2020-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5733 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CAPES. SUPOSTO ACÚMULO ILEGAL DE BOLSA DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. A REPRESENTADA RESCINDIU PREVIAMENTE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NÃO POSSUINDO OUTRAS FONTES DE RENDA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 287) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 1.18.001.000340/2018-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5862 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2017 E NO CONTRATO N° 093/2017, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE E A RS PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP, COM RECURSOS DO PRONATEC. CONTRATO PACTUADO PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VISTAS A ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO PROGRAMA MEDIOTEC. OS DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC)-MEDIOTEC, EXERCÍCIOS DE 2016 E 2018, FORAM REGISTRADOS PELO GESTOR RESPONSÁVEL NA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC). CONTAS AGUARDAM ANÁLISE. A UNIVERSIDADE ESTÁ ADIMPLENTE QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS NO CONTEXTO DO PRONATEC/MEDIOTEC, TANTO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2017, QUANDO O CONTRATO FOI ASSINADO, QUANTO AO ANO DE 2018, QUANDO FOI EXECUTADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE PELA ENTIDADE CONCEDENTE. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 288) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.000802/2012-67 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5869 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO DO ESPORTE. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E

CULTURAL GERAÇÃO DA HORA. PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. CONVÊNIO Nº 719003/2009. ACÓRDÃO TCU Nº 4497/2020. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. ANTIGUIDADE DOS FATOS. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 289) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.004.000166/2020-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5695 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.MUNICÍPIO DE IAÇU/BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ENVOLVENDO A PESSOA JURÍDICA FORNECEDORA DECOMBUSTÍVEL PLANALTINO LTDA. SUPOSTO DIRECIONAMENTO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 002/2017, Nº 003/2018, Nº 006/2019 E Nº 004/2020, BEM COMO SUPOSTAS ILEGALIDADES NO PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 005/2017, UMA VEZ QUE OS SÓCIOS DA REFERIDA EMPRESA SÃOIRMÃOS DO ATUAL PREFEITO.DILIGÊNCIAS REALIZADAS.QUANTOS AOS PREGÕES PRESENCIAIS, TODOS TIVERAM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DEIAÇU. APÓSANÁLISE DOS CERTAMES, NÃO FORAM ENCONTRADOS INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DO OBJETO LICITADO, PELO CONTRÁRIO,TAIS DOCUMENTOSDEMONSTRAM A REGULARIDADE FORMAL DA LICITAÇÃO.QUANTO À POSSÍVEL FRAUDE, SIMULAÇÃO, MONTAGEM OU DIRECIONAMENTO NOS PREGÕES COM O INTUITO DE BENEFICIAR PESSOA JURÍDICA CONTRATADA, NÃO FORAM REUNIDOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE PUDESSEM CORROBORAR TAL AFIRMAÇÃO. NO QUE CONCERNE À DISPENSA Nº 005/2017, QUE TAMBÉM TEVE POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, VERIFICOU-SE A REALIZAÇÃO DE PRÉVIA COTAÇÃO DE PREÇOS EM 3POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DA REGIÃO E A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA, BEM COMOPARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO QUECONCLUIU PELADISPENSA DALICITAÇÃO. ADEMAIS,TODA A DOCUMENTAÇÃO INERENTE À HABILITAÇÃO TÉCNICA, JURÍDICA E FISCAL DA EMPRESA VENCEDORA APRESENTOU-SE REGULAR. NESSE SENTIDO, NÃO SE CONSTATOU IRREGULARIDADES QUE JUSTIFIQUEM OPROSSEGUIMENTO DO FEITO.O VÍNCULO DE PARENTESCO, POR SI SÓ, NÃO PODE SERVIR DE SUPEDÂNEO PARA JUSTIFICAR O IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE DETERMINADA PESSOA JURÍDICA EM UM CERTAME LICITATÓRIO. HÁ NECESSIDADE DE SE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE ALGUM VÍCIO NO CERTAME RESULTANTE DE HIPOTÉTICA INFLUÊNCIA DECORRENTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. NO CASO, HOUVE A DEVIDA PUBLICIDADE DOS PROCEDIMENTOSLICITATÓRIOS E NÃO EXISTEMINDÍCIOS QUE DEMONSTREM A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA POR PARTE DOS INVESTIGADOS.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 290) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003711/2019-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 6011 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS VENCIMENTOS DE PROCURADOR FEDERAL APOSENTADO, VIOLANDO A NORMA PREVISTA NO ARTIGO 9º, INCISO VII, DA LEI 8.429/92. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. A AGU INFORMOU QUE O PAD Nº 00408.084434/2017-28 HAVIA SIDO ARQUIVADO COM BASE NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, UMA VEZ QUE SUA INSTAURAÇÃO SE BASEOU EM SINDICÂNCIA PATRIMONIAL QUE TERIA SIDO ESTABELECIDA HÁ MAIS DE 5 ANOS. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE TAMBÉM PRESCRITA. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, VERIFICA-SE QUE NÃO HOUVE A CONSTATAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO A SER RESSARCIDO. APESAR DE A SINDICÂNCIA TER LOGRADO DEMONSTRAR A INCOMPATIBILIDADE NOS VENCIMENTOS DO INVESTIGADO, NÃO HOUVE APONTAMENTOS RELATIVOS A DANOS CONCRETOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 291) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000145/2011-45 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5971 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/ SC. SUS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SIAFI Nº 5521/2004. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. MATERIAIS ADQUIRIDOS. CONVÊNIO APROVADO COM IMPROPRIEDADES. AS RECOMENDAÇÕES FORAM ATENDIDAS E CONSIDERADAS SATISFATÓRIAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME OU IMPROBIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 292) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN Nº. 1.28.300.000122/2018-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5790 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. SUPOSTA OMISSÃO NO RECOLHIMENTO E NO REPASSE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA RECEBIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NÃO SE TEM NOTÍCIA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, DE EVENTUAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DOS FATOS INVESTIGADOS. O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS AINDA NÃO SE ENCONTRA, FORMALMENTE, NA CONDIÇÃO DE DEVEDOR TRIBUTÁRIO DE TAIS PARCELAS, INEXISTINDO, AINDA, REPERCUSSÕES DA CONDUTA OMISSIVA, INICIALMENTE INVESTIGADA, NO ÂMBITO DA RESPONSABILIZAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE 5ª CCR: PP -1.14.003.000255/2019-10. 17ª SESSÃO ORDINÁRIA - 28.5.2020. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 293) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001538/2018-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5755 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES REALIZADAS PELA 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO(PREGÕES 28/2017 E 07/2018). REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA NARRA QUE O PREGOEIRO RESPONSÁVEL ATUARIAEM CONLUIOCOM UM MILITAR INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO DO EXÉRCITO A FIM DE DIRECIONAR OS REFERIDOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOSEM BENEFÍCIO DA EMPRESA YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI. ADUZQUE A EMPRESA NÃO TERIA CAPACIDADE TÉCNICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO JUNTO AO IBAMA E QUE TERIA APRESENTADO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FALSO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. 1) QUANTO À NÃO APRESENTAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ESTE FATO NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, CRIME. TRATA-SE DE IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER AVALIADA PELAS AUTORIDADES ENCARREGADAS DA LICITAÇÃO. NO ENTANTO,ENTRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, CONSTA O "COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO" DA YEMJUNTO AO IBAMA, EMITIDO EM 15/06/2018, POR MEIO DO QUAL SE REGISTRA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES

DE "USINA E PRODUÇÃO DE ASFALTO". 2) QUANTO À SUPOSTA FALSIDADE DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA OBTIDOS JUNTO À MANAUS AMBIENTAL E A PREFEITURA DE SILVES/AM,FOI INFORMADO PELA MANAUS AMBIENTAL QUENÃO HÁ, EM SEUS ARQUIVOS, DOCUMENTOS QUE POSSAM AUXILIAR A INSTRUÇÃO DO FEITO (A MANAUS AMBIENTAL FOI PRIVATIZADA E HOJE SE CHAMA ÁGUAS DE MANAUS), HAVENDO APENAS A EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO ENTRE A ANTIGA CONCESSIONÁRIA E A YEM. 3) QUANTO AOS ATESTADOS DA PREFEITURA DE SILVES/AM, O TCU VERIFICOU, NO PROCESSO TC 005.657/2019-9, QUE A YEM FORNECEU 1.399 TONELADAS DE CBUQ, NO PERÍODO DE 2014 A 2015, PORÉM POR AUSÊNCIA DOS SERVIÇOSENSEJOU O INQUÉRITO CIVIL 006/2019 NO MPE/AM. O TCUPERMANECE INVESTIGANDO A REGULARIDADE DOS ATESTADOS APRESENTADOS NAS LICITAÇÕES QUE RESULTARAM NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA YEM. 4)DESTACA-SE, AINDA,QUEA PRÓPRIA 21ª CEC INSTAUROU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA INVESTIGAR A APRESENTAÇÃO DE POSSÍVEL ATESTADO FALSO. NA OPORTUNIDADE, CONCLUIU QUEA YEM NÃO TERIA COMPROVADO A EXECUÇÃO DOS MONTANTES PREVISTOS EM EDITAL, TENDO-LHE APLICADO A SANÇÃO DE IMPEDIMENTO. DESSE MODO,A 21ª CIA REALIZOU AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS QUANTO AS IRREGULARIDADES DETECTADAS. 5) NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NOTICIADAS NA REPRESENTAÇÃO. EM HAVENDO NOVA COMUNICAÇÃO DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PODE-SE PROMOVER O DESARQUIVAMENTO DESTE INQUÉRITO PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 294) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000217/2020-56 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5873 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. EX-MINISTRO UTILIZOU SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE APAGASSEM INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE LHE DESAGRADAVAM NA INTERNET. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. PREVISÃO INFRA LEGAL POSSIBILITA O USO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MINISTÉRIO (ARTIGO 3º DO DECRETO LEI Nº 10.195/2019). HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 295) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA-RJ Nº. 1.30.004.000173/2020-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5331 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NOTÍCIA DE FATO. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ. SUPOSTO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO RELACIONADA AO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXISTÊNCIA DE LAVAGEM DE DINHEIRO COM A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO POR MEIO DE UMA FACTORE DE UM POLICIAL CIVIL. DECLÍNIO DO FEITO AO MP ESTADUAL PELO PROCURADOR OFICIANTE. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS ACERCA DA ORIGEM DOS RECURSOS. VOTO PELO RETORNO DOS AUTOS PARA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. O Procurador Oficiante declinou do feito em favor do MP Estadual, sob os seguintes argumentos: ¿Há informações no sentido de que estaria havendo desvio de dinheiro da saúde pública local e dinheiro recebido pelo município de Bom Jesus do Itabapoana em razão de enchentes e, posteriormente, atos relacionados à lavagem de dinheiro por todos os participantes. Em tese, nas informações apresentadas ao MPF, não há nada que justifique a atribuição do MPF, tendo em vista que, se o dinheiro objeto levado à lavagem de dinheiro é decorrência de desvios de verbas da saúde e recebidas em razão de enchentes, não se observa a competência da Justiça Comum Federal, mas sim da Justiça Comum Estadual, nos termos do art. 109 da CF e o estabelecido no verbete número 209 das Súmulas do STJ.¿. No entanto, faz-se necessário obter esclarecimentos acerca da origem dos recursos destinados ao Município em razão das enchentes, para verificar se a questão deve ser dirimida no âmbito estadual ou federal. Voto pelo retorno dos autos para o cumprimento da diligência supramencionada. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em diligência, nos termos do voto do(a) relator(a). 296) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000276/2017-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5727 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE PEQUERI/MG. DESMEMBRAMENTO DO PP 1.22.001.000482/2016-41. ACOMPANHAMENTO DA RECOMENDAÇÃO Nº 72/2016. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. A ÚNICA IRREGULARIDADE CONSTATADA FOI O DESVIO DE FINALIDADE NA EXECUÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR 201301471. BAIXA OFENSA PATRIMONIAL. VALOR DE R$ 7.003,17. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 3/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 297) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.024.000194/2019-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5784 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA¿UFV. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO¿CGU. SUPOSTA QUEBRA DO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA POR PROFESSORES. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES EM RELAÇÃO AO DOCENTE S.K.K. E M.N.R EM RAZÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE E CRIME. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME EM RELAÇÃO AO DOCENTE A.L.L.F. PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA APLICADA PELA UNIVERSIDADE EM RELAÇÃO AO DOCENTE C.C.M E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 298) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG Nº. 1.22.026.000018/2018-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5843 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE/MG. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL-PNHR. PROGRAMA FEDERAL MINHA CASA MINHAVIDA-PMCMV. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS NO EMPREENDIMENTO MORADIA DIGNA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DOS AGENTES DA CAIXA. OS REPASSES FEITOS À ENTIDADE ORGANIZADORA OCORRERAM DE ACORDO COM AS REGRAS DO PNHR VIGENTES À ÉPOCA. CÓPIA DOS AUTOS ENCAMINHADA À PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS PARA APURAR POSSÍVEL CRIME TIPIFICADO NO ART. 20 DA LEI N° 7.492/86. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 299) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003749/2019-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5725 – Ementa: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO.PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. CONSTRUÇÃO DO MUSEU ESCOLA DO OLHAR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CONTRATO Nº 37/2011. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RECURSO ORIGINÁRIO DE QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, FISCALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS LOCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o

colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 300) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.024.000181/2019-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5785 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 566/2010, CELEBRADO COM A EMPRESA AMBIENTALDE VIÇOSA AGRO SERVIÇO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECONSTITUIÇÃO VEGETAL NA ÁREA DO PARQUE TECNOLÓGICO DE VIÇOSA.RELATA O REPRESENTANTE QUEFOI CELEBRADO UM ADITIVO DE PREÇO DE 25% E QUE O DOCENTE SILVIO NOLASCO TERIA SE APROPRIADO DE VERBAS ORIUNDAS DO CONTRATO.FOI JUNTADACÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014990/2012, DESTINADO A APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS À EMPRESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. CONSTATOU-SE QUE A UFV NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E QUE TAIS IRREGULARIDADESNÃO FORAM ACATADAS PELA EMPRESA. NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUM ADITIVO RELATIVO AO VALOR OU AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. CONSTA APENAS TERMO ADITIVO RELATIVO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS.NÃO HÁ NENHUM DOCUMENTOQUE INDIQUE A AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COORDENADOS PELO PROFESSOR SILVIO NOLASCO. AUSÊNCIA DEINDÍCIO DE QUE O DOCENTE TENHA SE APROPRIADO INDEVIDAMENTE DE VALORES RELATIVOS À EXECUÇÃO DO PROJETO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NARRADAS.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 301) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. JF/RR-INQ-0003194-57.2017.4.01.4200 - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5901 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. EMPRESA DENTAL ALENCAR IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PROCEDIMENTO INSTAURADO A PARTIR DE INVESTIGAÇÃO QUE APUROU DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CANTÁ/RR COM A PRIMEIRA FASE DA CHAMADA ¿OPERAÇÃO LIBERTATEM¿. INICIOU-SE A TERCEIRA FASE DA ¿OPERAÇÃO LIBERTATEM¿, CUJO OBJETO É A INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES DE IDÊNTICA NATUREZA NOS DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RORAIMA. FORAM INSTAURADOS DIVERSOS INQUÉRITOS POLICIAIS. O PRESENTE FEITO DESTINOU-SE À APURAÇÃO DO POSSÍVEL DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS, ALÉM DE CRIMES LICITATÓRIOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE/RR. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012 (PROCESSO Nº 008/2012). TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 (PROCESSO Nº 021/2014). PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015 (PROCESSO Nº 018/2015). SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 312, 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL; ARTIGOS 90 DA LEI Nº 8.666/93 E ARTIGO 1º DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS, A MATERIALIDADE DOS CRIMES INVESTIGADOS NÃO ENCONTRA ROBUSTEZ APTA A EMBASAR O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. EM RELATÓRIO, A AUTORIDADE POLICIAL EVIDENCIOU QUE NENHUM DOS INVESTIGADOS CONFESSOU A PRÁTICA DOS DELITOS, RAZÃO PELA QUAL CONSIDEROU IMPRODUTIVA A OITIVA DE TAIS PESSOAS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS. OS CERTAMES LICITATÓRIOS FORAM REALIZADOS NOS ANOS DE 2012, 2014 E 2015, SENDO QUE PARA UM DELES JÁ SE OPEROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (PREGÃO Nº 003/2012). O LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DIFICULTA A OBTENÇÃO DE PROVAS DA EVENTUAL PRÁTICA CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 302) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. JF/PR/CUR-IANPP-5008478-11.2020.4.04.7000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5951 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NOS ARTS. 272, 273 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL. O PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE ENTENDEU QUE O MOMENTO PROCESSUAL LIMITE PARA A REALIZAÇÃO DE ANPP SERIA A FASE PRÉ-PROCESSUAL ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. INTIMADA, A DEFESA MANIFESTOU INTERESSE NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO, REQUERENDO A REMESSA A ESTE COLEGIADO. APORTOU NESTA 5ª CCR O PRESENTE FEITO. ENTENDIMENTO DE QUE A CELEBRAÇÃO DO ANPP NÃO DEVE FICAR RESTRITA À ESSA FASE. O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURA IMPEDIMENTO À PROPOSITURA POSTERIOR DO ANPP, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS (ITEM 8 DA ORIENTAÇÃO CONJUNTA Nº 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCRS - E ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR). APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA LEI. ENTENDO QUE É ADMISSÍVEL O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, TÃO SOMENTE, ATÉ QUE SEJA, PROFERIDA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. PENA COM POTENCIAL PARA ULTRAPASSAR A PENA MÍNIMA DE 4 ANOS, PREVISTA NO CAPUT, DO ARTIGO 28-A, DO CPP, COMO HIPÓTESE IMPEDITIVA DE ANPP. ASSISTE RAZÃO, NESTE PONTO, AO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE. NÃO ESTÃO PRESENTES, NO CASO CONCRETO, OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ASSINATURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DA DEFESA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de Nair Klein Piccin, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 272, 274, e 333, parágrafo único, todos do Código Penal. Foi recebida a denúncia no dia 25/04/2017. O MPF intimado para apresentar o Acordo de Não persecução Penal, ocasião em que o magistrado federal sinalizou pelo cabimento do instituto. Em síntese, o Procurador da República oficiante na origem recusou-se a propor o acordo de não persecução penal ao denunciado, argumentando não ser cabível o instituto do ANPP nessa fase processual, já ultrapassada a fase de instrução, em que o processo já estava concluso para sentença. O momento processual limite para a realização de ANPP seria a fase pré-processual, ou seja, até o recebimento da denúncia. Argumentou, ainda, que no caso concreto o réu foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 272, 274 e 333, parágrafo único, todos do CP, e que a soma das penas mínimas é de 7 (sete) anos, o que ultrapassa em muito a pena mínima de 4 (quatro) anos que autorizaria a aplicação do instituto do acordo de não persecução aos autos. ¿(¿) O art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/19, que prevê o acordo de não persecução penal - ANPP, entrou em vigor em 23/01/2020, sendo posterior, portanto, à data dos fatos aqui apurados (2007-2017). Quanto ao crime aqui imputado, inclusive, já há persecução penal em andamento, tendo em vista que a denúncia fora recebida em 25/04/2017. O processo, inclusive já teve encerrada sua instrução, de modo que estava concluso para sentença. Por essa razão, não é cabível o ANPP nesta fase processual, uma vez que, de acordo com o art. 2º do CPP, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Assim são válidos os atos processuais já realizados no presente caso, tais como o

recebimento da denúncia, instrução processual e apresentação de alegações finais, sendo a próxima fase a prolação de sentença. (¿) Isso significa que não se pode voltar ao momento pré-processual, fase à qual o ANPP está cingido. Assim, se a persecução penal foi já foi iniciada, não há mais que se falar em acordo de não persecução. (¿) Não se confunda com o diferente caso da suspensão condicional do processo, como já entendeu a jurisprudência, que pode ser aplicada em qualquer fase do processo, se por alguma razão não tiver sido proposta junto com a denúncia. É que aquele instituto processual é aferido após o recebimento da denúncia, após a fase de absolvição sumária, e homologado pelo juízo da instrução e não pelo juiz de gar - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da decisão do MPF de não propor Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 303) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/OURICURI Nº. JF/PE-0800197-59.2020.4.05.8304-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5900 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MUNICÍPIO DE SERRITA/PE. FUNDEB. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE. EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010. SUPOSTA APLICAÇÃO IRREGULAR DE REECURSOS DO PNATE E DO FUNDEB. AS IRREGULARIDADES VERIFICADAS CONSISTEM NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE FORAM UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS EM DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, VISTO QUE, EM MUITOS CASOS, O TRANSPORTE ERA REALIZADO EM CARROCERIAS DE VEÍCULOS DE CARGA, CAMINHONETES E CAMINHÕES EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, EM MOTOCICLETAS E VEÍCULOS COM IDADE ACIMA DO PERMITIDO EM LEI, ALÉM DE SEREM CONDUZIDOS POR PESSOAS INABILITADAS. FATOS FORAM OBJETO DE INVESTIGAÇÃO NO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.26.004.000050/2016-61 QUE ENSEJOU A PROPOSITURA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0800216-65.2020.4.05.8304. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 90 E 93 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 1º, III DO DECRETO-LEI N. 201/1967. FATOS REMONTAM AOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA OS CRIMES INVESTIGADOS (ARTS. 90 E 93 Nº 8.666/93 DA LEI E ART. 1º, III DO DECRETO-LEI N. 201/1967) OCORRERAM, RESPECTIVAMENTE, NO PRAZO DE QUATRO E OITO ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, IV E V DO CÓDIGO PENAL. NÃO FOI POSSÍVEL PRODUZIR ELEMENTOS DE PROVA QUE INDIQUEM A APROPRIAÇÃO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS OU DO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS, COM A INCORPORAÇÃO ILÍCITA AO PATRIMÔNIO DO EX-PREFEITO E/OU POR OUTREM, INCLUSIVE OS PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA, A INDICAR A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO. NÃO HÁ PROVAS QUE DEMONSTREM QUE HOUVE O PAGAMENTO DE PROPINA OU A APROPRIAÇÃO DE RECURSOS PARA QUE A EMPRESA BENEFICIADA NA LICITAÇÃO EIVADA DE IRREGULARIDADES SUBCONTRATASSE PESSOAS QUE, PROVAVELMENTE, FORAM INDICADAS PELOS GRUPO POLÍTICO LIDERADO PELO EX-PREFEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 304) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-5057909-42.2020.4.02.5101-*INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5713 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL, PELO TITULAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP), RENÊ DE OLIVEIRA GARCIA JÚNIOR, EM RAZÃO DE POSSÍVEL ATUAÇÃO EM FAVOR DE ARTUR OSÓRIO MARQUES FALK DURANTE A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S.A., VISANDO BENEFICIAR A DEFESA DESTE EM SEDE DE AÇÃO PENAL.DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ALÉM DE INQUIRIÇÕES QUE NÃO FORAM CAPAZES DEEVIDENCIAR A PRÁTICA DO CRIME EM QUESTÃO, A PRINCIPAL DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA FOI A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE RENÊ. CONTUDO, CONFORME SE EXTRAI DOS DOCUMENTOS APENSADOSAOS AUTOS, NÃO HÁ NENHUM INDICATIVO DE RECEBIMENTO, POR RENÊ, DE VANTAGENS FINANCEIRAS INDEVIDAS ENQUANTO ATUOU COMO LIQUIDANTE EXTRAJUDICIAL DA INTERUNION. VERIFICOU-SE, AO CONTRÁRIO, QUE HOUVE UM DECRÉSCIMO PATRIMONIAL DE R$ 307.519,67 NO ANO DE 2007.DEVERAS, NÃO SE REUNIRAM ELEMENTOS QUE CONFIGUREM A MATERIALIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO. ADEMAIS,APÓS CERCA DE QUATORZE ANOS DA DATA DOS FATOS, NÃO SE VISLUMBRAMDILIGÊNCIAS OUTRAS QUE PERMITAM ALTERAR TAL CENÁRIO.QUANTO AO SUPOSTO "ALICIAMENTO" DE TESTEMUNHA NOTICIADO PELA CGU, TRATA-SE, PELA FORMA COMO OCORREU, DE FATO ATÍPICO, VISTO QUE NÃO ENVOLVEU O USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, CONFORME EXIGIDO PELO TIPO PENAL DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, PREVISTO NO ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL.NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME OU ATO ÍMPROBO.HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 305) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. JF/JUA-1001251-41.2020.4.01.3825-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA – Nº do Voto Vencedor: 5903 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. FUNASA. MUNICÍPIO DE JANAÚBA/MG. TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 926/2009. MELHORIA HABITACIONAL NO CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONTRATO. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS E OUTROS DELITOS. INVIABILIDADE DE EXAMES DE ENGENHARIA IN LOCO, ANTE O DECURSO DO PRAZO DE SETE ANOS DESDE A PARALISAÇÃO DAS OBRAS, E DE DIVERSAS INTERVENÇÕES DE MORADORES PARA FINALIZAR AS EDIFICAÇÕES. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES PRESTADAS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL FORAM UNÍSSONAS EM CORROBORAR A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA CONSERV, NÃO HAVENDO INDÍCIO DE QUALQUER ILÍCITO PREVISTO PELA LEI Nº 8.666/93. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, SENDO INVIÁVEL A REALIZAÇÃO DE OUTRAS AVERIGUAÇÕES, ESPECIALMENTE APÓS O DECURSO DE SETE ANOS DESDE A PARALISAÇÃO DAS OBRAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 306) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA D Nº. JFRS/PFU-INQ-5006353-54.2017.4.04.7104 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) UENDEL DOMINGUES UGATTI – Nº do Voto Vencedor: 6047 – Ementa: RECURSO AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF ¿ CIMPF. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO.

INQUÉRITO POLICIAL. PRM ERECHIM/RS - 2º OFÍCIO (SUSCITANTE) X PRM ERECHIM/RS - 1º OFÍCIO (SUSCITADO). RECURSO INTERPOSTO PELA SUSCITANTE CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR ESSA 5ª CCR, NA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17.09.2020, QUE FIRMOU A ATRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO 2º OFÍCIO DA PRM ERECHIM/RS PARA ATUAR NOS AUTOS DO PRESENTE IPL. DECISÃO MANTIDA. REMESSA DOS AUTOS AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF PARA ANALISAR O RECURSO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da decisão da 5ª CCR, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a).

Não havendo nada mais a ser decidido, a Coordenadora, às onze horas, deu por encerrada a sessão e foi por mim, Clarissa Castro Wermelinger, mat. 14226, lavrada a ata, assinada pelos presentes abaixo indicados.

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Subprocurador-Geral da República
Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Subprocurador-Geral da República
Membro Titular

CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procurador Regional da República
Membro Suplente

UENDEL DOMINGUES UGATTI
Procurador Regional da República
Membro Suplente

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO

PORTARIA N° 12, DE 12 DE MARÇO DE 2021

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, na forma dos artigos 78 e 79 da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, e das Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 1, de 10 de agosto de 2011, e PRE/PGJ 2, de 31 de agosto de 2017;

CONSIDERANDO a indicação do Procurador-Geral de Justiça, por meio da Portaria POR-PGJ 573, de 10 de março de 2021;

CONSIDERANDO o despacho 1.241, de 9 de março de 2021 (PRR5ª-00003109/2021);

RESOLVE:

Art.1° Fica designado Promotor de Justiça para oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeiro grau, durante afastamento do titular, conforme a seguir:

COMARCA	ZE	PROMOTORDE JUSTIÇA	PERÍODO
Glória doGoitá	21ª	Leandro Guedes Matos	9/3ª 7/5/2021

Art.2° Deve o Promotor de Justiça indicado nesta portaria comunicar o início do exercício na respectiva Zona Eleitoral (ZE) e apresentar relatório de produtividade da função eleitoral à Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco (PRE/PE), na forma da Portaria PRE/PE 4/2016

Art.3° O envio do relatório a que se refere o art. 2º é obrigatório e será trimestral, nos anos não eleitorais, até o quinto dia útil dos meses de abril, julho, outubro e janeiro do ano seguinte, na forma da Portaria PRE/PE 4/2016. Nos anos eleitorais, o envio será semestral, até o quinto dia dos meses de julho e janeiro do ano seguinte.

§1° Não serão aceitos relatórios de produtividade enviados por e-mail ou por via postal.

§2° O relatório de produtividade deve ser enviado por meio da Área Restrita da PRE/PE (<https://is.gd/MPF083> ou <https://acessorestrito.mpf.mp.br/acessorestrito/prepe/relatorio-de-produtividade>), onde há legislação, jurisprudência, modelos de peças, artigos, comunicações, ofícios e outros documentos.

Art.4° O(a) promotor(a) que deixar de exercer a função eleitoral deverá fornecer todas as informações necessárias ao preenchimento do relatório de produtividade ao(à) que assumir as funções na ZE.

Art.5° Incumbe ao(à) novo(a) promotor(a) designado(a) solicitar cadastro para acesso à Área Restrita (<http://www.mpf.mp.br/prepe>).

Parágrafo único. Os(as) promotores(as) que já possuírem cadastro na Área Restrita da PRE/PE ficam dispensados de fazer nova solicitação e deverão apenas, quando necessário, atualizar seus dados.

Art.6° Ocorrendo desistência, promoção ou impedimento de ordem legal, a substituição obedecerá às Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 1/2011 e PRE/PGJ 2/2017, salvo impossibilidade de aplicação, quando será observado o art. 9°, V, da Lei Complementar Estadual 12, de 27 de dezembro de 1994, com as alterações da Lei Complementar Estadual 21, de 28 de dezembro de 1998.

Publique-se. Registre-se.

WELLINGTON CABRAL SARAIVA
Procurador Regional Eleitoral

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 10 DE MARÇO DE 2021

Procedimento Preparatório n. 1.10.000.000721/2020-70.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições conferidas pelos arts. 127, caput, 129, II, III e IX, da Constituição da República e pelos arts. 5º, I, "h", III, "b", V, "b", e 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/1993, bem como pelas Resoluções n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição da República e art. 1º da LC 75/93);

CONSIDERANDO que no exercício de suas atribuições constitucionais, compete ao Ministério Público expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis, consoante artigo 6º, inciso XX da Lei Complementar n. 75/93;

CONSIDERANDO que, conforme o art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º da Lei 8.666/1993, o procedimento licitatório se destina, dentre outros aspectos, a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;

CONSIDERANDO que as hipóteses de afastamento da regra constitucional da licitação, tais como os casos de dispensa e inexigibilidade, apesar de serem caracterizadas pela simplificação de procedimentos, não prescindem da observância dos princípios básicos norteadores das contratações públicas, tampouco da comprovação de atendimento de requisitos de habilitação essenciais ao bom desenvolvimento do objeto contratado;

CONSIDERANDO que, a fim de conferir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, a Administração se encontra estritamente vinculada aos termos do edital ou instrumento congênere, não podendo dele se afastar (art. 41 da Lei 8.666/93);

CONSIDERANDO que o julgamento e classificação das propostas dar-se-á rigorosamente de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital (art. 43, V, da Lei 8.666/93);

CONSIDERANDO, nesse contexto, que as condições de contratação, dentre as quais os requisitos de habilitação, dispostos no instrumento convocatório, não podem ser alterados casuisticamente no momento da escolha da proposta mais vantajosa, sob risco de ofensa aos preceitos basilares da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como caracterizar restrição à participação de possíveis interessados;

CONSIDERANDO que "Os esclarecimentos prestados pela Administração ao longo do certame licitatório possuem natureza vinculante, não sendo possível admitir, quando da análise das propostas, interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório" (Acórdão 179/2021-TCU-Plenário, Rel. Ministro Raimundo Carreiro);

CONSIDERANDO que a inobservância das normas atinentes à vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo ensejam a nulidade do procedimento, por violação aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade;

CONSIDERANDO que, conforme disposto no art. 30, II, da Lei n. 8.666/1993, a documentação referente à qualificação técnica se presta a comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, além da existência de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação;

CONSIDERANDO que o serviço de limpeza hospitalar possui peculiaridades relacionadas ao sensível ambiente no qual é executado, e que, por tal razão, não é equiparável ao serviço de limpeza e conservação predial comum, sendo este, inclusive, o entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 938/2014-TCU-Plenário);

CONSIDERANDO que no âmbito do procedimento preparatório em referência foi verificada irregularidade no que se refere à escolha da empresa New Times Negócios Ltda. (CNPJ 17.571.096/0001-40) para a prestação de serviços de limpeza hospitalar para atender as demandas do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-Acre), objeto do Contrato nº 374/2020, oriundo do processo de dispensa de licitação nº nº 19-20-0010192, da Secretaria de Estado de Saúde, tendo em vista que a citada sociedade não comprovou deter capacidade técnica para a prestação de serviços da referida natureza, nos estritos termos do respectivo termo de referência;

CONSIDERANDO, nesse sentido, que o termo de referência que embasou a contratação (fls. 4/34 do processo 19-20-0010192), em seu item 1, descreve o objeto da contratação como "prestação de serviços de limpeza hospitalar, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene em dependências médico-hospitalares, com a disponibilização de mão-de-obra qualificada, produtos saneantes, materiais e equipamentos para atender as demandas do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-Acre) no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)";

CONSIDERANDO que no mesmo documento, item 8.25, "b", estabeleceu-se que, para efeito de qualificação técnica, as empresas interessadas na contratação deveriam apresentar "três atestados expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado para as quais a proponente tenha prestado serviços similares";

CONSIDERANDO que, após questionamento, por parte de uma das empresas interessadas na contratação, sobre a abrangência das referidas exigências, o Departamento de Administração da Sesacre esclareceu que a comprovação de capacidade técnica deveria se dar mediante apresentação de documentos que atestassem que a proponente houvesse prestado serviços de limpeza hospitalar, conforme se verifica à fl. 78 do referido processo de contratação direta;

CONSIDERANDO que tal esclarecimento, juntamente com o termo de referência retificado, foi comunicado a todos os possíveis interessados, pelo mesmo meio de divulgação adotado para o envio da primeira solicitação de cotação, conforme fls. 79/82 dos referidos autos;

CONSIDERANDO que a empresa New Times Negócios Ltda. apresentou a menor cotação para a prestação do serviço almejado e, por essa razão, foram solicitados os documentos necessários à habilitação para a contratação;

CONSIDERANDO que, a fim de comprovar sua aptidão técnica para a prestação dos serviços em questão, nos termos exigidos no item 8.25, "b" do termo de referência da contratação, a citada empresa apresentou os documentos acostados às fls. 226/231 do processo de dispensa, a

saber: (i) dois atestados de capacidade técnica emitidos pela Embrapa-AC atestando a prestação de serviços de limpeza e conservação predial, por 60 dias, objeto da dispensa de licitação nº 03/2015, mediante fornecimento de mão de obra referente aos postos de servente, roçador e encarregado e outro referente a "manutenção e conservação de estufas e casas de vegetação", objeto do Contrato 43/2014; (ii) um atestado de capacidade técnica fornecido pela Santa Casa de Misericórdia do Acre, referente a "serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis hospitalares", objeto do contrato 6/2020, vigente no período de 1º/1/2020 a 1º/3/2020; e (iii) um atestado de capacidade técnica fornecido pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), referente a "serviços terceirizados de apoio administrativo com dedicação exclusiva de mão de obra", objeto do contrato 7/2019, vigente entre 5/8/2019 a 5/2/2020;

CONSIDERANDO que os referidos atestados, claramente, não atendem aos requisitos descritos no instrumento convocatório retificado, o qual exigia, repise-se, "três atestados expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado para as quais a proponente tenha prestado serviços de limpeza hospitalar";

CONSIDERANDO que, submetido o feito à análise da assessoria jurídica da Sesacre, esta emitiu o Parecer Sesacre/DIRJUR/DJLC nº 219/2020 (fls. 332/336), pelo qual opinou pela manutenção da escolha da empresa New Times Negócios Ltda., consignando que os atestados apresentados pela empresa seriam suficientes para comprovar sua capacidade técnica para a prestação dos serviços almejados, bem como que a exigência de atestados referentes ao serviço específico de limpeza hospitalar representaria fator desarrazoado de restrição à participação de possíveis interessados na contratação;

CONSIDERANDO que os serviços de limpeza hospitalar possuem especificidades próprias que o distinguem do serviço de limpeza predial comum e que, ademais, uma vez informado a todos os possíveis interessados que apenas seriam aceitos atestados que fizessem referência ao serviço de limpeza hospitalar, a Administração, indiscutivelmente, se vinculou à referida disposição, sendo ilícita a modificação de tal critério de habilitação no momento de escolha da contratada, tal como endossado pelo referido parecer jurídico;

CONSIDERANDO que a contratação da referida empresa mesmo diante do contexto exposto, representou violação aos preceitos basilares da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, corolários dos princípios da legalidade e impessoalidade, bem como fator de restrição à participação de possíveis interessados devidamente habilitados à prestação do serviço almejado;

CONSIDERANDO que a empresa New Times Negócios Ltda. apresentou apenas um atestado alusivo a serviços de limpeza hospitalar, em desconformidade com os estritos termos do termo de referência, que exigia a apresentação de três atestados;

CONSIDERANDO que, ainda que aceitos atestados de limpeza predial comum, permaneceriam desatendidas as exigências editalícias, visto que apenas um dos documentos se refere a esse tipo de serviço, sendo os demais referentes a atividades de natureza absolutamente diversas;

CONSIDERANDO que a Administração, ao celebrar com a empresa New Times Negócios Ltda. o Contrato nº 374/2020, mesmo diante do desatendimento aos critérios estabelecidos no instrumento convocatório (termo de referência) para a comprovação da capacidade técnica para execução do objeto contratado, agiu de maneira ilegal;

CONSIDERANDO que, diante de ilegalidade constatada na condução do procedimento licitatório ou de dispensa ou inexigibilidade de licitação, possui a autoridade competente o poder-dever de anular os atos eivados de vícios que os tornem ilegais, bem como que a nulidade do procedimento de contratação induz à do respectivo contrato, consoante art. 49, caput, e §§2º e 4º da Lei 8.666/93 e art. 53 da Lei 9.784/99;

CONSIDERANDO que o vício verificado na contratação em comento é de natureza grave, posto que atinente a elementos essenciais do ato administrativo, não passíveis de convalidação;

CONSIDERANDO que era exigível do gestor conduta diversa da verificada, não se vislumbrando a presença de obstáculos ou dificuldades anormais ou outras circunstâncias peculiares que justificassem a atuação dos responsáveis pelo ato questionado, notadamente porque, mesmo instada a rever o ato ilegal, a Administração insistiu em sua manutenção;

CONSIDERANDO que "A busca pela ampliação do número de empresas autorizadas a prestar o serviço licitado não pode justificar o descumprimento das normas regulamentares e editalícias, em face do princípio constitucional da legalidade e dos princípios norteadores das licitações, notadamente o da vinculação ao instrumento convocatório" (Acórdão 1389/2005-TCU-Plenário, Rel. Ministro Ubiratan Aguiar);

CONSIDERANDO que, apesar de se tratar de serviço essencial e que não pode sofrer solução de continuidade, está dentro das possibilidades Secretaria de Estado de Saúde realizar nova contratação dentro de prazo razoável, sem que isso acarrete prejuízos ao bom desenvolvimento das atividades da unidade de saúde em comento;

CONSIDERANDO que as especificidades que envolvem as atividades de limpeza hospitalar não podem ser subestimadas e que, no caso, tais peculiaridades são depreendidas do próprio termo de referência que embasou a contratação, o qual previu procedimentos específicos de higienização e desinfecção de ambientes e superfícies, com utilização de produtos específicos e sob normatização própria, além da necessidade de que os prestadores de serviço fossem rigorosamente capacitados para a realização de serviços de limpeza em ambiente hospitalar;

CONSIDERANDO que o objeto da contratação em comento requer competência técnica compatível com a magnitude do bem envolvido (saúde pública) e que tal qualificação se mostra especialmente relevante diante do fato de que o local da prestação do serviço é, atualmente, unidade de saúde referência para o atendimento de pacientes com Covid-19;

CONSIDERANDO, ainda, que um dos atestados de capacidade técnica apresentados pela contratada no âmbito do processo de dispensa de licitação em tela, fornecido pela Santa Casa de Misericórdia do Acre (o único que faz referência a serviços de limpeza hospitalar), além de listas de presença apresentados pela referida empresa com o intuito de comprovar a realização de treinamentos específicos aos seus empregados para o desempenho das atividades que constituem objeto do contrato, acostados, respectivamente, às fls. 230 e 382/400 do processo Sesacre nº 19-20-0010192, possuem indícios de falsidade, de modo que se requisitou à Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos sob a óptica criminal;

CONSIDERANDO, por fim, que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público que possibilita a prevenção de responsabilidades e a correção de condutas (art. 1º da Resolução n. 164, de 28 de março de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público),

RESOLVE, com fundamento no art. 6º, inc. XX, da Lei Complementar n. 75/93, RECOMENDAR à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ACRE, na pessoa de seu Secretário de Estado, o seguinte:

(I) que proceda à declaração de nulidade do Contrato nº 374/2020, com a sua consequente rescisão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pagando à contratada somente o que houver executado até a data da rescisão, consoante arts. 49, §1º e 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93;

(II) a fim de impedir a descontinuidade do serviço, adote todas as medidas necessárias para nova contratação do serviço de limpeza hospitalar a ser prestado nas dependências do Into-AC, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; e

(III) exija, como critério de habilitação, na presente e em futuras contratações da mesma natureza realizadas por essa Secretaria, a comprovação da realização dos serviços em instalações médico-hospitalares, em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto pretendido, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993, com a inclusão de parâmetros objetivos para a análise de tal comprovação, dentre os quais aqueles atinentes à área abrangida pela prestação do serviço e ao período da prestação, se abstendo de exigir experiência em percentual superior a 50% dos quantitativos a executar e número mínimo ou máximo de atestados de capacidade técnica, em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 1.390/2010-Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz; 3170/2011-TCU-Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer; 829/2014-Plenário, Rel. Ministro Augusto Sherman).

Confere-se ao destinatário o prazo de 10 (dez) dias para manifestação quanto ao acatamento ou não desta recomendação, devendo, em caso de recusa, declinar, fundamentadamente, os motivos para o não cumprimento e, no caso de acatamento, indicar as providências já adotadas para a implementação das medidas recomendadas.

Por fim, ressalta-se que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências indicadas, e o seu não atendimento no prazo indicado, inclusive omissão na remessa de resposta no prazo assinalado, ensejará a adoção de outras medidas administrativas e/ou judiciais para garantir a sua observância, sem prejuízo da responsabilização pessoal do(s) agente(s) omisso(s).

Publique-se, consoante art. 23, caput, da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do MPF.

RICARDO ALEXANDRE SOUZA LAGOS
Procurador da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS

PORTARIA Nº 17, DE 12 DE MARÇO DE 2021

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 50, inciso VI, da Lei n. 8.625/93, c/c a norma do art. 79, parágrafo único, da LC n. 75/93, e

CONSIDERANDO a solicitação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, por meio do Ofício nº 0584/2021/PGJ, de 10 de março de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º. DISPENSAR, do cargo de Promotor Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral da Comarca de Manaus/AM, a contar de 13.03.2021, o Exmo. Sr. Dr. VICENTE AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA.

Art. 2º. DISPENSAR, do cargo de Promotora Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral da Comarca de Manaus/AM, a contar de 13.03.2021, a Exma. Sra. Dra. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO.

Art. 3º. DESIGNAR, ao cargo de Promotor Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral da Comarca de Manaus/AM, pelo período de 14.03.2021 a 13.03.2023, o Exmo. Sr. Dr. CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO.

Art. 4º. DESIGNAR, ao cargo de Promotor Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral da Comarca de Manaus/AM, pelo período de 14.03.2021 a 12.02.2023, o Exmo. Sr. Dr. VICENTE AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA.

Art. 5º. DESIGNAR a Exma. Sra. Dra. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para atuar na 63ª Zona Eleitoral da Comarca de Manaus/AM, no período de 08.03.2021 a 07.04.2021, tendo em vista a licença médica da titular.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

RAFAEL DA SILVA ROCHA
Procurador Regional Eleitoral

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA

PORTARIA Nº 5, DE 11 DE MARÇO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, ¿b¿ da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e,

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os artigos 5º, III, ¿b¿ e 6º, inciso VII, ¿b¿ da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que o documento PRM-FSA-BA-00003698/2021 foi gerado a partir de Cópia do Inquérito Civil n.º 1.14.002.000106/2019-61 em cumprimento ao item “a” do despacho PRM-FSA-BA-00003092/2021 para instauração de novo Inquérito Civil com o objeto de apurar suposto direcionamento da TP 002/2019, para reforma e ampliação do Colégio Municipal de Queimadas, em favor da MOURA SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA.”;

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil;

RESOLVE:

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração.

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006).

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010.

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS
Procurador da República

PORTARIA Nº 9, DE 11 DE MARÇO DE 2021

Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000085/2020-87

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal e pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, "b" e XIV, "f", da Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa;

CONSIDERANDO os termos do Procedimento Preparatório em epígrafe, em que a representação noticia possíveis irregularidades na dispensa de licitação nº 050/2018 realizada pelo município de Santa Brígida/BA, que ensejou na contratação da empresa José Carlos dos Santos Transportes - ME (CNPJ 00.405.724/0001-15) para serviço de transporte de alunos e outras locações de veículos, no valor de R$1.253.999,98 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos);

CONSIDEARNDO que elementos já carreados nos autos sugerem possível direcionamento da contratação para favorecimento da empresa José Carlos dos Santos Transportes - ME (CNPJ 00.405.724/0001-15);

CONSIDERANDO que os fatos noticiados se enquadram, a princípio, em ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, previsto no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92, sem prejuízo de outros enquadramentos possíveis que possam surgir durante as apurações;

CONSIDERANDO a necessidade de instrução do presente procedimento, com vistas a confirmar ou afastar a prática de ato de improbidade administrativa narrada pelo representante;

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 5º, III, alínea "b" e art. 7º, inciso I, da LC 75/93, converter o presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL, determinando:

a) Registre-se o procedimento como Inquérito Civil, nos seguintes termos:

ASSUNTO: "Apurar, no aspecto cível, possíveis irregularidades na dispensa de licitação n. 050/2018, tendo como contratada a empresa José Carlos dos Santos Transportes - ME (CNPJ 00.405.724/0001-15), para serviço de transporte alunos, no valor de R$1.253.999,98 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), no município de Santa Brígida/BA, na gestão do prefeito Carlos Clériston Santana Gomes".

TEMA: Combate à Corrupção.

CÂMARA: 5ª CCR.

b) Publique-se. Registre-se.

LUDMILLA VIEIRA DE SOUZA MOTA
Procuradora da República

PORTARIA Nº 30, DE 12 DE MARÇO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e,

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000197/2021-39 foi instaurada em razão do recebimento do Relatório Preliminar n.º 202000105, decorrente de fiscalização efetuada pela Controladoria-Geral da União, para apuração de possível malversação de recursos públicos federais repassados ao Município de Queimadas/BA, relativos ao PNATE e precatórios do Fundef.

CONSIDERANDO que o presente auto administrativo refere-se, especificamente, ao suposto superfaturamento de R$ 80.917,50 (oitenta mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), no Pregão Presencial nº 038/2019, referente à aquisição de móveis escolares (Constatação 2.11).

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil;

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do feito, diligências imprescindíveis;

RESOLVE:

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração.

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006).

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010.

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR
Procurador da República

PORTARIA Nº 31, DE 12 DE MARÇO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e,

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000199/2021-28 foi instaurada em razão do recebimento do Relatório Preliminar n.º 202000105, decorrente de fiscalização efetuada pela Controladoria-Geral da União, para apuração de possível malversação de recursos públicos federais repassados ao Município de Queimadas/BA, relativos ao PNATE e precatórios do Fundef.

CONSIDERANDO que o presente auto administrativo refere-se, especificamente, a irregularidades no edital de licitação da Concorrência Pública n.º 001/2019, promovida para construção do Centro de Cultura de Queimadas, que resultou na contratação da W.G Locações e Serviços Ltda. ME (CNPJ 14.974.054/0001-62) (Constatação 3.1).

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil;

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do feito, diligências imprescindíveis;

RESOLVE:

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração.

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006).

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010.

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR
Procurador da República

PORTARIA Nº 32, DE 15 DE MARÇO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e,

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que a Procedimento Preparatório nº 1.14.004.000394/2020-77 foi instaurada com vistas a apurar os fatos narrados na representação formulada por Vereadores do Município de Riachão do Jacuípe/BA, que apontam a ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios n.º 040/2019 e 015/2020, ambos na modalidade pregão presencial, tendo como objeto o “registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, para confecção de cestas básicas para distribuição gratuita através da secretaria municipal do trabalho e assistência social, cidadania e justiça”.

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil;

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do feito, diligências imprescindíveis;

RESOLVE:

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração.

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006).

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010.

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR
Procurador da República

PORTARIA Nº 38, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Instaura Procedimento Preparatório para apurar supostas irregularidades no edital de licitação da Tomada de Preços n° 004/2018, promovida para reforma e ampliação da Escola Ranúzio de Araújo Batista, localizada na sede do Município de Queimadas (Constatação 3.1 - Relatório Preliminar CGU nº 202000105), na gestão de André Luiz Andrade (mandatos: 2017-2020 e 2021-)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e,

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000198/2021-83 foi autuada para apurar supostas irregularidades no edital de licitação da Tomada de Preços n° 004/2018, promovida para reforma e ampliação da Escola Ranúzio de Araújo Batista, localizada na sede do Município de Queimadas (Constatação 3.1 - Relatório Preliminar CGU nº 202000105), na gestão de André Luiz Andrade (mandatos: 2017-2020 e 2021-).

CONSIDERANDO a necessidade de maiores esclarecimentos em relação à apuração dos presentes fatos, na forma do disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art.4º, II, determino a instauração de Procedimento Preparatório.

RESOLVE:

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para apurar as questões mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração.

Comunique-se a instauração do presente à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006).

O prazo de tramitação do presente procedimento preparatório será de 90 (noventa) dias, conforme art. 4º, parágrafo primeiro, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010.

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR
Procurador da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

DECISÃO DE 15 DE MARÇO DE 2021

PGEA nº 1.16.000.000114/2021-77

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER: Publicação da decisão referente ao PGEA nº 1.16.000.000114/2021-77, destinado a apurar o furto das memórias de 59 (cinquenta e nove) computadores desta Procuradoria da República, nos seguintes termos:

Com base nos fatos presentes nos autos, em especial na Manifestação de Arquivamento proferida pelo Exmo. Sr. Procurador da República, Frederico de Carvalho Paiva, CONCLUO pela total inviabilidade de abertura de sindicância e determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos.

Publique-se.

Arquive-se.

CLAUDIO DREWES JOSE DE SIQUEIRA
Procurador-Chefe

PORTARIA Nº 64, DE 11 DE MARÇO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos 6º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO o trâmite da Notícia de Fato nº 1.16.000.000617/2021-42 e a necessidade de prosseguimento da sua instrução;

RESOLVE, nos termos do disposto no art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

CONVERTER a Notícia de Fato nº 1.16.000.000617/2021-42 em Inquérito Civil (IC), com o seguinte objeto: "Apurar eventual irregularidade relacionada às declarações constantes no Ofício nº 905/2021-GABIN e respectiva Nota Pública Contra o Lockdown, emitidos pelo Conselho Regional de Medicina no Distrito Federal (CFM/DF)".

1. Publique-se esta Portaria, como de praxe;
2. Procedam-se aos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático;
3. Para fins de controle no Sistema Único, registre-se o prazo de tramitação por 1 (um) ano, a contar desta data;
4. Cumpra-se o quanto determinado no despacho anexo.

WILSON ROCHA DE ALMEIDA NETO
Procurador da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 25, DE 12 DE MARÇO DE 2021

NF nº 1.17.000.000268/2021-21

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, nos artigos 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e nos artigos 8º a 12 da Resolução CNMP nº 174/17,

CONSIDERANDO:

a) que o procedimento ora instaurado não tem caráter de investigação civil ou criminal de determinada pessoa em função de ilícito específico, mas de fiscalização no exercício do controle externo da atividade policial;

b) o disposto nos arts. 8º, II, e 9º da Resolução CNMP nº 174/17;

c) a necessidade de compilar e organizar os documentos referentes à inspeção semestral da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo;

RESOLVE instaurar procedimento administrativo de acompanhamento com a seguinte ementa: "Acompanha a inspeção da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo referente ao 1º semestre de 2021".

Publique-se.

PAULO AUGUSTO GUARESQUI
Procurador da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS

PORTARIA Nº 3, DE 12 DE MARÇO DE 2021.

PP n.º 1.18.003.000162/2020-80

O Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, considerando o prazo de tramitação do presente procedimento, e que ainda há necessidade de realização de diligências, determino sua conversão em inquérito civil para atendimento do disposto no art. 4º, § 4º da Resolução CSMPF nº 87/10.

Assim, DETERMINO:

a) registre-se e autue-se esta portaria como inquérito civil cujo objeto é:

Apurar possíveis irregularidades no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no município de Rio Verde/GO, em relação ao exercício de 2019.

b) após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão - 5ª CCR, para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e

c) designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Jackeline Marques Faria.

SERGIO DE ALMEIDA CIPRIANO
Procurador da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO

PORTARIA Nº 18, DE 12 DE MARÇO DE 2021

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, e à vista do que consta nos Ofícios nºs 018 E 019/2021/SPGJA/DGP/ELEITORAL, firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa, Esther Louise Asvolinsque Peixoto,

RESOLVE:

Art. 1º Designar para atuação na função de Promotores Eleitorais, perante as respectivas Zonas Eleitorais, os Promotores de Justiça elencados abaixo:

I- 49ª Z.E. VÁRZEA GRANDE – Dra. ANA LUIZA BARBOSA DA CUNHA, para responder pela referida Zona Eleitoral a partir de 08.03.2021, pelo período de dois anos.

II- 43ª Z.E. SORRISO – Dra. ELIDE MANZINI DE CAMPOS, para responder pela referida Zona Eleitoral a partir de 12.03.2021, pelo período de dois anos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

ERICH RAPHAEL MASSON
Procurador Regional Eleitoral

PORTARIA N° 32, DE 11 DE MARÇO DE 2021

Procedimento Preparatório nº 1.20.004.000194/2020-17

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2010, do CSMPF;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 atribui ao Ministério Público, nos termos do art. 127, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, missão igualmente conferida pelo artigo 1º da Lei Complementar n. 75/93;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, além dos demais direitos elencados pela Constituição Federal, nos termos do artigo 129, inciso III, da Carta Magna e artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar n. 75/93;

CONSIDERANDO a justa causa que pode ser extraída do Procedimento Preparatório nº 1.20.004.000194/2020-17, instaurada para apurar as providências internas que estão sendo tomadas pela UFMT para viabilizar o funcionamento do curso de direito;

CONSIDERANDO o nº 2/2021/REITORIA - SECRETARIA/UFMT destinado a esta procuradoria, no qual a reitoria da UFMT apresenta a íntegra do processo 23108.088279/2019-61 que versa sobre as diretrizes para a alocação de docentes nos cursos da UFMT;

CONSIDERANDO que no teor do mencionado processo, nota-se que o parecer foi favorável à aprovação da Minuta de Resolução, o qual foi aprovado pela Congregação do ICHS/CUS no dia 20/05/2020;

CONSIDERANDO que a Reitoria no Ofício nº 208/2020/REITORIA - SECRETARIA/UFMT havia mencionado que após a aprovação da supracitada minuta a demanda solicitada pelo Colegiado do curso de Direito no processo SEI 23108.088969/2019, bem como a demanda no processo 23108.014388/2019-41;

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objeto: "1ª CCR - EDUCAÇÃO. CURSO DE DIREITO. CUA. Apurar as providências internas que estão sendo tomadas pela UFMT para viabilizar o funcionamento do curso de direito."

Diante da instauração, DETERMINO à secretaria deste Ofício:

1. a juntada da presente portaria aos autos em epígrafe, com a consequente autuação do procedimento na forma de investigação civil, promovendo as alterações necessárias no sistema único.

2. a remessa desta Portaria para publicar em diário oficial, bem como a afixação no mural de publicações desta Procuradoria da República.

3. a comunicação da instauração à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, encaminhando-se via sistema único tão somente cópia digitalizada desta Portaria (art. 6º, da Res. 87/2006, do CSMPF).

4. a expedição de ofício à representante Isabelle Baptista, enviando-se Cópia da presente Portaria, para que tenha ciência das providências tomadas pelo Ministério Público Federal.

Cumpra-se.

GUILHERME FERNANDES FERREIRA TAVARES
Procurador da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA Nº 11, DE 8 DE MARÇO DE 2021

Ref.: Procedimento Preparatório n.º 1.21.000.000748/2020-89

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República, Luiz Eduardo Camargo Outeiro Hernandes, com base no artigo 129 da Constituição Federal, artigo 7º, I e 8º, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20/05/1993, o disposto nos artigos 4º e 5º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no artigo 2º, § 7º da Resolução Conselho Nacional do Ministério Público Federal 23/2007;

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República;

CONSIDERANDO que é dever do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos povos indígenas e e de outros interesses difusos e coletivos, consoante o artigo 129, inc. III, da Constituição da República e artigo 1º, inciso I, da Lei nº 7.347/85;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da União sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais requisitar diligências investigatórias, podendo acompanhá-los e apresentar provas, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n° 75/1993, artigos 7°, II e 8°, II, IV, VII);

CONSIDERANDO a expedição da Recomendação n.º 02/2021 (PR-MS-00005738/2021), expedida a fim de que a Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI e o Distrito Sanitário Especial Indígena do Mato Grosso do Sul -DSEI, adotem, com a máxima urgência, as providências administrativas necessárias, respeitando-se os trâmites administrativos internos, no que se refere à perfuração de poços artesianos nas comunidades "Retomada Arara Azul" e "Retomada Esperança", pertencentes à Terra Indígena Taunay-Ipegue, em Aquidauana/MS, em vista à falta de água potável aos indígenas da região, bem como que seja contratado, por ora, serviço de manutenção das bombas d'água na comunidade impactada;

CONSIDERANDO a necessidade de aguardar as respostas dos entes públicos acima mencionados à recomendação expedida para eventuais providências;

CONSIDERANDO que as informações a serem analisadas são imprescindíveis para a plena elucidação dos fatos do presente procedimento extrajudicial;

RESOLVE, nos termos do artigo 2º, § 7º da RESOLUÇÃO Nº 23, de 4 de 17 setembro de 2007, converter o presente procedimento preparatório, em inquérito civil , com o escopo de "apurar o cumprimento, por parte da SESAI e DSEI/MS, das providências administrativas necessárias a fim de perfurar poços artesianos nas comunidades indígenas "Retomada Arara Azul" e "Retomada Esperança", pertencentes à Terra Indígena Taunay-Ipegue, em Aquidauana/MS, em vista à falta de água potável aos indígenas da região, bem como seja contratado, por ora, serviço de manutenção das bombas d'água na comunidade impactada".

Diligência inicial: sejam aguardadas as repostas das recomendações expedidas, as quais, logo que devolvidas, deverão vir conclusas para análise.

Ratificam-se todos os atos realizados no âmbito deste procedimento.

Fica designada a servidora Iara Cristina Nogueira Biscola para secretariar o feito, enquanto lotada neste Gabinete.

Publique-se, nos termos das disposições contidas nos artigos 4º, inciso VI, e 7º, parágrafo 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como nos artigos 5º, inciso VI, e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Cumpra-se.

LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES
Procurador da República

PORTARIA Nº 30, DE 12 DE MARÇO DE 2021

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993,

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008);

CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE n. 01, de 9 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 889/2021-PGJ, de 11.3.2021;

RESOLVE:

Designar o Promotor de Justiça FABIO ADALBERTO CARDOSO DE MORAIS para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor Eleitoral perante a 25ª Zona Eleitoral de Mato Grosso do Sul, pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 15.3.2021.

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação.

Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul e ao Exmo. Sr. Promotor Eleitoral designado como Titular.

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S.

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES
Procurador Regional Eleitoral

PORTARIA Nº 31, DE 12 DE MARÇO DE 2021

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993,

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008);

CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE n. 01, de 9 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 897/2021-PGJ, de 11.3.2021;

RESOLVE:

Designar o Promotor de Justiça THIAGO BARILE GALVÃO DE FRANÇA para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor Eleitoral perante a 26ª Zona Eleitoral de Mato Grosso do Sul, pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 15.3.2021; e revogar, a partir da referida data, a Portaria PRE/MS n. 47/2020, de 15.6.2020, publicada no DMPF-e n. 114/2020 - EXTRAJUDICIAL, pág. 7, de 22.6.2020, que designou o Promotor de Justiça MARCOS ANDRÉ SANT´ANA CARDOSO.

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação.

Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul e ao Exmo. Sr. Promotor Eleitoral designado como Titular.

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S.

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES
Procurador Regional Eleitoral

PORTARIA Nº 32, DE 12 DE MARÇO DE 2021

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993,

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008);

CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE n. 01, de 9 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 898/2021-PGJ, de 11.3.2021;

RESOLVE:

Designar o Promotor de Justiça JEAN CARLOS PILONETO para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor Eleitoral perante a 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso do Sul, pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 15.3.2021; e revogar, a partir da referida data, a Portaria PRE/MS n. 43/2020, de 29.5.2020, publicada no DMPF-e n. 101/2020 - EXTRAJUDICIAL, pág. 121, de 2.6.2020, que designou a Promotora de Justiça LIA PAIM LIMA.

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação.

Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul e ao Exmo. Sr. Promotor Eleitoral designado como Titular.

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S.

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES
Procurador Regional Eleitoral

PORTARIA Nº 43, DE 10 DE JULHO DE 2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela Procuradora da República signatária, no exercício da titularidade do 2º Ofício da Procuradoria da República de Corumbá/MS, com fulcro nos art. 129, III da Constituição da República e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85, e

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com a Constituição da República, artigos 127, caput, e 129, incisos II e III, e Lei Complementar 75/1993, artigo 5º;

CONSIDERANDO que é direito de todos o acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o direito constitucional ao meio ambiente equilibrado implica, necessariamente, no correlato dever fundamental de atuação protetiva do meio ambiente pelos órgãos e entidades públicas;

CONSIDERANDO que incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, assim como preservar as florestas, a fauna e a flora (art. 23 da CF);

CONSIDERANDO que é absolutamente vedado atuar de forma insuficiente na proteção ambiental, sendo este um dos motivos pelos quais a Carta Magna estabeleceu competências fiscalizatórias comuns a todos os entes federados;

CONSIDERANDO que "a não atuação (quando lhe é imposto juridicamente agir) ou a atuação insuficiente (de modo a não proteger o direito fundamental de modo adequado e suficiente), no tocante a medidas legislativas e administrativas voltadas ao combate às causas geradoras da degradação do ambiente, pode ensejar até mesmo a responsabilidade do Estado, inclusive no sentido de reparar os danos causados a indivíduos e grupos sociais afetados pelos efeitos negativos dos danos ambientais";

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o procedimento nº 1.21.004.000207/2019-87, instaurado a partir de informações obtidas em reunião realizada pela então Procuradora titular do ofício, com a presença do Vereador Chicão e do Sr. Francisco Arruda, proprietário do Sítio Chapéu de Couro, que relatou as dificuldades que vêm sendo enfrentadas pela população que vive às margens da estrada vicinal que liga a morraria da Vale Mineração até a estação ferroviária de Antônio Maria Coelho, em razão do transporte de minério da empresa e a decorrente emissão de poluentes.

CONSIDERANDO que o prazo para o encerramento do citado procedimento findou e não poderá mais ser renovado segundo a normativa vigente;

CONSIDERANDO a necessidade de continuar com as investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção;

DETERMINA:

1) a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.21.004.000207/2019-87 em Inquérito Civil Público nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2010, vinculado à 4ª CCR;

2) a remessa dos autos ao Setor Jurídico desta PRM, para que proceda aos registros pertinentes, anotando na capa dos autos e no sistema "Único" o seguinte objeto: "4ª CCR - Apurar denúncia de danos ambientais, provocados pelo transporte de minério da empresa Vale e a decorrente emissão de poluentes, que estão afetando a população que vive às margens da estrada vicinal";

3) a publicação e comunicação desta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos no art. 4º, § 4º e art. 5º, da Resolução CSMP nº 87/2010;

Designo a servidora Isis Larissa Nóbrega Macêdo, técnica administrativa, para secretariar o presente inquérito civil, enquanto estiver lotada neste gabinete.

SAMARA YASSER YASSINE DALLOUL
Procuradora da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 1, DE 5 DE MARÇO DE 2021

Ref.: PP nº 1.22.005.000164/2020-26

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República em substituição no 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Montes Claros, ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo art. 129, III, da Constituição e pelo art. 7º, I, da Lei Complementar 75/93, e:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006;

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil;

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos neste procedimento preparatório não são suficientes para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do Ministério Público Federal;

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento preparatório em epígrafe, para apurar prática de atos de improbidade administrativa por parte de servidores do INSS no município de Montes Claros, de modo a subsidiar a adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento.

Autue-se esta portaria como peça inaugural do inquérito civil, sob a numeração de f. 02A-02B, mantendo-se o objeto do inquérito civil no SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para ciência e publicação (art. 5º, VI da Resolução CSMPF 87/10, versão consolidada).

Registre-se esta portaria para efeito de controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006, ficando designado(a) o(a) Técnico(a) de Apoio ao Gabinete do 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Montes Claros para secretariar o presente inquérito civil.

Após, conclusos para análise.

ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS
Procurador da República

PORTARIA Nº 2, DE 5 DE MARÇO DE 2021

Ref.: PP nº 1.22.005.000116/2020-38

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República em substituição no 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Montes Claros, ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo art. 129, III, da Constituição e pelo art. 7º, I, da Lei Complementar 75/93, e:

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006;

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil;

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos neste procedimento preparatório não são suficientes para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do Ministério Público Federal;

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento preparatório em epígrafe, para apurar suposto desvio de verbas do PDDE, no ano de 2016, no município de São João da Ponte/MG, de modo a subsidiar a adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento.

Autue-se esta portaria como peça inaugural do inquérito civil, sob a numeração de f. 02A-02B, mantendo-se o objeto do inquérito civil no SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão), para ciência e publicação (art. 5º, VI da Resolução CSMPF 87/10 versão consolidada).

Registre-se esta portaria para efeito de controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006, ficando designado(a) o(a) Técnico(a) de Apoio ao Gabinete do 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Montes Claros para secretariar o presente inquérito civil.

Após, tendo em vista que o protocolo eletrônico PRM-MOC-MG-00006717/2020 contém apenas cópia do cheque que já consta dos autos e que não foram fornecidas as informações requisitadas por meio do Ofício 947/2020, reitere-se referido ofício advertindo-se a destinatária que a omissão injustificada em atender as requisições ministeriais configura crime previsto no art. 10 da Lei n. 7.347/85.

Atendida a determinação supra, acautelem-se os autos na SUBJUR até a juntada da resposta ou certificação do decurso do prazo. Após, conclusos.

ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS
Procurador da República

PORTARIA Nº 33, DE 12 DE MARÇO DE 2021

(Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil) Procedimento Preparatório n.º 1.22.000.000734/2020-28

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, no exercício de suas atribuições, com fundamento nos artigos 1º e 2º, 5º a 7º, 38 e 41 da Lei Complementar nº 75/93, bem como na Resolução CSMPF nº 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF nº 106/2010;

CONSIDERANDO a instauração do procedimento preparatório em referência, a partir de representação encaminhada por cidadã que relata dificuldades na obtenção do benefício do passe livre para seu filho, que nasceu com doença rara e necessita se deslocar para Belo Horizonte rotineiramente;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar diligências complementares, para apuração dos fatos objeto do presente procedimento preparatório;

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 4º, §§1º e 4º, e no artigo 28 da Resolução CSMPF nº 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF mº 106/2010;

CONVERTA-SE o presente procedimento em inquérito civil, conforme art. 6º da Resolução nº 87/06 do CSMPF, realizando-se os procedimentos descritos no Anexo I do Ofício Circular nº 11/2013/PFDC/MPF.

DETERMINA, nos termos do art. 9.º da Resolução n.º 23 do CNMP e do art. 15 da Resolução n.º 87 do CSMPF, seja realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.

PROCEDA-SE ao registro da conversão nos sistema informatizado desta Procuradoria da República.

EXPEÇA-SE ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Ibirité, com cópia do documento PR-MG-00006953-2021, para que informe se tem conhecimento da demanda da representante, indicando as medidas adotadas, ou por adotar, para disponibilizar transporte sanitário eletivo municipal.

Após, ACAUTELEM-SE os autos na Secretaria do Núcleo Cível Extrajudicial, até resposta, ou pelo prazo de 30 (trinta) dias.

EDMUNDO ANTONIO DIAS NETTO JUNIOR
Procurador da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA

PORTARIA Nº 3, DE 12 DE MARÇO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e:

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, ¿b¿, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993;

c) considerando que o objeto dos autos administrativos adiante especificados se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal;

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;

e) considerando o disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal;

f) considerando os elementos constantes no auto administrativo abaixo identificado;

CONVERTE o Procedimento Preparatório Nº 1.24.004.000017/2020-91 em Inquérito Civil - IC, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2010: "Apurar denúncia de suposta utilização indevida de verbas federais na obra de ampliação do Hospital Regional de Princesa Isabel, bem como de suposta irregularidade na aquisição de equipamentos hospitalares, gêneros alimentícios e materiais de higiene".

Determina inicialmente a adoção das seguintes providências:

I) Registro e autuação da presente portaria;

II) Observância do prazo de 1 (um) ano, para a conclusão deste Inquérito Civil, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 15 da Resolução CNMP nº 87/2010;

III) Comunicação à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010, e Ofício-Circular nº 0004/2011/5ª CCR/MPF, de 18 de março de 2011;

IV) Registre-se. Publique-se.

JANAINA ANDRADE DE SOUSA
Procuradora da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 14, DE 15 DE MARÇO DE 2021

Procedimento Principal: 1.25.010.000050/2021-86

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127, caput);

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II);

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos constitucionalmente garantidos (CF/88, art. 129, III), entre eles o o direito à vida;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus;

CONSIDERANDO a evolução desenfreada dos casos positivados da COVID-19 no Brasil;

CONSIDERANDO a saturação dos hospitais e dos leitos de UTI destinados ao tratamento da COVID-19 em todo país;

CONSIDERANDO a notícia de que, caso o número de casos continue aumentando, possivelmente as pessoas terão que permanecer em tratamento em ambiente domiciliar, fazendo uso de oxigênio;

CONSIDERANDO que há suspeitas de que poderá faltar oxigênio hospitalar nos próximos meses;

CONSIDERANDO a notícia de que a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN-PR, pertencente à Petrobras, poderia ser modificada para passar a produzir 30 mil metros cúbicos de oxigênio hospitalar por hora;

RESOLVE:

Converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto "Avaliar a necessidade de produção de oxigênio hospitalar em larga escala e a possibilidade de, com pequenas modificações, a FAFEN passar a produzir oxigênio hospitalar", pelo que determino seja dado conhecimento da instauração deste IC à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º da Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior.

INDIRA BOLSONI PINHEIRO
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão

PORTARIA Nº 190, DE 11 DE MARÇO DE 2021

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 0265/2021/GAB-PGJ, resolve

D E S I G N A R

o Promotor de Justiça CAIO MARCELO SANTANA DI RIENZO, Promotor Eleitoral Titular da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina, para atuar nos autos de Ação Investigação Judicial Eleitoral nº 0600699-27.2020.6.16.0085, em trâmite perante a 85ª Zona Eleitoral de Loanda, em razão da declaração de suspeição do Promotor Eleitoral Titular desta.

ELOISA HELENA MACHADO
Procuradora Regional Eleitoral

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 4, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021

Ref.: PP nº 1.26.008.000139/2019-30.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006;

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República;

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal;

Considerando o teor da Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010;

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das investigações, com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais/

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ªCâmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos da área de saúde em Barreiros no ano de 2016, conforme relatado em representação originadora da Manifestação nº 20190034020 na Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal.

Por conseguinte, determino que seja providenciada a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe.

Designo o servidor Rafael Carlos Pereira, técnico administrativo, para atuar neste procedimento, enquanto lotado neste gabinete.

NATALIA LOURENCO SOARES
Procuradora da República

PORTARIA Nº 27, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

Notícia de Fato n.º 1.26.005.000405/2020-98

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções institucionais estabelecidas no art. 129, II e III, da Constituição;

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 6º e 38 da Lei Complementar n.º 75/1993, compete ao Ministério Público Federal, dentre outras incumbências, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, promover o inquérito civil, a ação civil pública e outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, para a proteção dos direitos constitucionais, do patrimônio público e social, da probidade administrativa, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dos interesses relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor, da ordem econômica e financeira, da ordem social, do patrimônio cultural brasileiro, da manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF);

CONSIDERANDO o que consta dos autos em epígrafe, originados de notícia apresentada por Ministério Público de Contas de Pernambuco, e que "apura irregularidades no objeto da Auditoria Especial realizada na Prefeitura Municipal de Tuparetama, Processo TC nº 1728377-2, exercício financeiro de 2015.";

CONSIDERANDO que, numa análise preliminar, o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal, em razão de afetar recursos públicos federais;

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos noticiados.

Após os registros de praxe, publique-se a presente Portaria. Reautue-se o feito como Inquérito Civil, atualizando-se o resumo do seu objeto no Sistema Único e na capa dos autos conforme o texto entre aspas acima, e comunique-se a instauração à egr. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do CNMP e dos arts. 6º e 16 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF.

Ficam os servidores lotados no Setor Jurídico ou no Gabinete desta Procuradoria autorizados a juntar diretamente aos autos os documentos pertinentes produzidos ou obtidos durante a investigação, certidões, termos, atas, informações, relatórios, extratos de consulta a dados públicos sobre os fatos apurados ou sobre pessoas possivelmente envolvidas, bem como aqueles recebidos em resposta a requisições. Documentos protegidos por sigilo legal ou constitucional devem ser juntados em caderno anexo.

Os servidores encarregados da investigação devem realizar todas as diligências necessárias para solucionar o objeto do procedimento, nos termos das normas de regência, devendo manter o procurador da República responsável pelo caso devidamente informado sobre o andamento da investigação e observar as instruções e diretrizes por ele estabelecidas. Em caso de iminente vencimento do prazo de conclusão de feito, ou havendo indicação de reajuste objetivo ou subjetivo no escopo da investigação, ou necessidade de realização de requisições, interrogatório de investigado, ajuizamento de ações ou outras medidas privativas de membro do Ministério Público, deve ser elaborado, subscrito e juntado aos autos pelo encarregado do caso um relatório circunstanciado da situação do procedimento, e os autos deverão ser imediatamente feitos conclusos para despacho do procurador da República responsável.

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho já lançado aos autos.

FILIPE ALBERNAZ PIRES
Procurador da República em substituição

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 209, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Procedimento Preparatório nº 1.26.000.000297/2021-84.

Trata-se de notícia de fato instaurada na Procuradoria da República em Pernambuco a partir de representação em que narra supostas irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, consistentes na demora na prestação dos serviços pelo órgão e na concessão de tratamento inadequado por parte dos funcionários responsáveis pelo atendimento ao público.

Detalha a representação que, para conseguir atendimento, é necessário agendar dia/horário com mais de um mês de antecedência, além de que, chegando o dia agendado, ao chegar no local, o interessado é recepcionado com descaso por funcionário do órgão e é obrigado a aguardar do lado de fora do prédio, num local "insalubre" e ensolarado. Por fim, relata que a demora na prestação dos serviços pelo órgão ocasionou prejuízo à sua amiga enfermeira que perdeu dois dias de serviço em virtude de sua carteira profissional não estar pronta.

A representação foi instruída com duas fotografias do lado externo do prédio do COREN/PE.

Como providência instrutória, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN/PE foi instado a prestar informações. Nessa esteira, em resposta, por meio de petição identificada no documento de etiqueta PR-PE 00010480/2021, informou, em resumo, que: I) a demora na prestação do serviço decorreu do número reduzido de atendimento por conta da pandemia, sendo certo que, entre março e agosto de 2020, o atendimento ficou suspenso, e passou a ser feito mediante agendamente pelo site; II) o decreto nº 48.837, de 23 de março de 2020, adotou medidas restritivas temporárias para o enfrentamento do coronavírus, inclusive quanto à concentração e à aglomeração de pessoas; III) quanto ao tratamento dos funcionários responsáveis pelo atendimento ao público, irá averiguar tal denúncia.

É o relatório.

De início, é de reconhecer, de fato, a dificuldade experimentada por inúmeros órgãos públicos deparados com o singular quadro de calamidade provocado pela Pandemia do coronavírus, que desgraçadamente assola o mundo. Nesse esteira, no desempenho das competências funcionais que lhes tocam, os órgãos, sem demora, viram-se obrigados a adaptar-se, abrupta e forçosamente, ao quadro normativo de restrições, ao cenário de temor e as adicionais cautelas pertinentes, cuja aplicação, não raro, são dificultadas pelas ressentidas estruturas de que gozam, daí derivando involuntários desconfortos. A eficiência, em tal cenário, com efeito, bastas vezes, se revela comprometida, não tendo havido, contudo, pela narrativa, a negativa do serviço. As explicações prestadas pela autarquia, nesse tocante, se afiguram, pois, razoáveis.

Quanto ao tratamento dispensado pelos empregados do COREN/PE no atendimento aos usuários no dia em questão, convém esclarecer que tal fato, pela natureza que o impregna, consubstancia, em tese, a depender dos contornos de que se reveste, infração administrativa - a ser avaliada internamente no âmbito do órgão em que lotado o servidor. Seja como for, quanto ao ponto, o COREN comunicou que, de ordinário seus funcionários têm sido alvo de elogios, mas que, de toda sorte, irá averiguar a denúncia.

Sendo assim, promovo o arquivamento deste Procedimento Preparatório.

À revisão (1ª CCR). Providências de praxe.

EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR
Procurador da República

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 217, DE 15 DE MARÇO DE 2021

(RESOLUÇÃO CNMP Nº 174/2017) Notícia de Fato nº 1.26.000.000686/2021-18

Cuida-se de notícia, formulada por JÂNIO VIDAL DE FREITAS, de irregularidades na realização dos concursos públicos para provimento de cargos pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal durante a pandemia decorrente da Covid-19.

O noticiante aduziu o seguinte:

Referente às provas dos concursos da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal marcadas para ocorrerem no mês de março de 2021 pela banca Cespe/Cebraspe, conforme edital em anexo.

Diante do gravíssimo momento em que vive o país com média móvel de óbitos batendo recorde, e o sistema de saúde à beira do colapso em diversos estados, vacinação avançando com dificuldade, vivemos o pior momento da covid-19 desde o início do surto, em março do ano passado. Média de mortes diárias indica 1.225, maior índice do histórico.

Em uma das fases mais críticas da pandemia de covid-19 no Brasil, 46 entidades médicas divulgaram dia 28/02 do corrente ano um manifesto reforçando a importância de medidas para conter a disseminação do vírus, como o uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização das mãos. Entre as entidades que assinam a nota estão a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, de Cardiologia, Infectologia, Pediatria, entre outras. Também apoiam o manifesto a Faculdade de Medicina da Unesp Botucatu e entidades no Amazonas, Alagoas, Distrito Federal, Santa Catarina, Pará, Paraná e outros estados A pandemia de coronavírus (COVID-19) mais uma vez é motivo para o governo federal, estados e municípios tomem medidas para conter o avanço da doença no Brasil. Com recrudescimento da pandemia, enquanto uns estados e o DF adotam lockdown, outros aumentam restrições.

Para que essas medidas tenham sucesso é indispensável que sejam suspensas aulas presencias em escolas e universidades, assim como, empresas adotem o trabalho home office, os concursos públicos tenham suas provas adiadas, e sejam suspensos eventos públicos e privados com aglomeração de pessoas.

Diante do exposto, é importante que concurseiros, seus entes queridos, amigos demais pessoas tenham suas vidas preservadas. Razão pela qual venho à presença deste r. Parquet para que sejam tomadas as medidas cabíveis a fim de se preservar vidas.

https://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21https://www.cebraspe.org.br/c oncursos/prf_21

https://www.dw.com/pt-br/brasil-entra-em-per%C3%ADodo-sombrio-da- pandemia/a-56736259

https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/03/depois-do-pior- mes-da-covid-19-brasil-abre-marco-com-255-mil-mortos-e-maior-media- diaria-de-vitimas/

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/28/45- entidadesmedicas-brasileiras-emitem-manifesto-e-reforcam-uso-de- mascara.htm?cmpid=copiaecola

Em seguida, aportou nesta unidade ministerial outra manifestação, cadastrada na Sala de Atendimento ao Cidadão por pessoa que solicitou sigilo de seus dados, com conteúdo similar e solicitação de adoção de providências para adiamento da prova da Polícia Federal (Documento 6).

Certificou-se, nos autos, a publicação de edital que anunciava o adiamento da prova de concurso da PF, bem como a iminência de divulgação de decisão sobre o assunto no âmbito do concurso da PRF. Ademais, constatou-se no Sistema Único a expedição, pela Procuradoria da República em Sergipe, de ofícios aos órgãos policiais requisitando informações urgentes sobre a questão (Documento 9).

Na sequência, certificou-se a publicação de edital que anuncia o adiamento da prova de concurso da PRF (Documento 10).

É o que se põe em análise.

De início, verificou-se, em consulta ao Sistema Único, que várias notícias sobre os mesmos fatos foram apresentadas em unidades do Ministério Público Federal de todo o país ao longo das últimas semanas, anteriormente à instauração destes autos.

Constatou-se também que, apreciando notícia de igual teor, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de Sergipe expediu ofícios à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, requisitando informações sobre o objeto deste feito (etiquetas PR-SE-00008510/2021 e PR-SE-00008591/2021), no Procedimento nº 1.35.000.000311/2021-31, o que dispensou a adoção de idênticas providências urgentes no presente feito.

Em seguida, conforme consulta ao portal eletrônico da banca organizadora de ambos os certames (Cespe/Cebraspe), confirmou-se a publicação dos Editais nº 5 - DGP/PF e Concurso PRF nº 3, de 11 e 12 de março de 2021, respectivamente, que dão conta do adiamento das provas objetiva e discursiva agendadas para os próximos dias 21 e 28 de março.

Logo, a pretensão dos noticiantes perdeu seu objeto.

Registre-se que, tratando-se de questão cujos efeitos são de âmbito nacional, eventuais desdobramentos do adiamento dessas provas poderão ser acompanhados pela Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, dada a sua prevenção, uma vez que lá tramita a NF nº 1.29.000.000409/2021-95, desde 29 de janeiro de 2021, com o seguinte resumo: Realização de concurso público pela Polícia Federal (edital nº 1/2021) e pela Polícia Rodoviária Federal (edital nº 1/2021) durante a pandemia de coronavírus (COVID-19).

Assim, determino o arquivamento liminar desta notícia de fato, com fundamento no art. 4º da Resolução nº 174/2017 - CNMP.

Comunique(m)-se, eletronicamente, devendo o(a) representante ser cientificado(a), inclusive, acerca do cabimento de recurso. Em havendo recurso, voltem-me para apreciar eventual reconsideração (art. 4º, § 2º).

No caso de não haver a interposição de recurso no prazo cabível, arquivem-se estes autos, nos termos do art. 5º da citada resolução.

CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO
Procuradora da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ

PORTARIA Nº 8, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º, inciso I e artigo 9º da Lei Complementar nº 75/93 e também no artigo 8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO o dever-poder do ministério público federal para o exercício do controle externo da atividade policial;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é o titular da ação penal pública, destinatário das investigações policiais federais;

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de TAC; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (artigo 8º da Resolução CNMP nº 174/2017);

CONSIDERANDO que o Ofício-circular nº 92/2020 - 7ª CCR recomenda quanto à realização de inspeções de controle externo da atividade policial no contexto da pandemia relacionada ao Covid-19;

CONSIDERANDO que a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP, expediu a Nota Técnica n° 4/2020/CSP/2020 - CSP (CNMP), acerca da orientação técnica para visitas realizadas de forma virtual e física;

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados à Inspeção na 1ª Delegacia PRF – TERESINA/ PI, referente ao ano de 2020.

Comunique-se à Egrégia 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA
Procurador da República

PORTARIA Nº 9, DE 1º DE MARÇO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93 e na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e:

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO o dever-poder do ministério público federal para o exercício do controle externo da atividade policial;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é o titular da ação penal pública.

CONSIDERANDO os fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000183/2020-16, instaurada a partir de Procedimento Administrativo integrado nº. 041/2019, SIMP 000192-225/2019 em análise pelo Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial – GACEP – do Ministério Público do Estado do Piauí cujo objetivo é acompanhar as soluções urgentes para os problemas estruturais detectados no Instituto de Identificação João de Deus Martins.

CONSIDERANDO que foram expedidos ofícios à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí: 1-OFÍCIO nº 67/2020-GABPR1(16/04/2020); 2-OFÍCIO nº 94/2020-GABPR1 (06/07/2020); porém não respondidos até o presente momento;

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento das diligências apuratórias;

RESOLVE converter o procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de promover ampla apuração e acompanhamento dos fatos supracitados.

Para tanto, determino a autuação da presente portaria e dos autos do procedimento preparatório que a acompanham como inquérito civil.

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previsto no art. 7º, §2º, I e II, da Resolução nº23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 4º, §4º da Resolução 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal.

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA
Procurador da República

PORTARIA Nº 9, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º, inciso I e artigo 9º da Lei Complementar nº 75/93 e também no artigo 8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO o dever-poder do ministério público federal para o exercício do controle externo da atividade policial;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é o titular da ação penal pública, destinatário das investigações policiais federais;

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de TAC; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (artigo 8º da Resolução CNMP nº 174/2017);

CONSIDERANDO que o Ofício-circular nº 92/2020 - 7ª CCR recomenda quanto à realização de inspeções de controle externo da atividade policial no contexto da pandemia relacionada ao Covid-19;

CONSIDERANDO que a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP, expediu a Nota Técnica n° 4/2020/CSP/2020 - CSP (CNMP), acerca da orientação técnica para visitas realizadas de forma virtual e física;

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados à Inspeção na 17ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal no Piauí, referente ao ano de 2020.

Comunique-se à Egrégia 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA
Procurador da República

PORTARIA Nº 10, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º, inciso I e artigo 9º da Lei Complementar nº 75/93 e também no artigo 8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017 e na Lei nº 7.347/85;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO o dever-poder do ministério público federal para o exercício do controle externo da atividade policial;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é o titular da ação penal pública, destinatário das investigações policiais federais;

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de TAC; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (artigo 8º da Resolução CNMP nº 174/2017);

CONSIDERANDO que o Ofício-circular nº 92/2020 - 7ª CCR recomenda quanto à realização de inspeções de controle externo da atividade policial no contexto da pandemia relacionada ao Covid-19;

CONSIDERANDO que a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP, expediu a Nota Técnica n° 4/2020/CSP/2020 - CSP (CNMP), acerca da orientação técnica para visitas realizadas de forma virtual e física;

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados à Inspeção na Delegacia de Polícia Federal de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas - PF-SR-DRCOR-DELEPAT - Teresina/PI, referente ao ano de 2020.

Comunique-se à Egrégia 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA
Procurador da República

PORTARIA Nº 11, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º, inciso I e artigo 9º da Lei Complementar nº 75/93 e também no artigo 8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO o dever-poder do ministério público federal para o exercício do controle externo da atividade policial;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é o titular da ação penal pública, destinatário das investigações policiais federais;

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de TAC; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (artigo 8º da Resolução CNMP nº 174/2017);

CONSIDERANDO que o Ofício-circular nº 92/2020 - 7ª CCR recomenda quanto à realização de inspeções de controle externo da atividade policial no contexto da pandemia relacionada ao Covid-19;

CONSIDERANDO que a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP, expediu a Nota Técnica n° 4/2020/CSP/2020 - CSP (CNMP), acerca da orientação técnica para visitas realizadas de forma virtual e física;

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados à Inspeção na Delegacia de Polícia Federal de Repressão a Drogas - DRE - Teresina/PI, referente ao ano de 2020.

Comunique-se à Egrégia 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA
Procurador da República

PORTARIA Nº 35, DE 12 DE MARÇO DE 2021

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, e da Portaria PGR/PGE 01/2019, tendo em vista o contido no Ofício PGJ nº 168/2021, e

CONSIDERANDO a certidão da Secretária Geral do MPPI, Dra. Raquel do Socorro Macedo Galvão, atestando a ausência de impedimentos da Promotora de Justiça GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA para o exercício de funções eleitorais[1],

RESOLVE:

Art.1º.Designar a Promotora de Justiça GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar perante o Juízo da 13ª Zona Eleitoral - São Raimundo Nonato, pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir de 11 de março de 2021.

Art. 2º. Revogar a Portaria PRE/PI nº 42/2019, que designou a Promotora de Justiça LÚCIA ROCHA CAVALCANTI MACÊDO para exercer as funções eleitorais na 13ª Zona Eleitoral - São Raimundo Nonato.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA Nº 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, com base nos arts. 127 e 129 da Constituição da República de 1988 e no art. 6º, VII da Lei Complementar 75/93;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88 e art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993);

RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público a partir do procedimento preparatório nº 1.30.009.000552/2020-03 visando a regular e legal coleta de elementos para posterior tomada de providência judicial ou arquivamento, nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e da Resolução nº 77 do CSMPF, com a seguinte ementa:

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1781/2020, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS - EPI) EFETUADA PELO CONTRATO Nº 032/2020, NO VALOR TOTAL DE R$ 379.510,00 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS), CUJOS VALORES DO TERMO DE REFERÊNCIA ESTÃO FORA DOS VALORES DE MERCADO - COVID-19 - CORONAVÍRUS - IGUABA GRANDE.

Registre-se e autue-se.

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ
Procurador da República

PORTARIA Nº 10, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Interessados: Carlos Eduardo Passos de Paula; Global Company y Daniel Lúcio da Silveira.

01. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal e pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93;

02. CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal;

03. CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal;

04. CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, "b" e XIV, "g", da Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e coletivos;

05. CONSIDERANDO o teor do Termo de Encerramento de Atividade Não Autorizada nº 003/2021 lavrado pela Comissão de Vistoria da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu/RJ em face de Carlos Eduardo Passos de Paula ME, sob o nome fantasia GLOBAL COMPANY, cuja atividade de segurança privada vinha sendo exercida em desacordo com a lei;

06. CONSIDERANDO o teor do Termo de Entrevista relacionado ao Termo de Encerramento de Atividade Não Autorizada nº 003/2021, ocorrida em 23 de fevereiro de 2021, na qual o senhor Carlos Eduardo Passos de Paula declara que:

"(...) prestava serviço de segurança, após a diplomação, ao deputado Daniel Silveira quando o mesmo se encontrava na cidade de Petrópolis. Destaca que não havia um contrato formal, cujo valor mensal pela prestação de serviços era de R$ 8.000,00. Para tanto, emitia notas fiscais eletrônicas que eram enviadas para o e-mail do deputado e para o chefe de gabinete Pablo. Neste momento não se recorda dos e-mails. O pagamento desses serviços eram efetuados sempre em espécie, na maioria das vezes, entregue pelo próprio deputado ou eventualmente pelo chefe de gabinete Pablo."

07. RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para apuração dos fatos noticiados, determinando, desde logo, a adoção das providências seguintes:

a) autue-se a presente Portaria, vinculando-se o Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com o seguinte objeto: apurar eventual prática de improbidade administrativa por parte do deputado federal Daniel Lúcio da Silveira, haja vista possível irregularidade na contratação de serviço de segurança privada na cidade de Petrópolis, com recursos advindos da cota para o exercício de atividade parlamentar;

b) encaminhe-se para publicação esta portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006);

c) oficie-se à Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu, requisitando, no prazo de 5 dias, cópia integral do processo nº 08457.000746/2021-08, bem como de eventuais outros documentos relacionados ao Termo de Encerramento de Atividade não autorizada nº 003/2021 lavrado em 23/02/2021, pela Comissão de vistoria da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu/RJ;

d) oficie-se ao senhor Carlos Eduardo Passos de Paula requisitando, no prazo de 5 dias, que:

d.1) Encaminhe cópia de todas as notas fiscais emitidas em virtude do serviço de segurança privada prestado ao deputado federal Daniel Lúcio da Silveira;

d.3) Encaminhe cópia do contrato firmado em virtude da prestação de serviço de segurança privada ao mencionado deputado ou, caso inexista-o, explicações acerca das circunstâncias em que o acordo ocorreu;

d.3) Informe em quais datas o serviço foi efetivamente prestado na cidade de Petrópolis/RJ;

d.4) Outras informações que refutar pertinentes.

e) oficie-se ao gabinete do deputado federal Daniel Lúcio da Silveira, na pessoa do secretário parlamentar Pablo Diego Pereira da Silva, requisitando que encaminhe, no prazo de 5 dias, toda a documentação comprobatória dos gastos do citado deputado com serviços de segurança de empresas especializadas, desde 01/01/2019 até a presente data;

f) Junte-se a pesquisa realizada no portal da transparência do site da Câmara dos Deputados acerca das despejas realizadas com recursos advindos da cota para o exercício de atividade parlamentar;

g) junte-se relatório de pesquisa ASSPA RPA acerca do CNPJ 15.464.143/0001-21.

Após cumpridas as determinações, venham os autos conclusos para deliberações.

MONIQUE CHEKER
Procuradora da República

PORTARIA Nº 11, DE 9 DE MARÇO DE 2021

Ref.: PP 1.30.002.000063/2020-11.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no artigo127, caput e no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal; no artigo 5º, inciso V, alínea “a”, e artigo 6º, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar n.º 75/1993; no artigo 1º, caput, no artigo 2º, inciso II, e no artigo 4º, todos da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); e no artigo 2.º, inciso II, e no artigo 5.º, ambos da Resolução n.º87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF):

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo127, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo Direito à educação, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil pública, nos termos dos artigo5º, II, “d” e 6º, VII, “a”, ambos da Lei Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.30.002.000063/2020-11, destinado a apurar o efetivo funcionamento da Escola de Educação Infantil-tipo "B", localizada na Rua Cap. Menezes, no Parque Santa Clara, em Campos dos Goytacazes, ID nº 19909, Termo/Convênio nº 2065/2011, licitação nº 122011, no valor pactuado de R$ 1.311.915,17 com o FNDE. A obra, realizada pela empresa UTC Construções Ltda. ME encontra-se em situação de concluída, com98% de percentual de execução;

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do procedimento preparatório encontra-se esgotado, não cabendo mais sua prorrogação, nos termos do artigo 2º §§ 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e que subsiste a necessidade de realização de diligências para a completa elucidação dos fatos;

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, mediante a conversão do Procedimento Preparatório nº1.30.002.000063/2020-11,vinculado à 1.ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF, o qual terá por objeto" apurar o efetivo funcionamento e aproveitamento da Escola de Educação Infantil-tipo "B", localizada na Rua Cap. Menezes, no Parque Santa Clara, em Campos dos Goytacazes, ID nº 19909, Termo/Convênio nº 2065/2011, licitação nº 122011, no valor pactuado de R$ 1.311.915,17 com o FNDE, cuja obra, realizada pela empresa UTC Construções Ltda. ME, apresenta o status de concluída, com 98% de percentual de execução".

Como medidas iniciais, DETERMINA:

a)Solicite-se a publicação da presente Portaria, atentando-se ao disposto no art. 5º, inciso VI, e art. 16, §1º, I, todos da Resolução CSMPF nº 87/2010, e ao artigo 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007;

b) Expeça-se ofício requisitório à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes, para que informe e detalhe quais são as restrições de projeto/execução que estariam impedindo o funcionamento da Creche Santa Clara (Escola de Educação Infantil-tipo "B", localizada na Rua Cap. Menezes, no Parque Santa Clara, em Campos dos Goytacazes, ID nº 19909, Termo/Convênio nº 2065/2011) e, caso sanadas, comprove, inclusive com registro fotográfico e demais documentos comprobatórios, o funcionamento e aproveitamento da referida unidade escolar nos termos do objetivo contratado com o FNDE, bem como que informe o respectivo código INEP.

TÚLIO FÁVARO BEGGIATO
Procurador da República

PORTARIA Nº 12, DE 11 DE MARÇO DE 2021

PP. Nº 1.30.002.000061/2020-14.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no artigo 127, caput no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal; no artigo 5º, inciso V, alínea “a”, e artigo 6º, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar n.º 75/1993; no artigo 1º, caput, no artigo 2º, inciso II, e no artigo 4º, todos da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); e no artigo 2.º, inciso II, e no artigo 5.º, ambos da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF):

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo Direito à educação, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil pública, nos termos dos artigos 5º, II, “d” e 6º, VII, “a”, ambos da Lei Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.30.002.000061/2020-14, destinado a apurar o efetivo funcionamento da Escola de Educação Infantil-tipo C, localizada no Parque Penha, em Campos dos Goytacazes, ID nº 19870, Termo/Convênio nº 2087/2011, licitação nº 142011, no valor pactuado de R$ 553.084,89 com o FNDE, cuja obra, realizada pela empresa RM Barreto e Miranda Construtora Ltda., encontra-se em situação de concluída, com 100% de percentual de execução;

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do procedimento preparatório encontra-se esgotado, não cabendo mais sua prorrogação, nos termos do artigo 2º §§ 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e que subsiste a necessidade de realização de diligências para a completa elucidação dos fatos;

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, mediante a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.30.002.000061/2020-14, vinculado à 1.ª CÂMARA DE COORDENAÇÃOE REVISÃO DO MPF, o qual terá por objeto "apurar o efetivo funcionamento e aproveitamento da Escola de Educação Infantil-tipo C, localizada no Parque Penha, em Campos dos Goytacazes, ID nº 19870, Termo/Convênio nº 2087/2011, licitação nº 142011, no valor pactuado de R$ 553.084,89 com o FNDE, cuja obra, realizada pela empresa RM Barreto e Miranda Construtora Ltda., apresenta o status de concluída, com 100% de percentual de execução".

Como medidas iniciais, DETERMINA:

a) Solicite-se a publicação da presente Portaria, atentando-se ao disposto no art. 5º, inciso VI, e art. 16, §1º, I, todos da Resolução CSMPF nº 87/2010, e ao artigo 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007;

b) Expeça-se ofício requisitório à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes, para que comprove, inclusive com registro fotográfico e demais documentos comprobatórios, o funcionamento e aproveitamento da referida unidade escolar nos termos do objetivo contratado com o FNDE, bem como informe o respectivo código INEP.

TÚLIO FÁVARO BEGGIATO
Procurador da República

PORTARIA Nº 15, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Instaura Inquérito Civil para apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de eventuais irregularidades no processo licitatório referente à Tomada de Preços n. 002/2019 (Processo n. 50/00003/2018), que tem como objeto a contratação de serviços do Projeto do Trabalho Técnico Social no âmbito do Programa PPI Intervenções em Favelas, para saneamento Integrado, no Bairro São Leopoldo, no Município de Belford Roxo/RJ , com despesas a serem custeadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com base nos arts. 127 e 129 da Constituição da República vigente e 6º, inc. VII, “b”, da Lei Complementar n. 75/93 e nas Resoluções CSMPF n. 87/2006 e CNMP n. 23/2007 e

Considerando a necessidade para apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de eventuais irregularidades no processo licitatório referente à Tomada de Preços n. 002/2019 (Processo n. 50/00003/2018), que tem como objeto a contratação de serviços do Projeto do Trabalho Técnico Social no âmbito do Programa PPI Intervenções em Favelas, para saneamento Integrado, no Bairro São Leopoldo, no Município de Belford Roxo/RJ , com despesas a serem custeadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), RESOLVE:

1) INSTAURAR novo inquérito civil, que apresentará a seguinte ementa: “Apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de eventuais irregularidades no processo licitatório referente à Tomada de Preços n. 002/2019 (Processo n. 50/00003/2018), que tem como objeto a contratação de serviços do Projeto do Trabalho Técnico Social no âmbito do Programa PPI Intervenções em Favelas, para saneamento Integrado, no Bairro São Leopoldo, no Município de Belford Roxo/RJ , com despesas a serem custeadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”;

2) CUMPRAM-SE as providências elencadas no Despacho PRM – JOA – RJ –00003253/2021, anexo à presente; e

3) PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE.

LUANA VARGAS MACEDO
Procuradora da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PORTARIA Nº 2, DE 12 DE MARÇO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e:

a) considerando o rol de atribuições previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;

b) considerando a incumbência disposta no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993;

c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal;

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;

e) considerando os elementos constantes do presente procedimento extrajudicial;

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.28.000.001245/2020-70 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Supostas irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico nº 24/2020, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, consistentes em possível direcionamento em favor do fabricante FURUKAWA

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS: A apurar

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Sigiloso

Determina a publicação desta Portaria no sítio oficial da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007.

Determina, ainda, que seja comunicada à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007.

Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático.

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA
Procuradora da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PORTARIA Nº 8, DE 11 DE MARÇO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, CONSIDERANDO

que o Município de Pareci Novo noticiou que há frequente demora no restabelecimento de energia elétrica no Município após vendavais/temporais, mesmo quando de pequena gravidade, a cidade estaria ficando sem energia elétrica por vários dias;

que o Município de Pareci Novo tem seu fornecimento de energia elétrica atendido pela concessionária RGE Sul;

que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL tem dever de fiscalizar as concessões e permissões de prestação dos serviços de energia elétrica, no termos do inciso IV do art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996;

que a ANEEL é autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, conforme o art. 1º da Lei nº 9.427/1996;

a atribuição do Ministério Público Federal prevista no art. 37, inc. I, LOMPU, c/c art. 109, CF/88, para apuração da suposta lesão ou ameaça de lesão a direitos difusos vinculados ao fato relatado;

RESOLVE, com fundamento no art. 7º, inc. I, da LC 75/93, instaurar inquérito civil tendo por objeto apurar a atuação da ANEEL diante da alegada frequente demora no restabelecimento de energia elétrica após vendavais/temporais em Pareci Novo, município atendido pela concessionária RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. (Rio Grande Energia).

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino:

1) que o Núcleo Civil Extrajudicial providencie a conversão em Inquérito Civil do Procedimento Preparatório nº. 1.29.003.000005/2019-57, efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria;

2) que o Núcleo Cível Extrajudicial providencie a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 16 da Res. CSMPF 87/06, bem como a notificação da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, ambas por meio do Sistema Único;

Certifique-se.

ESTEVAN GAVIOLI DA SILVA
Procurador da República

PORTARIA Nº 11, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, incisos III, VI e VII, da Constituição da República, arts. 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei complementar n. 75/93; Lei n. 7.347/85 e,

Considerando que diversos inquéritos policiais estão paralisados indevidamente na Delegacia de Polícia Federal de Caxias do Sul, inclusive sem pedido fundamentado de dilação de prazo;

Considerando as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal de controle externo da atividade policial previstas no art. 129, inciso VII, da Constituição Federal; e arts. 3º e 9º da Lei Complementar n. 75/93;

Considerando a autuação, nesta Unidade do MPF, da Notícia de Fato n. 1.29.002.000038/2021-21 a partir da documentação mencionada;

Considerando que incumbe ao Ministério Público Federal, no exercício de suas funções, instaurar inquérito civil, procedimentos administrativos correlatos e pertinentes (Lei Complementar n. 75/93, art. 7º, inciso I, in fine), para o exercício do controle externo da atividade policial (Lei Complementar n. 75/93, art. 3º), resolve instaurar, com base no que dispõe a Resolução n. 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Inquérito Civil, vinculado ao 2º Ofício desta Procuradoria da República, tendo por objeto a apuração dos referidos fatos.

Proceda-se às anotações e registros pertinentes.

Por questões de segurança da informação, com fundamento no inciso X do art. 5º da Constituição Federal e na Resolução n. 58 do Conselho da Justiça Federal, de 25 de maio de 2009, autue-se com o nível de sigilo "reservado".

Publique-se, em cumprimento ao art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2010, ficando dispensada a comunicação da instauração à Câmara Revisora, tendo em vista a orientação contida no Ofício Circular n. 1/2019 - 7ª CCR.

Expeça-se ofício à Delegacia de Polícia Federal de Caxias do Sul e à Corregedoria da Polícia Federal, com cópia integral deste expediente, para solicitar a adoção de providências.

SONIA CRISTINA NICHE
Procuradora da República

PORTARIA Nº 17, DE 15 DE MARÇO DE 2021

Determina a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000340/2020-07 em Inquérito Civil para apurar possíveis irregularidades nos serviços de fornecimento de energia elétrica no município de Gramado/RS

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, com fulcro nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, e 7º, I, e 8º da Lei Complementar nº 75/93, e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado a partir de Notícia de Fato originária da Promotoria de Justiça de Gramado/RS (doc. de etiqueta nº PRM-CAX-RS-00006728/2020) e decorrente da DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO do Promotor de Justiça Max Roberto Guazelli (Procedimento nº 00782.000.401/2020 – Notícia de Fato);

Considerando que a representação em causa aportada na Promotoria de Justiça de Gramado pela Vereadora Manu da Costa daquele município reúne várias contas de luz que, supostamente, estariam superfaturadas; e que os munícipes procuraram-na alegando abuso nos valores cobrados em suas contas durante a pandemia e, em razão disso, ao tentarem fazer as suas reclamações, depararam-se com o escritório da RGE fechado, enquanto

os serviços on-line encontravam-se indisponíveis; considerando que a vereadora Manu, na tentativa de solucionar esse impasse, também tentou recorrer à agência regional da RGE em Caxias do Sul, sem êxito;

CONSIDERANDO que o período necessário à realização das diligências indispensáveis à completa elucidação dos fatos e à adoção de eventuais providências judiciais ou extrajudiciais ultrapassou o prazo mencionado no art. 4º, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006;

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000340/2020-07 em INQUÉRITO CIVIL, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados, determinando à Subcoordenadoria Jurídica da PRM Caxias do Sul as seguintes providências iniciais:

I - Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com o Procedimento Preparatório, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado (s):

a) Descrição resumida do(s) fato(s) investigado(s): apurar possíveis irregularidades nos serviços de fornecimento de energia elétrica no município de Gramado/RS;

b) Possível(is) responsável(is) pelo(s) fato(s) investigado(s): RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.

c) Autor(es) da representação: Manu da Costa (vereadora do Município de Gramado-RS) - manu@gramado.rs.leg.br;

II - Publique-se a presente Portaria, conforme previsto no art. 16, § 1º, I desta Resolução CSMPF nº 87/2006.

FABIANO DE MORAES
Procurador da República

PORTARIA Nº 43, DE 9 DE MARÇO DE 2021

Objeto: "verificar as ações adotadas pelo Município de Selbach na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar durante o período de emergência de saúde relacionada ao coronavírus". INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.018.000215/2020-10. 1ª Câmara de Coordenação e Revisão.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, em face do disposto nos arts. 2º, I, e 4º, II, da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e no artigo 2º, § 7º, e 4º da Resolução CNMP n.º 23/2007, e

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB);

CONSIDERANDO ser missão constitucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como promover de forma preventiva e repressiva a proteção do patrimônio público e social e de outros direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos à família, à criança e ao adolescente (art. 129, II e III, CRFB e Lei Complementar n.º 75/1993, art. 6º, VII, "a", "b" e "c");

CONSIDERANDO que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde emitiu declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus (Covid-19), após ter declarado, em 30 de janeiro de 2020, emergência em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO que, no Brasil, a Portaria GM/MS nº 188/2020 declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus, a demandar o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo nº 06/2020 reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, haja vista a emergência de saúde relacionada ao novo coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO que a educação e a saúde são direitos fundamentais com interface com o direito humano à alimentação, todos inseridos no rol dos direitos sociais, no art. 6º da CRFB, figurando a educação e, particularmente, o ensino obrigatório e gratuito, como direito de todos (art. 205) e dever do Estado (art. 208, caput e § 1º), e a saúde, como "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196);

CONSIDERANDO que a alimentação insere-se entre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, a teor do art. 3º, caput, da Lei nº 8.080/90, demandando prestações estatais materiais, vinculadas, de forma contundente, ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana (STF, ARE 685.230 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/3/2013);

CONSIDERANDO que, a fim de assegurar o direito humano à alimentação adequada, a Lei nº 11.346/06 criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN –, a dispor, em seu art. 2º, que "A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população", levando em conta "as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais", com o objetivo de "respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade";

CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei nº 11.346/06 dispõe que a segurança alimentar e nutricional reside na "realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais";

CONSIDERANDO que, no caso das crianças e adolescentes, a educação, a saúde e a alimentação, como direitos subjetivos, devem ser garantidos com prioridade absoluta, na melhor exegese dos arts. 5º, 6º e 227 da CRFB e do art. 4º da Lei nº 8.069/90;

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.947/09 instituiu o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o qual tem por escopo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, através de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo;

CONSIDERANDO que, por meio do PNAE, o Governo Federal transfere recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a aquisição e distribuição de alimentos aos alunos da educação infantil (creches e pré-escola), do ensino fundamental e médio, matriculados em escolas públicas e filantrópicas, mediante controle e acompanhamento da execução do PNAE pelos Conselhos de Alimentação Escolar, órgãos colegiados de

caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, a serem instituídos no âmbito dos Estados e Municípios, nos termos do art. 18 da Lei nº 11.947/09 e art. 34 e ss. da Resolução CD/FNDE nº 26/2013;

CONSIDERANDO que o FNDE editou a Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020, e autorizou, durante o período de suspensão de aulas em decorrência das situações de emergência em saúde pública de importância nacional e de calamidade pública causadas pelo novo coronavírus, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder público local (art. 1º);

CONSIDERANDO que a Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020, estabeleceu que, durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020, a transferência de recursos financeiros às Entidades Executoras, no âmbito do PNAE, ocorreria nos termos do art. 38 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 (art. 6º);

CONSIDERANDO que a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, estabelece que os recursos serão transferidos pelo FNDE em até 10 parcelas (fevereiro a novembro) por ano, não podendo cada parcela ter cobertura inferior a 20 dias letivos, e que eles são creditados, mantidos e geridos em conta-corrente específica para o programa, a ser aberta pelo FNDE em agência e bancos indicados pela entidade executora (art. 38, incisos VI e VII);

CONSIDERANDO que, no dia 13 de abril de 2020, o MPF expediu ao Município de Selbach a Recomendação nº 86/2020, com o objetivo de assegurar a distribuição de alimentos do PNAE, eventualmente estocados nas escolas municipais, que viriam a ser consumidos no período de suspensão das atividades educativas presenciais (documento 1);

CONSIDERANDO que, no dia 18 de junho de 2020, o Município de Selbach informou que a distribuição de kits alimentação ocorreu uma única vez, na qual foram oferecidos os alimentos estocados nas escolas municipais (documento 11.9);

CONSIDERANDO que, no ano de 2020, o FNDE repassou ao Município de Selbach o valor de R$ 67.240,801 e que não houve esclarecimento a respeito do emprego deste valor;

CONSIDERANDO a necessidade de apurar se o Município utilizou o valor disponível do PNAE na aquisição de gêneros alimentícios e, em caso positivo, se os distribuiu para os alunos da rede municipal;

CONSIDERANDO que as últimas informações foram prestadas pelo ente municipal em junho de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de apurar se a distribuição de alimentos está sendo realizada de forma periódica a fim de garantir a consecução dos objetivos do PNAE, possibilitando aos estudantes o acesso a refeições que cubram as suas necessidades nutricionais;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, bem como, expedir notificações e intimações necessárias (Lei Complementar n.º 75/1993, art. 7º, inciso I e art. 8°, incisos II, IV e VII);

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF 87/2010 e do art. 2º, § 7º, da Res. CNMP 23/2007, CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: "verificar as ações adotadas pelo Município de Selbach na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar durante o período de emergência de saúde relacionada ao coronavírus".

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão.

LETÍCIA CARAPETO BENRDT
Procuradora da República

PORTARIA Nº 44, DE 11 DE MARÇO DE 2021

Objeto: "verificar as ações adotadas pelo Município de Almirante Tamandaré do Sul na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar durante o período de emergência de saúde relacionada ao coronavírus". 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.018.000259/2020-40.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, em face do disposto nos arts. 2º, I, e 4º, II, da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e no artigo 2º, § 7º, e 4º da Resolução CNMP n.º 23/2007, e

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB);

CONSIDERANDO ser missão constitucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como promover de forma preventiva e repressiva a proteção do patrimônio público e social e de outros direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos à família, à criança e ao adolescente (art. 129, II e III, CRFB e Lei Complementar n.º 75/1993, art. 6º, VII, "a", "b" e "c");

CONSIDERANDO que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde emitiu declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus (Covid-19), após ter declarado, em 30 de janeiro de 2020, emergência em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO que, no Brasil, a Portaria GM/MS nº 188/2020 declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus, a demandar o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo nº 06/2020 reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, haja vista a emergência de saúde relacionada ao novo coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO que a educação e a saúde são direitos fundamentais com interface com o direito humano à alimentação, todos inseridos no rol dos direitos sociais, no art. 6º da CRFB, figurando a educação e, particularmente, o ensino obrigatório e gratuito, como direito de todos (art. 205) e dever do Estado (art. 208, caput e § 1º), e a saúde, como "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196);

CONSIDERANDO que a alimentação insere-se entre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, a teor do art. 3º, caput, da Lei nº 8.080/90, demandando prestações estatais materiais, vinculadas, de forma contundente, ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana (STF, ARE 685.230 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/3/2013);

CONSIDERANDO que, a fim de assegurar o direito humano à alimentação adequada, a Lei nº 11.346/06 criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN –, a dispor, em seu art. 2º, que "A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população", levando em conta "as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais", com o objetivo de "respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade";

CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei nº 11.346/06 dispõe que a segurança alimentar e nutricional reside na "realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais";

CONSIDERANDO que, no caso das crianças e adolescentes, a educação, a saúde e a alimentação, como direitos subjetivos, devem ser garantidos com prioridade absoluta, na melhor exegese dos arts. 5º, 6º e 227 da CRFB e do art. 4º da Lei nº 8.069/90;

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.947/09 instituiu o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o qual tem por escopo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, através de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo;

CONSIDERANDO que, por meio do PNAE, o Governo Federal transfere recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a aquisição e distribuição de alimentos aos alunos da educação infantil (creches e pré-escola), do ensino fundamental e médio, matriculados em escolas públicas e filantrópicas, mediante controle e acompanhamento da execução do PNAE pelos Conselhos de Alimentação Escolar, órgãos colegiados de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, a serem instituídos no âmbito dos Estados e Municípios, nos termos do art. 18 da Lei nº 11.947/09 e art. 34 e ss. da Resolução CD/FNDE nº 26/2013;

CONSIDERANDO que o FNDE editou a Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020, e autorizou, durante o período de suspensão de aulas em decorrência das situações de emergência em saúde pública de importância nacional e de calamidade pública causadas pelo novo coronavírus, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder público local (art. 1º);

CONSIDERANDO que a Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020, estabeleceu que, durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020, a transferência de recursos financeiros às Entidades Executoras, no âmbito do PNAE, ocorreria nos termos do art. 38 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 (art. 6º);

CONSIDERANDO que a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, estabelece que os recursos serão transferidos pelo FNDE em até 10 parcelas (fevereiro a novembro) por ano, não podendo cada parcela ter cobertura inferior a 20 dias letivos, e que eles são creditados, mantidos e geridos em conta-corrente específica para o programa, a ser aberta pelo FNDE em agência e bancos indicados pela entidade executora (art. 38, VI e VII);

CONSIDERANDO que, no dia 14 de abril de 2020, o MPF expediu ao Município de Almirante Tamandaré do Sul a Recomendação nº 132/2020, com o objetivo de assegurar a distribuição de alimentos do PNAE, eventualmente estocados nas escolas municipais, que viriam a ser consumidos no período de suspensão das atividades educativas presenciais (documento 1);

CONSIDERANDO que, no dia 18 de junho de 2020, o Município de Almirante Tamandaré do Sul informou que efetuou distribuição de kits alimentação às famílias cadastradas no CADÚNICO e no Bolsa Família. Também, afirmou que outra entrega de kits estaria prevista para o mês de junho de 2020 (documento 11);

CONSIDERANDO que, no ano de 2020, o FNDE repassou ao Município de Almirante Tamandaré do Sul o valor de R$ 28.644,001 e que não houve esclarecimento a respeito do emprego deste valor;

CONSIDERANDO a necessidade de apurar se o Município utilizou o valor disponível do PNAE na aquisição de gêneros alimentícios e, em caso positivo, se os distribuiu para os alunos da rede municipal;

CONSIDERANDO que as últimas informações foram prestadas pelo ente municipal em junho de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de apurar se a distribuição de alimentos está sendo realizada de forma periódica a fim de garantir a consecução dos objetivos do PNAE, possibilitando aos estudantes o acesso a refeições que cubram as suas necessidades nutricionais;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, bem como, expedir notificações e intimações necessárias (Lei Complementar n.º 75/1993, art. 7º, inciso I e art. 8°, incisos II, IV e VII);

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF 87/2010 e do art. 2º, § 7º, da Res. CNMP 23/2007, CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: "verificar as ações adotadas pelo Município de Almirante Tamandaré do Sul na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar durante o período de emergência de saúde relacionada ao coronavírus".

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão.

LETÍCIA CARAPETO BENRDT
Procuradora da República

PORTARIA Nº 46, DE 11 DE MARÇO DE 2021

Objeto: "verificar se os recursos repassados pelo Ministério da Saúde para as ações de combate ao novo coronavírus foram utilizados pelo Município de Marau em conformidade com a legislação". 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.018.000373/2020-70.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, em face do disposto nos arts. 2º, II, e 4º, II, da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e no artigo 2º, § 7º, e 4º da Resolução CNMP n.º 23/2007, e

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB);

CONSIDERANDO ser missão constitucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como promover de forma preventiva e repressiva a proteção do patrimônio público e social, além de ações em defesa da probidade administrativa (CRFB, art. 129, III, Lei n.º 8.429/1992 e Lei Complementar n.º 75/1993, art. 6º, VII, "b", XIV, "f");

CONSIDERANDO que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS – emitiu declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO que, no Brasil, a Portaria GM/MS nº 188/2020 declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), a demandar o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo n.º 06/2020 reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, haja vista a emergência de saúde relacionada ao coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO que o Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 e a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão encaminharam, por meio do ofício circular n.º 01/2020, informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União e pela Casa Civil acerca dos valores repassados pelo Governo Federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da situação de emergência decorrente do coronavírus (documentos 1 a 1.2);

CONSIDERANDO que, em 29 de maio de 2020, o Município de Marau informou ter recebido o valor de R$ 210.260,21 para as ações de combate à Covid-19 (documento 10, p. 1);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde efetuou os repasses com fundamento nas portarias nsº 480, 774, 1666, 1857, 2222, 2358, 2405, 2516, 2994, 3008, 3350 e 3874;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 480, de 23 de março de 2020, determinou que os recursos seriam disponibilizados para o auxílio no custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação da Covid-19 (art. 1º);

CONSIDERANDO que a Portaria nº 774, de 09 de abril de 2020, estabeleceu que os recursos financeiros seriam destinados ao custeio das ações e serviços de saúde requeridos para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 abrangendo atenção primária, especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e outras que se fizessem necessárias (art. 2º);

CONSIDERANDO que a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, além dos casos mencionados na Portaria nº 774/2020, dispôs que os recursos poderiam ser utilizados para aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, para o custeio do procedimento de tratamento de infecção pelo novo coronavírus e para a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento da pandemia (art. 3º);

CONSIDERANDO que a Portaria nº 1857, de 28 de julho de 2020, estabeleceu que os recursos deveriam ser utilizados para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19 (art. 2º);

CONSIDERANDO que a Portaria nº 2222, de 25 de agosto de 2020, dispôs que os recursos destinados deveriam ter como foco as ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério, com objetivo de fortalecer e garantir o cuidado das gestantes e puérperas no contexto da ESPIN decorrente da pandemia (art. 2º);

CONSIDERANDO que a Portaria nº 2.358, de 2 de setembro de 2020, estabeleceu que o valor repassado deveria ser utilizado em ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19, conforme orientações contidas no Guia de Vigilância Epidemiológica ou em outro documento que viesse a sucedê-lo;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 2.405, de 16 de setembro de 2020, instituiu o incentivo financeiro para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas (art. 1º), quais sejam:

Art. 2º Para efeitos desta Portaria, entende-se por populações específicas:

I - população indígena não aldeada;

II - populações dispersas;

III - populações do campo, da floresta e das águas;

IV - população ribeirinha;

V - população assentada;

VI - população quilombola;

VII - população em situação de rua;

VIII - povo cigano;

IX - população circense;

X - população privada de liberdade;

XI - adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;

XII - população residente em áreas de comunidades e favela;

XIII - grupos populacionais que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme disposto no §1º do art. 12-A do Título II da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017; e

XIV - demais povos e comunidades tradicionais.

CONSIDERANDO que a Portaria nº 2.516, de 21 de setembro de 2020, estabeleceu que os recursos deveriam ser utilizados para a aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (anexo I da Rename) utilizados no âmbito da saúde mental, em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da Covid-19;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 2.994, de 29 de outubro de 2020, instituiu incentivo financeiro para o fortalecimento da atenção precoce às pessoas com obesidade, diabetes mellitus, ou hipertensão arterial sistêmica na APS, por meio da organização da assistência baseada em protocolos e em linhas de cuidado, buscando a redução de complicações associadas à Covid-19, incluindo ações de promoção da saúde e de prevenção;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 3.008, de 04 de novembro de 2020, criou incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020 (art. 1);

CONSIDERANDO que a Portaria nº 3.350, de 08 de dezembro de 2020, instituiu incentivo financeiro para o desenvolvimento de ações no âmbito dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial, no contexto de enfrentamento da ESPIN decorrente da Covid-19;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 3.473, de 17 de dezembro de 2020, habilitou Estados, Municípios e o Distrito Federal a receberem incentivo financeiro federal de capital para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à ESPIN decorrente da pandemia do novo coronavírus;

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CRFB);

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei n.º 8.429/92, e notadamente, liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular (art. 10, inciso XI, da Lei n.º 8.429/92);

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa atentar contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 11, caput, da Lei n.º 8.429/92);

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, bem como, expedir notificações e intimações necessárias (Lei Complementar n.º 75/1993, art. 7º, inciso I e art. 8°, incisos II, IV e VII);

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF 87/2010 e do art. 2º, § 7º, da Res. CNMP 23/2007, CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “verificar se os recursos repassados pelo Ministério da Saúde para as ações de combate ao novo coronavírus foram utilizados pelo Município de Marau em conformidade com a legislação”.

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 5ª CCR.

LETÍCIA CARAPETO BENRDT
Procuradora da República

RECOMENDAÇÃO Nº 19, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Assunto: Inquérito Civil nº 1.29.002.000371/2020-50

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, especificamente as previstas nos arts. 127 e 129, incisos II da Constituição da República, no art.6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução nº 164, do CNMP, e

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo a incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais;

CONSIDERANDO a excepcionalidade da situação social atual, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), que vem exigindo a atuação constante dos entes e órgãos públicos no sentido de zelar pelo bom uso das verbas destinadas ao combate à situação emergencial, a fim de fiscalizar a adequada destinação dos recursos;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a destinação de recursos públicos em saúde pública empreendidas frente à situação emergencial contemporânea, notadamente no sentido de evidenciar a satisfatoriedade dos recursos encaminhados e a devida utilização para as finalidades especificamente delineadas;

CONSIDERANDO a necessidade de empreender medidas fiscalizatórias no sentido de avaliar eventual malversação dos recursos emergenciais, notadamente ao se observar uma elevação nos números de suspeitas de desvios em diversas regiões do Brasil;

CONSIDERANDO que as Portarias nºs 1.393, de 21 de maio de 2020, e 1.448, de 29 de maio de 2020, do Ministério da Saúde, trataram acerca do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19, e indicaram as verbas federais que seriam destinadas a cada entidade;

CONSIDERANDO que o artigo 5º, parágrafo único, da Portaria nº 1.393/2020 do Ministério da Saúde, em consonância com a Lei nº 13.995/2020, demanda que “as entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos fundos de saúde estaduais, distrital ou municipais e disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet) com ampla transparência, observado o disposto na Lei nº 13.995, de 2020, nesta Portaria, no art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020, e no instrumento firmado com os entes federativos.”

CONSIDERANDO que toda entidade que receba recursos públicos tem o dever de transparência quanto ao uso das verbas recebidas, sob pena de responsabilização judicial, segundo as normas de acesso à informação da Lei nº 12.527/2011, prevendo em seu art. 2º, caput, que “aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres” e, ainda, em seu parágrafo único esclarece que “a PUBLICIDADE a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas”;

CONSIDERANDO que uma das principais ferramentas de controle social dos gastos e investimentos públicos se perfectibiliza por intermédio do acesso remoto dos dados públicos, com o uso de ferramentas de transparência pública disponibilizadas através da internet;

CONSIDERANDO que não há, atualmente, medidas informativas atualizadas e acessíveis à população quanto às verbas públicas disponibilizadas e aos investimentos providenciados pelas santas casas e hospitais filantrópicos do Município;

CONSIDERANDO a pertinência na elaboração de um processo de ampliação dessas informações, notadamente para facilitação do controle social dos investimentos eventualmente empreendidos com recursos públicos pelas santas casas e hospitais filantrópicos, bem como para ampliar o espectro de consciência coletiva quanto à necessidade de controle social do gasto público;

CONSIDERANDO que, incluindo os valores indicados nas Portarias nºs 1.393 e 1.448, ambas de 2020, do Ministério da Saúde, afere-se que o Hospital de Caridade São Francisco de Paula recebeu valor superior a R$400.000,00 no ano de 2020, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, sendo ainda arrolado outros valores para o ano de 2021;

RECOMENDO a Vossa Senhoria, com vistas a prevenir responsabilidades e evitar eventuais demandas judiciais para responsabilização dos sujeitos competentes, ressaltando-se a ausência de respostas aos ofícios enviados anteriormente, com base no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 13.995/2020, no art. 4º, §2º, da Lei nº 13.979/2020 e nas Portarias nº 1.393/2020/MS, art. 5º, parágrafo único, e nº 1.448/2020/MS, que disponibilize em site oficial da instituição, com seção específica acessível a partir da página inicial, o acesso aos dados relativos às verbas públicas recebidas e às respectivas aquisições e contratações decorrentes do enfrentamento da epidemia causada pela COVID-19, atendendo aos requisitos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei nº 13.979/2020, disponibilizando os dados em até 5 dias úteis da realização do ato, com demonstrativos básicos que identifiquem:

a) montante de verbas públicas recebidas – em "receitas públicas", identificando se são de origem federal, estadual ou municipal e sua origem (contrato, convênio, emenda parlamentar etc);

b) montante de verbas públicas despendidas e o saldo atual, periodicamente atualizado – em "receitas públicas";

c) despesas realizadas com as verbas públicas recebidas, em "contratos e aquisições decorrentes de verbas públicas", com pelo menos os seguintes itens:

i. o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, a data do contrato, o prazo contratual, o valor total e o objeto de contratação ou aquisição;

ii. a discriminação dos bem adquiridos ou dos serviços prestados, especificamente:

I. objeto e finalidade: discriminação detalhada dos bens adquiridos (material, dimensões, quantidade, etc) e da prestação de serviço (prazo, tipo, utilidade, objetivo, etc) com indicação do valor unitário, inclusive o número de profissionais contratados e o valor unitário (ou o número de horas contratadas e o valor unitário), bem como o número de UTI hospitalares habilitadas, se for o caso;

iii. a forma de pagamento, os montantes pagos e o saldo disponível (com data prevista de quitação) ou bloqueado, caso exista; e

d) ferramenta de busca, permitindo que os usuários pesquisem e filtrem os dados e possam baixar toda a base de dados em formato aberto (arquivo xls ou csv).

Na forma do art. 6º, inciso XX da Lei Complementar 75/93 e do art. 10 da Resolução 164 do CNMP, fixo o prazo de vinte dias úteis, a contar do recebimento, para que apresente informações sobre o atendimento das medidas recomendadas, ou as razões para justificar o seu não acatamento, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis.

A informação de que trata o parágrafo anterior deverá ser protocolada por sistema eletrônico, disponível no MPF Serviços (www.mpf.mp.br/mpfservicos), sem custo com postagem, tampouco deslocamento à unidade do MPF.

Publique-se, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução CSMPF nº 87/2006.

FABIANO DE MORAES
Procurador da República

RECOMENDAÇÃO Nº 21, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Assunto: Inquérito Civil nº 1.29.002.000365/2020-01. À Senhora Jacqueline Cops Simon. Diretora Técnica do Hospital. Hospital Schlatter - Associação de Saúde de Feliz (ASAF). hospital@feliz.rs.gov.br. jsimon@feliz.rs.gov.br.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, especificamente as previstas nos arts. 127 e 129, incisos II da Constituição da República, no art.6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução nº 164, do CNMP, e

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo a incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais;

CONSIDERANDO a excepcionalidade da situação social atual, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), que vem exigindo a atuação constante dos entes e órgãos públicos no sentido de zelar pelo bom uso das verbas destinadas ao combate à situação emergencial, a fim de fiscalizar a adequada destinação dos recursos;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a destinação de recursos públicos em saúde pública empreendidas frente à situação emergencial contemporânea, notadamente no sentido de evidenciar a satisfatoriedade dos recursos encaminhados e a devida utilização para as finalidades especificamente delineadas;

CONSIDERANDO a necessidade de empreender medidas fiscalizatórias no sentido de avaliar eventual malversação dos recursos emergenciais, notadamente ao se observar uma elevação nos números de suspeitas de desvios em diversas regiões do Brasil;

CONSIDERANDO que as Portarias nºs 1.393, de 21 de maio de 2020, e 1.448, de 29 de maio de 2020, do Ministério da Saúde, trataram acerca do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19, e indicaram as verbas federais que seriam destinadas a cada entidade;

CONSIDERANDO que o artigo 5º, parágrafo único, da Portaria nº 1.393/2020 do Ministério da Saúde, em consonância com a Lei nº 13.995/2020, demanda que "as entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos fundos de saúde estaduais, distrital ou municipais e disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet) com ampla transparência, observado o disposto na Lei nº 13.995, de 2020, nesta Portaria, no art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020, e no instrumento firmado com os entes federativos."

CONSIDERANDO que toda entidade que receba recursos públicos tem o dever de transparência quanto ao uso das verbas recebidas, sob pena de responsabilização judicial, segundo as normas de acesso à informação da Lei nº 12.527/2011, prevendo em seu art. 2º, caput, que "aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres" e, ainda, em seu parágrafo único esclarece que "a PUBLICIDADE a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas";

CONSIDERANDO que uma das principais ferramentas de controle social dos gastos e investimentos públicos se perfectibiliza por intermédio do acesso remoto dos dados públicos, com o uso de ferramentas de transparência pública disponibilizadas através da internet;

CONSIDERANDO que não há, atualmente, medidas informativas atualizadas e acessíveis à população quanto às verbas públicas disponibilizadas e aos investimentos providenciados pelas santas casas e hospitais filantrópicos do Município;

CONSIDERANDO a pertinência na elaboração de um processo de ampliação dessas informações, notadamente para facilitação do controle social dos investimentos eventualmente empreendidos com recursos públicos pelas santas casas e hospitais filantrópicos, bem como para ampliar o espectro de consciência coletiva quanto à necessidade de controle social do gasto público;

CONSIDERANDO que, incluindo os valores indicados nas Portarias nºs 1.393 e 1.448, ambas de 2020, do Ministério da Saúde, aferiu-se que o Hospital Schlatter - Associação de Saúde de Feliz (ASAF) recebeu valor superior a R$700.000,00 no ano de 2020, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, sendo ainda arrolado outros valores para o ano de 2021;

RECOMENDO a Vossa Senhoria, com vistas a prevenir responsabilidades e evitar eventuais demandas judiciais para responsabilização dos sujeitos competentes, com base no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 13.995/2020, no art. 4º, §2º, da Lei nº 13.979/2020 e nas Portarias nº 1.393/2020/MS, art. 5º, parágrafo único, e nº 1.448/2020/MS, que disponibilize em site oficial da instituição, com seção específica acessível a partir da página inicial, o acesso aos dados relativos às verbas públicas recebidas e às respectivas aquisições e contratações decorrentes do enfrentamento da epidemia causada pela COVID-19, atendendo aos requisitos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei nº 13.979/2020, disponibilizando os dados em até 5 dias úteis da realização do ato, com demonstrativos básicos que identifiquem:

a) montante de verbas públicas recebidas – em "receitas públicas", identificando se são de origem federal, estadual ou municipal e sua origem (contrato, convênio, emenda parlamentar etc);

b) montante de verbas públicas despendidas e o saldo atual, periodicamente atualizado – em "receitas públicas";

c) despesas realizadas com as verbas públicas recebidas, em "contratos e aquisições decorrentes de verbas públicas", com pelo menos os seguintes itens:

I. o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, a data do contrato, o prazo contratual, o valor total e o objeto de contratação ou aquisição;

II. a discriminação dos bem adquiridos ou dos serviços prestados, especificamente:

I. objeto e finalidade: discriminação detalhada dos bens adquiridos (material, dimensões, quantidade, etc) e da prestação de serviço (prazo, tipo, utilidade, objetivo, etc) com indicação do valor unitário, inclusive o número de profissionais contratados e o valor unitário (ou o número de horas contratadas e o valor unitário), bem como o número de UTI hospitalares habilitadas, se for o caso;

III. a forma de pagamento, os montantes pagos e o saldo disponível (com data prevista de quitação) ou bloqueado, caso exista; e

d) ferramenta de busca, permitindo que os usuários pesquisem e filtrem os dados e possam baixar toda a base de dados em formato aberto (arquivo xls ou csv).

Na forma do art. 6º, inciso XX da Lei Complementar 75/93 e do art. 10 da Resolução 164 do CNMP, fixo o prazo de vinte dias úteis, a contar do recebimento, para que apresente informações sobre o atendimento das medidas recomendadas, ou as razões para justificar o seu não acatamento, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis.

A informação de que trata o parágrafo anterior deverá ser protocolada por sistema eletrônico, disponível no MPF Serviços (www.mpf.mp.br/mpfservicos), sem custo com postagem, tampouco deslocamento à unidade do MPF.

Publique-se, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução CSMPF nº 87/2006.

FABIANO DE MORAES
Procurador da República

RECOMENDAÇÃO Nº 22, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Assunto: Inquérito Civil nº 1.29.002.000357/2020-56

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, especificamente as previstas nos arts. 127 e 129, incisos II da Constituição da República, no art.6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução nº 164, do CNMP, e

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo a incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais;

CONSIDERANDO a excepcionalidade da situação social atual, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), que vem exigindo a atuação constante dos entes e órgãos públicos no sentido de zelar pelo bom uso das verbas destinadas ao combate à situação emergencial, a fim de fiscalizar a adequada destinação dos recursos;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a destinação de recursos públicos em saúde pública empreendidas frente à situação emergencial contemporânea, notadamente no sentido de evidenciar a satisfatoriedade dos recursos encaminhados e a devida utilização para as finalidades especificamente delineadas;

CONSIDERANDO a necessidade de empreender medidas fiscalizatórias no sentido de avaliar eventual malversação dos recursos emergenciais, notadamente ao se observar uma elevação nos números de suspeitas de desvios em diversas regiões do Brasil;

CONSIDERANDO que as Portarias nºs 1.393, de 21 de maio de 2020, e 1.448, de 29 de maio de 2020, do Ministério da Saúde, trataram acerca do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19, e indicaram as verbas federais que seriam destinadas a cada entidade;

CONSIDERANDO que o artigo 5º, parágrafo único, da Portaria nº 1.393/2020 do Ministério da Saúde, em consonância com a Lei nº 13.995/2020, demanda que "as entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos fundos de saúde estaduais, distrital ou municipais e disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet) com ampla transparência, observado o disposto na Lei nº 13.995, de 2020, nesta Portaria, no art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020, e no instrumento firmado com os entes federativos."

CONSIDERANDO que toda entidade que receba recursos públicos tem o dever de transparência quanto ao uso das verbas recebidas, sob pena de responsabilização judicial, segundo as normas de acesso à informação da Lei nº 12.527/2011, prevendo em seu art. 2º, caput, que "aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos

públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres" e, ainda, em seu parágrafo único esclarece que "a PUBLICIDADE a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas";

CONSIDERANDO que uma das principais ferramentas de controle social dos gastos e investimentos públicos se perfectibiliza por intermédio do acesso remoto dos dados públicos, com o uso de ferramentas de transparência pública disponibilizadas através da internet;

CONSIDERANDO que não há, atualmente, medidas informativas atualizadas e acessíveis à população quanto às verbas públicas disponibilizadas e aos investimentos providenciados pelas santas casas e hospitais filantrópicos do Município;

CONSIDERANDO a pertinência na elaboração de um processo de ampliação dessas informações, notadamente para facilitação do controle social dos investimentos eventualmente empreendidos com recursos públicos pelas santas casas e hospitais filantrópicos, bem como para ampliar o espectro de consciência coletiva quanto à necessidade de controle social do gasto público;

CONSIDERANDO que, incluindo os valores indicados nas Portarias nºs 1.393 e 1.448, ambas de 2020, do Ministério da Saúde, o Portal de Transparência do Município Caxias do Sul indicou que a Associação Cultural e Científica Virvi Ramos recebeu, aproximadamente, R$14.000.000,00 no ano de 2020, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, sendo ainda arrolado outros valores para o ano de 2021;

RECOMENDO a Vossa Senhoria, com vistas a prevenir responsabilidades e evitar eventuais demandas judiciais para responsabilização dos sujeitos competentes, com base no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 13.995/2020, no art. 4º, §2º, da Lei nº 13.979/2020 e nas Portarias nº 1.393/2020/MS, art. 5º, parágrafo único, e nº 1.448/2020/MS, que disponibilize em site oficial da instituição, com seção específica acessível a partir da página inicial, o acesso aos dados relativos às verbas públicas recebidas e às respectivas aquisições e contratações decorrentes do enfrentamento da epidemia causada pela COVID-19, atendendo aos requisitos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei nº 13.979/2020, disponibilizando os dados em até 5 dias úteis da realização do ato, com demonstrativos básicos que identifiquem:

a) montante de verbas públicas recebidas – em "receitas públicas", identificando se são de origem federal, estadual ou municipal e sua origem (contrato, convênio, emenda parlamentar etc);

b) montante de verbas públicas despendidas e o saldo atual, periodicamente atualizado – em "receitas públicas";

c) despesas realizadas com as verbas públicas recebidas, em "contratos e aquisições decorrentes de verbas públicas", com pelo menos os seguintes itens:

i. o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, a data do contrato, o prazo contratual, o valor total e o objeto de contratação ou aquisição;

ii. a discriminação dos bem adquiridos ou dos serviços prestados, especificamente:

I. objeto e finalidade: discriminação detalhada dos bens adquiridos (material, dimensões, quantidade, etc) e da prestação de serviço (prazo, tipo, utilidade, objetivo, etc) com indicação do valor unitário, inclusive o número de profissionais contratados e o valor unitário (ou o número de horas contratadas e o valor unitário), bem como o número de UTI hospitalares habilitadas, se for o caso;

iii. a forma de pagamento, os montantes pagos e o saldo disponível (com data prevista de quitação) ou bloqueado, caso exista; e

d) ferramenta de busca, permitindo que os usuários pesquisem e filtrem os dados e possam baixar toda a base de dados em formato aberto (arquivo xls ou csv).

Na forma do art. 6º, inciso XX da Lei Complementar 75/93 e do art. 10 da Resolução 164 do CNMP, fixo o prazo de vinte dias úteis, a contar do recebimento, para que apresente informações sobre o atendimento das medidas recomendadas, ou as razões para justificar o seu não acatamento, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis.

A informação de que trata o parágrafo anterior deverá ser protocolada por sistema eletrônico, disponível no MPF Serviços (www.mpf.mp.br/mpfservicos), sem custo com postagem, tampouco deslocamento à unidade do MPF.

Publique-se, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução CSMPF nº 87/2006.

FABIANO DE MORAES
Procurador da República

RECOMENDAÇÃO Nº 23, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Assunto: Inquérito Civil nº 1.29.002.000350/2020-34

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, especificamente as previstas nos arts. 127 e 129, incisos II da Constituição da República, no art.6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução nº 164, do CNMP, e

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo a incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais;

CONSIDERANDO a excepcionalidade da situação social atual, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), que vem exigindo a atuação constante dos entes e órgãos públicos no sentido de zelar pelo bom uso das verbas destinadas ao combate à situação emergencial, a fim de fiscalizar a adequada destinação dos recursos;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a destinação de recursos públicos em saúde pública empreendidas frente à situação emergencial contemporânea, notadamente no sentido de evidenciar a satisfatoriedade dos recursos encaminhados e a devida utilização para as finalidades especificamente delineadas;

CONSIDERANDO a necessidade de empreender medidas fiscalizatórias no sentido de avaliar eventual malversação dos recursos emergenciais, notadamente ao se observar uma elevação nos números de suspeitas de desvios em diversas regiões do Brasil;

CONSIDERANDO que as Portarias nºs 1.393, de 21 de maio de 2020, e 1.448, de 29 de maio de 2020, do Ministério da Saúde, trataram acerca do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19, e indicaram as verbas federais que seriam destinadas a cada entidade;

CONSIDERANDO que o artigo 5º, parágrafo único, da Portaria nº 1.393/2020 do Ministério da Saúde, em consonância com a Lei nº 13.995/2020, demanda que "as entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos fundos de saúde estaduais, distrital

ou municipais e disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet) com ampla transparência, observado o disposto na Lei nº 13.995, de 2020, nesta Portaria, no art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020, e no instrumento firmado com os entes federativos."

CONSIDERANDO que toda entidade que receba recursos públicos tem o dever de transparência quanto ao uso das verbas recebidas, sob pena de responsabilização judicial, segundo as normas de acesso à informação da Lei nº 12.527/2011, prevendo em seu art. 2º, caput, que "aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres" e, ainda, em seu parágrafo único esclarece que "a PUBLICIDADE a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas";

CONSIDERANDO que uma das principais ferramentas de controle social dos gastos e investimentos públicos se perfectibiliza por intermédio do acesso remoto dos dados públicos, com o uso de ferramentas de transparência pública disponibilizadas através da internet;

CONSIDERANDO que não há, atualmente, medidas informativas atualizadas e acessíveis à população quanto às verbas públicas disponibilizadas e aos investimentos providenciados pelas santas casas e hospitais filantrópicos do Município;

CONSIDERANDO a pertinência na elaboração de um processo de ampliação dessas informações, notadamente para facilitação do controle social dos investimentos eventualmente empreendidos com recursos públicos pelas santas casas e hospitais filantrópicos, bem como para ampliar o espectro de consciência coletiva quanto à necessidade de controle social do gasto público;

CONSIDERANDO que, incluindo os valores indicados nas Portarias nºs 1.393 e 1.448, ambas de 2020, do Ministério da Saúde, o Portal de Transparência do Município Caxias do Sul indicou que o Hospital Geral de Caxias do Sul recebeu, aproximadamente, R$15.000.000,00 no ano de 2020, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, sendo ainda arrolado outros valores para o ano de 2021;

RECOMENDO a Vossa Senhoria, com vistas a prevenir responsabilidades e evitar eventuais demandas judiciais para responsabilização dos sujeitos competentes, com base no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 13.995/2020, no art. 4º, §2º, da Lei nº 13.979/2020 e nas Portarias nº 1.393/2020/MS, art. 5º, parágrafo único, e nº 1.448/2020/MS, que disponibilize em site oficial da instituição, com seção específica acessível a partir da página inicial, o acesso aos dados relativos às verbas públicas recebidas e às respectivas aquisições e contratações decorrentes do enfrentamento da epidemia causada pela COVID-19, atendendo aos requisitos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei nº 13.979/2020, disponibilizando os dados em até 5 dias úteis da realização do ato, com demonstrativos básicos que identifiquem:

a) montante de verbas públicas recebidas – em "receitas públicas", identificando se são de origem federal, estadual ou municipal e sua origem (contrato, convênio, emenda parlamentar etc);

b) montante de verbas públicas despendidas e o saldo atual, periodicamente atualizado – em "receitas públicas";

c) despesas realizadas com as verbas públicas recebidas, em "contratos e aquisições decorrentes de verbas públicas", com pelo menos os seguintes itens:

i. o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, a data do contrato, o prazo contratual, o valor total e o objeto de contratação ou aquisição;

ii. a discriminação dos bem adquiridos ou dos serviços prestados, especificamente:

I. objeto e finalidade: discriminação detalhada dos bens adquiridos (material, dimensões, quantidade, etc) e da prestação de serviço (prazo, tipo, utilidade, objetivo, etc) com indicação do valor unitário, inclusive o número de profissionais contratados e o valor unitário (ou o número de horas contratadas e o valor unitário), bem como o número de UTI hospitalares habilitadas, se for o caso;

iii. a forma de pagamento, os montantes pagos e o saldo disponível (com data prevista de quitação) ou bloqueado, caso exista; e

d) ferramenta de busca, permitindo que os usuários pesquisem e filtrem os dados e possam baixar toda a base de dados em formato aberto (arquivo xls ou csv).

Na forma do art. 6º, inciso XX da Lei Complementar 75/93 e do art. 10 da Resolução 164 do CNMP, fixo o prazo de vinte dias úteis, a contar do recebimento, para que apresente informações sobre o atendimento das medidas recomendadas, ou as razões para justificar o seu não acatamento, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis.

A informação de que trata o parágrafo anterior deverá ser protocolada por sistema eletrônico, disponível no MPF Serviços (www.mpf.mp.br/mpfservicos), sem custo com postagem, tampouco deslocamento à unidade do MPF.

Publique-se, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução CSMPF nº 87/2006.

FABIANO DE MORAES
Procurador da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA

PORTARIA Nº 4, DE 11 DE MARÇO DE 2021

Alteração da Portaria n. 6, de 31 de maio de 2019, que designa Promotores Eleitorais para atuação perante as Zonas Eleitorais do Estado de Rondônia.

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM RONDÔNIA, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (artigo 127, caput, Constituição Federal);

CONSIDERANDO que o exercício das funções eleitorais do Ministério Público Federal encontra-se disciplinado no art. 37, I, in fine, e arts. 72 a 80 da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993);

CONSIDERANDO ser atribuição do Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público Eleitoral nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral e a direção das atividades eleitorais em cada Estado (artigo 77, caput, Lei Complementar n.º 75/1993);

CONSIDERANDO que, sendo de natureza federal, a designação para o exercício da função eleitoral por membro do Ministério Público em primeiro grau compete ao Procurador Regional Eleitoral, a quem cabe, em cada Estado, dirigir as atividades do setor (art. 77 da Lei Complementar n° 75/1993);

CONSIDERANDO que o Promotor Eleitoral é o membro do Ministério Público local que oficia junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona (art. 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 75/1993);

CONSIDERANDO que a designação do membro do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a Justiça Eleitoral de primeira instância será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base em indicação do Chefe do Ministério Público local (art. 1º, I, Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008 e art. 23, § 2º, I da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, de 09 de setembro de 2019);

CONSIDERANDO, por fim, o Ofício SEI nº 190/2021/GAB-PGJ do Ministério Público do Estado de Rondônia, datado de 05 de março de 2021, que solicita alteração da Portaria PRE-RO nº 6, de 31 de maio de 2019, em razão de modificação realizada naquela instituição;

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a PORTARIA PRE-RO nº 6, de 31 de maio de 2019, para nela constar o seguinte:

Comarca	Zona Eleitoral	Promotor de Justiça	Período
Cerejeiras	16ª	Victor Ramalho Monfredinho	Excluir a partir de 02.03.2021
		Fernando Henrique Berbert Fontes	Incluir a partir de 02.03.2021
Jaru	10ª	Roosevelt Queiroz Costa Júnior	Excluir a partir de 02.03.2021
		Victor Ramalho Monfredinho	Incluir a partir de 02.03.2021

Art. 2º. Ficam convalidados os atos já praticados em conformidade com as designações acima descritas.

Publique-se.

Ciência ao Ministério Público do Estado de Rondônia.

Ciência ao Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia.

BRUNO RODRIGUES CHAVES
Procurador Regional Eleitoral

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA Nº 29, DE 10 DE MARÇO DE 2021

PP nº 1.33.000.000959/2020-09

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129 da Constituição Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF:

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF);

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização respectiva;

CONSIDERANDO que a atual Constituição, em seu art 225, dispõe que: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações";

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.938/81 estabelece, no seu art. 2º, que: "A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: I- ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; (...);

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Preparatório nº 1.33.000.000959/2020-09 instaurado para apurar a apropriação irregular de área da União (terrenos de marinha) pelo Sr. MARCELIO MANOEL DOS SANTOS, bem como a antiguidade de sua autuação no âmbito do Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Procuradoria da República em Santa Catarina, determino a:

CONVERSÃO deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a eles correlatos.

Para tanto, determino:

a) A abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:

4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE MARINHA. MARCELIO MANOEL DOS SANTOS, COSTÃO NORTE. RUA DAS GAIVOTAS. PRAIA DOS INGLESES. FLORIANÓPOLIS/SC;

b) Após, o retorno dos autos ao 10º Ofício para novas providências.

WALMOR ALVES MOREIRA
Procurador da República

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

PORTARIA Nº 30, DE 10 DE MARÇO DE 2021

PP nº 1.33.000.000989/2020-15

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129 da Constituição Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF:

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF);

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização respectiva;

CONSIDERANDO que a atual Constituição, em seu art 225, dispõe que: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações";

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.938/81 estabelece, no seu art. 2º, que: "A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: I- ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;(...);

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Preparatório nº 1.33.000.000989/2020-15 instaurado para apurar construção nas adjacências de área de preservação permanente no Bairro João Paulo, nessa Capital, bem como a antiguidade de sua autuação no âmbito do Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Procuradoria da República em Santa Catarina, determino a:

CONVERSÃO deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a eles correlatos.

Para tanto, determino:

a) A abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÂO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO VILLAMARE RESIDENCE. BAIRRO JOÃO PAULO. FLORIANÓPOLIS/SC;

b) Após, o retorno dos autos ao 10º Ofício para novas providências.

WALMOR ALVES MOREIRA
Procurador da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 6, DE 10 DE MARÇO DE 2021

Autos nº 1.34.015.000316/2018-36.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final identificado, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e:

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”;

CONSIDERANDO que o art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e iv) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”;

CONSIDERANDO que o art. 2º, §6º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e o art. 4º, §§1º e 2º da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal estabelecem o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7º da Resolução nº 23/07 e o §4º da Resolução nº 87/10, já mencionadas, a possibilidade de conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento;

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.34.015.000316/2018-36 foi instaurado para apurar a eventual necessidade de criação de ato administrativo, pelo Poder Executivo, que permita a conjugação da lei de Entorpecentes conforme o artigo 1º, mediante edição de Portaria pela Anvisa.

CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, ainda restam diligências pendentes para a elucidação dos autos.

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 5º e 19, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, INSTAURAR, por meio da presente PORTARIA, INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto para apurar a eventual necessidade

de criação de ato administrativo, pelo Poder Executivo, que permita a conjugação da lei de Entorpecentes, conforme o artigo 1º, mediante edição de Portaria pela Anvisa.

FICA DETERMINADO, ainda:

a) sejam providenciadas as devidas alterações no Sistema Único;

b) a comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010, acerca da presente instauração de Inquérito Civil; e

c) a designação da servidora Ana Flavia Richard Pontes, Analista Processual para fins de auxiliar na instrução do presente IC.

Publique-se, também, na forma do que preceitua o artigo 4º, inciso VI, e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Registre-se.

ELEOVAN CESAR LIMA MASCARENHAS
Procurador da República

PORTARIA Nº 110, DE 5 DE MARÇO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129 da Constituição da República de 1988, regulamentado pelos artigos 5º e 8º da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO o artigo 225 da Constituição Federal, que dita que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, sendo incumbência do Poder Público sua salvaguarda;

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesse individuais indisponíveis; embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. (artigo 8º da Resolução CNMP nº 174/2017);

CONSIDERANDO a necessidade de perícia técnica para manifestação ministerial sobre as atividades do “Programa de Atividades - PoA “Reflorestamento para múltiplos propósitos como vetor de desenvolvimento sustentável” relacionadas ao convite enviado pelo Grupo Klabin, nos termos do expediente PGR – 00475282/2020;

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, determinando, para tanto:

1) registre-se a presente portaria (artigo 9º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público);

2) Junte-se a presente portaria ao expediente PGR –00475282/2020 e encaminhe-se para a DICIVE com a finalidade de autuação como PA de acompanhamento de Políticas Públicas (código e classe n.º 910031) e distribuição a este 31º Ofício da PRSP;

3) Controle-se o respectivo prazo (artigo 11 da Resolução nº 174 de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público;

4) Providencie-se as demais anotações e providências administrativas de praxe, inclusive publicação desta portaria.

5) Com o retorno do procedimento administrativo já autuado e numerado, cumpra-se o despacho anterior a respeito da demanda pericial necessária à instrução do feito.

SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN
Procuradora da República

PORTARIA N° 118, DE 11 DE MARÇO DE 2021

A PROCURADORA DA REPÚBLICA signatária, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso VIII, da Constituição Federal, e no artigo 8º e seguintes da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO que a Lei n° 13.964/2019 alterou o art. 17, § 1°, da Lei n° 8.429/92 para admitir a celebração de acordo de não persecução cível nas ações de improbidade administrativa;

CONSIDERANDO que o artigo 3º, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil fomentam a resolução dos conflitos por métodos de solução consensuais;

CONSIDERANDO o recebimento de documento recebido de MARCELO RODRIGUES VIEIRA, requerendo seja instaurado processo administrativo com vista à celebração de Acordo de Não Persecução Civil – ANPC, no âmbito da ação civil por ato de improbidade administrativa – ACIA, autuada sob o número 0008362-77.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 22ª Vara Feral Cível da Seção Judiciária do Estado São Paulo, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos;

CONSIDERANDO que em face do Requerente foi proposta a ACIA autuada sob o número supracitado, por supostamente ter, em concursos com servidores públicos, praticado atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11, da Lei nº 8.429/92;

CONSIDERANDO que ainda não foi iniciada a instrução probatória;

CONSIDERANDO as alegações do requerente no sentido de que o ajuizamento da ação vem causando graves prejuízos ao Requerente, na medida em que seus únicos bens, 3 (três) imóveis, estão indisponíveis, enquanto ele e seus 2 (dois) filhos estariam passando necessidade básicas, como escola, alimentação e moradia adequados;

CONSIDERANDO que o Requerente jamais exerceu cargo público ou manteve qualquer vínculo com a Administração Pública;

CONSIDERANDO que, no contexto da aludida ação, o requerente apenas obedecia às ordens do seu irmão Paulo Rodrigues Vieira, este sim, servidor público de carreira;

CONSIDERANDO as alegações do requerente de ausência de dolo nas condutas praticadas;

CONSIDERANDO que a demanda encontra-se garantida, devido ao boqueio de bens dos réus;

RESOLVE:

INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para avaliar a possibilidade de se aplicar o instituto do acordo de não persecução cível (ANPC) ao caso em questão.

DETERMINO:

1) A autuação do documento PR-SP-00019519/2021 como PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO e o registro da presente portaria no Sistema Único, com posterior publicação.

2) A juntada de cópia da inicial da ACIA autuada sob o número 0008362-77.2015.4.03.6100;

3) A expedição de e-mail ao requerente, com cópia desta Portaria, solicitando que apresente procuração com poderes específicos e proposta concreta de acordo, levando em conta os requisitos da Orientação n. 10, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, considerando que não apresentou proposta em termos concretos, tendo apenas manifestado sua vontade de chegar a um acordo.

A presente Portaria entra em vigor nesta data.

ANA LETICIA ABSY
Procuradora da República

EXPEDIENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO

Diário do Ministério Público Federal - Eletrônico Nº 49/2021
Divulgação: segunda-feira, 15 de março de 2021 - Publicação: terça-feira, 16 de março de 2021

SAF/SUL QUADRA 04 LOTE 03
CEP: 70050-900 – Brasília/DF

Telefone: (61) 3105.5913
E-mail: pgr-publica@ mpf.mp.br

Responsáveis:

Fernanda Rosa de Vasconcelos Oliveira
Subsecretária de Gestão Documental

Renata Barros Cassas
Chefe da Divisão de Editoração e Publicação

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.